QantaraLit

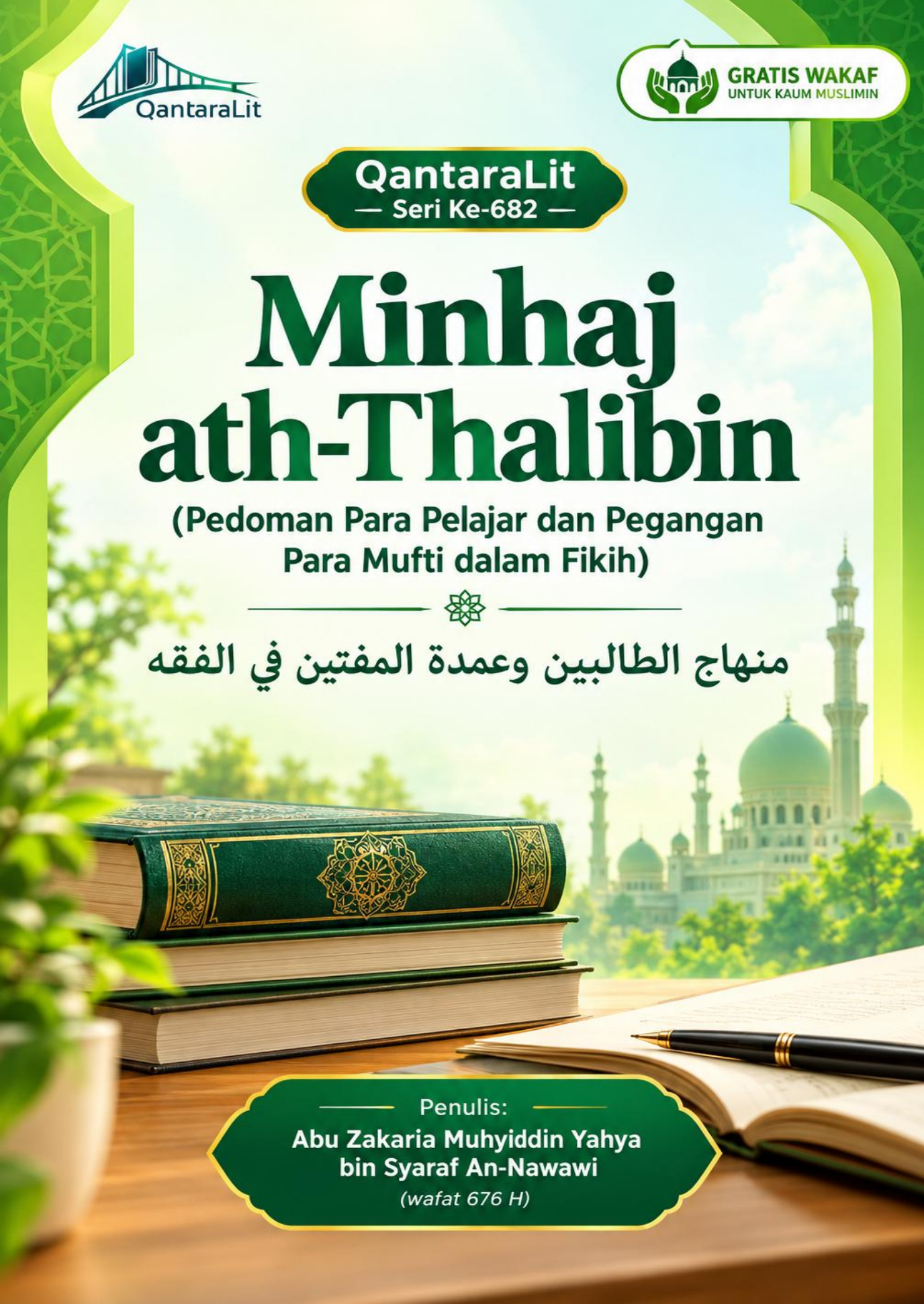
GRATIS WAKAF
UNTUK KAUM MUSLIMIN

QantaraLit
— Seri Ke-682 —

Minhaj ath-Thalibin

(Pedoman Para Pelajar dan Pegangan Para Mufti dalam Fikih)

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه



Penulis:
Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi
(wafat 676 H)

QantaraLit Seri Ke-682

Minhaj ath-Thalibin

(Pedoman Para Pelajar dan Pegangan Para Mufti dalam Fikih)

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

Penulis: Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi (wafat 676 H)

Tata Letak: Muhamad Abid Hadlori, S.Ag.,Lc.

Terjemahan berbantuan AI

🌐 **Akses Terjemahan Lain:**
WhatsApp Channel | Google Drive | Telegram
Katalog E-Book | Blog Pribadi | EBS Book

🗓️ **Selesai diterjemahkan:**
24 Rabi'ul Akhir 1448 H – 05 Oktober 2026
📍 Ponpes Ibnu Abbas As-Salafy Sragen, Jawa Tengah, Indonesia

✨ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✨
(bebas sebar, cetak & gandakan, bukan untuk tujuan komersial)

SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Souvenir Lt BT)
- **Ukuran Font** : (16 pt)
- **Spasi Baris** : (1,15)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Chat GPT
  Desain Isi : Microsoft 365

DAFTAR ISI

Muqaddimah Penulis 11
Kitab Thaharah (Bersuci) 16
Pendahuluan 16
Bab Sebab-sebab Hadats 19
Bab Wudhu 22
Bab Mengusap Khuf 26
Bab Mandi 27
Bab Najis 29
Bab Tayammum 31
Bab Haid 37
Kitab Shalat 41
Pendahuluan 41
Bab Sifat Shalat 48
Bab Syarat-syarat Shalat Ada Lima 60
Bab Sujud Sahwi 66
Bab Sujud Tilawah Disunnahkan 70
Bab Shalat Nafil 72
Kitab Shalat Berjamaah 76
Bab Shalat Musafir 89

Bab Shalat Jumat 95
Bab Shalat Khauf 103
Bab Shalat Dua Hari Raya 107
Bab Shalat Dua Gerhana 110
Bab Shalat Istisqa 112
Bab Orang yang Meninggalkan Shalat 115
Kitab Jenazah 116
Kitab Zakat 132
Bab Zakat Hewan 132
Bab Zakat Tanaman 137
Bab Zakat Uang 140
Bab Zakat Barang Tambang, Rikaz, dan Perdagangan 142
Bab Zakat Fitrah 146
Bab Siapa yang Wajib Berzakat dan pada Apa Zakat Wajib 149
Kitab Puasa 154
Pendahuluan 154
Bab Puasa Sunnah 165
Kitab Iktikaf 166
Kitab Haji 170
Pendahuluan 170

Bab Miqat 172
Bab Ihram 174
Bab Memasuki Makkah 177
Bab Larangan-Larangan Ihram 189
Kitab Jual Beli 195
Pengantar 195
Bab Riba 198
Bab: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang 'asb al-fahl 201
Bab Khiyar 206
Bab Barang Jualan Sebelum Diserahterimakan Menjadi Tanggungan Penjual 213
Bab Tauliyah, Isyrak, dan Murabahah 217
Bab Pokok dan Buah-Buahan 219
Bab Perselisihan Penjual dan Pembeli 225
Bab Budak yang Tidak Diizinkan Berdagang 227
Kitab Salam 229
Kitab Gadai (Rahn) 236
Kitab Taflis (Kebangkrutan) 249
Pengantar 249
Bab Pengampuan 256
Bab Perdamaian 260

Bab Pengalihan Utang (Hawalah) 266
Bab Penjaminan (Dhaman) 268
Kitab Syirkah (Perseroan) 274
Kitab Wakalah (Perwakilan) 277
Kitab Iqrar (Pengakuan) 287
Kitab 'Ariyah (Pinjaman Barang) 297
Kitab Ghashab (Perampasan) 301
Kitab Qiradh (Mudharabah) 316
Kitab Musaqah 322
Kitab Ijarah (Sewa-Menyewa dan Upah) 326
Kitab Ihya' al-Mawat (Menghidupkan Tanah Mati) 339
Kitab Hibah 352
Kitab Luqathah (Barang Temuan) 356
Kitab Laqith (Anak Temuan) 361
Kitab Ja'alah (Sayembara) 367
Kitab Faraid (Waris) 370
Kitab Wasiat 389
Kitab Wadi'ah (Titipan) 404
Kitab Pembagian Fai' dan Ghanimah 410
Kitab Pembagian Zakat 415
Kitab Nikah 421

Pendahuluan 421
Bab Hal-hal yang Diharamkan dalam Nikah 436
Bab Nikah Orang Musyrik 442
Kitab Shadaq (Mahar) 455
Kitab Pembagian Giliran dan Nusyuz 469
Kitab Khulu' 473
Kitab Talak 481
Kitab Rujuk 502
Kitab Ila' 505
Kitab Zihar 509
Kitab Kafarat 512
Kitab al-Li'an 515
Kitab al-'Iddah 522
Pengantar 522
Kitab ar-Radha' 535
Kitab an-Nafaqat 541
Kitab al-Jirah 555
Pengantar 555
Kitab ad-Diyat 573
Pengantar 573
Kitab Dakwaan Darah dan Qasamah 590

Kitab Para Pemberontak (Bughat) 595
Kitab Riddah (Murtad) 599
Kitab Zina 602
Kitab Had Qadzaf (Tuduhan Zina) 605
Kitab Hukum Potong Tangan Pencuri 606
Pendahuluan 606
Kitab Minuman Memabukkan (Asyribah) 616
Kitab Shiyal (Penyerangan) dan Tanggungan Para Penguasa 618
Kitab Siyar 622
Kitab Jizyah 632
Kitab Berburu dan Penyembelihan 641
Kitab Kurban 648
Kitab Makanan 651
Kitab Perlombaan dan Panahan 655
Kitab Sumpah 659
Kitab Nazar 673
Kitab Peradilan 679
Kitab Kesaksian 698
Kitab Dakwaan dan Bukti 711
Kitab Pembebasan Budak 726

Kitab Tadbir..... 735
Kitab Kitabah (Perjanjian Pembebasan Diri) 739
Kitab Ummahat al-Awlad (Ibu dari Anak-anak Tuan) 750

Muqaddimah Penulis

Dengan menyebut nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Alloh Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Baik lagi Maha Pemurah, yang nikmat-nikmat-Nya terlalu agung untuk dihitung dengan bilangan, Yang melimpahkan kelembutan dan bimbingan, Yang menunjukkan jalan kebenaran, dan Yang memberi taufik untuk mendalami agama kepada siapa pun yang Dia beri kelembutan dan Dia pilih dari para hamba. Aku memuji-Nya dengan pujian yang paling sempurna, paling lengkap, paling suci, dan paling menyeluruh. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Alloh Yang Maha Esa lagi Maha Pengampun. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang terpilih dan terpercaya, shallallahu 'alaihi wa sallam. Semoga Alloh menambahkan keutamaan dan kemuliaan baginya di sisi-Nya.

Amma ba'du. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu adalah salah satu ketaatan yang paling utama dan hal yang paling layak dipakai untuk membelanjakan waktu-waktu yang berharga. Para ulama kami, semoga Alloh Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka, telah banyak mengarang, baik kitab-kitab yang panjang maupun ringkasan. Di antara ringkasan yang paling kokoh adalah Al-Muharrar karya Imam Abul Qasim ar-Rafi'i, semoga Alloh

Ta'ala merahmatinya, pemilik penelitian-penelitian yang mendalam. Kitab itu banyak faedahnya, menjadi sandaran dalam menetapkan madzhab, dan menjadi pegangan bagi mufti maupun orang lain yang berminat. Penyusunnya, semoga Alloh merahmatinya, telah berkomitmen untuk menyebutkan secara tegas pendapat yang ditashhih oleh mayoritas ulama madzhab, dan ia telah memenuhi komitmen itu. Ini termasuk hal yang sangat penting, atau yang terpenting, dari yang dibutuhkan. Hanya saja ukurannya cukup besar, sehingga kebanyakan orang zaman ini tidak mampu menghafalnya, kecuali sebagian orang yang memang memberi perhatian khusus.

Maka aku memandang perlu meringkasnya menjadi sekitar setengah ukurannya agar mudah dihafal, disertai tambahan-tambahan baru yang berharga, insya Alloh Ta'ala. Di antaranya:

1. Peringatan atas beberapa batasan (qayyid) dalam sebagian masalah yang pada kitab asalnya terhapus.
2. Beberapa tempat yang jumlahnya sedikit, yang disebutkan dalam Al-Muharrar bertentangan dengan pendapat yang terpilih dalam madzhab, sebagaimana akan engkau lihat dengan jelas, insya Alloh Ta'ala.

3. Penggantian lafal-lafalnya yang asing atau yang menimbulkan salah paham dengan lafal yang lebih jelas dan lebih ringkas, dalam ungkapan yang terang.
4. Penjelasan tentang dua qaul, dua wajah, dua thariqah, nash, dan tingkatan perbedaan pendapat dalam semua keadaan.

Aku jelaskan istilah-istilahnya sebagai berikut:

- Bila aku mengatakan "menurut al-azhhar" atau "al-masyhur", maka itu dipilih dari dua qaul atau beberapa qaul. Jika perbedaannya kuat, aku katakan "al-azhhar"; jika tidak, "al-masyhur".
- Bila aku mengatakan "al-ashahh" atau "ash-shahih", maka itu dipilih dari dua wajah atau beberapa wajah. Jika perbedaannya kuat, aku katakan "al-ashahh"; jika tidak, "ash-shahih".
- Bila aku mengatakan "al-madzhab", maka itu dipilih dari dua thariqah atau beberapa thariqah.
- Bila aku mengatakan "an-nash", maka itu adalah nash (pernyataan) Imam asy-Syafi'i, semoga Alloh merahmatinya, dan di sana ada wajah yang lemah atau qaul takhrij.
- Bila aku mengatakan "al-jadid", maka pendapat qadim berlawanan dengannya. Bila aku mengatakan "al-

qadim" atau "dalam satu qaul qadim", maka pendapat jadid berlawanan dengannya.

- Bila aku mengatakan "dikatakan begini", maka itu wajah yang lemah, sedangkan yang shahih atau yang ashahh adalah kebalikannya.
- Bila aku mengatakan "dalam satu qaul begini", maka yang lebih kuat adalah kebalikannya.

Ada pula masalah-masalah berharga yang aku tambahkan, yang seyogianya kitab ini tidak kosong darinya. Di awal masalah itu aku katakan: "Aku berkata", dan di akhirnya: "Dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui".

Apa pun tambahan satu kata atau semacamnya yang engkau temukan di sini atas apa yang ada dalam Al-Muharrar, maka pegangilah, sebab tambahan itu pasti diperlukan. Demikian pula dzikir-dzikir yang engkau temukan berbeda dari yang ada dalam Al-Muharrar dan kitab-kitab fiqih lainnya, maka pegangilah, karena aku telah menelitinya dari kitab-kitab hadits yang menjadi rujukan.

Aku terkadang mendahulukan sebagian masalah dari sebuah pasal karena ada kesesuaian atau demi keringkasan, dan terkadang mendahulukan suatu pasal karena kesesuaian. Aku berharap, bila ringkasan ini selesai, ia dapat menjadi semacam syarah bagi Al-Muharrar, karena aku

sama sekali tidak menghapus satu pun hukum darinya, dan tidak pula menghapus perbedaan pendapat meskipun lemah, di samping tambahan-tambahan berharga yang telah kusebutkan.

Aku juga telah mulai mengumpulkan sebuah juz kecil berbentuk syarah atas detail-detail ringkasan ini. Tujuanku adalah menjelaskan hikmah berpindah dari ungkapan Al-Muharrar, dan hikmah menambahkan satu batasan, huruf, atau syarat pada suatu masalah, dan semacamnya. Kebanyakan itu adalah hal-hal yang sangat diperlukan. Kepada Alloh Yang Maha Mulia aku bersandar, kepada-Nya aku serahkan urusanku, dan kepada-Nya aku bertumpu. Aku memohon kepada-Nya manfaat darinya bagi diriku dan seluruh kaum muslimin, serta keridhaan atasku, atas orang-orang yang kucintai, dan atas seluruh orang mukmin.

Kitab Thaharah (Bersuci)

Pendahuluan

Alloh Ta'ala berfirman: "**Dan Kami turunkan dari langit air yang sangat suci.**" (Surah Al-Furqan: 48)

Untuk mengangkat hadats dan najis disyaratkan air mutlak, yaitu air yang disebut "air" tanpa embel-embel. Air yang berubah karena sesuatu yang sebenarnya dapat dihindari, seperti za'faran, dengan perubahan yang menghalangi penyebutan nama "air", maka bukan air yang menyucikan. Perubahan yang tidak menghalangi penyebutan nama itu tidak berpengaruh. Demikian pula air yang berubah karena berdiam lama, lumpur, lumut, serta karena apa yang ada di tempat tetap dan tempat alirannya. Demikian pula air yang berubah karena benda yang hanya berdekatan, seperti kayu harum dan minyak, atau karena tanah yang dilemparkan ke dalamnya, menurut pendapat al-azhhar.

Air yang dipanaskan matahari dimakruhkan. Air yang telah dipakai untuk bersuci yang wajib (dikatakan: dan yang sunnah juga) bukan air yang menyucikan menurut qaul jadid. Namun jika terkumpul hingga mencapai dua kulah, maka ia menyucikan menurut al-ashahh.

Air dua kulah tidak menjadi najis karena bersentuhan dengan najis. Bila najis itu mengubahnya, maka ia menjadi

najis. Bila perubahannya hilang dengan sendirinya atau dengan penambahan air, maka ia suci. Bila hilang dengan kasturi dan za'faran, maka tidak suci. Demikian pula dengan tanah dan kaporit/kapur (khall), menurut al-azhhar. Air yang kurang dari dua kulah menjadi najis karena bersentuhan (dengan najis). Bila dengan penambahan air ia mencapai dua kulah dan tidak ada perubahan karenanya, maka ia suci dan menyucikan. Bila air itu "dibanyakkan" dengan menuangkan air suci tetapi tidak mencapai dua kulah, maka ia tidak suci; dikatakan: ia suci tetapi tidak menyucikan.

Dikecualikan bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir, yang tidak menajiskan cairan menurut qaul al-masyhur. Demikian pula, menurut satu qaul, najis yang tidak terlihat oleh pandangan mata.

Aku berkata: Qaul ini lebih kuat, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Air mengalir seperti air tergenang. Dalam qaul qadim, air mengalir tidak menjadi najis selama tidak berubah. Dua kulah adalah lima ratus rithl Baghdad, kira-kira, menurut al-ashahh. Perubahan yang berpengaruh, baik oleh benda suci maupun najis, adalah perubahan rasa, warna, atau bau.

Bila air suci bercampur-baur (tidak dapat dibedakan) dengan air najis, maka ia berijtihad dan bersuci dengan air yang diyakininya suci. Dikatakan: jika ia mampu

mendapatkan air yang pasti suci, maka tidak (boleh berijtihad). Orang buta seperti orang yang melihat menurut al-azhhar. Bila air bercampur dengan air kencing, ia tidak berijtihad menurut yang shahih, tetapi mencampurkan keduanya lalu bertayammum. Bila air bercampur dengan air mawar, ia berwudhu dengan masing-masing sekali. Dikatakan: ia boleh berijtihad.

Bila ia telah memakai air yang diduganya (suci), ia menumpahkan yang lain. Jika ia membiarkannya lalu dugaannya berubah, ia tidak mengamalkan dugaan kedua menurut nash, tetapi ia bertayammum tanpa mengulangi (shalat) menurut al-ashahh. Bila seorang yang riwayatnya dapat diterima mengabarkan kepadanya tentang kenajisan air itu dan menjelaskan sebabnya, atau ia seorang faqih yang sependapat, maka ia mengikuti kabar itu.

Halal memakai setiap wadah yang suci kecuali emas dan perak, maka keduanya haram. Demikian pula memilikinya (tanpa memakai) menurut al-ashahh. Wadah yang disepuh halal menurut al-ashahh. Wadah yang mahal seperti yaqut (permata) halal menurut al-azhhar. Wadah yang ditambal dengan emas atau perak: bila tambalannya besar untuk perhiasan maka haram; atau kecil sesuai kebutuhan maka tidak haram; atau kecil untuk perhiasan atau besar karena kebutuhan maka boleh menurut al-

ashahh. Tambalan pada bagian yang dipakai sama seperti yang lain menurut al-ashahh.

Aku berkata: Menurut al-madzhab, tambalan emas haram secara mutlak, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Bab Sebab-sebab Hadats

Sebabnya ada empat.

Pertama: keluarnya sesuatu dari kubul atau duburnya, kecuali mani. Bila jalan keluarnya tertutup dan terbuka di bawah lambungnya, lalu keluar yang biasa, maka itu membatalkan. Demikian pula yang jarang, seperti cacing, menurut al-azhhar. Atau (terbuka) di atas lambung sedangkan (jalan asal) tertutup, atau di bawahnya sedangkan (jalan asal) terbuka, maka tidak membatalkan menurut al-azhhar.

Kedua: hilangnya akal, kecuali tidur dengan pantat tertancap (menempel) kuat.

Ketiga: bertemunya kulit laki-laki dan perempuan, kecuali dengan mahram menurut al-azhhar. Yang disentuh seperti yang menyentuh menurut al-azhhar. Tidak membatalkan (menyentuh) anak perempuan kecil, rambut, gigi, dan kuku menurut al-ashahh.

Keempat: menyentuh kemaluan depan manusia dengan bagian dalam telapak tangan. Demikian pula, menurut qaul jadid, lingkaran duburnya, kecuali kemaluan binatang. Membatalkan pula (menyentuh) kemaluan mayit dan anak kecil, tempat yang terpotong, zakar yang lumpuh, dan (menyentuh) dengan tangan yang lumpuh menurut al-ashahh. Tidak membatalkan ujung jari dan sela-selanya.

Dengan hadats diharamkan: shalat, thawaf, membawa mushaf, dan menyentuh lembarannya. Demikian pula sampulnya menurut yang shahih, juga kantong dan peti yang berisi mushaf, serta tulisan untuk belajar Al-Qur'an seperti papan, menurut al-ashahh. Menurut al-ashahh halal membawanya di antara barang-barang, bersama tafsir, dan (pada) dinar. Tidak boleh membalik lembarannya dengan kayu (menurut satu pendapat), dan (dikatakan) bahwa anak kecil yang berhadats tidak dilarang.

Aku berkata: Menurut al-ashahh halal membalik lembarannya dengan kayu, dan ini diputuskan oleh ulama Irak, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Siapa yang yakin telah suci atau berhadats lalu ragu pada kebalikannya, ia mengamalkan keyakinannya. Bila ia yakin keduanya tetapi tidak tahu mana yang lebih dahulu, maka (ia mengambil) kebalikan dari keadaan sebelum keduanya, menurut al-ashahh.

Pasal

Orang yang masuk kamar kecil mendahulukan kaki kiri, dan yang keluar mendahulukan kaki kanan. Ia tidak membawa (benda yang bertuliskan) dzikir kepada Alloh Ta'ala. Ia bertumpu pada kaki kirinya saat duduk. Ia tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya; keduanya haram di tanah lapang. Ia menjauh dan menutup diri. Ia tidak kencing di air yang tergenang, lubang, tempat tiupan angin, tempat orang berbincang, jalan, dan di bawah pohon berbuah. Ia tidak berbicara dan tidak beristinja' dengan air di tempat duduknya. Ia membersihkan sisa kencing.

Saat masuk ia mengucapkan: *Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubutsi wal khaba'its* (Dengan nama Alloh. Ya Alloh, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan). Saat keluar ia mengucapkan: *Ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani* (Aku mohon ampunan-Mu. Segala puji bagi Alloh yang telah menghilangkan gangguan dariku dan memberiku kesehatan).

Wajib beristinja' dengan air atau batu, dan menggabungkan keduanya lebih utama. Yang semakna dengan batu adalah setiap benda padat yang suci, yang dapat menghilangkan (najis), dan tidak dimuliakan. Demikian pula kulit yang telah disamak, tidak yang lain, menurut al-azhhar.

Syarat batu: najis belum kering, belum berpindah, dan tidak ada benda asing yang menimpanya. Bila najis jarang keluar atau menyebar melebihi kebiasaan namun tidak melewati bagian samping (dubur) dan kepala zakar, maka batu boleh dipakai menurut al-azhhar. Wajib tiga kali usapan, meskipun dengan sisi-sisi satu batu. Bila belum bersih, wajib membersihkan, dan disunnahkan membilang ganjil. Setiap batu dipakai untuk seluruh tempatnya. Dikatakan: dibagi untuk dua sisi dan bagian tengah. Disunnahkan beristinja' dengan tangan kiri. Tidak ada istinja' untuk cacing dan kotoran kering tanpa bekas, menurut al-azhhar.

Bab Wudhu

Fardhunya ada enam.

Pertama: niat mengangkat hadats, atau niat agar diperbolehkan sesuatu yang membutuhkan thaharah, atau menunaikan fardhu wudhu. Orang yang hadatsnya terus-menerus seperti perempuan mustahadhah cukup dengan niat istibahah (agar diperbolehkan) tanpa niat mengangkat, menurut yang shahih dalam keduanya. Orang yang berniat mendinginkan badan bersama niat yang sah, maka boleh menurut yang shahih. Atau (berniat) sesuatu yang disunnahkan berwudhu untuknya seperti membaca (Al-Qur'an), maka tidak sah menurut al-ashahh. Niat wajib bersamaan dengan awal membasuh wajah. Dikatakan:

cukup dengan niat sebelumnya yang sedikit. Ia boleh membagi niat pada anggota-anggotanya menurut al-ashahh.

Kedua: membasuh wajah, yaitu bagian antara tempat tumbuh rambut kepala pada umumnya sampai ujung dua tulang rahang bawah, dan antara dua telinga. Maka termasuk wajah tempat ghamam (rambut yang tumbuh di dahi/pelipis) dan demikian pula tahdzif menurut al-ashahh, bukan dua nazy'ah, yaitu dua bagian putih yang mengapit ubun-ubun.

Aku berkata: Jumhur menashhihkan bahwa tempat tahdzif termasuk kepala, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Wajib membasuh setiap bulu mata, alis, 'idzar (rambut di sisi pipi), kumis, pipi, dan 'anfaqah (rambut di bawah bibir bawah), baik rambut maupun kulitnya. Dikatakan: tidak wajib bagian dalam 'anfaqah yang lebat. Jenggot, bila tipis maka seperti bulu mata, bila tidak maka membasuh bagian luarnya. Dalam satu qaul, tidak wajib membasuh yang keluar dari wajah.

Ketiga: membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Bila sebagian terpotong, wajib membasuh yang tersisa. Atau (terpotong) dari kedua siku, maka (wajib membasuh) ujung tulang lengan atas menurut al-masyhur. Atau (terpotong) di atasnya, maka disunnahkan membasuh sisa lengan atas.

Keempat: sekadar usapan pada kulit kepalanya atau rambut dalam batasnya. Pada asalnya boleh membasuhnya dan meletakkan tangan tanpa menariknya.

Kelima: membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki.

Keenam: tertib seperti itu. Bila orang yang berhadats mandi, maka menurut al-ashahh, bila dapat dikira-kirakan tertib, misalnya ia menyelam dan berdiam, maka sah; bila tidak, maka tidak sah.

Aku berkata: Menurut al-ashahh sah tanpa berdiam, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Sunnah-sunnahnya:

- Bersiwak secara melintang dengan setiap benda kasar, bukan dengan jarinya menurut al-ashahh. Disunnahkan untuk shalat dan ketika mulut berubah. Tidak makruh kecuali bagi orang berpuasa setelah tergelincirnya matahari.
- Membaca basmalah di awalnya. Bila lupa, maka di tengah-tengahnya.
- Membasuh kedua telapak tangan. Bila tidak yakin kesuciannya, dimakruhkan mencelupkannya ke dalam bejana sebelum membasuhnya.

- Berkumur dan istinsyaq (menghirup air ke hidung). Menurut al-azhhar memisahkan keduanya lebih utama. Kemudian menurut al-ashahh ia berkumur dengan satu cidukan tiga kali, lalu beristinsyaq dengan cidukan lain tiga kali, dan bersungguh-sungguh pada keduanya kecuali orang yang berpuasa.

Aku berkata: Menurut al-azhhar, yang utama adalah menggabungkan dengan tiga cidukan: ia berkumur dari masing-masing cidukan lalu beristinsyaq, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

- Membasuh dan mengusap tiga kali. Orang yang ragu mengambil yang yakin.
- Mengusap seluruh kepalanya, kemudian kedua telinganya. Bila sulit mengangkat sorban, ia menyempurnakan dengan mengusap di atasnya.
- Menyela jenggot yang lebat dan jari-jari.
- Mendahulukan yang kanan.
- Memanjangkan ghurrah dan tahjil.
- Muwalat (berkesinambungan); qaul qadim mewajibkannya.
- Tidak meminta bantuan, tidak mengibaskan, dan demikian pula tidak mengeringkan dengan kain, menurut al-ashahh.

Setelahnya ia mengucapkan: *Asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahummaj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutathahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik* (Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Alloh semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Alloh, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang banyak bertobat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Maha Suci Engkau, ya Alloh, dan dengan pujian-Mu; aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Engkau; aku memohon ampun kepada-Mu dan bertobat kepada-Mu).

Aku menghapus doa-doa untuk setiap anggota wudhu karena tidak ada dasarnya.

Bab Mengusap Khuf

Boleh dalam wudhu bagi orang mukim selama sehari semalam, dan bagi musafir selama tiga hari tiga malam, terhitung dari hadats setelah memakai (khuf). Bila ia mengusap saat mukim lalu bepergian, atau sebaliknya, maka ia tidak menyempurnakan masa safar.

Syaratnya: ia memakainya setelah bersuci sempurna, (khuf) menutupi tempat fardhu, suci, dan memungkinkan berjalan terus dengannya untuk keperluan bolak-baliknya

musafir. Dikatakan: dan halal. Tidak cukup yang dianyam yang tidak menahan air menurut al-ashahh, dan tidak (cukup) dua jurmuq (sepatu luar yang dipakai di atas khuf) menurut al-azhhar. Boleh khuf yang terbelah bagian kakinya bila diikat, menurut al-ashahh.

Disunnahkan mengusap bagian atas dan bawahnya dengan garis-garis. Cukup sekadar yang disebut mengusap, sejajar dengan bagian fardhu, kecuali bagian bawah kaki dan tumitnya, maka tidak cukup menurut al-madzhab.

Aku berkata: Tepinya seperti bagian bawahnya, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Tidak boleh mengusap bagi orang yang ragu apakah masa masih ada. Bila ia berjunub, wajib memakai ulang (setelah mandi). Orang yang melepasnya padahal masih dalam kesucian mengusap, membasuh kedua kakinya; dalam satu qaul, ia berwudhu (ulang).

Bab Mandi

Yang mewajibkannya: mati, haid, nifas, demikian pula melahirkan tanpa keluar darah menurut al-ashahh, dan junub, yaitu dengan masuknya hasyafah (kepala zakar) atau seukurannya ke dalam kemaluan (perempuan), dan dengan keluarnya mani dari jalannya yang biasa maupun lainnya. Mani dikenali dengan memancar, atau kenikmatan saat keluarnya, atau bau adonan (saat basah), atau bau putih

telur (saat kering). Bila sifat-sifat itu tidak ada, maka tidak ada mandi. Perempuan seperti laki-laki.

Dengan junub diharamkan apa yang diharamkan dengan hadats, ditambah berdiam di masjid (bukan sekadar melintas) dan (membaca) Al-Qur'an. Dzikir-dzikirnya halal selama tidak dengan niat Al-Qur'an.

Kadar minimalnya: niat mengangkat junub, atau niat agar diperbolehkan sesuatu yang membutuhkannya, atau menunaikan fardhu mandi, bersamaan dengan awal fardhu, dan meratakan seluruh rambut dan kulit. Tidak wajib berkumur dan istinsyaq.

Yang paling sempurna: menghilangkan kotoran, lalu berwudhu. Dalam satu qaul, ia mengakhirkan membasuh kedua kakinya. Kemudian memperhatikan lipatan-lipatan tubuhnya, kemudian mengguyurkan air ke kepalanya sambil menyela-nyelanya, kemudian sisi kanannya, kemudian sisi kirinya, menggosok, dan melakukannya tiga kali. Perempuan yang selesai haid mengikutkan bekasnya dengan kasturi, jika tidak ada maka dengan yang semisalnya. Tidak disunnahkan mengulanginya, berbeda dengan wudhu.

Disunnahkan agar air wudhu tidak kurang dari satu mud dan air mandi tidak kurang dari satu sha', dan tidak ada batasnya. Orang yang pada tubuhnya ada najis, ia

menghilangkannya lalu mandi. Satu basuhan tidak cukup untuk keduanya, demikian pula dalam wudhu.

Aku berkata: Menurut al-ashahh, satu basuhan cukup baginya, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Orang yang mandi untuk junub dan Jum'at, maka keduanya diperoleh. Atau untuk salah satunya, maka hanya itu yang diperoleh.

Aku berkata: Bila ia berhadats lalu berjunub, atau sebaliknya, maka mandi sudah cukup menurut al-madzhab, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Bab Najis

Najis adalah: setiap minuman memabukkan yang cair, anjing, babi, dan turunan keduanya, bangkai selain manusia, ikan, dan belalang, darah, nanah, muntah, kotoran hewan, kencing, madzi, wadi, dan demikian pula mani selain manusia menurut al-ashahh.

Aku berkata: Menurut al-ashahh, mani selain anjing, babi, dan turunan salah satunya adalah suci, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Juga susu hewan yang tidak dimakan selain manusia. Bagian yang terpisah dari yang hidup seperti bangkainya, kecuali bulu hewan yang dimakan, maka suci. 'Alaqah,

mudhghah, dan cairan kemaluan perempuan bukan najis menurut al-ashahh.

Najis 'ain tidak dapat suci kecuali khamr yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Demikian pula jika dipindahkan dari matahari ke tempat teduh atau sebaliknya, menurut al-ashahh. Bila dijadikan cuka dengan memasukkan sesuatu, maka tidak suci.

Kulit yang menjadi najis karena kematian dapat suci dengan disamak: bagian luarnya, demikian pula bagian dalamnya menurut al-masyhur. Menyamak adalah menghilangkan kelebihan-kelebihannya dengan sesuatu yang pedas, bukan dengan matahari dan tanah. Tidak wajib air di tengah-tengah penyamakan menurut al-ashahh. Kulit yang disamak seperti pakaian yang terkena najis.

Sesuatu yang najis karena bersentuhan dengan bagian dari anjing dibasuh tujuh kali, salah satunya dengan tanah. Menurut al-azhhar, tanah itu wajib dan babi seperti anjing. Tidak cukup tanah yang najis, dan tidak pula yang bercampur dengan cairan, menurut al-ashahh.

Sesuatu yang terkena kencing bayi laki-laki yang belum makan selain susu, cukup dipercik. Sesuatu yang terkena najis selain keduanya, bila bukan najis yang berwujud (ain), cukup dialiri air. Bila berwujud, wajib menghilangkan

rasanya, dan tidak mengapa tersisa warna atau bau yang sulit dihilangkan. Pada bau ada satu qaul (berbeda).

Aku berkata: Bila keduanya tersisa bersama-sama, maka berpengaruh menurut yang shahih, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Disyaratkan datangnya air (air yang mengenai najis), bukan memeras, menurut al-ashahh. Menurut al-azhhar, air basuhan yang terpisah tanpa perubahan dan tempatnya telah suci adalah suci. Bila cairan menjadi najis maka sulit disucikan. Dikatakan: minyak dapat suci dengan dibasuh.

Bab Tayammum

Orang berhadats dan orang junub bertayammum karena beberapa sebab.

Pertama: tidak adanya air. Bila musafir yakin tidak ada air, ia bertayammum tanpa mencari. Bila ia mengira ada, ia mencarinya di perbekalan dan rombongannya serta memandang ke sekelilingnya jika berada di tanah datar. Bila perlu berjalan bolak-balik, ia berjalan sejauh jangkauan pandangannya. Bila tidak menemukan, ia bertayammum. Seandainya ia berdiam di tempatnya, menurut al-ashahh wajib mencari lagi untuk hal yang muncul. Bila ia tahu ada air yang dapat dicapai musafir untuk keperluannya, wajib mendatanginya jika tidak takut bahaya terhadap jiwa atau harta. Bila lebih jauh dari itu, ia bertayammum. Bila ia yakin

mendapatkannya di akhir waktu, menunggunya lebih utama. Bila hanya menduga, maka menyegerakan tayammum lebih utama menurut al-azhhar.

Bila ia mendapatkan air yang tidak mencukupinya, menurut al-azhhar wajib menggunakannya, dan itu dilakukan sebelum tayammum. Wajib membelinya dengan harga sepadan, kecuali bila ia memerlukannya untuk utang yang menghabiskan hartanya, atau biaya perjalanannya, atau nafkah hewan yang dimuliakan. Bila air dihibahkan kepadanya, atau ember dipinjamkan, wajib menerima menurut al-ashahh. Bila yang dihibahkan adalah harganya, maka tidak wajib.

Bila ia lupa air di perbekalannya atau menyesatkannya di sana, lalu tidak menemukannya setelah mencari lalu bertayammum, ia mengqadha menurut al-azhhar. Bila ia kehilangan perbekalannya di antara perbekalan-perbekalan (orang lain), maka tidak mengqadha.

Kedua: ia memerlukan air itu untuk (menghilangkan) haus makhluk yang dimuliakan, meskipun di masa mendatang.

Ketiga: sakit yang dikhawatirkan karena memakai air akan menghilangkan manfaat suatu anggota. Demikian pula lambatnya kesembuhan atau cacat yang buruk pada anggota

yang tampak menurut al-azhhar. Dinginnya cuaca yang sangat seperti sakit.

Bila memakai air terhalang pada suatu anggota, jika tidak ada penutup padanya wajib tayammum. Demikian pula membasuh anggota yang sehat menurut al-madzhab. Tidak ada urutan di antara keduanya bagi orang junub. Bila ia berhadats, menurut al-ashahh disyaratkan tayammum pada waktu membasuh anggota yang sakit. Bila dua anggotanya terluka, maka dua kali tayammum. Bila seperti jabirah yang tidak mungkin dilepas, ia membasuh yang sehat dan bertayammum seperti telah dijelaskan, dan wajib bersamaan itu mengusap seluruh jabirahnya dengan air. Dikatakan: sebagiannya saja.

Bila ia bertayammum untuk fardhu kedua dan belum berhadats, orang junub tidak mengulangi mandi, sedangkan orang berhadats mengulangi apa yang setelah anggota yang sakit. Dikatakan: keduanya memulai ulang. Dikatakan: orang berhadats seperti orang junub.

Aku berkata: Pendapat ketiga ini yang paling shahih, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Pasal

Bertayammum dengan setiap tanah yang suci, termasuk tanah yang dipakai berobat, dan dengan pasir yang berdebu. Tidak (sah) dengan yang ada di tambang, serbuk

tembikar, dan yang bercampur tepung dan semacamnya. Dikatakan: bila campurannya sedikit maka boleh. Tidak pula dengan yang telah dipakai menurut yang shahih, yaitu yang tersisa pada anggota; demikian pula yang berjatuhan menurut al-ashahh.

Disyaratkan sengaja (mengambil debu). Bila angin menerbangkan debu kepadanya lalu ia mengusapkannya dan berniat, maka tidak cukup. Bila ia ditayammumkan (orang lain) dengan izinnya, maka boleh. Dikatakan: disyaratkan ada uzur.

Rukun-rukunnya:

1. Memindahkan debu. Bila dipindahkan dari wajah ke tangan atau sebaliknya, cukup menurut al-ashahh.
2. Niat agar diperbolehkan shalat, bukan mengangkat hadats. Bila ia berniat fardhu tayammum, tidak cukup menurut al-ashahh. Wajib menyertakan niat dengan pemindahan, demikian pula melanjutkannya hingga mengusap sesuatu dari wajah, menurut yang shahih. Bila ia berniat fardhu dan nafilah, keduanya dibolehkan. Bila berniat fardhu, ia boleh melakukan nafilah menurut al-madzhab. Bila berniat nafilah atau shalat (secara mutlak), ia hanya boleh nafilah, bukan fardhu menurut al-madzhab.

3. Mengusap wajahnya, kemudian kedua tangannya beserta kedua siku. Tidak wajib menyampaikan debu ke tempat tumbuh rambut yang tipis. Tidak ada tertib dalam pemindahannya menurut al-ashahh. Seandainya ia menepukkan kedua tangannya, lalu mengusap wajahnya dengan tangan kanan dan tangan kanannya dengan tangan kiri, maka boleh.

Disunnahkan basmalah, dan mengusap wajah dan kedua tangan dengan dua kali tepukan.

Aku berkata: Menurut al-ashahh yang dinashkan, dua tepukan wajib, meskipun mungkin dengan satu tepukan memakai kain dan semisalnya, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Ia mendahulukan tangan kanan dan bagian atas wajah, serta meringankan debu. Muwalat tayammum seperti wudhu.

Aku berkata: Demikian pula mandi. Disunnahkan merenggangkan jari-jarinya pada awalnya, dan wajib melepas cincin pada tepukan kedua, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Orang yang bertayammum karena tidak ada air lalu menemukannya: bila tidak dalam shalat, maka batal, kecuali bila disertai penghalang seperti haus. Bila ia dalam shalat yang tidak gugur kewajibannya dengan (tayammum) itu,

maka batal menurut al-masyhur. Bila shalat itu menggugurkan (kewajiban), maka tidak batal. Dikatakan: nafilah batal. Menurut al-ashahh, memutusnya untuk berwudhu lebih utama. Orang yang bernafilah tidak melebihi dua rakaat kecuali orang yang berniat dengan bilangan tertentu, maka ia menyempurnakannya.

Dengan satu tayammum tidak boleh shalat lebih dari satu fardhu, dan ia boleh bernafilah sesukanya. Nadzar seperti fardhu menurut al-azhhar. Menurut al-ashahh sah shalat jenazah bersama fardhu. Orang yang lupa salah satu dari shalat lima waktu, cukup baginya satu tayammum untuk kelimanya. Bila ia lupa dua yang berbeda, ia shalat setiap shalat dengan tayammum sendiri; bila mau, ia bertayammum dua kali, shalat empat berturut-turut dengan yang pertama dan empat dengan yang kedua, tidak termasuk yang dimulainya. Atau (lupa) dua yang sama, ia shalat lima waktu dua kali dengan dua tayammum.

Tidak bertayammum untuk fardhu sebelum waktu pelaksanaannya. Demikian pula nafilah yang berwaktu, menurut al-ashahh.

Orang yang tidak mendapatkan air maupun tanah, menurut qaul jadid wajib shalat fardhu lalu mengulanginya. Orang mukim yang bertayammum karena tidak ada air mengqadha, tidak bagi musafir, kecuali yang bermaksiat dengan safarnya, menurut al-ashahh.

Orang yang bertayammum karena dingin mengqadha menurut al-azhhar. Atau karena sakit yang menghalangi (air) secara mutlak, atau pada suatu anggota tanpa penutup, maka tidak (mengqadha), kecuali bila pada lukanya ada darah yang banyak. Bila ada penutup, ia tidak mengqadha menurut al-azhhar, jika (penutup) itu dipasang dalam keadaan suci. Bila dipasang dalam keadaan berhadats, wajib dilepas; bila tidak mungkin, ia mengqadha menurut al-masyhur.

Bab Haid

Usia paling muda adalah sembilan tahun. Minimalnya sehari semalam, paling banyak lima belas hari dengan malam-malamnya. Masa suci paling sedikit antara dua haid adalah lima belas hari, dan tidak ada batas maksimalnya.

Dengan haid diharamkan apa yang diharamkan dengan junub, juga melintas di masjid bila ia khawatir mengotorinya, dan puasa (namun wajib diqadha, berbeda dengan shalat), serta (bersenang-senang) antara pusar dan lututnya. Dikatakan: tidak diharamkan selain jima'. Bila haid berhenti, tidak halal (jima') sebelum mandi, selain puasa dan talak.

Istihadhah adalah hadats yang terus-menerus seperti beser, maka tidak menghalangi puasa dan shalat. Perempuan mustahadhah membasuh kemaluannya, membalutnya, dan berwudhu pada waktu shalat, lalu segera

shalat. Bila ia mengakhirkan karena kepentingan shalat seperti menutup aurat dan menunggu jamaah, tidak mengapa; bila tidak, maka berpengaruh menurut yang shahih. Wajib berwudhu untuk setiap fardhu, demikian pula mengganti balutan menurut al-ashahh. Bila darahnya berhenti setelah berwudhu dan ia tidak biasa berhenti lalu kembali, atau ia biasa dan jeda berhentinya cukup untuk wudhu dan shalat, maka wajib berwudhu.

Pasal

Bila ia melihat darah pada usia haid selama minimalnya dan tidak melewati batas maksimalnya, maka seluruhnya haid. Warna kuning dan keruh adalah haid menurut al-ashahh.

Bila melewati maksimalnya, maka:

- Bila ia mubtada'ah mumayyizah, yaitu melihat darah kuat dan lemah, maka yang lemah adalah istihadhah dan yang kuat adalah haid, dengan syarat tidak kurang dari batas minimalnya, tidak melewati batas maksimalnya, dan darah yang lemah tidak kurang dari masa suci minimal.
- Atau mubtada'ah ghairu mumayyizah, yaitu ia melihatnya dengan satu sifat atau kehilangan syarat tamyiz, maka menurut al-azhhar haidnya sehari semalam dan sucinya dua puluh sembilan hari.

- Atau mu'tadah, yaitu yang sebelumnya telah mengalami haid dan suci, maka ia dikembalikan kepada keduanya dari segi kadar dan waktu. Hal itu tetap dengan sekali (kejadian) menurut al-ashahh. Mu'tadah yang mumayyizah diputuskan dengan tamyiz, bukan kebiasaan, menurut al-ashahh.
- Atau mutahayyirah, yaitu yang lupa kebiasaannya, baik kadar maupun waktunya. Dalam satu qaul ia seperti mubtada'ah. Menurut al-masyhur, wajib ihtiyath: diharamkan jima', menyentuh mushaf, dan membaca (Al-Qur'an) di luar shalat. Ia shalat fardhu selamanya, demikian pula nafilah menurut al-ashahh, mandi untuk setiap fardhu, dan berpuasa Ramadhan, kemudian dua bulan penuh, sehingga dari setiap bulan itu ia mendapatkan empat belas hari. Kemudian ia berpuasa delapan belas hari: tiga hari pertama dan tiga hari terakhir, sehingga diperoleh dua hari yang tersisa. Mungkin pula mengqadha satu hari dengan puasa satu hari, kemudian (hari) ketiga dan ketujuh belas.

Bila ia hafal sesuatu, maka yang yakin itu ada hukumnya. Pada yang masih mungkin (haid atau suci), ia seperti perempuan haid dalam hal jima' dan seperti perempuan suci dalam ibadah. Bila mungkin terjadi terputusnya (darah), wajib mandi untuk setiap fardhu.

Menurut al-azhhar, darah perempuan hamil dan masa bersih di antara (darah) yang berada dalam batas minimal haid adalah haid.

Nifas minimalnya sekejap, maksimalnya enam puluh hari, dan umumnya empat puluh hari. Dengannya diharamkan apa yang diharamkan dengan haid. Melampaui enam puluh hari seperti melampaui batas maksimalnya.

Kitab Shalat

Pendahuluan

Shalat yang diwajibkan ada lima.

Zhuhur. Awal waktunya tergelincirnya matahari, dan akhirnya ketika bayangan sesuatu sama dengan panjangnya, selain bayangan saat matahari tepat di tengah. Itulah awal waktu Ashar.

Ashar. Waktunya berlanjut sampai matahari terbenam. Yang dipilih adalah tidak mengakhirkannya melewati saat bayangan dua kali panjang benda.

Maghrib. Dengan terbenamnya matahari. Menurut qaul qadim waktunya berlanjut hingga hilangnya syafaq merah. Menurut qaul jadid, berakhir dengan berlalunya waktu sekadar wudhu, menutup aurat, adzan, iqamah, dan lima rakaat. Bila ia memulai dalam waktunya dan memanjangkannya sampai hilangnya syafaq merah, maka boleh menurut yang shahih.

Aku berkata: Qaul qadim lebih kuat, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Isya. Dengan hilangnya syafaq, berlanjut sampai fajar. Yang dipilih adalah tidak mengakhirkannya melewati sepertiga malam; dalam satu qaul, setengahnya.

Subuh. Dengan fajar shadiq, yaitu cahaya yang menyebar melintang di ufuk, dan berlanjut sampai terbit matahari. Yang dipilih adalah tidak mengakhirkannya melewati isfar (langit terang).

Aku berkata: Dimakruhkan menamai Maghrib dengan "Isya", menamai Isya dengan '"Atamah", tidur sebelum Isya, dan berbincang sesudahnya kecuali untuk kebaikan, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Disunnahkan menyegerakan shalat di awal waktu; dalam satu qaul, mengakhirkan Isya lebih utama. Disunnahkan melambatkan Zhuhur (ibrad) saat panas terik. Menurut al-ashahh itu khusus untuk negeri panas dan jamaah masjid yang mendatanginya dari jauh.

Orang yang sebagian shalatnya jatuh dalam waktu, menurut al-ashahh: bila satu rakaat jatuh dalam waktu, maka seluruhnya ada'; bila tidak, maka qadha. Orang yang tidak tahu waktu berijtihad dengan wirid dan semisalnya. Bila ia yakin shalatnya dilakukan sebelum waktu, ia mengqadha menurut al-azhhar; bila tidak, maka tidak.

Hendaklah segera mengerjakan shalat yang terlewat. Disunnahkan menertibkannya dan mendahulukannya atas shalat hadir yang tidak dikhawatirkan habis waktunya.

Dimakruhkan shalat ketika matahari tepat di tengah, kecuali hari Jum'at; setelah Subuh hingga matahari naik

setinggi tombak; dan setelah Ashar hingga terbenam; kecuali karena sebab seperti shalat yang terlewat, shalat gerhana, tahiyyat (masjid), dan sujud syukur; dan kecuali di tanah haram Makkah menurut yang shahih.

Pasal

Shalat hanya wajib atas setiap muslim yang baligh, berakal, dan suci. Tidak ada qadha bagi orang kafir kecuali murtad, dan tidak (wajib) bagi anak kecil, tetapi ia diperintah shalat pada usia tujuh tahun dan dipukul karenanya pada usia sepuluh tahun. Tidak pula bagi perempuan haid, orang gila, atau orang pingsan, berbeda dengan orang mabuk.

Bila sebab-sebab ini hilang dan tersisa waktu sekadar satu takbir, maka shalat wajib. Dalam satu qaul, disyaratkan satu rakaat. Menurut al-azhhar, Zhuhur wajib dengan mendapati satu takbir di akhir waktu Ashar, dan Maghrib dengan mendapati (satu takbir) di akhir waktu Isya.

Bila ia baligh di tengah shalat, ia menyempurnakannya dan itu sah baginya menurut yang shahih. Atau setelahnya, maka tidak perlu mengulang menurut yang shahih. Bila ia haid atau gila di awal waktu, shalat itu wajib bila ia sempat melaksanakan sekadar fardhunya; bila tidak, maka tidak.

Pasal

Adzan dan iqamah adalah sunnah. Dikatakan: fardhu kifayah. Keduanya hanya disyariatkan untuk shalat wajib.

Untuk shalat Id dan semacamnya dikatakan: *Ash-shalatu jami'ah* (Shalat dikerjakan berjamaah). Menurut qaul jadid, adzan disunnahkan bagi orang yang shalat sendirian, dan ia mengeraskan suaranya, kecuali di masjid yang telah dilaksanakan jamaah di dalamnya. Ia beriqamah untuk shalat yang terlewat dan tidak beradzan menurut qaul jadid.

Aku berkata: Qaul qadim lebih kuat, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Bila ada beberapa shalat yang terlewat, tidak diadzani selain yang pertama. Disunnahkan bagi jamaah perempuan iqamah, bukan adzan, menurut al-masyhur.

Adzan itu dua-dua (kalimatnya), dan iqamah satu-satu, kecuali lafal iqamah (*qad qamatish shalah*). Disunnahkan idraj (menyambung cepat) iqamah, tartil pada adzan, tarji', tatswib pada Subuh, dan beradzan dalam keadaan berdiri menghadap kiblat. Disyaratkan tertib dan muwalat. Dalam satu qaul, bicara dan diam yang lama tidak merusak.

Syarat muadzin: Islam, tamyiz, dan laki-laki. Dimakruhkan bagi yang berhadats, dan bagi yang junub lebih keras (makruhnya), sedangkan iqamah lebih berat. Disunnahkan muadzin bersuara merdu dan adil. Menjadi imam lebih utama daripada adzan menurut al-ashahh.

Aku berkata: Menurut al-ashahh, adzan lebih utama daripada imamah, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Syaratnya adalah masuk waktu, kecuali Subuh, maka (boleh) dari pertengahan malam. Disunnahkan dua muadzin untuk masjid: satu beradzan sebelum fajar dan yang lain sesudahnya.

Disunnahkan bagi yang mendengarnya mengucapkan semisal ucapannya, kecuali pada *hayya 'alash shalah* dan *hayya 'alal falah*, maka ia mengucapkan *La haula wa la quwwata illa billah* (Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Alloh).

Aku berkata: Dan kecuali pada tatswib, maka ia mengucapkan *Shadaqta wa bararta* (Engkau benar dan berbuat kebajikan), dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Masing-masing (muadzin dan pendengar) bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam setelah selesai, kemudian membaca: *Allahumma rabba hadzihid da'watit tammah, wash shalatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadhilah, wab'atshu maqamam mahmudanilladzi wa'adtah* (Ya Alloh, Tuhan seruan yang sempurna ini dan shalat yang akan ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad

wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia pada kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan).

Pasal

Menghadap kiblat adalah syarat sah shalat bagi orang yang mampu, kecuali dalam keadaan takut yang sangat dan shalat sunnah dalam safar. Musafir boleh bernafilah di atas kendaraan dan berjalan kaki. Tidak disyaratkan safarnya jauh menurut al-masyhur.

Bila penunggang kendaraan memungkinkan menghadap kiblat di tempat tandu dan menyempurnakan ruku' dan sujudnya, wajib baginya. Bila tidak, menurut al-ashahh: bila mudah menghadap, wajib; bila tidak, tidak. Menghadap kiblat dikhususkan pada takbiratul ihram. Dikatakan: disyaratkan juga pada salam. Haram menyimpang dari jalannya kecuali ke arah kiblat. Ia berisyarat untuk ruku' dan sujudnya, dan sujudnya lebih rendah.

Menurut al-azhhar, orang yang berjalan kaki menyempurnakan ruku' dan sujudnya serta menghadap kiblat pada keduanya dan pada ihramnya, dan ia tidak berjalan kecuali ketika berdiri dan tasyahhudnya.

Seandainya ia shalat fardhu di atas kendaraan, menghadap kiblat, dan menyempurnakan ruku' dan

sujudnya sedang kendaraan itu berhenti, maka boleh; bila berjalan, maka tidak.

Orang yang shalat di dalam Ka'bah dan menghadap dindingnya atau pintunya yang tertutup, atau terbuka dengan ketinggian ambangnya dua pertiga hasta, atau di atas atapnya dengan menghadap bagian bangunannya seperti yang telah dijelaskan, maka boleh.

Orang yang mungkin mengetahui kiblat haram baginya taqlid dan ijtihad. Bila tidak, ia mengambil ucapan orang tepercaya yang mengabarkan berdasarkan ilmu. Bila tidak ada dan mungkin berijtihad, haram taqlid. Bila ia bingung, ia tidak bertaqlid menurut al-azhhar, tetapi shalat bagaimanapun keadaannya, lalu mengqadha. Wajib memperbarui ijtihad untuk setiap shalat yang tiba waktunya menurut yang shahih.

Orang yang tidak mampu berijtihad dan belajar, seperti orang buta untuk dalil-dalil, ia bertaqlid kepada orang tepercaya yang ahli. Bila ia mampu, menurut al-ashahh wajib belajar sehingga haram taqlid.

Orang yang shalat dengan ijtihad lalu yakin bahwa ia keliru, mengqadha menurut al-azhhar. Bila ia yakin di dalam shalat, wajib memulai ulang. Bila ijtihadnya berubah, ia mengamalkan yang kedua dan tidak mengqadha, sampai-

sampai bila ia shalat empat rakaat ke empat arah dengan ijtihad, maka tidak ada qadha.

Bab Sifat Shalat

Rukun-rukunnya ada tiga belas.

1. Niat. Bila ia shalat fardhu, wajib bermaksud melakukannya dan menentukannya. Menurut al-ashahh wajib niat fardhiyyah, tanpa menyandarkan kepada Alloh Ta'ala. Sah ada'-nya dengan niat qadha dan sebaliknya. Nafilah yang berwaktu atau bersebab seperti fardhu dalam hal di atas. Mengenai niat nafilah ada dua wajah.

Aku berkata: Yang shahih, niat nafilah tidak disyaratkan, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Pada nafilah mutlak cukup niat melakukan shalat. Niat itu di hati, dan disunnahkan melafalkannya sebelum takbir.

2. Takbiratul ihram. Bagi yang mampu, ditentukan *Allahu akbar* (Alloh Maha Besar). Tidak mengapa tambahan yang tidak menghilangkan namanya seperti *Allahul akbar*. Demikian pula *Allahul jalilu akbar* menurut al-ashahh, bukan *Akbarullah* menurut yang shahih. Orang yang tidak mampu menerjemahkannya, dan wajib belajar bila ia mampu.

Disunnahkan mengangkat kedua tangan saat bertakbir sejajar dengan kedua bahunya. Menurut al-ashahh,

mengangkatnya bersamaan dengan permulaan takbir. Wajib menyertakan niat dengan takbir. Dikatakan: cukup dengan permulaannya.

3. Berdiri pada shalat fardhu bagi yang mampu. Syaratnya menegakkan tulang punggung. Bila ia berdiri membungkuk atau miring sehingga tidak disebut berdiri, maka tidak sah. Bila ia tidak mampu tegak dan seperti orang ruku', maka menurut yang shahih ia berdiri begitu dan menambah bungkuknya saat ruku' bila mampu.

Bila ia mampu berdiri tetapi tidak mampu ruku' dan sujud, ia berdiri dan melakukan keduanya sesuai kemampuan. Bila ia tidak mampu berdiri, ia duduk sesukanya, dan iftirasy lebih utama daripada bersila menurut al-azhhar. Dimakruhkan iq'a', yaitu duduk di atas kedua pinggulnya sambil menegakkan kedua lututnya. Kemudian ia membungkuk untuk ruku' sehingga dahinya sejajar dengan bagian depan lututnya; yang lebih sempurna adalah sejajar dengan tempat sujudnya. Bila ia tidak mampu duduk, ia shalat berbaring di sisi kanannya; bila tidak mampu, maka terlentang. Bagi yang mampu, boleh bernafilah sambil duduk, demikian pula sambil berbaring menurut al-ashahh.

4. Membaca (Al-Qur'an). Disunnahkan setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, kemudian ta'awwudz, keduanya dengan suara pelan. Ta'awwudz dibaca pada

setiap rakaat menurut al-madzhab, dan yang pertama lebih ditekankan.

Al-Fatihah ditentukan pada setiap rakaat, kecuali rakaat masbuq. Basmalah termasuk darinya, demikian pula tasydid-tasydidnya. Bila ia mengganti "dhad" dengan "zha'", tidak sah menurut al-ashahh. Wajib tertib dan muwalat. Bila ada dzikir yang menyela, memutus muwalat. Bila berkaitan dengan shalat, seperti mengucap "amin" untuk bacaan imamnya dan membetulkan bacaannya, maka tidak memutus menurut al-ashahh. Diam yang lama memutus, demikian pula diam sebentar yang dimaksudkan untuk memutus bacaan, menurut al-ashahh.

Bila ia belum hafal Al-Fatihah, ia membaca tujuh ayat berturut-turut; bila tidak mampu, ayat yang terpisah-pisah.

Aku berkata: Menurut al-ashahh yang dinashkan, boleh yang terpisah-pisah meskipun ia hafal yang berturutan, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Bila ia tidak mampu, ia membaca dzikir. Tidak boleh jumlah huruf pengganti kurang dari Al-Fatihah menurut al-ashahh. Bila ia tidak bisa sama sekali, ia berdiri sekadar (lama) Al-Fatihah.

Disunnahkan setelah Al-Fatihah mengucapkan "amin" dengan mim yang ringan dan dipanjangkan; boleh dipendekkan. Ia mengucapkannya bersama aminnya imam,

dan mengeraskannya menurut al-azhhar. Disunnahkan membaca surah setelah Al-Fatihah, kecuali pada rakaat ketiga dan keempat menurut al-azhhar.

Aku berkata: Bila ia masbuq pada keduanya, ia membacanya pada keduanya menurut nash, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Makmum tidak membaca surah, tetapi mendengarkan. Bila jauh, atau shalatnya sirriyah, ia membaca menurut al-ashahh. Disunnahkan untuk Subuh dan Zhuhur membaca thiwal al-mufashshal, untuk Ashar dan Isya awsath-nya, dan untuk Maghrib qishar-nya. Untuk Subuh hari Jum'at, pada rakaat pertama (membaca) surah *Alif Lam Mim Tanzil* (Surah As-Sajdah), dan pada rakaat kedua surah *Hal ata* (Surah Al-Insan).

5. Ruku'. Minimalnya membungkuk sekadar kedua telapak tangannya sampai ke lututnya, dengan tuma'ninah, sehingga bangkitnya terpisah dari turunnya, dan tidak bermaksud selain ruku'. Bila ia turun untuk (sujud) tilawah lalu menjadikannya ruku', tidak cukup.

Yang paling sempurna: meratakan punggung dan lehernya, menegakkan kedua betisnya, memegang lututnya dengan kedua tangan, merenggangkan jari-jarinya ke arah kiblat. Ia bertakbir di permulaan turunnya, mengangkat kedua tangannya seperti saat ihram, dan membaca *Subhana*

rabbiyal 'azhim (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung) tiga kali. Imam tidak menambah, sedangkan munfarid menambah: *Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasya'a laka sam'i wa bashari wa mukhkhi wa 'azhmi wa 'ashabi wa mastaqallat bihi qadami* (Ya Alloh, kepada-Mu aku ruku', kepada-Mu aku beriman, dan kepada-Mu aku berserah diri. Tunduk kepada-Mu pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, sarafku, dan apa yang ditopang oleh kedua telapak kakiku).

6. I'tidal (bangkit tegak) dengan tuma'ninah, dan tidak bermaksud selain i'tidal. Bila ia bangkit karena terkejut oleh sesuatu, tidak cukup. Disunnahkan mengangkat kedua tangan bersamaan dengan mulai mengangkat kepala sambil mengucapkan *Sami'allahu liman hamidah* (Alloh mendengar orang yang memuji-Nya). Bila telah tegak, ia mengucapkan: *Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardhi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du* (Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu).

Munfarid menambah: *Ahlats tsana'i wal majd, ahaqqu ma qalal 'abdu, wa kullunna laka 'abdun, la mani'a lima a'thayta wa la mu'thiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd* (Wahai Yang berhak atas pujian dan kemuliaan, itulah yang paling berhak diucapkan seorang hamba, dan kami semua adalah hamba-Mu. Tidak ada yang dapat

menghalangi apa yang Engkau berikan, tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi, dan kekayaan orang yang kaya tidak berguna bagi dia di hadapan-Mu).

Disunnahkan qunut pada i'tidal rakaat kedua Subuh, yaitu: *Allahummahdini fiman hadait* (Ya Alloh, berilah aku petunjuk bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk) dan seterusnya sampai akhirnya. Imam memakai lafal jamak.

Menurut yang shahih, disunnahkan bershalawat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di akhirnya, mengangkat kedua tangan, dan tidak mengusap wajah. Imam mengeraskannya, makmum mengaminkan doa dan membaca bagian pujian (tsana'). Bila ia tidak mendengarnya, ia berqunut sendiri. Qunut disyariatkan pada semua shalat fardhu karena nazilah (musibah), tidak secara mutlak, menurut al-masyhur.

7. Sujud. Minimalnya menempelkan sebagian dahinya pada tempat shalatnya. Bila ia sujud di atas benda yang bersambung dengannya, boleh bila benda itu tidak bergerak karena gerakannya. Tidak wajib meletakkan kedua tangan, lutut, dan kaki menurut al-azhhar.

Aku berkata: Menurut al-azhhar, itu wajib, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Wajib tuma'ninah, dahinya menerima berat kepalanya, tidak turun karena maksud lain (selain sujud). Bila ia terjatuh pada wajahnya, wajib kembali ke i'tidal. Menurut al-ashahh, bagian bawah tubuhnya harus lebih tinggi daripada bagian atasnya.

Yang paling sempurna: bertakbir saat turun tanpa mengangkat tangan, meletakkan kedua lututnya, kemudian kedua tangannya, kemudian dahi dan hidungnya, dan membaca *Subhana rabbiyal a'la* (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi) tiga kali. Munfarid menambah: *Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa shawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa bashrahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin* (Ya Alloh, kepada-Mu aku sujud, kepada-Mu aku beriman, dan kepada-Mu aku berserah diri. Wajahku sujud kepada Yang menciptakannya, membentuknya, serta membuka pendengaran dan penglihatannya. Maha Suci Alloh, sebaik-baik Pencipta).

Ia meletakkan kedua tangan sejajar dengan bahunya, membentangkan jari-jarinya dalam keadaan rapat menghadap kiblat, merenggangkan kedua lututnya, serta mengangkat perutnya dari kedua pahanya dan kedua sikunya dari kedua lambungnya dalam ruku' dan sujudnya. Perempuan dan khuntsa merapatkan (anggota tubuh).

8. Duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah. Wajib tidak bermaksud selain duduk dengan bangkitnya,

tidak memanjangkannya, dan (tidak pula memanjangkan) i'tidal. Yang paling sempurna: bertakbir dan duduk iftirasy, meletakkan kedua tangan dekat lututnya, membentangkan jari-jarinya, dan mengucapkan: *Rabbighfir li warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa 'afini* (Ya Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah kekuranganku, tinggikanlah derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, dan berilah aku kesehatan). Kemudian ia sujud kedua seperti yang pertama. Menurut al-masyhur, (disunnahkan) duduk istirahat sebentar setelah sujud kedua pada setiap rakaat yang darinya ia berdiri.

9, 10, dan 11. Tasyahhud, duduk untuknya, dan shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Tasyahhud dan duduknya, bila segera diikuti salam, adalah dua rukun; bila tidak, keduanya sunnah. Bagaimanapun ia duduk, boleh.

Pada tasyahhud awal disunnahkan iftirasy: ia duduk di atas mata kaki kirinya, menegakkan kaki kanannya, dan meletakkan ujung jari-jarinya ke arah kiblat. Pada tasyahhud akhir disunnahkan tawarruk, yaitu seperti iftirasy tetapi ia mengeluarkan kaki kirinya dari sisi kanannya dan menempelkan pinggulnya ke lantai. Menurut al-ashahh, masbuq dan orang yang sahwi duduk iftirasy.

Ia meletakkan tangan kirinya di ujung lututnya dengan jari-jari terbentang tanpa merapatkan.

Aku berkata: Menurut al-ashahh, merapatkan, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Ia menggenggam kelingking dan jari manis tangan kanannya, demikian pula jari tengah menurut al-azhhar, melepaskan jari telunjuk dan mengangkatnya ketika mengucapkan *illallah*, dan tidak menggerakkannya. Menurut al-azhhar, ibu jari dirapatkan kepadanya, seperti orang yang menggenggam (bilangan) lima puluh tiga.

Shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah fardhu pada tasyahhud akhir. Menurut al-azhhar, ia sunnah pada tasyahhud awal. Tidak disunnahkan bershalawat atas keluarga (Nabi) pada tasyahhud awal menurut yang shahih, tetapi disunnahkan pada tasyahhud akhir. Dikatakan: wajib.

Tasyahhud yang paling sempurna sudah masyhur. Minimalnya: *At-tahiyyatu lillah, salamun 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun 'alaina wa 'ala 'ibadillahish shalihin, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah* (Segala penghormatan bagi Alloh. Keselamatan atasmu, wahai Nabi, serta rahmat Alloh dan berkah-Nya. Keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Alloh yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Alloh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Alloh). Dikatakan: dihapus lafal

"wa barakatuh" dan "ash-shalihin", dan ia mengucapkan: "wa anna Muhammadan rasuluh".

Aku berkata: Yang ashahh adalah "wa anna Muhammadan rasulullah", dan itu tercantum dalam Shahih Muslim, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Minimal shalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan keluarganya: *Allahumma shalli 'ala Muhammad wa alih* (Ya Alloh, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya). Tambahan sampai kalimat *hamidun majid* (Maha Terpuji lagi Maha Mulia) adalah sunnah pada tasyahhud akhir. Demikian pula doa setelahnya, dan doa yang diriwayatkan (ma'tsur) lebih utama. Di antaranya: *Allahummaghfirli ma qaddamtu wa ma akhkhartu* (Ya Alloh, ampunilah aku atas dosa yang telah kuperbuat dan yang kuakhirkan) dan seterusnya. Disunnahkan agar tidak melebihi sekadar tasyahhud dan shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Orang yang tidak mampu keduanya menerjemahkannya, dan menerjemahkan doa serta dzikir yang disunnahkan bagi yang tidak mampu, bukan bagi yang mampu, menurut al-ashahh.

12. Salam. Minimalnya *Assalamu'alaikum* (Keselamatan atas kalian). Menurut al-ashahh boleh *Salamun 'alaikum*.

Aku berkata: Menurut al-ashahh yang dinashkan, itu tidak mencukupinya, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Tidak wajib niat keluar (dari shalat). Yang paling sempurna: *Assalamu'alaikum warahmatullah* dua kali, ke kanan dan ke kiri, menoleh pada yang pertama sampai terlihat pipi kanannya, dan pada yang kedua sampai terlihat pipi kirinya, dengan niat mengucapkan salam kepada yang di sisi kanan dan kirinya dari malaikat, manusia, dan jin. Imam berniat mengucapkan salam kepada para makmum, dan mereka berniat membalasnya.

13. Tertib rukun-rukun sebagaimana telah disebutkan. Bila ia meninggalkannya dengan sengaja, misalnya sujud sebelum ruku', maka shalatnya batal. Bila karena lupa, maka yang setelah rukun yang tertinggal menjadi sia-sia. Bila ia ingat sebelum mencapai yang semisalnya, ia melakukannya; bila tidak, rakaatnya sempurna dengan itu dan ia menyusul sisanya.

Bila di akhir shalatnya ia yakin telah meninggalkan satu sujud dari rakaat terakhir, ia sujud dan mengulang tasyahhudnya. Atau dari rakaat lain, maka wajib baginya satu rakaat. Demikian pula bila ia ragu pada keduanya.

Bila ia mengetahui saat berdiri pada rakaat kedua bahwa ia meninggalkan satu sujud: bila ia telah duduk

setelah sujudnya, maka ia sujud. Dikatakan: bila ia duduk dengan niat istirahat, tidak cukup baginya; bila tidak, maka ia duduk dengan tuma'ninah lalu sujud. Dikatakan: ia sujud saja.

Bila ia mengetahui di akhir shalat empat rakaat bahwa ia meninggalkan dua sujud, atau tiga sujud yang tidak diketahui tempatnya, wajib dua rakaat; atau empat (sujud), maka satu sujud lalu dua rakaat; atau lima atau enam, maka tiga rakaat; atau tujuh, maka satu sujud lalu tiga rakaat.

Aku berkata: Disunnahkan terus memandang ke tempat sujudnya. Dikatakan: dimakruhkan memejamkan kedua matanya, dan menurutku tidak makruh bila ia tidak khawatir bahaya. Juga disunnahkan khusyuk, merenungi (makna) Al-Qur'an, dzikir, memasuki shalat dengan semangat dan hati yang lapang, meletakkan kedua tangannya di bawah dadanya dengan tangan kanan memegang tangan kiri, berdoa dalam sujudnya, bertumpu pada kedua tangannya ketika bangkit dari sujud dan duduk, memanjangkan bacaan rakaat pertama atas rakaat kedua menurut al-ashahh, berdzikir setelahnya, berpindah ke tempat lain untuk nafilah dari tempat fardhunya (dan yang paling utama adalah di rumahnya), dan bila di belakang mereka ada perempuan yang shalat, mereka berdiam sampai para perempuan pergi. Juga disunnahkan agar ia

pergi ke arah keperluannya; bila tidak ada, maka ke arah kanannya.

Berakhirnya qudwah (mengikuti imam) dengan salam imam, sehingga makmum boleh menyibukkan diri dengan doa dan semisalnya, lalu salam. Bila imamnya hanya mencukupkan dengan satu salam, ia mengucapkan dua salam. Dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Bab Syarat-syarat Shalat Ada Lima

Mengetahui waktu, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya, demikian pula budak perempuan menurut al-ashahh. Aurat perempuan merdeka adalah selain wajah dan kedua telapak tangan.

Syarat penutup adalah sesuatu yang menghalangi terlihatnya warna kulit, meskipun dengan lumpur dan air keruh. Menurut al-ashahh, orang yang tidak mendapati pakaian wajib melumuri diri dengan lumpur. Wajib menutup bagian atas dan sisi-sisinya, bukan bagian bawahnya. Bila auratnya terlihat dari kerah bajunya saat ruku' atau lainnya, tidak cukup; maka hendaklah ia mengancingkannya atau mengikat pinggangnya. Ia boleh menutup sebagian aurat dengan tangannya menurut al-ashahh. Bila ia hanya mendapati penutup untuk kedua kemaluannya, wajib untuk

keduanya; atau untuk salah satunya, maka kemaluan depan. Dikatakan: duburnya. Dikatakan: ia boleh memilih.

(Syarat keempat:) Suci dari hadats. Bila hadats mendahuluinya (di tengah shalat), shalat batal. Dalam qaul qadim, ia melanjutkan (membangun di atas yang lalu). Keduanya berlaku pada setiap pembatal yang terjadi tanpa kelalaian dan tidak dapat ditolak seketika. Bila mungkin, misalnya angin menyingkap auratnya lalu ia menutupnya seketika, tidak batal. Bila ia lalai, misalnya masa mengusap khufnya habis di dalamnya, maka batal.

(Syarat kelima:) Suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat. Bila ada benda suci dan najis bercampur, ia berijtihad. Bila sebagian pakaian atau badan najis dan ia tidak tahu (bagian mana), wajib membasuh seluruhnya. Bila ia menduga (najis ada pada) satu sisi, tidak cukup membasuhnya menurut yang shahih. Bila ia membasuh separuh yang najis lalu sisanya, maka menurut al-ashahh: bila bersama sisanya ia membasuh bagian yang bersebelahan, maka seluruhnya suci; bila tidak, maka (suci) selain bagian yang berada di tengah.

Tidak sah shalat orang yang sebagian pakaiannya bersentuhan dengan najis, meskipun tidak bergerak karena gerakannya. Tidak pula orang yang memegang ujung sesuatu yang berada di atas najis bila bergerak. Demikian pula bila tidak bergerak, menurut al-ashahh. Bila ia

meletakkannya di bawah kakinya, shalatnya sah secara mutlak. Tidak mengapa najis yang sejajar dengan dadanya saat ruku' dan sujud menurut yang shahih.

Bila ia menyambung tulangnya dengan benda najis karena tidak mendapati yang suci, maka ia dimaafkan. Bila tidak, wajib dilepas bila tidak dikhawatirkan bahaya yang nyata. Dikatakan: (wajib dilepas) meskipun ia khawatir. Bila ia meninggal, tidak dilepas menurut yang shahih.

Dimaafkan bekas tempat istijmar. Seandainya ia membawa orang yang beristijmar, shalatnya batal menurut al-ashahh. Lumpur jalan yang diyakini najisnya dimaafkan dari yang sulit dihindari pada umumnya, dan itu berbeda menurut waktu serta letaknya pada pakaian dan badan. Dimaafkan pula sedikit darah kutu dan kotoran lalat. Menurut al-ashahh tidak dimaafkan yang banyak, dan tidak pula yang sedikit tetapi menyebar karena keringat. Banyaknya dikenali menurut kebiasaan.

Aku berkata: Menurut al-ashahh di kalangan para peneliti, dimaafkan secara mutlak, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Darah bisul kecil seperti darah kutu. Dikatakan: bila ia memerasnya, maka tidak (dimaafkan). Adapun bisul besar, luka, tempat pembekaman dan bekam; dikatakan: seperti bisul kecil. Menurut al-ashahh, bila yang semisalnya

biasanya berlangsung terus, maka seperti istihadhah; bila tidak, maka seperti darah orang lain sehingga tidak dimaafkan. Dikatakan: yang sedikit dimaafkan.

Aku berkata: Menurut al-ashahh, semuanya seperti bisul kecil. Menurut al-azhhar, sedikit darah orang lain dimaafkan, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Nanah dan darah encer seperti darah. Demikian pula cairan luka dan lepuh yang berbau; demikian pula yang tidak berbau menurut al-azhhar.

Aku berkata: Menurut al-madzhab, itu suci, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Bila ia shalat dengan najis yang tidak diketahuinya, wajib mengqadha menurut qaul jadid. Bila ia mengetahui lalu lupa, wajib mengqadha menurut al-madzhab.

Pasal

Shalat batal dengan mengucapkan dua huruf, atau satu huruf yang bermakna. Demikian pula memanjangkan (suara) setelah satu huruf, menurut al-ashahh. Menurut al-ashahh, berdehem, tertawa, menangis, merintih, dan meniup, bila tampak dua huruf karenanya maka batal; bila tidak, maka tidak.

Ia dimaafkan pada sedikit bicara bila lidahnya terpeleset, atau lupa bahwa ia sedang shalat, atau tidak tahu keharamannya bila baru masuk Islam; tidak pada yang banyak menurut al-ashahh. Dimaafkan pula berdehem dan semacamnya karena terpaksa atau tidak mampu membaca, bukan (karena) mengeraskan (bacaan), menurut al-ashahh. Bila ia dipaksa berbicara, shalatnya batal menurut al-azhhar.

Bila ia mengucapkan susunan Al-Qur'an dengan maksud memberi pemahaman, seperti "**Wahai Yahya, ambillah Kitab itu**" (Surah Maryam: 12), maka bila bersamanya ia berniat membaca (Al-Qur'an), tidak batal; bila tidak, maka batal. Shalat tidak batal dengan dzikir dan doa, kecuali bila ia berbicara (kepada orang lain), seperti ucapannya kepada orang yang bersin: "Semoga Alloh merahmatimu". Bila ia diam lama tanpa tujuan, tidak batal menurut al-ashahh.

Disunnahkan bagi orang yang menghadapi sesuatu, seperti mengingatkan imamnya, mengizinkan orang yang masuk, atau memperingatkan orang buta, untuk bertasbih. Perempuan bertepuk dengan memukulkan tangan kanan ke punggung tangan kiri.

Bila ia melakukan dalam shalatnya perbuatan lain yang sejenis dengan shalat, maka batal, kecuali bila lupa. Bila bukan sejenis, maka batal dengan yang banyak, bukan yang sedikit. Banyak dan sedikit menurut kebiasaan umum: dua

langkah atau dua pukulan itu sedikit, dan tiga itu banyak bila berturut-turut. Shalat batal dengan lompatan yang keterlaluan, bukan gerakan ringan yang berturut-turut seperti menggerakkan jari pada tasbih atau menggaruk, menurut al-ashahh. Lupa pada perbuatan yang banyak seperti sengaja menurut al-ashahh. Shalat batal dengan makan yang sedikit.

Aku berkata: Kecuali bila ia lupa atau tidak tahu keharamannya, dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Bila di mulutnya ada gula lalu lelehannya tertelan, shalatnya batal menurut al-ashahh.

Disunnahkan bagi orang yang shalat menghadap dinding, tiang, tongkat yang ditancapkan, atau membentangkan sajadah, atau membuat garis di depannya, untuk menolak orang yang lewat. Menurut yang shahih, haram melintas dalam keadaan itu.

Aku berkata: Dimakruhkan menoleh kecuali karena keperluan, mengangkat pandangan ke langit, menahan rambut atau pakaiannya, meletakkan tangan di mulut tanpa keperluan, berdiri di atas satu kaki, shalat dalam keadaan menahan buang air kecil atau besar, atau di hadapan makanan yang diinginkannya, meludah ke arah depan wajahnya atau ke kanannya, meletakkan tangan di pinggang, berlebihan menundukkan kepala saat ruku', serta

shalat di kamar mandi, jalan, tempat pembuangan sampah, gereja, kandang unta, dan kuburan yang suci. Dan Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

Bab Sujud Sahwi

Sujud sahwi hukumnya sunnah ketika meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang.

Yang pertama (meninggalkan yang diperintahkan): jika yang ditinggalkan adalah rukun, wajib disusulkan. Terkadang sujud disyariatkan karena tambahan yang terjadi akibat menyusul rukun, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan tertib. Jika yang ditinggalkan adalah sebagian (ab'adh), yaitu qunut, atau berdiri qunut, atau tasyahud awal, atau duduk tasyahud awal, demikian pula shalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di dalam tasyahud awal menurut pendapat yang lebih zhahir, maka ia sujud. Ada yang berpendapat: jika ia meninggalkannya dengan sengaja maka tidak sujud.

Aku berkata: Demikian pula shalawat atas keluarga Nabi di tempat kami menyunnahkannya. Dan Allah Maha Mengetahui. Sunnah-sunnah lainnya tidak diganti dengan sujud.

Yang kedua (mengerjakan yang dilarang): jika kesengajaannya tidak membatalkan shalat, seperti menoleh

dan dua langkah, maka tidak sujud karena kelupaannya. Jika kesengajaannya membatalkan, maka ia sujud, dengan syarat shalat tidak batal karena kelupaannya, seperti berbicara banyak menurut pendapat yang lebih sahih. Memanjangkan rukun yang pendek, yang kesengajaannya membatalkan menurut pendapat yang lebih sahih, maka ia sujud karena kelupaannya. I'tidal termasuk rukun pendek, demikian pula duduk di antara dua sujud menurut pendapat yang lebih sahih.

Jika seseorang memindahkan rukun qauli, seperti Fatihah ke ruku' atau tasyahud, maka shalatnya tidak batal karena kesengajaannya menurut pendapat yang lebih sahih, dan ia sujud karena kelupaannya menurut pendapat yang lebih sahih. Berdasarkan hal ini, kasus tersebut dikecualikan dari ucapan kami: "Apa yang kesengajaannya tidak membatalkan, tidak ada sujud karena kelupaannya."

Jika ia lupa tasyahud awal lalu teringat setelah berdiri tegak, ia tidak kembali kepadanya. Jika ia kembali dengan mengetahui keharamannya, shalatnya batal. Jika ia kembali karena lupa, shalatnya tidak batal dan ia sujud sahwi. Jika ia kembali karena tidak tahu, hukumnya demikian pula menurut pendapat yang lebih sahih. Makmum boleh kembali untuk mengikuti imamnya menurut pendapat yang lebih sahih.

Aku berkata: Yang lebih sahih, hal itu wajib. Dan Allah Maha Mengetahui.

Jika ia teringat sebelum berdiri tegak, ia kembali ke tasyahud, dan ia sujud sahwi jika posisinya sudah lebih dekat ke berdiri. Jika ia sengaja bangkit lalu kembali, shalatnya batal bila posisinya sudah lebih dekat ke berdiri. Jika ia lupa qunut lalu teringat saat sudah sujud, ia tidak kembali kepadanya. Jika teringat sebelum sujud, ia kembali, dan ia sujud sahwi bila sudah mencapai batas orang yang ruku'.

Jika ia ragu apakah meninggalkan sebagian sunnah ab'adh, ia sujud. Jika ragu apakah mengerjakan perkara terlarang, ia tidak sujud. Jika ia lupa dan ragu apakah sudah sujud, maka ia sujud. Jika ia ragu apakah shalatnya tiga atau empat rakaat, ia menambah satu rakaat dan sujud. Menurut pendapat yang lebih sahih, ia tetap sujud meskipun keraguannya hilang sebelum salam. Demikian pula hukum apa yang ia kerjakan dalam keadaan ragu dan mungkin termasuk tambahan. Ia tidak sujud karena sesuatu yang pasti wajib dilakukan dalam keadaan apa pun, jika keraguannya hilang. Contohnya: ia ragu pada rakaat ketiga, apakah ini ketiga atau keempat, lalu ia teringat di dalamnya, maka tidak sujud. Jika terjadi pada rakaat keempat, maka ia sujud.

Jika ia ragu setelah salam tentang meninggalkan suatu fardhu, hal itu tidak berpengaruh menurut pendapat yang masyhur.

Kelupaannya saat menjadi makmum ditanggung oleh imamnya. Jika ia mengira imam telah salam lalu ia salam, kemudian ternyata tidak demikian, ia salam bersama imam dan tidak ada sujud. Jika ia teringat saat tasyahud bahwa ia meninggalkan suatu rukun selain niat dan takbir, ia berdiri setelah salam imam menuju rakaatnya dan tidak sujud. Kelupaannya setelah salam imam tidak ditanggung imam. Jika masbuq salam bersama salamnya imam, ia melanjutkan shalat dan sujud.

Masbuq terkena kelupaan imamnya. Jika imam sujud, ia wajib mengikutinya. Jika imam tidak sujud, maka masbuq sujud menurut nash. Jika masbuq mengikuti orang yang lupa setelah ia mengikutinya, dan demikian pula bila kelupaan itu terjadi sebelum ia mengikutinya menurut pendapat yang lebih sahih, maka pendapat yang sahih: ia sujud bersama imam, lalu sujud lagi di akhir shalatnya. Jika imam tidak sujud, ia sujud di akhir shalatnya sendiri menurut nash.

Sujud sahwi, meskipun sebabnya banyak, tetap dua sujud seperti sujud dalam shalat. Menurut qaul jadid, tempatnya di antara tasyahud dan salam. Jika ia sengaja salam, sujud itu luput menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia salam karena lupa dan jedanya lama, sujud itu luput menurut qaul jadid. Jika jedanya tidak lama, tidak luput menurut nash. Apabila ia sujud, ia dianggap kembali ke dalam shalat menurut pendapat yang lebih sahih.

Jika imam shalat Jumat lupa dan mereka sujud, lalu jelas bahwa Jumat telah luput, mereka menyempurnakan shalat sebagai zhuhur dan sujud. Jika seseorang mengira ia lupa lalu sujud, kemudian jelas bahwa ia tidak lupa, ia sujud (lagi) menurut pendapat yang lebih sahih.

Bab Sujud Tilawah Disunnahkan

Menurut qaul jadid, jumlahnya empat belas, termasuk dua sujud dalam surah al-Hajj. Surah Shad (QS. 38) tidak termasuk, tetapi itu adalah sujud syukur, yang disunnahkan di luar shalat dan haram dilakukan di dalam shalat menurut pendapat yang lebih sahih. Sujud tilawah disunnahkan bagi pembaca dan pendengar, dan lebih ditekankan apabila pembacanya bersujud.

Aku berkata: Disunnahkan pula bagi orang yang sekadar mendengar. Dan Allah Maha Mengetahui.

Jika ayat dibaca di dalam shalat, imam dan orang yang shalat sendiri bersujud karena bacaannya sendiri saja, sedangkan makmum bersujud karena sujudnya imam. Jika imam bersujud lalu makmum tertinggal, atau sebaliknya, maka shalatnya batal.

Orang yang bersujud di luar shalat berniat, bertakbir ihram sambil mengangkat kedua tangan, kemudian bertakbir untuk turun tanpa mengangkat tangan, lalu bersujud seperti sujud dalam shalat, kemudian bangun sambil bertakbir dan

salam. Takbiratul ihram menjadi syarat menurut pendapat yang sahih, demikian pula salam menurut pendapat yang lebih zhahir. Syarat-syarat shalat juga disyaratkan. Orang yang bersujud di dalam shalat bertakbir ketika turun dan ketika bangun, dan tidak mengangkat kedua tangannya.

Aku berkata: Ia juga tidak duduk istirahat. Dan Allah Maha Mengetahui.

Dalam sujud ia membaca (Latin): "Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa shawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa bashorahu bihaulihi wa quwwatihi." Artinya: "Wajahku bersujud kepada Dzat yang menciptakannya, membentuknya, serta membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya."

Jika seseorang mengulang satu ayat dalam dua majelis, ia bersujud untuk masing-masing. Demikian pula dalam satu majelis menurut pendapat yang lebih sahih. Satu rakaat dihukumi seperti satu majelis, dan dua rakaat seperti dua majelis. Jika ia tidak bersujud dan jedanya lama, ia tidak bersujud (menyusulnya).

Sujud syukur tidak boleh dilakukan di dalam shalat. Disunnahkan ketika datang nikmat secara tiba-tiba, atau terhindar dari bencana, atau melihat orang yang tertimpa musibah, atau orang yang bermaksiat. Ia menampakkannya kepada pelaku maksiat, tidak kepada orang yang tertimpa

musibah. Sujud syukur seperti sujud tilawah. Menurut pendapat yang lebih sahih, keduanya boleh dilakukan di atas kendaraan bagi musafir. Jika ia bersujud karena tilawah di dalam shalat, maka boleh di atas kendaraan tanpa perbedaan pendapat.

Bab Shalat Nafil

Shalat nafil ada dua macam.

Macam pertama adalah yang tidak disunnahkan berjamaah. Di antaranya shalat rawatib yang menyertai shalat-shalat fardhu, yaitu dua rakaat sebelum Subuh, dua rakaat sebelum Zhuhur, demikian pula dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dan dua rakaat setelah Isya. Ada yang berpendapat: tidak ada rawatib untuk Isya. Ada yang berpendapat: empat rakaat sebelum Zhuhur. Ada yang berpendapat: dan empat rakaat setelahnya. Ada yang berpendapat: dan empat rakaat sebelum Ashar. Semuanya sunnah, dan perbedaan pendapat hanya pada rawatib yang muakkad. Selain itu ada dua rakaat ringan sebelum Maghrib.

Aku berkata: Keduanya sunnah menurut pendapat yang sahih, karena dalam Shahih al-Bukhari terdapat perintah untuk melakukan keduanya. Setelah Jumat empat rakaat, dan sebelumnya seperti sebelum Zhuhur. Dan Allah Maha Mengetahui.

Termasuk di dalamnya shalat witir. Paling sedikit satu rakaat dan paling banyak sebelas rakaat. Ada yang berpendapat: tiga belas rakaat. Bagi yang menambah dari satu rakaat, memisahkan (dengan salam) lebih utama, dan boleh menyambung dengan satu tasyahud atau dua tasyahud pada dua rakaat terakhir. Waktunya antara shalat Isya dan terbitnya fajar. Ada yang berpendapat: disyaratkan untuk witir satu rakaat didahului shalat nafil setelah Isya. Disunnahkan menjadikannya shalat terakhir di malam hari. Jika ia berwitir lalu bertahajud, ia tidak mengulangi witirnya. Ada yang berpendapat: ia menggenapkannya dengan satu rakaat lalu mengulangi witir.

Disunnahkan qunut di akhir witir pada paruh kedua bulan Ramadhan. Ada yang berpendapat: sepanjang tahun. Qunutnya seperti qunut Subuh, dan sebelumnya ia membaca (Latin): "Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka" hingga akhir doa. Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan kepada-Mu dan memohon ampun kepada-Mu," hingga akhir doa.

Aku berkata: Menurut pendapat yang lebih sahih setelahnya, berjamaah disunnahkan pada witir setelah tarawih. Dan Allah Maha Mengetahui.

Termasuk pula shalat Dhuha. Paling sedikit dua rakaat dan paling banyak dua belas rakaat. Tahiyyatul masjid dua rakaat, dan didapat dengan shalat fardhu atau shalat nafil

lainnya, tidak dengan satu rakaat menurut pendapat yang sahih.

Aku berkata: Demikian pula dengan shalat jenazah, sujud tilawah, dan sujud syukur. Tahiyyatul masjid berulang dengan berulangnya masuk masjid dalam jarak waktu yang dekat menurut pendapat yang lebih sahih. Dan Allah Maha Mengetahui.

Waktu rawatib qabliyah masuk dengan masuknya waktu shalat fardhu, dan rawatib ba'diyah dengan telah dikerjakannya shalat fardhu. Kedua jenis rawatib itu berakhir dengan berakhirnya waktu shalat fardhu. Jika shalat nafil yang berwaktu terlewat, disunnahkan mengqadhanya menurut pendapat yang lebih zhahir.

Macam kedua adalah yang disunnahkan berjamaah, seperti shalat Id, Kusuf (gerhana), dan Istisqa (minta hujan). Macam ini lebih utama daripada yang tidak disunnahkan berjamaah. Namun menurut pendapat yang lebih sahih, rawatib lebih utama daripada tarawih, dan berjamaah disunnahkan pada tarawih.

Shalat nafil mutlak tidak ada batasan jumlahnya. Jika ia berihram untuk lebih dari satu rakaat, ia boleh tasyahud pada setiap dua rakaat dan pada setiap rakaat.

Aku berkata: Menurut pendapat yang sahih, hal itu dilarang pada setiap rakaat. Dan Allah Maha Mengetahui.

Jika ia berniat sejumlah rakaat tertentu, ia boleh menambah dan mengurangi, dengan syarat mengubah niat sebelum keduanya. Jika tidak, shalatnya batal. Jika ia berniat dua rakaat lalu berdiri ke rakaat ketiga karena lupa, menurut pendapat yang lebih sahih ia duduk, kemudian berdiri untuk menambah jika ia mau.

Aku berkata: Shalat nafil malam lebih utama, dan pertengahan malam lebih utama, kemudian akhir malam. Juga disunnahkan salam pada setiap dua rakaat dan disunnahkan tahajud. Dimakruhkan menghidupkan seluruh malam secara terus-menerus, mengkhususkan malam Jumat untuk shalat malam, dan meninggalkan tahajud yang telah menjadi kebiasaannya. Dan Allah Maha Mengetahui.

Kitab Shalat Berjamaah

Berjamaah dalam shalat-shalat fardhu selain Jumat hukumnya sunnah muakkad. Ada yang berpendapat: fardhu kifayah bagi laki-laki. Maka ia menjadi wajib sehingga syiar tampak di suatu kampung. Jika mereka semua menolak, mereka diperangi. Anjuran bagi perempuan tidak sekuat anjuran bagi laki-laki menurut pendapat yang lebih sahih.

Aku berkata: Pendapat yang lebih sahih dan dinashkan: berjamaah itu fardhu kifayah. Ada yang berpendapat: fardhu 'ain. Dan Allah Maha Mengetahui.

Berjamaah di masjid lebih utama bagi selain perempuan. Yang lebih banyak jamaahnya lebih utama, kecuali karena imamnya ahli bid'ah, atau karena akan membuat masjid terdekat menjadi sepi akibat ketidakhadirannya. Mendapatkan takbiratul ihram adalah keutamaan, dan itu hanya diperoleh dengan segera bertakbir setelah imam bertakbir. Ada yang berpendapat: dengan mendapatkan sebagian berdiri. Ada yang berpendapat: dengan mendapatkan ruku' pertama. Pendapat yang sahih: mendapatkan keutamaan jamaah selama imam belum salam.

Hendaknya imam meringankan shalat disertai melakukan ab'adh dan hai'at, kecuali jika makmum yang terbatas jumlahnya rela ia memanjangkan. Dimakruhkan

memanjangkan shalat agar orang lain sempat menyusul. Jika imam merasakan ada orang yang masuk ketika ia sedang ruku' atau tasyahud akhir, tidak makruh menunggunya menurut pendapat yang lebih zhahir, selama tidak berlebihan dan tidak membeda-bedakan antara orang-orang yang masuk.

Aku berkata: Pendapat mazhab: disunnahkan menunggunya. Dan Allah Maha Mengetahui.

Imam tidak menunggu selain pada dua keadaan itu. Disunnahkan bagi orang yang telah shalat sendirian, dan demikian pula yang telah berjamaah menurut pendapat yang lebih sahih, untuk mengulanginya bersama jamaah yang ia dapati. Fardhunya adalah yang pertama menurut qaul jadid, dan menurut pendapat yang lebih sahih ia berniat fardhu pada yang kedua. Tidak ada keringanan untuk meninggalkan berjamaah, meskipun kita katakan sunnah, kecuali karena uzur umum seperti hujan, atau angin kencang di malam hari, demikian pula lumpur yang parah menurut pendapat yang sahih. Atau uzur khusus seperti sakit, panas dan dingin yang sangat, lapar dan haus yang nyata, menahan buang hajat, takut kepada orang zalim atas jiwa atau hartanya, ditagih oleh penagih utang sedangkan ia dalam kesulitan, atau hukuman yang diharapkan gugur bila ia menghilang beberapa hari, telanjang, bersiap melakukan perjalanan bersama rombongan yang akan berangkat,

memakan makanan yang berbau tidak sedap, hadirnya kerabat yang sedang sakaratul maut atau orang sakit yang tidak ada yang merawat atau yang merasa tenang dengannya.

Pasal

Tidak sah bermakmum kepada orang yang ia ketahui atau ia yakini shalatnya batal, seperti dua mujtahid yang berbeda pendapat tentang arah kiblat, atau dua bejana. Jika yang suci ada beberapa, pendapat yang lebih sahih: sah selama bejana imam tidak dipastikan najis. Jika ia menyangka bejana orang lain suci, ia bermakmum kepadanya tanpa perbedaan pendapat. Jika lima bejana yang di dalamnya ada yang najis tercampur untuk lima orang, lalu masing-masing menyangka satu bejana suci dan berwudhu dengannya, kemudian masing-masing mengimami shalat, menurut pendapat yang lebih sahih mereka mengulangi shalat Isya, kecuali imam yang kelima, ia mengulangi shalat Maghrib.

Jika seorang Syafi'i bermakmum kepada seorang Hanafi yang menyentuh kemaluannya atau berbekam, pendapat yang lebih sahih: sah pada kasus berbekam, tidak pada kasus menyentuh, dengan memperhatikan keyakinan makmum. Tidak sah bermakmum kepada makmum, dan tidak kepada orang yang wajib mengulang shalat seperti orang mukim yang bertayamum. Tidak sah pula orang yang

pandai membaca bermakmum kepada orang ummi menurut qaul jadid. Ummi adalah orang yang merusak satu huruf atau satu tasydid dari Fatihah. Termasuk di dalamnya orang yang tidak benar melafalkan huruf ra' ("arat"), yang memasukkan (mengidghamkan) huruf pada tempat yang tidak semestinya, dan orang yang cadel (altsagh) yang mengganti satu huruf dengan huruf lain. Sah bermakmum kepada orang yang sama keadaannya. Dimakruhkan bermakmum kepada orang yang gagap (tamtam), yang gagap berulang (fa'fa'), dan yang salah baca (lahin).

Jika kesalahan itu mengubah makna, seperti pada kata "an'amta" dengan dhammah atau kasrah, maka shalat orang yang mampu belajar menjadi batal. Jika ia tidak mampu karena lidahnya, atau belum lewat waktu yang memungkinkan ia belajar, maka jika terjadi pada Fatihah ia seperti orang ummi, dan jika tidak, shalatnya sah dan bermakmum kepadanya juga sah.

Tidak sah laki-laki maupun khuntsa bermakmum kepada perempuan atau khuntsa. Tidak sah orang yang berwudhu bermakmum kepada orang yang bertayamum dan kepada orang yang mengusap khuf. Tidak sah orang yang berdiri bermakmum kepada orang yang duduk dan berbaring. Sah orang yang sempurna bermakmum kepada anak kecil, budak, orang buta, dan orang yang melihat sama saja, menurut nash. Pendapat yang lebih sahih: sah orang

yang sehat bermakmum kepada orang yang beser, dan orang yang suci kepada perempuan mustahadhah yang tidak mutahayyirah.

Jika jelas bahwa imamnya perempuan atau orang kafir yang menampakkan kekafirannya, ada yang berpendapat: atau yang menyembunyikannya, maka wajib mengulang. Tidak wajib mengulang jika imamnya junub, dan demikian pula jika imam terkena najis yang tersembunyi.

Aku berkata: Pendapat yang lebih sahih dan dinashkan, yaitu pendapat jumhur: orang yang menyembunyikan kekafirannya di sini seperti yang menampakkannya. Dan Allah Maha Mengetahui.

Orang ummi seperti perempuan menurut pendapat yang lebih sahih. Jika seseorang bermakmum kepada khuntsa lalu jelas bahwa ia laki-laki, kewajiban qadha tidak gugur menurut pendapat yang lebih zhahir.

Orang yang adil lebih utama daripada orang fasik. Menurut pendapat yang lebih sahih, yang lebih paham fiqih lebih utama daripada yang lebih pandai membaca Al-Qur'an dan yang lebih wara'. Didahulukan yang lebih paham fiqih dan yang lebih pandai membaca daripada yang lebih tua usianya dan yang lebih mulia nasabnya. Menurut qaul jadid, yang lebih tua usianya didahulukan atas keturunan. Jika

setara, maka dilihat dari kebersihan pakaian dan badan, kemerduan suara, baiknya pekerjaan, dan semisalnya.

Orang yang berhak atas manfaat karena kepemilikan dan semisalnya lebih utama. Jika ia bukan ahlinya, ia berhak menunjuk (siapa yang maju). Penghuni rumah didahulukan atas budaknya, bukan atas budak mukatabnya, di rumah miliknya. Menurut pendapat yang lebih sahih, penyewa didahulukan atas pemberi sewa, dan peminjam-beri (pemberi pinjaman) atas peminjam. Penguasa di wilayah kekuasaannya lebih utama daripada yang lebih paham fiqih dan pemilik tempat.

Pasal

Makmum tidak boleh mendahului imamnya dalam posisi berdiri. Jika ia mendahului, shalatnya batal menurut qaul jadid. Sejajar dengan imam tidak mengapa, dan disunnahkan mundur sedikit. Patokannya adalah tumit. Mereka mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, dan tidak mengapa sebagian lebih dekat ke Ka'bah di arah selain arah imam menurut pendapat yang lebih sahih. Demikian pula bila dua orang berdiri di dalam Ka'bah dan arah hadap keduanya berbeda.

Makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam. Jika datang orang lain, ia berihram di sebelah kiri imam, kemudian imam maju atau keduanya mundur, dan mundur

itu lebih utama. Jika datang dua laki-laki, atau seorang laki-laki dan seorang anak, mereka berbaris di belakang imam. Demikian pula seorang perempuan atau beberapa perempuan. Di belakang imam berdiri laki-laki, kemudian anak-anak, kemudian perempuan. Imam perempuan berdiri di tengah-tengah jamaah perempuan.

Dimakruhkan makmum berdiri sendirian. Hendaknya ia masuk ke dalam shaf jika ada tempat. Jika tidak, hendaknya ia menarik seseorang (dari shaf) setelah berihram, dan orang yang ditarik hendaknya membantunya.

Disyaratkan makmum mengetahui perpindahan gerakan imam, dengan melihatnya, atau melihat sebagian shaf, atau mendengarnya, atau melalui muballigh.

Jika keduanya berada dalam satu masjid, bermakmum sah meskipun jaraknya jauh dan terhalang bangunan. Jika keduanya berada di tanah lapang, disyaratkan jarak antara keduanya tidak lebih dari kira-kira 300 hasta. Ada yang berpendapat: tepat 300 hasta. Jika ada dua orang atau dua shaf yang berurutan, jarak dihitung antara yang terakhir dan yang pertama. Sama saja tanah lapang milik pribadi, wakaf, dan yang sebagian miliknya. Tidak mengapa jalan umum yang dilalui orang dan sungai yang mengharuskan berenang, menurut pendapat yang sahih.

Jika keduanya berada di dua bangunan, seperti halaman dan serambi atau kamar, ada dua jalur pendapat. Yang paling sahih dari keduanya: jika bangunan makmum berada di sebelah kanan atau kiri, wajib bersambungnya satu shaf dari salah satu bangunan ke bangunan lain, dan celah yang tidak cukup untuk orang berdiri tidak mengapa menurut pendapat yang lebih sahih. Jika bangunan makmum berada di belakang bangunan imam, pendapat yang sahih: bermakmum sah dengan syarat jarak antara kedua shaf tidak lebih dari tiga hasta. Jalur kedua: tidak disyaratkan kecuali dekat, seperti di tanah lapang, jika tidak ada penghalang atau penghalangnya berupa pintu yang tembus. Jika penghalangnya sesuatu yang menghalangi lewat tetapi tidak menghalangi pandangan, ada dua pendapat. Jika penghalangnya dinding, maka batal berdasarkan kesepakatan kedua jalur.

Aku berkata: Jalur kedua lebih sahih. Dan Allah Maha Mengetahui.

Jika bermakmumnya seseorang di bangunan lain sah, maka sah pula bermakmumnya orang yang ada di belakangnya, meskipun ada dinding antara dirinya dan imam.

Jika ia berdiri di tempat yang tinggi sedangkan imamnya di bawah, atau sebaliknya, disyaratkan sebagian badannya sejajar dengan sebagian badan imam. Jika ia

berdiri di tanah kosong sedangkan imamnya di masjid, maka jika tidak ada penghalang, syaratnya adalah berdekatan, yang dihitung dari ujung masjid. Ada yang berpendapat: dari ujung shaf. Jika ada dinding atau pintu tertutup, maka itu menghalangi. Demikian pula pintu yang hanya dirapatkan dan jendela berterali menurut pendapat yang lebih sahih.

Aku berkata: Dimakruhkan makmum berada lebih tinggi daripada imam dan sebaliknya, kecuali ada keperluan, maka disunnahkan. Tidak berdiri (untuk shalat) sampai muazin selesai iqamah. Tidak memulai shalat sunnah setelah iqamah dimulai. Jika ia sudah berada dalam shalat sunnah, maka ia menyempurnakannya jika tidak khawatir luput berjamaah. Dan Allah Maha Mengetahui.

Pasal

Syarat bermakmum adalah makmum berniat bermakmum atau berjamaah bersamaan dengan takbir. Shalat Jumat seperti shalat lainnya menurut pendapat yang sahih. Jika ia meninggalkan niat ini dan hanya mengikuti gerakan, shalatnya batal menurut pendapat yang sahih. Tidak wajib menentukan imam. Jika ia menentukannya lalu keliru, shalatnya batal. Imam tidak disyaratkan berniat menjadi imam, tetapi disunnahkan. Jika makmum keliru dalam menentukan imam namun tetap mengikutinya, tidak mengapa.

Sah orang yang shalat ada' bermakmum kepada orang yang shalat qadha, orang yang shalat fardhu kepada orang yang shalat sunnah, Zhuhur kepada Ashar, dan sebaliknya. Demikian pula Zhuhur kepada Subuh dan Maghrib, dan ia seperti masbuq. Mengikuti imam dalam qunut dan duduk terakhir pada Maghrib tidak mengapa. Ia boleh berpisah dari imam bila ia sibuk dengan keduanya. Boleh Subuh di belakang Zhuhur menurut pendapat yang lebih zhahir. Jika imam berdiri ke rakaat ketiga, jika mau ia berpisah dan salam, dan jika mau ia menunggunya agar salam bersamanya.

Aku berkata: Menunggunya lebih utama. Dan Allah Maha Mengetahui.

Jika ia mampu qunut pada rakaat kedua, ia qunut; jika tidak, ia meninggalkannya. Ia boleh berpisah dari imam untuk qunut. Jika tata cara keduanya berbeda, seperti shalat fardhu dengan shalat gerhana atau jenazah, maka tidak sah menurut pendapat yang sahih.

Pasal

Wajib mengikuti imam dalam gerakan shalat, yaitu dengan memulai gerakannya setelah imam memulainya dan mendahului selesainya imam darinya. Jika bersamaan, tidak mengapa, kecuali takbiratul ihram. Jika ia tertinggal satu rukun, yaitu imam telah selesai darinya sedangkan ia masih

pada rukun sebelumnya, shalatnya tidak batal menurut pendapat yang lebih sahih. Jika tertinggal dua rukun, yaitu imam telah selesai dari keduanya sedangkan ia masih pada rukun sebelum keduanya, maka jika tanpa uzur shalatnya batal. Jika ada uzur, misalnya imam mempercepat bacaannya dan ruku' sebelum makmum menyelesaikan Fatihah, ada yang berpendapat: ia mengikuti imam dan sisa bacaan gugur. Pendapat yang sahih: ia menyempurnakannya dan mengejar imam selama ia tidak tertinggal lebih dari tiga rukun yang dimaksudkan, yaitu yang panjang. Jika ia tertinggal lebih dari itu, ada yang berpendapat: ia berpisah dari imam. Pendapat yang lebih sahih: ia mengikuti imam pada rukun yang sedang dikerjakan imam, kemudian menyusul setelah salam imam. Jika ia tidak sempat menyelesaikan Fatihah karena sibuk membaca doa iftitah, maka ia diberi uzur. Semua ini berlaku pada makmum muwafiq.

Adapun masbuq yang imamnya ruku' saat ia membaca Fatihah, pendapat yang lebih sahih: jika ia tidak sibuk dengan iftitah dan ta'awudz, ia meninggalkan bacaannya dan ruku', dan ia mendapatkan rakaat itu. Jika tidak demikian, ia wajib membaca sekadar waktu yang ia gunakan untuk itu. Masbuq tidak boleh sibuk dengan sunnah setelah takbiratul ihram, tetapi dengan Fatihah, kecuali jika ia tahu akan mendapatkannya.

Jika makmum mengetahui saat ruku' bahwa ia meninggalkan Fatihah, atau ia ragu, ia tidak kembali kepadanya, tetapi mengerjakan satu rakaat setelah salam imam. Jika ia mengetahui atau ragu ketika imam sudah ruku' sedangkan ia belum ruku', ia membacanya dan ia dianggap tertinggal karena uzur. Ada yang berpendapat: ia ruku' dan menyusul setelah salam imam.

Jika ia mendahului imam dengan takbiratul ihram, shalatnya tidak sah. Jika mendahului dengan Fatihah atau tasyahud, tidak membahayakannya dan sah. Ada yang berpendapat: wajib mengulanginya. Jika ia mendahului dengan suatu gerakan seperti ruku' dan sujud, maka jika sebanyak dua rukun shalatnya batal, jika tidak maka tidak batal. Ada yang berpendapat: batal karena satu rukun.

Pasal

Jika imam keluar dari shalatnya, terputuslah kebermakmuman. Jika imam tidak keluar lalu makmum memutusnya, boleh. Dalam satu pendapat: tidak boleh kecuali karena uzur yang memberi keringanan untuk meninggalkan berjamaah. Termasuk uzur adalah imam memanjangkan shalat atau meninggalkan sunnah yang dimaksudkan seperti tasyahud.

Jika seseorang berihram sendirian lalu berniat bermakmum di tengah shalatnya, boleh menurut pendapat

yang lebih zhahir, meskipun imam berada pada rakaat lain. Kemudian ia mengikuti imam, baik imam berdiri maupun duduk. Jika ia selesai lebih dahulu daripada imam, ia seperti masbuq. Jika imam selesai lebih dahulu, ia boleh berpisah, dan boleh menunggu agar salam bersamanya.

Apa yang didapati masbuq adalah awal shalatnya. Maka pada sisanya ia mengulangi qunut. Jika ia mendapatkan satu rakaat dari Maghrib, ia bertasyahud pada rakaat keduanya. Jika ia mendapati imam sedang ruku', ia mendapatkan rakaat itu.

Aku berkata: Dengan syarat ia thuma'ninah sebelum imam naik dari batas minimal ruku'. Dan Allah Maha Mengetahui.

Jika ia ragu apakah mendapatkan batas yang mencukupi, rakaatnya tidak dihitung menurut pendapat yang lebih zhahir. Ia bertakbir ihram kemudian bertakbir untuk ruku'. Jika ia meniatkan keduanya dengan satu takbir, shalatnya tidak sah. Ada yang berpendapat: sah. Ada yang berpendapat: sah sebagai shalat sunnah. Jika ia tidak meniatkan apa pun dengan takbir itu, shalatnya tidak sah menurut pendapat yang sahih.

Jika ia mendapati imam pada i'tidal atau setelahnya, ia berpindah bersamanya sambil bertakbir. Pendapat yang lebih sahih: ia menyesuaikan dengan imam dalam tasyahud

dan tasbih, dan orang yang mendapati imam dalam sujud tidak bertakbir untuk berpindah ke sujud itu. Apabila imam salam, masbuq berdiri sambil bertakbir jika itu tempat duduknya (menurut dirinya), jika tidak maka tidak bertakbir menurut pendapat yang lebih sahih.

Bab Shalat Musafir

Yang boleh diqashar hanyalah shalat empat rakaat yang dikerjakan pada waktunya dalam perjalanan jauh yang mubah, bukan shalat luput saat bermukim. Jika ia mengqadha shalat yang luput di perjalanan, menurut pendapat yang lebih zhahir ia boleh mengqashar di perjalanan, tidak saat bermukim.

Orang yang bepergian dari suatu kota, awal perjalanannya adalah melewati tembok kota. Jika di luarnya ada bangunan, menurut pendapat yang lebih sahih disyaratkan melewatinya juga.

Aku berkata: Pendapat yang lebih sahih: tidak disyaratkan. Dan Allah Maha Mengetahui.

Jika tidak ada tembok, awalnya adalah melewati bangunan menuju tanah yang rusak dan kebun-kebun. Desa seperti kota. Awal perjalanan penghuni tenda adalah melewati perkampungan. Ketika ia kembali, perjalanannya berakhir dengan sampai pada batas yang disyaratkan untuk dilewati pada awalnya.

Jika ia berniat tinggal empat hari di suatu tempat, perjalanannya terputus dengan tibanya di sana. Menurut pendapat yang sahih, hari masuk dan hari keluar tidak dihitung darinya. Jika ia tinggal di suatu kota dengan niat berangkat apabila keperluan yang ia harapkan setiap saat terpenuhi, ia mengqashar selama 18 hari. Ada yang berpendapat: 4 hari. Dalam satu pendapat: selamanya. Ada yang berpendapat: perbedaan pendapat ini pada orang yang takut perang, bukan pedagang dan semisalnya. Jika ia tahu keperluan itu akan berlangsung lama, maka tidak ada qashar menurut mazhab.

Pasal

Jarak perjalanan jauh adalah 48 mil hasyimiyah.

Aku berkata: Itu sama dengan dua marhalah dengan perjalanan rombongan yang membawa beban berat. Laut seperti darat; jika ia menempuh jarak mil tersebut di laut dalam satu jam, ia mengqashar. Dan Allah Maha Mengetahui.

Disyaratkan sejak awal tujuan tempat tertentu. Maka tidak ada qashar bagi orang yang mengembara tanpa tujuan, meskipun lama ia berputar-putar, tidak pula bagi orang yang mencari penagih utang, dan budak yang kabur yang akan kembali kapan pun ia menemukannya dan tidak mengetahui tempatnya.

Jika tujuannya memiliki dua jalan, panjang dan pendek, lalu ia menempuh yang panjang karena suatu tujuan seperti kemudahan atau keamanan, ia mengqashar; jika tidak, maka tidak menurut pendapat yang lebih zhahir.

Jika budak, istri, atau prajurit mengikuti pemilik urusannya dalam perjalanan dan tidak mengetahui tujuannya, tidak ada qashar. Jika mereka meniatkan jarak qashar, prajurit boleh mengqashar, tidak untuk budak dan istri.

Orang yang bermaksud melakukan perjalanan jauh lalu berjalan, kemudian berniat kembali, maka perjalanannya terputus. Jika ia berjalan lagi, itu perjalanan baru.

Orang yang bermaksiat dengan perjalanannya tidak mendapatkan keringanan, seperti budak yang kabur dan istri yang durhaka. Jika ia memulai perjalanan yang mubah lalu menjadikannya maksiat, tidak ada keringanan menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia memulainya dalam keadaan bermaksiat lalu bertobat, maka awal perjalanannya dihitung sejak tobat.

Jika ia bermakmum kepada orang yang menyempurnakan shalat walau sesaat, ia wajib menyempurnakan. Jika imam musafir mimisan lalu menunjuk pengganti yang mukim, para makmum

menyempurnakan shalat. Demikian pula jika imam kembali dan ia bermakmum kepadanya.

Jika ia wajib menyempurnakan karena bermakmum lalu shalatnya rusak, atau shalat imamnya rusak, atau jelas bahwa imamnya berhadats, ia menyempurnakan. Jika ia bermakmum kepada orang yang ia sangka musafir lalu jelas bahwa ia mukim, atau kepada orang yang tidak ia ketahui apakah musafir, ia menyempurnakan. Jika ia tahu imam musafir lalu ragu apakah ia berniat qashar, ia mengqashar. Jika ia ragu lalu berkata, "Jika imam mengqashar aku mengqashar, jika tidak aku menyempurnakan," ia mengqashar menurut pendapat yang lebih sahih.

Disyaratkan untuk qashar adanya niat qashar saat takbiratul ihram, dan menjaga diri dari hal-hal yang meniadakannya selama shalat. Jika ia berihram dengan niat qashar lalu ragu apakah akan mengqashar atau menyempurnakan, atau ragu apakah ia sudah berniat qashar, atau imamnya berdiri ke rakaat ketiga lalu ia ragu apakah imam menyempurnakan atau lupa, maka ia menyempurnakan.

Jika orang yang mengqashar berdiri ke rakaat ketiga dengan sengaja tanpa sebab yang mewajibkan menyempurnakan, shalatnya batal. Jika karena lupa, ia kembali, sujud sahwi, dan salam. Jika ia ingin

menyempurnakan, ia kembali kemudian bangkit untuk menyempurnakan.

Disyaratkan ia tetap berstatus musafir selama seluruh shalatnya. Jika ia berniat mukim di dalam shalat, atau kapalnya sampai di tempat tinggalnya, ia menyempurnakan.

Mengqashar lebih utama daripada menyempurnakan menurut pendapat yang masyhur, jika jaraknya mencapai tiga marhalah. Puasa lebih utama daripada berbuka jika ia tidak mendapat mudarat karenanya.

Pasal

Boleh menjamak antara Zhuhur dan Ashar, taqdim maupun ta'khir, dan antara Maghrib dan Isya demikian pula, dalam perjalanan jauh. Demikian pula pada perjalanan pendek menurut satu pendapat. Jika ia sedang berjalan pada waktu shalat yang pertama, mengakhirkan shalat pertama lebih utama; jika tidak, sebaliknya.

Syarat jamak taqdim ada tiga: memulai dengan shalat yang pertama (maka jika ia mengerjakan keduanya lalu jelas shalat pertama rusak, rusak pula yang kedua), niat jamak yang tempatnya di awal shalat pertama dan boleh di tengah-tengahnya menurut pendapat yang lebih zhahir, dan muwalat, yaitu tidak ada jeda panjang di antara keduanya. Jika jeda panjang, meskipun karena uzur, wajib mengakhirkan shalat kedua ke waktunya. Jeda yang

sebentar tidak mengapa, dan panjangnya dikenali menurut kebiasaan umum.

Orang yang bertayamum boleh menjamak menurut pendapat yang sahih, dan tidak mengapa jika diselingi mencari air yang ringan. Jika kemudian ia mengetahui bahwa ia meninggalkan suatu rukun dari shalat pertama, kedua shalat batal dan ia mengulang keduanya dengan jamak. Jika dari shalat kedua, maka jika jedanya belum lama ia menyusulnya, jika tidak maka shalatnya batal dan tidak ada jamak. Jika ia tidak tahu (rukun mana), ia mengulang keduanya pada waktunya masing-masing.

Jika ia mengakhirkan shalat pertama, tidak wajib tertib, muwalat, dan niat jamak menurut pendapat yang sahih. Wajib pengakhiran itu dengan niat jamak, jika tidak maka ia berdosa dan shalatnya menjadi qadha.

Jika ia menjamak taqdim lalu menjadi mukim di antara dua shalat, jamak batal. Jika terjadi pada shalat kedua dan sesudahnya, tidak batal menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia menjamak ta'khir lalu menjadi mukim setelah selesai, tidak berpengaruh; jika sebelum selesai, shalat pertama menjadi qadha.

Boleh menjamak karena hujan dengan taqdim, dan menurut qaul jadid dilarang dengan ta'khir. Disyaratkan adanya hujan pada awal keduanya, dan menurut pendapat

yang lebih sahih disyaratkan juga saat salam shalat pertama. Salju dan es seperti hujan jika mencair. Pendapat yang lebih zhahir: keringanan ini dikhususkan bagi orang yang shalat berjamaah di masjid yang jauh dan terganggu hujan di perjalanannya.

Bab Shalat Jumat

Shalat Jumat hanya wajib atas setiap orang mukallaf, merdeka, laki-laki, mukim, tanpa sakit dan semisalnya. Tidak wajib Jumat bagi orang yang berhalangan dengan uzur yang memberi keringanan untuk meninggalkan berjamaah. Tidak pula atas mukatab, dan demikian pula orang yang sebagian dirinya budak menurut pendapat yang sahih. Orang yang sah thaharahnya, sah Jumatnya, dan ia boleh pulang dari masjid jami', kecuali orang sakit dan semisalnya, maka haram ia pulang jika waktu telah masuk, kecuali bila mudaratnya bertambah karena menunggu.

Wajib atas orang tua renta dan orang lumpuh jika keduanya mendapati kendaraan dan tidak berat menaikinya, juga atas orang buta yang mendapati penuntun. Penduduk desa, jika di antara mereka ada jumlah yang membuat Jumat sah, atau suara keras yang jelas dalam keadaan tenang dari sisi yang berdekatan dengan kota tempat Jumat sampai kepada mereka, maka Jumat wajib atas mereka; jika tidak, maka tidak.

Haram bagi orang yang wajib Jumat untuk bepergian setelah tergelincir matahari, kecuali ia dapat melaksanakan Jumat di perjalanannya, atau ia mendapat mudarat karena tertinggal dari rombongan. Sebelum tergelincir, hukumnya seperti setelahnya menurut qaul jadid, jika perjalanannya mubah. Jika perjalanannya ketaatan, boleh.

Aku berkata: Pendapat yang lebih sahih: ketaatan seperti yang mubah. Dan Allah Maha Mengetahui.

Bagi orang yang tidak wajib Jumat, disunnahkan berjamaah dalam shalat Zhuhur mereka menurut pendapat yang lebih sahih, dan mereka menyembunyikannya jika uzur mereka tidak tampak. Disunnahkan bagi orang yang mungkin hilang uzurnya untuk menunda Zhuhur sampai ia putus asa dari Jumat, sedangkan bagi selainnya seperti perempuan dan orang lumpuh, menyegerakannya.

Sahnya Jumat, di samping syarat-syarat shalat lainnya, mempunyai syarat-syarat berikut.

1. Waktu Zhuhur. Maka Jumat tidak diqadha. Jika waktu sempit untuk melaksanakannya, mereka shalat Zhuhur. Jika waktu habis sedang mereka dalam shalat Jumat, wajib Zhuhur dengan melanjutkan (membangun), dan dalam satu pendapat dengan memulai dari awal. Masbuq seperti yang lain. Ada yang berpendapat: Jumat disempurnakan sebagai Jumat.

2. Didirikan di wilayah bangunan tempat tinggal orang-orang yang berjumat. Jika penghuni tenda terus-menerus tinggal di padang pasir, tidak ada Jumat menurut pendapat yang lebih zhahir.

3. Tidak didahului dan tidak bersamaan dengan Jumat lain di kotanya, kecuali bila kota itu besar dan sulit mengumpulkan mereka di satu tempat. Ada yang berpendapat: kasus ini tidak dikecualikan. Ada yang berpendapat: jika sungai besar memisahkan kedua sisinya, keduanya seperti dua kota. Ada yang berpendapat: jika terdiri dari beberapa desa yang bersambung, Jumat boleh banyak sesuai jumlahnya. Jika satu Jumat mendahului, yang sah adalah yang lebih dahulu. Dalam satu pendapat: jika penguasa bersama yang kedua, maka itu yang sah. Yang dianggap adalah mendahului dalam takbiratul ihram. Ada yang berpendapat: dalam tahallul. Ada yang berpendapat: dengan awal khutbah. Jika keduanya terjadi bersamaan atau ragu, Jumat diulang. Jika salah satunya mendahului namun tidak dapat dipastikan, atau dapat dipastikan tetapi terlupa, mereka shalat Zhuhur. Dalam satu pendapat: Jumat.

4. Berjamaah. Syaratnya seperti shalat lain, dan didirikan oleh 40 orang mukallaf, merdeka, laki-laki, mustauthin yang tidak berpindah di musim dingin maupun panas

kecuali karena keperluan. Pendapat yang sahih: Jumat sah dengan 40 orang, dan imam tidak disyaratkan di atas 40 orang.

Jika 40 orang itu, atau sebagian mereka, bubar saat khutbah, apa yang dikerjakan tanpa kehadiran mereka tidak dihitung. Boleh melanjutkan apa yang telah lewat jika mereka kembali sebelum jeda panjang. Demikian pula melanjutkan shalat dari khutbah jika mereka bubar di antara keduanya. Jika mereka kembali setelah jeda panjang, wajib mengulang menurut pendapat yang lebih zhahir. Jika mereka bubar di dalam shalat, shalatnya batal. Dalam satu pendapat: tidak batal jika masih tersisa dua orang.

Sah (Jumat) di belakang budak, anak kecil, dan musafir menurut pendapat yang lebih zhahir, apabila jumlah dipenuhi tanpa mereka. Jika jelas bahwa imam junub atau berhadats, Jumat mereka sah menurut pendapat yang lebih zhahir jika jumlahnya terpenuhi tanpa dia; jika tidak, tidak sah. Orang yang menyusul imam yang berhadats dalam keadaan ruku', rakaatnya tidak dihitung menurut pendapat yang sahih.

5. Dua khutbah sebelum shalat. Rukunnya ada lima:
    1. Memuji Allah Ta'ala.
    2. Bershalawat atas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Lafal keduanya ditentukan.

3. Wasiat takwa. Menurut pendapat yang sahih, lafalnya tidak ditentukan. Tiga hal ini menjadi rukun pada kedua khutbah.

4. Membaca satu ayat pada salah satu khutbah. Ada yang berpendapat: pada khutbah pertama. Ada yang berpendapat: pada keduanya. Ada yang berpendapat: tidak wajib.

5. Sesuatu yang disebut doa untuk kaum mukminin pada khutbah kedua. Ada yang berpendapat: tidak wajib.

Disyaratkan khutbah berbahasa Arab, tiga rukun pertama dilakukan berurutan, dilakukan setelah tergelincir matahari, berdiri jika mampu, duduk di antara keduanya, dan memperdengarkan kepada 40 orang yang sempurna. Menurut qaul jadid, tidak haram bagi mereka berbicara, dan disunnahkan diam.

Aku berkata: Pendapat yang lebih sahih: tertib rukun-rukun itu bukan syarat. Dan Allah Maha Mengetahui.

Menurut pendapat yang lebih zhahir, disyaratkan muwalat, suci dari hadats dan najis, dan menutup aurat. Disunnahkan khutbah di atas mimbar atau tempat tinggi. Khatib mengucapkan salam kepada orang yang berada di dekat mimbar, menghadap mereka ketika naik, mengucapkan salam kepada mereka, lalu duduk, kemudian

muazin mengumandangkan azan. Disunnahkan khutbah itu fasih, mudah dipahami, dan singkat. Khatib tidak menoleh ke kanan dan kiri dalam khutbahnya, bertumpu pada pedang, tongkat, dan semisalnya. Duduknya di antara dua khutbah kira-kira sepanjang bacaan surah al-Ikhlas (QS. 112). Setelah selesai, muazin memulai iqamah, dan imam bergegas agar sampai di mihrab bersamaan dengan selesainya iqamah. Pada rakaat pertama ia membaca surah al-Jumu'ah (QS. 62) dan pada rakaat kedua surah al-Munafiqun (QS. 63) dengan suara keras.

Pasal

Mandi disunnahkan bagi orang yang menghadiri Jumat. Ada yang berpendapat: bagi setiap orang. Waktunya dari fajar, dan mendekatkannya dengan keberangkatan lebih utama. Jika ia tidak mampu, ia bertayamum menurut pendapat yang lebih sahih.

Termasuk mandi sunnah: mandi Id, gerhana, dan istisqa, bagi orang yang memandikan jenazah, orang gila dan orang pingsan apabila sadar, orang kafir apabila masuk Islam, dan mandi-mandi haji. Yang paling ditekankan adalah mandi orang yang memandikan jenazah, kemudian mandi Jumat. Qaul qadim sebaliknya.

Aku berkata: Qaul qadim di sini lebih zhahir dan dikuatkan oleh mayoritas ulama dan banyak hadits sahih,

sedangkan qaul jadid tidak memiliki hadits sahih. Dan Allah Maha Mengetahui.

Disunnahkan berangkat pagi-pagi menuju Jumat dengan berjalan kaki dan tenang, serta menyibukkan diri di perjalanan dan saat hadir dengan bacaan Al-Qur'an atau dzikir, tidak melangkahi (pundak orang), berhias dengan pakaian terbaiknya dan wewangian, serta menghilangkan kuku dan bau.

Aku berkata: Dan membaca surah al-Kahfi (QS. 18) pada hari dan malam Jumat, memperbanyak doa dan shalawat atas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Haram bagi orang yang wajib Jumat menyibukkan diri dengan jual beli dan lainnya setelah dimulainya azan di hadapan khatib. Jika ia menjual, jual belinya sah. Dimakruhkan sebelum azan setelah tergelincir matahari. Dan Allah Maha Mengetahui.

Pasal

Orang yang mendapati ruku' rakaat kedua mendapatkan Jumat, maka setelah salam imam ia shalat satu rakaat. Jika ia mendapati imam setelah itu, Jumatnya luput, maka setelah salam imam ia menyempurnakan Zhuhur empat rakaat. Pendapat yang lebih sahih: ia berniat Jumat dalam bermakmum.

Jika imam keluar dari Jumat atau shalat lain karena hadats atau lainnya, boleh menunjuk pengganti menurut

pendapat yang lebih zhahir. Untuk Jumat, tidak boleh menunjuk pengganti kecuali orang yang telah bermakmum kepadanya sebelum ia berhadats. Tidak disyaratkan ia telah hadir pada khutbah, tidak pula pada rakaat pertama, menurut pendapat yang lebih sahih pada keduanya. Kemudian jika ia mendapati rakaat pertama, Jumat mereka sempurna; jika tidak, maka Jumat sempurna bagi mereka tanpa dirinya menurut pendapat yang lebih sahih. Masbuq menyesuaikan susunan shalat pengganti. Apabila ia telah shalat satu rakaat, ia bertasyahud dan memberi isyarat kepada mereka agar berpisah darinya atau menunggunya. Mereka tidak wajib memperbarui niat bermakmum menurut pendapat yang lebih sahih.

Orang yang terhalang sujud karena berdesakan, jika mungkin bersujud di atas punggung seseorang, ia lakukan. Jika tidak, pendapat yang sahih: ia menunggu dan tidak memberi isyarat. Kemudian jika ia mampu sebelum imamnya ruku', ia sujud. Jika ia bangun saat imam masih berdiri, ia membaca. Jika imam sudah ruku', pendapat yang lebih sahih ia ruku' dan ia seperti masbuq. Jika imamnya telah selesai dari ruku' tetapi belum salam, ia menyesuaikan dengan apa yang sedang dikerjakan imam, kemudian shalat satu rakaat setelahnya. Jika imam telah salam, Jumat luput.

Jika ia tidak dapat sujud sampai imam ruku', dalam satu pendapat ia mengikuti susunan dirinya sendiri. Pendapat

yang lebih zhahir: ia bangun bersama imam, dan ruku' pertamanya dihitung menurut pendapat yang lebih sahih, sehingga rakaatnya merupakan gabungan dari ruku' rakaat pertama dan sujud rakaat kedua, dan dengannya ia mendapatkan Jumat menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia sujud menurut susunan dirinya sendiri dengan mengetahui bahwa kewajibannya adalah mengikuti imam, shalatnya batal. Jika ia lupa atau tidak tahu, sujud pertamanya tidak dihitung, dan jika ia sujud lagi, itu dihitung. Pendapat yang lebih sahih: ia mendapatkan Jumat dengan rakaat ini jika kedua sujudnya sempurna sebelum salam imam. Jika ia tertinggal sujud karena lupa sampai imam ruku' pada rakaat kedua, ia ruku' bersamanya menurut mazhab.

Bab Shalat Khauf

Shalat khauf ada beberapa macam.

Pertama: musuh berada di arah kiblat. Imam menata kaum menjadi dua shaf dan shalat bersama mereka. Ketika imam sujud, satu shaf sujud bersamanya dua sujudnya dan satu shaf berjaga. Ketika mereka berdiri, shaf yang berjaga sujud dan menyusul imam. Pada rakaat kedua, shaf yang tadinya berjaga lebih dahulu sujud bersama imam, sedangkan shaf lainnya berjaga. Ketika imam duduk, shaf yang berjaga sujud, bertasyahud bersama kedua shaf, dan imam salam. Ini adalah shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di 'Usfan. Jika dua kelompok dari satu shaf

bergantian berjaga, boleh. Demikian pula satu kelompok menurut pendapat yang lebih sahih.

Kedua: musuh berada selain di arah kiblat. Imam shalat dua kali, setiap kali bersama satu kelompok. Ini adalah shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di Bathn Nakhl. Atau satu kelompok berdiri menghadapi musuh dan imam shalat satu rakaat bersama satu kelompok. Ketika imam berdiri untuk rakaat kedua, kelompok itu berpisah darinya, menyempurnakan shalat mereka, lalu pergi menghadapi musuh. Kelompok yang berjaga datang dan bermakmum kepadanya, lalu imam shalat rakaat kedua bersama mereka. Ketika imam duduk untuk tasyahud, mereka berdiri menyempurnakan rakaat kedua mereka, menyusul imam, dan imam salam bersama mereka. Ini adalah shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di Dzatur Riqa'. Pendapat yang lebih sahih: cara ini lebih utama daripada Bathn Nakhl.

Dalam penantiannya untuk rakaat kedua, imam membaca dan bertasyahud. Dalam satu pendapat: ia mengakhirkan agar mereka menyusulnya. Jika imam shalat Maghrib, ia shalat dua rakaat bersama satu kelompok dan satu rakaat bersama kelompok kedua. Ini lebih utama daripada sebaliknya menurut pendapat yang lebih zhahir. Ia menunggu dalam tasyahudnya atau saat berdiri untuk rakaat ketiga, dan ini lebih utama menurut pendapat yang lebih

sahih. Jika shalat empat rakaat, ia shalat dua rakaat bersama masing-masing kelompok. Jika ia shalat satu rakaat bersama setiap kelompok, shalat semuanya sah menurut pendapat yang lebih zhahir.

Kelupaan masing-masing kelompok ditanggung pada rakaat pertama mereka. Demikian pula rakaat kedua dari kelompok kedua menurut pendapat yang lebih sahih, bukan rakaat kedua dari kelompok pertama. Kelupaan imam pada rakaat pertama mengenai semuanya. Pada rakaat kedua, tidak mengenai kelompok yang pertama.

Disunnahkan membawa senjata pada macam-macam shalat ini. Dalam satu pendapat: wajib.

Keempat: pertempuran berkecamuk atau ketakutan memuncak. Maka ia shalat dengan cara apa pun yang mungkin, berkendara maupun berjalan, dan ia diberi uzur untuk tidak menghadap kiblat. Demikian pula gerakan banyak karena keperluan menurut pendapat yang lebih sahih, bukan berteriak. Ia membuang senjata jika berlumuran darah, dan jika tidak mampu ia memegangnya, dan tidak ada qadha menurut pendapat yang lebih zhahir. Jika ia tidak mampu ruku' dan sujud, ia memberi isyarat, dan sujud lebih rendah. Macam ini boleh dilakukan dalam setiap peperangan dan pelarian yang mubah, serta dalam melarikan diri dari kebakaran, banjir, binatang buas, penagih utang saat tidak mampu membayar, dan takut dipenjara.

Menurut pendapat yang lebih sahih, dilarang bagi orang berihram yang takut luput haji. Jika mereka shalat (dengan cara ini) karena melihat bayangan hitam yang mereka sangka musuh lalu ternyata bukan, mereka mengqadha menurut pendapat yang lebih zhahir.

Pasal

Haram bagi laki-laki menggunakan sutra, baik sebagai alas maupun lainnya. Halal bagi perempuan memakainya. Menurut pendapat yang lebih sahih, haram baginya menjadikannya alas duduk, dan wali boleh memakaikannya kepada anak kecil.

Aku berkata: Pendapat yang lebih sahih: halal baginya menjadikannya alas, dan ulama Irak dan lainnya memastikan hal itu. Dan Allah Maha Mengetahui.

Boleh bagi laki-laki memakainya karena darurat, seperti panas dan dingin yang membinasakan, atau perang yang datang tiba-tiba sedangkan ia tidak mendapati selainnya; karena kebutuhan, seperti kudis, gatal, dan mengusir kutu; dan untuk berperang, seperti dibaj yang tidak tergantikan oleh yang lain.

Haram kain campuran dari sutra dan lainnya jika berat sutranya lebih banyak, dan halal sebaliknya. Demikian pula bila keduanya sama menurut pendapat yang lebih sahih. Halal pula kain yang disulam atau dipinggiri dengan sutra

sekadar kebiasaan. Halal memakai pakaian najis di luar shalat dan semisalnya. Tidak halal kulit anjing dan babi kecuali karena darurat seperti perang yang datang tiba-tiba, dan demikian pula kulit bangkai menurut pendapat yang lebih sahih. Halal menyalakan lampu dengan minyak najis menurut pendapat yang masyhur.

Bab Shalat Dua Hari Raya

Hukumnya sunnah. Ada yang berpendapat: fardhu kifayah. Disyariatkan berjamaah, juga bagi orang yang shalat sendiri, budak, perempuan, dan musafir. Waktunya antara terbitnya matahari dan tergelincirnya. Disunnahkan mengakhirkannya sampai matahari naik setinggi tombak.

Shalat Id dua rakaat. Ia berihram untuk keduanya, kemudian membaca doa iftitah, kemudian tujuh takbir, berhenti di antara setiap dua takbir sekadar satu ayat yang sedang, bertahlil, bertakbir, dan bertamjid; dan baik juga membaca "Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar." Artinya: "Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar." Kemudian ia membaca ta'awudz dan membaca (Fatihah dan surah). Pada rakaat kedua ia bertakbir lima kali sebelum bacaan. Ia mengangkat kedua tangannya pada semuanya. Takbir-takbir itu tidak fardhu dan tidak termasuk ab'adh. Jika ia lupa dan telah mulai membaca, takbir itu luput. Dalam qaul qadim: ia bertakbir selama belum mengangkat (kepala

dari ruku'). Setelah Fatihah, pada rakaat pertama ia membaca surah Qaf (QS. 50), dan pada rakaat kedua surah Iqtarabat (al-Qamar, QS. 54) secara sempurna, dengan suara keras.

Setelah shalat disunnahkan dua khutbah yang rukunnya seperti pada Jumat. Pada Idulfitri ia mengajarkan kepada mereka zakat fitrah, dan pada Iduladha ia mengajarkan kurban. Ia membuka khutbah pertama dengan sembilan takbir dan khutbah kedua dengan tujuh takbir secara berurutan.

Disunnahkan mandi, dan waktunya masuk dengan separuh malam. Dalam satu pendapat: dengan fajar. Disunnahkan pula memakai wewangian dan berhias seperti pada Jumat. Melaksanakannya di masjid lebih utama. Ada yang berpendapat: di tanah lapang, kecuali karena uzur. Imam menunjuk orang yang shalat bersama orang-orang lemah. Ia pergi melalui satu jalan dan pulang melalui jalan lain. Orang-orang berangkat pagi, imam hadir pada waktu shalatnya, dan menyegerakannya pada Iduladha.

Aku berkata: Ia makan sebelum shalat pada Idulfitri dan menahan diri (dari makan) pada Iduladha. Ia pergi dengan berjalan kaki dan tenang. Shalat sunnah sebelum shalat Id tidak makruh bagi selain imam. Dan Allah Maha Mengetahui.

Pasal

Disunnahkan takbir sejak terbenamnya matahari pada dua malam hari raya, di rumah-rumah, jalan-jalan, masjid-masjid, dan pasar-pasar, dengan suara keras. Pendapat yang lebih zhahir: terus-menerus sampai imam berihram untuk shalat Id. Orang yang berhaji tidak bertakbir pada malam Iduladha, tetapi bertalbiyah. Menurut pendapat yang lebih sahih, tidak disunnahkan takbir pada malam Idulfitri setelah shalat-shalat.

Orang yang berhaji bertakbir sejak Zhuhur hari nahar dan mengakhirinya dengan Subuh hari terakhir tasyriq. Selain orang yang berhaji seperti itu menurut pendapat yang lebih zhahir. Dalam satu pendapat: sejak Maghrib malam nahar. Dalam satu pendapat: sejak Subuh hari Arafah dan berakhir dengan Ashar hari terakhir tasyriq, dan inilah yang diamalkan. Menurut pendapat yang lebih zhahir, ia bertakbir pada hari-hari ini setelah shalat yang luput, rawatib, dan nafilah.

Lafal takbir yang disukai (Latin): "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd." Artinya: "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan bagi Allah segala puji."

Disunnahkan menambahkan (Latin): "Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa ashila." Artinya: "Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, dan Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang."

Jika orang-orang bersaksi pada hari ketiga puluh sebelum tergelincir matahari bahwa hilal terlihat pada malam yang lalu, kami berbuka dan shalat Id. Jika mereka bersaksi setelah matahari terbenam, kesaksian tidak diterima. Jika di antara tergelincirnya matahari dan terbenamnya, kami berbuka dan shalat Id luput, dan disyariatkan mengqadhanya kapan saja menurut pendapat yang lebih zhahir. Dalam satu pendapat: dikerjakan keesokan harinya sebagai shalat ada'.

Bab Shalat Dua Gerhana

Hukumnya sunnah. Ia berihram dengan niat shalat gerhana, membaca Fatihah, ruku', bangkit, kemudian membaca Fatihah lagi, ruku' lagi, bangkit, lalu i'tidal, lalu sujud. Itu satu rakaat. Kemudian ia shalat rakaat kedua seperti itu. Tidak boleh menambah ruku' ketiga karena gerhana berlanjut, dan tidak boleh mengurangi karena gerhana telah berakhir, menurut pendapat yang lebih sahih.

Yang paling sempurna adalah membaca pada berdiri pertama setelah Fatihah surah al-Baqarah (QS. 2), pada berdiri kedua kira-kira dua ratus ayat darinya, pada yang

ketiga seratus lima puluh, dan pada yang keempat sekitar seratus ayat. Ia bertasbih pada ruku' pertama sepanjang kira-kira seratus ayat al-Baqarah, pada yang kedua delapan puluh, ketiga tujuh puluh, dan keempat lima puluh, kira-kira. Ia tidak memanjangkan sujud-sujud menurut pendapat yang lebih sahih.

Aku berkata: Yang sahih adalah memanjangkannya, hal itu telah sah dalam Shahihain, dan dinashkan dalam al-Buwaithi bahwa ia memanjangkannya sekitar ruku' yang mendahuluinya. Dan Allah Maha Mengetahui.

Disunnahkan berjamaah. Bacaan dikeraskan pada gerhana bulan, tidak pada gerhana matahari. Kemudian imam berkhutbah dua khutbah dengan rukun-rukunnya seperti pada Jumat, dan mendorong untuk bertobat dan berbuat baik.

Orang yang mendapati imam pada ruku' pertama, mendapatkan rakaat itu. Jika ia mendapatinya pada ruku' kedua atau berdiri kedua, maka tidak mendapatkan rakaat menurut pendapat yang lebih zhahir.

Shalat gerhana matahari luput dengan tersingkapnya gerhana dan dengan terbenamnya matahari dalam keadaan gerhana. Shalat gerhana bulan luput dengan tersingkapnya dan terbitnya matahari, tidak dengan terbitnya fajar menurut

qaul jadid, dan tidak dengan terbenamnya bulan dalam keadaan gerhana.

Jika gerhana bertepatan dengan Jumat atau shalat fardhu lainnya, didahulukan shalat fardhu jika dikhawatirkan luput. Jika tidak, menurut pendapat yang lebih zhahir didahulukan shalat gerhana, kemudian ia berkhutbah Jumat sambil menyinggung gerhana, kemudian shalat Jumat. Jika bertepatan shalat Id atau gerhana dengan jenazah, jenazah didahulukan.

Bab Shalat Istisqa

Hukumnya sunnah ketika dibutuhkan, dan diulang untuk kedua dan ketiga kali jika belum turun hujan. Jika mereka telah bersiap untuk shalat lalu hujan turun sebelumnya, mereka berkumpul untuk bersyukur dan berdoa, dan mereka shalat menurut pendapat yang sahih.

Imam memerintahkan mereka berpuasa tiga hari terlebih dahulu, bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan berbagai kebaikan, dan keluar dari kezaliman. Mereka keluar ke tanah lapang pada hari keempat dalam keadaan berpuasa, dengan pakaian sehari-hari yang sederhana dan penuh kekhusyukan. Mereka membawa anak-anak dan orang tua, demikian pula hewan ternak menurut pendapat yang lebih sahih. Ahli dzimmah tidak dilarang hadir, tetapi mereka tidak bercampur dengan kita.

Shalatnya dua rakaat seperti shalat Id, tetapi ada yang berpendapat: pada rakaat kedua dibaca surah Nuh (QS. 71), ayat pertama: "**Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh.**" Menurut pendapat yang lebih sahih, shalat ini tidak dikhususkan pada waktu Id. Ia berkhutbah seperti Id, tetapi memperbanyak istighfar sebagai ganti takbir. Pada khutbah pertama ia berdoa (Latin): "Allahummasqina ghaitsan mughitsan hani'an mari'an muri'an ghadaqan mujallilan sahhan thabaqan da'iman. Allahummasqina al-ghaitsa wa la taj'alna minal qanithin. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran fa arsilis sama'a 'alaina midrara."

Artinya: "Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menolong, yang menyenangkan, yang menyuburkan, yang menumbuhkan, yang lebat, yang meliputi, yang mengguyur, yang menutupi bumi, yang terus-menerus. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampun kepada-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka kirimkanlah hujan yang deras dari langit kepada kami."

Ia menghadap kiblat setelah awal khutbah kedua dan bersungguh-sungguh dalam berdoa, dengan suara pelan dan keras. Ketika menghadap kiblat, ia membalik selendangnya, menjadikan sisi kanan ke kiri dan sebaliknya. Menurut qaul jadid ia juga membalikkannya, menjadikan bagian atas ke

bawah dan sebaliknya. Orang-orang membalik selendang seperti dia.

Aku berkata: Selendang dibiarkan terbalik sampai ia melepas pakaiannya. Jika imam meninggalkan istisqa, orang-orang melakukannya. Jika ia berkhutbah sebelum shalat, boleh. Disunnahkan keluar menampakkan diri pada hujan pertama tahun itu dan membuka selain auratnya agar terkena hujan. Disunnahkan mandi atau berwudhu di dalam aliran air bah, bertasbih ketika petir dan kilat, tidak mengikuti kilat dengan pandangan, dan mengucapkan ketika hujan (Latin): "Allahumma shayyiban nafi'an." Artinya: "Ya Allah, jadikanlah hujan yang bermanfaat." Ia berdoa dengan apa yang ia kehendaki, dan setelah hujan mengucapkan (Latin): "Muthirna bifadhlillahi wa rahmatihi." Artinya: "Kita diberi hujan berkat karunia Allah dan rahmat-Nya." Dimakruhkan mengucapkan (Latin): "Muthirna bi nau'i kadza." Artinya: "Kita diberi hujan karena bintang ini dan itu." Dimakruhkan pula mencela angin. Jika mereka terganggu karena hujan yang terlalu banyak, sunnahnya mereka memohon kepada Allah Ta'ala agar menghentikannya dengan membaca (Latin): "Allahumma hawalaina wa la 'alaina." Artinya: "Ya Allah, turunkanlah di sekitar kami dan bukan atas kami." Tidak ada shalat untuk itu. Dan Allah Maha Mengetahui.

Bab Orang yang Meninggalkan Shalat

Jika seseorang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya, ia kafir. Jika karena malas, ia dihukum bunuh sebagai had. Pendapat yang sahih: ia dibunuh karena (meninggalkan) satu shalat saja, dengan syarat telah dikeluarkan dari waktu dharurah. Ia diminta bertobat, kemudian dipenggal lehernya. Ada yang berpendapat: ia ditusuk dengan besi sampai ia shalat atau mati. Ia dimandikan, dishalati, dan dikuburkan bersama kaum muslimin, dan kuburnya tidak diratakan.

Kitab Jenazah

Hendaknya seseorang memperbanyak mengingat kematian dan bersiap dengan tobat serta mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi. Bagi orang sakit hal itu lebih ditekankan.

Orang yang sedang sakaratul maut dibaringkan pada sisi kanannya menghadap kiblat menurut pendapat yang sahih. Jika tidak mungkin karena sempitnya tempat dan semisalnya, ia dibaringkan telentang dengan wajah dan kedua telapak kakinya menghadap kiblat. Ia ditalqin syahadat tanpa mendesak, yaitu "la ilaha illallah" (tidak ada tuhan selain Allah). Dibacakan di sisinya surah Yasin (QS. 36). Hendaknya ia berbaik sangka kepada Tuhannya subhanahu wa ta'ala.

Jika ia telah wafat, matanya dipejamkan, kedua rahangnya diikat dengan kain, sendi-sendinya dilunakkan, seluruh tubuhnya ditutup dengan kain tipis, sesuatu yang berat diletakkan di atas perutnya, ia diletakkan di atas dipan dan semisalnya, pakaiannya dilepas, dan wajahnya dihadapkan ke kiblat seperti orang yang sedang sakaratul maut. Hal itu dilakukan oleh mahramnya yang paling lembut. Disegerakan memandikannya jika kematiannya telah dipastikan.

Memandikan, mengafani, menshalati, dan menguburkannya adalah fardhu kifayah. Paling sedikit memandikan adalah meratakan air ke seluruh tubuhnya setelah menghilangkan najis. Niat orang yang memandikan tidak wajib menurut pendapat yang lebih sahih, maka cukup dengan tenggelamnya (jenazah di air) atau dimandikan oleh orang kafir.

Aku berkata: Pendapat yang sahih dan dinashkan: wajib memandikan orang yang tenggelam. Dan Allah Maha Mengetahui.

Yang paling sempurna: jenazah diletakkan di tempat yang sepi dan tertutup di atas papan, dimandikan dengan mengenakan gamis, dengan air dingin. Orang yang memandikan mendudukkannya di tempat pemandian dengan agak condong ke belakang, meletakkan tangan kanannya di bahu jenazah dan ibu jarinya pada cekungan tengkuk, menyandarkan punggungnya ke lututnya yang kanan, dan melewatkan tangan kirinya pada perut jenazah dengan usapan yang kuat agar keluar apa yang ada di dalamnya. Kemudian ia membaringkannya telentang dan membasuh dengan tangan kiri yang di atasnya ada secarik kain (untuk membasuh) kemaluan. Kemudian ia membalut tangannya dengan kain lain, memasukkan jarinya ke mulut jenazah dan menggosokkannya pada giginya, serta membersihkan kotoran dari kedua lubang hidungnya. Ia

mewudhukannya seperti orang hidup. Kemudian ia membasuh kepalanya, lalu jenggotnya dengan bidara dan semisalnya, menyisir keduanya dengan sisir bergigi renggang dengan lembut, dan mengembalikan rambut yang rontok kepadanya.

Ia membasuh sisi kanan, kemudian sisi kiri. Kemudian ia memiringkannya ke sisi kirinya lalu membasuh sisi kanan bagian belakang dan punggung hingga kaki. Kemudian ia memiringkannya ke sisi kanannya lalu membasuh sisi kiri dengan cara yang sama. Ini satu basuhan. Disunnahkan basuhan kedua dan ketiga, dan pada basuhan pertama dibantu dengan bidara atau khitmi. Kemudian dituangkan air murni dari ubun-ubun hingga kaki setelah bidara hilang. Disunnahkan pula memberi sedikit kapur barus pada setiap basuhan.

Jika setelahnya keluar najis, wajib dihilangkan saja. Ada yang berpendapat: beserta pemandian ulang, jika keluar dari kemaluan. Ada yang berpendapat: wudhu.

Laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan. Seorang laki-laki memandikan budak perempuannya dan istrinya, dan istri memandikan suaminya, keduanya melilitkan kain pada tangan dan tidak menyentuh langsung. Jika yang hadir hanya orang asing laki-laki atau perempuan asing (bukan mahram), jenazah ditayamumkan menurut pendapat yang lebih sahih.

Yang paling berhak dari laki-laki adalah yang paling berhak menshalatinya, dan bagi perempuan adalah kerabat-kerabat perempuannya. Mereka didahulukan atas suami menurut pendapat yang lebih sahih. Yang paling berhak dari mereka adalah yang mempunyai hubungan mahram, kemudian perempuan asing, kemudian laki-laki kerabat sesuai urutan dalam shalat jenazah.

Aku berkata: Kecuali anak paman dan semisalnya, maka ia seperti orang asing. Dan Allah Maha Mengetahui.

Suami didahulukan atas mereka menurut pendapat yang lebih sahih. Orang yang berihram tidak didekatkan wewangian, dan rambut serta kukunya tidak diambil. Wanita yang sedang berkabung (ihdad) diberi wewangian menurut pendapat yang lebih sahih. Menurut qaul jadid, bagi selain orang berihram tidak makruh mengambil kuku, bulu ketiak, bulu kemaluan, dan kumisnya.

Aku berkata: Pendapat yang lebih zhahir: makruh. Dan Allah Maha Mengetahui.

Pasal

Jenazah dikafani dengan kain yang boleh ia pakai saat hidup. Paling sedikit satu lembar kain, dan wasiatnya untuk meniadakannya tidak dilaksanakan. Yang paling utama bagi laki-laki tiga lembar, dan boleh empat atau lima. Bagi perempuan lima lembar. Siapa pun dari keduanya yang

dikafani dengan tiga lembar, maka semuanya berupa lembaran pembungkus (lifafah). Jika dikafani dengan lima lembar, ditambah gamis dan sorban di bawah lembaran-lembaran itu. Jika perempuan dikafani dengan lima lembar, yaitu sarung, kerudung, gamis, dan dua lembar pembungkus. Dalam satu pendapat: tiga lembar pembungkus, sarung, dan kerudung. Disunnahkan yang putih.

Biayanya diambil dari pokok harta peninggalan. Jika tidak ada, maka dari orang yang menanggung nafkahnya, yaitu kerabat dan tuan. Demikian pula suami menurut pendapat yang lebih sahih.

Lembaran pembungkus yang terbaik dan terluas dibentangkan, kemudian yang kedua di atasnya, dan demikian pula yang ketiga. Di atas setiap lembar ditaburkan hanuth. Jenazah diletakkan di atasnya dalam keadaan telentang, dengan hanuth dan kapur barus di atasnya. Kedua pantatnya dirapatkan, kapas diletakkan pada lubang-lubang tubuhnya, lalu lembaran-lembaran itu dililitkan padanya dan diikat. Ketika diletakkan di kuburnya, ikatan dilepas.

Orang laki-laki yang berihram tidak dipakaikan pakaian berjahit, dan kepalanya tidak ditutup, demikian pula wajah perempuan yang berihram.

Memikul jenazah di antara dua tiang lebih utama daripada tarbi' menurut pendapat yang lebih sahih. Cara memikul di antara dua tiang adalah meletakkan dua kayu bagian depan pada kedua bahunya dengan kepalanya di antara keduanya, sedangkan dua kayu bagian belakang dipikul oleh dua orang. Tarbi' adalah dua orang maju dan dua orang lainnya mundur. Berjalan di depannya, dekat dengannya, lebih utama, dan disegerakan jika tidak dikhawatirkan berubah.

Pasal

Shalat jenazah memiliki rukun-rukun.

1. Niat. Waktunya seperti shalat lain, dan cukup berniat fardhu. Ada yang berpendapat: disyaratkan niat fardhu kifayah. Tidak wajib menentukan jenazahnya. Jika ia menentukan lalu keliru, shalatnya batal. Jika yang hadir banyak jenazah, ia meniatkan mereka semua.
2. Empat takbir. Jika lima takbir, shalatnya tidak batal menurut pendapat yang lebih sahih. Jika imamnya bertakbir lima, makmum tidak mengikutinya menurut pendapat yang lebih sahih, tetapi salam atau menunggu agar salam bersamanya.
3. Salam seperti pada shalat lain.
4. Membaca Fatihah setelah takbir pertama.

Aku berkata: Fatihah cukup juga dibaca setelah selain takbir pertama. Dan Allah Maha Mengetahui.

5. Shalawat atas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam setelah takbir kedua. Pendapat yang sahih: shalawat atas keluarga tidak wajib.
6. Mendoakan jenazah setelah takbir ketiga.
7. Berdiri menurut mazhab jika mampu.

Disunnahkan mengangkat kedua tangan pada takbir-takbir, dan merendahkan bacaan. Ada yang berpendapat: dikeraskan pada malam hari. Pendapat yang lebih sahih: disunnahkan ta'awudz, bukan iftitah.

Pada takbir ketiga ia membaca (Latin): "Allahumma hadza 'abduka wabnu 'abdayka" hingga akhir doa. Artinya: "Ya Allah, ini adalah hamba-Mu dan anak dari dua hamba-Mu," hingga akhir doa. Sebelumnya ia membaca (Latin): "Allahummaghfir lihayyina wa mayyitina wa syahidina wa gha'ibina wa shaghirina wa kabirina wa dzakarina wa untsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'alal iman." Artinya: "Ya Allah, ampunilah orang yang hidup di antara kami dan yang telah mati, yang hadir dan yang tidak hadir, yang kecil dan yang besar, laki-laki dan perempuan kami. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan di antara kami,

hidupkanlah ia dalam Islam, dan siapa yang Engkau wafatkan di antara kami, wafatkanlah ia dalam keimanan."

Untuk jenazah anak kecil, selain doa ini ia membaca doa kedua (Latin): "Allahummaj'alhu farathan li abawayhi wa salafan wa dzukhran wa 'izhatan wa i'tibaran wa syafi'an wa tsaqqil bihi mawazinahuma wa afrighish shabra 'ala qulubihima." Artinya: "Ya Allah, jadikanlah ia pendahulu bagi kedua orang tuanya, simpanan dan perbekalan, pelajaran dan teladan, serta pemberi syafaat. Beratkanlah timbangan keduanya dengannya, dan limpahkanlah kesabaran ke dalam hati keduanya."

Pada takbir keempat (Latin): "Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah." Artinya: "Ya Allah, janganlah Engkau haramkan kami dari pahalanya dan janganlah Engkau fitnah kami sepeninggalnya."

Jika makmum tertinggal tanpa uzur sehingga ia belum bertakbir sampai imam bertakbir lagi, shalatnya batal. Masbuq bertakbir dan membaca Fatihah, meskipun imam sedang berada pada takbir lain. Jika imam bertakbir lagi sebelum ia mulai Fatihah, ia bertakbir bersamanya dan bacaan gugur. Jika imam bertakbir lagi saat ia masih membaca Fatihah, ia meninggalkannya dan mengikuti imam menurut pendapat yang lebih sahih. Apabila imam salam, masbuq menyusul takbir-takbir yang tersisa beserta dzikir-

dzikirnya. Dalam satu pendapat: dzikir tidak disyaratkan. Disyaratkan syarat-syarat shalat, bukan berjamaah.

Kewajiban menshalatinya gugur dengan satu orang. Ada yang berpendapat: wajib dua orang. Ada yang berpendapat: tiga. Ada yang berpendapat: empat. Tidak gugur dengan (shalat) perempuan jika ada laki-laki menurut pendapat yang lebih sahih.

Boleh menshalati jenazah yang berada di luar negeri (ghaib). Wajib mendahulukannya sebelum penguburan, dan sah setelahnya. Pendapat yang lebih sahih: sahnya dikhususkan bagi orang yang termasuk ahli kewajiban shalat itu pada waktu kematian. Tidak dishalati kuburan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam keadaan apa pun.

Cabang: Menurut qaul jadid, wali lebih berhak mengimami shalat jenazah daripada penguasa. Maka didahulukan ayah, kemudian kakek dan ke atas, kemudian anak, kemudian cucunya, kemudian saudara. Menurut pendapat yang lebih zhahir, saudara kandung didahulukan atas saudara seayah, kemudian anak saudara kandung, kemudian seayah, kemudian ashabah sesuai urutan waris, kemudian dzawul arham. Jika dua orang sama derajatnya, yang lebih tua dan adil lebih utama menurut nash. Orang merdeka yang jauh didahulukan atas budak yang dekat.

Imam berdiri sejajar kepala jenazah laki-laki dan bagian pantat jenazah perempuan. Boleh menshalati beberapa jenazah sekaligus. Haram menshalati orang kafir, dan tidak wajib memandikannya. Pendapat yang lebih sahih: wajib mengafani dan menguburkan orang dzimmi.

Jika ditemukan anggota tubuh seorang muslim yang diketahui telah meninggal, anggota itu dishalati. Janin yang gugur, jika menangis atau bersuara saat lahir, seperti orang dewasa. Jika tidak, namun tampak tanda kehidupan seperti gerakan, ia dishalati menurut pendapat yang lebih zhahir. Jika tidak tampak tanda kehidupan dan belum mencapai empat bulan, tidak dishalati, demikian pula bila telah mencapainya menurut pendapat yang lebih zhahir.

Orang yang mati syahid tidak dimandikan dan tidak dishalati. Ia adalah orang yang mati dalam peperangan melawan orang kafir karena sebab perang itu. Jika ia mati setelah perang usai, atau dalam perang melawan pemberontak (bughat), ia bukan syahid menurut pendapat yang lebih zhahir. Demikian pula dalam peperangan yang bukan karena sebab perang itu, menurut mazhab.

Jika orang yang mati syahid dalam keadaan junub, pendapat yang lebih sahih: ia tidak dimandikan, najisnya selain darah dihilangkan, dan ia dikafani dengan pakaiannya yang berlumuran darah. Jika pakaiannya tidak menutupi seluruh tubuh, ditambah (kain) hingga sempurna.

Pasal

Batas minimal kubur adalah lubang yang mencegah bau dan binatang buas. Disunnahkan untuk memperluas dan memperdalamnya setinggi tubuh orang berdiri dengan rentangan tangan (qamah wa basthah). Liang lahad lebih utama daripada syaq (galian di tengah dasar kubur) jika tanahnya keras. Jenazah diletakkan dengan kepala di arah kaki kubur, lalu ditarik dari arah kepalanya dengan lembut. Yang memasukkannya ke dalam kubur adalah laki-laki, dan yang paling utama di antara mereka adalah yang paling berhak menyalatkannya.

Aku berkata: Kecuali jika jenazahnya perempuan yang bersuami, maka yang paling utama adalah suaminya. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Jumlah mereka ganjil. Jenazah diletakkan di liang lahad pada sisi kanannya menghadap kiblat, wajahnya disandarkan ke dinding lahad, dan punggungnya disangga dengan batu bata mentah atau sejenisnya. Celah lahad ditutup dengan batu bata mentah. Orang yang berada dekat menaburkan tiga genggam tanah, kemudian tanah ditimbunkan dengan cangkul. Kubur ditinggikan hanya sejengkal. Menurut pendapat yang shahih, meratakan permukaan kubur (tasthih) lebih utama daripada membentuknya seperti punuk (tasnim). Dua orang tidak dikuburkan dalam satu kubur kecuali karena darurat, dan jika demikian didahulukan yang paling utama di antara

keduanya. Kubur tidak boleh diduduki dan tidak boleh diinjak. Peziarahnya mendekat sebagaimana ia mendekat kepada orang itu ketika masih hidup. Takziah itu sunnah, baik sebelum maupun sesudah penguburan, sampai tiga hari.

Orang muslim yang bertakziah kepada orang muslim mengucapkan: *A'zhamallahu ajraka wa ahsana 'aza'aka wa ghafara limayyitika* (semoga Allah memperbesar pahalamu, memperbaiki penghiburanmu, dan mengampuni mayatmu). Kepada orang kafir ia mengucapkan: *A'zhamallahu ajraka wa shabbaraka* (semoga Allah memperbesar pahalamu dan memberimu kesabaran). Orang kafir yang bertakziah kepada orang muslim mengucapkan: *Ghafarallahu limayyitika wa ahsana 'aza'aka* (semoga Allah mengampuni mayatmu dan memperbaiki penghiburanmu).

Menangisi mayit boleh, baik sebelum maupun sesudah kematiannya. Haram hukumnya meratap dengan menyebut-nyebut sifat-sifat baiknya (nadb), meraung-raung (niyahah), dan menampakkan kesedihan berlebihan dengan memukul dada dan sejenisnya.

Aku berkata: Ini adalah masalah-masalah yang bertebaran. Hendaknya segera dilunasi utang mayit dan dilaksanakan wasiatnya. Makruh mengharapkan kematian karena mudarat yang menimpanya, kecuali karena takut fitnah dalam agama. Berobat itu sunnah, dan makruh

memaksa orang sakit untuk berobat. Keluarga mayit dan sejenisnya boleh mencium wajahnya. Tidak mengapa memberitahukan kematiannya untuk keperluan salat dan lainnya, berbeda dengan pengumuman kematian ala Jahiliah (na'yul jahiliyyah). Orang yang memandikan tidak boleh melihat tubuh mayit kecuali sekadar yang diperlukan, dan bukan bagian aurat. Orang yang tidak bisa dimandikan ditayamumkan. Orang junub dan perempuan haid boleh memandikan mayit tanpa dimakruhkan. Apabila keduanya telah memandikan, cukup satu kali mandi saja. Hendaknya orang yang memandikan adalah orang yang amanah. Jika ia melihat kebaikan pada mayit, hendaknya ia menyebutkannya. Jika ia melihat selain itu, haram menyebutkannya kecuali demi kemaslahatan. Jika dua saudara atau dua istri berebut untuk memandikan, diundi. Orang kafir lebih berhak atas kerabatnya yang kafir.

Makruh kain kafan yang dicelup warna kuning kemerahan (mu'ashfar) dan berlebihan dalam mengafani. Kain yang sudah dicuci lebih utama daripada yang baru. Anak laki-laki kecil dikafani seperti orang dewasa, dengan beberapa lapis kain. Hanuth (wewangian untuk mayit) hukumnya mustahab, dan ada yang berpendapat wajib. Jenazah tidak boleh dipikul kecuali oleh laki-laki, walaupun jenazahnya perempuan. Haram memikulnya dengan cara yang menghinakan atau cara yang dikhawatirkan membuatnya jatuh. Bagi perempuan disunnahkan sesuatu

yang menutupinya, seperti keranda. Tidak makruh berkendara ketika pulang dari pengiringan jenazah. Tidak mengapa seorang muslim mengiringi jenazah kerabatnya yang kafir. Makruh bersuara gaduh dalam pengiringan jenazah dan mengikutinya dengan api.

Jika jenazah orang-orang muslim bercampur dengan jenazah orang kafir, wajib memandikan dan menyalatkan semuanya. Ia boleh menyalatkan semuanya dengan niat untuk yang muslim saja, dan inilah yang lebih utama dan yang dinashkan. Atau ia menyalatkan satu per satu dengan niat menyalatkannya jika ia muslim, dan mengucapkan: *Allahummaghfir lahu in kana muslimaan* (Ya Allah, ampunilah dia jika ia muslim).

Disyaratkan untuk sahnya salat jenazah bahwa jenazah telah dimandikan lebih dahulu. Makruh menyalatkan sebelum dikafani. Jika seseorang meninggal karena tertimpa reruntuhan dan sejenisnya, dan tidak mungkin dikeluarkan serta dimandikan, ia tidak disalatkan. Disyaratkan pula bahwa orang yang salat tidak berdiri mendahului jenazah yang hadir, dan tidak pula mendahului kubur, menurut pendapat mazhab pada keduanya. Boleh menyalatkannya di masjid. Disunnahkan membuat saf mereka tiga saf atau lebih. Jika telah disalatkan lalu datang orang yang belum salat, ia boleh salat, dan orang yang sudah salat tidak mengulang menurut pendapat yang shahih. Salat tidak

ditunda demi bertambahnya jumlah orang yang salat. Orang yang bunuh diri sama seperti yang lain dalam hal dimandikan dan disalatkan. Jika imam berniat salat gaib sedangkan makmum berniat salat atas jenazah yang hadir, atau sebaliknya, hukumnya boleh.

Pemakaman di pekuburan lebih utama, dan makruh bermalam di dalamnya. Disunnahkan menutup kubur dengan kain, meskipun jenazahnya laki-laki. Disunnahkan pula mengucapkan: *Bismillah wa 'ala millati Rasulillah shallallahu 'alaihi wa sallam* (Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam). Tidak dihamparkan sesuatu di bawahnya dan tidak diberi bantal. Makruh menguburkan dalam peti kecuali di tanah yang lembap atau gembur. Boleh menguburkan pada malam hari dan pada waktu yang dimakruhkan untuk salat, selama tidak sengaja memilih waktu itu, namun waktu selain itu lebih utama.

Makruh memplester kubur, membangun di atasnya, dan menulis di atasnya. Jika ada yang membangun di pekuburan umum (musabbalah), bangunan itu dirobohkan. Disunnahkan memercikkan air ke kubur, meletakkan kerikil di atasnya, dan meletakkan batu atau kayu di dekat kepalanya, serta mengumpulkan kerabat dalam satu tempat. Ziarah kubur itu sunnah bagi laki-laki dan makruh bagi perempuan. Ada yang berpendapat haram, dan ada yang

berpendapat mubah. Peziarah mengucapkan salam, membaca (Al-Qur'an), dan berdoa.

Haram memindahkan mayit ke negeri lain. Ada yang berpendapat makruh, kecuali jika dekat dengan Makkah, Madinah, atau Baitul Maqdis, sebagaimana dinashkan. Membongkar kubur setelah penguburan untuk dipindahkan atau tujuan lain hukumnya haram kecuali karena darurat, yaitu jika ia dikubur tanpa dimandikan, atau dikubur di tanah atau dengan kain hasil ghasab, atau ada harta yang jatuh ke dalamnya, atau ia dikubur tidak menghadap kiblat. Tidak boleh dibongkar untuk sekadar dikafani, menurut pendapat yang lebih shahih.

Disunnahkan sekelompok orang berdiri di dekat kuburnya sesaat setelah penguburan, memohonkan keteguhan baginya. Disunnahkan pula bagi tetangga keluarga mayit menyiapkan makanan yang mengenyangkan mereka untuk sehari semalam, dan mendesak mereka agar makan. Haram menyiapkan makanan untuk para peratap perempuan. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui).

Kitab Zakat

Bab Zakat Hewan

Zakat hanya wajib pada na'am, yaitu unta, sapi, dan kambing. Tidak wajib pada kuda, budak, dan hewan hasil perkawinan silang antara kambing dengan kijang.

Tidak ada zakat pada unta sampai mencapai lima ekor, maka zakatnya seekor kambing. Pada sepuluh ekor: dua ekor kambing. Pada lima belas ekor: tiga ekor kambing. Pada dua puluh ekor: empat ekor kambing. Pada dua puluh lima ekor: bintu makhadh (unta betina umur satu tahun). Pada tiga puluh enam ekor: bintu labun (unta betina umur dua tahun). Pada empat puluh enam ekor: hiqqah (unta betina umur tiga tahun). Pada enam puluh satu ekor: jadza'ah (unta betina umur empat tahun). Pada tujuh puluh enam ekor: dua bintu labun. Pada sembilan puluh satu ekor: dua hiqqah. Pada seratus dua puluh satu ekor: tiga bintu labun. Kemudian pada setiap empat puluh ekor: satu bintu labun, dan pada setiap lima puluh ekor: satu hiqqah.

Bintu makhadh berumur satu tahun, labun berumur dua tahun, hiqqah berumur tiga tahun, dan jadza'ah berumur empat tahun. Kambing yang dikeluarkan adalah jadza'ah dari domba yang berumur satu tahun, dan ada yang berpendapat enam bulan, atau tsaniyyah dari kambing kacang (ma'z) yang berumur dua tahun, dan ada yang

berpendapat satu tahun. Pendapat yang lebih shahih, pemilik boleh memilih di antara keduanya. Tidak harus mengikuti jenis kambing yang dominan di negeri itu. Kambing jantan juga sah. Demikian pula unta zakat boleh dikeluarkan untuk jumlah di bawah dua puluh lima ekor.

Jika tidak ada bintu makhadh, maka diganti dengan ibnu labun (unta jantan umur dua tahun). Hewan yang cacat dianggap tidak ada. Pemilik tidak dibebani mengeluarkan hewan yang terbaik (karimah), tetapi keberadaannya menghalangi dikeluarkannya ibnu labun, menurut pendapat yang lebih shahih. Hiqqah diambil sebagai ganti bintu makhadh, bukan bintu labun, menurut pendapat yang lebih shahih.

Jika terdapat dua kemungkinan kewajiban, seperti pada dua ratus ekor unta, maka menurut mazhab tidak harus empat hiqqah, tetapi boleh empat hiqqah atau lima bintu labun. Jika pada hartanya hanya ada salah satunya, itulah yang diambil. Jika tidak, ia boleh mengusahakan mana saja yang ia kehendaki. Ada yang berpendapat wajib mengeluarkan yang paling menguntungkan fakir miskin (al-aghbath). Jika keduanya ada, menurut pendapat yang shahih wajib yang paling menguntungkan, dan yang lain tidak sah jika ia menipu atau petugas lalai. Jika tidak demikian, maka sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, wajib mengeluarkan selisihnya, dan boleh dikeluarkan dalam

bentuk dirham. Ada yang berpendapat wajib mengusahakan sebagian hewan dengan selisih itu.

Siapa yang wajib mengeluarkan bintu makhadh tetapi tidak memilikinya, sedangkan ia memiliki bintu labun, ia menyerahkan bintu labun itu dan mengambil dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Atau jika wajib bintu labun tetapi tidak ada, ia menyerahkan bintu makhadh beserta dua ekor kambing atau dua puluh dirham, atau menyerahkan hiqqah dan mengambil dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Pilihan antara dua kambing dan dirham ada pada pihak yang memberi. Pilihan naik atau turun tingkat ada pada pemilik, menurut pendapat yang lebih shahih, kecuali jika untanya cacat. Ia boleh naik dua tingkat dan mengambil dua jubran (penutup selisih), atau turun dua tingkat dengan memberikan dua jubran, dengan syarat tidak ada satu tingkat saja yang tersedia, menurut pendapat yang lebih shahih. Tidak boleh mengambil jubran bersama tsaniyyah sebagai ganti jadza'ah, menurut yang paling baik dari dua pendapat.

Aku berkata: Menurut jumhur ulama, yang lebih shahih adalah boleh. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Tidak sah satu ekor kambing dan sepuluh dirham, dan sah dua ekor kambing dan dua puluh dirham untuk dua jubran.

Sapi tidak wajib dizakati sampai mencapai tiga puluh ekor, maka zakatnya tabi' (anak sapi umur satu tahun). Kemudian pada setiap tiga puluh ekor satu tabi', dan pada

setiap empat puluh ekor satu musinnah (sapi betina umur dua tahun). Kambing tidak wajib dizakati sampai mencapai empat puluh ekor, maka zakatnya seekor jadza'ah dari domba atau tsaniyyah dari kambing kacang. Pada seratus dua puluh satu ekor: dua ekor kambing. Pada dua ratus satu ekor: tiga ekor. Pada empat ratus ekor: empat ekor. Kemudian pada setiap seratus ekor: seekor kambing.

Pasal

Jika jenis hewan ternak itu satu, maka kewajiban diambil dari jenis itu. Jika diambil kambing kacang untuk zakat domba, atau sebaliknya, hukumnya boleh menurut pendapat yang lebih shahih, dengan syarat memperhatikan nilainya. Jika jenisnya bercampur, seperti domba dan kambing kacang, menurut satu pendapat diambil dari yang lebih banyak, dan jika sama jumlahnya maka yang paling menguntungkan. Menurut pendapat yang lebih kuat, ia boleh mengeluarkan yang ia kehendaki dengan dibagi menurut nilai atas keduanya. Jika ada tiga puluh kambing kacang betina dan sepuluh domba betina, diambil seekor kambing kacang betina atau domba betina dengan nilai tiga perempat kambing kacang dan seperempat domba.

Tidak diambil hewan yang sakit dan cacat kecuali dari hewan yang semisal. Tidak diambil jantan kecuali jika memang itu yang wajib, demikian juga jika seluruh hewan itu jantan, menurut pendapat yang lebih shahih. Pada hewan

yang masih kecil-kecil diambil yang kecil menurut pendapat jadid. Tidak diambil rubba' (induk yang baru melahirkan dan menyusui), akulah (hewan yang digemukkan untuk dimakan), hamil, dan khiyar (hewan pilihan), kecuali dengan kerelaan pemilik.

Jika orang-orang yang wajib zakat berserikat dalam ternak, mereka dizakati seperti satu orang. Demikian pula jika mereka bercampur berdampingan (khulthah jiwar), dengan syarat tidak terpisah dalam tempat minum, tempat penggembalaan, kandang, dan tempat pemerahan. Demikian pula penggembala dan pejantan, menurut pendapat yang lebih shahih. Niat bercampur tidak disyaratkan, menurut pendapat yang lebih shahih. Menurut pendapat yang lebih kuat, percampuran juga berpengaruh pada buah-buahan, tanaman, uang, dan barang dagangan, dengan syarat tidak terpisah penjaga kebun, tempat penjemuran (jarin), toko, penjaga, tempat penyimpanan, dan sejenisnya.

Zakat ternak mensyaratkan berlalunya haul (satu tahun) dalam kepemilikannya. Namun anak ternak dari suatu nisab dizakati dengan haul induknya. Ternak yang dimiliki dengan membeli dan sebagainya tidak digabungkan dalam haul. Jika pemilik mengklaim bahwa kelahiran terjadi setelah haul, ia dibenarkan, dan jika dicurigai ia bersumpah. Jika kepemilikannya hilang dalam masa haul lalu kembali,

atau ia menukarnya dengan yang semisal, ia memulai haul baru.

Syarat lain, ternak itu saimah (digembalakan di padang rumput bebas). Jika diberi makan (dengan pakan yang dibeli) pada sebagian besar masa haul, tidak ada zakat. Jika tidak demikian, maka menurut pendapat yang lebih shahih, jika ia memberinya pakan sekadar yang membuat ternak itu dapat hidup tanpa pakan tersebut tanpa mudarat yang nyata, zakat wajib, jika tidak maka tidak wajib. Jika ternak itu merumput sendiri, atau ternak saimah diberi pakan, atau ternak itu dipakai bekerja membajak, menyiram, dan sejenisnya, maka tidak ada zakat menurut pendapat yang lebih shahih. Apabila ternak mendatangi sumber air, zakatnya diambil di sana. Jika tidak, zakatnya diambil di rumah-rumah pemiliknya. Pemilik dipercaya dalam jumlah ternaknya jika ia orang tepercaya, dan jika tidak maka dihitung di tempat sempit. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui).

Bab Zakat Tanaman

Zakat khusus pada makanan pokok. Dari buah-buahan adalah kurma basah dan anggur. Dari biji-bijian adalah gandum (hinthah), sya'ir (jelai), beras, kacang adas, dan semua yang menjadi makanan pokok pilihan. Dalam pendapat qadim, zakat wajib pada zaitun, za'faran, wars, qurthum, dan madu.

Nisabnya lima wasaq, yaitu seribu enam ratus rithl Baghdad, dan menurut rithl Damaskus tiga ratus empat puluh enam rithl lebih dua.

Aku berkata: Yang lebih shahih adalah tiga ratus empat puluh dua rithl dan enam per tujuh rithl, karena menurut pendapat yang lebih shahih satu rithl Baghdad adalah seratus dua puluh delapan dirham lebih empat per tujuh dirham. Ada yang berpendapat tanpa pecahan per tujuh, dan ada yang berpendapat tiga puluh. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui).

Yang diperhitungkan adalah dalam bentuk kurma kering atau kismis jika buah itu bisa menjadi kurma dan kismis, jika tidak maka dalam bentuk kurma basah dan anggur. Biji-bijian dihitung setelah dibersihkan dari jerami. Yang disimpan dalam kulitnya, seperti beras dan 'alas (sejenis gandum), nisabnya sepuluh wasaq. Satu jenis tidak digabungkan dengan jenis lain untuk melengkapi nisab, sedangkan satu macam digabungkan dengan macam lain dalam jenis yang sama, dan zakat dikeluarkan dari masing-masing sesuai bagiannya. Jika sulit, dikeluarkan yang pertengahan. 'Alas digabungkan dengan gandum karena ia salah satu macamnya. Sult merupakan jenis tersendiri. Ada yang berpendapat ia termasuk jelai, dan ada yang berpendapat gandum.

Buah dan tanaman satu tahun tidak digabungkan dengan buah dan tanaman tahun lain. Buah dalam satu tahun digabungkan satu sama lain meskipun masaknya berbeda. Ada yang berpendapat, jika kuncup kedua muncul setelah panen yang pertama, tidak digabungkan. Dua tanaman dalam satu tahun digabungkan. Menurut pendapat yang lebih kuat, yang dianggap adalah jatuhnya dua panen dalam satu tahun.

Zakat wajib atas tanaman dan buah yang diairi hujan, atau akarnya mengambil air karena dekat dengan air, adalah sepersepuluh. Yang diairi dengan timba, kincir, atau air yang dibeli, zakatnya seperduapuluh (setengah dari sepersepuluh). Saluran air (qanawat) seperti hujan menurut pendapat yang shahih. Yang diairi dengan keduanya sama banyak, zakatnya tiga perempat dari sepersepuluh. Jika salah satunya lebih dominan, menurut satu pendapat dialah yang dianggap. Menurut pendapat yang lebih kuat, dominasi dianggap berdasarkan kehidupan dan pertumbuhan tanaman, dan ada yang berpendapat berdasarkan jumlah penyiraman.

Zakat wajib ketika buah mulai tampak layak dipetik dan biji telah mengeras. Disunnahkan kharsh (penaksiran) pada buah ketika sudah tampak layak dipetik, dan hal itu atas pemiliknya. Menurut pendapat yang masyhur, seluruh buah dimasukkan dalam taksiran, dan cukup satu penaksir

(kharish). Syaratnya adil, dan demikian pula merdeka dan laki-laki menurut pendapat yang lebih shahih.

Apabila telah ditaksir, menurut pendapat yang lebih kuat, hak fakir miskin terputus dari buah itu sendiri dan menjadi tanggungan pemilik berupa kurma dan kismis yang ia keluarkan setelah kering. Disyaratkan pernyataan jelas tentang penjaminan (tadhmin) dan penerimaan pemilik, menurut mazhab. Ada yang berpendapat terputus dengan sendirinya karena penaksiran. Jika pemilik telah menjamin, ia boleh bertindak atas seluruh buah yang ditaksir, baik menjualnya maupun lainnya.

Jika ia mengaku buah yang ditaksir rusak karena sebab tersembunyi seperti pencurian, atau sebab yang tampak dan diketahui, ia dibenarkan dengan sumpahnya. Jika sebab tampak itu tidak diketahui, ia dituntut membawa bukti, menurut pendapat yang shahih, kemudian ia dibenarkan dengan sumpahnya dalam kerusakan karenanya. Jika ia mengaku penaksir berlaku zalim atau salah dengan kesalahan yang jauh (tidak masuk akal), tidak diterima. Jika kesalahan yang mungkin terjadi, diterima, menurut pendapat yang lebih shahih.

Bab Zakat Uang

Nisab perak adalah dua ratus dirham, dan emas dua puluh mitsqal dengan ukuran Makkah. Zakat keduanya seperempat puluh (2,5%). Tidak ada zakat pada logam

campuran sampai kadar murninya mencapai nisab. Jika bejana dari keduanya bercampur dan tidak diketahui mana yang lebih banyak, dizakati sebagai yang terbanyak, baik emas maupun perak, atau dipisahkan.

Perhiasan yang diharamkan dan lainnya dizakati, sedangkan yang mubah tidak, menurut pendapat yang lebih kuat. Yang haram di antaranya adalah bejana, gelang, dan kaki-kaki untuk dipakai laki-laki. Jika ia membuat gelang tanpa tujuan, atau bertujuan menyewakannya kepada orang yang boleh memakainya, tidak ada zakat menurut pendapat yang lebih shahih. Demikian pula jika perhiasan itu patah dan ia bermaksud memperbaikinya.

Perhiasan emas haram bagi laki-laki, kecuali hidung, ujung jari, dan gigi, bukan jari. Haram pula gigi cincin menurut pendapat yang shahih. Halal baginya dari perak: cincin dan hiasan alat perang seperti pedang, tombak, dan ikat pinggang, bukan yang tidak dipakainya seperti pelana dan kekang, menurut pendapat yang lebih shahih. Perempuan tidak boleh menghiasi alat perang. Ia boleh memakai berbagai perhiasan emas dan perak, demikian pula apa yang ditenun dengan keduanya, menurut pendapat yang lebih shahih. Menurut pendapat yang lebih shahih, haram berlebihan dalam pemborosan, seperti gelang kaki yang beratnya dua ratus dinar, demikian pula pemborosan

pada alat perang. Boleh menghiasi mushaf dengan perak, dan bagi perempuan boleh dengan emas.

Syarat zakat uang adalah haul. Tidak ada zakat pada permata lainnya seperti mutiara.

Bab Zakat Barang Tambang, Rikaz, dan Perdagangan

Siapa yang mengeluarkan emas atau perak dari tambang, wajib atasnya seperempat puluhnya. Dalam satu pendapat, seperlima. Dalam pendapat lain, jika diperoleh dengan susah payah maka seperempat puluh, jika tidak maka seperlima. Disyaratkan nisab, bukan haul, menurut mazhab pada keduanya. Hasilnya digabungkan satu sama lain jika pekerjaan berkesinambungan. Tidak disyaratkan hasilnya bersambung menurut pendapat jadid. Jika pekerjaan terputus karena uzur, digabungkan. Jika tidak, hasil pertama tidak digabungkan dengan yang kedua, tetapi yang kedua digabungkan dengan yang pertama, sebagaimana ia digabungkan dengan harta yang dimilikinya bukan dari tambang untuk melengkapi nisab.

Pada rikaz, zakatnya seperlima yang disalurkan ke tempat penyaluran zakat, menurut pendapat yang masyhur. Syaratnya nisab dan berupa uang, menurut mazhab, bukan haul. Rikaz adalah harta terpendam peninggalan Jahiliah. Jika ditemukan peninggalan Islam yang pemiliknya

diketahui, maka milik pemiliknya, jika tidak maka menjadi luqathah (barang temuan). Demikian pula jika tidak diketahui dari dua jenis itu yang mana. Yang memilikinya adalah penemunya, dan ia wajib berzakat jika menemukannya di tanah tak bertuan atau tanah yang ia hidupkan. Jika ditemukan di masjid atau jalan umum, maka luqathah menurut mazhab. Jika ditemukan di milik seseorang, maka milik orang itu jika ia mengakuinya, jika tidak maka milik orang yang memiliki tanah itu sebelumnya, dan seterusnya sampai kepada orang yang menghidupkannya. Jika penjual dan pembeli, pemberi sewa dan penyewa, atau pemberi pinjaman dan peminjam berselisih atasnya, dibenarkan pihak yang menguasainya dengan sumpahnya.

Pasal

Syarat zakat perdagangan adalah haul dan nisab, yang dianggap pada akhir haul. Dalam satu pendapat, pada kedua ujungnya (awal dan akhir). Dalam pendapat lain, pada seluruhnya. Menurut pendapat yang lebih kuat, jika barang dagangan diubah menjadi uang di tengah haul sedangkan jumlahnya di bawah nisab, lalu dibelikan barang dagangan, menurut pendapat yang lebih shahih haulnya terputus dan haul barang itu dimulai dari pembeliannya. Jika haul sempurna sedangkan nilai barang di bawah nisab, menurut pendapat yang lebih shahih haul baru dimulai dan haul

pertama batal. Barang dagangan menjadi barang pemakaian (qinyah) dengan niatnya.

Barang hanya menjadi barang dagangan jika niat berdagang bersamaan dengan perolehannya melalui akad tukar-menukar seperti pembelian. Demikian pula mahar dan pengganti khulu', menurut pendapat yang lebih shahih. Tidak dengan hibah, mengumpulkan kayu bakar, dan pengembalian karena cacat.

Jika ia memilikinya dengan uang sebesar nisab, maka haulnya dihitung sejak ia memiliki uang itu. Atau jika di bawah nisab, atau dengan barang pemakaian, maka sejak pembelian. Ada yang berpendapat, jika ia memilikinya dengan nisab ternak saimah, haulnya melanjutkan haul ternak itu. Laba digabungkan dengan modal dalam haul jika belum menjadi uang tunai (nadhdh), tidak jika telah menjadi uang tunai, menurut pendapat yang lebih kuat. Menurut pendapat yang lebih shahih, anak dari barang dagangan dan buah dari harta dagangan haulnya mengikuti haul induknya.

Yang wajib adalah seperempat puluh dari nilainya. Jika ia memilikinya dengan uang, dinilai dengan uang itu jika dimiliki dengan nisab, demikian pula yang di bawah nisab menurut pendapat yang lebih shahih. Jika dengan barang, maka dinilai dengan uang yang dominan di negeri itu. Jika dua jenis uang sama-sama dominan dan nilainya mencapai nisab dengan salah satunya, dinilai dengan itu. Jika

mencapai nisab dengan keduanya, dinilai dengan yang paling menguntungkan fakir miskin, dan ada yang berpendapat pemilik boleh memilih. Jika ia memilikinya dengan uang dan barang, bagian yang sepadan dengan uang dinilai dengan uang itu, dan sisanya dengan uang yang dominan.

Wajib zakat fitrah budak dagangan bersama zakat dagangannya. Jika barang dagangan itu ternak saimah, dan hanya salah satu nisab dari dua zakat yang terpenuhi, zakat itu wajib. Jika kedua nisab terpenuhi, maka zakat 'ain (zakat ternak) menurut pendapat jadid. Berdasarkan hal ini, jika haul dagangan lebih dahulu, misalnya ia membeli nisab ternak saimah dengan harta dagangan setelah enam bulan, menurut pendapat yang lebih shahih zakat dagangan wajib ketika haulnya sempurna, kemudian ia memulai haul untuk zakat 'ain selamanya.

Jika kita katakan bahwa pengelola qiradh (mudharib) tidak memiliki laba dengan tampaknya laba, maka pemilik modal wajib mengeluarkan zakat seluruhnya. Jika ia mengeluarkannya dari harta qiradh, itu dihitung dari laba menurut pendapat yang lebih shahih. Jika kita katakan ia memilikinya dengan tampaknya laba, maka pemilik modal wajib mengeluarkan zakat modal pokok dan bagiannya dari laba. Menurut mazhab, pengelola wajib mengeluarkan zakat bagiannya.

Bab Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib pada awal malam Idulfitri menurut pendapat yang lebih kuat. Maka dikeluarkan untuk orang yang meninggal setelah terbenam matahari, bukan untuk yang lahir (setelahnya). Disunnahkan tidak menundanya dari salat Id, dan haram menundanya melewati hari itu.

Tidak ada zakat fitrah atas orang kafir, kecuali untuk budaknya dan kerabatnya yang muslim, menurut pendapat yang lebih shahih. Tidak pula atas budak. Mengenai mukatab ada satu pendapat. Orang yang sebagiannya merdeka wajib sesuai bagiannya. Tidak pula atas orang yang tidak mampu. Siapa yang tidak memiliki kelebihan dari makanannya dan makanan orang yang ia nafkahi pada malam dan hari Id, maka ia tidak mampu. Disyaratkan pula kelebihan dari tempat tinggal dan pembantu yang ia butuhkan, menurut pendapat yang lebih shahih.

Siapa yang wajib membayar fitrahnya, wajib pula membayar fitrah orang yang wajib ia nafkahi. Tetapi seorang muslim tidak wajib membayar fitrah untuk budak, kerabat, dan istri yang kafir. Budak tidak wajib membayar fitrah istrinya, dan anak tidak wajib membayar fitrah istri ayahnya, walaupun dalam hal anak ada satu pendapat. Jika suami tidak mampu atau ia seorang budak, menurut pendapat yang lebih kuat istrinya yang merdeka wajib membayar fitrahnya sendiri, demikian pula tuan dari budak perempuan.

Aku berkata: Menurut pendapat yang lebih shahih dan dinashkan, tidak wajib atas perempuan merdeka. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui).

Jika kabar tentang seseorang terputus (hilang), maka menurut mazhab fitrahnya wajib dikeluarkan seketika. Ada yang berpendapat, ketika ia kembali, dan dalam satu pendapat tidak ada kewajiban apa pun. Menurut pendapat yang lebih shahih, orang yang mampu sebagian sha' wajib mengeluarkannya. Jika ia hanya mendapati sebagian sha', ia mendahulukan dirinya, lalu istrinya, lalu anak kecilnya, lalu ayah, lalu ibu, lalu anak yang sudah besar.

Satu sha' adalah enam ratus sembilan puluh tiga dirham sepertiga.

Aku berkata: Yang lebih shahih adalah enam ratus delapan puluh lima dirham lima per tujuh dirham, berdasarkan keterangan terdahulu dalam zakat tanaman. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui).

Jenisnya adalah makanan pokok yang wajib dizakati sepersepuluh, demikian pula aqith (keju kering) menurut pendapat yang lebih kuat. Wajib dari makanan pokok negerinya. Ada yang berpendapat dari makanan pokoknya sendiri, dan ada yang berpendapat boleh memilih di antara makanan-makanan pokok. Yang lebih tinggi sah menggantikan yang lebih rendah, tidak sebaliknya. Yang

dianggap adalah kelebihan nilai menurut satu pendapat, dan kelebihan sebagai makanan pokok menurut pendapat yang lebih shahih. Maka gandum lebih baik daripada kurma dan beras. Menurut pendapat yang lebih shahih, jelai lebih baik daripada kurma, dan kurma lebih baik daripada kismis. Ia boleh mengeluarkan untuk dirinya dari makanannya sendiri, dan untuk kerabatnya yang lebih tinggi darinya. Sha' tidak boleh dibagi-bagi. Jika ia berada di negeri yang memiliki beberapa makanan pokok tanpa ada yang dominan, ia boleh memilih, dan yang paling utama adalah yang paling mulia. Jika budaknya berada di negeri lain, menurut pendapat yang lebih shahih yang dianggap adalah makanan pokok negeri budak itu.

Aku berkata: Yang wajib adalah biji-bijian yang baik. Jika ia mengeluarkan dari hartanya fitrah anaknya yang masih kecil dan kaya, hukumnya boleh, seperti orang lain yang memberi izin, berbeda dengan anak yang sudah besar. Jika seorang yang mampu dan seorang yang tidak mampu berserikat dalam satu budak, yang mampu wajib setengah sha'. Jika yang tidak mampu menjadi mampu, atau kewajiban keduanya berbeda jenis, masing-masing mengeluarkan setengah sha' dari kewajibannya, menurut pendapat yang lebih shahih. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui).

Bab Siapa yang Wajib Berzakat dan pada Apa Zakat Wajib

Syarat wajib zakat harta adalah Islam dan merdeka. Zakat wajib atas orang murtad jika kita memandang hartanya tetap dimilikinya, tidak atas mukatab. Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Demikian pula orang yang sebagian dirinya merdeka dan memiliki nisab, menurut pendapat yang lebih shahih. Zakat juga wajib pada harta yang dighasab, yang hilang, dan yang diingkari, menurut pendapat yang lebih kuat, tetapi tidak wajib menyerahkannya sampai harta itu kembali. Pembeli sebelum menerima barang, menurut satu pendapat berlaku dua pendapat yang sama. Zakat wajib seketika atas harta yang tidak hadir jika ia mampu (menjangkaunya), jika tidak maka seperti harta yang dighasab.

Utang: jika berupa ternak atau tidak tetap (tidak lazim) seperti uang kitabah (mukatab), tidak ada zakat. Jika berupa barang atau uang, demikian pula dalam pendapat qadim. Dalam pendapat jadid, jika utang itu tunai dan tidak dapat diambil karena pihak yang berutang pailit atau sebab lain, maka seperti harta yang dighasab. Jika mudah diambil, wajib dizakati seketika. Atau jika ditangguhkan, maka menurut mazhab seperti harta yang dighasab. Ada yang berpendapat wajib menyerahkan zakatnya sebelum diterima.

Utang tidak menghalangi kewajiban zakat menurut pendapat yang paling kuat dari beberapa pendapat. Pendapat ketiga: utang menghalangi zakat pada harta batin, yaitu uang dan barang dagangan. Berdasarkan pendapat pertama, jika seseorang dikenai hajr (pembatasan) karena utang lalu haul berlalu pada masa hajr, maka seperti harta yang dighasab. Jika zakat dan utang kepada manusia bertemu dalam harta peninggalan, zakat didahulukan. Dalam satu pendapat utang didahulukan, dan dalam pendapat lain keduanya sama.

Ghanimah sebelum dibagi: jika para pejuang memilih memilikinya dan berlalu setelahnya satu haul, seluruhnya satu jenis harta zakat, dan bagian tiap orang mencapai nisab, atau gabungannya mencapai nisab di tempat berlakunya khulthah, maka zakatnya wajib. Jika tidak, tidak wajib.

Jika seorang suami memberikan mahar berupa nisab ternak saimah yang tertentu, istri wajib menzakatinya jika telah genap satu haul sejak akad pemberian mahar.

Jika seseorang menyewakan rumah selama empat tahun dengan delapan puluh dinar dan ia telah menerimanya, menurut pendapat yang lebih kuat ia tidak wajib mengeluarkan kecuali zakat atas bagian yang telah tetap. Maka ia mengeluarkan pada akhir tahun pertama zakat dua puluh. Pada akhir tahun kedua zakat dua puluh untuk satu tahun dan dua puluh untuk dua tahun. Pada akhir

tahun ketiga zakat empat puluh untuk satu tahun dan dua puluh untuk tiga tahun. Pada akhir tahun keempat zakat enam puluh untuk satu tahun dan dua puluh untuk empat tahun. Pendapat kedua: ia mengeluarkan pada akhir tahun pertama zakat delapan puluh.

Pasal

Zakat wajib dikeluarkan segera jika memungkinkan, yaitu dengan hadirnya harta dan para penerima zakat. Ia boleh menunaikan sendiri zakat harta batin, demikian pula harta lahir menurut pendapat jadid. Ia boleh mewakilkan dan menyerahkannya kepada imam. Menurut pendapat yang lebih kuat, menyerahkan kepada imam lebih utama kecuali jika imam itu zalim.

Niat wajib. Ia berniat: "Ini adalah fardu zakat hartaku" atau "fardu sedekah hartaku" dan sejenisnya. Tidak cukup "Ini fardu hartaku", demikian pula "sedekah" saja, menurut pendapat yang lebih shahih. Tidak wajib menentukan hartanya, namun jika ditentukan maka tidak jatuh atas harta lain. Wali wajib berniat jika ia mengeluarkan zakat anak kecil atau orang gila. Menurut pendapat yang lebih shahih, cukup niat pemberi kuasa ketika menyerahkan kepada wakil, dan yang lebih utama wakil juga berniat ketika membagikan. Jika ia menyerahkannya kepada penguasa, cukup niat di sisinya. Jika ia tidak berniat, tetap sah menurut pendapat yang shahih, walaupun penguasa berniat. Menurut pendapat yang

lebih shahih, penguasa wajib berniat jika mengambil zakat dari orang yang menolak, dan niatnya mencukupi.

Pasal

Tidak sah mendahulukan zakat sebelum memiliki nisab. Boleh mendahulukannya sebelum haul, tetapi tidak boleh mendahulukan untuk dua tahun menurut pendapat yang lebih shahih. Ia boleh mendahulukan zakat fitrah sejak awal Ramadan, dan menurut pendapat yang shahih tidak boleh sebelum itu. Tidak boleh mengeluarkan zakat kurma sebelum buahnya layak dipetik, dan tidak boleh zakat biji sebelum mengeras. Boleh sesudah keduanya.

Syarat sahnya zakat yang didahulukan adalah pemilik tetap layak terkena kewajiban sampai akhir haul, dan penerima pada akhir haul tetap berhak. Ada yang berpendapat, jika ia keluar dari hak menerima di tengah haul, tidak sah. Kayanya penerima karena zakat itu tidak berpengaruh.

Jika zakat yang didahulukan tidak jatuh sebagai zakat, ia ditarik kembali jika pemberi mensyaratkan penarikan bila ada penghalang. Menurut pendapat yang lebih shahih, jika ia berkata "Ini zakatku yang didahulukan" saja, ia dapat menariknya kembali. Jika ia tidak menyinggung pendahuluan dan penerima tidak mengetahuinya, tidak ditarik. Jika keduanya berselisih tentang hal yang

menetapkan penarikan, dibenarkan penerima dengan sumpahnya.

Jika penarikan telah tetap sedangkan harta yang didahulukan telah rusak, wajib diganti. Menurut pendapat yang lebih shahih, yang dianggap adalah nilainya pada hari penerimaan. Jika ia mendapatinya berkurang, tidak ada ganti rugi kekurangan. Tambahan yang terpisah tidak ditarik.

Menunda zakat setelah memungkinkan menyebabkan tanggungan jika harta rusak. Jika rusak sebelum memungkinkan, tidak. Jika sebagiannya rusak, menurut pendapat yang lebih kuat ia mengganti bagian dari yang tersisa. Jika ia merusaknya setelah haul dan sebelum memungkinkan, zakat tidak gugur. Zakat berkaitan dengan harta sebagai kaitan kepemilikan bersama (syirkah). Dalam satu pendapat sebagai kaitan gadai, dan dalam pendapat lain pada tanggungan. Jika ia menjual harta itu sebelum mengeluarkan zakatnya, menurut pendapat yang lebih kuat penjualan batal pada kadar zakat dan sah pada sisanya.

Kitab Puasa

Pendahuluan

Puasa Ramadan wajib dengan menyempurnakan bulan Syakban tiga puluh hari atau dengan melihat hilal. Terlihatnya hilal ditetapkan dengan seorang saksi yang adil. Dalam satu pendapat, dua orang yang adil. Syarat saksi tunggal adalah memiliki sifat orang-orang adil menurut pendapat yang lebih shahih, bukan budak dan bukan perempuan.

Jika kita berpuasa berdasarkan seorang saksi yang adil dan tidak melihat hilal setelah tiga puluh hari, kita berbuka menurut pendapat yang lebih shahih, walaupun langit cerah. Jika hilal terlihat di suatu negeri, hukumnya berlaku bagi negeri yang dekat, tidak bagi yang jauh, menurut pendapat yang lebih shahih. Jarak yang jauh adalah jarak yang membolehkan qasar. Ada yang berpendapat berdasarkan perbedaan tempat terbit hilal (mathali').

Aku berkata: Inilah yang lebih shahih. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui).

Jika kewajiban tidak berlaku bagi negeri lain, lalu seseorang bepergian ke sana dari negeri tempat hilal terlihat, menurut pendapat yang lebih shahih ia menyamai mereka dalam berpuasa hingga akhirnya. Orang yang bepergian dari negeri lain ke negeri tempat hilal terlihat, ia berhari raya

bersama mereka dan mengqada satu hari. Orang yang pagi harinya telah berhari raya, lalu kapalnya berlayar ke negeri yang jauh yang penduduknya masih berpuasa, menurut pendapat yang lebih shahih ia menahan diri (dari makan dan minum) pada sisa hari itu.

Pasal

Niat adalah syarat puasa. Untuk puasa fardu disyaratkan tabyit (berniat pada malam hari). Menurut pendapat yang shahih, tidak disyaratkan pada separuh akhir malam. Makan dan jimak setelah niat tidak merusaknya, dan tidak wajib memperbarui niat jika ia tidur lalu terbangun. Puasa sunnah sah dengan niat sebelum tergelincirnya matahari, dan dalam satu pendapat sah juga sesudahnya. Menurut pendapat yang shahih, disyaratkan terpenuhinya syarat-syarat puasa sejak awal siang.

Wajib menentukan (ta'yin) dalam puasa fardu. Kesempurnaannya pada Ramadan adalah berniat: "Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala." Dalam hal ada tidaknya syarat menyebut ada' (menunaikan), fardu, dan penyandaran kepada Allah Ta'ala, berlaku perbedaan pendapat yang disebutkan dalam salat. Menurut pendapat yang shahih, tidak disyaratkan menentukan tahunnya.

Jika pada malam tiga puluh Syakban ia berniat puasa esok hari untuk Ramadan jika hari itu bagian dari Ramadan, lalu ternyata benar, puasanya tidak sah kecuali jika ia meyakini bahwa hari itu bagian dari Ramadan berdasarkan ucapan orang yang ia percayai, baik budak, perempuan, atau anak-anak yang cerdas. Jika pada malam tiga puluh Ramadan ia berniat puasa esok hari jika hari itu bagian dari Ramadan, cukup baginya jika memang benar. Jika terjadi kerancuan (tidak tahu bulan), ia berpuasa sebulan dengan ijtihad. Jika bertepatan dengan sesudah Ramadan, cukup baginya dan itu dihitung qada menurut pendapat yang lebih shahih. Jika bulannya kurang (29 hari) sedangkan Ramadan sempurna (30 hari), ia wajib berpuasa satu hari lagi. Jika ia keliru dengan mendahulukan lalu mendapati Ramadan, ia wajib berpuasa Ramadan. Jika tidak, menurut pendapat jadid wajib qada.

Jika perempuan haid berniat puasa esok hari sebelum darahnya berhenti, lalu darah berhenti pada malam hari, puasanya sah jika ia mendapati pada malam itu waktu haid yang paling lama, demikian pula sekadar kebiasaannya menurut pendapat yang lebih shahih.

Pasal

Syarat puasa adalah menahan diri dari jimak dan sengaja muntah. Menurut pendapat yang shahih, jika ia yakin tidak ada sesuatu pun yang kembali ke perutnya,

puasanya batal (dengan sengaja muntah itu). Jika muntah mengalahkannya, tidak mengapa. Demikian pula jika ia mencabut dahak dan membuangnya, menurut pendapat yang lebih shahih. Jika dahak turun dari otaknya dan sampai pada batas bagian luar mulut, hendaknya ia memutuskannya dari alirannya dan membuangnya. Jika ia membiarkannya padahal mampu lalu dahak itu sampai ke perut, puasanya batal menurut pendapat yang lebih shahih.

Puasa juga batal karena masuknya 'ain (benda) ke bagian yang disebut jauf (rongga tubuh). Ada yang berpendapat, disyaratkan juga bahwa di dalamnya ada kekuatan yang mengolah makanan atau obat. Menurut kedua pendapat ini, bagian dalam otak, perut, usus, dan kandung kemih termasuk rongga yang membatalkan, baik dengan menghirup (is'ath), makan, huqnah (suntikan lewat dubur), atau masuk melalui luka jaifah (luka perut) dan ma'mumah (luka otak) dan sejenisnya. Meneteskan obat ke bagian dalam telinga dan saluran kencing (ihlil) membatalkan menurut pendapat yang lebih shahih.

Syarat benda yang masuk adalah melalui lubang yang terbuka, sehingga tidak membatalkan masuknya minyak melalui meresap lewat pori-pori, dan tidak pula bercelak, walaupun ia merasakan rasanya di tenggorokan. Syarat lainnya adalah dengan sengaja. Maka jika lalat, nyamuk, debu jalan, atau ayakan tepung masuk ke dalam rongganya,

puasanya tidak batal. Menelan ludah dari sumbernya tidak membatalkan. Jika ludah keluar dari mulut lalu ia mengembalikannya dan menelannya, atau membasahi benang dengan ludahnya lalu mengembalikannya ke mulut dalam keadaan masih ada kelembapan yang terpisah, atau menelan ludahnya yang bercampur dengan benda lain atau bernajis, puasanya batal. Jika ia mengumpulkan ludahnya lalu menelannya, tidak batal menurut pendapat yang lebih shahih.

Jika air kumur atau air istinsyaq (menghirup air ke hidung) mendahuluinya masuk ke perut, menurut mazhab, jika ia berlebihan maka puasanya batal, jika tidak maka tidak. Jika sisa makanan tertinggal di sela-sela giginya lalu ludahnya mengalirkannya, puasanya tidak batal jika ia tidak mampu membedakan dan membuangnya.

Jika seseorang dicekoki secara paksa, puasanya tidak batal. Jika ia dipaksa hingga makan sendiri, puasanya batal menurut pendapat yang lebih kuat.

Aku berkata: Menurut pendapat yang lebih kuat, tidak batal. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui).

Jika ia makan karena lupa, puasanya tidak batal kecuali jika ia makan banyak, menurut pendapat yang lebih shahih. Aku berkata: Menurut pendapat yang lebih shahih, tidak batal. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui).

Jimak seperti makan menurut mazhab. Juga menahan diri dari istimna' (mengeluarkan mani dengan sengaja), maka puasa batal karenanya. Demikian pula keluarnya mani karena sentuhan, ciuman, dan tidur berdampingan, tidak karena membayangkan dan memandang dengan syahwat. Ciuman makruh bagi orang yang syahwatnya terangsang, dan yang lebih utama bagi selainnya adalah meninggalkannya.

Aku berkata: Itu makruh tahrim (makruh yang mendekati haram) menurut pendapat yang lebih shahih. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui).

Puasa tidak batal karena berbekam dan fashd (mengeluarkan darah dari urat). Sikap kehati-hatian adalah tidak makan di akhir siang kecuali dengan keyakinan. Namun menurut pendapat yang lebih shahih, halal berdasarkan ijtihad, dan boleh jika ia menduga malam masih ada.

Aku berkata: Demikian pula jika ia ragu. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui).

Jika ia makan berdasarkan ijtihad pada awal waktu atau akhir waktu (siang), atau ternyata keliru, puasanya batal. Jika ia makan tanpa dugaan dan keadaan tidak jelas, puasanya sah jika (makan itu) terjadi di awal waktu, dan batal jika di akhir waktu. Jika fajar terbit sedangkan di

mulutnya ada makanan lalu ia memuntahkannya, puasanya sah. Demikian pula jika ia sedang berjimak lalu segera mencabut, tetapi jika ia tetap berdiam maka puasanya batal.

Pasal

Syarat puasa adalah Islam, berakal, dan suci dari haid dan nifas sepanjang siang. Tidur sepanjang hari tidak merusaknya menurut pendapat yang shahih. Menurut pendapat yang lebih kuat, pingsan tidak merusak jika ia siuman sesaat dari siang. Puasa pada hari raya tidak sah, demikian pula hari-hari tasyriq menurut pendapat jadid.

Tidak halal puasa sunnah pada hari syak (meragukan) tanpa sebab. Jika ia berpuasa, tidak sah menurut pendapat yang lebih shahih. Ia boleh berpuasa pada hari itu untuk qada dan nazar, demikian pula jika bertepatan dengan kebiasaan puasa sunnahnya. Hari syak adalah hari tiga puluh Syakban jika orang-orang membicarakan bahwa hilal telah terlihat, atau anak-anak, budak, atau orang fasik bersaksi atasnya. Langit yang tertutup awan bukanlah syak.

Disunnahkan menyegerakan berbuka dengan kurma, dan jika tidak ada maka dengan air, serta mengakhirkan sahur selama tidak sampai pada keraguan (waktu fajar). Hendaknya ia menjaga lisannya dari dusta dan gibah, serta dirinya dari syahwat. Dianjurkan mandi junub sebelum fajar, menghindari berbekam, ciuman, mencicipi makanan, dan

mengunyah permen karet, serta mengucapkan ketika berbuka: *Allahumma laka shumtu wa 'ala rizqika afthartu* (Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka). Dianjurkan pula memperbanyak sedekah dan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, dan beriktikaf, terutama pada sepuluh hari terakhir darinya.

Pasal

Syarat wajib puasa Ramadan adalah berakal, balig, dan mampu menjalaninya. Anak kecil diperintahkan berpuasa pada usia tujuh tahun jika ia mampu. Boleh meninggalkan puasa bagi orang sakit jika ia mendapati mudarat yang berat, dan bagi musafir yang bepergian jauh dan mubah.

Jika ia pagi hari berpuasa lalu sakit, ia boleh berbuka. Jika ia bepergian, ia tidak boleh berbuka. Jika musafir dan orang sakit pagi hari dalam keadaan berpuasa lalu ingin berbuka, boleh. Jika kemudian ia menetap dan sembuh, haram berbuka menurut pendapat yang shahih.

Jika musafir dan orang sakit berbuka, keduanya mengqada. Demikian pula perempuan haid, orang yang berbuka tanpa uzur, dan orang yang tidak berniat. Wajib mengqada puasa yang terlewat karena pingsan dan murtad, bukan karena kekafiran asli, masa kanak-kanak, dan gila.

Jika seseorang balig pada siang hari dalam keadaan berpuasa, wajib menyempurnakannya tanpa qada. Jika ia

balig dalam keadaan berbuka, atau siuman, atau masuk Islam, tidak ada qada menurut pendapat yang lebih shahih, dan mereka tidak wajib menahan diri pada sisa hari itu menurut pendapat yang lebih shahih. Wajib menahan diri bagi orang yang melampaui batas dengan berbuka atau lupa berniat, tidak bagi musafir dan orang sakit yang uzurnya hilang setelah berbuka. Jika uzur hilang sebelum keduanya makan dan keduanya tidak berniat pada malam hari, maka demikian pula menurut mazhab. Menurut pendapat yang lebih kuat, wajib menahan diri bagi orang yang makan pada hari syak kemudian terbukti bahwa hari itu bagian dari Ramadan. Menahan diri pada sisa hari termasuk kekhususan Ramadan, berbeda dengan nazar dan qada.

Pasal

Siapa yang terlewat sebagian puasa Ramadan lalu meninggal sebelum memungkinkan mengqada, tidak ada tanggungan dan tidak berdosa. Jika ia meninggal setelah memungkinkan, walinya tidak berpuasa untuknya menurut pendapat jadid, melainkan dikeluarkan dari harta peninggalannya untuk setiap hari satu mud makanan. Demikian pula nazar dan kafarat.

Aku berkata: Pendapat qadim di sini lebih kuat. Wali adalah setiap kerabat menurut pendapat pilihan. Jika orang lain berpuasa atas izin wali, sah, tetapi tidak jika berdiri sendiri menurut pendapat yang lebih shahih. Jika seseorang

meninggal dan memiliki tanggungan salat atau iktikaf, tidak dilakukan untuknya dan tidak ada fidyah. Pada iktikaf ada satu pendapat. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui).

Menurut pendapat yang lebih kuat, wajib satu mud bagi orang yang berbuka karena usia lanjut. Adapun perempuan hamil dan menyusui, jika keduanya berbuka karena khawatir atas diri mereka sendiri, wajib qada tanpa fidyah. Jika karena khawatir atas anak, keduanya wajib fidyah menurut pendapat yang lebih kuat. Menurut pendapat yang lebih shahih, orang yang berbuka untuk menyelamatkan orang yang hampir binasa disamakan dengan perempuan menyusui, tidak orang yang melanggar dengan berbuka Ramadan tanpa jimak.

Siapa yang menunda qada Ramadan padahal mampu hingga masuk Ramadan berikutnya, wajib atasnya bersama qada satu mud untuk setiap hari. Menurut pendapat yang lebih shahih, fidyah berulang dengan berulangnya tahun. Menurut pendapat yang lebih shahih pula, jika ia menunda qada padahal mampu lalu meninggal, dikeluarkan dari harta peninggalannya untuk setiap hari dua mud, satu mud karena puasa yang terlewat dan satu mud karena penundaan. Penyaluran fidyah adalah fakir dan miskin, dan ia boleh menyerahkan beberapa mud kepada satu orang. Jenisnya adalah jenis zakat fitrah.

Pasal

Kafarat wajib karena merusak puasa satu hari Ramadan dengan jimak yang berdosa karena puasa. Maka tidak ada kafarat atas orang yang lupa, tidak atas perusak puasa selain Ramadan, tidak pula dengan selain jimak, tidak atas musafir yang berjimak dengan niat mengambil keringanan, dan demikian pula tanpa niat itu menurut pendapat yang lebih shahih. Tidak atas orang yang mengira malam lalu ternyata siang, tidak atas orang yang berjimak setelah makan karena lupa dan mengira ia telah batal puasanya karenanya, walaupun menurut pendapat yang lebih shahih puasanya batal. Tidak pula atas orang yang berzina karena lupa, dan tidak atas musafir yang berbuka dengan zina dengan mengambil keringanan.

Kafarat atas suami untuk dirinya. Dalam satu pendapat untuk dirinya dan istrinya. Dalam pendapat lain atas istri kafarat yang lain. Kafarat wajib atas orang yang sendirian melihat hilal dan berjimak pada harinya. Siapa yang berjimak pada dua hari, wajib dua kafarat. Munculnya perjalanan setelah jimak tidak menggugurkan kafarat, demikian pula sakit menurut mazhab. Wajib bersamanya qada hari perusakan menurut pendapat yang shahih.

Kafaratnya adalah memerdekakan seorang budak mukmin. Jika tidak mendapatkannya, maka puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin. Jika ia tidak mampu semuanya,

kafarat tetap menjadi tanggungannya menurut pendapat yang lebih kuat. Jika kemudian ia mampu atas salah satu bentuknya, ia melakukannya. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia boleh beralih dari puasa ke memberi makan karena syahwat yang sangat kuat, dan orang fakir tidak boleh menyalurkan kafaratnya kepada keluarganya.

Bab Puasa Sunnah

Disunnahkan puasa Senin dan Kamis, hari Arafah, Asyura, Tasu'a, hari-hari putih (ayyamul bidh), dan enam hari dari Syawal, dan berturut-turut lebih utama. Makruh mengkhususkan hari Jumat saja dan hari Sabtu saja. Puasa dahr (sepanjang masa) selain hari raya dan hari tasyriq makruh bagi orang yang khawatir mudarat atau terlewatnya hak, dan mustahab bagi selainnya.

Siapa yang telah memulai puasa sunnah atau salat sunnah, ia boleh memutuskannya dan tidak ada qada. Siapa yang telah memulai qada, haram memutusnya jika qada itu harus segera, yaitu puasa orang yang melanggar dengan berbuka. Demikian pula jika tidak harus segera menurut pendapat yang lebih shahih, yaitu jika ia tidak melanggar dengan berbuka.

Kitab Iktikaf

Iktikaf mustahab setiap waktu, dan pada sepuluh hari terakhir Ramadan lebih utama untuk mencari malam Lailatul Qadar. Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, cenderung berpendapat bahwa Lailatul Qadar adalah malam ke-21 atau ke-23.

Iktikaf hanya sah di masjid, dan masjid jami' lebih utama. Menurut pendapat jadid, iktikaf perempuan di masjid rumahnya tidak sah, yaitu tempat khusus di rumah yang disediakan untuk salat. Jika ia menentukan Masjidil Haram dalam nazar iktikafnya, maka menjadi tertentu. Demikian pula masjid Madinah dan Masjidil Aqsa menurut pendapat yang lebih kuat. Masjidil Haram menggantikan keduanya, tidak sebaliknya. Masjid Madinah menggantikan Masjidil Aqsa, tidak sebaliknya.

Menurut pendapat yang lebih shahih, disyaratkan dalam iktikaf berdiam sekadar yang disebut 'ukuf (menetap). Ada yang berpendapat cukup lewat tanpa berdiam, dan ada yang berpendapat disyaratkan berdiam sekitar satu hari.

Iktikaf batal karena jimak. Menurut pendapat yang paling kuat, bersentuhan dengan syahwat seperti menyentuh dan mencium membatalkannya jika keluar mani, jika tidak maka tidak. Jika ia berjimak karena lupa, hukumnya seperti jimak orang yang berpuasa. Memakai wewangian, berhias,

dan tidak berpuasa tidak merusaknya. Bahkan iktikaf pada malam hari saja sah.

Jika ia bernazar iktikaf pada suatu hari dan ia berpuasa pada hari itu, wajib atasnya. Jika ia bernazar iktikaf dalam keadaan berpuasa atau berpuasa dalam keadaan beriktikaf, keduanya wajib. Menurut pendapat yang lebih shahih, wajib menggabungkan keduanya.

Disyaratkan niat iktikaf, dan dalam nazar ia berniat fardu. Jika ia bernazar secara mutlak, cukup niatnya walaupun lama berdiam. Namun jika ia keluar lalu kembali, ia perlu memulai niat lagi. Jika ia berniat untuk jangka waktu tertentu lalu keluar di dalamnya dan kembali, jika ia keluar untuk selain buang hajat, wajib memulai ulang. Jika untuk buang hajat, tidak. Ada yang berpendapat, jika keluarnya lama, ia memulai ulang. Ada yang berpendapat tidak memulai ulang secara mutlak.

Jika ia bernazar iktikaf dalam jangka waktu berturut-turut lalu keluar karena uzur yang tidak memutus kesinambungan, tidak wajib memperbarui niat. Ada yang berpendapat, jika ia keluar bukan karena hajat dan mandi junub, wajib.

Syarat orang yang beriktikaf adalah Islam, berakal, suci dari haid dan junub. Jika orang yang beriktikaf murtad atau mabuk, iktikafnya batal. Menurut mazhab, batal pula bagian

iktikaf berturut-turut yang telah berlalu dari keduanya. Jika datang gila atau pingsan, tidak batal bagian yang telah berlalu jika ia tidak keluar. Waktu pingsan dihitung sebagai iktikaf, tidak waktu gila. Jika haid, wajib keluar. Demikian pula junub jika mandi di masjid tidak memungkinkan. Jika mungkin, boleh keluar tetapi tidak wajib. Waktu haid dan junub tidak dihitung.

Pasal

Jika ia bernazar iktikaf berturut-turut, wajib berturut-turut. Menurut pendapat yang shahih, tidak wajib berturut-turut tanpa syarat. Jika ia bernazar satu hari, tidak boleh memisah-misahkan jam-jamnya. Jika ia menentukan jangka waktu seperti sepekan dan menyinggung berturut-turut lalu terlewat, wajib berturut-turut dalam qada. Jika ia tidak menyinggungnya, tidak wajib berturut-turut dalam qada. Jika ia menyebut berturut-turut dan mensyaratkan keluar karena keperluan mendadak, syarat itu sah menurut pendapat yang lebih kuat. Waktu yang dipakai untuk keperluan itu tidak wajib diganti jika jangka waktunya tertentu seperti bulan ini, jika tidak maka wajib diganti.

Kesinambungan terputus karena keluar tanpa uzur. Tidak mengapa mengeluarkan sebagian anggota tubuh, tidak pula keluar untuk buang hajat. Tidak wajib melakukannya di rumah selain rumahnya, dan tidak mengapa jaraknya jauh kecuali jika sangat jauh, maka

mengganggu menurut pendapat yang lebih shahih. Jika ia menjenguk orang sakit di jalannya, tidak mengapa selama ia tidak lama berdiri atau menyimpang dari jalannya. Kesinambungan tidak terputus karena sakit yang memaksa keluar, dan tidak karena haid jika masa iktikaf panjang. Jika masa itu sedemikian rupa sehingga ada waktu bersih dari haid, terputus menurut pendapat yang lebih kuat. Tidak terputus pula karena keluar dalam keadaan lupa menurut mazhab, dan tidak karena keluarnya muazin tetap menuju menara yang terpisah dari masjid untuk azan, menurut pendapat yang lebih shahih. Wajib mengqada waktu-waktu keluar karena uzur, kecuali waktu buang hajat.

Kitab Haji

Pendahuluan

Haji adalah fardu, demikian pula umrah menurut pendapat yang lebih kuat. Syarat sahnya adalah Islam. Wali boleh berihram atas nama anak yang belum tamyiz dan orang gila. Perbuatan haji secara langsung hanya sah dari muslim yang mumayyiz. Haji hanya jatuh sebagai hajinya Islam dengan pelaksanaan langsung jika dilakukan oleh mukalaf yang merdeka. Maka haji orang fakir mencukupi, tidak haji anak kecil dan budak.

Syarat wajibnya adalah Islam, taklif, merdeka, dan istitha'ah (kemampuan). Kemampuan ada dua macam. Pertama: kemampuan melaksanakan langsung, dengan beberapa syarat.

Pertama: adanya bekal dan wadahnya serta biaya pergi dan pulangnya. Ada yang berpendapat, jika di negerinya ia tidak memiliki keluarga dan kerabat, tidak disyaratkan biaya pulang. Jika ia bekerja setiap hari sekadar cukup untuk bekalnya dan perjalanannya jauh, ia tidak dibebani haji. Jika perjalanannya dekat dan ia mendapat penghasilan sehari yang cukup untuk beberapa hari, ia dibebani.

Kedua: adanya kendaraan bagi orang yang jarak antara dirinya dan Makkah dua marhalah (dua tahap perjalanan). Jika ia mengalami kesulitan berat dengan kendaraan,

disyaratkan adanya tandu (mahmil), dan disyaratkan adanya rekan yang duduk di sisi lainnya. Orang yang jaraknya kurang dari dua marhalah dan kuat berjalan wajib berhaji. Jika ia lemah, maka seperti orang yang jauh. Disyaratkan bekal dan kendaraan itu lebih dari utangnya dan nafkah orang-orang yang ia tanggung selama kepergian dan kepulangannya. Menurut pendapat yang lebih shahih, disyaratkan pula lebih dari tempat tinggalnya dan budak yang ia butuhkan untuk melayaninya, dan ia wajib menggunakan harta dagangannya untuk keduanya.

Ketiga: keamanan jalan. Jika ia takut atas dirinya atau hartanya dari binatang buas, musuh, atau perampok (rashdi) dan tidak ada jalan lain, haji tidak wajib. Menurut pendapat yang lebih kuat, wajib naik kapal laut jika keselamatan lebih dominan, dan ia wajib membayar upah pengawal (badzraqah). Disyaratkan adanya air dan bekal di tempat-tempat yang biasa membawanya dengan harga yang wajar, yaitu kadar yang layak baginya pada zaman dan tempat itu, serta pakan hewan di setiap marhalah. Bagi perempuan disyaratkan ada suami, mahram, atau sekelompok perempuan tepercaya yang berangkat bersamanya. Menurut pendapat yang lebih shahih, tidak disyaratkan adanya mahram bagi masing-masing perempuan itu, dan ia wajib membayar upah mahram jika ia tidak mau berangkat kecuali dengannya.

Keempat: mampu duduk tetap di atas kendaraan tanpa kesulitan berat. Orang buta wajib berhaji jika mendapatkan penuntun, dan penuntun itu seperti mahram bagi perempuan. Orang yang dikenai hajr karena kebodohan (safih) seperti yang lain, tetapi hartanya tidak diserahkan kepadanya. Walinya berangkat bersamanya atau mengangkat seseorang untuknya.

Macam kedua: kemampuan mewujudkannya melalui orang lain. Siapa yang meninggal sedangkan ia memiliki tanggungan haji, wajib menghajikannya dari harta peninggalannya. Orang yang tidak mampu berhaji sendiri (ma'dhub), jika ia mendapati upah orang yang menghajikannya dengan upah yang wajar, wajib atasnya. Disyaratkan upah itu lebih dari kebutuhan-kebutuhan yang disebutkan bagi orang yang berhaji sendiri, tetapi tidak disyaratkan nafkah keluarga pergi dan pulang. Jika anaknya atau orang lain menyediakan harta untuk upah, tidak wajib menerimanya menurut pendapat yang lebih shahih. Jika anak menyediakan ketaatan (menggantikan berhaji), wajib diterima, demikian pula orang lain menurut pendapat yang lebih shahih.

Bab Miqat

Waktu ihram haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan sepuluh malam dari Dzulhijjah. Dalam satu pendapat termasuk malam Nahar (malam 10 Dzulhijjah). Jika ia

berihram haji di luar waktunya, jatuh sebagai umrah menurut pendapat yang shahih. Sepanjang tahun adalah waktu ihram umrah.

Miqat tempat untuk haji bagi orang yang berada di Makkah adalah Makkah itu sendiri, dan ada yang berpendapat seluruh tanah Haram. Adapun selainnya, miqat orang yang menuju dari Madinah adalah Dzulhulaifah, dari Syam, Mesir, dan Maghrib adalah Juhfah, dari Tihamah Yaman adalah Yalamlam, dari Najd Hijaz adalah Qarn, dan dari timur adalah Dzat 'Irq.

Yang lebih utama adalah berihram dari awal miqat, dan boleh dari akhirnya. Siapa yang menempuh jalan yang tidak sampai ke miqat, jika ia sejajar dengan satu miqat, ia berihram dari tempat sejajarnya. Jika sejajar dengan dua miqat, menurut pendapat yang lebih shahih ia berihram dari yang sejajar dengan yang terjauh dari keduanya. Jika tidak sejajar dengan miqat mana pun, ia berihram pada jarak dua marhalah dari Makkah. Siapa yang tempat tinggalnya antara Makkah dan miqat, miqatnya adalah tempat tinggalnya. Siapa yang mencapai miqat tanpa bermaksud nusuk lalu kemudian bermaksud, miqatnya adalah tempatnya itu. Jika ia mencapainya dengan maksud (nusuk), tidak boleh melewatinya tanpa ihram. Jika ia melakukannya, wajib kembali untuk berihram dari sana, kecuali jika waktu sempit atau jalan berbahaya. Jika ia tidak kembali, wajib dam. Jika

ia berihram lalu kembali, menurut pendapat yang lebih shahih, jika ia kembali sebelum memulai suatu nusuk, gugur dam, jika tidak maka tidak gugur.

Yang lebih utama adalah berihram dari rumah keluarganya. Dalam satu pendapat, dari miqat. Aku berkata: Miqat lebih kuat, dan itulah yang sesuai dengan hadis-hadis shahih. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui).

Miqat umrah bagi orang yang berada di luar tanah Haram adalah miqat haji. Orang yang berada di tanah Haram wajib keluar ke batas terdekat tanah halal (adnal hill), walau selangkah. Jika ia tidak keluar dan melakukan perbuatan umrah, umrahnya sah menurut pendapat yang lebih kuat dan ia wajib dam. Jika ia keluar ke tanah halal setelah berihram, gugur dam menurut mazhab. Tempat terbaik di tanah halal adalah Ji'ranah, kemudian Tan'im, kemudian Hudaibiyah.

Bab Ihram

Ihram terjadi secara tertentu, yaitu dengan berniat haji, umrah, atau keduanya. Dan secara mutlak, yaitu tidak menambah dari sekadar niat ihram. Menentukan lebih utama. Dalam satu pendapat, mutlak lebih utama. Jika ia berihram secara mutlak pada bulan-bulan haji, ia mengalihkannya dengan niat ke salah satu dari dua nusuk yang ia kehendaki, atau ke keduanya, kemudian ia sibuk dengan amalan. Jika ia berihram mutlak di luar bulan-bulan

haji, menurut pendapat yang lebih shahih jatuh sebagai umrah, maka ia tidak mengalihkannya ke haji pada bulan-bulannya.

Ia boleh berihram seperti ihramnya Zaid. Jika Zaid tidak sedang berihram, ihramnya jatuh sebagai mutlak. Ada yang berpendapat, jika ia tahu Zaid tidak berihram, ihramnya tidak sah. Jika Zaid berihram, ihramnya seperti ihram Zaid. Jika tidak mungkin mengetahui ihramnya karena Zaid meninggal, ia menjadikan dirinya qarin dan melakukan amalan kedua nusuk.

Pasal

Orang yang berihram berniat dan bertalbiyah. Jika ia bertalbiyah tanpa niat, ihramnya tidak sah. Jika ia berniat tanpa bertalbiyah, sah menurut pendapat yang shahih.

Disunnahkan mandi untuk ihram, dan jika tidak mampu maka tayamum. Juga mandi untuk masuk Makkah, wukuf di Arafah, dan di Muzdalifah pada pagi Nahar, serta pada hari-hari tasyriq untuk melempar jumrah. Disunnahkan memakai wewangian pada badannya untuk ihram, demikian pula pada pakaiannya menurut pendapat yang lebih shahih. Tidak mengapa wewangian itu tetap ada setelah ihram, dan tidak pula wewangian yang memiliki bekas (jirm). Namun jika ia melepas pakaian yang diberi wewangian lalu

memakainya kembali, wajib fidyah menurut pendapat yang lebih shahih.

Disunnahkan perempuan mewarnai kedua tangannya dengan pacar untuk ihram. Laki-laki melepas pakaian berjahit untuk ihramnya, memakai sarung dan selendang putih serta sandal, dan salat dua rakaat. Kemudian yang lebih utama adalah berihram ketika kendaraannya berangkat atau ketika ia mulai menuju jalannya jika berjalan kaki. Dalam satu pendapat, ia berihram setelah salat.

Disunnahkan memperbanyak talbiyah dan mengeraskan suara dengannya selama dalam ihram, terutama ketika keadaan berubah, seperti naik, turun, mendaki, menurun, dan bertemunya rombongan. Talbiyah tidak disunnahkan dalam tawaf qudum. Dalam pendapat qadim, disunnahkan di dalamnya tanpa mengeraskan suara.

Lafaznya: *Labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak* (Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu).

Jika ia melihat sesuatu yang mengagumkannya, ia mengucapkan: *Labbaika inna al-'aisya 'aisyul akhirah* (Aku

penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat). Jika telah selesai dari talbiyahnya, ia bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, memohon kepada Allah Ta'ala surga dan rida-Nya, dan memohon perlindungan kepada-Nya dari neraka.

Bab Memasuki Makkah

Yang lebih utama adalah memasukinya sebelum wukuf, dan mandi sebelum masuk dari jalan Madinah di Dzi Thuwa, serta memasukinya dari jalan Tsaniyyah Kada'. Ketika melihat Baitullah ia mengucapkan: *Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'zhiman wa takriman wa mahabatan, wa zid man syarrafahu wa 'azhzhamahu mimman hajjahu awi'tamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'zhiman wa birran. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina Rabbana bis salam* (Ya Allah, tambahkanlah kepada rumah ini kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan kewibawaan. Tambahkanlah pula kepada orang yang memuliakan dan mengagungkannya, di antara mereka yang berhaji atau berumrah kepadanya, kemuliaan, kehormatan, keagungan, dan kebaikan. Ya Allah, Engkau adalah As-Salam dan dari-Mu keselamatan, maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan keselamatan).

Kemudian ia memasuki masjid dari pintu Bani Syaibah dan memulai dengan tawaf qudum. Tawaf qudum khusus bagi orang berhaji yang memasuki Makkah sebelum wukuf.

Siapa yang menuju Makkah bukan untuk nusuk, dianjurkan baginya berihram haji atau umrah. Dalam satu pendapat, wajib, kecuali jika masuknya berulang, seperti pencari kayu bakar dan pemburu.

Pasal

Tawaf dengan berbagai macamnya memiliki hal-hal wajib dan sunnah.

Adapun yang wajib: disyaratkan menutup aurat, suci dari hadas dan najis. Jika ia berhadas di dalamnya, ia berwudu dan melanjutkan, dan menurut satu pendapat ia mengulang dari awal. Disyaratkan pula menjadikan Baitullah di sebelah kirinya, memulai dari Hajar Aswad dan sejajar dengannya dalam lewatnya dengan seluruh badannya. Jika ia memulai dari selain Hajar, tidak dihitung. Jika telah sampai kepadanya, ia memulai lagi darinya. Jika ia berjalan di atas syadzarwan, atau menyentuh dinding pada sisi yang sejajar dengannya, atau masuk dari salah satu dari dua celah Hijr lalu keluar dari yang lain, putarannya tidak sah. Dalam masalah menyentuh ada satu pendapat (yang membolehkan). Disyaratkan pula tawaf tujuh putaran di dalam masjid.

Adapun yang sunnah: berjalan kaki saat tawaf, mengusap Hajar pada awal tawafnya, menciumnya, dan meletakkan dahinya padanya. Jika tidak mampu, ia

mengusap. Jika tidak mampu, ia memberi isyarat dengan tangannya. Hal itu dijaga pada setiap putaran. Ia tidak mencium dan tidak mengusap dua rukun Syami. Ia mengusap rukun Yamani dan tidak menciumnya.

Pada awal tawafnya ia mengucapkan: *Bismillah wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tashdiqan bikitabika wa wafa'an bi'ahdika wa ittiba'an lisunnati nabiyyika Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam* (Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, aku beriman kepada-Mu, membenarkan kitab-Mu, menepati janji-Mu, dan mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam).

Ketika berhadapan dengan pintu ia mengucapkan: *Allahumma innal baita baituka wal haram haramuka wal amna amnuka wa hadza maqamul 'a'idzi bika minan nar* (Ya Allah, sesungguhnya rumah ini rumah-Mu, tanah haram ini tanah haram-Mu, rasa aman ini rasa aman dari-Mu, dan ini adalah tempat orang yang berlindung kepada-Mu dari neraka).

Di antara dua rukun Yamani ia mengucapkan: *Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar* (Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka). Ia boleh berdoa dengan apa yang ia kehendaki. Doa yang ma'tsur (bersumber dari riwayat) lebih

utama daripada membaca Al-Qur'an, dan membaca Al-Qur'an lebih utama daripada doa yang tidak ma'tsur.

Disunnahkan raml pada tiga putaran pertama, yaitu mempercepat langkah dengan langkah yang rapat, dan berjalan biasa pada sisanya. Raml khusus untuk tawaf yang diikuti sa'i. Dalam satu pendapat, untuk tawaf qudum. Dalam raml ia mengucapkan: *Allahummaj'alhu hajjan mabruran wa dzanban maghfuran wa sa'yan masykuran* (Ya Allah, jadikanlah ini haji yang mabrur, dosa yang diampuni, dan usaha yang disyukuri).

Disunnahkan pula idhthiba' pada seluruh tawaf yang di dalamnya ada raml, demikian pula dalam sa'i menurut pendapat yang shahih. Idhthiba' adalah menjadikan bagian tengah selendangnya di bawah bahu kanan dan kedua ujungnya di atas bahu kiri. Perempuan tidak ber-raml dan tidak ber-idhthiba'.

Disunnahkan pula mendekat ke Baitullah. Jika raml dengan dekat terlewat karena berdesakan, maka raml dengan jarak jauh lebih utama, kecuali jika ia khawatir menabrak perempuan, maka dekat tanpa raml lebih utama. Disunnahkan pula berkesinambungan dalam tawafnya dan salat dua rakaat setelahnya di belakang Maqam, membaca pada rakaat pertama *Qul ya ayyuhal kafirun* dan pada rakaat kedua *Al-Ikhlash*, dengan suara keras pada malam hari. Dalam satu pendapat, wajib berkesinambungan dan salat.

Jika orang yang halal (tidak berihram) menggendong orang berihram dan bertawaf dengannya, dihitung untuk yang digendong. Demikian pula jika yang menggendong adalah orang berihram yang telah bertawaf untuk dirinya. Jika tidak, menurut pendapat yang lebih shahih, jika ia berniat untuk yang digendong maka untuknya, dan jika berniat untuk dirinya atau untuk keduanya maka hanya untuk yang menggendong.

Pasal

Ia mengusap Hajar setelah tawaf dan salatnya, kemudian keluar dari pintu Shafa untuk sa'i. Syaratnya ia memulai dari Shafa dan melakukan sa'i tujuh kali, perginya dari Shafa ke Marwah dihitung sekali dan kembalinya dari Marwah ke Shafa dihitung sekali lagi. Sa'i dilakukan setelah tawaf rukun atau tawaf qudum, tanpa diselingi wukuf di Arafah. Siapa yang bersa'i setelah qudum, tidak mengulanginya.

Disunnahkan naik ke Shafa dan Marwah sekadar tinggi badan. Ketika naik ia mengucapkan: *Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar 'ala ma hadana walhamdulillah 'ala ma aulana, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir* (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan bagi Allah segala puji. Allah Maha Besar atas petunjuk yang Dia

berikan kepada kami, dan segala puji bagi Allah atas karunia yang Dia limpahkan kepada kami. Tidak ada tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan milik-Nya segala puji, Dia menghidupkan dan mematikan, di tangan-Nya segala kebaikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu). Kemudian ia berdoa dengan apa yang ia kehendaki, untuk urusan agama dan dunia.

Aku berkata: Ia mengulangi zikir dan doa itu untuk kedua dan ketiga kalinya. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Disunnahkan pula berjalan biasa di awal dan akhir lintasan sa'i, dan berlari kecil di bagian tengah, dan dua tempat itu sudah dikenal.

Pasal

Disunnahkan bagi imam atau wakilnya berkhotbah di Makkah pada 7 Dzulhijjah setelah salat Zuhur, satu khotbah saja. Di dalamnya ia memerintahkan mereka berangkat pagi ke Mina dan mengajarkan kepada mereka manasik yang akan mereka hadapi. Keesokan harinya ia berangkat bersama mereka ke Mina dan mereka bermalam di sana. Apabila matahari telah terbit, mereka menuju Arafah.

Aku berkata: Mereka tidak memasukinya, tetapi singgah di Namirah dekat Arafah sampai matahari tergelincir. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui).

Kemudian imam berkhotbah setelah tergelincir matahari dengan dua khotbah, lalu salat bersama orang-orang Zuhur dan Asar secara jamak. Mereka wukuf di Arafah sampai terbenam matahari, berzikir kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada-Nya, dan memperbanyak tahlil. Apabila matahari telah terbenam, mereka menuju Muzdalifah dan mengakhirkan Magrib agar dikerjakan bersama Isya di Muzdalifah secara jamak.

Wukuf yang wajib adalah hadir di sebagian tanah Arafah, walaupun hanya lewat untuk mencari budak yang kabur dan sejenisnya, dengan syarat ia layak beribadah, bukan orang yang pingsan. Tidak mengapa tidur. Waktu wukuf dari tergelincirnya matahari pada hari Arafah, dan menurut pendapat yang shahih berlanjut sampai fajar hari Nahar. Jika ia wukuf pada siang hari lalu meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari dan tidak kembali, ia menyembelih dam sebagai anjuran, dan dalam satu pendapat wajib. Jika ia kembali dan berada di sana ketika matahari terbenam, tidak ada dam. Demikian pula jika ia kembali pada malam hari menurut pendapat yang lebih shahih.

Jika mereka wukuf pada hari kesepuluh karena keliru, sah bagi mereka, kecuali jika jumlah mereka sedikit tidak sebagaimana biasanya, maka mereka mengqada menurut pendapat yang lebih shahih. Jika mereka wukuf pada hari

kedelapan lalu mengetahuinya sebelum waktu berlalu, wajib wukuf pada waktunya. Jika mereka mengetahuinya setelah waktu berlalu, wajib qada menurut pendapat yang lebih shahih.

Pasal

Mereka bermalam di Muzdalifah. Siapa yang bertolak darinya setelah tengah malam, atau sebelumnya lalu kembali sebelum fajar, tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Siapa yang tidak berada di sana pada separuh malam kedua, ia menyembelih dam, dan dalam kewajibannya berlaku dua pendapat. Disunnahkan mendahulukan perempuan dan orang lemah setelah tengah malam ke Mina, sedangkan selain mereka tetap tinggal sampai salat Subuh pada waktu masih gelap (taghlis). Kemudian mereka bertolak ke Mina dan mengambil kerikil lemparan dari Muzdalifah.

Ketika sampai di Masy'aril Haram, mereka berhenti dan berdoa sampai langit terang (isfar). Kemudian mereka berjalan dan tiba di Mina setelah matahari terbit. Setiap orang pada saat itu melempar tujuh kerikil ke Jumrah Aqabah, memutus talbiyah ketika mulai melempar, dan bertakbir pada setiap kerikil. Kemudian orang yang membawa hewan hadyu menyembelihnya, lalu mencukur atau memendekkan rambut, dan mencukur lebih utama. Perempuan memendekkan rambutnya. Mencukur adalah nusuk menurut pendapat yang masyhur. Batas minimalnya

tiga helai rambut, baik dengan mencukur, memendekkan, mencabut, membakar, atau memotong. Orang yang tidak memiliki rambut di kepalanya, dianjurkan menjalankan pisau cukur di atasnya.

Apabila ia telah mencukur atau memendekkan, ia memasuki Makkah, melakukan tawaf rukun, dan bersa'i jika belum bersa'i, kemudian kembali ke Mina. Melempar, menyembelih, mencukur, dan tawaf ini disunnahkan urutannya sebagaimana yang disebutkan. Waktunya masuk pada tengah malam Nahar, dan waktu melempar berlanjut sampai akhir hari Nahar. Penyembelihan tidak dikhususkan pada waktu tertentu.

Aku berkata: Yang shahih, penyembelihan dikhususkan pada waktu penyembelihan kurban, dan akan datang pada akhir bab larangan-larangan ihram sebagaimana yang benar. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Mencukur, tawaf, dan sa'i tidak ada batas akhir waktunya.

Jika kita katakan mencukur adalah nusuk, maka dengan melakukan dua dari tiga perbuatan, yaitu melempar, mencukur, dan tawaf, terjadilah tahallul pertama. Dengan itu halal baginya memakai pakaian, mencukur, memotong kuku, demikian pula berburu dan akad nikah menurut pendapat yang lebih kuat.

Aku berkata: Menurut pendapat yang lebih kuat, akad nikah tidak halal. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Apabila ia melakukan yang ketiga, terjadilah tahallul kedua dan halal baginya sisa larangan-larangan lainnya.

Pasal

Jika ia kembali ke Mina, ia bermalam di sana pada dua malam hari tasyriq, dan setiap hari melempar tiga jumrah, tiap jumrah dengan tujuh batu kerikil. Jika ia telah melempar pada hari kedua lalu ingin nafar (meninggalkan Mina) sebelum matahari terbenam, hukumnya boleh. Gugurlah kewajiban bermalam pada malam ketiga dan melempar pada harinya. Jika ia belum nafar hingga matahari terbenam, wajib baginya bermalam pada malam itu dan melempar pada esok harinya. Waktu melempar jumrah tasyriq masuk dengan tergelincirnya matahari dan berakhir dengan terbenamnya. Dikatakan pula: waktunya tetap ada sampai fajar.

Disyaratkan melempar tujuh batu satu per satu, berurutan antar jumrah, benda yang dilempar berupa batu, dan perbuatannya disebut melempar, sehingga sekadar meletakkan tidak cukup. Sunnahnya melempar dengan batu seukuran kerikil khazaf (kerikil kecil). Tidak disyaratkan batu tetap berada di tempat lemparan, dan tidak disyaratkan pelempar berada di luar area jumrah. Siapa yang tidak mampu melempar, boleh mewakilkan. Jika ia meninggalkan

lemparan satu hari, ia menyusulnya pada hari-hari yang tersisa menurut pendapat yang lebih kuat, dan tidak ada dam. Jika tidak menyusulnya, ia wajib membayar dam. Menurut mazhab, dam disempurnakan (satu dam penuh) pada tiga batu lemparan.

Jika hendak keluar dari Mekah, ia melakukan tawaf wada' dan tidak berdiam lama setelahnya. Tawaf wada' hukumnya wajib, dan jika ditinggalkan diganti dengan dam. Menurut satu pendapat, hukumnya sunnah yang tidak perlu diganti. Jika kita mewajibkannya lalu ia keluar tanpa wada', kemudian kembali sebelum menempuh jarak qashar, gugurlah dam. Jika ia kembali setelah menempuh jarak itu, dam tidak gugur menurut pendapat yang sahih. Perempuan yang haid boleh nafar tanpa wada'. Disunnahkan minum air zamzam dan menziarahi kubur Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam setelah selesai haji.

Pasal

Rukun haji ada lima: ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan pencukuran rambut (jika kita menjadikannya sebagai bagian dari manasik). Rukun-rukun itu tidak dapat diganti dengan dam. Selain wukuf, semuanya juga merupakan rukun dalam umrah.

Kedua ibadah (haji dan umrah) dapat dilaksanakan dengan beberapa cara:

Pertama: Ifrad, yaitu ia berhaji terlebih dahulu, kemudian berihram untuk umrah seperti ihramnya penduduk Mekah, lalu mengerjakan amalan umrah.

Kedua: Qiran, yaitu ia berihram untuk keduanya dari miqat dan mengerjakan amalan haji, sehingga keduanya terlaksana. Jika ia berihram umrah pada bulan-bulan haji, kemudian berihram haji sebelum tawaf, ia menjadi pelaku qiran. Kebalikannya tidak boleh menurut pendapat yang baru (qaul jadid).

Ketiga: Tamattu', yaitu ia berihram umrah dari miqat negerinya dan menyelesaikannya, kemudian memulai haji dari Mekah.

Yang paling utama adalah ifrad, kemudian tamattu', kemudian qiran. Menurut satu pendapat, tamattu' lebih utama daripada ifrad.

Orang yang bertamattu' wajib membayar dam dengan syarat ia bukan termasuk penduduk Masjidilharam. Penduduk Masjidilharam adalah mereka yang jaraknya kurang dari dua marhalah dari Mekah.

Aku berkata: Pendapat yang lebih sahih adalah (kurang dari dua marhalah) dari Tanah Haram. Dan Allah Maha Mengetahui.

Syarat lainnya: umrahnya terjadi pada bulan-bulan haji di tahun yang sama; ia tidak kembali ke miqat untuk

berihram haji. Waktu wajibnya dam adalah ketika ia berihram haji. Yang paling utama adalah menyembelihnya pada hari Nahar (10 Zulhijah). Jika ia tidak mampu di tempatnya, ia berpuasa sepuluh hari: tiga hari dalam masa haji, yang disunnahkan dilakukan sebelum hari Arafah, dan tujuh hari apabila telah kembali kepada keluarganya, menurut pendapat yang lebih kuat. Dianjurkan berpuasa tiga hari itu berturut-turut, demikian pula tujuh hari. Jika tiga hari itu terlewat dalam masa haji, menurut pendapat yang lebih kuat ia wajib memisahkan antara qadha tiga hari itu dan tujuh hari. Orang yang berqiran wajib membayar dam seperti dam tamattu'.

Aku berkata: Dengan syarat ia bukan termasuk penduduk Masjidilharam. Dan Allah Maha Mengetahui.

Bab Larangan-Larangan Ihram

Pertama: menutup sebagian kepala bagi laki-laki dengan sesuatu yang dianggap penutup, kecuali karena ada keperluan; serta memakai pakaian berjahit, tenunan, atau ikatan pada seluruh badan, kecuali jika ia tidak mendapati yang lain. Wajah perempuan seperti kepala laki-laki (terlarang ditutup). Perempuan boleh memakai pakaian berjahit, kecuali sarung tangan, menurut pendapat yang lebih kuat.

Kedua: memakai wewangian pada pakaian atau badannya, dan meminyaki rambut kepala, atau (memakai

wewangian) untuk penghormatan. Tidak makruh mencuci badan dan kepalanya dengan khatmi (sejenis tumbuhan pembersih).

Ketiga: menghilangkan rambut atau kuku. Fidyah disempurnakan pada tiga helai rambut atau tiga kuku. Menurut pendapat yang lebih kuat, untuk satu helai rambut satu mud makanan, dan untuk dua helai dua mud. Orang yang punya uzur boleh mencukur rambut dan membayar fidyah.

Keempat: bersetubuh. Dengannya umrah menjadi rusak, demikian pula haji jika dilakukan sebelum tahallul pertama. Wajib atasnya satu badanah (unta), melanjutkan ibadahnya yang rusak itu, dan mengqadha, meskipun ibadahnya itu sunnah. Pendapat yang lebih sahih: qadha itu dilakukan segera.

Kelima: memburu setiap hewan buruan yang halal dimakan dan terlihat.

Aku berkata: Demikian pula hewan yang lahir dari persilangan hewan itu dengan hewan lain. Dan Allah Maha Mengetahui. Hal itu juga haram di Tanah Haram bagi orang yang tidak berihram (halal). Jika ia membinasakan hewan buruan, ia wajib mengganti: untuk burung unta satu badanah; untuk sapi liar dan keledai liar satu ekor sapi; untuk kijang satu ekor kambing betina; untuk kelinci 'anaq (anak

kambing betina); untuk yarbu' (tikus gurun) jafrah (anak kambing yang sudah disapih dan gemuk). Untuk hewan yang tidak ada riwayat ganti-ruginya, ditetapkan oleh dua orang adil dengan hewan yang serupa. Untuk hewan yang tidak ada padanannya, diganti dengan nilainya.

Haram memotong tumbuhan Tanah Haram yang tidak ditanam manusia. Menurut pendapat yang lebih kuat, ganti rugi berlaku atasnya dan atas pemotongan pohon-pohonnya: pohon besar diganti satu ekor sapi, dan pohon kecil satu ekor kambing.

Aku berkata: Tumbuhan yang ditanam manusia hukumnya sama dengan yang lain menurut mazhab. Idzkhir (sejenis rumput) halal, demikian pula duri seperti 'ausaj dan sejenisnya menurut jumhur ulama. Pendapat yang lebih sahih: halal mengambil tumbuhannya untuk pakan ternak dan untuk obat. Dan Allah Maha Mengetahui.

Hewan buruan Madinah haram, tetapi tidak ada ganti rugi menurut qaul jadid. Pada hewan buruan yang memiliki padanan, ia boleh memilih antara menyembelih hewan yang serupa dan menyedekahkannya kepada orang-orang miskin Tanah Haram, atau menilai hewan yang serupa itu dengan dirham lalu membeli makanan dengannya untuk mereka, atau berpuasa satu hari untuk setiap mud. Untuk hewan yang tidak memiliki padanan, ia menyedekahkan nilainya berupa makanan atau berpuasa.

Dalam fidyah mencukur rambut ia boleh memilih antara menyembelih seekor kambing, menyedekahkan tiga sha' kepada enam orang miskin, atau berpuasa tiga hari.

Pendapat yang lebih sahih: dam karena meninggalkan perkara yang diperintahkan, seperti berihram dari miqat, adalah dam tartib (berurutan). Jika ia tidak mampu, ia membeli makanan seharga kambing lalu menyedekahkannya. Jika tidak mampu, ia berpuasa satu hari untuk setiap mud. Dam karena terlewatnya haji (fawat) seperti dam tamattu', dan menurut pendapat yang lebih sahih ia menyembelihnya pada haji qadha.

Dam yang wajib karena melakukan perbuatan haram atau meninggalkan kewajiban tidak terikat dengan waktu tertentu, tetapi penyembelihannya khusus di Tanah Haram menurut pendapat yang lebih kuat, dan wajib membagikan dagingnya kepada orang-orang miskinnya. Tempat penyembelihan paling utama bagi orang yang berumrah adalah Marwah, dan bagi orang yang berhaji adalah Mina. Demikian pula hukum hadyu yang dibawanya, dari segi tempat dan waktunya, yaitu waktu hewan kurban menurut pendapat yang sahih. Dan Allah Maha Mengetahui.

Bab Ihshar dan Fawat

Orang yang terhalang (di tengah jalan) boleh bertahallul. Dikatakan pula: tidak boleh bertahallul bagi

orang yang dihalangi oleh sekelompok kecil (orang). Tidak boleh bertahallul karena sakit. Namun jika ia mensyaratkannya (saat berihram), ia boleh bertahallul karena sakit menurut pendapat yang masyhur. Siapa yang bertahallul, ia menyembelih seekor kambing di tempat ia terhalang.

Aku berkata: Tahallul hanya terwujud dengan penyembelihan disertai niat tahallul, dan demikian pula dengan pencukuran rambut jika kita menjadikannya bagian dari manasik. Jika ia tidak mendapati hewan sembelihan, menurut pendapat yang lebih kuat ada penggantinya, yaitu makanan seharga kambing. Jika tidak mampu, ia berpuasa satu hari untuk setiap mud. Ia juga boleh bertahallul seketika itu menurut pendapat yang lebih kuat. Dan Allah Maha Mengetahui.

Jika seorang budak berihram tanpa izin, tuannya boleh menyuruhnya bertahallul. Suami boleh menyuruh istrinya bertahallul dari haji sunnah yang tidak ia izinkan, dan demikian pula dari haji fardu menurut pendapat yang lebih kuat. Tidak ada qadha atas orang yang terhalang dalam ibadah sunnah. Jika ibadahnya fardu yang sudah menjadi tanggungan, kewajiban itu tetap dalam tanggungannya. Jika belum menjadi tanggungan, kemampuan (istitha'ah) dinilai kemudian.

Siapa yang terlewat wukuf, ia bertahallul dengan tawaf, sa'i, dan pencukuran rambut (dalam keduanya ada satu pendapat lain), dan ia wajib membayar dam serta mengqadha.

Kitab Jual Beli

Pengantar

Syarat jual beli adalah ijab, seperti "aku menjual kepadamu" dan "aku memberikan kepemilikan kepadamu", serta kabul, seperti "aku membeli", "aku memiliki", dan "aku menerima". Boleh mendahulukan lafal pembeli. Jika pembeli berkata "juallah kepadaku" lalu penjual berkata "aku menjual kepadamu", akad terjadi menurut pendapat yang lebih kuat. Akad juga terjadi dengan kinayah (ungkapan sindiran), seperti "aku jadikan ini untukmu dengan harga sekian", menurut pendapat yang lebih sahih. Disyaratkan jeda antara kedua lafal tidak panjang, dan kabul sesuai dengan ijab. Jika penjual berkata "aku menjual kepadamu seharga seribu (uang) pecahan", lalu pembeli berkata "aku terima seharga seribu (uang) utuh", akadnya tidak sah. Isyarat orang bisu dalam akad sama dengan ucapan. Syarat pelaku akad adalah rasyid (cakap bertransaksi).

Aku berkata: Juga tidak adanya paksaan tanpa hak. Tidak sah pembelian mushaf oleh orang kafir, dan oleh orang muslim menurut pendapat yang lebih kuat, kecuali jika mushaf itu langsung merdeka (menjadi milik yang tidak dapat dimiliki) atasnya, maka sah menurut pendapat yang lebih sahih. Tidak sah pula pembelian senjata oleh kafir harbi. Dan Allah Maha Mengetahui.

Barang yang dijual memiliki syarat-syarat:

Pertama: zatnya suci. Maka tidak sah menjual anjing, khamar, dan benda najis yang tidak mungkin disucikan, seperti cuka dan susu, demikian pula minyak menurut pendapat yang lebih sahih.

Kedua: bermanfaat. Maka tidak sah menjual serangga, hewan buas yang tidak bermanfaat, sebutir atau dua butir gandum dan sejenisnya, serta alat musik. Dikatakan pula: alat musik sah dijual jika pecahan-pecahannya dianggap berharga. Sah menjual air di tepi sungai dan tanah di padang pasir menurut pendapat yang lebih sahih.

Ketiga: dapat diserahkan. Maka tidak sah menjual hewan yang tersesat, budak yang kabur, dan barang yang dirampas. Jika ia menjualnya kepada orang yang mampu merebutnya kembali, sah menurut pendapat yang sahih. Tidak sah menjual separuh tertentu dari bejana atau pedang dan sejenisnya. Sah pada kain yang tidak berkurang nilainya bila dipotong, menurut pendapat yang lebih kuat. Tidak sah menjual barang gadai tanpa izin penerima gadai, dan tidak sah menjual budak yang melakukan pelanggaran yang kewajiban hartanya terkait dengan dirinya menurut pendapat yang lebih kuat. Tidak berpengaruh jika kewajiban itu terkait dengan tanggungannya, dan demikian pula keterkaitan hak qishash menurut pendapat yang lebih kuat.

Keempat: kepemilikan bagi orang yang melakukan akad. Maka jual beli oleh fudhuli (orang yang menjual milik orang lain tanpa wewenang) batal. Dalam qaul qadim, akadnya tergantung: jika pemiliknya membolehkan, akad berlaku, jika tidak, tidak berlaku. Jika seseorang menjual harta orang yang akan mewariskan kepadanya karena mengira orang itu masih hidup padahal sudah wafat, sah menurut pendapat yang lebih kuat.

Kelima: pengetahuan tentang barang. Maka menjual salah satu dari dua kain (tanpa ditentukan) batal. Sah menjual satu sha' dari setumpuk gandum yang diketahui jumlah sha'-nya, demikian pula jika tidak diketahui menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia menjual dengan takaran penuh rumah ini berupa gandum, atau dengan timbangan batu kerikil ini berupa emas, atau dengan harga yang dengannya si Fulan menjual kudanya, atau dengan seribu dirham dan dinar, jual beli tidak sah. Jika ia menjual dengan alat tukar tertentu dan di negeri itu ada alat tukar yang dominan, itulah yang berlaku. Atau jika ada dua alat tukar yang tidak ada yang dominan, disyaratkan penentuan. Sah menjual setumpuk (makanan) yang jumlah sha'-nya tidak diketahui, dengan harga satu dirham per sha'. Jika ia menjualnya dengan seratus dirham, satu dirham per sha', sah jika hasilnya (takarannya) seratus sha', jika tidak maka tidak sah, menurut pendapat yang sahih. Bila alat tukarnya ditentukan, cukup dengan melihatnya.

Menurut pendapat yang lebih kuat, tidak sah menjual barang yang tidak hadir (gaib). Pendapat kedua: sah, dan hak khiyar berlaku ketika terlihat. Cukup melihat sebelum akad pada barang yang pada umumnya tidak berubah hingga waktu akad, tidak pada barang yang pada umumnya berubah. Cukup melihat sebagian barang dagangan jika menunjukkan sisanya, seperti bagian luar tumpukan, dan contoh barang yang seragam, atau jika (bagian yang terlihat) merupakan pelindung alami bagi sisanya, seperti kulit delima dan telur, serta kulit bagian bawah kenari dan almond. Melihat setiap barang dinilai menurut kepantasan barang itu. Pendapat yang lebih sahih: menyebutkan sifatnya seperti sifat dalam akad salam tidak cukup. Salam oleh orang buta sah. Dikatakan pula: jika ia buta sebelum mumayyiz, tidak sah.

Bab Riba

Jika makanan dijual dengan makanan, bila keduanya sejenis, disyaratkan kontan, sama takarannya, dan serah terima sebelum berpisah. Jika keduanya berbeda jenis, seperti gandum dengan jelai, boleh ada kelebihan, tetapi disyaratkan kontan dan serah terima. Makanan adalah yang dimaksudkan untuk dimakan, baik sebagai makanan pokok, buah-buahan, maupun obat. Tepung dari bahan dasar yang berbeda jenis, cuka-cukanya, dan minyak-minyaknya adalah

jenis-jenis yang berbeda. Daging dan susu juga demikian menurut pendapat yang lebih kuat.

Kesamaan diperhitungkan dengan takaran pada barang yang ditakar dan dengan timbangan pada barang yang ditimbang. Yang menjadi patokan adalah kebiasaan umum penduduk Hijaz pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Barang yang tidak diketahui (kebiasaannya) mengikuti kebiasaan negeri tempat jual beli. Dikatakan: (patokannya) takaran. Dikatakan: timbangan. Dikatakan: boleh memilih. Dikatakan: jika ia punya induk (asal), induknya yang diperhitungkan. Uang dengan uang seperti makanan dengan makanan.

Jika ia menjual secara jizaf (tanpa takaran, hanya taksiran), jual belinya tidak sah, meskipun ternyata hasilnya sama. Kesamaan diperhitungkan pada waktu kering, dan terkadang yang diperhitungkan adalah kondisi sempurna di awal. Maka tidak boleh menjual kurma basah dengan kurma basah, tidak pula dengan kurma kering, dan tidak boleh menjual anggur dengan anggur, tidak pula dengan kismis. Barang yang tidak dapat dikeringkan, seperti ketimun dan anggur yang tidak bisa menjadi kismis, tidak boleh dijual sama sekali. Menurut satu pendapat, cukup kesamaan dalam keadaan basah.

Tidak cukup kesamaan pada tepung, sawiq (tepung gandum panggang), dan roti. Kesamaan pada biji-bijian

diperhitungkan dalam bentuk bijinya. Pada biji penghasil minyak, seperti wijen, dalam bentuk biji atau minyaknya. Pada anggur, dalam bentuk kismis atau cuka anggur, demikian pula sari buahnya menurut pendapat yang lebih sahih. Pada susu, dalam bentuk susu, atau samin, atau susu kocok yang jernih. Tidak cukup kesamaan pada keadaan lainnya, seperti keju dan aqith (keju kering). Tidak cukup pula kesamaan pada barang yang telah terpengaruh api karena dimasak, digoreng, atau dipanggang. Tidak mengapa pengaruh yang hanya untuk pemurnian, seperti madu dan samin.

Jika satu akad menggabungkan barang ribawi dari kedua pihak dan jenisnya berbeda, seperti satu mud 'ajwah dan satu dirham dengan satu mud dan satu dirham, atau satu mud dan satu dirham dengan dua mud atau dua dirham, atau bila yang berbeda adalah macamnya, seperti uang utuh dan uang pecahan dengan keduanya atau dengan salah satunya, maka akadnya batal. Haram menjual daging dengan hewan hidup yang sejenis, demikian pula dengan yang tidak sejenis, baik hewan yang halal dimakan maupun tidak, menurut pendapat yang lebih kuat.

Bab: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang 'asb al-fahl

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang 'asb al-fahl.

'Asb al-fahl adalah pembuahan oleh pejantan. Dikatakan pula maknanya air maninya, dan dikatakan pula upah pembuahannya. Maka haram harga air maninya, demikian pula upahnya menurut pendapat yang lebih sahih.

Beliau juga melarang habal al-habalah, yaitu anak dari anak (hewan), yakni menjual anak dari anak hewan, atau menjual dengan harga yang dibayar sampai lahirnya anak dari anak hewan.

Beliau melarang malaqih, yaitu apa yang ada di dalam perut (induk betina), *dan madhamin,* yaitu apa yang ada di tulang sulbi pejantan.

Beliau melarang mulamasah, yaitu seseorang menyentuh kain yang terlipat lalu membelinya dengan syarat ia tidak punya hak khiyar setelah melihatnya, atau ia berkata: "Jika engkau menyentuhnya, berarti aku telah menjualnya kepadamu."

Beliau melarang munabadzah, yaitu keduanya menjadikan lemparan sebagai (tanda) jual beli.

Beliau melarang bai' al-hashah, yaitu penjual berkata kepada pembeli: "Aku menjual kepadamu dari kain-kain ini yang terkena batu kerikil ini," atau keduanya menjadikan lemparan (kerikil) sebagai jual beli, atau ia berkata: "Aku menjual kepadamu dan engkau memiliki hak khiyar sampai kerikil ini dilempar."

Beliau melarang dua jual beli dalam satu jual beli, seperti penjual berkata: "Aku menjual kepadamu seharga seribu tunai atau dua ribu secara tempo sampai setahun," atau "Aku menjual budak ini kepadamu seharga seribu dengan syarat engkau menjual rumahmu kepadaku dengan harga sekian."

Beliau melarang jual beli yang disertai syarat, seperti jual beli dengan syarat adanya jual beli lain atau pinjaman.

Jika ia membeli tanaman dengan syarat penjual memanennya, atau membeli kain dengan syarat penjual menjahitnya, menurut pendapat yang lebih sahih akadnya batal. Dikecualikan beberapa bentuk, seperti jual beli dengan syarat khiyar, atau bebas dari cacat, atau syarat memotong buah, serta penangguhan, gadai, dan penjamin yang ditentukan, dengan harga berada dalam tanggungan, dan syarat persaksian. Tidak disyaratkan penentuan saksi menurut pendapat yang lebih sahih. Jika pembeli tidak menyerahkan gadai atau penjamin yang ditentukan, penjual berhak khiyar.

Jika ia menjual budak dengan syarat dimerdekakan, menurut pendapat yang masyhur jual beli dan syaratnya sah. Menurut pendapat yang lebih sahih, penjual berhak menuntut pembeli untuk memerdekakannya. Jika disyaratkan bersama kemerdekaan itu bahwa hak wala' (kewalian) menjadi miliknya, atau disyaratkan budak itu dimudabbarkan, atau dimukatabkan, atau dimerdekakan setelah sebulan, jual beli tidak sah. Jika disyaratkan sesuatu yang menjadi konsekuensi akad, seperti serah terima dan hak mengembalikan karena cacat, atau sesuatu yang tidak ada tujuan padanya, seperti syarat agar ia tidak makan kecuali makanan tertentu, akadnya sah. Jika disyaratkan sifat yang dimaksudkan, seperti budak itu pandai menulis, atau hewan itu sedang bunting atau berair susu, akadnya sah, dan ia berhak khiyar jika syarat itu dilanggar. Dalam satu pendapat, akad pada hewan itu batal. Jika ia berkata: "Aku menjual hewan ini kepadamu beserta kandungannya," akadnya batal menurut pendapat yang lebih sahih. Tidak sah menjual janin saja, tidak pula induk yang bunting tanpa janinnya, dan tidak pula induk yang mengandung janin yang merdeka. Jika ia menjual hewan yang bunting secara mutlak, janin ikut masuk dalam jual beli.

Pasal

Di antara yang dilarang ada yang tidak membatalkan akad karena larangannya kembali kepada makna yang menyertai akad. Contohnya:

Menjualkan barang orang kota untuk orang badui, yaitu seorang pendatang membawa barang yang dibutuhkan semua orang untuk dijual dengan harga hari itu, lalu orang setempat berkata: "Tinggalkan ia padaku, aku akan menjualkannya sedikit demi sedikit dengan harga lebih mahal."

Menyongsong kafilah (talaqqi ar-rukban), yaitu menyongsong rombongan yang membawa barang ke kota, lalu membeli dari mereka sebelum mereka tiba dan mengetahui harga. Mereka berhak khiyar jika mengetahui adanya penipuan harga.

Menawar di atas tawaran orang lain. Hal ini haram hanya setelah harga disepakati.

Menjual di atas jual beli orang lain sebelum akadnya mengikat, yaitu dengan menyuruh pembeli membatalkan agar ia menjual barang serupa kepadanya.

Membeli di atas pembelian orang lain, yaitu dengan menyuruh penjual membatalkan agar ia membeli barang itu.

Najasy, yaitu menaikkan harga bukan karena berminat, melainkan untuk menipu orang lain. Menurut pendapat yang lebih sahih, tidak ada khiyar.

Menjual kurma basah dan anggur kepada pembuat khamar.

Haram memisahkan antara ibu dan anaknya hingga anak itu mumayyiz. Dalam satu pendapat, hingga baligh. Jika dipisahkan dengan jual beli atau hibah, menurut pendapat yang lebih kuat akadnya batal.

Tidak sah jual beli 'urbun, yaitu ia membeli dan memberikan beberapa dirham agar menjadi bagian dari harga jika ia rela dengan barangnya, dan jika tidak, maka itu menjadi hibah.

Pasal

Jika ia menjual cuka dan khamar sekaligus, atau budaknya dan orang merdeka, atau budak milik orang lain, atau barang milik bersama tanpa izin sekutunya, akadnya sah pada bagian miliknya menurut pendapat yang lebih kuat. Pembeli berhak khiyar jika tidak mengetahuinya. Jika ia membolehkan (meneruskan), ia membayar sebesar bagian dari harga yang disebutkan, dengan memperhitungkan nilai keduanya. Dalam satu pendapat, ia membayar seluruh harga. Penjual tidak memiliki khiyar.

Jika ia menjual kedua budaknya lalu salah satunya binasa sebelum diserahterimakan, akad pada yang lain tidak batal menurut mazhab, tetapi pembeli berhak khiyar. Jika ia

membolehkan, ia membayar sesuai bagian (harga) tanpa perselisihan.

Jika ia menggabungkan dalam satu akad dua hal yang hukumnya berbeda, seperti ijarah dan jual beli, atau salam, keduanya sah menurut pendapat yang lebih kuat, dan harga yang disebutkan dibagi menurut nilai keduanya. Atau (menggabungkan) jual beli dan nikah, maka nikahnya sah, sedangkan pada jual beli dan maharnya ada dua pendapat.

Akad menjadi beberapa akad bila harga dirinci, seperti "aku menjual ini kepadamu dengan harga sekian dan ini dengan harga sekian", dan bila penjualnya berbilang, demikian pula bila pembelinya berbilang menurut pendapat yang lebih kuat. Jika keduanya mewakilkan kepadanya, atau keduanya diwakilkan, maka pendapat yang lebih sahih menjadikan wakilnya sebagai patokan.

Bab Khiyar

Khiyar majelis berlaku pada berbagai jenis jual beli, seperti sharf (tukar-menukar uang), makanan dengan makanan, salam, tauliyah, tasyrik, dan perdamaian dengan imbalan. Jika ia membeli orang yang otomatis merdeka atasnya (kerabat yang tidak boleh dimiliki), bila kita berpendapat bahwa kepemilikan pada masa khiyar ada pada penjual atau tergantung, maka keduanya berhak khiyar. Jika kita berpendapat bahwa kepemilikan itu ada pada pembeli, maka penjual berhak khiyar, bukan pembeli.

Tidak ada khiyar pada pembebasan utang, nikah, hibah tanpa imbalan, demikian pula hibah dengan imbalan, syuf'ah, ijarah, musaqah, dan mahar menurut pendapat yang lebih sahih.

Khiyar terputus dengan takhayur, yaitu keduanya memilih agar akad mengikat. Jika salah satunya memilih (mengikat), gugurlah haknya dan hak yang lain tetap. Khiyar juga terputus dengan berpisahnya badan keduanya. Jika keduanya lama berada di tempat itu, atau berdiri dan berjalan bersama beberapa tempat, khiyar keduanya tetap ada. Dalam perpisahan, yang menjadi patokan adalah 'urf (kebiasaan). Jika salah satunya meninggal di majelis atau gila, menurut pendapat yang lebih sahih khiyar berpindah kepada ahli waris dan wali. Jika keduanya berselisih tentang perpisahan atau pembatalan sebelum berpisah, yang dibenarkan adalah pihak yang menafikan.

Pasal

Kedua pihak, atau salah satunya, boleh mensyaratkan khiyar pada berbagai jenis jual beli, kecuali jika keduanya mensyaratkan serah terima di majelis, seperti pada barang ribawi dan salam. Syarat khiyar hanya boleh untuk masa yang diketahui, tidak lebih dari tiga hari, dihitung sejak akad. Dikatakan pula: sejak berpisah.

Menurut pendapat yang lebih kuat, jika khiyar milik penjual maka kepemilikan barang jualan ada padanya. Jika milik pembeli, maka ada padanya. Jika milik keduanya, maka kepemilikan itu tergantung. Jika jual beli sempurna, tampak bahwa barang itu milik pembeli sejak akad, dan jika tidak, maka milik penjual.

Pembatalan dan pengesahan terwujud dengan lafal yang menunjukkan keduanya, seperti "aku batalkan jual beli", "aku angkat", dan "aku ambil kembali barang jualan". Dalam pengesahan: "aku sahkan" dan "aku teruskan". Penjual menyetubuhi budak dan memerdekakannya berarti pembatalan. Demikian pula menjualnya, menyewakannya, dan menikahkannya menurut pendapat yang lebih sahih. Menurut pendapat yang lebih sahih, perbuatan-perbuatan ini bila dilakukan pembeli merupakan pengesahan. Menawarkan barang untuk dijual dan mewakilkan penjualannya bukan pembatalan dari penjual dan bukan pengesahan dari pembeli.

Pasal

Pembeli berhak khiyar karena munculnya cacat lama, seperti budak yang dikebiri, berzina, mencuri, kabur, mengompol di tempat tidur, bau mulut, bau ketiak, hewan yang membangkang dan menggigit, dan segala hal yang mengurangi barang atau nilainya dengan pengurangan yang menghilangkan tujuan yang sah, jika pada umumnya jenis

barang itu tidak memiliki cacat tersebut, baik cacat itu ada bersamaan dengan akad maupun muncul sebelum serah terima.

Jika cacat muncul setelah serah terima, tidak ada khiyar, kecuali jika bersandar pada sebab yang terdahulu, seperti terpotongnya anggota tubuh karena tindak pidana sebelumnya, maka pengembalian berlaku menurut pendapat yang lebih sahih. Berbeda dengan matinya akibat penyakit yang sudah ada sebelumnya menurut pendapat yang lebih sahih. Jika dibunuh karena murtad yang terjadi sebelumnya, penjual menanggungnya menurut pendapat yang lebih sahih.

Jika ia menjual dengan syarat bebas dari semua cacat, menurut pendapat yang lebih kuat penjual bebas dari setiap cacat tersembunyi pada hewan yang tidak ia ketahui, bukan selainnya. Dengan syarat ini pembeli tetap berhak (khiyar) karena cacat yang muncul sebelum serah terima. Jika disyaratkan bebas dari cacat yang akan terjadi, tidak sah menurut pendapat yang lebih sahih.

Jika barang jualan binasa di tangan pembeli atau ia memerdekakannya, kemudian ia mengetahui cacatnya, ia kembali menuntut arsy, yaitu bagian dari harga yang perbandingannya terhadap harga itu sama dengan perbandingan kekurangan akibat cacat terhadap nilai jika barang itu sehat. Pendapat yang lebih sahih: yang

diperhitungkan adalah nilai terendah dari hari jual beli hingga serah terima. Jika harga yang binasa sedangkan barang jualan masih ada, ia mengembalikan barang dan mengambil semisal harga atau nilainya. Jika ia mengetahui cacat setelah kepemilikannya berpindah kepada orang lain, tidak ada arsy menurut pendapat yang lebih sahih. Jika kepemilikan kembali kepadanya, ia berhak mengembalikan. Dikatakan: jika kembali bukan melalui pengembalian karena cacat, tidak ada hak mengembalikan.

Pengembalian harus segera. Maka hendaklah ia bersegera menurut kebiasaan. Jika ia mengetahuinya saat sedang salat atau makan, ia boleh menunda hingga selesai; atau di malam hari, hingga pagi. Jika penjual berada di negeri itu, ia mengembalikan kepadanya sendiri atau melalui wakilnya, atau kepada wakil penjual. Jika ia meninggalkannya dan menyerahkan perkara kepada hakim, itu lebih kuat. Jika penjual tidak ada, ia mengajukan kepada hakim. Menurut pendapat yang lebih sahih, ia wajib mengambil saksi atas pembatalan itu jika mampu, sampai ia menyampaikannya kepada penjual atau hakim. Jika ia tidak mampu mengambil saksi, ia tidak wajib mengucapkan pembatalan menurut pendapat yang lebih sahih.

Disyaratkan tidak memakai barang itu. Jika ia memperkerjakan budak, atau membiarkan pelana dan pengikatnya pada hewan, gugurlah haknya. Ia dimaklumi

jika menunggangi hewan yang membangkang yang sulit dituntun dan ditarik. Jika hak pengembalian gugur karena kelalaiannya, tidak ada arsy.

Jika terjadi cacat di tangan pembeli, gugurlah hak mengembalikan secara paksa. Kemudian jika penjual rela dengannya, pembeli mengembalikannya, atau ia merasa cukup dengannya (menahan). Jika tidak, pembeli menambahkan arsy cacat yang baru kepada barang lalu mengembalikannya, atau penjual membayar arsy cacat yang lama dan barang tidak dikembalikan. Jika keduanya sepakat pada salah satunya, itu yang berlaku. Jika tidak, pendapat yang lebih sahih mengabulkan siapa yang meminta untuk menahan.

Pembeli wajib segera memberi tahu penjual tentang cacat yang baru agar ia dapat memilih. Jika ia menunda pemberitahuan tanpa uzur, tidak ada pengembalian dan tidak ada arsy.

Jika terjadi cacat yang cacat lama tidak dapat diketahui kecuali dengannya, seperti memecahkan telur, melubangi buah delima, dan mengupas semangka yang berulat, ia berhak mengembalikan dan tidak wajib membayar arsy menurut pendapat yang lebih kuat. Jika cacat lama dapat diketahui dengan perbuatan yang lebih sedikit daripada yang dilakukannya, maka hukumnya seperti cacat-cacat baru lainnya.

Cabang: Jika ia membeli dua budak yang cacat dalam satu akad, ia mengembalikan keduanya. Jika cacat hanya tampak pada salah satunya, ia mengembalikan keduanya karena (alasan) hanya yang cacat, menurut pendapat yang lebih kuat. Jika ia membeli budak milik dua orang yang cacat, ia boleh mengembalikan bagian salah satunya saja. Jika dua orang membelinya, salah satunya boleh mengembalikan menurut pendapat yang lebih kuat. Jika keduanya berselisih tentang lamanya cacat, penjual dibenarkan dengan sumpahnya sesuai jawabannya.

Tambahan yang melekat seperti gemuk mengikuti pokoknya. Tambahan yang terpisah seperti anak dan upah tidak menghalangi pengembalian, dan itu milik pembeli jika ia mengembalikan sebagian yang diserahterimakan, demikian pula sebelumnya menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia menjualnya dalam keadaan hamil lalu melahirkan, ia mengembalikannya bersama anaknya menurut pendapat yang lebih kuat. Memperkerjakan, menyetubuhi janda (tsayyib), dan menghilangkan keperawanan perawan setelah serah terima tidak menghalangi pengembalian. Perbuatan itu merupakan cacat baru. Jika dilakukan sebelum serah terima, ia merupakan tindakan pidana terhadap barang jualan sebelum serah terima.

Pasal

Tashriyah (membiarkan susu hewan menumpuk di ambing agar tampak banyak susu) haram dan menetapkan khiyar yang harus segera. Dikatakan pula: berlangsung tiga hari. Jika ia mengembalikan setelah susunya habis, ia mengembalikan bersamanya satu sha' kurma. Dikatakan: cukup satu sha' makanan pokok. Menurut pendapat yang lebih sahih, satu sha' itu tidak berbeda karena banyaknya susu, dan khiyarnya tidak khusus untuk unta, sapi, dan kambing, tetapi mencakup setiap hewan yang halal dimakan. Pada budak perempuan dan keledai betina tidak ada yang dikembalikan bersamanya (dalam budak perempuan ada satu pendapat lain).

Menahan air saluran dan penggilingan yang dilepaskan saat jual beli, memerahkan wajah (budak), menghitamkan rambut, dan mengeriting rambut menetapkan khiyar. Tidak demikian mengotori pakaiannya agar tampak seperti penulis, menurut pendapat yang lebih sahih.

Bab Barang Jualan Sebelum Diserahterimakan Menjadi Tanggungan Penjual

Jika barang itu binasa, jual beli batal dan harga gugur. Jika pembeli membebaskan penjual dari tanggungan, penjual tidak bebas menurut pendapat yang lebih kuat dan hukumnya tidak berubah. Pembeli yang merusak barang dianggap telah menerimanya jika ia tahu, jika tidak ada dua

pendapat, seperti pemilik yang memakan makanannya yang dirampas sebagai tamu. Menurut mazhab, perusakan oleh penjual seperti binasanya barang. Menurut pendapat yang lebih kuat, perusakan oleh pihak lain tidak membatalkan jual beli, tetapi pembeli boleh memilih: membolehkan dan menuntut ganti kepada pihak lain itu, atau membatalkan lalu penjual menuntut ganti kepada pihak lain itu.

Jika barang cacat sebelum serah terima lalu ia rela, ia mengambilnya dengan seluruh harga. Jika pembeli sendiri membuatnya cacat, tanpa khiyar; jika pihak lain, maka khiyar. Jika ia membolehkan, pihak lain membayar arsy. Jika penjual yang membuatnya cacat, menurut mazhab berlaku khiyar, bukan ganti rugi.

Tidak sah menjual barang sebelum diserahterimakan. Pendapat yang lebih sahih: menjualnya kepada penjual sama seperti kepada pihak lain, dan bahwa ijarah, gadai, dan hibah seperti jual beli, sedangkan pemerdekaan berbeda. Harga yang ditentukan seperti barang jualan, sehingga penjual tidak boleh menjualnya sebelum menerimanya. Ia boleh menjual hartanya yang berada di tangan orang lain sebagai amanah, seperti titipan, harta bersama, modal qiradh, barang gadai setelah lepas, harta warisan, dan harta yang masih di tangan walinya setelah ia rasyid. Demikian pula barang pinjaman dan barang yang diambil untuk ditawar.

Tidak sah menjual barang yang dipesan secara salam (muslam fih) dan tidak sah menukarnya. Menurut qaul jadid, boleh menukar harga. Jika ia menukar dengan barang yang sama 'illat ribanya, seperti dirham dengan dinar, disyaratkan penggantinya diserahterimakan di majelis. Menurut pendapat yang lebih sahih, tidak disyaratkan penentuan dalam akad. Demikian pula serah terima di majelis jika ia menukar dengan barang yang tidak sama 'illatnya, seperti kain dengan dirham. Jika ia menukar dengan utang pinjaman dan nilai barang yang dirusak, boleh, dan mengenai syarat serah terimanya di majelis berlaku apa yang telah lalu.

Menjual utang kepada selain orang yang berutang batal menurut pendapat yang lebih kuat, seperti membeli budak Zaid seharga seratus (dirham) yang menjadi piutangnya atas Amr. Jika Zaid dan Amr memiliki satu dinar piutang atas seseorang lalu Zaid menjual kepada Amr piutangnya dengan piutang Amr, batal tanpa perselisihan.

Serah terima barang tak bergerak (aqar) adalah pengosongan untuk pembeli dan memberinya kuasa untuk menggunakan, dengan syarat barang-barang penjual telah dikosongkan. Jika kedua pihak tidak hadir di tempat barang, diperhitungkan berlalunya waktu yang memungkinkan untuk pergi ke sana, menurut pendapat yang lebih sahih. Serah terima barang bergerak adalah dengan memindahkannya.

Jika jual beli terjadi di tempat yang bukan milik khusus penjual, cukup memindahkannya ke tempat lain. Jika terjadi di rumah penjual, itu tidak cukup kecuali dengan izin penjual, sehingga ia menjadi peminjamkan tempat.

Cabang: Pembeli boleh menerima barang jualan jika harganya ditangguhkan, atau jika akadnya salam. Jika tidak, ia tidak boleh mengambilnya sendiri. Jika sesuatu dijual dengan ukuran, seperti kain dan tanah dengan hasta, gandum dengan takaran atau timbangan, maka selain dipindahkan disyaratkan pula diukur, ditakar, atau ditimbang. Contohnya: "Aku menjualnya kepadamu, tiap sha' seharga satu dirham," atau "dengan ketentuan jumlahnya sepuluh sha'." Jika ia memiliki makanan berukuran tertentu atas Zaid, dan Amr juga memiliki semisalnya atas dirinya, hendaklah ia menakar untuk dirinya dahulu lalu menakar untuk Amr. Jika ia berkata: "Terimalah dari Zaid apa yang menjadi hakku atasnya untuk dirimu," lalu ia melakukannya, serah terimanya rusak.

Cabang: Penjual berkata: "Aku tidak menyerahkan barang sebelum menerima harganya," dan pembeli berkata hal yang sama tentang harga. Penjual dipaksa (menyerahkan terlebih dahulu). Dalam satu pendapat, pembeli. Dalam pendapat lain, tidak ada paksaan: siapa yang menyerahkan lebih dahulu, pihak lainnya dipaksa. Dalam pendapat lain, keduanya dipaksa.

Aku berkata: Jika harganya ditentukan (berupa barang tertentu), gugurlah dua pendapat yang pertama, dan keduanya dipaksa menurut pendapat yang lebih kuat. Dan Allah Maha Mengetahui.

Jika penjual menyerahkan lebih dahulu, pembeli dipaksa jika harganya hadir. Jika tidak, bila ia tidak mampu, penjual berhak membatalkan. Jika ia bangkrut, atau mampu, atau hartanya ada di negeri itu atau pada jarak yang dekat, hartanya dikenai hajr sampai ia menyerahkan. Jika hartanya berada pada jarak qashar, penjual tidak dibebani bersabar sampai harga dihadirkan. Menurut pendapat yang lebih sahih ia boleh membatalkan. Jika ia bersabar, hajr seperti yang telah disebutkan.

Penjual boleh menahan barang jualannya sampai menerima harga jika ia takut barang itu lepas, tanpa perselisihan. Perselisihan pendapat hanya terjadi jika ia tidak takut barang itu lepas dan keduanya berselisih sekadar tentang siapa yang memulai.

Bab Tauliyah, Isyrak, dan Murabahah

Jika ia membeli sesuatu lalu berkata kepada orang yang mengetahui harganya: "Aku serahkan akad ini kepadamu (tauliyah)," lalu orang itu menerima, ia wajib membayar semisal harganya. Ini adalah jual beli dalam syarat dan urutan hukumnya, hanya saja tidak perlu menyebut harga. Jika sebagian harga dipotong untuk orang yang menerima

tauliyah, potongan itu berlaku juga bagi pihak yang diserahi. Isyrak (menyertakan) pada sebagian barang seperti tauliyah pada seluruhnya, jika sebagian itu dijelaskan. Jika ia menyebut secara mutlak, sah dan dibagi dua. Dikatakan: tidak sah.

Jual beli murabahah adalah ia membelinya seharga seratus, lalu berkata: "Aku menjual kepadamu seharga pembelianku dengan keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh," atau "dah yazdah" (bahasa Persia: sepuluh sebelas, yakni untung satu dari sepuluh). Muhathah (potongan) seperti: "Aku menjual dengan harga pembelian dan memotong dah yazdah," lalu dipotong satu dari setiap sebelas. Dikatakan: dari setiap sepuluh.

Jika ia berkata: "Aku menjual dengan harga pembelianku," tidak termasuk di dalamnya selain harga. Jika ia berkata: "dengan apa yang berdiri atasku (biaya yang kutanggung)," masuk bersama harganya upah penakar, calo, penjaga, tukang pemutih kain, penambal, tukang emas, nilai pewarna, dan seluruh biaya lain yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Jika ia melakukannya sendiri (memutihkan, menakar, mengangkut), atau ada orang yang melakukannya secara sukarela, upahnya tidak dimasukkan.

Keduanya harus mengetahui harga atau biaya yang dikeluarkan. Jika salah satunya tidak mengetahui, batal menurut pendapat yang sahih. Penjual harus dibenarkan

(jujur) dalam jumlah harga, tempo, pembelian dengan barang (bukan uang), dan menjelaskan cacat yang muncul padanya. Jika ia berkata "seratus" lalu ternyata sembilan puluh, menurut pendapat yang lebih kuat kelebihan beserta keuntungannya dipotong, dan pembeli tidak berhak khiyar. Jika ia mengaku harganya seratus sepuluh dan pembeli membenarkannya, jual beli tidak sah menurut pendapat yang lebih sahih.

Aku berkata: Yang lebih sahih adalah sahnya. Dan Allah Maha Mengetahui.

Jika pembeli mendustakannya, sedangkan ia tidak menjelaskan alasan yang mungkin atas kekeliruannya, ucapannya tidak diterima, begitu pula buktinya. Ia boleh menyumpah pembeli bahwa pembeli tidak mengetahui hal itu, menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia menjelaskan (alasan yang mungkin), ia boleh menyumpahnya, dan pendapat yang lebih sahih: buktinya didengar.

Bab Pokok dan Buah-Buahan

Jika ia berkata: "Aku menjual tanah ini," atau lapangan, atau sebidang tanah, dan di atasnya ada bangunan dan pohon, menurut mazhab keduanya masuk dalam jual beli, tidak dalam gadai. Akar-akar sayuran yang bertahan dua tahun, seperti qatt dan hindiba, seperti pohon. Tidak masuk apa yang dipanen sekali, seperti gandum, jelai, dan seluruh tanaman. Sah menjual tanah yang ditanami menurut

mazhab, dan pembeli berhak khiyar jika tidak mengetahuinya. Tanaman tidak menghalangi masuknya tanah ke tangan pembeli dan tanggungannya jika pengosongan telah terjadi, menurut pendapat yang lebih sahih. Benih seperti tanaman. Menurut pendapat yang lebih sahih, pembeli tidak mendapat upah selama tanaman itu masih ada. Jika ia menjual tanah bersama benih atau tanaman yang tidak boleh dijual tersendiri, batal pada seluruhnya. Dikatakan: pada tanahnya ada dua pendapat.

Masuk dalam penjualan tanah batu-batu yang tercipta di dalamnya, bukan yang terpendam. Pembeli tidak berhak khiyar jika ia mengetahuinya, dan penjual wajib memindahkannya. Demikian pula jika ia tidak mengetahui dan pencabutannya tidak merugikan. Jika merugikan, ia berhak khiyar. Jika ia membolehkan, penjual wajib memindahkan dan meratakan tanah. Dalam kewajiban upah semisal selama masa pemindahan ada beberapa pendapat, yang paling sahih: wajib jika pemindahan dilakukan setelah serah terima, bukan sebelumnya.

Dalam penjualan kebun masuk tanah, pohon, dan pagar-pagar, demikian pula bangunan menurut mazhab. Dalam penjualan desa masuk bangunan dan halaman yang dikelilingi pagar, bukan lahan pertanian menurut pendapat yang sahih. Dalam penjualan rumah masuk tanah dan setiap bangunan, sampai kamar mandinya, kecuali benda bergerak

seperti timba, katrol, dan dipan. Masuk pula pintu-pintu yang terpasang beserta cincinnya, bak-bak, rak, dan tangga yang dipaku. Demikian pula batu bawah dari dua batu penggilingan menurut pendapat yang sahih, serta batu atas, dan kunci gembok yang terpasang menurut pendapat yang lebih sahih. Dalam penjualan hewan, masuk sepatu (tapal)nya. Demikian pula pakaian budak dalam penjualannya menurut pendapat yang lebih sahih.

Aku berkata: Yang lebih sahih, pakaian budak tidak masuk. Dan Allah Maha Mengetahui.

Cabang: Jika ia menjual pohon, masuk akar dan daunnya (dalam daun murbei ada satu pendapat lain) serta dahan-dahannya, kecuali yang kering. Sah menjualnya dengan syarat dicabut atau dipotong, dengan syarat dibiarkan tumbuh, dan secara mutlak. Hukum mutlak mengharuskan dibiarkan. Menurut pendapat yang lebih sahih, tempat tumbuhnya tidak masuk, tetapi pembeli berhak mengambil manfaatnya selama pohon masih ada. Jika pohonnya kering, pembeli wajib mencabutnya.

Buah kurma yang dijual: jika disyaratkan untuk penjual atau pembeli, diberlakukan syarat itu. Jika tidak, bila belum ada yang dikawinkan (ta'bir) sedikit pun, maka milik pembeli, dan jika sudah, maka milik penjual. Pohon yang buahnya keluar tanpa bunga, seperti tin dan anggur, jika buahnya sudah tampak maka milik penjual, jika tidak maka milik

pembeli. Pohon yang buahnya keluar dalam bunganya lalu bunga itu gugur, seperti aprikot dan apel, maka buahnya milik pembeli jika buah belum terbentuk, demikian pula jika sudah terbentuk tetapi bunganya belum berguguran menurut pendapat yang lebih sahih. Setelah bunga berguguran, milik penjual.

Jika ia menjual beberapa pohon kurma sebuah kebun yang berbuah dan sebagiannya sudah dikawinkan, maka milik penjual. Jika yang belum dikawinkan dijual tersendiri, maka milik pembeli menurut pendapat yang lebih sahih. Jika pohon-pohon itu berada di beberapa kebun, pendapat yang lebih sahih menetapkan hukum tiap kebun tersendiri.

Jika buah tetap menjadi milik penjual, bila disyaratkan dipotong, ia wajib memotongnya. Jika tidak, ia boleh membiarkannya hingga masa panen. Masing-masing boleh menyiram jika bermanfaat bagi pohon dan buahnya, dan yang lain tidak boleh melarang. Jika menyiram merugikan keduanya, tidak boleh kecuali dengan kerelaan keduanya. Jika merugikan salah satunya lalu keduanya berselisih, akad dibatalkan kecuali yang dirugikan mau bertoleransi. Dikatakan: yang meminta penyiraman boleh menyiram. Jika buah menyerap kelembapan pohon, penjual wajib memotongnya atau menyiramnya.

Pasal

Boleh menjual buah setelah tampak kelayakannya (bada shalah), secara mutlak, dengan syarat dipotong, dan dengan syarat dibiarkan. Sebelum layak, jika dijual terpisah dari pohon, tidak boleh kecuali dengan syarat dipotong dan bahwa yang dipotong itu bermanfaat, tidak seperti buah pir. Dikatakan: jika pohonnya milik pembeli, boleh tanpa syarat.

Aku berkata: Jika pohonnya milik pembeli dan kita mensyaratkan pemotongan, ia tidak wajib memenuhinya. Dan Allah Maha Mengetahui.

Jika dijual bersama pohon, boleh tanpa syarat, dan tidak boleh dengan syarat dipotong. Haram menjual tanaman hijau di tanah kecuali dengan syarat dipotong. Jika dijual bersama tanahnya, atau setelah bijinya mengeras, boleh tanpa syarat.

Disyaratkan untuk menjualnya, dan untuk menjual buah setelah tampak kelayakannya, tampaknya bagian yang dimaksud, seperti tin, anggur, dan jelai. Biji yang tidak terlihat, seperti gandum dan lentil dalam tangkainya, tidak sah dijual tanpa tangkainya, dan tidak pula bersamanya menurut qaul jadid. Tidak mengapa dengan kelopak yang tidak dibuang kecuali saat dimakan. Yang memiliki dua kulit, seperti kenari, almond, dan baqila (kacang fava), dijual dengan kulit bawahnya, dan tidak sah dengan kulit atasnya. Dalam satu pendapat, sah jika masih basah.

Tanda mulai layaknya kurma adalah tampaknya awal kematangan dan kemanisan pada yang tidak berubah warna, dan pada yang lain mulai memerah atau menghitam. Cukup mulai layaknya sebagian, meski sedikit. Jika ia menjual buah sebuah kebun atau beberapa kebun yang sebagiannya mulai layak, berlaku seperti yang telah disebutkan pada ta'bir.

Siapa yang menjual buah yang telah mulai layak, ia wajib menyiramnya sebelum pengosongan dan sesudahnya, dan pembelinya bebas bertindak setelahnya. Jika terjadi sesuatu yang membinasakan setelah keduanya (pengosongan dan hak bertindak), seperti hawa dingin, menurut qaul jadid itu menjadi tanggungan pembeli. Jika buah cacat karena penjual meninggalkan penyiraman, ia berhak khiyar. Jika dijual sebelum layak dengan syarat dipotong lalu tidak dipotong hingga binasa, maka lebih utama menjadi tanggungan pembeli.

Jika dijual buah yang biasanya susul-menyusul dan bercampur antara yang baru dengan yang ada, seperti tin dan ketimun, tidak sah kecuali disyaratkan atas pembeli memotong buahnya. Jika percampuran terjadi pada buah yang jarang mengalaminya, menurut pendapat yang lebih kuat jual beli tidak batal, tetapi pembeli berhak khiyar. Jika penjual merelakan yang baru muncul, gugurlah khiyarnya menurut pendapat yang lebih sahih.

Tidak sah menjual gandum dalam tangkainya dengan gandum bersih; itulah muhaqalah. Tidak pula kurma basah di pohon dengan kurma kering; itulah muzabanah. Diberi keringanan dalam 'araya, yaitu menjual kurma basah di pohon dengan kurma (kering) di tanah, atau anggur di pohon dengan kismis, pada jumlah kurang dari lima wasaq. Jika lebih dalam dua akad, boleh. Disyaratkan serah terima: penyerahan kurma dengan takaran, dan pengosongan pada pohon. Menurut pendapat yang lebih kuat, tidak boleh pada buah-buahan lain, dan tidak khusus untuk orang-orang fakir.

Bab Perselisihan Penjual dan Pembeli

Jika keduanya sepakat atas sahnya jual beli lalu berselisih tentang bentuknya, seperti jumlah harga atau sifatnya, atau tempo atau lamanya, atau jumlah barang jualan, dan tidak ada bukti, keduanya saling bersumpah. Masing-masing bersumpah menafikan ucapan lawannya dan menetapkan ucapannya. Dimulai dari penjual. Dalam satu pendapat, pembeli. Dalam pendapat lain, keduanya sama, maka hakim memilih. Dikatakan: diundi. Pendapat yang sahih: cukup bagi masing-masing satu sumpah yang menghimpun penafian dan penetapan, dan penafian didahulukan, sehingga ia berkata: "Aku tidak menjual dengan harga sekian, dan aku sungguh menjual dengan harga sekian."

Jika keduanya telah bersumpah, menurut pendapat yang sahih akad tidak batal dengan sendirinya. Jika keduanya rela (maka lanjut), jika tidak, hendaklah keduanya, atau salah satunya, atau hakim membatalkannya. Dikatakan: yang membatalkannya hanya hakim. Kemudian pembeli wajib mengembalikan barang. Jika ia telah mewakafkannya, memerdekakannya, menjualnya, atau barang itu mati, ia wajib membayar nilainya, yaitu nilai pada hari binasa menurut pendapat yang paling kuat. Jika cacat, ia mengembalikannya beserta arsy-nya. Perselisihan para ahli waris keduanya seperti perselisihan keduanya.

Jika ia berkata: "Aku menjualnya kepadamu dengan harga sekian," lalu yang lain berkata: "Tidak, engkau menghibahkannya kepadaku," tidak ada saling bersumpah, tetapi masing-masing bersumpah menafikan klaim yang lain. Jika keduanya telah bersumpah, penuntut hibah mengembalikannya beserta tambahan-tambahannya.

Jika salah satunya mengklaim sahnya jual beli dan yang lain mengklaim rusaknya, menurut pendapat yang lebih sahih dibenarkan pihak yang mengklaim sahnya dengan sumpahnya.

Jika ia membeli budak lalu membawa budak cacat untuk dikembalikan, dan penjual berkata: "Ini bukan barang yang dijual," penjual dibenarkan dengan sumpahnya. Dalam

salam, ia (pembeli/pemesan) dibenarkan menurut pendapat yang lebih sahih.

Bab Budak yang Tidak Diizinkan Berdagang

Tidak sah pembeliannya tanpa izin tuannya menurut pendapat yang lebih sahih, dan penjual menariknya kembali, baik barang itu di tangan budak maupun tuannya. Jika barang binasa di tangan budak, tanggungan terkait dengan tanggungannya (dzimmah-nya). Jika di tangan tuan, penjual berhak menuntut ganti kepada tuan. Penjual juga boleh menuntut budak setelah akad (setelah merdeka). Berutang sama dengan membeli.

Jika ia diizinkan berdagang, ia bertindak sesuai izin. Jika diizinkan pada satu jenis, ia tidak melampauinya. Ia tidak boleh menikah, tidak boleh menyewakan dirinya, tidak boleh mengizinkan budaknya berdagang, tidak boleh bersedekah, tidak boleh bertransaksi dengan tuannya, dan tidak terlepas (dari izin) karena kabur. Ia tidak menjadi diizinkan karena tuannya diam atas tindakannya. Pengakuannya atas utang-utang muamalah diterima. Siapa yang mengetahui seorang budak itu berstatus budak, ia tidak boleh bertransaksi dengannya sampai mengetahui izin, baik dengan mendengar dari tuannya, atau bukti, atau berita yang tersebar di antara manusia (dalam hal berita tersebar

ada satu pendapat lain). Perkataan budak sendiri tidak cukup.

Jika budak yang diizinkan menjual dan menerima harga lalu harga itu binasa di tangannya, kemudian barangnya ternyata milik orang lain (ada yang berhak atasnya), pembeli menuntut penggantinya kepada budak, dan juga boleh menuntut tuan. Dikatakan: tidak. Dikatakan: jika di tangan budak ada harta yang mencukupi, tidak. Jika ia membeli barang, dalam hal menuntut tuan untuk harganya berlaku perselisihan yang sama.

Utang dagang tidak terkait dengan dirinya dan tidak dengan tanggungan tuannya, tetapi dibayar dari harta dagang, demikian pula dari hasil usahanya seperti berburu dan sejenisnya menurut pendapat yang lebih sahih. Budak tidak memiliki harta dengan pemberian kepemilikan dari tuannya menurut pendapat yang lebih kuat.

Kitab Salam

Salam adalah jual beli barang yang disifati dalam tanggungan. Selain syarat-syarat jual beli, disyaratkan beberapa hal:

Pertama: modal diserahkan di majelis. Jika ia menyebutnya secara mutlak lalu menentukannya dan menyerahkannya di majelis, boleh. Jika ia mengalihkan (piutang) sebagai modal lalu penerima pengalihan menerimanya di majelis, tidak boleh. Jika ia menerimanya lalu menitipkannya kepada pemesan, boleh. Modal boleh berupa manfaat, dan diterima dengan menerima bendanya. Jika salam dibatalkan sedangkan modal masih ada, ia mengambilnya kembali dengan wujudnya. Dikatakan: orang yang dipesan boleh mengembalikan penggantinya jika modal ditentukan di majelis, bukan saat akad. Melihat modal sudah cukup untuk mengetahui jumlahnya menurut pendapat yang lebih kuat.

Kedua: barang yang dipesan (muslam fih) berupa utang. Jika ia berkata: "Aku memesankan kepadamu kain ini untuk budak ini," itu bukan salam, dan menurut pendapat yang lebih kuat tidak terjadi sebagai jual beli. Jika ia berkata: "Aku membeli darimu kain yang sifatnya begini dengan dirham-dirham ini," lalu penjual berkata: "Aku menjual kepadamu," akad terjadi sebagai jual beli. Dikatakan: sebagai salam.

Ketiga: menurut mazhab, jika ia memesan di tempat yang tidak layak untuk penyerahan, atau layak tetapi pengangkutannya memerlukan biaya, disyaratkan penjelasan tempat penyerahan. Jika tidak, tidak disyaratkan. Salam sah secara tunai dan tempo. Jika disebut secara mutlak, terjadi sebagai tunai. Dikatakan: tidak terjadi. Disyaratkan mengetahui tempo. Jika ia menentukan bulan-bulan Arab, Persia, atau Romawi, boleh. Jika mutlak, dibawa pada bulan hijriah. Jika satu bulan tidak penuh, sisanya dihitung dengan hilal dan bulan pertama digenapkan tiga puluh hari. Menurut pendapat yang lebih sahih, sah menangguhkan sampai hari raya dan Jumadil, dan dibawa pada yang pertama.

Pasal

Disyaratkan barang yang dipesan mampu diserahkan ketika wajib diserahkan. Jika barang itu ada di negeri lain, sah jika biasa dipindahkan untuk dijual, jika tidak maka tidak. Jika ia memesan sesuatu yang umum ada lalu terputus pada waktunya, akad tidak batal menurut pendapat yang lebih kuat, dan pemesan boleh memilih antara membatalkan atau bersabar sampai barang ada. Jika diketahui sebelum waktunya bahwa barang itu akan terputus pada waktunya, tidak ada khiyar sebelumnya menurut pendapat yang lebih sahih.

Barang harus diketahui ukurannya, baik takaran, timbangan, hitungan, atau hasta. Sah barang yang ditakar dengan timbangan dan sebaliknya. Jika ia memesan seratus sha' gandum dengan ketentuan beratnya sekian, tidak sah. Disyaratkan timbangan pada semangka, terong, ketimun, safarjal (quince), dan delima. Sah pada kenari dan almond dengan timbangan pada jenis yang sedikit perbedaannya, demikian pula dengan takaran menurut pendapat yang lebih sahih. Pada susu digabungkan antara hitungan dan timbangan. Jika ia menentukan alat takar yang tidak lazim, akadnya rusak. Jika lazim, tidak rusak menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia memesan buah sebuah desa kecil, tidak sah. Jika desa besar, sah menurut pendapat yang lebih sahih.

Juga disyaratkan mengetahui sifat-sifat yang menyebabkan perbedaan tujuan secara jelas, atau menyebutkannya dalam akad dengan cara yang tidak menyebabkan sulitnya barang ditemukan. Maka tidak sah pada barang yang tujuannya tidak dapat dibatasi, seperti campuran yang rukun-rukunnya tidak jelas, misalnya harisah, ma'jun, ghaliyah, khuff (sepatu), dan teriak campuran. Pendapat yang lebih sahih: sah pada campuran yang terukur seperti 'itabi, khazz (sutra campuran), keju, aqith, madu dalam sarangnya, dan cuka kurma atau kismis, tidak pada roti menurut pendapat yang lebih sahih di kalangan kebanyakan ulama. Tidak sah pada barang yang

langka, seperti daging buruan di tempat yang sulit, dan tidak pula pada barang yang jika sifatnya diperinci menjadi sulit ditemukan, seperti mutiara besar, yakut, serta budak perempuan beserta saudarinya atau anaknya.

Cabang: Sah pada hewan. Pada budak disyaratkan menyebut jenisnya, seperti Turki, warnanya, seperti putih, dan menjelaskan putihnya apakah kecokelatan atau kemerahan, laki-laki atau perempuan, umur, dan tingginya atau pendeknya, semuanya secara perkiraan. Tidak disyaratkan menyebut celak mata, kegemukan, dan sejenisnya menurut pendapat yang lebih sahih. Pada unta, kuda, bagal, dan keledai: jantan atau betina, umur, warna, dan jenis. Pada burung: jenis, kecil atau besarnya tubuh. Pada daging: daging sapi, domba, atau kambing, jantan, kebiri, masih menyusu, diberi pakan, atau sebaliknya, dari paha, bahu, atau rusuk, dan tulangnya diterima menurut kebiasaan.

Pada kain: jenis, panjang, lebar, tebal, tipis, rapat, jarang, halus, dan kasar. Yang mutlak dibawa pada kain mentah. Boleh pada kain yang telah diputihkan dan pada kain yang benangnya diwarnai sebelum ditenun seperti burud. Yang lebih kuat qiyasnya adalah sahnya pada kain yang diwarnai setelah ditenun.

Aku berkata: Yang lebih sahih adalah melarangnya, dan itu yang dipastikan oleh jumhur. Dan Allah Maha Mengetahui.

Pada kurma: warna, jenis, negeri asal, kecil atau besarnya butir, tua atau barunya. Gandum dan seluruh biji-bijian seperti kurma. Pada madu: madu gunung atau madu negeri, musim panas atau musim gugur, putih atau kuning. Tidak disyaratkan tua atau barunya. Tidak sah pada barang yang dimasak dan dipanggang, dan tidak mengapa pengaruh matahari. Menurut pendapat yang lebih kuat dilarang pada kepala hewan. Tidak sah pada barang yang beragam bentuknya seperti belanga yang dibuat, kulit, kendi, baskom, qumqum, menara, dan thanjir (periuk), dan sejenisnya. Sah pada ember persegi dan pada apa yang dituang dalam cetakan. Tidak disyaratkan menyebut baik atau buruknya menurut pendapat yang lebih sahih, dan yang mutlak dibawa pada yang baik. Disyaratkan kedua pihak mengetahui sifat-sifat itu, demikian pula orang lain selain keduanya menurut pendapat yang lebih sahih.

Pasal

Tidak sah menukar barang pesanan dengan selain jenis dan macamnya. Dikatakan: boleh dalam macamnya, tetapi tidak wajib. Boleh menyerahkan yang lebih buruk dari yang disyaratkan, tetapi tidak wajib diterima. Boleh yang lebih baik, dan wajib diterima menurut pendapat yang lebih sahih.

Jika ia menghadirkannya sebelum waktunya lalu pemesan menolak menerimanya karena tujuan yang sah, seperti hewan atau saat masa penyerbuan, ia tidak dipaksa. Jika tidak, bila yang menyerahkan punya tujuan yang sah, seperti melepaskan gadai, pemesan dipaksa. Demikian pula karena sekadar tujuan membebaskan diri menurut pendapat yang lebih kuat.

Jika pemesan menemui orang yang dipesan setelah jatuh tempo di tempat selain tempat penyerahan, ia tidak wajib menunaikan jika pemindahannya memerlukan biaya, dan pemesan tidak menuntut nilainya karena terhalang, menurut pendapat yang sahih. Jika ia menolak menerimanya di sana, ia tidak dipaksa jika pemindahannya memerlukan biaya atau tempat itu berbahaya. Jika tidak, menurut pendapat yang lebih sahih ia dipaksa.

Pasal

Qardh (pinjaman) hukumnya dianjurkan. Lafalnya: "Aku meminjamkan kepadamu", "Aku mengutangi kepadamu", "ambillah ini dengan ganti semisalnya", atau "aku memberimu kepemilikan atasnya dengan syarat engkau mengembalikan gantinya". Menurut pendapat yang lebih sahih, kabul disyaratkan. Pemberi pinjaman harus layak berderma. Boleh meminjamkan apa yang boleh dipesan secara salam, kecuali budak perempuan yang halal bagi peminjam, menurut pendapat yang lebih kuat. Apa yang

tidak boleh dipesan secara salam tidak boleh dipinjamkan menurut pendapat yang lebih sahih.

Yang dikembalikan adalah yang semisal pada barang mitsli. Pada barang mutaqawwam, yang semisal dalam bentuk. Dikatakan: nilainya. Jika pemberi pinjaman menemukannya di tempat selain tempat peminjaman dan pemindahannya memerlukan biaya, ia menuntut nilai di negeri peminjaman.

Tidak boleh dengan syarat mengembalikan yang utuh sebagai ganti yang pecah, atau dengan tambahan. Jika ia mengembalikan demikian tanpa syarat, itu baik. Jika ia mensyaratkan yang pecah sebagai ganti yang utuh, atau bahwa peminjam akan memberinya pinjaman lain, syarat itu batal, dan menurut pendapat yang lebih sahih tidak merusak akad. Jika ia mensyaratkan tempo, itu seperti mensyaratkan yang pecah sebagai ganti yang utuh jika pemberi pinjaman tidak punya tujuan. Jika ada tujuan, seperti masa perampokan, maka seperti mensyaratkan yang utuh sebagai ganti yang pecah menurut pendapat yang lebih sahih. Ia boleh mensyaratkan gadai dan penjamin.

Peminjam memiliki barang pinjaman dengan menerimanya. Dalam satu pendapat, dengan bertindak atasnya. Pemberi pinjaman boleh menarik kembali bendanya selama masih dalam keadaannya, menurut pendapat yang lebih sahih. Dan Allah Maha Mengetahui.

Kitab Gadai (Rahn)

Gadai tidak sah kecuali dengan ijab dan kabul. Jika disyaratkan di dalamnya konsekuensinya, seperti penerima gadai didahulukan atasnya, atau kemaslahatan akad seperti persaksian, atau sesuatu yang tidak ada tujuannya, akad sah. Jika disyaratkan sesuatu yang merugikan penerima gadai, gadainya batal. Jika menguntungkan penerima gadai dan merugikan pemberi gadai, seperti mensyaratkan manfaat bagi penerima gadai, syaratnya batal, demikian pula gadainya menurut pendapat yang lebih kuat. Jika disyaratkan bahwa tambahan-tambahannya yang akan muncul ikut tergadai, menurut pendapat yang lebih kuat syaratnya rusak, dan setiap kali syaratnya rusak, rusak pula akadnya.

Pelaku akad harus bebas bertindak (muthlaq at-tasharruf). Maka wali tidak boleh menggadaikan harta anak kecil dan orang gila, dan tidak boleh menerima gadai untuk mereka kecuali karena darurat atau keuntungan yang jelas. Menurut pendapat yang lebih sahih, syarat barang gadai adalah berupa benda ('ain). Sah menggadaikan barang bersama (musya'), dan sah menggadaikan induk tanpa anaknya dan sebaliknya. Saat dibutuhkan keduanya dijual dan harganya dibagi. Menurut pendapat yang lebih sahih, induk dinilai sendiri, kemudian bersama anaknya, lalu selisih lebihnya adalah nilai anak.

Menggadaikan budak yang melakukan pelanggaran dan murtad seperti menjual keduanya. Menggadaikan mudabbar dan budak yang kemerdekaannya digantungkan pada sifat yang mungkin mendahului jatuh tempo utang batal menurut mazhab. Jika ia menggadaikan barang yang cepat rusak, bila dapat dikeringkan seperti kurma basah, ia melakukannya. Jika tidak, bila ia menggadaikannya untuk utang tunai, atau utang tempo yang jatuh tempo sebelum barang rusak, atau disyaratkan dijual dan harganya dijadikan gadai, sah, dan dijual ketika dikhawatirkan rusak, dengan harganya menjadi gadai. Jika disyaratkan tidak boleh dijual, tidak sah. Jika mutlak, rusak menurut pendapat yang lebih kuat. Jika tidak diketahui apakah akan rusak sebelum waktunya, sah menurut pendapat yang lebih kuat.

Jika ia menggadaikan barang yang tidak cepat rusak, kemudian muncul hal yang membuatnya terancam rusak, seperti gandum yang basah, gadai tidak batal dalam keadaan apa pun.

Boleh meminjam sesuatu untuk digadaikan. Menurut satu pendapat, itu 'ariyah (pinjaman). Menurut pendapat yang lebih kuat, itu penjaminan utang pada diri barang tersebut, sehingga disyaratkan menyebut jenis utang, jumlahnya, dan sifatnya, demikian pula orang yang menerima gadai menurut pendapat yang lebih sahih. Jika barang binasa di tangan penerima gadai, tidak ada ganti rugi

dan pemilik tidak dapat menuntut kembali setelah penerimaan. Jika utang jatuh tempo atau sudah tunai, pemilik dihubungi untuk menjual. Jika utang tidak dibayar, barang dijual, lalu pemilik menuntut kembali sejumlah harga penjualan.

Pasal

Syarat utang yang digadaikan adalah utang yang tetap dan mengikat. Maka tidak sah gadai untuk benda yang dirampas dan dipinjam menurut pendapat yang lebih sahih, dan tidak pula untuk sesuatu yang akan dipinjamkan. Jika ia berkata: "Aku meminjamkan dirham-dirham ini kepadamu dan aku menerima gadai budakmu untuknya," lalu yang lain berkata: "Aku meminjam dan aku menggadaikan"; atau ia berkata: "Aku menjualnya kepadamu dengan harga sekian dan aku menerima gadai kain untuknya," lalu yang lain berkata: "Aku membeli dan aku menggadaikan," sah menurut pendapat yang lebih sahih.

Tidak sah (gadai) untuk cicilan kitabah, dan tidak pula untuk upah ja'alah sebelum selesai. Dikatakan: boleh setelah memulai. Boleh (gadai) untuk harga dalam masa khiyar, dan gadai atas utang yang sudah digadaikan. Tidak boleh menggadaikan barang yang sudah tergadai kepada penerima gadai yang sama untuk utang lain menurut qaul jadid.

Gadai tidak mengikat kecuali dengan penerimaan dari orang yang sah akadnya, dan penerimaan itu bisa diwakilkan, tetapi pemberi gadai tidak boleh mewakilkan dirinya dan tidak pula budaknya (pada budak yang diizinkan ada satu pendapat lain), dan ia boleh mewakilkan mukatab-nya.

Jika ia menggadaikan titipan kepada penerima titipan, atau barang rampasan kepada perampasnya, tidak mengikat sebelum berlalu waktu yang memungkinkan penerimaan. Menurut pendapat yang lebih kuat disyaratkan izinnya dalam penerimaan, dan penggadaian itu tidak membebaskan perampas dari ganti rugi perampasan, tetapi penitipan membebaskan menurut pendapat yang lebih sahih.

Penarikan diri dari gadai sebelum penerimaan terwujud dengan tindakan yang menghilangkan kepemilikan seperti hibah yang diterima dan kitabah, demikian pula tadbir menurut pendapat yang lebih kuat, juga dengan menggadaikan yang telah diterima dan dengan menghamilinya, bukan dengan persetubuhan dan pernikahan. Jika pelaku akad meninggal sebelum penerimaan, atau gila, atau sari buah menjadi khamar, atau budak kabur, gadai tidak batal menurut pendapat yang lebih sahih.

Pemberi gadai yang barangnya telah diterima tidak boleh melakukan tindakan yang menghilangkan

kepemilikan. Namun dalam hal memerdekakannya ada beberapa pendapat, yang paling kuat: berlaku jika ia mampu (kaya), dan ia membayar nilainya pada hari ia memerdekakan sebagai gadai. Jika tidak berlaku lalu terlepas dari gadai, menurut pendapat yang lebih sahih tidak berlaku (otomatis). Jika ia menggantungkan kemerdekaan pada suatu sifat lalu sifat itu terwujud saat barang masih tergadai, hukumnya seperti pemerdekaan. Jika setelah itu, berlaku menurut pendapat yang sahih.

Ia tidak boleh menggadaikannya kepada orang lain, tidak boleh menikahkan, tidak boleh menyewakan jika utang sudah tunai atau jatuh tempo sebelum masa sewa berakhir, dan tidak boleh menyetubuhi. Jika ia menyetubuhi, anaknya merdeka, dan dalam berlakunya istilad (budak perempuan menjadi ummu walad) ada beberapa pendapat seperti dalam pemerdekaan. Jika kita tidak memberlakukannya lalu barang itu terlepas dari gadai, berlaku menurut pendapat yang lebih sahih. Jika budak itu mati karena melahirkan, ia membayar nilainya sebagai gadai menurut pendapat yang lebih sahih.

Ia boleh mengambil setiap manfaat yang tidak mengurangi, seperti menunggang dan menempati, tidak membangun dan menanam. Jika ia melakukannya, tidak dicabut sebelum jatuh tempo. Setelah jatuh tempo, (dicabut) jika tanah tidak cukup untuk melunasi utang dan nilai tanah naik karenanya. Kemudian, jika pemanfaatan dimungkinkan

tanpa mengambil kembali barang, tidak diambil kembali. Jika tidak, diambil kembali dan keduanya menunjuk saksi bagi orang yang dicurigai.

Dengan izin penerima gadai, ia boleh melakukan apa yang kita larang. Penerima gadai boleh menarik izinnya sebelum pemberi gadai bertindak. Jika pemberi gadai bertindak dalam keadaan tidak tahu penarikan itu, hukumnya seperti tindakan wakil yang tidak tahu ia telah dipecat. Jika ia mengizinkan penjualan agar utang yang bertempo dipercepat dari harganya, penjualan tidak sah, demikian pula jika disyaratkan harganya menjadi gadai, menurut pendapat yang lebih kuat.

Pasal

Jika gadai sudah mengikat, tangan (penguasaan) pada barang itu milik penerima gadai dan tidak dipindahkan kecuali untuk pemanfaatan seperti yang telah lalu. Jika keduanya mensyaratkan diletakkan pada orang adil, boleh. Atau pada dua orang, lalu keduanya menegaskan kebersamaan dalam menjaganya atau masing-masing sendiri, maka demikianlah. Jika mutlak, salah satunya tidak boleh menjaganya sendirian menurut pendapat yang lebih sahih. Jika orang adil itu meninggal atau fasik, keduanya menempatkannya di tempat yang disepakati. Jika keduanya berselisih, hakim menempatkannya pada orang adil.

Barang gadai berhak dijual di hadapan hakim, dan penerima gadai didahulukan dalam harganya. Pemberi gadai atau wakilnya menjualnya dengan izin penerima gadai. Jika ia tidak mengizinkan, hakim berkata kepadanya: "Izinkan atau bebaskan." Jika penerima gadai meminta menjualnya lalu pemberi gadai menolak, hakim memaksanya melunasi utang atau menjualnya. Jika ia tetap menolak, hakim menjualnya. Jika penerima gadai menjualnya dengan izin pemberi gadai, menurut pendapat yang lebih sahih sah jika ia menjual di hadapannya (pemberi gadai), jika tidak maka tidak sah.

Jika keduanya mensyaratkan orang adil yang menjualnya, boleh, dan menurut pendapat yang lebih sahih tidak disyaratkan merujuk kepada pemberi gadai. Jika ia menjualnya, harga di tangannya menjadi tanggungan pemberi gadai sampai diterima penerima gadai. Jika harganya binasa di tangan orang adil lalu barang gadai ternyata ada yang berhak atasnya, pembeli boleh menuntut orang adil, atau pemberi gadai, dan kewajiban akhir ada pada pemberi gadai. Orang adil tidak boleh menjual kecuali dengan harga standar secara tunai dari alat tukar negerinya. Jika datang peminat yang menambah harga sebelum khiyar berakhir, hendaklah ia membatalkan lalu menjualnya (kepada peminat itu).

Biaya barang gadai atas pemberi gadai dan ia dipaksa menanggungnya karena hak penerima gadai menurut pendapat yang sahih. Pemberi gadai tidak dilarang melakukan hal yang bermaslahat bagi barang gadai, seperti pengeluaran darah (fashd) dan bekam. Barang itu amanah di tangan penerima gadai, dan tidak ada sedikit pun dari utangnya yang gugur karena binasanya. Hukum akad-akad yang rusak sama dengan yang sah dalam hal tanggungan.

Jika disyaratkan bahwa barang gadai menjadi barang jualan bagi penerima gadai saat jatuh tempo, rusaklah (akadnya), dan sebelum jatuh tempo ia amanah. Penerima gadai dibenarkan dengan sumpahnya dalam klaim binasa, dan tidak dibenarkan dalam klaim pengembalian menurut kebanyakan ulama.

Jika penerima gadai menyetubuhi budak gadai tanpa syubhat, ia berzina, dan perkataannya "aku tidak tahu keharamannya" tidak diterima, kecuali jika ia baru masuk Islam atau tumbuh di pedalaman yang jauh dari ulama. Jika ia menyetubuhinya dengan izin pemberi gadai, klaimnya tidak tahu keharaman diterima menurut pendapat yang lebih sahih, sehingga tidak ada had. Wajib mahar jika ia memaksanya, dan anaknya merdeka dan bernasab kepadanya, serta ia wajib membayar nilainya kepada pemberi gadai.

Jika barang gadai dirusak dan penggantinya diterima, penggantinya menjadi gadai. Lawan perkara dalam ganti itu adalah pemberi gadai. Jika ia tidak menuntut, penerima gadai yang menuntut menurut pendapat yang lebih sahih. Jika wajib qishash, pemberi gadai melakukan qishash dan gadai pun hilang. Jika harta menjadi wajib karena pemaafannya, atau karena tindak pidana tidak sengaja, maka pemaafannya tidak sah, dan tidak sah pula pembebasan penerima gadai terhadap pelaku. Gadai tidak merambat pada tambahannya yang terpisah, seperti buah dan anak. Jika ia menggadaikan hewan yang bunting dan waktunya jatuh tempo saat masih bunting, ia dijual. Jika ia melahirkan, anaknya dijual bersamanya menurut pendapat yang lebih kuat. Jika ia bunting saat penjualan tetapi tidak saat digadaikan, anaknya tidak termasuk gadai menurut pendapat yang lebih kuat.

Pasal

Jika barang gadai melakukan pelanggaran, korban didahulukan. Jika dilakukan qishash atau dijual untuk korban, gadai batal. Jika ia melanggar terhadap tuannya lalu dilakukan qishash, batal. Jika ia dimaafkan dengan (kompensasi) harta, menurut pendapat yang sahih harta itu tidak tetap, sehingga barang itu tetap menjadi gadai. Jika ia membunuh budak milik tuannya yang digadaikan pada orang lain lalu dilakukan qishash, batallah kedua gadai. Jika

wajib harta, hak penerima gadai korban terkait dengannya, lalu ia dijual dan harganya menjadi gadai. Dikatakan: ia sendiri menjadi gadai.

Jika kedua budak itu tergadai pada satu orang untuk satu utang, jaminannya berkurang. Jika untuk dua utang dan ada tujuan dalam memindahkan jaminan, dipindahkan.

Jika barang gadai binasa karena bencana, gadai batal. Gadai terlepas dengan pembatalan penerima gadai dan dengan pembebasan dari utang. Jika masih tersisa sebagian utang, tidak terlepas sedikit pun dari gadai. Jika ia menggadaikan setengah budak untuk satu utang dan setengahnya untuk utang lain, lalu ia bebas dari salah satunya, terlepas bagiannya. Jika dua orang menggadaikannya lalu salah satunya bebas, terlepas bagiannya.

Pasal

Jika keduanya berselisih tentang gadai atau jumlahnya, pemberi gadai dibenarkan dengan sumpahnya jika itu gadai sukarela. Jika disyaratkan dalam jual beli, keduanya saling bersumpah. Jika ia mengklaim bahwa keduanya menggadaikan budak mereka seharga seratus, lalu salah satunya membenarkannya, maka bagian yang membenarkan menjadi gadai untuk lima puluh, dan pada bagian yang kedua ucapannya dengan sumpahnya yang

dibenarkan, dan kesaksian yang membenarkan atas lawannya diterima.

Jika keduanya berselisih tentang penerimaan: bila barang berada di tangan pemberi gadai, atau di tangan penerima gadai dan pemberi gadai berkata "ia merampasnya", pemberi gadai dibenarkan dengan sumpahnya. Demikian pula jika ia berkata "aku menyerahkannya karena alasan lain" menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia mengaku telah menyerahkannya lalu berkata "pengakuanku bukan sesuai kenyataan", penerima gadai boleh menyumpahnya. Dikatakan: tidak boleh menyumpahnya kecuali ia menyebutkan penafsiran bagi pengakuannya, seperti ucapannya: "Aku bersaksi atas catatan surat penerimaan."

Jika salah satunya berkata "barang gadai melakukan pelanggaran" dan yang lain mengingkari, yang mengingkari dibenarkan dengan sumpahnya. Jika pemberi gadai berkata "ia melakukan pelanggaran sebelum penerimaan", menurut pendapat yang lebih kuat penerima gadai dibenarkan dengan sumpahnya dalam pengingkarannya. Menurut pendapat yang lebih sahih, jika ia bersumpah, pemberi gadai membayar ganti rugi kepada korban, yaitu yang lebih kecil antara nilai budak dan denda pelanggaran. Jika penerima gadai enggan bersumpah, sumpah dikembalikan kepada

korban, bukan kepada pemberi gadai, lalu jika ia bersumpah, budak dijual untuk pelanggaran itu.

Jika ia mengizinkan penjualan barang gadai lalu dijual, kemudian ia menarik izin, dan penerima gadai berkata "aku menariknya sebelum penjualan" sedangkan pemberi gadai berkata "setelahnya", menurut pendapat yang lebih sahih penerima gadai dibenarkan.

Orang yang berutang dua ribu, salah satunya bergadai, lalu ia membayar seribu dan berkata "aku membayarnya untuk seribu yang bergadai", ia dibenarkan dengan sumpahnya. Jika ia tidak meniatkan apa pun, ia boleh menetapkannya untuk yang ia kehendaki. Dikatakan: dibagi.

Pasal

Orang yang meninggal dan memiliki utang, utang itu terkait dengan harta peninggalannya sebagaimana keterkaitannya dengan barang gadai. Dalam satu pendapat, seperti keterkaitan denda dengan pelaku. Menurut pendapat yang lebih kuat, utang yang menghabiskan dan yang tidak menghabiskan sama menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ahli waris bertindak (menjual) padahal tidak ada utang yang tampak, lalu muncul utang karena pengembalian barang yang cacat, menurut pendapat yang lebih sahih tidak terbukti bahwa tindakannya rusak, tetapi jika ia tidak melunasi utang itu, tindakannya dibatalkan. Tidak ada

perselisihan bahwa ahli waris boleh menahan benda harta peninggalan dan melunasi utang dari hartanya. Pendapat yang sahih: keterkaitan utang dengan harta peninggalan tidak menghalangi warisan, sehingga tidak terkait dengan tambahan harta peninggalan seperti hasil usaha dan anak hewan. Dan Allah Maha Mengetahui.

Kitab Taflis (Kebangkrutan)

Pengantar

Orang yang memiliki utang-utang tunai yang melebihi hartanya dikenai hajr (pembatasan) atas permintaan para kreditur. Tidak ada hajr karena utang yang bertempo. Jika ia dikenai hajr karena utang tunai, utang bertempo tidak menjadi jatuh tempo menurut pendapat yang lebih kuat.

Jika utang-utang sebanding dengan hartanya, bila ia pekerja yang menafkahi diri dari penghasilannya, tidak ada hajr. Jika ia bukan pekerja dan nafkahnya dari hartanya, demikian pula menurut pendapat yang lebih sahih. Tidak ada hajr tanpa permintaan. Jika sebagian kreditur meminta dan jumlah piutangnya cukup untuk dikenai hajr, ia dikenai hajr, jika tidak maka tidak. Menurut pendapat yang lebih sahih, ia dikenai hajr atas permintaan orang yang bangkrut itu sendiri.

Jika ia telah dikenai hajr, hak para kreditur terkait dengan hartanya, dan hakim menunjuk saksi atas hajr itu agar orang berhati-hati. Jika ia menjual, menghibahkan, atau memerdekakan, menurut satu pendapat tindakannya ditangguhkan: jika harta itu lebih dari utang, berlaku, jika tidak maka batal. Menurut pendapat yang lebih kuat, tindakannya batal. Jika ia menjual hartanya kepada para krediturnya dengan (pembayaran) utang mereka, batal

menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia menjual secara salam atau membeli dalam tanggungan, menurut pendapat yang sahih sah dan menjadi tanggungannya. Nikah, talak, khulu', qishash, dan pengguguran haknya sah.

Jika ia mengakui benda atau utang yang wajib sebelum hajr, menurut pendapat yang lebih kuat pengakuannya diterima terhadap para kreditur. Jika ia mengaitkan kewajibannya dengan masa setelah hajr melalui muamalah atau secara mutlak, tidak diterima terhadap mereka. Jika ia berkata "karena tindak pidana", diterima menurut pendapat yang lebih sahih. Ia boleh mengembalikan karena cacat barang yang telah dibelinya jika ada keuntungan dalam pengembalian. Menurut pendapat yang lebih sahih, hajr meluas kepada apa yang diperolehnya setelahnya melalui berburu, wasiat, dan pembelian jika kita mensahkannya, dan penjualnya tidak berhak membatalkan serta mengambil benda barangnya jika ia mengetahui keadaannya, tetapi jika ia tidak tahu, ia berhak. Jika tidak mungkin terkait dengan barang itu, penjual tidak bersaing dengan para kreditur dalam harga.

Pasal

Hakim segera setelah hajr menjual hartanya dan membaginya kepada para kreditur. Ia mendahulukan yang dikhawatirkan rusak, lalu hewan, lalu barang bergerak, lalu barang tak bergerak. Ia menjual di hadapan orang yang

bangkrut dan para krediturnya, tiap barang di pasarnya, dengan harga standar, secara tunai, dengan alat tukar negeri itu. Kemudian, jika utangnya bukan dari jenis alat tukar dan kreditur tidak rela kecuali dengan jenis haknya, ia membelikan (barang itu). Jika kreditur rela, boleh menyerahkan alat tukar kepadanya, kecuali dalam salam. Ia tidak menyerahkan barang jualan sebelum menerima harganya.

Harta yang diterima dibagikan kepada para kreditur, kecuali jika sulit karena sedikit, maka ia menundanya agar terkumpul. Para kreditur tidak dibebani bukti bahwa tidak ada kreditur lain selain mereka. Jika ia telah membagi lalu muncul kreditur, ia ikut serta dengan bagiannya. Dikatakan: pembagian dibatalkan.

Jika ada barang yang dijual sebelum hajr ternyata ada yang berhak atasnya dan harganya telah binasa, maka seperti utang yang muncul. Jika ada barang yang dijual hakim ternyata ada yang berhak atasnya, pembeli didahulukan dengan harganya. Dalam satu pendapat, ia bersaing dengan para kreditur.

Ia menafkahi orang yang menjadi tanggungannya sampai hartanya dibagi, kecuali jika ia tercukupi dengan penghasilannya. Rumah tinggal dan pelayannya dijual menurut pendapat yang lebih sahih, kecuali jika ia membutuhkan pelayan karena sakit menahun atau

kedudukannya. Ditinggalkan untuknya satu stel pakaian yang pantas, yaitu gamis, celana, sorban, dan sepatu, ditambah jubah pada musim dingin. Ditinggalkan untuknya makanan sehari pembagian bagi orang yang menjadi tanggungannya. Setelah pembagian, ia tidak wajib bekerja atau menyewakan dirinya untuk sisa utangnya. Menurut pendapat yang lebih sahih, wajib menyewakan ummu walad-nya dan tanah wakaf yang diwakafkan kepadanya.

Jika ia mengaku miskin, atau hartanya telah dibagi di antara krediturnya dan ia mengklaim tidak memiliki apa pun selain itu lalu mereka mengingkari, maka jika utangnya timbul dalam muamalah harta seperti pembelian atau pinjaman, ia wajib mendatangkan bukti. Jika tidak, ia dibenarkan dengan sumpahnya menurut pendapat yang lebih sahih. Bukti kemiskinan diterima seketika, dan syarat saksinya adalah mengetahui kondisi batinnya. Hendaklah ia berkata: "Ia miskin," dan tidak menafikan secara murni seperti ucapan "ia tidak memiliki apa pun."

Jika kemiskinannya telah terbukti, tidak boleh ia dipenjara dan tidak boleh ditempel terus-menerus, tetapi diberi tangguh sampai ia lapang. Orang asing yang tidak mampu mendatangkan bukti kemiskinan, hakim menugaskan seseorang untuk menyelidiki keadaannya. Jika hakim sudah menduga kuat bahwa ia miskin, ia bersaksi tentangnya.

Pasal

Siapa yang menjual lalu belum menerima harga sampai pembeli dikenai pengampuan karena pailit, maka ia berhak membatalkan jual beli dan mengambil kembali barangnya. Menurut pendapat yang paling sahih, hak memilih (membatalkan) ini harus segera dilakukan, dan pembatalan tidak terjadi dengan menyetubuhi, memerdekakan, atau menjual (oleh penjual). Ia juga berhak kembali (menarik barang) dalam semua akad pertukaran, sebagaimana jual beli. Hak ini punya beberapa syarat. Di antaranya harga harus tunai, dan harga itu mustahil didapat karena kepailitan. Jika pembeli enggan membayar padahal ia mampu, atau melarikan diri, maka menurut pendapat yang paling sahih tidak ada hak membatalkan. Jika para kreditur berkata, "Jangan membatalkan, kami akan mendahulukanmu dalam pembayaran harga," maka ia tetap berhak membatalkan. Syarat lainnya, barang masih ada dalam kepemilikan pembeli. Jika barang itu hilang, atau budak itu dijadikan mukatab, maka tidak ada hak kembali. Menikahkan budak tidak menghalangi hak kembali. Jika barang cacat karena bencana, penjual mengambilnya dalam keadaan kurang, atau ikut menagih harga bersama para kreditur. Jika cacat karena perbuatan orang lain atau karena perbuatan penjual sendiri, penjual berhak mengambilnya dan ikut menagih dari harganya sebesar selisih penurunan nilai. Perbuatan pembeli (yang merusak) disamakan dengan

bencana menurut pendapat yang paling sahih. Maka jika salah satu dari dua budak mati lalu pembeli pailit, penjual mengambil yang tersisa dan ikut menagih sebesar bagian budak yang mati. Jika penjual sudah menerima sebagian harga, ia tetap boleh kembali menurut pendapat yang baru (qaul jadid). Jika nilai kedua budak sama dan ia sudah menerima setengah harga, ia mengambil budak yang tersisa untuk sisa harga. Menurut satu pendapat, ia mengambil setengahnya untuk setengah sisa harga, dan ikut menagih untuk setengahnya lagi.

Jika barang bertambah dengan tambahan yang menyatu, seperti menjadi gemuk dan keahlian (keterampilan), maka penjual yang berhak atas tambahan itu. Tambahan yang terpisah, seperti buah dan anak, menjadi milik pembeli, dan penjual kembali pada pokoknya saja. Jika anak itu masih kecil dan penjual bersedia membayar nilainya, ia mengambilnya bersama induknya. Jika tidak, keduanya dijual dan bagian induknya diserahkan kepada penjual. Ada yang berpendapat: tidak ada hak kembali. Jika budak perempuan itu hamil saat penarikan tetapi tidak hamil saat jual beli, atau sebaliknya, maka menurut pendapat yang paling sahih hak kembali meluas kepada anak. Buah yang tertutup kelopaknya dan buah yang tampak setelah penyerbukan mirip dengan janin yang masih di dalam kandungan dan yang sudah lahir, dan lebih patut hak kembali meluas kepadanya.

Jika pembeli menanami tanah itu atau membangun di atasnya, lalu para kreditur dan orang yang pailit sepakat mengosongkannya, mereka melakukannya dan penjual mengambil tanahnya. Jika mereka menolak, mereka tidak dipaksa. Penjual boleh kembali dan memiliki tanaman serta bangunan itu dengan membayar nilainya. Ia juga boleh mencabutnya dan menanggung ganti rugi kekurangannya. Menurut pendapat yang paling kuat, ia tidak berhak kembali pada tanah itu, dan tanaman serta bangunan tetap menjadi milik orang yang pailit.

Jika barang yang dijual berupa gandum, lalu pembeli mencampurnya dengan gandum yang sama mutunya atau lebih rendah, penjual boleh mengambil sejumlah barangnya dari campuran itu. Jika dicampur dengan yang lebih bagus, menurut pendapat yang paling kuat tidak ada hak kembali pada campuran itu. Jika pembeli menggiling gandum itu atau mengolah kain (mencucinya dan memukulnya), bila nilainya tidak bertambah, penjual kembali dan orang yang pailit tidak mendapat apa-apa. Bila nilainya bertambah, menurut pendapat yang paling kuat barang itu dijual dan orang yang pailit mendapat bagian dari hasil penjualannya sebesar tambahan nilai itu. Jika pembeli mencelup kain dengan pewarnanya sendiri, lalu nilai kain bertambah sebesar nilai pewarna, penjual kembali pada kainnya dan orang yang pailit menjadi sekutu dalam pewarna. Bila tambahan nilainya lebih sedikit, kekurangannya ditanggung

pewarna. Bila lebih banyak, menurut pendapat yang paling sahih kelebihannya untuk orang yang pailit. Jika pembeli membeli pewarna dan kain itu dari penjual yang sama, penjual kembali pada keduanya, kecuali bila nilai keduanya melebihi nilai kain, maka penjual dianggap kehilangan pewarnanya. Jika ia membeli keduanya dari dua penjual berbeda: bila nilai kain setelah dicelup tidak melebihi nilai kain semula, pemilik pewarna dianggap kehilangan pewarnanya. Bila bertambah sebesar nilai pewarna, keduanya bersekutu. Bila bertambah melebihi nilai keduanya, menurut pendapat yang paling sahih orang yang pailit menjadi sekutu keduanya dalam kelebihan itu.

Bab Pengampuan

Di antaranya pengampuan atas orang pailit demi hak para kreditur, atas orang yang menggadaikan demi pemegang gadai, atas orang sakit demi para ahli waris, atas budak demi tuannya, dan atas orang murtad demi kaum muslimin. Masing-masing memiliki bab tersendiri. Yang dimaksud dalam bab ini adalah pengampuan atas orang gila, anak kecil, dan orang yang boros.

Dengan kegilaan, hak perwalian gugur dan ucapan tidak dianggap, dan itu hilang dengan sembuh. Pengampuan anak kecil hilang dengan balignya dalam keadaan cerdas mengelola harta (rasyid). Baligh ditandai dengan genap lima belas tahun atau keluarnya mani. Waktu kemungkinan

keluarnya mani adalah genap sembilan tahun. Tumbuhnya bulu kemaluan menjadi dasar untuk memutuskan balighnya anak orang kafir, tetapi tidak untuk anak orang muslim menurut pendapat yang paling sahih. Perempuan ditambah dengan haid dan hamil.

Kecerdasan (rusyd) adalah kebaikan dalam agama dan harta. Maka orang itu tidak melakukan perbuatan haram yang membatalkan keadilan, dan tidak boros. Boros berarti menyia-nyiakan harta, misalnya dengan menerima penipuan yang sangat merugikan dalam transaksi, membuangnya ke laut, atau menghabiskannya untuk perkara haram. Menurut pendapat yang paling sahih, menggunakan harta untuk sedekah dan berbagai kebaikan, serta untuk makanan dan pakaian yang tidak sesuai dengan keadaannya, bukanlah pemborosan.

Kecerdasan anak kecil diuji, dan ujiannya berbeda sesuai tingkatan. Anak pedagang diuji dengan jual beli dan tawar-menawar di dalamnya. Anak petani diuji dengan bertani dan dengan memberi nafkah kepada para pengurusnya. Anak pengrajin diuji dengan hal yang berkaitan dengan keahliannya. Anak perempuan diuji dengan hal yang berkaitan dengan memintal dan kapas, serta menjaga makanan dari kucing dan sejenisnya. Ujian disyaratkan diulang dua kali atau lebih. Waktunya sebelum baligh. Ada yang berpendapat: setelahnya. Menurut

pendapat pertama, pendapat yang paling sahih adalah akad yang ia lakukan sendiri tidak sah, tetapi ia diuji dalam tawar-menawar saja. Bila ia hendak berakad, walinyalah yang berakad.

Jika ia baligh dalam keadaan belum cerdas, pengampuan terus berlaku. Jika ia baligh dalam keadaan cerdas, pengampuan lepas dengan balighnya itu dan hartanya diserahkan kepadanya. Ada yang berpendapat: disyaratkan pelepasan oleh hakim. Jika setelah itu ia memboroskan hartanya, ia kembali diampu. Ada yang berpendapat: pengampuan kembali tanpa perlu diulang. Jika ia menjadi fasik, ia tidak diampu menurut pendapat yang paling sahih.

Orang yang diampu karena kebodohan (safah) yang muncul belakangan, walinya adalah hakim. Ada yang berpendapat: walinya adalah wali pada masa kecilnya. Jika kegilaan yang muncul belakangan, walinya adalah wali pada masa kecilnya. Ada yang berpendapat: hakim.

Dari orang yang diampu karena kebodohan tidak sah jual beli, pembelian, pemerdekaan budak, hibah, dan pernikahan tanpa izin walinya. Jika ia membeli atau berutang lalu menerima barangnya, kemudian barang itu rusak di tangannya atau ia merusaknya, maka tidak ada tanggungan saat itu, dan juga tidak sesudah pengampuan dicabut, baik pihak yang bertransaksi dengannya

mengetahui keadaannya maupun tidak. Dengan izin walinya, pernikahannya sah, tetapi tidak sah tindakan hartanya menurut pendapat yang paling sahih. Pengakuannya atas utang sebelum atau sesudah pengampuan tidak sah. Demikian pula pengakuan telah merusak harta menurut pendapat yang paling kuat. Sah darinya pengakuan atas hukuman had dan kisas, talaknya, khulu'nya, zhihar-nya, dan penafian nasab dengan li'an. Hukumnya dalam ibadah seperti orang yang cerdas, hanya saja ia tidak membagikan zakat sendiri. Bila ia berihram untuk haji wajib, walinya memberikan bekalnya kepada orang tepercaya yang menafkahinya di perjalanan. Bila ia berihram untuk haji sunah dan biaya perjalanannya melebihi nafkah biasanya, wali berhak mencegahnya. Menurut pendapat mazhab, ia seperti orang yang terhalang (muhshar), sehingga ia bertahallul.

Aku berkata: Ia bertahallul dengan puasa jika kita berpendapat bahwa dam ihshar ada penggantinya, karena ia dilarang menggunakan harta. Jika di perjalanannya ia punya penghasilan sebesar kelebihan biaya itu, tidak boleh dicegah. Allah Maha Mengetahui.

Pasal

Wali anak kecil adalah ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian orang yang diberi wasiat oleh keduanya, kemudian hakim. Ibu tidak menjadi wali menurut pendapat

yang paling sahih. Wali bertindak sesuai kemaslahatan. Ia membangun rumah anak itu dengan tanah liat dan batu bata bakar, bukan batu bata mentah dan kapur. Ia tidak menjual tanah atau bangunan anak itu kecuali karena kebutuhan atau keuntungan yang nyata. Ia boleh menjual harta anak itu dengan barang dan dengan tempo bila ada kemaslahatan. Bila menjual dengan tempo, ia mengambil saksi dan meminta gadai atasnya. Ia mengambil hak syuf'ah untuk anak itu atau meninggalkannya sesuai kemaslahatan. Ia mengeluarkan zakat hartanya dan menafkahinya dengan cara yang patut. Jika setelah baligh anak itu menuduh ayah atau kakeknya menjual tanpa kemaslahatan, keduanya dibenarkan dengan sumpah. Jika ia menuduh demikian kepada orang yang diberi wasiat atau orang kepercayaan, maka anak itu yang dibenarkan dengan sumpahnya.

Bab Perdamaian

Perdamaian ada dua jenis. Pertama, yang terjadi antara dua pihak yang bersengketa, dan itu ada dua macam.

Pertama: perdamaian atas dasar pengakuan. Bila perdamaian itu dilakukan atas benda selain yang digugat, maka itu adalah jual beli dengan lafal perdamaian, dan berlaku hukum-hukumnya, seperti syuf'ah, pengembalian karena cacat, larangan bertindak atasnya sebelum diterima, serta syarat serah terima langsung bila keduanya sama dalam sebab riba. Bila atas manfaat, maka itu ijarah dan berlaku

hukum-hukumnya. Bila atas sebagian benda yang digugat, maka itu hibah sebagian benda itu kepada pihak yang menguasainya, dan berlaku hukum-hukumnya. Tidak sah dengan lafal jual beli, tetapi menurut pendapat yang paling sahih sah dengan lafal perdamaian. Jika seseorang berkata tanpa didahului persengketaan, "Berdamailah denganku atas rumahmu dengan harga sekian," maka menurut pendapat yang paling sahih itu batal.

Jika berdamai dari utang atas suatu benda, sah. Bila keduanya sama dalam sebab riba, disyaratkan penerimaan pengganti di majelis akad. Bila tidak, maka jika pengganti itu berupa benda, menurut pendapat yang paling sahih tidak disyaratkan diterima di majelis. Bila berupa utang, disyaratkan penentuannya di majelis, dan tentang penerimaannya ada dua pendapat. Bila berdamai dari utang atas sebagian utang itu, maka itu pembebasan dari sisanya. Sah dengan lafal pembebasan, pengurangan, dan sejenisnya, dan menurut pendapat yang paling sahih juga sah dengan lafal perdamaian. Jika berdamai dari utang yang tunai atas utang bertempo yang sama jumlahnya, atau sebaliknya, maka sia-sia. Bila yang bertempo dipercepat, maka pembayarannya sah. Jika berdamai dari sepuluh tunai atas lima bertempo, maka bebas dari lima dan tersisa lima tunai. Bila sebaliknya, sia-sia.

Macam kedua: perdamaian atas dasar pengingkaran. Perdamaian itu batal bila dilakukan atas objek yang digugat itu sendiri. Demikian pula bila atas sebagiannya menurut pendapat yang paling sahih. Ucapan, "Berdamailah denganku atas rumah yang kamu klaim itu," bukan pengakuan menurut pendapat yang paling sahih.

Jenis kedua: perdamaian yang terjadi antara penggugat dan orang lain (pihak ketiga). Bila pihak ketiga berkata, "Tergugat mewakilkan aku dalam perdamaian dan ia mengakui hakmu," maka sah. Bila ia berdamai untuk dirinya sendiri dalam keadaan demikian, sah, seolah-olah ia membelinya. Bila tergugat mengingkari dan pihak ketiga berkata, "Ia berbuat batil dalam pengingkarannya," maka itu pembelian barang rampasan, sehingga dibedakan antara ia mampu merebutnya kembali atau tidak. Bila ia tidak berkata, "Ia berbuat batil," maka perdamaian itu sia-sia.

Pasal

Jalan tembus tidak boleh digunakan dengan cara yang membahayakan para pejalan. Tidak boleh memasang jendela menjorok (janah) atau atap penghubung (sabath) yang membahayakan mereka. Bahkan disyaratkan ketinggiannya sedemikian rupa sehingga orang dapat lewat di bawahnya dengan berdiri tegak. Bila jalan itu dilalui penunggang kuda dan kafilah, hendaklah ditinggikan sehingga tandu di atas unta beserta kayu penaungnya dapat

lewat di bawahnya. Haram berdamai atas pemasangan jendela menjorok itu, juga membangun bangku (dukkah) atau menanam pohon di jalan. Ada yang berpendapat: bila tidak membahayakan, boleh.

Pada jalan buntu, haram memasang jendela menjorok ke arahnya bagi selain penghuninya. Demikian pula bagi sebagian penghuninya menurut pendapat yang paling sahih, kecuali dengan rida yang lain. Penghuninya adalah orang yang pintu rumahnya terbuka ke jalan itu, bukan orang yang hanya bersebelahan dindingnya. Apakah hak kepemilikan atas seluruh jalan itu bagi mereka semua, atau kepemilikan tiap orang terbatas pada bagian antara ujung gang dan pintu rumahnya? Ada dua pendapat, dan yang paling sahih yang kedua. Selain mereka tidak berhak membuka pintu ke jalan itu untuk dilalui. Ia boleh membukanya bila memakunya mati menurut pendapat yang paling sahih.

Orang yang punya pintu di jalan itu lalu membuka pintu lain yang lebih jauh dari ujung gang, maka para sekutunya berhak mencegahnya. Bila lebih dekat ke ujung gang dan ia tidak menutup pintu lama, hukumnya sama. Bila ia menutupnya, tidak ada larangan. Orang yang punya dua rumah yang membuka ke dua gang, atau dua-duanya jalan buntu, atau satu buntu dan satu jalan umum, lalu ia membuka pintu di antara keduanya, tidak dilarang menurut pendapat yang paling sahih. Pada kasus yang dilarang

membuka pintu, bila penghuni gang berdamai dengannya dengan sejumlah harta, sah.

Boleh membuka lubang-lubang angin. Dinding antara dua pemilik kadang dimiliki salah satunya saja dan kadang dimiliki bersama. Dinding milik salah satunya saja: pihak lain tidak boleh menaruh balok di atasnya tanpa izin menurut pendapat yang baru, dan pemiliknya tidak dipaksa. Bila ia rida tanpa imbalan, itu adalah pinjaman, dan ia berhak menariknya sebelum dibangun di atasnya, juga sesudahnya menurut pendapat yang paling sahih. Manfaat penarikan itu adalah ia diberi pilihan: membiarkannya dengan upah, atau mencabut dan menanggung ganti rugi kekurangannya. Ada yang berpendapat: manfaatnya hanya menuntut upah.

Bila ia rida atas peletakan balok dan bangunan di atasnya dengan imbalan: bila ia menyewakan bagian atas dinding untuk bangunan, maka itu ijarah. Bila ia berkata, "Aku menjual dinding itu untuk dibangun di atasnya," atau "Aku menjual hak membangun di atasnya," maka menurut pendapat yang paling sahih akad ini mengandung unsur jual beli dan ijarah. Maka bila sudah dibangun, pemilik dinding tidak berhak membongkarnya dalam keadaan apa pun. Bila dinding runtuh lalu pemiliknya membangunnya kembali, pembeli berhak membangun kembali di atasnya. Baik izin itu dengan imbalan maupun tanpa imbalan, disyaratkan penjelasan ukuran tempat yang dibangun, panjang dan

lebarnya, ketebalan dinding-dindingnya dan bentuknya, serta bentuk atap yang akan ditanggungnya. Bila ia mengizinkan membangun di atas tanahnya, cukup menjelaskan ukuran tempat bangunan.

Adapun dinding bersama, salah satu dari mereka tidak boleh menaruh baloknya di atasnya tanpa izin menurut pendapat yang baru. Ia juga tidak boleh memasang pasak di dalamnya atau membuka lubang tanpa izin. Ia boleh bersandar padanya dan menyandarkan barang yang tidak membahayakan, dan itu juga boleh pada dinding milik orang lain. Ia tidak boleh memaksa sekutunya untuk memperbaikinya menurut pendapat yang baru. Bila ia hendak membangun kembali dinding yang runtuh dengan bahan miliknya sendiri, ia tidak dilarang, dan hasil bangunan itu menjadi miliknya; ia boleh menaruh apa saja di atasnya dan merobohkannya kapan saja ia mau. Bila ia berkata kepada yang lain, "Jangan kamu roboh, dan aku akan mengganti bagianku," ia tidak wajib memenuhinya. Bila ia hendak membangun kembali dengan puing-puing milik bersama, pihak lain berhak mencegahnya. Bila keduanya bekerja sama membangunnya kembali dengan puing itu, dinding itu kembali menjadi milik bersama seperti semula. Bila salah satunya mengerjakan sendiri dan yang lain menetapkan tambahan baginya, boleh, dan tambahan itu sebagai imbalan pekerjaannya pada bagian pihak lain.

Boleh berdamai atas pengaliran air dan pembuangan salju di milik orang lain dengan imbalan harta. Bila keduanya bersengketa tentang dinding di antara dua milik mereka: bila dinding itu bersambung dengan bangunan salah satunya sehingga diketahui keduanya dibangun bersamaan, maka ia yang menguasainya. Bila tidak, maka keduanya menguasainya. Bila salah satunya mengajukan bukti, diputuskan untuknya. Bila tidak, keduanya bersumpah. Bila keduanya bersumpah atau keduanya enggan bersumpah, dinding dijadikan milik bersama. Bila hanya salah satunya yang bersumpah, diputuskan untuknya. Bila salah satunya memiliki balok di atasnya, itu tidak menguatkannya. Atap antara bagian atas dan bagian bawah (rumah bertingkat) seperti dinding antara dua milik. Dilihat: bila mungkin dibuat setelah lantai atas, maka dikuasai bersama. Bila tidak, maka milik pemilik bagian bawah.

Bab Pengalihan Utang (Hawalah)

Disyaratkan rida orang yang mengalihkan (muhil) dan penerima pengalihan (muhtal), bukan orang yang dialihi (muhal 'alaih) menurut pendapat yang paling sahih. Tidak sah dialihkan kepada orang yang tidak punya utang. Ada yang berpendapat: sah dengan ridanya. Sah atas utang yang mengikat, dan atas barang yang sepadan (mitsli), demikian pula barang yang bernilai (mutaqawwam) menurut pendapat yang paling sahih. Sah atas harga dalam masa khiyar, dan

dialihkan kepadanya menurut pendapat yang paling sahih. Menurut pendapat yang paling sahih, sah mukatab mengalihkan tuannya atas angsuran-angsuran, tetapi tidak sah tuan mengalihkan atasnya. Disyaratkan pengetahuan tentang yang dialihkan dan yang dialihi, dalam jumlah dan sifatnya. Menurut satu pendapat, sah dengan unta diyat dan atasnya. Disyaratkan keduanya sama dalam jenis dan jumlah, demikian pula dalam jatuh tempo atau tempo, dan dalam sahih atau pecahnya (mutu) menurut pendapat yang paling sahih.

Dengan pengalihan, orang yang mengalihkan bebas dari utang penerima, dan orang yang dialihi bebas dari utang orang yang mengalihkan. Hak penerima berpindah ke tanggungan orang yang dialihi. Bila pelunasan terhalang karena pailit, atau pengingkaran disertai sumpah, dan sejenisnya, ia tidak kembali kepada orang yang mengalihkan. Bila orang yang dialihi sudah pailit saat pengalihan dan penerima tidak tahu, ia tidak berhak kembali. Ada yang berpendapat: ia berhak kembali bila mensyaratkan kemampuannya.

Bila pembeli mengalihkan penjual atas harga lalu barang dikembalikan karena cacat, pengalihan batal menurut pendapat yang paling kuat. Bila penjual yang mengalihkan atas harga lalu ia mendapati ada pengembalian (barang dikembalikan), pengalihan tidak batal menurut

pendapat mazhab. Bila ia menjual seorang budak dan mengalihkan harganya, lalu penjual, pembeli, dan penerima sepakat budak itu merdeka, atau kemerdekaannya terbukti dengan bukti, pengalihan batal. Bila penerima mendustakan keduanya dan tidak ada bukti, keduanya menyumpahnya atas penafian pengetahuan, kemudian ia mengambil harta itu dari pembeli.

Bila orang yang berutang berkata, "Aku mewakilkanmu untuk menerima untukku," dan pemilik hak berkata, "Engkau mengalihkan aku," atau ia berkata, "Yang kumaksud dengan ucapanku 'aku mengalihkanmu' adalah perwakilan," dan pemilik hak berkata, "Bahkan yang kau maksud adalah pengalihan," maka orang yang berutang dibenarkan dengan sumpahnya. Pada bentuk kedua ada pendapat lain. Bila ia berkata, "Aku mengalihkanmu," lalu yang lain berkata, "Engkau mewakilkan aku," maka yang kedua dibenarkan dengan sumpahnya.

Bab Penjaminan (Dhaman)

Syarat penjamin adalah cerdas (rasyid). Penjaminan orang yang diampu karena pailit seperti pembeliannya. Penjaminan budak tanpa izin tuannya batal menurut pendapat yang paling sahih, dan sah dengan izinnya. Bila tuan menentukan pembayarannya dari penghasilan budak atau lainnya, ia membayar dari situ. Bila tidak, maka menurut pendapat yang paling sahih: bila budak diizinkan

berdagang, penjaminan berkaitan dengan apa yang ada di tangannya dan penghasilannya setelah izin. Bila tidak, maka dengan penghasilannya.

Menurut pendapat yang paling sahih, disyaratkan mengenal pihak yang dijamin haknya (madhmun lah), dan tidak disyaratkan penerimaan dan ridanya. Rida pihak yang dijamin (madhmun 'anh) tidak disyaratkan tanpa perbedaan pendapat, dan juga tidak disyaratkan pengenalannya menurut pendapat yang paling sahih.

Disyaratkan pada yang dijamin bahwa ia sudah tetap. Pendapat lama membenarkan penjaminan sesuatu yang akan wajib. Pendapat mazhab membenarkan dhaman darak setelah harga diterima, yaitu ia menjamin kepada pembeli pengembalian harga bila ternyata barang itu milik orang lain, cacat, atau kurang karena anak timbangan yang kurang. Juga disyaratkan ia mengikat, sehingga tidak sah atas angsuran-angsuran kitabah. Menurut pendapat yang paling sahih, sah menjamin harga dalam masa khiyar. Penjaminan upah (ju'l) seperti gadai atasnya. Disyaratkan ia diketahui menurut pendapat yang baru. Pembebasan dari sesuatu yang tidak diketahui batal menurut pendapat yang baru, kecuali dari unta diyat. Penjaminannya sah menurut pendapat yang paling sahih. Bila ia berkata, "Aku menjamin apa yang menjadi milikmu atas Zaid dari satu dirham sampai

sepuluh," menurut pendapat yang paling sahih sah, dan ia menjamin sepuluh.

Aku berkata: Yang paling sahih, sembilan. Allah Maha Mengetahui.

Pasal

Menurut pendapat mazhab, sah kafalah badan (penjaminan menghadirkan orang). Bila ia menjamin badan orang yang punya utang harta, tidak disyaratkan mengetahui jumlahnya, tetapi disyaratkan utang itu termasuk yang sah dijamin. Menurut pendapat mazhab, sah kafalah atas badan orang yang terkena hukuman yang menjadi hak manusia, seperti kisas dan had qadzaf, dan dilarang pada hukuman hak Allah Ta'ala. Sah atas badan anak kecil, orang gila, orang yang dipenjara, orang yang tidak di tempat, dan orang mati, agar ia menghadirkannya lalu saksi bersaksi atas wujud (wajah)-nya. Kemudian bila ia menentukan tempat penyerahan, maka itu yang berlaku. Bila tidak, tempat akad kafalah.

Penjamin bebas dengan menyerahkan orang itu di tempat penyerahan tanpa penghalang seperti orang yang berkuasa secara paksa, dan dengan orang yang dijamin hadir dan berkata, "Aku menyerahkan diriku atas nama penjamin." Tidak cukup sekadar kehadirannya. Bila ia menghilang, penjamin tidak wajib menghadirkannya bila

tempatnya tidak diketahui. Bila diketahui, ia wajib, dan diberi tenggang waktu pergi dan pulang. Bila waktu itu lewat dan ia belum menghadirkannya, ia dipenjara. Ada yang berpendapat: bila ia pergi sejauh jarak qashar, penjamin tidak wajib menghadirkannya. Menurut pendapat yang paling sahih, bila ia mati dan dimakamkan, penjamin tidak ditagih hartanya. Bila dalam kafalah disyaratkan bahwa ia menanggung harta jika penyerahan gagal, maka batal. Dan kafalah tidak sah tanpa rida orang yang dijamin.

Pasal

Dalam dhaman dan kafalah disyaratkan lafal yang menunjukkan komitmen, seperti "Aku menjamin utangmu atasnya", atau "aku menanggungnya", atau "aku memikulnya", atau "aku menjamin badannya", atau "aku penanggung harta itu" atau "penghadiran orang itu", dengan menyebut: penjamin (dhamin), penanggung (kafil), za'im, atau hamil. Bila ia berkata, "Aku akan membayar harta itu" atau "aku akan menghadirkan orang itu," maka itu janji.

Menurut pendapat yang paling sahih, keduanya tidak boleh digantungkan pada syarat, dan kafalah tidak boleh dibatasi waktu. Namun bila ia menyegerakannya dan mensyaratkan penundaan penghadiran selama sebulan, boleh. Menurut pendapat yang paling sahih, sah menjamin utang tunai dengan tempo yang diketahui, dan sah menjamin utang bertempo secara tunai, dan ia tidak wajib

menyegerakan. Pemilik hak boleh menagih penjamin maupun yang dijamin. Menurut pendapat yang paling sahih, tidak sah dengan syarat pembebasan pihak yang dijamin. Bila pihak yang dijamin dibebaskan, penjamin bebas, tetapi tidak sebaliknya. Bila salah satunya mati, utangnya jatuh tempo atasnya, tidak pada yang lain.

Bila pemilik hak menagih penjamin, penjamin boleh menuntut orang yang dijamin untuk membebaskannya dengan pembayaran, jika ia menjamin dengan izinnya. Menurut pendapat yang paling sahih, ia tidak boleh menuntutnya sebelum ia sendiri ditagih. Penjamin berhak kembali kepada yang dijamin bila ada izinnya dalam penjaminan dan pembayaran. Bila tidak ada izin pada keduanya, tidak. Bila ia hanya mengizinkan penjaminan, ia berhak kembali menurut pendapat yang paling sahih, dan tidak sebaliknya menurut pendapat yang paling sahih. Bila ia membayar uang pecahan sebagai ganti uang utuh, atau berdamai dari seratus dengan sehelai kain yang bernilai lima puluh, menurut pendapat yang paling sahih ia hanya kembali sebesar yang ia keluarkan.

Orang yang membayar utang orang lain tanpa penjaminan dan tanpa izin, tidak berhak kembali. Bila ia diizinkan dengan syarat boleh kembali, ia berhak kembali. Demikian pula bila diizinkan secara mutlak menurut pendapat yang paling sahih. Menurut pendapat yang paling

sahih, perdamaiannya atas selain jenis utang tidak menghalangi hak kembali. Kemudian penjamin dan pembayar hanya berhak kembali bila ia mempersaksikan pembayaran itu kepada dua laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua perempuan, atau seorang laki-laki agar ia bersumpah bersamanya menurut pendapat yang paling sahih. Bila ia tidak mempersaksikan, ia tidak berhak kembali bila membayar saat pihak yang dijamin tidak ada dan pihak itu mendustakannya. Demikian pula bila membenarkannya menurut pendapat yang paling sahih. Bila pihak yang dijamin haknya membenarkannya, atau ia membayar di hadapan pihak yang dijamin, ia berhak kembali menurut pendapat mazhab.

Kitab Syirkah (Perseroan)

Syirkah ada beberapa macam. Syirkah abdan, seperti perseroan para kuli angkut dan seluruh pengrajin, agar hasil kerja mereka dibagi di antara mereka, sama rata atau berbeda, baik keahliannya sama maupun berbeda. Syirkah mufawadhah, agar penghasilan mereka dibagi di antara mereka dan keduanya menanggung kerugian yang timbul. Syirkah wujuh, yaitu dua orang terpandang bersekutu agar masing-masing membeli dengan tempo untuk mereka berdua, lalu bila mereka menjual, kelebihan dari harga pokok dibagi di antara mereka. Macam-macam ini batal. Adapun syirkah 'inan sah.

Dalam syirkah 'inan disyaratkan lafal yang menunjukkan izin bertindak. Bila keduanya hanya mengucapkan "kita bersekutu," tidak cukup menurut pendapat yang paling sahih. Pada keduanya disyaratkan kelayakan mewakilkan dan menjadi wakil. Sah pada setiap barang yang sepadan (mitsli), bukan yang bernilai (mutaqawwam). Ada yang berpendapat: khusus pada uang tercetak. Disyaratkan pencampuran kedua harta sehingga tidak dapat dibedakan. Tidak cukup pencampuran bila berbeda jenis atau sifat, seperti uang utuh dengan uang pecahan. Ini bila keduanya mengeluarkan harta lalu berakad. Bila keduanya memiliki harta bersama melalui warisan, pembelian, dan lainnya, lalu masing-masing

mengizinkan yang lain berdagang dengannya, maka perseroan terjadi. Siasat bersekutu pada barang dagangan adalah masing-masing menjual sebagian barangnya dengan sebagian barang yang lain, lalu mengizinkannya bertindak.

Tidak disyaratkan kedua harta sama jumlahnya. Menurut pendapat yang paling sahih, disyaratkan mengetahui jumlah keduanya saat akad. Masing-masing berwenang bertindak tanpa merugikan. Maka ia tidak menjual dengan tempo, tidak dengan selain mata uang negeri itu, tidak dengan penipuan yang sangat merugikan, dan tidak bepergian dengan harta itu atau sebagiannya tanpa izin. Masing-masing berhak membatalkannya kapan pun ia mau. Keduanya berhenti dari bertindak dengan pembatalan keduanya. Bila salah satu berkata, "Aku memecatmu," atau "Jangan bertindak pada bagianku," yang memecat tidak berhenti (dari hak bertindaknya). Perseroan berakhir dengan kematian salah satunya, kegilaannya, dan pingsannya. Untung dan rugi sesuai kadar kedua harta, baik kerja keduanya sama maupun berbeda. Bila keduanya mensyaratkan selain itu, akad rusak, lalu masing-masing kembali kepada yang lain dengan upah pekerjaannya pada hartanya. Tindakan-tindakan tetap berlaku, dan untung sesuai kadar kedua harta.

Tangan sekutu adalah tangan amanah, sehingga ucapannya diterima dalam hal pengembalian, kerugian, dan

kerusakan. Bila ia mengaku dengan sebab yang jelas, ia dimintai bukti atas sebab itu, kemudian dibenarkan tentang kerusakan akibat sebab itu. Bila orang yang memegang harta berkata, "Ini milikku," dan yang lain berkata, "Ini milik bersama," atau sebaliknya, maka pemegang harta dibenarkan. Bila ia berkata, "Seandainya kita membagi lalu bagian itu menjadi milikku," maka yang mengingkari dibenarkan. Bila ia membeli sesuatu lalu berkata, "Aku membelinya untuk perseroan," atau "untuk diriku," dan yang lain mendustakannya, maka pembeli dibenarkan.

Kitab Wakalah (Perwakilan)

Syarat pemberi kuasa (muwakkil) adalah sahnya ia melakukan sendiri apa yang ia wakilkan, berdasarkan kepemilikan atau perwalian. Maka tidak sah perwakilan dari anak kecil, orang gila, perempuan, dan orang yang berihram dalam hal pernikahan. Sah perwakilan oleh wali atas hak anak kecil. Dikecualikan perwakilan oleh orang buta dalam jual beli, maka itu sah.

Syarat wakil adalah sahnya ia melakukan tindakan itu untuk dirinya sendiri. Maka tidak sah anak kecil dan orang gila, demikian pula perempuan dan orang yang berihram dalam pernikahan. Namun yang sahih adalah berpegang pada ucapan anak kecil dalam hal izin masuk rumah dan menyampaikan hadiah. Menurut pendapat yang paling sahih, sah mewakilkan budak dalam menerima akad nikah, dan dilarang dalam ijab.

Syarat objek yang diwakilkan adalah dimiliki oleh pemberi kuasa. Maka bila ia mewakilkan penjualan budak yang akan ia miliki, atau talak perempuan yang akan ia nikahi, batal menurut pendapat yang paling sahih. Objek itu harus dapat diwakilkan, sehingga tidak sah dalam ibadah, yaitu haji, pembagian zakat, dan penyembelihan kurban. Tidak sah pula dalam kesaksian, ila', li'an, dan seluruh sumpah, dan tidak dalam zhihar menurut pendapat yang paling sahih.

Sah pada kedua belah pihak dalam jual beli, hibah, salam, gadai, nikah, talak, seluruh akad dan pembatalan, penerimaan utang dan penyerahannya, gugatan dan jawaban. Demikian pula dalam memiliki barang mubah seperti menghidupkan tanah, berburu, dan mencari kayu bakar menurut pendapat yang paling kuat. Tidak sah dalam pengakuan menurut pendapat yang paling sahih. Sah dalam menegakkan hukuman yang menjadi hak manusia seperti kisas dan had qadzaf. Ada yang berpendapat: tidak boleh kecuali di hadapan pemberi kuasa.

Objek perwakilan hendaklah diketahui dari sebagian sisi, dan tidak disyaratkan diketahui dari segala sisi. Maka bila ia berkata, "Aku mewakilkanmu dalam segala hal, sedikit maupun banyak," atau "dalam seluruh urusanku," atau "aku menyerahkan segala sesuatu kepadamu," tidak sah. Bila ia berkata, "Dalam menjual hartaku dan memerdekakan budak-budakku," sah. Bila ia mewakilkan pembelian seorang budak, wajib dijelaskan jenisnya. Bila rumah, wajib dijelaskan kampung dan lorongnya, bukan jumlah harganya menurut pendapat yang paling sahih.

Disyaratkan dari pemberi kuasa lafal yang menunjukkan ridanya, seperti "Aku mewakilkanmu dalam hal ini," atau "aku menyerahkannya kepadamu," atau "engkau wakilku dalam hal itu." Bila ia berkata, "Juallah" atau "merdekakanlah," izin telah terjadi. Penerimaan tidak

disyaratkan secara lafal. Ada yang berpendapat: disyaratkan. Ada yang berpendapat: disyaratkan lafal-lafal akad seperti "aku mewakilkanmu," bukan lafal-lafal lainnya. Bila ia berkata, "Kapan pun aku memecatmu, engkau wakilku," sah pada saat itu menurut pendapat yang paling sahih. Tentang kembalinya ia menjadi wakil setelah pemecatan, ada dua pendapat seperti dalam penggantungan perwakilan, dan keduanya berlaku juga pada penggantungan pemecatan.

Pasal

Wakil dalam penjualan secara mutlak tidak boleh menjual dengan selain mata uang negeri itu, tidak dengan tempo, dan tidak dengan penipuan yang sangat merugikan, yaitu yang pada umumnya tidak ditoleransi. Bila ia menjual dengan salah satu cara ini dan telah menyerahkan barang, ia menanggung. Bila ia diwakilkan menjual dengan tempo dan menetapkan jangka waktunya, itulah yang berlaku. Bila ia menyebutkan secara mutlak, sah menurut pendapat yang paling sahih dan dibawa pada kebiasaan yang berlaku pada hal sejenis. Wakil tidak boleh menjual kepada dirinya sendiri dan anaknya yang masih kecil. Menurut pendapat yang paling sahih, ia boleh menjual kepada ayahnya dan anaknya yang sudah baligh. Wakil penjualan berhak menerima harga dan menyerahkan barang, tetapi ia tidak menyerahkan barang sampai ia menerima harga. Bila ia menyalahi, ia menanggung.

Bila ia diwakilkan membeli, ia tidak membeli barang cacat. Bila ia membelinya dalam tanggungan dan barang itu bernilai, dengan cacatnya, sebesar harga pembeliannya, maka jatuh untuk pemberi kuasa bila ia tidak tahu cacatnya. Bila ia tahu, tidak demikian menurut pendapat yang paling sahih. Bila nilainya tidak sebesar harga, tidak jatuh untuk pemberi kuasa bila ia tahu cacatnya, dan bila ia tidak tahu, jatuh untuk pemberi kuasa menurut pendapat yang paling sahih. Bila jatuh untuk pemberi kuasa, masing-masing dari wakil dan pemberi kuasa berhak mengembalikan.

Wakil tidak boleh mewakilkan lagi tanpa izin bila ia sanggup mengerjakan sendiri apa yang diwakilkan. Bila ia tidak sanggup karena tidak mahir atau tidak pantas baginya, ia boleh mewakilkan. Bila pekerjaannya banyak dan ia tidak mampu menyelesaikan semuanya, menurut pendapat mazhab ia mewakilkan pada kelebihan dari yang sanggup ia kerjakan.

Bila ia diizinkan mewakilkan dan pemberi kuasa berkata, "Wakilkan atas namamu sendiri," lalu ia melakukannya, maka yang kedua adalah wakil dari wakil, dan menurut pendapat yang paling sahih ia berhenti dengan pemecatan wakil pertama dan dengan berhentinya wakil pertama. Bila ia berkata, "Atas namaku," maka yang kedua adalah wakil dari pemberi kuasa. Demikian pula bila disebut secara mutlak menurut pendapat yang paling sahih.

Aku berkata: Pada kedua bentuk ini, salah satunya tidak memecat yang lain dan tidak berhenti dengan berhentinya yang lain. Pada kasus yang kita bolehkan wakil mewakilkan, disyaratkan ia mewakilkan orang yang tepercaya, kecuali bila pemberi kuasa menentukan orang lain. Bila ia mewakilkan orang tepercaya lalu orang itu menjadi fasik, wakil tidak berhak memecatnya menurut pendapat yang paling sahih. Allah Maha Mengetahui.

Pasal

Bila ia berkata, "Juallah kepada orang tertentu," atau "pada waktu atau tempat tertentu," maka itu mengikat. Tentang tempat, ada pendapat lain bila tidak berkaitan dengan tujuan tertentu. Bila ia berkata, "Juallah seharga seratus," ia tidak menjual lebih murah, tetapi boleh menambah, kecuali bila ia melarangnya dengan tegas.

Bila ia berkata, "Belilah dengan dinar ini seekor kambing," dan menyebutkan cirinya, lalu wakil membeli dua kambing dengan ciri itu dengan dinar tersebut: bila tidak ada satu pun yang senilai satu dinar, pembelian tidak sah untuk pemberi kuasa. Bila masing-masing senilai satu dinar, menurut pendapat yang paling kuat sah dan kepemilikan atas keduanya jatuh kepada pemberi kuasa.

Bila ia diperintah membeli dengan barang tertentu lalu wakil membeli dalam tanggungan, tidak jatuh untuk pemberi

kuasa. Demikian pula sebaliknya menurut pendapat yang paling sahih. Kapan pun wakil menyalahi pemberi kuasa dalam menjual hartanya atau membeli dengan barang tertentu, tindakannya batal. Bila ia membeli dalam tanggungan dan tidak menyebut pemberi kuasa, jatuh untuk wakil. Bila ia menyebutnya, lalu penjual berkata, "Aku menjual kepadamu," dan ia menjawab, "Aku membeli untuk si Fulan," maka demikian pula menurut pendapat yang paling sahih. Bila penjual berkata, "Aku menjual kepada pemberi kuasamu, Zaid," dan ia menjawab, "Aku membeli untuknya," maka menurut pendapat mazhab akadnya batal.

Tangan wakil adalah tangan amanah, meski ia bekerja dengan upah. Bila ia melampaui batas, ia menanggung, dan ia tidak berhenti sebagai wakil menurut pendapat yang paling sahih. Hukum-hukum akad berkaitan dengan wakil, bukan pemberi kuasa. Maka yang dipertimbangkan dalam melihat barang, mengikatnya akad dengan berpisah dari majelis, dan serah terima di majelis pada tempat yang disyaratkan, adalah wakil, bukan pemberi kuasa.

Bila wakil membeli, penjual menagihnya atas harga jika pemberi kuasa telah menyerahkannya kepadanya. Bila belum, tidak, bila harganya tertentu. Bila harganya dalam tanggungan, penjual menagihnya bila ia mengingkari perwakilannya atau berkata, "Aku tidak mengetahuinya." Bila ia mengakuinya, penjual juga menagihnya menurut

pendapat yang paling sahih, sebagaimana ia menagih pemberi kuasa, dan wakil seperti penjamin sedangkan pemberi kuasa seperti pihak asal. Bila wakil penjualan menerima harga lalu harga itu rusak di tangannya dan barang yang dijual ternyata milik orang lain, pembeli kembali menagihnya, meski ia mengakui perwakilannya menurut pendapat yang paling sahih. Kemudian wakil kembali menagih pemberi kuasa.

Aku berkata: Pembeli berhak kembali menagih pemberi kuasa sejak awal menurut pendapat yang paling sahih. Allah Maha Mengetahui.

Pasal

Perwakilan adalah akad yang boleh dibatalkan dari kedua pihak. Bila pemberi kuasa memecatnya di hadapannya, atau berkata, "Aku mencabut perwakilan," atau "aku membatalkannya," atau "aku mengeluarkanmu darinya," maka wakil berhenti. Bila ia memecatnya saat wakil tidak hadir, ia berhenti seketika. Menurut satu pendapat: tidak, sampai kabar itu sampai kepadanya. Bila wakil berkata, "Aku memecat diriku," atau "aku menolak perwakilan," ia berhenti. Ia berhenti pula bila salah satunya keluar dari kelayakan bertindak karena kematian atau kegilaan, demikian pula pingsan menurut pendapat yang paling sahih, dan bila objek tindakan keluar dari kepemilikan pemberi kuasa.

Pengingkaran wakil terhadap perwakilan karena lupa, atau karena tujuan menyembunyikan, bukan pemecatan. Bila ia sengaja dan tanpa alasan, ia berhenti.

Bila keduanya berselisih tentang pokok perwakilan atau sifatnya, misalnya ia berkata, "Engkau mewakilkanku menjual dengan tempo" atau "membeli dengan dua puluh," lalu pemberi kuasa berkata, "Bahkan tunai" atau "dengan sepuluh," maka pemberi kuasa dibenarkan dengan sumpahnya. Bila ia membeli seorang budak perempuan dengan dua puluh dan mengaku pemberi kuasa memerintahkannya, lalu pemberi kuasa berkata, "Ya, tetapi dengan sepuluh," dan ia bersumpah: bila ia membeli dengan harta pemberi kuasa itu sendiri dan menyebutnya dalam akad, atau berkata sesudahnya, "Aku membelinya untuk si Fulan dan hartanya," dan penjual membenarkannya, maka jual beli batal. Bila penjual mendustakannya, ia bersumpah atas penafian pengetahuan tentang perwakilan, dan pembelian jatuh untuk wakil. Demikian pula bila ia membeli dalam tanggungan dan tidak menyebut pemberi kuasa. Demikian pula bila ia menyebutnya dan penjual mendustakannya menurut pendapat yang paling sahih. Bila penjual membenarkannya, pembelian batal.

Pada kasus yang diputuskan bahwa pembelian jatuh untuk wakil, disunahkan bagi hakim untuk berlaku lembut kepada pemberi kuasa agar ia berkata kepada wakil, "Jika

benar aku memerintahkanmu dengan dua puluh, maka aku telah menjualnya kepadamu dengan harga itu," dan wakil berkata, "Aku membelinya," agar budak itu halal baginya.

Bila wakil berkata, "Aku telah melakukan tindakan yang diizinkan," dan pemberi kuasa mengingkari, maka pemberi kuasa dibenarkan. Menurut satu pendapat, wakil yang dibenarkan. Ucapan wakil tentang kerusakan harta diterima dengan sumpahnya, demikian pula tentang pengembalian. Ada yang berpendapat: bila ia bekerja dengan upah, tidak. Bila ia mengaku telah mengembalikan kepada utusan pemberi kuasa dan utusan itu mengingkari, utusan yang dibenarkan, dan pemberi kuasa tidak wajib membenarkan wakil menurut pendapat yang sahih. Bila ia berkata, "Aku menerima harga dan harga itu rusak," dan pemberi kuasa mengingkari, pemberi kuasa dibenarkan bila itu sebelum penyerahan barang dagangan, dan bila tidak, wakil yang dibenarkan menurut pendapat mazhab.

Bila ia diwakilkan melunasi utang lalu berkata, "Aku telah melunasinya," dan pemilik hak mengingkari, pemilik hak dibenarkan dengan sumpahnya. Menurut pendapat yang paling kuat, wakil tidak dibenarkan atas pemberi kuasa kecuali dengan bukti. Demikian pula pengampu anak yatim: bila ia mengaku telah menyerahkan harta kepada anak itu setelah baligh, ia memerlukan bukti menurut pendapat yang sahih.

Wakil dan penerima titipan tidak boleh berkata setelah pemilik menagih, "Aku tidak mengembalikan harta kecuali dengan persaksian," menurut pendapat yang paling sahih. Perampas dan orang yang ucapannya tidak diterima dalam hal pengembalian berhak melakukan itu.

Bila seseorang berkata, "Pemilik hak mewakilkan aku menerima hartanya yang ada padamu, berupa utang atau barang," dan orang itu membenarkannya, ia boleh menyerahkannya kepadanya. Menurut pendapat mazhab, ia tidak wajib kecuali dengan bukti atas perwakilannya. Bila ia berkata, "Ia mengalihkan (utangnya) kepadaku atas dirimu," dan orang itu membenarkannya, wajib menyerahkan menurut pendapat yang paling sahih.

Aku berkata: Bila ia berkata, "Aku ahli warisnya," dan orang itu membenarkannya, wajib menyerahkan menurut pendapat mazhab. Allah Maha Mengetahui.

Kitab Iqrar (Pengakuan)

Sah dari orang yang bebas bertindak. Pengakuan anak kecil dan orang gila sia-sia. Bila ia mengaku baligh karena mimpi basah dalam keadaan memungkinkan, ia dibenarkan dan tidak disumpah. Bila ia mengakuinya karena usia, ia dimintai bukti. Hukum pengakuan orang bodoh (safih) dan orang pailit sudah dijelaskan di atas. Pengakuan budak diterima atas hukuman yang diwajibkan. Bila ia mengaku atas hutang akibat kejahatan yang tidak mewajibkan hukuman lalu tuannya mendustakannya, maka itu berkaitan dengan tanggungannya, bukan tubuhnya. Bila ia mengaku atas utang muamalah, tidak diterima atas tuannya bila ia tidak diizinkan berdagang, dan diterima bila ia diizinkan, dan dibayar dari penghasilan dan apa yang ada di tangannya.

Sah pengakuan orang sakit menjelang wafat untuk orang lain, demikian pula untuk ahli waris menurut pendapat mazhab. Bila ia mengaku dalam keadaan sehat atas suatu utang dan dalam sakitnya atas utang lain, yang pertama tidak didahulukan. Bila ia mengaku dalam keadaan sehat atau sakit dan ahli warisnya mengaku sesudah kematiannya untuk orang lain, yang pertama tidak didahulukan menurut pendapat yang paling sahih. Pengakuan orang yang dipaksa tidak sah.

Disyaratkan pada pihak yang diakui (muqarr lah) kelayakan memiliki hak yang diakui. Bila ia berkata, "Untuk

binatang ini ada hak atasku sekian," maka sia-sia. Bila ia berkata, "Karena binatang ini, untuk pemiliknya," maka wajib. Bila ia berkata, "Untuk janin Hindun sekian karena warisan atau wasiat," ia wajib menunaikan. Bila ia mengaitkannya kepada sebab yang mustahil baginya, sia-sia. Bila ia menyebutnya secara mutlak, sah menurut pendapat yang paling kuat. Bila pihak yang diakui mendustakan pengaku, harta dibiarkan di tangan pengaku menurut pendapat yang paling sahih. Bila pengaku menarik kembali pada saat pihak itu mendustakannya dan berkata, "Aku keliru," ucapannya diterima menurut pendapat yang paling sahih.

Pasal

Ucapan "Untuk Zaid sekian" adalah bentuk pengakuan. Ucapan "atasku" dan "dalam tanggunganku" untuk utang, serta "bersamaku" dan "padaku" untuk barang. Bila ia berkata, "Aku punya seribu atasmu," lalu dijawab, "Timbanglah," atau "ambillah," atau "timbanglah itu," atau "ambillah itu," atau "stempellah," atau "taruhlah di kantongmu," maka itu bukan pengakuan. Bila ia berkata, "Benar," atau "ya," atau "engkau jujur," atau "engkau telah membebaskanku darinya," atau "aku telah melunasinya," atau "aku mengakuinya," maka itu pengakuan. Bila ia berkata, "Aku mengaku" atau "aku mengakuinya" saja, bukan pengakuan. Bila ia bertanya, "Bukankah aku punya sekian

atasmu?" lalu dijawab, "Benar," atau "ya," maka itu pengakuan, dan pada kata "ya" ada pendapat lain. Bila ia berkata, "Lunasilah seribu yang kupunya atasmu," lalu dijawab, "Ya," atau "Aku lunasi besok," atau "beri aku tempo sehari," atau "biarkan aku duduk dulu," atau "aku buka kantong," atau "aku cari dulu," maka itu pengakuan menurut pendapat yang paling sahih.

Pasal

Disyaratkan pada objek pengakuan bahwa ia bukan milik pengaku. Maka bila ia berkata, "Rumahku," atau "bajuku," atau "piutangku atas Zaid adalah untuk Amr," maka itu sia-sia. Bila ia berkata, "Ini milik si Fulan, dan dulu ia milikku sampai aku mengakuinya," maka awal ucapannya pengakuan dan akhirnya sia-sia.

Hendaknya objek pengakuan berada di tangan pengaku agar dapat diserahkan kepada pihak yang diakui dengan pengakuan itu. Bila ia mengaku padahal barang itu tidak di tangannya, lalu kemudian barang itu berada di tangannya, maka diberlakukan sesuai pengakuan itu. Jika ia mengaku bahwa seorang budak yang ada di tangan orang lain adalah merdeka, lalu ia membelinya, maka diputuskan ia merdeka. Kemudian, bila ia berkata, "Ia merdeka sejak asalnya," maka pembeliannya adalah tebusan. Bila ia berkata, "Aku memerdekakannya," maka itu tebusan dari

pihaknya dan jual beli dari pihak penjual menurut pendapat mazhab, sehingga dua khiyar berlaku untuk penjual saja.

Sah pengakuan atas sesuatu yang tidak diketahui. Bila ia berkata, "Aku punya sesuatu atasku," penjelasannya diterima dengan segala yang bernilai harta, meski sedikit. Bila ia menjelaskannya dengan sesuatu yang tidak bernilai harta tetapi sejenisnya, seperti sebutir gandum, atau dengan sesuatu yang halal dimiliki seperti anjing terlatih dan kotoran hewan, diterima menurut pendapat yang paling sahih. Tidak diterima bila dengan sesuatu yang tidak halal dimiliki seperti babi dan anjing yang tidak berguna, tidak pula dengan menjenguk orang sakit dan menjawab salam.

Bila ia mengaku atas harta, atau harta yang besar, atau banyak, penjelasannya diterima dengan jumlah yang kecil. Demikian pula dengan budak perempuan yang melahirkan anak tuannya (mustauladah) menurut pendapat yang paling sahih, bukan dengan anjing dan kulit bangkai. Ucapan "Untuknya kadza" seperti ucapan "sesuatu". Ucapan "sesuatu, sesuatu" atau "kadza kadza" seperti bila tidak diulang. Bila ia berkata, "Sesuatu dan sesuatu" atau "kadza dan kadza," maka wajib dua hal. Bila ia berkata, "Kadza dirham," dengan dirham dibaca marfu' atau majrur, ia wajib satu dirham. Menurut pendapat mazhab, bila ia berkata, "Kadza dan kadza dirhaman" dengan dirham dibaca manshub, wajib dua dirham, dan bila dibaca marfu' atau

majrur, satu dirham. Bila ia membuang kata "dan", maka satu dirham dalam semua keadaan.

Bila ia berkata, "Seribu dan satu dirham," penjelasan seribu diterima dengan selain dirham. Bila ia berkata, "Dua puluh lima dirham," maka semuanya dirham menurut pendapat yang sahih. Bila ia berkata, "Dirham yang kuakui itu kurang timbangannya": bila dirham negeri itu penuh timbangan, menurut pendapat yang sahih diterima bila ia menyebutnya bersambung, dan tidak diterima bila ia memisahkannya dari pengakuan. Bila dirham negeri itu kurang timbangan, diterima bila ia menyambungkannya, demikian pula bila memisahkannya menurut nash. Penjelasan dengan dirham campuran (maghsyusyah) seperti dengan yang kurang. Bila ia berkata, "Aku punya atasku dari satu dirham sampai sepuluh," wajib sembilan menurut pendapat yang paling sahih. Bila ia berkata, "Satu dirham dalam sepuluh": bila ia bermaksud kebersamaan, wajib sebelas. Bila ia bermaksud perkalian (hisab), sepuluh. Bila tidak, satu dirham.

Pasal

Bila ia berkata, "Aku punya padaku pedang dalam sarung," atau "baju dalam peti," maka wadahnya tidak wajib. Bila "sarung yang di dalamnya pedang" atau "peti yang di dalamnya baju," wajib wadahnya saja. Atau "budak yang di kepalanya ada serban," serban tidak wajib menurut

pendapat yang sahih. Atau "binatang dengan pelananya," atau "baju bersulam," maka wajib semuanya.

Bila ia berkata, "Dalam warisan ayahku ada seribu," maka itu pengakuan atas ayahnya berupa utang. Bila ia berkata, "Dalam warisanku dari ayahku," maka itu janji hibah. Bila ia berkata, "Aku punya satu dirham, satu dirham," wajib satu dirham. Bila ia berkata, "dan satu dirham," wajib dua dirham. Bila ia berkata, "Ia punya satu dirham, dan satu dirham, dan satu dirham," maka dua yang pertama mewajibkan dua dirham. Adapun yang ketiga: bila ia bermaksud menegaskan yang kedua, tidak ada kewajiban. Bila ia berniat memulai baru, wajib yang ketiga. Demikian pula bila ia berniat menegaskan yang pertama atau menyebutnya secara mutlak menurut pendapat yang paling sahih.

Kapan pun ia mengaku atas sesuatu yang tidak jelas seperti "sesuatu" dan "baju" lalu diminta penjelasan dan ia menolak, menurut pendapat yang sahih ia dipenjara. Bila ia menjelaskan lalu pihak yang diakui mendustakannya, pihak itu hendaklah menjelaskan dan menggugat, dan yang dibenarkan adalah pengaku dalam penafiannya.

Bila ia mengaku seribu untuknya, kemudian mengaku seribu untuknya pada hari lain, wajib seribu saja. Bila jumlahnya berbeda, yang lebih sedikit masuk ke dalam yang lebih banyak. Bila ia menyifati keduanya dengan dua sifat

berbeda, atau menyandarkannya pada dua sebab, atau berkata, "Aku menerima sepuluh pada hari Sabtu," lalu berkata, "Aku menerima sepuluh pada hari Ahad," maka keduanya wajib.

Bila ia berkata, "Aku punya seribu dari harga khamar atau anjing," atau "seribu yang sudah kulunasi," wajib seribu itu menurut pendapat yang paling kuat. Bila ia berkata, "Dari harga budak yang belum kuterima; bila ia menyerahkannya aku serahkan," diterima menurut pendapat mazhab dan dijadikan harga. Bila ia berkata, "Aku punya seribu, insya Allah Ta'ala," tidak wajib apa pun menurut pendapat mazhab. Bila ia berkata, "Seribu yang tidak wajib," wajib. Bila ia berkata, "Aku punya seribu," lalu membawa seribu dan berkata, "Yang kumaksud adalah ini, dan ini titipan," lalu pihak yang diakui berkata, "Aku punya seribu lain atasnya," maka menurut pendapat yang paling kuat pengaku dibenarkan dengan sumpahnya. Bila ia berkata, "Dalam tanggunganku" atau "sebagai utang," maka pihak yang diakui yang dibenarkan menurut pendapat mazhab.

Aku berkata: Bila kita menerima penjelasan dengan titipan, menurut pendapat yang paling sahih itu amanah, sehingga diterima klaim kerusakannya setelah pengakuan dan klaim pengembalian. Bila ia berkata, "Aku punya padaku," atau "bersamaku," seribu, ia dibenarkan dalam

klaim titipan, pengembalian, dan kerusakan tanpa perbedaan pendapat. Allah Maha Mengetahui.

Bila ia mengaku telah menjual atau menghibahkan dan menyerahkan, lalu berkata, "Akad itu rusak, dan aku mengaku karena mengira sah," tidak diterima, dan ia berhak menyumpah pihak yang diakui. Bila pihak itu enggan bersumpah, pengaku bersumpah dan bebas.

Bila ia berkata, "Rumah ini milik Zaid, bahkan milik Amr," atau "Aku merampasnya dari Zaid, bahkan dari Amr," dan rumah itu diserahkan kepada Zaid, menurut pendapat yang paling kuat pengaku menanggung nilai rumah itu kepada Amr berdasarkan pengakuan.

Pengecualian (istitsna') sah bila bersambung dan tidak menghabiskan seluruhnya. Bila ia berkata, "Aku punya sepuluh kecuali sembilan kecuali delapan," wajib sembilan. Sah pengecualian dari selain jenisnya, seperti seribu kecuali baju, dan ia menjelaskannya dengan baju yang nilainya kurang dari seribu. Sah pula dari barang tertentu, seperti "rumah ini miliknya kecuali kamar ini," atau "dirham-dirham ini miliknya kecuali dirham ini." Pada barang tertentu ada pendapat yang aneh (menyalahi).

Aku berkata: Bila ia berkata, "Budak-budak ini miliknya kecuali satu," diterima, dan penjelasan dikembalikan kepadanya. Bila mereka mati kecuali satu dan ia mengaku

dialah yang dikecualikan, ia dibenarkan dengan sumpahnya menurut pendapat yang sahih. Allah Maha Mengetahui.

Pasal

Bila ia mengaku nasab, jika ia menisbatkannya kepada dirinya, disyaratkan untuk sahnya bahwa indra dan syariat tidak mendustakannya, yaitu anak itu tidak diketahui nasabnya dari orang lain, dan bahwa orang yang dinisbatkan membenarkannya bila ia layak membenarkan. Bila ia sudah baligh lalu mendustakannya, nasab tidak tetap kecuali dengan bukti. Bila yang dinisbatkan masih kecil, nasab tetap. Bila ia kelak baligh dan mendustakannya, tidak batal menurut pendapat yang paling sahih. Sah menisbatkan anak yang sudah mati dalam keadaan kecil, demikian pula yang dewasa menurut pendapat yang paling sahih, dan ia mewarisinya. Bila dua orang menisbatkan seorang yang sudah baligh, nasab tetap kepada yang dibenarkannya. Hukum anak kecil akan datang dalam bab anak temuan, insya Allah Ta'ala.

Bila ia berkata tentang anak budak perempuannya, "Ini anakku," nasabnya tetap, tetapi status ibu anak (istilad) tidak tetap menurut pendapat yang paling kuat. Demikian pula bila ia berkata, "Anakku, ia lahir dalam kepemilikanku." Bila ia berkata, "Aku mengandungnya dalam kepemilikanku," status istilad tetap. Bila perempuan itu adalah firasy (istri/hamba yang digauli) baginya, anak itu dinisbatkan

kepadanya dengan firasy tanpa pengakuan. Bila ia bersuami, anak itu milik suami dan pengakuan tuan batal.

Adapun bila ia menisbatkan nasab kepada orang lain, seperti "Ini saudaraku" atau "pamanku," nasabnya tetap dari pihak yang dinisbatkan dengan syarat-syarat tadi. Disyaratkan pihak yang dinisbatkan sudah meninggal, dan tidak disyaratkan bahwa ia belum menafikannya menurut pendapat yang paling sahih. Disyaratkan pengaku adalah ahli waris yang menguasai seluruh warisan. Menurut pendapat yang paling sahih, orang yang diakui nasabnya tidak mewarisi dan tidak menyertai pengaku dalam bagiannya. Ahli waris yang sudah baligh tidak bisa sendirian mengaku (sehingga nasab tetap). Bila salah satu dari dua ahli waris mengaku dan yang lain mengingkari, lalu ia wafat dan tidak ada yang mewarisinya kecuali pengaku, nasab tetap. Bila seorang anak yang menguasai seluruh warisan mengaku punya saudara yang tidak dikenal, lalu orang yang tidak dikenal itu mengingkari nasab si pengaku, hal itu tidak berpengaruh, dan nasab orang yang tidak dikenal itu juga tetap. Bila ahli waris yang tampak terhalang oleh orang yang diakui, seperti saudara yang mengaku ada anak bagi si mayit, nasab tetap tetapi tidak ada warisan.

Kitab 'Ariyah (Pinjaman Barang)

Syarat pemberi pinjaman adalah sahnya ia berderma dan memiliki manfaat. Maka penyewa boleh meminjamkan, bukan peminjam, menurut pendapat yang sahih. Ia boleh menyuruh orang lain mengambil manfaat untuknya. Barang pinjaman haruslah bermanfaat dengan tetap utuh zatnya. Boleh meminjamkan budak perempuan untuk melayani perempuan atau mahram. Dimakruhkan meminjamkan budak muslim kepada orang kafir. Menurut pendapat yang paling sahih, disyaratkan lafal seperti "Aku meminjamkanmu" atau "pinjamilah aku". Cukup lafal salah satu pihak disertai perbuatan pihak lain.

Bila ia berkata, "Aku meminjamkannya agar engkau memberinya makan," atau "agar engkau meminjamiku kudamu," maka itu ijarah rusak yang mewajibkan upah semisal. Biaya pengembalian menjadi tanggungan peminjam. Bila barang itu rusak bukan karena pemakaian, ia menanggungnya meski tidak lalai. Menurut pendapat yang paling sahih, ia tidak menanggung apa yang aus atau hancur karena pemakaian. Pendapat ketiga: ia menanggung yang hancur. Peminjam dari penyewa tidak menanggung menurut pendapat yang paling sahih. Bila binatangnya rusak di tangan wakil yang ia utus untuk urusannya, atau di tangan orang yang ia serahkan untuk dilatih, tidak ada tanggungan.

Ia boleh memanfaatkan sesuai izin. Bila ia meminjamkan untuk menanam gandum, ia menanam gandum dan yang semisalnya bila tidak dilarang. Bila untuk jelai, ia tidak menanam yang lebih berat darinya seperti gandum. Bila ia menyebut penanaman secara mutlak, sah menurut pendapat yang paling sahih, dan ia menanam apa yang ia mau. Bila ia meminjam untuk bangunan atau tanaman pohon, ia boleh bercocok tanam, tetapi tidak sebaliknya. Menurut pendapat yang sahih, peminjam untuk bangunan tidak boleh menanam pohon, demikian pula sebaliknya, dan tidak sah meminjamkan tanah secara mutlak, bahkan disyaratkan penentuan jenis manfaat.

Pasal

Masing-masing boleh mengembalikan pinjaman kapan saja kecuali bila ia meminjamkan untuk penguburan, maka tidak boleh kembali sampai bekas jenazah hilang. Bila ia meminjamkan untuk bangunan atau tanaman dan tidak menyebut waktu lalu menariknya: bila disyaratkan pencabutan tanpa ganti rugi, wajib. Bila tidak, maka bila peminjam memilih mencabut, ia mencabut, dan ia tidak wajib meratakan tanah menurut pendapat yang paling sahih.

Aku berkata: Yang paling sahih, ia wajib meratakannya. Allah Maha Mengetahui. Bila peminjam tidak memilih mencabut, tidak dicabut tanpa ganti rugi, tetapi pemberi pinjaman diberi pilihan antara membiarkannya dengan

upah, atau mencabut dan menanggung kekurangannya. Ada yang berpendapat: atau memilikinya dengan nilainya. Bila ia tidak memilih, tidak dicabut tanpa ganti rugi bila peminjam bersedia membayar upah, demikian pula bila ia tidak bersedia membayarnya menurut pendapat yang paling sahih. Kemudian ada yang berpendapat: hakim menjual tanah beserta isinya dan hasilnya dibagi di antara keduanya. Menurut pendapat yang paling sahih, keduanya dibiarkan sampai memilih sesuatu.

Pemberi pinjaman boleh memasuki tanah itu dan memanfaatkannya. Peminjam tidak boleh memasukinya tanpa izin untuk berjalan-jalan, tetapi boleh untuk menyiram dan memperbaiki menurut pendapat yang paling sahih. Masing-masing boleh menjual miliknya. Ada yang berpendapat: peminjam tidak boleh menjualnya kepada pihak ketiga. Pinjaman yang berbatas waktu seperti yang mutlak. Menurut satu pendapat, ia berhak mencabut tanpa ganti rugi bila ia menariknya.

Bila ia meminjamkan untuk bercocok tanam lalu menarik kembali sebelum tanaman matang, menurut pendapat yang sahih pemberi pinjaman wajib membiarkannya sampai panen, dan ia berhak atas upah. Bila ia menentukan waktu dan tanaman tidak matang dalam waktu itu karena kelalaiannya menunda penanaman, dicabut tanpa ganti rugi. Bila banjir membawa benih ke

tanahnya lalu tumbuh, itu milik pemilik benih, dan menurut pendapat yang paling sahih ia dipaksa mencabutnya.

Bila ia menunggangi binatang dan berkata kepada pemiliknya, "Engkau meminjamkannya kepadaku," lalu pemilik berkata, "Bahkan aku menyewakannya kepadamu," atau pemilik tanah dan penggarapnya berselisih demikian, maka yang dibenarkan adalah pemilik menurut pendapat mazhab. Demikian pula bila ia berkata, "Engkau meminjamkanku," dan pemilik berkata, "Bahkan engkau merampasnya dariku." Bila barang rusak, keduanya telah sepakat atas tanggungan, tetapi menurut pendapat yang paling sahih pinjaman ditanggung dengan nilai pada hari kerusakan, bukan nilai tertinggi dan bukan pada hari penerimaan. Bila yang diklaim pemilik lebih banyak, ia bersumpah atas kelebihannya.

Kitab Ghashab (Perampasan)

Ghashab adalah menguasai hak orang lain secara zalim. Maka bila ia menunggangi binatang atau duduk di atas alas, ia perampas meski tidak memindahkannya. Bila ia memasuki rumah pemiliknya dan mengusirnya darinya, atau mengusirnya dan memaksanya atas rumah itu tanpa memasukinya, ia perampas. Pada kasus kedua ada pendapat yang lemah. Bila ia menempati satu kamar dan mencegah pemiliknya dari kamar itu, bukan seluruh rumah, ia perampas kamar itu saja. Bila ia masuk dengan maksud menguasai sedangkan pemiliknya tidak ada di rumah, ia perampas. Bila pemiliknya ada dan ia tidak mengusirnya, ia perampas setengah rumah, kecuali bila ia lemah sehingga tidak dianggap menguasai pemilik rumah.

Perampas wajib mengembalikan. Bila rusak di tangannya, ia menanggungnya. Bila ia merusak harta yang ada di tangan pemiliknya, ia menanggungnya. Bila ia membuka mulut kantong kulit yang tergeletak di tanah lalu isinya keluar karena pembukaan itu, atau kantong itu berdiri lalu jatuh karena dibuka dan isinya keluar, ia menanggung. Bila jatuh karena tiupan angin, tidak menanggung. Bila ia membuka sangkar dari seekor burung dan mengusirnya lalu burung itu terbang, ia menanggung. Bila ia hanya membuka, menurut pendapat yang paling kuat ia menanggung bila

burung itu langsung terbang, dan tidak bila burung itu berhenti dahulu baru terbang.

Tangan-tangan yang berurutan setelah tangan perampas adalah tangan-tangan tanggungan, meski pemiliknya tidak mengetahui perampasan itu. Kemudian, bila ia tahu, ia seperti perampas dari perampas, sehingga tanggungan atas apa yang rusak di tangannya menjadi beban akhir atasnya. Demikian pula bila ia tidak tahu dan tangannya pada asalnya adalah tangan tanggungan seperti pinjaman. Bila tangannya tangan amanah seperti titipan, beban akhir ada pada perampas. Kapan pun orang yang mengambil dari perampas merusaknya secara mandiri, beban akhir atasnya secara mutlak. Bila perampas mendorongnya melakukan itu, misalnya menyuguhkan makanan hasil rampasan sebagai jamuan lalu ia memakannya, maka demikian pula menurut pendapat yang paling kuat. Atas dasar ini, bila ia menyuguhkannya kepada pemiliknya lalu pemilik memakannya, perampas bebas.

Pasal

Jiwa budak ditanggung dengan nilainya, baik rusak maupun dirusakkan, di bawah tangan yang zalim. Anggota-anggota tubuhnya yang kadar ganti ruginya tidak ditetapkan pada orang merdeka ditanggung dengan kekurangan nilainya. Demikian pula yang ditetapkan kadarnya bila rusak. Bila dirusakkan, demikian pula menurut pendapat

lama. Menurut pendapat baru, kadarnya ditetapkan dari budak, dan nilai pada budak seperti diyat pada orang merdeka, sehingga untuk tangannya setengah nilainya. Hewan lainnya dengan nilai.

Selain itu ada yang sepadan (mitsli) dan yang bernilai (mutaqawwam). Menurut pendapat yang paling sahih, yang sepadan adalah yang dapat dibatasi dengan takaran atau timbangan dan boleh akad salam padanya, seperti air, tanah, tembaga, emas mentah, kesturi, kapur barus, kapas, anggur, dan tepung, bukan ghaliyah (campuran wewangian) dan ma'jun (adonan). Yang sepadan ditanggung dengan yang semisalnya, baik rusak maupun dirusakkan. Bila sulit, maka dengan nilai. Menurut pendapat yang paling sahih, yang dipertimbangkan adalah nilai tertinggi sejak perampasan sampai sulitnya didapat padanannya.

Bila ia memindahkan barang rampasan yang sepadan ke negeri lain, pemilik berhak membebaninya mengembalikannya dan berhak menuntut nilai seketika. Bila ia mengembalikannya, nilai itu dikembalikan. Bila barang itu rusak di negeri tempat dipindahkan, pemilik menuntut padanannya di negeri mana saja yang ia mau. Bila padanan tidak ada, ia menanggung nilai di negeri yang nilainya lebih tinggi. Bila pemilik menemui perampas di negeri selain tempat kerusakan, menurut pendapat yang sahih: bila tidak ada biaya pemindahan, seperti uang, ia berhak menuntut

padanannya. Bila tidak, tidak ada tuntutan padanan, bahkan ia menanggung nilai di negeri tempat kerusakan.

Adapun yang bernilai (mutaqawwam), ditanggung dengan nilai tertinggi dari perampasan sampai kerusakan. Pada perusakan tanpa perampasan, dengan nilai pada hari kerusakan. Bila ia melakukan kejahatan lalu rusak karena merembet, yang wajib juga nilai tertinggi.

Khamar tidak ditanggung dan tidak dituangkan dari milik kafir dzimmi, kecuali bila ia menampakkan peminumannya atau penjualannya. Khamar dikembalikan kepadanya bila zatnya masih ada. Demikian pula khamar yang dihormati (muhtaram) bila dirampas dari seorang muslim. Berhala dan alat-alat hiburan tidak wajib apa pun dalam pembatalannya. Menurut pendapat yang paling sahih, ia tidak dihancurkan dengan kehancuran yang berlebihan, tetapi dibongkar agar kembali seperti sebelum dirakit. Bila pencegah kemungkaran tidak mampu menjaga batas ini, sehingga ia menghalangi pelaku kemungkaran, ia boleh membatalkannya dengan cara apa pun yang mudah.

Manfaat rumah dan budak serta sejenisnya ditanggung dengan penghilangan dan kehilangan di bawah tangan yang zalim. Manfaat kemaluan tidak ditanggung kecuali dengan penghilangan. Demikian pula manfaat badan orang merdeka menurut pendapat yang paling sahih. Bila barang rampasan berkurang tanpa pemakaian, wajib ganti rugi kekurangan

beserta upah. Demikian pula bila kurang karena pemakaian, misalnya baju usang, menurut pendapat yang paling sahih.

Pasal

Bila perampas mengaku barang itu rusak dan pemilik mengingkari, perampas dibenarkan dengan sumpahnya menurut pendapat yang sahih. Bila ia sudah bersumpah, pemilik menuntut ganti rugi menurut pendapat yang paling sahih. Bila mereka berselisih tentang nilainya, atau pakaian yang dikenakan budak rampasan, atau cacat bawaan, perampas dibenarkan dengan sumpahnya. Tentang cacat yang baru terjadi, pemilik dibenarkan dengan sumpahnya menurut pendapat yang paling sahih. Bila ia mengembalikannya dalam keadaan nilainya berkurang, tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

Bila ia merampas baju bernilai sepuluh lalu karena harga murah menjadi satu dirham, kemudian ia memakainya hingga usang dan menjadi setengah dirham, lalu mengembalikannya, ia wajib lima, yaitu bagian yang rusak dari nilai tertinggi.

Aku berkata: Bila ia merampas sepasang sepatu yang bernilai sepuluh lalu salah satunya rusak dan ia mengembalikan yang lain yang bernilai dua dirham, atau ia merusak salah satunya dalam perampasan atau ketika di

tangan pemiliknya, ia wajib delapan menurut pendapat yang paling sahih. Allah Maha Mengetahui.

Bila terjadi kekurangan yang merembet sampai kerusakan, misalnya ia menjadikan gandum sebagai harisah (bubur gandum), maka seperti yang rusak. Menurut satu pendapat, ia mengembalikannya beserta ganti rugi kekurangan.

Bila budak rampasan melakukan kejahatan sehingga berkaitan dengan tubuhnya sejumlah harta, perampas wajib membebaskannya dengan yang lebih sedikit antara nilainya dan harta itu. Bila ia rusak di tangannya, pemilik menuntut ganti rugi, dan korban kejahatan berhak menuntutnya serta mengaitkan hak pada apa yang diambil pemilik, kemudian pemilik kembali menagih perampas. Bila budak itu dikembalikan kepada pemilik lalu dijual untuk menutup kejahatan, pemilik kembali menagih perampas sebesar yang diambil korban.

Bila ia merampas tanah lalu memindahkan tanahnya, pemilik memaksanya mengembalikannya atau mengembalikan yang semisalnya dan mengembalikan tanah seperti semula. Pemindah berhak mengembalikan meski pemilik tidak menuntut, bila ia punya tujuan padanya. Bila tidak, ia tidak mengembalikannya tanpa izin menurut pendapat yang paling sahih. Menggali sumur dan menimbunnya diqiyaskan dengan yang telah disebut: bila ia

mengembalikan tanah seperti semula dan tidak tersisa kekurangan, tidak ada ganti rugi kekurangan, tetapi ia wajib upah semisal untuk masa pengembalian. Bila tersisa kekurangan, wajib ganti kekurangan beserta upah itu.

Bila ia merampas minyak dan sejenisnya lalu memanaskannya sehingga zatnya berkurang tanpa berkurang nilainya, ia mengembalikannya dan wajib atas yang hilang menurut pendapat yang paling sahih. Bila hanya nilainya yang berkurang, wajib ganti rugi kekurangan. Bila keduanya berkurang, ia menanggung yang hilang dan mengembalikan yang tersisa beserta ganti kekurangannya bila kekurangan nilai lebih besar. Menurut pendapat yang paling sahih, kegemukan tidak menutupi kekurangan akibat kekurusan sebelumnya. Bila ia lupa suatu keahlian lalu ingat kembali, lupa itu tertutupi. Mempelajari keahlian tidak ditutupi oleh lupa keahlian lain tanpa perbedaan pendapat.

Bila ia merampas perasan buah lalu menjadi khamar kemudian menjadi cuka, menurut pendapat yang paling sahih cuka itu milik pemilik, dan perampas wajib ganti rugi kekurangan bila cuka lebih rendah nilainya. Bila ia merampas khamar lalu berubah menjadi cuka, atau kulit bangkai lalu menyamaknya, menurut pendapat yang paling sahih cuka dan kulit itu milik orang yang dirampas.

Pasal

Tambahan pada barang rampasan: bila hanya berupa pengaruh semata seperti pencucian, perampas tidak mendapat apa pun karenanya. Pemilik berhak membebaninya mengembalikan seperti semula bila mungkin, dan ganti kekurangan. Bila berupa zat seperti bangunan dan tanaman, ia dibebani mencabutnya. Bila ia mencelup kain dengan pewarnanya dan mungkin dipisahkan, ia dipaksa melakukannya menurut pendapat yang paling sahih. Bila tidak mungkin: bila nilainya tidak bertambah, perampas tidak mendapat apa pun. Bila kurang, ia wajib ganti kekurangan. Bila bertambah, keduanya bersekutu di dalamnya.

Bila ia mencampur barang rampasan dengan yang lain dan mungkin dipisahkan, ia wajib memisahkannya, meski sulit. Bila mustahil, menurut pendapat mazhab ia seperti yang rusak, sehingga pemilik berhak menuntut ganti rugi, dan perampas boleh memberinya dari selain campuran itu.

Bila ia merampas sebatang kayu lalu membangun di atasnya, kayu itu dikeluarkan. Bila ia memasukkannya ke dalam kapal, demikian pula, kecuali bila dikhawatirkan hilangnya jiwa atau harta yang dihormati.

Bila ia menyetubuhi perempuan yang dirampas dengan mengetahui keharaman, ia dihukum had. Bila ia tidak tahu, tidak ada had. Pada kedua keadaan wajib mahar, kecuali bila perempuan itu menurut, maka tidak wajib menurut

pendapat yang sahih, dan atasnya had bila ia tahu. Persetubuhan pembeli dari perampas seperti persetubuhan perampas dalam hal had dan mahar. Bila pembeli membayar mahar, ia tidak menagihnya dari perampas menurut pendapat yang paling kuat. Bila ia menghamilinya dengan mengetahui keharaman, anaknya budak dan tidak dinasabkan. Bila ia tidak tahu, anaknya merdeka dan dinasabkan, dan ia wajib menanggung nilai anak itu pada hari kelahirannya, dan pembeli menagihnya dari perampas.

Bila barang rampasan rusak di tangan pembeli dan ia mengganti, ia tidak menagihnya (dari perampas). Demikian pula bila cacat di tangannya menurut pendapat yang paling kuat. Ia tidak menagih ganti manfaat yang telah ia nikmati menurut pendapat yang paling kuat. Ia menagih ganti apa yang rusak di tangannya, dan ganti kekurangan akibat pembongkaran bangunan dan tanamannya bila dibongkar, menurut pendapat yang paling sahih. Setiap hal yang bila pembeli menanggungnya ia berhak menagihnya, maka bila perampas yang menanggungnya ia tidak menagih pembeli. Dan hal yang tidak (demikian), maka ia menagih.

Aku berkata: Setiap orang yang tangannya berdiri di atas tangan perampas seperti pembeli. Allah Maha Mengetahui.

Kitab Syuf'ah

Tidak berlaku pada barang bergerak, tetapi pada tanah dan apa yang ada di dalamnya berupa bangunan dan pohon secara mengikuti. Demikian pula buah yang belum diserbuki menurut pendapat yang paling sahih. Tidak ada syuf'ah pada kamar yang dibangun di atas atap yang tidak dimiliki bersama, demikian pula yang dimiliki bersama menurut pendapat yang paling sahih. Segala sesuatu yang bila dibagi hilang manfaatnya yang dimaksud, seperti pemandian dan penggilingan, tidak ada syuf'ah padanya menurut pendapat yang paling sahih.

Syuf'ah hanya untuk sekutu. Bila ia menjual rumah dan ia punya sekutu dalam jalan masuknya, tidak ada syuf'ah baginya pada rumah itu. Menurut pendapat yang sahih, syuf'ah berlaku pada jalan masuk bila pembeli punya jalan lain menuju rumah atau mungkin dibuka pintu ke jalan umum. Bila tidak, tidak.

Syuf'ah hanya berlaku pada apa yang dimiliki dengan akad pertukaran, dengan kepemilikan yang mengikat dan datang setelah kepemilikan syafi' (pemegang syuf'ah), seperti barang jualan, mahar, pengganti khulu', perdamaian darah, angsuran kitabah, upah, dan modal salam. Bila dalam jual beli disyaratkan khiyar untuk keduanya atau untuk penjual, tidak diambil dengan syuf'ah sampai khiyar berakhir. Bila disyaratkan untuk pembeli saja, menurut pendapat yang

paling kuat diambil bila kita berpendapat kepemilikan ada pada pembeli, dan bila tidak, tidak.

Bila pembeli mendapati cacat pada bagian yang dibeli dan hendak mengembalikannya, sedangkan syafi' hendak mengambilnya dan rela dengan cacat itu, menurut pendapat yang paling kuat permintaan syafi' dikabulkan. Bila dua orang membeli rumah atau sebagiannya, tidak ada syuf'ah bagi salah satunya atas yang lain. Bila pembeli punya sekutu dalam tanah itu, menurut pendapat yang paling sahih sekutu itu tidak mengambil seluruh barang yang dijual, tetapi bagiannya saja.

Tidak disyaratkan dalam kepemilikan dengan syuf'ah keputusan hakim, penghadiran harga, dan kehadiran pembeli. Disyaratkan lafal dari syafi', seperti "aku memilikinya" atau "aku mengambil dengan syuf'ah". Disyaratkan bersama itu salah satu dari: penyerahan pengganti kepada pembeli, maka bila ia menerimanya atau hakim mewajibkannya menerima, syafi' memiliki bagian itu; atau rida pembeli bahwa pengganti itu dalam tanggungannya; atau keputusan hakim untuknya dengan syuf'ah bila ia hadir di majelis dan menetapkan haknya, maka ia memiliki dengan itu menurut pendapat yang paling sahih. Ia tidak memiliki bagian yang belum ia lihat menurut pendapat mazhab.

Pasal

Bila pembeli membeli dengan barang sepadan, syafi' mengambilnya dengan yang semisal. Bila dengan barang bernilai, maka dengan nilainya pada hari jual beli. Ada yang berpendapat: pada hari tetapnya (jual beli) dengan berakhirnya khiyar. Bila dengan harga bertempo, menurut pendapat yang paling kuat ia diberi pilihan antara menyegerakan dan mengambil seketika, atau bersabar sampai jatuh tempo lalu mengambil.

Bila dijual satu bagian bersama yang lain, ia mengambilnya dengan bagiannya dari nilai. Bagian yang dijadikan mahar diambil dengan mahar mitsil perempuan itu, demikian pula pengganti khulu'. Bila ia membeli dengan harga tanpa takaran (juzaf) lalu rusak, tidak boleh diambil. Bila syafi' menentukan suatu jumlah dan pembeli berkata, "Jumlahnya tidak diketahui," pembeli bersumpah atas penafian pengetahuan. Bila ia mengklaim pembeli mengetahuinya dan tidak menentukan jumlah, klaimnya tidak didengar menurut pendapat yang paling sahih.

Bila harga ternyata milik orang lain: bila tertentu, jual beli dan syuf'ah batal. Bila tidak, diganti dan keduanya tetap. Bila syafi' membayar dengan harta milik orang lain, syuf'ahnya tidak batal bila ia tidak tahu, demikian pula bila ia tahu menurut pendapat yang paling sahih.

Tindakan pembeli pada bagian itu seperti penjualan, wakaf, dan penyewaan adalah sah. Syafi' berhak

membatalkan apa yang tidak ada syuf'ah padanya seperti wakaf dan mengambilnya. Pada apa yang ada syuf'ah padanya seperti penjualan, ia diberi pilihan antara mengambil dengan jual beli kedua atau membatalkannya dan mengambil dengan yang pertama.

Bila pembeli dan syafi' berselisih tentang jumlah harga, pembeli dibenarkan. Demikian pula bila ia mengingkari pembelian atau mengingkari bahwa penuntut adalah sekutu. Bila sekutu mengakui jual beli, menurut pendapat yang paling sahih syuf'ah tetap, dan harga diserahkan kepada penjual bila ia tidak mengakui telah menerimanya. Bila ia mengakui telah menerimanya, apakah harga dibiarkan di tangan syafi' atau diambil hakim dan dijaga, ada perbedaan pendapat yang serupa telah disebut dalam bab pengakuan.

Bila sekelompok orang berhak syuf'ah, mereka mengambil sesuai kadar bagian. Menurut satu pendapat, sesuai jumlah kepala. Bila salah satu dari dua sekutu menjual setengah bagiannya kepada seorang laki-laki, kemudian sisanya kepada orang lain, maka syuf'ah pada setengah pertama untuk sekutu lama. Menurut pendapat yang paling sahih, bila ia memaafkan setengah pertama, pembeli pertama menyertainya dalam setengah kedua, dan bila tidak, tidak.

Menurut pendapat yang paling sahih, bila salah satu dari dua syafi' memaafkan, gugur haknya, dan yang lain

diberi pilihan antara mengambil seluruhnya atau meninggalkannya, dan ia tidak boleh membatasi pada bagiannya. Dan bahwa bila seseorang menggugurkan sebagian haknya, gugur seluruhnya. Bila salah satu dari dua syafi' hadir, ia berhak mengambil seluruhnya seketika, dan bila yang tidak hadir datang, ia menyertainya. Menurut pendapat yang paling sahih, ia boleh menunda pengambilan sampai yang tidak hadir datang.

Bila dua orang membeli suatu bagian, syafi' berhak mengambil bagian keduanya atau bagian salah satunya. Bila satu orang membeli dari dua penjual, ia berhak mengambil bagian salah satu penjual menurut pendapat yang paling sahih.

Menurut pendapat yang paling kuat, syuf'ah harus segera (fauri). Bila syafi' mengetahui jual beli, hendaklah ia bergegas menurut kebiasaan. Bila ia sakit, atau tidak berada di negeri pembeli, atau takut pada musuh, hendaklah ia mewakilkan bila mampu, dan bila tidak, hendaklah ia mempersaksikan tuntutannya. Bila ia meninggalkan keduanya padahal mampu, batal haknya menurut pendapat yang paling kuat. Bila ia sedang salat, di pemandian, atau makan, ia boleh menyelesaikannya.

Bila ia menunda dan berkata, "Aku tidak membenarkan pemberi kabar," ia tidak diberi uzur bila yang mengabarkannya dua orang adil, demikian pula satu orang

tepercaya menurut pendapat yang paling sahih. Ia diberi uzur bila yang mengabarkannya orang yang kabarnya tidak diterima. Bila ia diberi kabar bahwa jual beli seharga seribu lalu ia meninggalkan, kemudian ternyata lima ratus, haknya tetap. Bila ternyata lebih banyak, batal.

Bila ia bertemu pembeli lalu memberi salam atau berkata, "Barakallahu fi shafqatika (semoga Allah memberkahi transaksimu)," tidak batal. Pada doa ini ada pendapat lain. Bila syafi' menjual bagiannya karena tidak tahu adanya syuf'ah, menurut pendapat yang paling sahih syuf'ahnya batal.

Kitab Qiradh (Mudharabah)

Qiradh dan mudharabah adalah menyerahkan harta kepada seseorang agar ia berdagang dengannya, dan keuntungan dibagi bersama. Disyaratkan untuk sahnya bahwa harta berupa dirham atau dinar murni, sehingga tidak boleh atas emas mentah, perhiasan, barang campuran, dan barang dagangan. Harta harus diketahui dan tertentu. Ada yang berpendapat: boleh atas salah satu dari dua kantong. Harta harus diserahkan kepada pengelola, sehingga tidak boleh disyaratkan harta tetap di tangan pemilik atau pemilik ikut bekerja. Boleh mensyaratkan budak pemilik bekerja bersamanya menurut pendapat yang sahih.

Tugas pengelola adalah berdagang dan hal-hal yang menyertainya seperti membuka dan melipat kain. Bila ia memberi modal agar ia membeli gandum lalu menggilingnya dan membuat roti, atau benang yang ia tenun lalu ia jual, qiradh itu rusak. Tidak boleh mensyaratkan atasnya membeli barang tertentu atau jenis yang langka adanya, atau bermuamalah dengan orang tertentu. Tidak disyaratkan menjelaskan masa qiradh. Bila ia menyebut masa dan melarangnya bertindak setelahnya, rusak. Bila ia hanya melarangnya membeli setelahnya, tidak rusak menurut pendapat yang paling sahih.

Disyaratkan keduanya berhak secara khusus atas keuntungan dan bersekutu di dalamnya. Bila ia berkata,

"Aku beri engkau modal dengan syarat seluruh keuntungan untukmu," itu qiradh rusak. Ada yang berpendapat: qiradh sah. Bila ia berkata, "Seluruhnya untukku," qiradh rusak. Ada yang berpendapat: itu ibdha' (penitipan modal untuk usaha tanpa upah). Keuntungan harus diketahui secara pecahan. Bila ia berkata, "Engkau punya saham di dalamnya," atau "bagian," rusak. Bila ia berkata, "Di antara kita," menurut pendapat yang paling sahih sah dan dibagi dua. Bila ia berkata, "Untukku setengah," rusak menurut pendapat yang paling sahih. Bila ia berkata, "Untukmu setengah," sah menurut pendapat yang sahih. Bila disyaratkan untuk salah satunya sepuluh (dirham), atau keuntungan satu jenis barang, rusak.

Pasal

Disyaratkan ijab dan kabul. Ada yang berpendapat: cukup kabul dengan perbuatan. Syarat keduanya seperti wakil dan pemberi kuasa. Bila pengelola memberi modal kepada pengelola lain dengan izin pemilik agar ikut bekerja dan berbagi laba, tidak boleh menurut pendapat yang paling sahih. Bila tanpa izinnya, rusak. Bila pengelola kedua bertindak, tindakannya seperti perampas. Bila ia membeli dalam tanggungan dan kita berpendapat dengan pendapat yang baru, keuntungan untuk pengelola pertama menurut pendapat yang paling sahih, dan ia wajib memberi upah

kepada yang kedua. Ada yang berpendapat: untuk yang kedua. Bila ia membeli dengan harta qiradh itu sendiri, batal.

Boleh satu orang memberi modal kepada dua pengelola dengan bagian berbeda atau sama, dan dua pemilik kepada satu pengelola. Keuntungan setelah bagian pengelola dibagi di antara mereka sesuai harta.

Bila qiradh rusak, tindakan pengelola tetap berlaku dan keuntungan untuk pemilik, dan ia wajib memberi pengelola upah semisal atas kerjanya, kecuali bila ia berkata, "Aku beri engkau modal dan seluruh keuntungan untukku," maka ia tidak mendapat apa-apa menurut pendapat yang paling sahih.

Pengelola bertindak dengan hati-hati, tidak dengan penipuan dan tidak dengan tempo tanpa izin. Ia boleh menjual dengan barang. Ia boleh mengembalikan barang karena cacat bila kemaslahatan menuntutnya. Bila kemaslahatan menuntut menahannya, tidak boleh menurut pendapat yang paling sahih. Pemilik berhak mengembalikan. Bila keduanya berselisih, dilakukan sesuai kemaslahatan.

Ia tidak bermuamalah dengan pemilik, tidak membeli untuk qiradh dengan lebih dari modal, dan tidak membeli orang yang menjadi merdeka atas pemilik tanpa izinnya, demikian pula istrinya menurut pendapat yang paling sahih. Bila ia melakukannya, tidak jatuh untuk pemilik, dan jatuh

untuk pengelola bila ia membeli dalam tanggungan. Ia tidak bepergian dengan harta tanpa izin. Ia tidak menafkahi dirinya dari harta itu saat mukim, demikian pula saat bepergian menurut pendapat yang paling kuat. Ia wajib melakukan apa yang lazim seperti melipat kain dan menimbang barang ringan seperti emas dan kesturi, bukan barang-barang berat dan sejenisnya. Apa yang tidak wajib baginya, ia boleh menyewa orang untuknya.

Menurut pendapat yang paling kuat, pengelola memiliki bagiannya dari keuntungan dengan pembagian, bukan dengan munculnya keuntungan. Buah pohon, hasil beranak, penghasilan budak, dan mahar yang diperoleh dari harta qiradh menjadi hak pemilik. Ada yang berpendapat: itu harta qiradh.

Kekurangan akibat murahnya harga dihitung dari keuntungan sedapat mungkin dan ditutupi dengannya. Demikian pula bila sebagian harta rusak karena bencana, rampasan, atau pencurian setelah pengelola bertindak, menurut pendapat yang paling sahih. Bila rusak sebelum ia bertindak, maka dari modal menurut pendapat yang paling sahih.

Pasal

Masing-masing berhak membatalkan. Bila salah satunya mati, gila, atau pingsan, qiradh batal. Pengelola

wajib menagih piutang bila salah satunya membatalkan, dan mengubah modal menjadi uang tunai bila berupa barang. Ada yang berpendapat: ia tidak wajib mengubahnya jika tidak ada keuntungan.

Bila pemilik menarik sebagian modal sebelum tampak untung atau rugi, modal kembali pada sisanya. Bila ia menariknya setelah ada keuntungan, yang ditarik bersifat tersebar (syai'), sebagian keuntungan dan sebagian modal. Contohnya: modal seratus, keuntungan dua puluh, lalu ia menarik dua puluh. Maka keuntungan itu seperenam dari harta, sehingga yang ditarik seperenamnya dari keuntungan, lalu bagian pengelola yang disyaratkan darinya menjadi tetap, dan sisanya dari modal. Bila ia menarik setelah rugi, kerugian dibagi atas yang ditarik dan yang tersisa, sehingga tidak wajib menutup bagian yang ditarik bila kemudian untung. Contohnya: harta seratus, kerugian dua puluh, lalu ia menarik dua puluh. Maka seperempat dari dua puluh adalah bagian yang ditarik, dan modal kembali menjadi tujuh puluh lima.

Pengelola dibenarkan dengan sumpahnya dalam ucapannya: "Aku untung" atau "aku tidak untung kecuali sekian", atau "aku membeli ini untuk qiradh" atau "untuk diriku", atau "engkau tidak melarangku membeli ini", dan dalam jumlah modal, klaim kerusakan, demikian pula klaim pengembalian menurut pendapat yang paling sahih. Bila

keduanya berselisih tentang bagian yang disyaratkan baginya, keduanya saling bersumpah, dan ia mendapat upah semisal.

Kitab Musaqah

Sah dari orang yang bebas bertindak, dan untuk anak kecil dan orang gila melalui wali. Objeknya kurma dan anggur. Pendapat lama membolehkannya pada semua pohon berbuah. Tidak sah mukhabarah, yaitu menggarap tanah dengan sebagian hasilnya sedangkan benih dari pengelola, dan tidak sah muzara'ah, yaitu akad ini tetapi benih dari pemilik.

Bila di antara pohon kurma ada tanah kosong, sah muzara'ah atasnya bersama musaqah atas kurma, dengan syarat pengelolanya satu, sulit memisahkan kurma untuk disiram dan tanah kosong untuk digarap. Menurut pendapat yang paling sahih, disyaratkan tidak ada pemisah antara keduanya dan muzara'ah tidak didahulukan. Meski tanah kosong itu luas, hukumnya sama seperti yang sedikit. Tidak disyaratkan kesamaan bagian yang disyaratkan dari buah dan tanaman. Tidak boleh mukhabarah secara mengikuti musaqah.

Bila tanah dikhususkan untuk muzara'ah, hasil panen untuk pemilik dan ia wajib memberi pengelola upah kerjanya, hewan-hewannya, dan alat-alatnya. Cara menjadikan hasil untuk keduanya tanpa upah adalah ia mengupahnya dengan setengah benih agar ia menanam setengah untuknya, dan ia meminjamkan setengah tanah kepadanya. Atau ia mengupahnya dengan setengah benih

dan setengah manfaat tanah agar ia menanam setengah yang lain di setengah tanah yang lain.

Disyaratkan buah dikhususkan bagi keduanya, keduanya berserikat di dalamnya, dan dua bagian itu diketahui dengan ukuran pecahan dari keseluruhan, seperti pada qiradh. Menurut pendapat yang lebih kuat, musaqah sah setelah buah tampak tetapi sebelum tampak kematangannya (bada' shalah).

Jika ia memusaqahkan bibit kurma (wadi) kepadanya agar ia menanamnya dan pohonnya menjadi milik keduanya, hal itu tidak boleh. Jika pohon sudah tertanam dan disyaratkan baginya sebagian buah sebagai imbalan kerja, maka bila ditentukan baginya jangka waktu yang pada umumnya pohon berbuah di dalamnya, hukumnya sah. Bila tidak, tidak sah. Dikatakan: bila dua kemungkinan itu sama kuat, maka sah.

Ia boleh memusaqahkan sekutunya dalam pohon itu bila disyaratkan baginya tambahan atas bagiannya.

Disyaratkan pula agar pekerja tidak dibebani sesuatu yang bukan termasuk jenis pekerjaan musaqah, agar ia sendiri yang bekerja dan menguasai kebun, dan agar pekerjaan diketahui dengan penentuan jangka waktu, seperti satu tahun atau lebih. Menurut pendapat yang paling sahih,

tidak boleh membatasi waktu dengan menunggu buah masak.

Lafaz akadnya: "Aku memusaqahkan kebun kurma ini kepadamu dengan imbalan sekian", atau "Aku serahkan kepadamu agar engkau merawatnya". Disyaratkan adanya kabul, tanpa perincian jenis-jenis pekerjaan. Akad yang mutlak dibawa pada kebiasaan yang dominan di setiap daerah.

Yang menjadi tanggungan pekerja adalah apa yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman berbuah dan pertambahan hasilnya, dari pekerjaan yang berulang setiap tahun. Contohnya menyiram, membersihkan parit, memperbaiki cekungan tempat air tertahan, penyerbukan, menyingkirkan rumput dan ranting yang merusak, dan membuat para-para rambatan yang sudah menjadi kebiasaan. Demikian pula menjaga buah, memetiknya, dan mengeringkannya, menurut pendapat yang paling sahih.

Adapun pekerjaan yang dimaksudkan untuk menjaga pokok tanaman dan tidak berulang setiap tahun, seperti membangun dinding dan menggali parit baru, maka itu menjadi tanggungan pemilik.

Musaqah adalah akad yang mengikat (lazim). Jika pekerja kabur sebelum pekerjaan selesai lalu pemilik menyelesaikannya secara sukarela, hak pekerja tetap ada.

Jika tidak, hakim menyewa orang atas nama pekerja untuk menyelesaikannya. Jika pemilik tidak dapat menjangkau hakim, hendaklah ia mempersaksikan pengeluarannya bila ingin menuntut kembali.

Jika pekerja meninggal dan meninggalkan harta, ahli waris menyelesaikan pekerjaan dari harta itu. Ia boleh menyelesaikan pekerjaan itu sendiri atau dengan hartanya.

Jika terbukti pekerja berkhianat, ia disertai seorang pengawas. Jika dengan itu ia masih tidak terjaga, disewa orang untuk menggantikannya dari hartanya.

Jika buah ternyata menjadi hak orang lain, maka pekerja berhak atas upah standar (ujrah mitsil) dari pihak pemberi musaqah.

Syarat-syaratnya seperti syarat penjual dan pembeli. Lafaz akadnya: "Aku menyewakan ini kepadamu", atau "Aku menyewakan kepadamu", atau "Aku memilikkan manfaatnya kepadamu selama satu tahun dengan imbalan sekian". Lalu penyewa berkata: "Aku terima", atau "Aku menyewa", atau "Aku menyewa".

Menurut pendapat yang lebih sahih, akad sah dengan ucapan "Aku menyewakan manfaatnya kepadamu", dan tidak sah dengan ucapan "Aku menjual manfaatnya kepadamu".

Ijarah ada dua macam:

1. Yang berlaku atas barang tertentu (ijarah 'ain), seperti menyewakan tanah atau bangunan, hewan tunggangan, atau orang tertentu.
2. Yang berlaku atas tanggungan (ijarah dzimmah), seperti menyewa hewan yang disebutkan sifatnya, dan seperti mewajibkan pada tanggungannya pekerjaan menjahit atau membangun.

Jika ia berkata, "Aku mempekerjakanmu untuk mengerjakan ini", maka itu ijarah 'ain. Dikatakan: itu ijarah dzimmah.

Dalam ijarah dzimmah disyaratkan penyerahan upah di majelis akad. Dalam ijarah 'ain hal itu tidak disyaratkan. Dalam ijarah 'ain boleh upah dipercepat dan boleh ditangguhkan bila upahnya berupa tanggungan. Bila akad mutlak, upah dipercepat. Bila upahnya barang tertentu, upah itu dimiliki seketika.

Disyaratkan upah diketahui. Maka tidak sah upah berupa pembangunan atau pakan hewan. Tidak sah pula menyewa orang untuk menguliti hewan dengan upah kulitnya, atau untuk menggiling dengan upah sebagian tepung atau dedaknya. Jika ia menyewa seorang perempuan untuk menyusui seorang budak dengan upah sebagian budak itu yang diserahkan seketika, hukumnya boleh menurut pendapat yang sahih.

Disyaratkan manfaat bernilai. Maka tidak sah menyewa penjual untuk satu kalimat yang tidak melelahkan, meskipun dagangan menjadi laris. Demikian pula tidak sah menyewa dirham dan dinar untuk perhiasan, dan menyewa anjing untuk berburu, menurut pendapat yang lebih sahih.

Disyaratkan pemberi sewa mampu menyerahkan manfaat. Maka tidak sah menyewa budak yang kabur, barang yang dirampas, orang buta untuk menjaga, dan tanah untuk bercocok tanam yang tidak memiliki air tetap dan tidak tercukupi oleh hujan yang biasa. Boleh bila tanah itu memiliki air tetap, demikian pula bila cukup dengan hujan

yang biasa atau dengan air salju yang terkumpul dan umumnya didapat, menurut pendapat yang lebih sahih.

Larangan syariat sama kedudukannya dengan ketidakmampuan secara inderawi. Maka tidak sah menyewa orang untuk mencabut gigi yang sehat, tidak sah menyewa perempuan haid untuk melayani masjid, dan demikian pula tidak sah menyewa perempuan yang bersuami untuk menyusui atau pekerjaan lain tanpa izin suami, menurut pendapat yang lebih sahih.

Boleh menangguhkan manfaat dalam ijarah dzimmah, seperti ucapan: "Aku wajibkan pada tanggunganmu mengangkut barang ke Makkah pada awal bulan sekian."

Tidak boleh menyewakan barang tertentu untuk manfaat di masa depan. Namun jika ia menyewakan tahun kedua kepada penyewa tahun pertama sebelum tahun pertama berakhir, hukumnya boleh menurut pendapat yang lebih sahih.

Menurut pendapat yang lebih sahih, boleh pula kira' al-'aqab, yaitu menyewakan hewan kepada seseorang untuk dinaiki sebagian perjalanan, atau kepada dua orang agar yang ini menaikinya beberapa hari dan yang itu beberapa hari, dengan menjelaskan kedua bagian itu, lalu keduanya membaginya.

Pasal

Disyaratkan manfaat diketahui. Terkadang manfaat diukur dengan waktu, seperti rumah selama satu tahun. Terkadang diukur dengan pekerjaan, seperti hewan tunggangan sampai Makkah dan seperti menjahit pakaian ini. Jika keduanya digabung, misalnya ia mempekerjakannya untuk menjahit pakaian itu pada siang hari, maka tidak sah menurut pendapat yang lebih sahih.

Mengajarkan Al-Qur'an diukur dengan jangka waktu atau dengan penentuan surat-surat. Dalam pembangunan, ia menjelaskan tempat, panjang, lebar, tinggi, dan bahan yang dipakai untuk membangun, jika diukur dengan pekerjaan.

Jika tanah layak untuk bangunan, pertanian, dan penanaman pohon, disyaratkan penentuan manfaatnya. Menurut pendapat yang lebih sahih, cukup menentukan pertanian tanpa menyebut apa yang akan ditanam. Jika ia berkata, "Supaya engkau memanfaatkannya sesukamu", hukumnya sah. Demikian pula bila ia berkata, "Jika engkau mau, bertanilah, dan jika engkau mau, tanamilah pohon di tanah itu."

Dalam menyewa hewan untuk ditunggangi disyaratkan penunggang diketahui, baik dengan melihat langsung maupun dengan penyifatan yang sempurna. Dikatakan: penyifatan tidak cukup. Hukum yang sama berlaku untuk

perlengkapan yang dinaiki, seperti tandu dan sebagainya, bila ada.

Jika disyaratkan membawa barang gantungan secara mutlak, akad rusak menurut pendapat yang lebih sahih. Jika tidak disyaratkan, penyewa tidak berhak membawanya.

Dalam ijarah 'ain disyaratkan penentuan hewannya. Tentang disyaratkannya melihat hewan itu, terdapat perbedaan pendapat sebagaimana pada jual beli barang yang tidak hadir. Dalam ijarah dzimmah disebutkan jenis, macam, serta jantan atau betinanya.

Pada keduanya disyaratkan penjelasan kadar perjalanan setiap hari, kecuali bila di jalan itu ada tempat-tempat singgah yang baku, maka ia singgah di tempat-tempat itu.

Dalam penyewaan untuk mengangkut barang wajib diketahui barang yang diangkut. Jika barang hadir, penyewa melihatnya dan mengujinya dengan tangan bila berada dalam wadah. Jika barang tidak hadir, ia ditakar dengan takaran atau timbangan, dengan disebutkan jenisnya. Yang disebutkan adalah jenis barangnya, bukan jenis hewan dan sifatnya jika itu ijarah dzimmah, kecuali bila barang itu berupa kaca atau sejenisnya.

Pasal

Tidak sah menyewa seorang muslim untuk berjihad, dan tidak sah pula untuk ibadah yang wajib disertai niat, kecuali haji dan pembagian zakat. Sah menyewa untuk mengurus jenazah dan menguburkannya, mengajarkan Al-Qur'an, serta untuk pengasuhan (hadhanah) dan penyusuan sekaligus, atau salah satunya saja. Menurut pendapat yang lebih sahih, salah satunya tidak otomatis mencakup yang lain.

Hadhanah adalah menjaga bayi dan mengurusnya, dengan memandikan kepalanya, badannya, dan pakaiannya, meminyakinya, mencelaki matanya, mengikatnya di ayunan, menggerakkannya agar tidur, dan sebagainya.

Jika ia menyewa untuk keduanya lalu air susu berhenti, maka menurut pendapat mazhab akad batal pada bagian penyusuan, tidak pada bagian pengasuhan.

Menurut pendapat yang lebih sahih, tidak wajib bagi penyalin, penjahit, dan tukang celak menyediakan tinta, benang, dan celak.

Aku berkata: Ar-Rafi'i dalam Asy-Syarh menyatakan sahih bahwa hal itu dikembalikan pada kebiasaan. Jika kebiasaan tidak menentu, wajib ada penjelasan, kalau tidak maka ijarah batal. Allah Maha Mengetahui.

Pasal

Wajib menyerahkan kunci rumah kepada penyewa. Perbaikan rumah menjadi tanggungan pemberi sewa. Jika ia segera memperbaikinya, selesai. Jika tidak, penyewa berhak memilih. Menyingkirkan salju dari atap menjadi tanggungan pemberi sewa, sedangkan membersihkan halaman rumah dari salju dan sampah menjadi tanggungan penyewa.

Jika ia menyewakan hewan untuk ditunggangi, maka atas pemberi sewa pelana, alas pelana, tali kekang hidung, tali pengikat di bawah ekor, tali kekang, dan tali pengendali. Atas penyewa tandu, peneduh, alas duduk, selimut, dan perlengkapannya. Mengenai pelana, menurut pendapat yang lebih sahih mengikuti kebiasaan.

Wadah barang yang diangkut menjadi tanggungan pemberi sewa dalam ijarah dzimmah, dan menjadi tanggungan penyewa dalam ijarah 'ain.

Atas pemberi sewa dalam ijarah dzimmah: berangkat bersama hewan untuk merawatnya, membantu penumpang naik dan turun sesuai kebutuhan, mengangkat dan menurunkan muatan, serta mengikat dan melepas tandu. Dalam ijarah 'ain ia tidak berkewajiban apa pun selain membiarkan penyewa menguasai hewan.

Ijarah 'ain batal dengan matinya hewan, dan timbul hak khiyar karena cacatnya. Dalam ijarah dzimmah tidak ada khiyar, tetapi pemberi sewa wajib menggantinya. Makanan

yang diangkut untuk dimakan diganti bila telah dimakan, menurut pendapat yang lebih kuat.

Pasal

Akad ijarah sah untuk masa yang pada umumnya barang tetap bertahan selama itu. Menurut satu pendapat, tidak boleh lebih dari satu tahun. Menurut pendapat lain, tidak lebih dari tiga puluh tahun.

Penyewa boleh mengambil manfaat sendiri maupun melalui orang lain, jadi ia boleh menunggangi dan menempati dengan orang semisalnya. Ia tidak boleh menempatkan tukang besi atau tukang cuci kain.

Barang yang manfaatnya diambil darinya, seperti rumah dan hewan yang ditentukan, tidak boleh diganti. Adapun alat yang dengannya manfaat diambil, seperti pakaian dan bayi yang ditentukan untuk dijahit dan disusui, boleh diganti menurut pendapat yang lebih sahih.

Tangan penyewa atas hewan dan pakaian adalah tangan amanah selama masa sewa, dan demikian pula sesudahnya menurut pendapat yang lebih sahih.

Jika ia menambatkan hewan yang disewa untuk mengangkut atau menunggang dan tidak memanfaatkannya, ia tidak menanggung ganti rugi. Kecuali bila kandang runtuh menimpa hewan itu pada waktu yang

seandainya hewan itu dipakai, runtuhan itu tidak akan menimpanya.

Jika harta rusak di tangan pekerja tanpa pelanggaran, seperti pakaian yang disewa untuk dijahit atau dicelup, maka ia tidak menanggung ganti rugi bila ia tidak menguasai barang itu sendirian. Misalnya pemberi pekerjaan duduk bersamanya, atau pekerja mengerjakannya di rumah pemilik. Demikian pula bila ia menguasainya sendirian, menurut pendapat yang paling kuat dari beberapa pendapat. Pendapat ketiga: pekerja musytarak menanggung ganti rugi.

Pekerja musytarak adalah orang yang mewajibkan suatu pekerjaan dalam tanggungannya. Pekerja munfarid adalah orang yang menyewakan dirinya untuk jangka waktu tertentu untuk suatu pekerjaan.

Jika seseorang menyerahkan pakaian kepada tukang cuci agar dicucinya, atau kepada penjahit agar dijahitnya, lalu ia mengerjakannya tanpa menyebut upah, maka ia tidak berhak atas upah. Dikatakan: ia berhak. Dikatakan pula: jika ia dikenal sebagai pelaku pekerjaan itu, ia berhak, jika tidak, tidak berhak. Pendapat ini dipandang baik.

Jika penyewa melanggar, misalnya memukul hewan dan menariknya melebihi kebiasaan, menaikinya orang yang lebih berat darinya, atau menempatkan tukang besi atau tukang cuci kain, maka ia menanggung ganti rugi barang itu.

Demikian pula bila ia menyewa untuk mengangkut seratus ritl gandum lalu mengangkut seratus ritl jelai, atau sebaliknya. Atau bila ia menyewa untuk sepuluh qafiz jelai lalu mengangkut gandum, tetapi tidak sebaliknya.

Jika ia menyewa untuk seratus lalu mengangkut seratus sepuluh, maka ia wajib membayar upah standar untuk kelebihannya. Jika hewan rusak karena itu, ia menanggung gantinya bila pemilik hewan tidak bersamanya. Jika pemilik bersamanya, ia menanggung bagian yang sebanding dengan kelebihan itu. Menurut satu pendapat, setengah nilai hewan.

Jika ia menyerahkan seratus sepuluh kepada pemberi sewa lalu pemberi sewa mengangkutnya dalam keadaan tidak tahu, penyewa menanggung ganti rugi menurut pendapat mazhab. Jika pemberi sewa yang menimbang lalu mengangkutnya, tidak ada upah untuk kelebihan dan tidak ada ganti rugi bila rusak.

Jika ia memberikan kain kepada penjahit agar dijahit lalu penjahit menjahitnya menjadi qaba' (jubah), dan ia berkata, "Engkau menyuruhku memotongnya menjadi qaba'", sedangkan pemilik berkata, "Bahkan menjadi gamis," maka menurut pendapat yang lebih kuat, ucapan pemilik dibenarkan dengan sumpahnya. Penjahit tidak berhak atas upah, dan ia wajib membayar selisih kekurangan nilai.

Pasal

Ijarah tidak batal karena uzur, seperti tidak tersedianya bahan bakar pemandian, serta bepergian dan sakitnya penyewa hewan untuk perjalanan. Jika ia menyewa tanah untuk bercocok tanam lalu menanaminya, kemudian tanamannya binasa karena bencana, ia tidak berhak membatalkan akad dan tidak berhak mengurangi sedikit pun dari upah.

Ijarah batal karena matinya hewan dan pekerja yang ditentukan untuk masa mendatang, bukan untuk masa lalu menurut pendapat yang lebih kuat. Maka bagian untuk masa lalu menjadi tetap dari upah yang disepakati.

Ijarah tidak batal karena meninggalnya kedua pihak yang berakad dan pengelola wakaf. Jika kelompok pertama penerima wakaf menyewakan wakaf untuk suatu masa lalu meninggal sebelum masa itu selesai, atau wali menyewakan anak kecil untuk masa yang tidak akan dilalui sampai baligh menurut usia lalu ia baligh dengan mimpi basah, maka menurut pendapat yang lebih sahih ijarah batal pada kasus wakaf, tidak pada kasus anak kecil.

Ijarah batal karena runtuhnya rumah. Tidak batal karena terputusnya air tanah yang disewa untuk bercocok tanam, tetapi timbul hak khiyar. Dirampasnya hewan dan kaburnya budak menimbulkan hak khiyar.

Jika ia menyewakan unta lalu kabur dan meninggalkannya pada penyewa, penyewa mengadu kepada hakim agar hakim memberi nafkah unta itu dari harta pemilik. Jika tidak menemukan harta milik pemilik, hakim berutang atas namanya. Jika hakim memercayai penyewa, hakim menyerahkan unta kepadanya. Jika tidak, hakim menitipkannya pada orang yang tepercaya. Hakim juga boleh menjual sebagian unta sebesar nafkahnya. Jika pemilik mengizinkan penyewa menafkahi dari hartanya sendiri agar ia menuntut kembali, hal itu boleh menurut pendapat yang lebih kuat.

Setiap kali penyewa telah menerima hewan atau rumah dan menahannya sampai berlalu masa sewa, upah menjadi tetap, meskipun ia tidak memanfaatkannya. Demikian pula bila ia menyewa untuk menunggang ke suatu tempat, menerima hewan itu, dan berlalu masa yang memungkinkan perjalanan ke sana. Hal itu sama saja pada ijarah 'ain dan ijarah dzimmah, bila hewan yang disifatkan telah diserahkan.

Dalam ijarah yang rusak (fasid), yang menjadi tetap adalah upah standar, dengan hal yang sama yang menjadikan upah yang disepakati menjadi tetap dalam akad yang sah.

Jika ia menyewakan suatu barang untuk suatu masa dan tidak menyerahkannya sampai masa itu berlalu, akad batal. Jika ia tidak menentukan masa, hanya menyewakan

untuk menunggang ke suatu tempat, dan hewan tidak diserahkan sampai berlalu masa perjalanan, menurut pendapat yang lebih sahih akad tidak batal.

Jika ia menyewakan budaknya lalu memerdekakannya, menurut pendapat yang lebih sahih ijarah tidak batal, dan budak itu tidak punya hak khiyar. Menurut pendapat yang lebih kuat, budak tidak boleh menuntut tuannya atas upah masa setelah kemerdekaan.

Sah menjual barang yang disewa kepada penyewa, dan menurut pendapat yang lebih sahih ijarah tidak batal. Jika ia menjualnya kepada orang lain, boleh menurut pendapat yang lebih kuat, dan ijarah tidak batal.

Kitab Ihya' al-Mawat (Menghidupkan Tanah Mati)

Tanah yang tidak pernah dimakmurkan: jika berada di negeri Islam, seorang muslim boleh memilikinya dengan menghidupkannya, dan hal itu tidak berlaku bagi dzimmi. Jika berada di negeri kafir, mereka boleh menghidupkannya. Demikian pula muslim, jika tanah itu termasuk yang tidak dibela oleh orang-orang kafir dari kaum muslimin.

Tanah yang pernah dimakmurkan menjadi milik pemiliknya. Jika pemiliknya tidak diketahui dan pemakmurannya bercorak Islam, maka ia harta terlantar. Jika pemakmurannya bercorak jahiliyah, menurut pendapat yang lebih kuat, ia dimiliki dengan menghidupkannya.

Tidak dapat dimiliki dengan menghidupkan, yaitu harim (area penunjang) tanah yang telah dimakmurkan, yaitu apa yang sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan pemanfaatan. Harim desa adalah tempat berkumpul, tempat berlari kuda, tempat menderumkan unta, dan tempat pembuangan abu dan sejenisnya. Harim sumur di tanah mati adalah tempat berdiri penimba, kolam, kincir, tempat berkumpulnya air, dan tempat hilir mudik hewan. Harim rumah di tanah mati adalah tempat pembuangan abu, sampah, dan salju, serta jalan lewat ke arah pintu. Harim sumur-sumur saluran air bawah tanah (qanat) adalah area

yang bila digali akan mengurangi airnya atau dikhawatirkan terjadi keruntuhan.

Rumah yang dikelilingi rumah-rumah lain tidak memiliki harim. Setiap orang bertindak pada miliknya menurut kebiasaan, dan bila melampaui batas ia menanggung ganti rugi. Menurut pendapat yang lebih sahih, seseorang boleh menjadikan rumahnya yang dikelilingi tempat tinggal sebagai pemandian atau kandang, dan menjadikan tokonya di antara toko-toko kain sebagai toko pandai besi, bila ia berhati-hati dan memperkokoh dinding.

Menurut pendapat yang lebih sahih, boleh menghidupkan tanah mati di Tanah Haram, tidak boleh di Arafah.

Aku berkata: Muzdalifah dan Mina seperti Arafah. Allah Maha Mengetahui.

Cara menghidupkan berbeda sesuai tujuan. Jika ia hendak membuat tempat tinggal, disyaratkan memagari bidang tanah, mengatapi sebagiannya, dan memasang pintu. Mengenai pintu ada pendapat lain. Jika ia hendak membuat kandang hewan, cukup memagari tanpa atap, dan tentang pintu ada perbedaan pendapat. Jika ia hendak membuat lahan pertanian, ia mengumpulkan tanah di sekelilingnya, meratakan tanah, dan mengatur air untuk lahan itu bila tidak cukup dengan hujan yang biasa. Menurut

pendapat yang lebih sahih, penanaman tidak disyaratkan. Jika ia hendak membuat kebun, ia mengumpulkan tanah, memagari sesuai kebiasaan, dan menyiapkan air, dan menurut pendapat mazhab disyaratkan menanam pohon.

Orang yang memulai pekerjaan menghidupkan tetapi belum menyelesaikannya, atau memberi tanda pada suatu bidang dengan memasang batu atau menancapkan kayu, disebut mutahajjir (pemberi batas). Ia lebih berhak atas tanah itu. Namun menurut pendapat yang lebih sahih, ia tidak boleh menjualnya, dan bila orang lain menghidupkannya, orang itu memilikinya.

Jika masa pemberian batas itu lama, penguasa berkata kepadanya, "Hidupkan atau tinggalkan." Jika ia meminta tenggang waktu, ia diberi waktu yang singkat.

Jika imam memberikan tanah mati kepada seseorang sebagai iqtha' (pemberian lahan), orang itu menjadi lebih berhak menghidupkannya seperti mutahajjir. Imam hanya memberikan lahan kepada orang yang mampu menghidupkan, dan seukuran yang mampu ia hidupkan. Demikian pula pemberian batas.

Menurut pendapat yang lebih kuat, imam boleh melindungi (menetapkan sebagai himā) sebidang tanah mati untuk penggembalaan harta jizyah, sedekah, hewan tersesat, dan hewan lemah yang tidak mampu mencari padang

rumput jauh. Ia juga boleh membatalkan perlindungannya itu bila ada kebutuhan, dan ia tidak boleh melindungi tanah untuk dirinya sendiri.

Pasal

Manfaat jalan umum adalah untuk lewat. Boleh duduk di jalan umum untuk beristirahat, bertransaksi, dan semisalnya, selama tidak mempersempit pejalan kaki. Tidak disyaratkan izin imam. Ia boleh menaungi tempat duduknya dengan tikar anyaman dan sejenisnya.

Jika dua orang berebut lebih dahulu mencapainya, diundi. Dikatakan: imam mendahulukan salah satunya menurut pendapatnya.

Jika ia duduk di sana untuk bertransaksi lalu meninggalkannya dengan meninggalkan profesi itu atau berpindah ke profesi lain, haknya gugur. Jika ia meninggalkannya untuk kembali, haknya tidak gugur, kecuali bila ia pergi begitu lama sehingga para pelanggannya terputus darinya dan terbiasa dengan orang lain.

Orang yang terbiasa menempati suatu tempat di masjid untuk berfatwa dan mengajar membaca, kedudukannya seperti orang yang duduk di jalan umum untuk bertransaksi. Jika seseorang duduk di masjid untuk salat, ia tidak menjadi lebih berhak atas tempat itu untuk salat lain. Jika ia meninggalkannya karena suatu keperluan untuk kembali,

hak khususnya pada salat itu tidak gugur menurut pendapat yang lebih sahih, meskipun ia tidak meninggalkan sarungnya di sana.

Jika seseorang lebih dahulu menempati suatu tempat di ribath yang diwakafkan, atau seorang ahli fikih di madrasah, atau seorang sufi di khanqah, ia tidak boleh diusir, dan haknya tidak gugur karena keluar untuk membeli keperluan dan sejenisnya.

Pasal

Tambang lahir adalah yang keluar tanpa pengolahan, seperti minyak bumi, belerang, aspal, mumiya, periuk batu, dan batu penggiling. Ia tidak dapat dimiliki dengan menghidupkan, tidak ada hak khusus padanya dengan pemberian batas maupun pemberian lahan. Jika perolehannya sempit, orang yang lebih dahulu didahulukan sesuai kebutuhannya. Jika ia meminta tambahan, menurut pendapat yang lebih sahih ia diusir. Jika dua orang datang bersamaan, diundi menurut pendapat yang lebih sahih.

Tambang batin adalah yang tidak keluar kecuali dengan pengolahan, seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Menurut pendapat yang lebih kuat, ia tidak dimiliki dengan menggali dan bekerja. Orang yang menghidupkan tanah mati lalu muncul di dalamnya tambang batin, memilikinya.

Air yang mubah dari lembah dan mata air di gunung, orang-orang sama-sama berhak atasnya. Jika sekelompok orang hendak mengairi tanah mereka darinya lalu airnya tidak cukup, didahulukan pengairan yang paling atas, kemudian yang berikutnya. Setiap orang menahan air hingga mencapai mata kaki. Jika di tanah itu ada bagian tinggi dan rendah, setiap bagian diairi tersendiri.

Air yang diambil dari air ini dalam suatu wadah menjadi milik pengambilnya menurut pendapat yang sahih.

Orang yang menggali sumur di tanah mati untuk pemanfaatan sementara lebih berhak atas airnya sampai ia berangkat pergi. Sumur yang digali untuk dimiliki, atau digali di tanah milik, airnya dimiliki menurut pendapat yang lebih sahih. Baik ia memilikinya atau tidak, ia tidak wajib memberikan kelebihan dari kebutuhannya untuk tanaman, tetapi wajib untuk ternak menurut pendapat yang sahih.

Saluran air bersama dibagi airnya dengan memasang kayu melintang di sungai itu, yang berlubang-lubang sama besar atau berbeda ukuran sesuai kadar bagian. Mereka juga boleh membaginya secara bergiliran (muhaya'ah).

Kitab Wakaf

Syarat wakaf: sahnya ucapan (pewakaf), kelayakan untuk berderma, dan pada barang yang diwakafkan:

manfaatnya berlangsung terus. Maka tidak sah mewakafkan makanan dan tanaman wangi.

Sah mewakafkan tanah, barang bergerak, dan barang milik bersama (musya'). Tidak sah mewakafkan budak dan pakaian yang masih dalam tanggungan. Seorang merdeka tidak sah mewakafkan dirinya sendiri. Demikian pula tidak sah mewakafkan budak perempuan yang melahirkan anak tuannya (mustauladah), anjing terlatih, dan salah satu dari dua budak (tanpa menentukan), menurut pendapat yang lebih sahih.

Jika ia mewakafkan bangunan atau tanaman di tanah yang disewa untuk keduanya, menurut pendapat yang lebih sahih hukumnya boleh.

Jika ia berwakaf kepada satu orang tertentu atau sekelompok orang tertentu, disyaratkan mungkinnya mereka memiliki. Maka tidak sah berwakaf kepada janin, dan tidak sah kepada budak untuk dirinya sendiri. Jika wakaf kepada budak diucapkan secara mutlak, maka itu wakaf kepada tuannya. Jika wakaf kepada hewan diucapkan secara mutlak, batal. Dikatakan: itu wakaf kepada pemiliknya.

Sah berwakaf kepada dzimmi, tidak kepada murtad dan kafir harbi, dan tidak kepada diri sendiri menurut pendapat yang lebih sahih.

Jika ia berwakaf untuk tujuan maksiat, seperti membangun gereja, wakafnya batal. Jika untuk tujuan ibadah, seperti fakir miskin, ulama, masjid, dan madrasah, sah. Jika untuk tujuan yang tidak tampak unsur ibadahnya, seperti orang-orang kaya, sah menurut pendapat yang lebih sahih.

Wakaf tidak sah kecuali dengan lafaz. Lafaz yang jelas (sharih): "Aku mewakafkan ini" atau "Tanahku ini diwakafkan atas nama fulan". Kata "menyebarluaskan (tasbil)" dan "menahan (tahbis)" adalah lafaz sharih menurut pendapat yang sahih.

Jika ia berkata, "Aku menyedekahkan ini dengan sedekah yang diharamkan," atau "yang diwakafkan," atau "yang tidak dijual," atau "tidak dihibahkan," maka itu lafaz sharih menurut pendapat yang lebih sahih. Ucapan "Aku bersedekah" saja bukan lafaz sharih, meskipun ia berniat, kecuali bila ia menyandarkannya pada pihak umum dan berniat wakaf.

Menurut pendapat yang lebih sahih, ucapan "Aku haramkan" atau "Aku abadikan" bukan lafaz sharih. Ucapan "Aku jadikan lahan ini masjid" menjadikannya masjid. Wakaf kepada orang tertentu disyaratkan kabulnya, dan jika ia menolak, haknya gugur, baik kita mensyaratkan kabul maupun tidak.

Jika ia berkata, "Aku mewakafkan ini selama satu tahun," batal.

Jika ia berkata, "Aku mewakafkan kepada anak-anakku," atau "kepada Zaid, kemudian keturunannya," dan tidak menambahkan, menurut pendapat yang lebih kuat wakaf sah. Apabila yang disebutkan telah punah, menurut pendapat yang lebih kuat wakaf tetap berlaku, dan penyalurannya kepada kerabat terdekat pewakaf pada hari punahnya mereka yang laki-laki.

Jika wakaf terputus di awal, seperti "Aku mewakafkan kepada anak yang akan lahir bagiku," maka menurut mazhab batal. Jika terputus di tengah, seperti "Aku mewakafkan kepada anak-anakku, kemudian seorang laki-laki, kemudian orang-orang fakir," maka menurut mazhab sah. Jika ia hanya berkata, "Aku mewakafkan," menurut pendapat yang lebih kuat batal.

Wakaf tidak boleh digantungkan, seperti ucapan "Jika Zaid datang, maka aku telah mewakafkan." Jika ia berwakaf dengan syarat khiyar, batal menurut pendapat yang sahih.

Menurut pendapat yang lebih sahih, bila ia berwakaf dengan syarat agar wakaf tidak disewakan, syaratnya diikuti. Bila ia mensyaratkan dalam wakaf masjid pengkhususan untuk suatu golongan seperti pengikut Syafi'i, maka dikhususkan, seperti madrasah dan ribath.

Jika ia berwakaf kepada dua orang, kemudian orang-orang fakir, lalu salah satunya meninggal, menurut pendapat yang lebih sahih dan tertulis dari Imam Syafi'i bagiannya dialihkan kepada yang lain.

Pasal

Ucapan "Aku mewakafkan kepada anak-anakku dan cucu-cucuku" berkonsekuensi persamaan di antara semuanya. Demikian pula bila ia menambahkan "selama mereka berketurunan" atau "generasi demi generasi".

Jika ia berkata, "Kepada anak-anakku, kemudian anak-anak dari anak-anakku, kemudian anak-anak mereka selama mereka berketurunan," atau "Kepada anak-anakku dan cucu-cucuku, yang lebih atas dahulu, kemudian yang lebih atas," atau "yang pertama dahulu, kemudian yang pertama," maka itu menunjukkan urutan.

Menurut pendapat yang lebih sahih, cucu tidak termasuk dalam wakaf kepada anak. Anak-anak perempuan masuk dalam wakaf kepada dzurriyyah, nasl, 'aqib, dan cucu, kecuali bila ia berkata, "Kepada orang yang bernasab kepadaku di antara mereka."

Jika ia berwakaf kepada para mantan budak yang dimerdekakannya, sedangkan ia memiliki satu mantan budak yang dimerdekakan dan satu mantan budak dari yang

dimerdekakan (maula dari maulanya), wakaf dibagi antara keduanya. Dikatakan: batal.

Sifat yang mendahului beberapa kalimat yang dihubungkan dengan huruf athaf berlaku untuk semuanya, seperti "Aku mewakafkan kepada anak-anakku, cucu-cucuku, dan saudara-saudaraku yang membutuhkan". Demikian pula sifat yang datang setelahnya, dan pengecualian apabila dihubungkan dengan "wa", seperti "Kepada anak-anakku, cucu-cucuku, dan saudara-saudaraku yang membutuhkan," atau "kecuali bila sebagian mereka fasik."

Pasal

Menurut pendapat yang lebih kuat, kepemilikan atas pokok barang wakaf berpindah kepada Allah Ta'ala, yakni lepas dari kekhususan bagi manusia, sehingga bukan milik pewakaf dan bukan milik penerima wakaf. Manfaatnya milik penerima wakaf. Ia boleh memanfaatkannya sendiri atau melalui orang lain dengan pinjaman dan sewa, dan ia memiliki upah sewa.

Hasil-hasilnya, seperti buah, bulu domba, dan susu, juga miliknya. Demikian pula anak hewan menurut pendapat yang lebih sahih. Pendapat kedua: anak itu menjadi wakaf.

Jika hewan mati, ia berhak atas kulitnya. Ia berhak atas mahar budak perempuan wakaf bila digauli karena syubhat atau karena nikah, jika kita menyatakan sahnya nikah, dan itu pendapat yang lebih sahih.

Menurut pendapat mazhab, ia tidak memiliki nilai budak wakaf bila budak itu dirusak. Nilai itu dipakai membeli budak lain untuk menjadi wakaf pengganti. Jika tidak memungkinkan, dibelikan sebagian budak.

Jika pohon mengering, wakaf tidak terputus menurut pendapat mazhab, tetapi ia dimanfaatkan sebagai batang. Dikatakan: dijual, dan harganya seperti nilai budak.

Menurut pendapat yang lebih sahih, boleh menjual tikar masjid yang telah usang dan balok-balok masjid yang telah patah dan tidak layak kecuali untuk dibakar. Jika masjid runtuh dan tidak mungkin dibangun kembali, ia tidak dijual dalam keadaan apa pun.

Pasal

Jika pewakaf mensyaratkan pengelolaan (nazhar) untuk dirinya atau orang lain, syaratnya diikuti. Jika tidak, pengelolaan ada pada hakim menurut mazhab.

Syarat pengelola: adil, cakap, dan mengerti cara bertindak. Tugasnya: pemeliharaan, penyewaan, pengumpulan hasil, dan pembagiannya. Jika hanya

sebagian urusan ini diserahkan kepadanya, ia tidak boleh melampauinya.

Pewakaf boleh memberhentikan orang yang diangkatnya dan mengangkat orang lain, kecuali bila ia mensyaratkan pengelolaan orang itu pada saat wakaf. Jika pengelola menyewakan lalu upah naik selama masa sewa, atau muncul orang yang menawar dengan harga lebih tinggi, akad tidak batal menurut pendapat yang lebih sahih.

Kitab Hibah

Memberi kepemilikan tanpa imbalan adalah hibah. Jika ia memberi kepemilikan kepada orang yang membutuhkan demi pahala akhirat, itu sedekah. Jika ia memindahkannya ke tempat penerima sebagai penghormatan, itu hadiah.

Syarat hibah adalah ijab dan kabul dengan lafaz. Keduanya tidak disyaratkan pada hadiah menurut pendapat yang sahih, tetapi cukup dengan pengiriman dari pihak ini dan penerimaan dari pihak itu.

Jika ia berkata, "Aku berikan rumah ini kepadamu seumur hidup (u'mar), dan bila aku mati maka untuk ahli warismu," maka itu hibah. Jika ia hanya berkata, "Aku memberimu u'mar", demikian pula menurut pendapat baru (qaul jadid). Jika ia berkata, "Bila aku mati ia kembali kepadaku," demikian pula menurut pendapat yang lebih sahih.

Jika ia berkata, "Aku memberimu ruqba," atau "Aku jadikan ia untukmu ruqba", yakni jika engkau mati sebelumku ia kembali kepadaku dan jika aku mati sebelummu ia menjadi tetap milikmu, maka menurut mazhab berlaku dua pendapat, yang baru dan yang lama.

Apa yang boleh dijual boleh dihibahkan. Yang tidak boleh dijual, seperti barang yang tidak diketahui, barang

yang dirampas, dan hewan tersesat, tidak boleh dihibahkan. Kecuali dua butir gandum dan sejenisnya.

Menghibahkan piutang kepada orang yang berutang adalah pembebasan utang (ibra'), dan kepada orang lain batal menurut pendapat yang lebih sahih.

Barang yang dihibahkan tidak dimiliki kecuali dengan penerimaan (qabdh) dengan izin pemberi. Jika salah satu dari mereka meninggal antara hibah dan penerimaan, ahli warisnya menggantikannya. Dikatakan: akad batal.

Disunahkan bagi orang tua berlaku adil dalam pemberian kepada anak-anaknya, dengan menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan: seperti pembagian warisan.

Seorang ayah boleh menarik kembali hibah kepada anaknya. Demikian pula seluruh leluhur lainnya menurut pendapat yang masyhur. Syarat penarikan kembali adalah barang yang dihibahkan masih dalam kekuasaan penerima. Maka ia tidak dapat ditarik bila telah dijual, diwakafkan, atau dihibahkan sebelum penerimaan, atau dikaitkan dengan pemerdekaan, atau dinikahkan, atau ditanami, demikian pula disewakan menurut mazhab, tetapi tidak terhalang oleh penggadaian. Jika kepemilikan hilang lalu kembali, ia tidak menarik kembali menurut pendapat yang lebih sahih.

Jika barang bertambah, ia menarik kembali beserta tambahan yang menyatu, bukan yang terpisah.

Penarikan kembali terjadi dengan ucapan "Aku menarik kembali apa yang kuhibahkan", "Aku mengambilnya kembali", "Aku mengembalikannya ke milikku", atau "Aku membatalkan hibah". Tidak terjadi dengan menjualnya, mewakafkannya, menghibahkannya, memerdekakannya, atau menggauli budak perempuannya, menurut pendapat yang lebih sahih.

Selain para leluhur tidak berhak menarik kembali hibah yang dibatasi dengan penafian imbalan. Bila ia menghibahkan secara mutlak, tidak ada imbalan jika ia menghibahkan kepada orang yang lebih rendah darinya. Demikian pula kepada orang yang lebih tinggi darinya menurut pendapat yang lebih kuat, dan kepada orang yang setara menurut mazhab. Jika imbalan wajib, maka ia sebesar nilai barang yang dihibahkan menurut pendapat yang lebih sahih. Jika penerima tidak memberikan imbalan, pemberi berhak menarik kembali.

Jika ia menghibahkan dengan syarat imbalan yang diketahui, menurut pendapat yang lebih kuat akad sah dan menjadi jual beli menurut pendapat yang sahih. Jika imbalannya tidak diketahui, menurut mazhab batal.

Jika ia mengirim hadiah dalam sebuah wadah, bila kebiasaan tidak mengembalikannya, seperti keranjang kurma, maka wadah itu juga hadiah. Jika tidak, bukan hadiah. Haram memakai wadah itu kecuali untuk memakan hadiah darinya bila kebiasaan menghendakinya.

Kitab Luqathah (Barang Temuan)

Disunahkan memungut barang temuan bagi orang yang yakin akan amanah dirinya. Dikatakan: wajib. Tidak disunahkan bagi orang yang tidak yakin, tetapi boleh menurut pendapat yang lebih sahih. Dimakruhkan bagi orang fasik.

Menurut mazhab, tidak wajib mempersaksikan pemungutan. Pemungutan oleh orang fasik, anak kecil, dan dzimmi di negeri Islam sah. Kemudian menurut pendapat yang lebih kuat barang itu diambil dari orang fasik dan diletakkan pada orang adil. Pengumumannya tidak dijadikan pegangan, tetapi disertakan pengawas.

Wali mengambil barang temuan milik anak kecil, mengumumkannya, dan memilikkannya untuk anak itu bila ia memandang demikian, di keadaan yang boleh berutang untuknya. Wali menanggung ganti rugi bila lalai mengambilnya sampai rusak di tangan anak kecil.

Menurut pendapat yang lebih kuat, pemungutan oleh budak batal dan pengumumannya tidak dianggap. Jika tuannya mengambilnya darinya, itu dianggap pemungutan oleh tuannya.

Aku berkata: Menurut mazhab, pemungutan oleh mukatab dengan kitabah yang sah sah, demikian pula oleh orang yang sebagian dirinya merdeka, dan barang itu

untuknya dan untuk tuannya. Jika ada pembagian giliran (muhaya'ah), maka untuk pemilik giliran menurut pendapat yang lebih kuat. Demikian hukum perolehan-perolehan langka lainnya dan beban-beban, kecuali denda kejahatan. Allah Maha Mengetahui.

Pasal

Hewan milik orang yang mampu melindungi diri dari binatang buas kecil dengan kekuatan, seperti unta dan kuda, atau dengan berlari, seperti kelinci dan kijang, atau dengan terbang, seperti merpati: jika ditemukan di padang pasir, hakim boleh memungutnya untuk dijaga, dan demikian pula orang lain menurut pendapat yang lebih sahih. Haram memungutnya untuk dimiliki. Jika ditemukan di desa, menurut pendapat yang lebih sahih boleh memungutnya untuk dimiliki.

Hewan yang tidak mampu melindungi diri darinya, seperti kambing, boleh dipungut untuk dimiliki, baik di desa maupun di padang pasir. Pemungutnya dari padang pasir boleh memilih: mengumumkannya lalu memilikinya, atau menjualnya dan menyimpan harganya serta mengumumkannya lalu memilikinya, atau memakannya dan mengganti nilainya jika pemiliknya muncul. Jika diambil dari daerah berpenduduk, ia hanya memiliki dua pilihan pertama, tidak yang ketiga menurut pendapat yang lebih sahih.

Boleh memungut budak yang belum mumayiz. Boleh pula memungut selain hewan. Jika barang itu cepat rusak, seperti hariisah (bubur daging), ia boleh menjualnya dan mengumumkannya agar memiliki harganya, atau boleh memilikinya seketika dan memakannya. Dikatakan: jika ditemukan di daerah berpenduduk, wajib dijual.

Jika barang bisa bertahan dengan pengolahan, seperti kurma basah yang dikeringkan, maka bila keuntungan ada pada menjualnya ia dijual. Jika keuntungan ada pada mengeringkannya dan penemu menanggungnya secara sukarela, maka dikeringkan. Jika tidak, sebagiannya dijual untuk mengeringkan sisanya.

Orang yang mengambil barang temuan untuk dijaga selamanya, maka itu amanah. Jika ia menyerahkannya kepada hakim, hakim wajib menerimanya, dan mayoritas ulama tidak mewajibkan pengumuman dalam keadaan ini. Jika kemudian ia bermaksud khianat, ia tidak menjadi penanggung ganti rugi menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia mengambil dengan maksud khianat, ia menanggung ganti rugi, dan setelah itu ia tidak boleh mengumumkan dan memiliki menurut mazhab.

Jika ia mengambil untuk mengumumkan dan memiliki, maka itu amanah selama masa pengumuman, dan demikian pula sesudahnya selama ia belum memilih memiliki, menurut pendapat yang lebih sahih.

Ia mengenali jenis barang, sifatnya, kadarnya, wadahnya, dan talinya. Kemudian ia mengumumkannya di pasar-pasar, pintu-pintu masjid, dan sejenisnya selama satu tahun sesuai kebiasaan. Pertama-tama ia mengumumkan setiap hari pada dua ujung siang, kemudian setiap hari sekali, kemudian setiap pekan, kemudian setiap bulan. Menurut pendapat yang lebih sahih, satu tahun yang terpisah-pisah tidak cukup.

Aku berkata: Pendapat yang lebih sahih, cukup. Allah Maha Mengetahui.

Pasal

Ia menyebutkan sebagian ciri-ciri barang. Biaya pengumuman tidak wajib baginya bila ia mengambilnya untuk dijaga, tetapi hakim mengaturnya dari baitulmal atau berutang atas nama pemilik. Jika ia mengambil untuk dimiliki, biaya menjadi tanggungannya. Dikatakan: jika ia tidak memilikinya, maka atas pemilik.

Menurut pendapat yang lebih sahih, barang remeh tidak diumumkan selama satu tahun, tetapi selama waktu yang diperkirakan pemiliknya pada umumnya telah berpaling darinya.

Pasal

Jika ia telah mengumumkan selama satu tahun, ia belum memilikinya sampai ia memilihnya dengan ucapan

seperti "Aku memiliki". Dikatakan: cukup dengan niat. Dikatakan: ia memilikinya dengan berlalunya satu tahun.

Jika ia memilikinya lalu pemilik muncul dan mereka sepakat mengembalikan barang itu, selesai. Jika pemilik menginginkan barangnya sedangkan penemu ingin beralih ke gantinya, permintaan pemilik dipenuhi menurut pendapat yang lebih sahih. Jika barang rusak, ia mengganti dengan yang semisal atau nilainya pada hari pemilikan. Jika barang berkurang karena cacat, pemilik boleh mengambilnya beserta ganti kekurangannya menurut pendapat yang lebih sahih.

Jika seseorang mengklaimnya tetapi tidak menyebutkan ciri-cirinya dan tidak ada bukti, barang tidak diserahkan kepadanya. Jika ia menyebutkan ciri-cirinya dan penemu menduga ia jujur, boleh menyerahkannya kepadanya, tetapi tidak wajib menurut mazhab. Jika penemu menyerahkannya lalu orang lain mengajukan bukti atas barang itu, barang dialihkan kepadanya. Jika barang rusak di tangan penerima, pemilik yang memiliki bukti berhak menuntut ganti rugi dari penemu maupun penerima, dan kewajiban akhir ada pada penerima.

Aku berkata: Barang temuan Tanah Haram tidak halal dimiliki menurut pendapat yang sahih, dan wajib diumumkan secara pasti. Allah Maha Mengetahui.

Kitab Laqith (Anak Temuan)

Memungut anak buangan adalah fardu kifayah, dan menurut pendapat yang lebih sahih wajib mempersaksikannya. Hak memungut hanya berlaku bagi orang mukalaf, merdeka, muslim, adil, dan cerdas.

Jika seorang budak memungut tanpa izin tuannya, anak itu diambil darinya. Jika tuannya mengetahuinya lalu membiarkannya padanya, atau ia memungut dengan izinnya, maka tuannyalah pemungutnya. Jika anak kecil, orang fasik, orang yang dilarang bertransaksi (mahjur), atau orang kafir memungut anak muslim, anak itu diambil darinya.

Jika dua orang berebut mengambilnya, hakim menempatkannya pada orang yang dipandangnya layak di antara keduanya atau orang lain. Jika satu orang mendahului dan memungutnya, orang lain dilarang menyainginya. Jika keduanya memungutnya bersamaan dan keduanya layak, menurut pendapat yang lebih sahih orang kaya didahulukan atas orang miskin, dan orang adil atas orang yang tidak diketahui keadilannya (mastur). Jika setara, diundi.

Jika seorang penduduk kota menemukan anak buangan di sebuah kota, ia tidak boleh memindahkannya ke pedalaman. Menurut pendapat yang lebih sahih ia boleh

memindahkannya ke kota lain. Orang asing yang memungut di sebuah kota boleh memindahkannya ke kotanya. Jika ditemukan di pedalaman, ia boleh memindahkannya ke kota.

Jika seorang badui menemukannya di kota, kedudukannya seperti penduduk kota. Jika menemukannya di pedalaman, anak itu dibiarkan pada tangannya. Dikatakan: jika mereka berpindah-pindah mencari padang rumput, tidak dibiarkan.

Nafkahnya diambil dari hartanya. Harta itu ada yang umum, seperti wakaf untuk anak-anak temuan, dan ada yang khusus, yaitu apa yang dikhususkan baginya, seperti pakaian yang membungkusnya dan alas di bawahnya, uang dirham atau lainnya di sakunya, ayunannya, dan dinar yang berserakan di atas dan di bawahnya. Jika ia ditemukan di rumah, rumah itu miliknya. Harta yang dikubur di bawahnya bukan miliknya. Demikian pula pakaian dan perabot yang diletakkan di dekatnya menurut pendapat yang lebih sahih.

Jika tidak diketahui ia memiliki harta, menurut pendapat yang lebih kuat nafkahnya diambil dari baitulmal. Jika tidak ada, kaum muslimin mencukupinya sebagai pinjaman. Menurut satu pendapat, sebagai nafkah.

Menurut pendapat yang lebih sahih, pemungut berhak mengelola sendiri penjagaan hartanya, tetapi tidak

menafkahinya darinya kecuali dengan izin hakim, secara pasti.

Pasal

Jika anak temuan ditemukan di negeri Islam dan di dalamnya ada kaum dzimmi, atau di negeri yang mereka taklukkan dan mereka biarkan di tangan orang-orang kafir secara damai, atau setelah dimiliki dengan jizyah, dan di dalamnya ada seorang muslim, maka anak itu dihukumi muslim.

Jika ditemukan di negeri kafir, maka ia kafir bila tidak ada muslim yang tinggal di sana, seperti tawanan dan pedagang. Jika ada, maka ia muslim menurut pendapat yang lebih sahih.

Orang yang dihukumi muslim karena negerinya, lalu seorang dzimmi mengajukan bukti atas nasabnya, maka nasab itu ditetapkan baginya dan ia mengikuti kekafiran. Jika dzimmi hanya mengajukan klaim, menurut mazhab ia tidak mengikutinya dalam kekafiran.

Seorang anak dihukumi muslim lewat dua jalur lain yang tidak dibayangkan pada anak temuan. Pertama, kelahiran: jika salah satu orang tuanya muslim pada waktu pembuahan, ia muslim. Jika ia baligh dan menyatakan kekafiran, ia murtad. Jika ia dikandung di antara dua orang kafir lalu salah satunya masuk Islam, ia dihukumi muslim.

Jika ia baligh dan menyatakan kekafiran, ia murtad. Menurut satu pendapat, ia kafir asli.

Kedua, bila seorang muslim menawan anak kecil, anak itu mengikuti penawannya dalam Islam jika tidak bersamanya salah satu orang tuanya. Jika yang menawannya seorang dzimmi, ia tidak dihukumi muslim menurut pendapat yang lebih sahih.

Menurut pendapat yang sahih, tidak sah keislaman anak mumayiz secara mandiri.

Pasal

Jika anak temuan tidak mengakui dirinya budak, ia merdeka, kecuali bila seseorang mengajukan bukti bahwa ia budak. Jika ia mengakui dirinya budak milik seseorang lalu orang itu membenarkannya, pengakuannya diterima bila sebelumnya ia tidak mengakui kemerdekaan.

Menurut mazhab, tidak disyaratkan bahwa sebelumnya tidak ada tindakan yang menuntut keberlakuan kemerdekaannya, seperti jual beli dan nikah. Pengakuannya diterima dalam pokok perbudakan dan hukum-hukum mendatang, bukan hukum masa lalu yang merugikan orang lain, menurut pendapat yang lebih kuat. Maka bila ia menanggung utang lalu mengaku budak sementara di tangannya ada harta, utang itu dilunasi dari harta tersebut.

Jika orang yang tidak memegangnya mengklaim bahwa ia budaknya tanpa bukti, tidak diterima. Demikian pula bila pemungutnya yang mengklaim, menurut pendapat yang lebih kuat.

Jika kita melihat seorang anak yang mumayiz atau lainnya berada di tangan orang yang memperbudaknya, dan kita tidak tahu bahwa hal itu bersandar pada pemungutan, maka anak itu dihukumi budak. Jika ia baligh dan berkata, "Aku merdeka," ucapannya tidak diterima menurut pendapat yang lebih sahih, kecuali dengan bukti.

Orang yang mengajukan bukti atas perbudakannya, maka bukti itu diamalkan, dan disyaratkan bukti itu menjelaskan sebab kepemilikan. Menurut satu pendapat, cukup kepemilikan secara mutlak.

Jika seorang merdeka muslim mengakui anak temuan sebagai anaknya, nasab itu ditetapkan baginya dan ia lebih berhak mengasuhnya. Jika seorang budak mengakuinya, nasab ditetapkan baginya. Menurut satu pendapat, disyaratkan pembenaran tuannya. Jika seorang perempuan mengakuinya, nasab tidak ditetapkan padanya menurut pendapat yang lebih sahih.

Jika dua orang mengakuinya, seorang muslim dan orang merdeka tidak didahulukan atas dzimmi dan budak. Jika tidak ada bukti, anak itu diperlihatkan kepada ahli

qiyafah (pengenal garis keturunan), lalu dinasabkan kepada orang yang dinasabkan oleh ahli itu. Jika tidak ada ahli qiyafah, atau ia bingung, atau menafikannya dari keduanya, atau menasabkannya kepada keduanya, anak itu diperintahkan memilih nasab setelah baligh kepada salah satu dari keduanya yang lebih ia cenderungi secara naluri.

Jika masing-masing mengajukan bukti yang saling bertentangan, kedua bukti gugur menurut pendapat yang lebih kuat.

Kitab Ja'alah (Sayembara)

Ja'alah seperti ucapan, "Siapa yang mengembalikan budakku yang kabur, ia mendapat sekian."

Disyaratkan lafaz yang menunjukkan pekerjaan dengan imbalan yang diwajibkan. Jika seseorang bekerja tanpa izin, atau izin diberikan kepada seseorang lalu orang lain yang bekerja, ia tidak mendapat apa-apa.

Jika orang asing berkata, "Siapa yang mengembalikan budak Zaid, ia mendapat sekian," orang yang mengembalikan berhak menuntutnya dari orang asing itu. Jika seseorang berkata, "Zaid berkata: siapa yang mengembalikan budakku, ia mendapat sekian," padahal ia berdusta, pengembali tidak berhak menuntut kepadanya maupun kepada Zaid.

Kabul dari pekerja tidak disyaratkan, meskipun ja'alah itu ditujukan kepada orang tertentu. Sah ja'alah atas pekerjaan yang tidak diketahui, dan demikian pula yang diketahui menurut pendapat yang lebih sahih. Disyaratkan imbalan diketahui. Jika ia berkata, "Siapa yang mengembalikannya mendapat sehelai pakaian," atau "Aku akan membuatnya rela," akad rusak dan pengembali berhak atas upah standar.

Jika ia berkata, "Dari kota anu, kembalikanlah," lalu dikembalikan dari tempat yang lebih dekat, ia mendapat bagian yang sebanding dari imbalan.

Jika dua orang bersama-sama mengerjakan pengembalian, keduanya berbagi imbalan. Jika ia menawarkan imbalan kepada orang tertentu lalu orang lain ikut bekerja, bila orang itu bermaksud membantunya, ia mendapat seluruh imbalan. Jika orang itu bermaksud bekerja untuk pemilik, orang pertama mendapat bagiannya dan orang yang ikut tidak mendapat apa-apa dalam keadaan apa pun.

Masing-masing boleh membatalkan sebelum pekerjaan selesai. Jika dibatalkan sebelum mulai, atau pekerja membatalkan setelah mulai, ia tidak mendapat apa-apa. Jika pemilik membatalkan setelah pekerja mulai, ia wajib membayar upah standar menurut pendapat yang lebih sahih.

Pemilik boleh menambah dan mengurangi imbalan sebelum pekerjaan selesai. Manfaatnya setelah dimulai adalah wajibnya upah standar.

Jika budak yang kabur mati di tengah jalan atau lari, pekerja tidak mendapat apa-apa. Jika ia sudah mengembalikannya, ia tidak boleh menahannya untuk menerima imbalan. Pemilik dibenarkan (dengan

sumpahnya) bila ia mengingkari adanya syarat imbalan atau usaha pekerja mengembalikannya. Jika mereka berselisih tentang besarnya imbalan, keduanya saling bersumpah.

Kitab Faraid (Waris)

Dari harta peninggalan mayit, yang pertama dikeluarkan adalah biaya perawatan jenazahnya, kemudian utang-utangnya dilunasi, kemudian wasiat-wasiatnya dari sepertiga sisanya, kemudian sisanya dibagi di antara para ahli waris.

Aku berkata: Jika ada hak yang berkaitan dengan harta peninggalan itu sendiri, seperti zakat, harta yang dipakai melakukan tindak pidana, barang gadai, dan barang jualan bila pembeli meninggal dalam keadaan bangkrut, maka hak itu didahulukan atas biaya perawatan jenazah. Allah Maha Mengetahui.

Sebab-sebab waris ada empat: kekerabatan, pernikahan, dan wala'. Maka orang yang memerdekakan mewarisi mantan budaknya, tidak sebaliknya. Yang keempat adalah Islam. Maka harta peninggalan disalurkan ke baitulmal sebagai warisan bila tidak ada ahli waris dengan tiga sebab tadi.

Laki-laki yang disepakati sebagai pewaris ada sepuluh: anak laki-laki dan anaknya terus ke bawah, ayah dan ayahnya terus ke atas, saudara laki-laki dan anaknya kecuali saudara seibu, paman kecuali paman seibu, demikian pula anak paman, suami, dan orang yang memerdekakan budak.

Dari perempuan ada tujuh: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah, ibu, nenek, saudari, istri, dan perempuan yang memerdekakan budak.

Jika semua laki-laki berkumpul, yang mewarisi hanyalah ayah, anak laki-laki, dan suami. Jika semua perempuan berkumpul, yang mewarisi adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudari sekandung, dan istri. Jika yang berkumpul adalah yang mungkin berkumpul dari kedua jenis, yang mewarisi adalah kedua orang tua, anak laki-laki, anak perempuan, dan salah satu dari suami istri.

Jika mereka semua tidak ada, pokok mazhab adalah bahwa dzawil arham tidak mewarisi dan tidak ada radd kepada ahli waris pemilik bagian tertentu, tetapi harta menjadi milik baitulmal. Ulama belakangan berfatwa, bila urusan baitulmal tidak tertata, untuk melakukan radd kepada ahli waris pemilik bagian tertentu selain suami dan istri atas sisa dari bagian-bagian mereka menurut perbandingan. Jika mereka juga tidak ada, harta disalurkan kepada dzawil arham.

Mereka adalah semua kerabat selain yang disebutkan, dan terdiri dari sepuluh golongan: ayah dari ibu dan setiap kakek dan nenek yang gugur, anak-anak dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak-anak dari saudari, anak perempuan dari saudara laki-laki

seibu, paman seibu, anak perempuan dari paman, bibi dari pihak ayah, paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu, dan orang-orang yang bernasab melalui mereka.

Pasal

Bagian-bagian yang ditetapkan dalam Kitab Allah Ta'ala ada enam.

Setengah (1/2) adalah bagian lima orang: suami yang istrinya tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki; anak perempuan; cucu perempuan dari anak laki-laki; serta saudari sekandung atau seayah, bila masing-masing sendirian.

Seperempat (1/4) adalah bagian suami bila istrinya memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, dan bagian istri bila suaminya tidak memiliki salah satu dari keduanya.

Seperdelapan (1/8) adalah bagian istri bersama salah satu dari keduanya.

Dua pertiga (2/3) adalah bagian dua anak perempuan atau lebih, dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, dan dua saudari atau lebih, baik sekandung maupun seayah.

Sepertiga (1/3) adalah bagian ibu yang mayitnya tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, dan tidak ada dua orang atau lebih dari saudara-saudari. Juga bagian dua

orang atau lebih dari anak-anak seibu. Terkadang kakek juga diberi bagian sepertiga bersama para saudara.

Seperenam (1/6) adalah bagian tujuh orang: ayah dan kakek bila mayit mereka memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki; ibu bila mayitnya memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, atau ada dua orang dari saudara-saudari; nenek; cucu perempuan dari anak laki-laki bersama anak perempuan kandung; saudari seayah atau beberapa saudari seayah bersama saudari sekandung; dan satu orang dari anak-anak seibu.

Pasal

Ayah, anak laki-laki, dan suami tidak terhalang oleh siapa pun. Cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya terhalang oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih dekat darinya. Kakek hanya terhalang oleh orang yang berada di antara dia dan mayit.

Saudara sekandung terhalang oleh ayah, anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Saudara seayah terhalang oleh mereka itu dan saudara sekandung. Saudara seibu terhalang oleh ayah, kakek, anak, dan cucu dari anak laki-laki.

Anak laki-laki saudara sekandung terhalang oleh enam: ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara sekandung, dan saudara seayah. Anak laki-laki

saudara seayah terhalang oleh mereka itu dan anak laki-laki saudara sekandung.

Paman sekandung terhalang oleh mereka itu dan anak laki-laki saudara seayah. Paman seayah terhalang oleh mereka itu dan paman sekandung dan anak laki-laki paman sekandung. Anak laki-laki paman sekandung terhalang oleh mereka itu dan paman seayah. Orang yang memerdekakan budak terhalang oleh para 'ashabah nasab.

Anak perempuan, ibu, dan istri tidak terhalang. Cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang oleh seorang anak laki-laki atau dua anak perempuan bila tidak ada orang yang menjadikannya 'ashabah.

Nenek dari pihak ibu hanya terhalang oleh ibu. Nenek dari pihak ayah terhalang oleh ayah atau ibu. Yang lebih dekat dari setiap arah menghalangi yang lebih jauh dari arah itu. Yang lebih dekat dari arah ibu, yakni ibu dari ibu, menghalangi yang lebih jauh dari arah ayah, seperti ibu dari ibu ayah. Yang lebih dekat dari arah ayah tidak menghalangi yang lebih jauh dari arah ibu menurut pendapat yang lebih kuat.

Saudari dari semua arah seperti saudara. Saudari seayah murni juga terhalang oleh dua saudari sekandung. Perempuan yang memerdekakan budak kedudukannya seperti laki-laki yang memerdekakan. Setiap 'ashabah

terhalang oleh pemilik bagian-bagian yang menghabiskan seluruh harta.

Pasal

Anak laki-laki mengambil seluruh harta, demikian pula beberapa anak laki-laki. Anak perempuan mendapat setengah, dan dua anak perempuan atau lebih mendapat dua pertiga. Jika berkumpul anak laki-laki dan perempuan, harta untuk mereka, bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan.

Anak-anak dari anak laki-laki bila sendirian seperti anak kandung. Jika kedua golongan berkumpul: bila ada anak laki-laki kandung, ia menghalangi anak-anak dari anak laki-laki. Jika tidak, dan ada seorang anak perempuan kandung, maka ia mendapat setengah dan sisanya untuk anak-anak dari anak laki-laki, baik laki-laki saja maupun laki-laki dan perempuan. Jika tidak ada kecuali seorang perempuan atau beberapa perempuan, ia atau mereka mendapat seperenam. Jika ada dua anak perempuan kandung atau lebih, keduanya mengambil dua pertiga dan sisanya untuk anak-anak dari anak laki-laki, baik laki-laki saja maupun laki-laki dan perempuan.

Perempuan-perempuan murni tidak mendapat apa-apa, kecuali bila di bawah mereka ada laki-laki, maka ia menjadikan mereka 'ashabah. Anak-anak dari cucu laki-laki

bersama anak-anak dari anak laki-laki seperti anak-anak dari anak laki-laki bersama anak-anak kandung. Demikian pula tingkatan-tingkatan lainnya.

Laki-laki yang lebih rendah menjadikan 'ashabah orang yang sederajat dengannya, dan juga orang yang lebih atas darinya bila perempuan di atasnya itu tidak mendapat sesuatu pun dari dua pertiga.

Pasal

Ayah mewarisi dengan bagian tertentu (fardh) bila bersamanya ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ia mewarisi dengan ta'shib bila tidak ada anak maupun cucu dari anak laki-laki. Ia mewarisi dengan keduanya bila ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki: ia mendapat seperenam sebagai bagian tertentu, dan sisanya setelah bagian keduanya dengan 'ushubah.

Ibu mendapat sepertiga atau seperenam dalam dua keadaan yang telah disebut pada bagian-bagian tertentu. Dalam dua masalah, yaitu suami atau istri bersama kedua orang tua, ia mendapat sepertiga dari sisa setelah bagian suami atau istri.

Kakek seperti ayah, hanya saja ayah menggugurkan saudara-saudara laki-laki dan perempuan, sedangkan kakek berbagi dengan mereka bila mereka sekandung atau seayah.

Ayah menggugurkan ibunya sendiri, sedangkan kakek tidak menggugurkannya. Dalam masalah suami atau istri bersama kedua orang tua, ayah mengembalikan ibu dari sepertiga ke sepertiga sisa, sedangkan kakek tidak mengembalikannya.

Nenek mendapat seperenam, demikian pula para nenek bersama-sama. Dari mereka yang mewarisi adalah ibu dari ibu dan ibu-ibunya yang bernasab melalui perempuan murni, ibu dari ayah dan ibu-ibunya demikian pula, demikian juga ibu dari ayah dari ayah, ibu para kakek di atasnya, dan ibu-ibu mereka menurut pendapat yang masyhur. Kaidahnya: setiap nenek yang bernasab melalui perempuan-perempuan murni, atau laki-laki, atau perempuan kepada laki-laki, mewarisi. Sedangkan yang bernasab melalui laki-laki yang berada di antara dua perempuan, tidak mewarisi.

Pasal

Saudara-saudara dan saudari-saudari sekandung, bila sendirian, mewarisi seperti anak-anak kandung. Demikian pula bila mereka seayah, kecuali dalam masalah musyarrakah, yaitu: suami, ibu, anak seibu, dan saudara sekandung. Saudara itu berserikat dengan dua anak seibu dalam sepertiga. Jika sebagai ganti saudara sekandung ada saudara seayah, ia gugur.

Jika kedua golongan berkumpul, maka seperti berkumpulnya anak-anak kandung dan anak-anak dari anak laki-laki, kecuali bahwa para cucu perempuan dari anak laki-laki dijadikan 'ashabah oleh orang yang sederajat atau lebih rendah, sedangkan saudari tidak dijadikan 'ashabah kecuali oleh saudaranya.

Bagi satu orang dari saudara atau saudari seibu, seperenam, dan bagi dua orang atau lebih sepertiga, sama saja laki-laki maupun perempuan mereka.

Saudari sekandung atau seayah bersama anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi 'ashabah seperti saudara. Maka saudari sekandung gugur bersama anak perempuan, dan demikian pula saudari seayah.

Anak-anak saudara sekandung atau seayah, masing-masing seperti ayahnya, baik berkumpul maupun sendirian. Namun mereka berbeda dari para ayah mereka dalam hal: mereka tidak mengembalikan ibu ke seperenam, tidak mewarisi bersama kakek, tidak menjadikan saudari-saudari mereka 'ashabah, dan mereka gugur dalam masalah musyarrakah.

Paman sekandung dan seayah seperti saudara dari kedua arah, baik berkumpul maupun sendirian. Demikian

pula qiyas anak-anak paman dan para 'ashabah nasab lainnya.

'Ashabah adalah orang yang tidak memiliki bagian tertentu dari kalangan yang disepakati mewarisi, maka ia mewarisi seluruh harta atau sisanya setelah bagian-bagian tertentu.

Pasal

Orang yang tidak memiliki 'ashabah dari nasab dan memiliki orang yang memerdekakannya, maka hartanya atau sisa setelah bagian-bagian tertentu menjadi milik orang yang memerdekakan itu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika tidak ada, maka untuk 'ashabah orang yang memerdekakan dari nasab, yaitu para 'ashabah dengan diri sendiri, bukan untuk anak perempuan dan saudarinya. Urutan mereka seperti urutan mereka dalam nasab, hanya saja menurut pendapat yang lebih kuat saudara dan anak saudara orang yang memerdekakan didahulukan atas kakeknya.

Jika tidak ada 'ashabah baginya, maka untuk orang yang memerdekakan orang yang memerdekakan, kemudian 'ashabahnya, demikian pula. Perempuan tidak mewarisi dengan wala' kecuali orang yang memerdekakannya, atau orang yang bernasab kepadanya dengan nasab atau wala'.

Pasal

Jika berkumpul kakek bersama saudara dan saudari sekandung atau seayah, maka jika tidak ada bersama mereka pemilik bagian tertentu, kakek mendapat yang lebih banyak dari dua hal: sepertiga harta, atau muqasamah (pembagian) dengan mereka seperti seorang saudara. Jika ia mengambil sepertiga, sisanya untuk mereka.

Jika ada pemilik bagian tertentu, kakek mendapat yang paling banyak dari tiga hal: seperenam harta peninggalan, sepertiga sisa, dan muqasamah.

Terkadang tidak tersisa apa pun, seperti pada dua anak perempuan, ibu, dan suami. Maka ditetapkan baginya seperenam dan ditambahkan dalam 'aul. Terkadang tersisa kurang dari seperenam, seperti pada dua anak perempuan dan suami, maka ditetapkan baginya seperenam dan masalah di-'aul-kan. Terkadang tersisa seperenam, seperti pada dua anak perempuan dan ibu, maka kakek mendapatkannya. Dalam keadaan-keadaan ini, para saudara gugur.

Jika bersama kakek ada saudara dan saudari sekandung dan seayah, maka hukum kakek seperti telah disebut, dan anak-anak sekandung menghitung anak-anak seayah atas kakek dalam pembagian. Setelah kakek mengambil bagiannya: jika di antara anak-anak sekandung ada laki-laki, sisanya untuk mereka dan anak-anak seayah gugur. Jika tidak, saudari sekandung yang seorang

mengambil sampai setengah, dan dua atau lebih sampai dua pertiga, dan tidak tersisa lebih dari dua pertiga. Terkadang tersisa dari setengah, maka itu untuk anak-anak seayah.

Kakek bersama saudari-saudari seperti seorang saudara, maka tidak ditetapkan bagian bagi mereka bersamanya, kecuali dalam masalah Akdariyyah. Yaitu: suami, ibu, kakek, dan saudari sekandung atau seayah. Suami mendapat setengah, ibu sepertiga, kakek seperenam, dan saudari setengah, maka masalahnya di-'aul-kan. Kemudian kakek dan saudari membagi bagian keduanya dengan perbandingan tiga bagian, kakek mendapat dua pertiganya.

Pasal

Tidak saling mewarisi antara muslim dan kafir. Murtad tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Orang kafir mewarisi orang kafir meskipun agama mereka berbeda, tetapi pendapat yang masyhur menyatakan tidak ada saling waris antara kafir harbi dan dzimmi.

Orang yang masih mengandung unsur perbudakan tidak mewarisi. Menurut pendapat baru, orang yang sebagian dirinya merdeka diwarisi. Pembunuh tidak mewarisi. Dikatakan: jika ia tidak menanggung ganti rugi, ia mewarisi.

Jika dua orang yang saling mewarisi meninggal bersamaan karena tenggelam, runtuhan, atau di perantauan, atau tidak diketahui siapa yang lebih dahulu, mereka tidak saling mewarisi, dan harta masing-masing untuk ahli waris lainnya.

Orang yang ditawan atau hilang dan kabarnya terputus, hartanya ditinggalkan sampai ada bukti kematiannya atau sampai berlalu masa yang diduga kuat ia tidak akan hidup lebih dari itu. Hakim berijtihad dan memutuskan kematiannya, kemudian hartanya diberikan kepada orang yang menjadi ahli warisnya pada saat putusan.

Jika meninggal orang yang diwarisi oleh si hilang, bagiannya ditahan, dan terhadap ahli waris yang hadir diberlakukan perhitungan yang paling buruk bagi mereka.

Jika ia meninggalkan janin yang mewarisi atau mungkin mewarisi, diamalkan yang paling berhati-hati terhadap haknya dan hak orang lain. Jika janin lahir hidup pada waktu yang dapat diketahui bahwa ia sudah ada saat kematian, ia mewarisi. Jika tidak, maka menunggu penjelasan bila tidak ada ahli waris selain janin, atau ada orang yang mungkin terhalang olehnya, maka harta ditahan.

Jika ada orang yang tidak terhalang olehnya dan ia memiliki bagian tertentu, ia diberi bagian itu dengan 'aul bila 'aul mungkin, seperti istri hamil dan kedua orang tua. Istri

mendapat seperdelapan, dan keduanya mendapat dua per enam yang di-'aul-kan. Jika tidak ada bagian tertentu, seperti anak-anak, mereka tidak diberi. Dikatakan: masa kehamilan paling lama empat tahun, maka mereka diberi yang pasti.

Khuntsa musykil: jika warisannya tidak berbeda, seperti anak seibu dan orang yang memerdekakan, maka itu. Jika tidak, diamalkan yang pasti terhadap haknya dan hak orang lain, dan yang masih diragukan ditahan sampai jelas.

Orang yang terkumpul padanya dua jalur, yaitu bagian tertentu dan ta'shib, seperti suami yang juga orang yang memerdekakan atau anak paman, ia mewarisi dengan keduanya.

Aku berkata: Jika ditemukan dalam pernikahan Majusi atau karena syubhat seorang anak perempuan yang juga saudari, ia mewarisi dengan jalur keanakan. Dikatakan: dengan keduanya. Allah Maha Mengetahui.

Jika dua orang berserikat dalam satu jalur 'ushubah dan salah satunya memiliki tambahan kekerabatan lain, seperti dua anak paman yang salah satunya saudara seibu, maka ia mendapat seperenam dan sisanya dibagi di antara keduanya. Jika bersama keduanya ada anak perempuan, ia mendapat setengah dan sisanya di antara keduanya sama rata. Dikatakan: sisanya khusus untuk saudara seibu.

Orang yang terkumpul padanya dua jalur bagian tertentu mewarisi dengan yang terkuat dari keduanya saja. Kekuatan itu dengan salah satunya menghalangi yang lain, atau tidak menghalangi, atau lebih sedikit terhalang.

Yang pertama seperti anak perempuan yang juga saudari seibu, yaitu seorang Majusi atau muslim yang menggauli ibunya karena syubhat lalu ia melahirkan anak perempuan. Yang kedua seperti ibu yang juga saudari seayah, yaitu seseorang menggauli putrinya lalu melahirkan anak perempuan. Yang ketiga seperti ibu dari ibu yang juga saudari, yaitu orang itu menggauli anak perempuan kedua ini lalu ia melahirkan seorang anak. Maka yang pertama adalah ibu dari ibunya sekaligus saudarinya.

Pasal

Jika para ahli waris semuanya 'ashabah, harta dibagi rata bila mereka murni laki-laki saja atau perempuan saja. Jika kedua jenis berkumpul, setiap laki-laki dihitung sebagai dua perempuan, dan jumlah kepala orang yang dibagi adalah asal masalah.

Jika di antara mereka ada pemilik satu bagian tertentu atau dua bagian yang sama, maka masalahnya dari penyebut pecahan itu. Penyebut setengah adalah dua, sepertiga tiga, seperempat empat, seperenam enam, dan seperdelapan delapan.

Jika dua bagian berbeda penyebutnya: bila kedua penyebut saling tadakhul (yang kecil habis membagi yang besar), maka asal masalah adalah yang terbesar dari keduanya, seperti seperenam dan sepertiga. Jika keduanya tawafuq (punya faktor persekutuan), dikalikan wafaq salah satunya dengan yang lain, dan hasilnya adalah asal masalah, seperti seperenam dan seperdelapan, maka asalnya dua puluh empat. Jika keduanya tabayun (saling asing), dikalikan masing-masing dengan yang lain dan hasilnya adalah asal, seperti sepertiga dan seperempat, asalnya dua belas.

Maka asal masalah ada tujuh: dua, tiga, empat, enam, delapan, dua belas, dan dua puluh empat.

Yang bisa di-'aul-kan darinya: enam menjadi tujuh, seperti suami dan dua saudari; menjadi delapan, seperti mereka bersama ibu; menjadi sembilan, seperti mereka bersama saudara seibu; dan menjadi sepuluh, seperti mereka bersama saudara seibu lainnya. Dua belas menjadi tiga belas, seperti istri, ibu, dan dua saudari; menjadi lima belas, seperti mereka bersama saudara seibu; dan menjadi tujuh belas, seperti mereka bersama saudara seibu lainnya. Dua puluh empat menjadi dua puluh tujuh, seperti dua anak perempuan, kedua orang tua, dan istri.

Jika dua bilangan sama (tamatsul), maka selesai. Jika berbeda, dan yang lebih besar habis dibagi oleh yang lebih kecil dua kali atau lebih, maka keduanya tadakhul, seperti

tiga dengan enam atau sembilan. Jika keduanya hanya dihabiskan oleh bilangan ketiga, keduanya tawafuq dengan bagian bilangan itu, seperti empat dan enam dengan setengah. Jika keduanya hanya dihabiskan oleh satu, keduanya tabayun, seperti tiga dan empat. Dua bilangan yang tadakhul juga tawafuq, tetapi tidak sebaliknya.

Cabang: Jika engkau telah mengetahui asal masalahnya dan bagian-bagian itu terbagi habis kepada mereka, maka selesai. Jika terjadi kekurangan pembagian (inkisar) pada satu golongan, bagian golongan itu dibandingkan dengan jumlah kepalanya. Jika tabayun, jumlah kepalanya dikalikan dengan masalah beserta 'aul-nya bila ada 'aul. Jika tawafuq, wafaq jumlah kepalanya dikalikan padanya, dan hasilnya menjadi sumber sahnya masalah.

Jika inkisar terjadi pada dua golongan, bagian setiap golongan dibandingkan dengan jumlah kepalanya. Jika tawafuq, golongan itu dikembalikan ke wafaqnya. Jika tidak, dibiarkan. Kemudian bila jumlah kepala kedua golongan tamatsul, salah satunya dikalikan dengan asal masalah beserta 'aul-nya. Jika tadakhul, yang terbesar dikalikan. Jika tawafuq, wafaq salah satunya dikalikan dengan yang lain, kemudian hasilnya dengan masalah. Jika tabayun, salah satunya dikalikan dengan yang lain, kemudian hasilnya dengan masalah. Hasil akhirnya adalah sumber sahnya masalah.

Hal ini diqiyaskan pada inkisar pada tiga golongan dan empat golongan, dan kekurangan pembagian tidak lebih dari itu. Jika engkau ingin mengetahui bagian setiap golongan dari jumlah akhir masalah, kalikan bagiannya dari asal masalah dengan angka yang telah engkau kalikan padanya, maka hasilnya adalah bagiannya. Kemudian engkau membaginya atas jumlah kepala golongan itu.

Cabang: Seseorang meninggal dengan meninggalkan para ahli waris, lalu salah satu dari mereka meninggal sebelum pembagian. Jika orang kedua tidak diwarisi oleh selain ahli waris yang tersisa, dan warisan mereka darinya sama seperti warisan mereka dari yang pertama, maka dianggap seolah-olah orang kedua tidak ada dan harta dibagi di antara yang tersisa, seperti saudara dan saudari laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan perempuan yang sebagian meninggal dan meninggalkan yang lain.

Jika warisannya tidak terbatas pada yang tersisa, atau terbatas tetapi kadar hak mereka berbeda, maka sahkan masalah yang pertama, kemudian masalah yang kedua. Kemudian jika bagian orang kedua dari masalah pertama habis terbagi atas masalahnya, selesai. Jika tidak, bila di antara keduanya ada muwafaqah, dikalikan wafaq masalahnya dengan masalah pertama. Jika tidak, dikalikan seluruhnya padanya. Hasilnya adalah sumber sahnya kedua masalah.

Kemudian orang yang memiliki sesuatu dari masalah pertama mengambilnya dikalikan dengan angka yang dikalikan padanya. Orang yang memiliki sesuatu dari masalah kedua mengambilnya dikalikan dengan bagian orang kedua dari masalah pertama, atau dengan wafaqnya bila di antara masalahnya dan bagiannya terdapat wafaq.

Kitab Wasiat

Wasiat sah dari setiap mukallaf yang merdeka, meskipun kafir. Demikian pula dari orang yang dibatasi hak mengelola hartanya karena safah (tidak cakap mengelola harta), menurut pendapat mazhab. Tidak sah dari orang gila, orang pingsan, dan anak kecil. Menurut satu pendapat, wasiat sah dari anak kecil yang sudah mumayyiz. Tidak sah pula dari budak. Ada yang mengatakan, jika budak itu dimerdekakan lalu meninggal, wasiatnya sah.

Jika berwasiat untuk pihak umum, syaratnya bukan untuk maksiat, misalnya pembangunan gereja. Jika berwasiat untuk seseorang, syaratnya orang itu dapat dibayangkan memiliki harta. Maka wasiat sah untuk janin dan dilaksanakan jika janin lahir hidup dan diketahui keberadaannya saat wasiat, yaitu ia lahir kurang dari enam bulan. Jika ia lahir enam bulan atau lebih, sedangkan ibunya adalah firasy (istri yang digauli) bagi suami atau tuannya, janin itu tidak berhak atas wasiat. Jika ibunya bukan firasy dan janin lahir lebih dari empat tahun, demikian pula. Jika lahir kurang dari empat tahun, ia berhak menurut pendapat yang paling azhhar.

Jika berwasiat untuk seorang budak lalu budak itu tetap berstatus budak, wasiat itu untuk tuannya. Jika budak itu dimerdekakan sebelum wafatnya pemberi wasiat, wasiat itu untuk dirinya. Jika ia dimerdekakan setelah pemberi wasiat

wafat, lalu ia menerima wasiat itu, hukumnya dibangun di atas persoalan kapan penerima wasiat memiliki harta wasiat.

Jika berwasiat untuk hewan tunggangan dengan maksud memilikkannya kepada hewan itu, atau secara mutlak, wasiatnya batal. Jika ia berkata "agar digunakan untuk pakannya", yang dinukil adalah wasiatnya sah. Wasiat sah untuk pembangunan masjid. Demikian pula jika mutlak menurut pendapat al-ashahh, dan dipahami sebagai untuk pembangunan dan kemaslahatan masjid. Wasiat sah pula untuk dzimmi, demikian juga harbi dan murtad menurut al-ashahh, untuk pembunuh menurut al-azhhar, dan untuk ahli waris menurut al-azhhar jika ahli waris yang lain mengizinkan.

Penolakan dan izin ahli waris semasa hidup pemberi wasiat tidak dianggap. Yang dianggap dalam hal status sebagai ahli waris adalah keadaan pada hari kematian. Wasiat untuk setiap ahli waris sebesar bagiannya adalah sia-sia. Wasiat dengan barang tertentu yang nilainya sama dengan bagiannya sah, dan memerlukan izin menurut pendapat al-ashahh.

Wasiat sah berupa janin, dengan syarat janin lahir hidup pada waktu yang diketahui keberadaannya saat wasiat. Wasiat sah pula berupa manfaat. Demikian pula berupa buah atau janin hewan yang akan ada kemudian, menurut al-ashahh. Sah pula berupa salah satu dari dua

budaknya, dan berupa benda najis yang boleh dimanfaatkan seperti anjing terlatih, kotoran/pupuk, dan khamar muhtaramah (khamar milik muslim yang dihormati karena dibuat bukan untuk diminum).

Jika ia berwasiat dengan seekor anjing dari anjing-anjingnya, diberikan salah satunya. Jika ia tidak punya anjing, wasiatnya batal. Jika ia punya harta dan beberapa anjing lalu berwasiat dengan semuanya atau sebagiannya, menurut al-ashahh wasiat itu berlaku walaupun anjingnya banyak dan hartanya sedikit.

Jika ia berwasiat dengan gendang, sedangkan ia punya gendang permainan dan gendang yang boleh dimanfaatkan seperti gendang perang dan gendang haji, wasiat dipahami sebagai gendang yang kedua. Jika ia berwasiat dengan gendang permainan, wasiatnya batal kecuali gendang itu layak untuk perang atau haji.

Pasal

Sebaiknya seseorang tidak berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Jika lebih lalu ahli waris menolak, wasiat batal pada bagian yang lebih. Jika ahli waris mengizinkan, izinnya adalah pelaksanaan wasiat (tanfidz). Menurut satu pendapat, izin itu pemberian baru. Wasiat atas kelebihan itu sia-sia. Harta dihitung pada hari kematian. Ada yang berpendapat, pada hari wasiat.

Dihitung dari sepertiga pula pemerdekaan budak yang digantungkan pada kematian, dan tabarru' (pemberian cuma-cuma) yang dilakukan seketika pada masa sakitnya, seperti wakaf, hibah, pemerdekaan, dan penghapusan utang.

Jika beberapa tabarru' yang terkait dengan kematian berkumpul dan sepertiga tidak cukup, hukumnya sebagai berikut:

- Jika semuanya murni pemerdekaan, diundi.
- Jika semuanya selain pemerdekaan, sepertiga dibagi secara proporsional.
- Jika pemerdekaan bercampur dengan selainnya, dibagi menurut nilai. Menurut satu pendapat, pemerdekaan didahulukan.
- Jika tabarru' itu dilakukan seketika (munajjazah), didahulukan yang pertama, lalu berikutnya, sampai sepertiga genap.
- Jika semuanya terjadi sekaligus dan jenisnya sama, seperti memerdekakan beberapa budak atau membebaskan beberapa utang, dikumpulkan. Diundi dalam pemerdekaan, dan dibagi proporsional dalam selainnya.

- Jika jenisnya berbeda dan para wakil bertindak sekaligus, maka jika di antaranya tidak ada pemerdekaan, dibagi proporsional. Jika ada pemerdekaan pun dibagi proporsional. Menurut satu pendapat, pemerdekaan didahulukan.

Jika ia hanya punya dua budak, Salim dan Ghanim, lalu berkata, "Jika aku memerdekakan Ghanim maka Salim merdeka", kemudian ia memerdekakan Ghanim pada sakit yang membawa kematiannya, maka Ghanim merdeka. Jika tidak demikian, diundi.

Jika ia berwasiat dengan barang yang hadir yang nilainya sepertiga hartanya, sedangkan sisa hartanya tidak di tempat, barang itu tidak diserahkan seluruhnya kepada penerima wasiat seketika. Menurut al-ashahh, penerima juga tidak berkuasa mengelola sepertiga itu.

Pasal

Jika kita menduga suatu penyakit menakutkan (makhuf), tabarru' yang melebihi sepertiga tidak berlaku. Jika ia sembuh, tabarru' itu berlaku. Jika kita menduga penyakitnya tidak menakutkan lalu ia meninggal: bila dipahami sebagai kematian mendadak, tabarru' berlaku. Jika tidak, penyakit itu dianggap menakutkan.

Jika kita ragu apakah suatu penyakit menakutkan, hal itu tidak tetap kecuali dengan keterangan dua dokter yang merdeka dan adil.

Termasuk penyakit yang menakutkan:

- qulanj (kolik)
- radang selaput dada
- mimisan yang terus-menerus
- diare berturut-turut
- tuberkulosis
- awal kelumpuhan
- keluarnya makanan yang belum tercerna, atau keluar dengan keras dan nyeri, atau disertai darah
- demam yang terus-menerus atau jenis lain, kecuali demam rubu' (yang datang setiap empat hari)

Menurut mazhab, disamakan dengan yang menakutkan:

- tertawan oleh orang kafir yang biasa membunuh tawanan
- berkecamuknya pertempuran antara dua pihak yang setara
- dihadapkan untuk qisas atau rajam

- angin ribut dan gelombang yang bergejolak bagi penumpang kapal
- kontraksi wanita hamil
- keadaan setelah melahirkan selama plasenta belum terlepas

Lafaz wasiat: "Aku wasiatkan untuknya sekian", atau "berikan kepadanya", atau "serahkan kepadanya setelah wafatku", atau "kujadikan", atau "itu untuknya setelah wafatku". Jika ia hanya berkata "itu untuknya", maka itu pengakuan (iqrar), kecuali ia berkata "itu untuknya dari hartaku", maka itu wasiat. Wasiat terjadi dengan kinayah (ungkapan tidak langsung), dan tulisan adalah kinayah.

Jika ia berwasiat untuk pihak yang tidak tertentu seperti orang-orang fakir, wasiat mengikat dengan kematian tanpa perlu penerimaan (qabul). Jika untuk orang tertentu, disyaratkan qabul. Qabul dan penolakan tidak sah dilakukan semasa hidup pemberi wasiat, dan setelah wafatnya tidak disyaratkan segera. Jika penerima wasiat meninggal sebelum pemberi wasiat, wasiat batal. Jika ia meninggal sesudahnya, ahli warisnya yang menerima.

Apakah penerima wasiat memiliki harta wasiat sejak wafatnya pemberi wasiat, ataukah sejak ia menerima, ataukah kepemilikannya tergantung? Ada tiga pendapat, dan yang paling azhhar adalah yang ketiga. Menurut pendapat

ketiga, jika ia menerima, jelaslah bahwa ia memiliki sejak kematian. Jika tidak, jelaslah bahwa harta itu milik ahli waris. Atas dasar pendapat-pendapat ini dibangun hukum buah dan kasab budak yang diperoleh antara kematian dan penerimaan, nafkahnya, dan zakat fitrahnya. Penerima wasiat dituntut memberi nafkah jika ia menunda penerimaan dan penolakannya.

Pasal

Jika ia berwasiat dengan seekor kambing, wasiat itu mencakup yang kecil dan besar tubuhnya, yang sehat dan yang cacat, domba dan kambing kacang. Menurut al-ashahh, mencakup pula yang jantan. Tidak mencakup anak kambing yang baru lahir (sakhlah) dan anak kambing betina (anaq) menurut al-ashahh.

Jika ia berkata, "Berikan kepadanya seekor kambing dari kambingku" padahal ia tidak punya kambing, wasiatnya batal. Jika ia berkata "dari hartaku", dibelikan untuknya.

Kata jamal dan nakah (unta jantan dan betina) mencakup unta bukhti dan unta Arab, tetapi yang satu tidak mencakup yang lain. Menurut al-ashahh, kata ba'ir (unta) mencakup unta betina, tidak mencakup sapi betina maupun sapi jantan, dan kata sapi jantan hanya untuk yang jantan.

Menurut mazhab, kata dabbah dipahami sebagai kuda, bagal, dan keledai. Kata budak mencakup yang kecil,

perempuan, cacat, dan kafir, dan sebaliknya. Ada yang berpendapat, jika ia berwasiat memerdekakan seorang budak, wajib budak yang sah untuk kafarat.

Jika ia berwasiat dengan salah satu dari dua budaknya lalu mereka mati atau terbunuh sebelum wafatnya, wasiat batal. Jika masih tersisa satu, ia menjadi tertentu. Jika ia berwasiat memerdekakan budak-budak (riqab), maka tiga orang. Jika sepertiga hartanya tidak cukup untuk mereka, menurut mazhab tidak dibeli sebagian budak (syiqsh), melainkan dibeli dua budak yang paling berharga dengan sepertiga itu. Jika setelah dua budak termahal masih ada sisa, itu untuk ahli waris. Jika ia berkata "sepertigaku untuk pemerdekaan", dibelilah sebagian budak.

Jika ia berwasiat untuk janin seorang wanita lalu wanita itu melahirkan dua anak, wasiat untuk keduanya. Jika melahirkan satu hidup dan satu mati, seluruhnya untuk yang hidup menurut al-ashahh. Jika ia berkata, "Jika kandunganmu laki-laki baginya sekian", atau "jika perempuan baginya sekian", lalu wanita itu melahirkan keduanya, wasiat batal. Jika ia berkata, "Jika di perutnya ada laki-laki", lalu wanita itu melahirkan keduanya, yang laki-laki berhak. Jika wanita itu melahirkan dua laki-laki, menurut al-ashahh wasiat sah dan ahli waris memberikannya kepada siapa yang ia kehendaki dari keduanya.

Jika ia berwasiat untuk tetangganya, maka mereka adalah penghuni empat puluh rumah dari setiap sisi. Ulama adalah ahli ilmu syariat berupa tafsir, hadits, dan fikih. Bukan ahli qira'at, sastrawan, penafsir mimpi, dan tabib. Demikian pula ahli ilmu kalam menurut kebanyakan ulama.

Wasiat untuk orang-orang fakir mencakup orang-orang miskin, dan sebaliknya. Jika ia menggabungkan keduanya, dibagi dua. Jumlah minimal tiap golongan adalah tiga orang, dan ia boleh melebihkan sebagian atas sebagian.

Jika ia berwasiat untuk Zaid dan orang-orang fakir, menurut mazhab Zaid seperti salah satu dari mereka, dalam hal boleh diberi harta yang paling sedikit nilainya, tetapi hal itu tidak diharamkan. Jika ia berwasiat untuk kelompok tertentu yang tidak terbatas jumlahnya seperti keturunan Ali, wasiat sah menurut al-azhhar, dan ia boleh membatasi pada tiga orang.

Jika ia berkata, "Untuk kerabat Zaid", masuk setiap kerabat walaupun jauh, kecuali ushul (garis ke atas) dan furu' (garis ke bawah) menurut al-ashahh. Kerabat dari pihak ibu tidak masuk dalam wasiat orang Arab menurut al-ashahh. Yang dianggap adalah kakek terdekat yang Zaid dinisbahkan kepadanya, dan anak-anaknya dihitung sebagai satu kabilah.

Dalam wasiat untuk "kerabat terdekat" masuk ushul dan furu'. Menurut al-ashahh, anak didahulukan atas ayah, dan saudara atas kakek. Tidak ada pengutamaan karena laki-laki maupun karena status sebagai pewaris. Ayah dan ibu setara, demikian pula anak laki-laki dan anak perempuan. Anak dari anak perempuan didahulukan atas anak dari anak dari anak laki-laki. Jika seseorang berwasiat untuk kerabat dirinya sendiri, ahli warisnya tidak termasuk menurut al-ashahh.

Pasal

Wasiat sah berupa manfaat budak dan rumah, serta hasil toko. Penerima wasiat memiliki manfaat budak dan kasabnya yang biasa. Demikian pula mahar budak perempuan menurut al-ashahh. Ia tidak memiliki anak budak perempuan itu menurut al-ashahh, melainkan anak itu seperti ibunya: manfaatnya untuk penerima wasiat dan zatnya (rakabah) untuk ahli waris. Ahli waris boleh memerdekakannya, dan nafkahnya menjadi tanggungan penerima wasiat jika wasiat manfaat itu untuk waktu tertentu, demikian pula untuk selamanya menurut al-ashahh.

Pemilik rakabah boleh menjualnya jika wasiat manfaat tidak untuk selamanya, seperti barang yang disewakan. Jika untuk selamanya, menurut al-ashahh penjualan sah hanya kepada penerima wasiat, bukan kepada selainnya. Seluruh nilai budak dihitung dari sepertiga jika ia berwasiat manfaatnya untuk selamanya. Jika ia berwasiat manfaatnya

untuk waktu tertentu, budak dinilai bersama manfaatnya, kemudian dinilai (budak) yang sebanding tanpa manfaat selama masa itu, dan selisih kekurangannya dihitung dari sepertiga.

Wasiat sah untuk haji sunah menurut al-azhhar. Ia dihajikan dari negerinya atau dari miqat sesuai batasan yang ia tetapkan. Jika mutlak, dari miqat menurut al-ashahh.

Haji Islam (haji wajib) diambil dari pokok harta. Jika ia berwasiat agar diambil dari pokok harta atau dari sepertiga, dilaksanakan sesuai wasiatnya. Jika ia menyebut wasiat haji itu secara mutlak, diambil dari pokok harta. Ada yang berpendapat, dari sepertiga. Ia dihajikan dari miqat.

Orang lain boleh berhaji untuk mayit tanpa izinnya menurut al-ashahh.

Ahli waris menunaikan atas nama mayit kewajiban yang berupa harta dalam kafarat yang berurutan. Dalam kafarat yang boleh memilih, ia memberi makan dan memberi pakaian. Menurut al-ashahh, ia juga boleh memerdekakan budak. Ia boleh menunaikan dari hartanya sendiri jika tidak ada peninggalan, dan itu sah atas nama mayit. Jika orang lain berderma dengan makanan atau pakaian, itu sah, tetapi tidak dengan pemerdekaan, menurut al-ashahh. Sedekah dan doa dari ahli waris dan dari orang lain bermanfaat bagi mayit.

Pasal

Pemberi wasiat berhak mencabut wasiat atau sebagiannya dengan ucapannya: "Kubatalkan wasiat itu", "kuhapus", "kutarik kembali", "kufasakh", atau "ini untuk ahli warisku". Ia juga dapat mencabutnya dengan menjual, memerdekakan, dan menjadikannya mahar. Demikian pula dengan hibah atau gadai yang disertai serah terima, dan tanpa serah terima menurut al-ashahh. Pencabutan juga terjadi dengan berwasiat untuk tindakan-tindakan ini. Demikian pula mewakilkan penjualannya dan menawarkannya untuk dijual, menurut al-ashahh. Mencampur gandum tertentu adalah pencabutan.

Jika ia berwasiat dengan satu sha' dari seonggok gandum lalu mencampurnya dengan gandum yang lebih baik, itu pencabutan. Jika dicampur dengan yang sama kualitasnya, bukan pencabutan. Demikian pula dengan yang lebih buruk menurut al-ashahh.

Pencabutan juga terjadi dengan menggiling gandum yang diwasiatkan, menanamnya, mengadon tepung, memintal kapas, menenun benang, memotong kain menjadi gamis, serta membangun dan menanam di tanah lapang yang diwasiatkan.

Pasal

Disunahkan berwasiat (menunjuk pengelola/washi) untuk melunasi utang, melaksanakan wasiat-wasiat, dan mengurus anak-anak.

Syarat washi: mukallaf, merdeka, adil, mampu mengelola hal yang diwasiatkan kepadanya, dan beragama Islam. Namun menurut al-ashahh, dzimmi boleh berwasiat kepada dzimmi. Buta tidak menjadi masalah menurut al-ashahh. Laki-laki tidak disyaratkan. Ibu anak-anak lebih utama daripada orang lain.

Washi gugur dengan kefasikan. Demikian pula hakim menurut al-ashahh, tetapi tidak imam a'zham (pemimpin tertinggi). Wasiat untuk melunasi utang sah, dan wasiat untuk melaksanakan wasiat berlaku dari setiap orang merdeka yang mukallaf. Dalam urusan anak-anak, disyaratkan selain itu pemberi wasiat memiliki wilayah (hak perwalian) atas mereka.

Washi tidak berhak mewasiatkan kepada orang lain. Jika diizinkan, boleh menurut al-azhhar. Jika ia berkata, "Aku wasiatkan kepadamu sampai anakku baligh", atau "sampai Zaid datang, maka jika ia baligh atau datang, dialah washi", hal itu boleh. Tidak boleh mengangkat washi selagi kakek masih hidup dan memiliki sifat wilayah. Tidak boleh pula berwasiat untuk menikahkan anak laki-laki kecil dan anak perempuan.

Lafaz pengangkatan washi: "Aku wasiatkan kepadamu" atau "kuserahkan" dan semacamnya. Boleh dibatasi waktu dan digantungkan. Disyaratkan penjelasan hal yang diwasiatkan. Jika ia hanya berkata "aku wasiatkan kepadamu", ucapan itu sia-sia. Disyaratkan qabul, dan qabul tidak sah semasa hidup pemberi wasiat menurut al-ashahh.

Jika ia mewasiatkan kepada dua orang, salah satunya tidak boleh bertindak sendiri kecuali dijelaskan demikian. Pemberi wasiat dan washi boleh mencabut kapan saja. Jika anak yang diurus telah baligh lalu berselisih dengan washi tentang pemberian nafkah kepadanya, washi dibenarkan. Jika berselisih tentang penyerahan harta kepadanya setelah baligh, anak itu yang dibenarkan.

Kitab Wadi'ah (Titipan)

Orang yang tidak mampu menjaga titipan haram menerimanya. Orang yang mampu tetapi tidak yakin pada amanahnya, makruh menerimanya. Jika ia yakin, disunahkan. Syarat keduanya (penitip dan penerima titipan) adalah syarat muwakkil dan wakil.

Disyaratkan adanya shighat dari penitip, seperti "Kutitipkan ini kepadamu", "kuminta engkau menjaganya", atau "kujadikan engkau penjaganya". Menurut al-ashahh, qabul tidak disyaratkan dengan lafaz dan cukup dengan serah terima.

Jika anak kecil atau orang gila menitipkan harta kepadanya, ia tidak boleh menerimanya. Jika ia menerimanya, ia menanggung. Jika seseorang menitipkan harta kepada anak kecil lalu rusak padanya, anak itu tidak menanggung. Jika anak itu merusaknya, ia menanggung menurut al-ashahh. Orang yang dibatasi hak mengelola hartanya karena safah seperti anak kecil.

Titipan berakhir dengan kematian penitip atau penerima titipan, gilanya, dan pingsannya. Keduanya boleh meminta kembali dan mengembalikan kapan saja.

Hukum asal titipan adalah amanah, dan ia dapat menjadi tanggungan karena beberapa sebab. Pertama, menitipkannya kepada orang lain tanpa izin dan tanpa uzur,

maka ia menanggung. Ada yang berpendapat, jika yang menitipkan adalah hakim, ia tidak menanggung. Selama barang itu tidak lepas dari tangannya, boleh meminta bantuan orang yang membawanya ke tempat penyimpanan atau menaruhnya di lemari bersama.

Jika hendak bepergian, hendaklah ia mengembalikannya kepada pemilik atau wakilnya. Jika keduanya tidak ada, kepada hakim. Jika hakim tidak ada, kepada orang yang amanah. Jika ia menguburnya di suatu tempat lalu bepergian, ia menanggung. Jika ia memberi tahu orang amanah yang tinggal di tempat itu, ia tidak menanggung menurut al-ashahh.

Jika ia membawanya bepergian, ia menanggung, kecuali terjadi kebakaran atau serangan dan ia tidak menemukan orang yang dapat diserahi seperti disebutkan sebelumnya. Kebakaran dan serangan di kawasan itu, serta tempat penyimpanan yang hampir roboh, adalah uzur seperti safar.

Jika ia sakit parah, hendaklah mengembalikannya kepada pemilik atau wakilnya. Jika tidak, kepada hakim atau orang amanah, atau mewasiatkannya. Jika tidak melakukan itu, ia menanggung, kecuali ia tidak sempat karena meninggal mendadak.

Sebab berikutnya: memindahkannya dari satu kampung atau rumah ke yang lain yang tingkat keamanannya lebih rendah, maka ia menanggung. Jika tidak lebih rendah, tidak menanggung.

Sebab berikutnya: tidak menolak hal-hal yang merusaknya. Jika ia dititipi hewan lalu tidak memberinya pakan, ia menanggung. Jika pemilik melarangnya memberi pakan, ia tidak menanggung menurut pendapat yang sahih. Jika pemilik memberinya pakan, ia memberi makan hewan itu darinya. Jika tidak, ia menghubungi pemilik atau wakilnya. Jika keduanya tidak ada, ia menghubungi hakim. Jika ia mengirim hewan itu bersama orang yang akan memberinya minum, ia tidak menanggung menurut al-ashahh.

Penerima titipan wajib menjemur pakaian wol di angin agar tidak dirusak ulat. Demikian pula memakainya ketika diperlukan.

Sebab berikutnya: menyimpang dari cara penjagaan yang diperintahkan lalu barang rusak karena penyimpangan itu, maka ia menanggung. Jika pemilik berkata "jangan tidur di atas peti", lalu ia tidur dan peti pecah karena beratnya hingga isinya rusak, ia menanggung. Jika rusak oleh sebab lain, ia tidak menanggung menurut pendapat yang sahih. Demikian pula jika pemilik berkata "jangan kunci dengan dua gembok" lalu ia mengunci dengan keduanya.

Jika pemilik berkata, "Ikatlah dirham-dirham itu di lengan bajumu", lalu ia hanya menggenggamnya di tangan dan dirham itu hilang, menurut mazhab: jika hilang karena tidur atau lupa, ia menanggung. Jika hilang karena diambil perampas, ia tidak menanggung. Jika ia menaruhnya di saku sebagai ganti mengikat di lengan baju, ia tidak menanggung. Sebaliknya, ia menanggung.

Jika pemilik memberinya dirham di pasar tanpa menjelaskan cara menjaganya, lalu ia mengikatnya di lengan bajunya, atau menggenggamnya di tangan, atau menaruhnya di saku, ia tidak menanggung. Jika ia menggenggamnya di tangan, ia tidak menanggung bila diambil perampas, dan menanggung bila hilang karena lalai atau tidur.

Jika pemilik berkata, "Jagalah di rumah", hendaklah ia pergi ke rumah itu dan menyimpannya di sana. Jika ia menunda tanpa uzur, ia menanggung.

Sebab berikutnya: menyia-nyiakannya, yaitu dengan menaruhnya di tempat yang bukan tempat penyimpanan semisalnya, atau menunjukkannya kepada pencuri atau kepada orang yang akan menyita harta pemilik. Jika penguasa zalim memaksanya hingga ia menyerahkan barang itu, pemilik berhak menuntut ganti kepadanya menurut al-ashahh, lalu ia kembali menuntut penguasa zalim itu.

Sebab berikutnya: memanfaatkannya, misalnya mengenakan atau menunggangi secara khianat, atau mengambil baju untuk dipakai atau dirham untuk dibelanjakan, maka ia menanggung. Jika ia berniat mengambil tetapi belum mengambil, ia tidak menanggung menurut pendapat yang sahih. Jika ia mencampurnya dengan hartanya hingga tidak dapat dibedakan, ia menanggung. Jika ia mencampur dirham dua kantong milik penitip, ia menanggung menurut al-ashahh.

Jika titipan telah menjadi tanggungannya karena pemanfaatan atau sebab lain, lalu ia berhenti berkhianat, ia tidak bebas dari tanggungan. Jika pemilik memperbarui kepercayaan (isti'man) kepadanya, ia bebas menurut al-ashahh.

Kapan saja pemilik memintanya, wajib dikembalikan, yaitu dengan membiarkan pemilik menguasainya. Jika ia menunda tanpa uzur, ia menanggung.

Jika ia mengaku barang itu rusak tanpa menyebut sebab, atau menyebut sebab yang tersembunyi seperti pencurian, ia dibenarkan dengan sumpahnya. Jika ia menyebut sebab yang nyata seperti kebakaran: jika kebakaran itu diketahui dan diketahui pula keumumannya, ia dibenarkan tanpa sumpah. Jika kebakaran diketahui tetapi keumumannya tidak, ia dibenarkan dengan sumpah. Jika

kebakaran itu tidak diketahui, ia dituntut membawa bukti, lalu bersumpah atas kerusakan karena kebakaran itu.

Jika ia mengaku telah mengembalikannya kepada orang yang mempercayakan titipan, ia dibenarkan dengan sumpahnya. Jika ia mengaku mengembalikan kepada orang lain, seperti ahli waris pemilik, atau ahli waris penerima titipan mengaku telah mengembalikan kepada pemilik, atau penerima titipan menitipkan kepada orang amanah ketika bepergian lalu orang amanah itu mengaku telah mengembalikan kepada pemilik, mereka dituntut membawa bukti. Pengingkarannya setelah pemilik memintanya membuatnya menanggung.

Kitab Pembagian Fai' dan Ghanimah

Fai' adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir tanpa pertempuran dan tanpa pengerahan kuda dan unta. Contohnya jizyah, bea cukai perdagangan, harta yang mereka tinggalkan karena takut, harta orang murtad yang dibunuh atau mati, dan harta dzimmi yang mati tanpa ahli waris.

Fai' dibagi seperlima, dan lima bagian untuk lima golongan:

1. Kemaslahatan kaum muslimin, seperti benteng perbatasan, para hakim, dan para ulama. Didahulukan yang paling penting.
2. Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Yang kaya dan yang miskin serta perempuan sama-sama berhak, dan laki-laki dilebihkan seperti dalam pembagian waris.
3. Anak-anak yatim, yaitu anak kecil yang tidak punya ayah. Menurut pendapat yang masyhur, disyaratkan ia fakir.
4. Orang-orang miskin.
5. Ibnu sabil.

Bagian itu mencakup empat golongan yang terakhir. Ada yang berpendapat, dikhususkan bagi yang ada di setiap daerah dari kalangan mereka.

Adapun empat perlima lainnya, menurut al-azhhar untuk murtaziqah, yaitu tentara yang disiapkan untuk jihad. Imam membuat diwan (daftar), mengangkat bagi setiap kabilah atau kelompok seorang 'arif (pengurus), meneliti keadaan setiap orang, tanggungan keluarganya, dan kebutuhan yang mencukupi mereka, lalu memberinya sesuai kecukupan mereka.

Dalam pencatatan nama dan pemberian, didahulukan Quraisy, yaitu keturunan an-Nadhr bin Kinanah. Dari mereka didahulukan Bani Hasyim dan Bani Muththalib, lalu Bani Abdu Syams, lalu Naufal, lalu Abdul 'Uzza, lalu seluruh kabilah yang paling dekat, kemudian yang berikutnya, kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian Anshar, lalu seluruh bangsa Arab, lalu non-Arab.

Tidak dicatat dalam diwan orang buta, orang lumpuh, dan orang yang tidak layak berperang. Jika sebagian mereka sakit atau gila dan diharapkan sembuh, ia tetap diberi. Jika tidak diharapkan sembuh, menurut al-azhhar ia tetap diberi. Demikian pula istri dan anak-anaknya apabila ia mati: istri diberi sampai menikah, dan anak-anak diberi sampai mandiri.

Jika empat perlima itu berlebih dari kebutuhan murtaziqah, dibagikan kepada mereka sesuai kadar tanggungan mereka. Menurut al-ashahh, boleh menyalurkan

sebagian untuk perbaikan benteng perbatasan, senjata, dan kuda perang.

Ini hukum fai' yang berupa barang bergerak. Adapun tanahnya, menurut mazhab dijadikan wakaf dan hasilnya dibagi dengan cara yang sama.

Pasal

Ghanimah adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan pertempuran dan pengerahan pasukan. Dari harta itu didahulukan salab bagi pembunuh. Salab adalah pakaian korban, sepatu khuf, sepatu ran, dan peralatan perang seperti baju besi, senjata, tunggangan, pelana, dan kekang. Demikian pula gelang, ikat pinggang, cincin, uang bekal yang ada padanya, dan kuda tuntun yang dituntun bersamanya menurut al-azhhar. Tidak termasuk tas yang diikat pada kuda menurut mazhab.

Salab hanya menjadi hak pembunuh jika ia membunuh dengan menghadapi bahaya yang dengannya ia mencukupkan kejahatan orang kafir pada saat perang. Maka jika ia memanah dari benteng atau dari barisan, atau membunuh orang yang sedang tidur atau tawanan, atau membunuhnya setelah orang-orang kafir kalah, tidak ada salab. Mencukupkan kejahatannya adalah dengan menghilangkan daya tahannya, misalnya membutakan kedua matanya atau memotong kedua tangan dan kakinya.

Demikian pula jika ia menawannya, atau memotong kedua tangannya atau kedua kakinya, menurut al-azhhar.

Salab tidak dikenai khumus (seperlima) menurut pendapat yang masyhur. Setelah salab, dikeluarkan biaya penjagaan dan pengangkutan serta lainnya, lalu sisanya dibagi seperlima. Seperlimanya untuk pemilik seperlima fai', dibagi seperti yang telah disebutkan.

Menurut al-ashahh, nafl (tambahan bagian) diambil dari seperlima dari seperlima yang disiapkan untuk kemaslahatan, jika imam menjanjikan nafl dari harta yang akan diperoleh dalam pertempuran ini. Boleh pula memberi nafl dari harta kemaslahatan yang ada pada imam. Nafl adalah tambahan yang disyaratkan imam atau amir bagi orang yang melakukan sesuatu yang menyakiti orang kafir, dan ia berijtihad dalam menentukan kadarnya.

Empat perlima lainnya, baik yang berupa tanah maupun barang bergerak, untuk para ghanimun, yaitu orang yang hadir dalam pertempuran dengan niat berperang, walaupun ia tidak berperang. Tidak ada bagian bagi orang yang hadir setelah pertempuran selesai. Mengenai orang yang hadir sebelum harta dikumpulkan, ada satu pendapat (bahwa ia mendapat bagian).

Jika sebagian mereka meninggal setelah pertempuran selesai dan harta dikumpulkan, haknya untuk ahli warisnya.

Demikian pula jika meninggal setelah pertempuran selesai dan sebelum harta dikumpulkan, menurut al-ashahh. Jika ia meninggal di tengah pertempuran, menurut mazhab ia tidak mendapat apa-apa.

Menurut al-azhhar, pekerja sewaan untuk mengurus hewan dan menjaga barang, pedagang, dan pengrajin mendapat bagian jika mereka berperang. Prajurit pejalan kaki mendapat satu bagian dan penunggang kuda mendapat tiga bagian. Bagian itu hanya diberikan untuk satu kuda, baik kuda Arab maupun bukan, dan tidak untuk unta dan hewan lain. Tidak diberikan untuk kuda yang kurus dan yang tidak berguna. Menurut satu pendapat, diberikan jika ia tidak tahu bahwa amir melarang membawanya.

Budak, anak kecil, perempuan, dan dzimmi, jika hadir, mendapat radhkh, yaitu pemberian yang kurang dari satu bagian, yang kadarnya ditentukan imam dengan ijtihad. Sumbernya adalah empat perlima menurut al-azhhar.

Aku berkata: radhkh hanya diberikan kepada dzimmi yang hadir tanpa upah dan dengan izin imam, menurut pendapat yang sahih. Dan Allah lebih mengetahui.

Fakir adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya usaha yang mencukupi kebutuhannya. Rumah dan pakaiannya tidak menghalangi kefakirannya. Demikian pula hartanya yang berada di tempat sejauh dua marhalah, hartanya yang tertunda (piutang berjangka), dan usaha yang tidak layak baginya. Jika ia sibuk menuntut ilmu dan usaha menghalanginya, ia tetap fakir. Jika ia sibuk dengan ibadah sunah, tidak. Tidak disyaratkan padanya cacat badan, dan tidak disyaratkan menjaga diri dari meminta-minta menurut qaul jadid. Orang yang dicukupi dengan nafkah kerabat atau suami bukan fakir menurut al-ashahh.

Miskin adalah orang yang mampu mendapatkan harta atau usaha yang menutupi sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupinya.

'Amil adalah petugas zakat (sa'i), penulis, pembagi, dan hasyir yang mengumpulkan para pemilik harta, serta hakim dan wali.

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam sedangkan niatnya masih lemah, atau orang yang memiliki kehormatan sehingga dengan memberinya diharapkan orang lain masuk Islam. Menurut mazhab, mereka diberi dari zakat.

Riqab adalah para mukatab (budak yang menebus dirinya).

Gharim (orang berutang): jika ia berutang untuk dirinya sendiri dalam hal yang bukan maksiat, ia diberi. Aku berkata: menurut al-ashahh, ia diberi jika telah bertobat. Dan Allah lebih mengetahui. Menurut al-azhhar, disyaratkan ia membutuhkan, tanpa disyaratkan utangnya sudah jatuh tempo. Aku berkata: menurut al-ashahh, disyaratkan utangnya sudah jatuh tempo. Dan Allah lebih mengetahui. Jika ia berutang untuk mendamaikan perselisihan, ia diberi walaupun kaya. Ada yang berpendapat, jika ia kaya dengan uang tunai, tidak diberi.

Sabilillah adalah para pejuang yang tidak mendapat bagian dari fai', maka mereka diberi walaupun kaya.

Ibnu sabil adalah orang yang memulai perjalanan atau yang sedang melintas. Syaratnya ia membutuhkan dan perjalanannya bukan untuk maksiat.

Syarat penerima zakat dari delapan golongan ini adalah beragama Islam, bukan keturunan Bani Hasyim dan bukan keturunan Bani Muththalib. Demikian pula bekas budak mereka menurut al-ashahh.

Pasal

Siapa yang meminta zakat: jika imam mengetahui ia berhak atau tidak berhak, imam bertindak sesuai

pengetahuannya. Jika tidak, maka jika ia mengaku fakir atau miskin, ia tidak dibebani bukti. Jika diketahui ia memiliki harta lalu ia mengaku hartanya telah rusak, ia dibebani bukti. Demikian pula jika ia mengaku memiliki tanggungan keluarga, menurut al-ashahh.

Pejuang dan ibnu sabil diberi berdasarkan perkataan mereka. Jika keduanya tidak berangkat, zakat itu diminta kembali. 'Amil, mukatab, dan gharim dituntut membawa bukti, yaitu kabar dari dua orang adil. Cukup pula dengan berita yang tersebar luas (istifadhah). Demikian pula pembenaran dari pemilik piutang dan dari tuan budak, menurut al-ashahh.

Orang fakir dan orang miskin diberi kecukupan satu tahun. Aku berkata: yang paling sahih dan yang dinashkan, serta pendapat jumhur, adalah kecukupan seumur hidup menurut umumnya usia manusia, sehingga dibelikan untuknya tanah atau properti yang hasilnya dapat ia manfaatkan. Dan Allah lebih mengetahui.

Mukatab dan gharim diberi sebesar utangnya. Ibnu sabil diberi sesuai kebutuhan untuk sampai ke tujuannya atau ke tempat hartanya. Pejuang diberi sesuai kebutuhannya untuk nafkah dan pakaian selama pergi, pulang, dan menetap di sana, ditambah kuda dan senjata, dan semua itu menjadi miliknya. Disediakan baginya dan bagi ibnu sabil kendaraan jika perjalanannya jauh atau ia

lemah dan tidak kuat berjalan, serta kendaraan yang mengangkut bekal dan barangnya, kecuali jumlahnya sekadar yang lazimnya dibawa sendiri oleh orang semisalnya.

Orang yang memiliki dua sifat yang berhak menerima zakat diberi dengan salah satunya saja, menurut al-azhhar.

Pasal

Wajib meratakan zakat kepada semua golongan jika imam yang membagi dan ada 'amil. Jika tidak ada 'amil, pembagiannya atas tujuh golongan. Jika sebagian golongan tidak ada, dibagi kepada golongan yang ada.

Jika imam yang membagi, ia meratakan dari zakat-zakat yang terkumpul padanya setiap individu dari tiap golongan. Demikian pula pemilik harta wajib meratakan jika orang-orang yang berhak di negerinya terbatas jumlahnya dan hartanya cukup untuk mereka. Jika tidak, wajib memberi minimal tiga orang.

Wajib menyamakan antar golongan, bukan antar individu dalam satu golongan. Kecuali jika imam yang membagi, maka haram baginya melebihkan sebagian atas sebagian lainnya jika kebutuhan mereka sama.

Menurut al-azhhar, memindahkan zakat ke negeri lain dilarang. Jika golongan-golongan itu tidak ada di negeri tersebut, wajib dipindahkan. Atau jika sebagian saja yang

tidak ada dan kita membolehkan pemindahan, wajib dipindahkan. Jika tidak, dikembalikan kepada golongan yang tersisa. Ada yang berpendapat, dipindahkan.

Syarat petugas zakat (sa'i): merdeka, adil, dan faqih dalam bab-bab zakat. Jika ditentukan baginya apa yang harus ia ambil dan ia serahkan, ilmu fikih tidak disyaratkan. Hendaknya ia memberitahukan bulan pengambilannya.

Disunahkan menandai (wasm) hewan ternak sedekah dan fai' pada tempat yang sedikit bulunya, dan dimakruhkan pada wajah. Aku berkata: menurut al-ashahh, haram, dan al-Baghawi menetapkannya dengan tegas. Dalam Shahih Muslim, *pelakunya dilaknat*. Dan Allah lebih mengetahui.

Pasal

Sedekah sunah adalah sunah, dan halal diberikan kepada orang kaya dan orang kafir. Menyerahkannya secara sembunyi-sembunyi, di bulan Ramadhan, serta kepada kerabat dan tetangga, lebih utama.

Orang yang berutang, atau yang memiliki orang yang wajib ia nafkahi, disunahkan tidak bersedekah sampai menunaikan kewajibannya. Aku berkata: menurut al-ashahh, haram bersedekah dengan harta yang dibutuhkan untuk nafkah orang yang wajib ia nafkahi, atau untuk utang yang ia tidak berharap bisa melunasinya. Dan Allah lebih mengetahui.

Mengenai kesunahan bersedekah dengan kelebihan dari kebutuhan, ada beberapa pendapat. Yang paling sahih: jika tidak berat baginya untuk bersabar, disunahkan. Jika tidak, tidak.

Kitab Nikah

Pendahuluan

Nikah itu sunah bagi orang yang membutuhkannya dan mendapati bekal (ahbah) nikah. Jika tidak mendapati bekalnya, disunahkan meninggalkannya dan ia memecah syahwatnya dengan puasa. Jika ia tidak membutuhkannya, nikah makruh jika bekalnya tidak ada. Jika bekalnya ada, tidak makruh, tetapi ibadah lebih utama.

Aku berkata: jika ia tidak beribadah, nikah lebih utama menurut al-ashahh. Jika ia mendapati bekal tetapi ada cacat padanya, seperti sudah tua renta, sakit yang menetap, atau impotensi, nikah makruh. Dan Allah lebih mengetahui.

Disunahkan memilih wanita yang taat beragama, perawan, bernasab baik, dan bukan kerabat dekat. Jika ia berniat menikahinya, disunahkan melihatnya sebelum meminang, walaupun tanpa izinnya. Ia boleh mengulangi pandangannya, tetapi tidak boleh melihat selain wajah dan telapak tangan.

Haram bagi laki-laki dewasa memandang aurat wanita merdeka dewasa yang bukan mahram. Demikian pula wajah dan telapak tangannya ketika dikhawatirkan fitnah, dan juga ketika aman dari fitnah menurut pendapat yang sahih. Haram pula memandang budak perempuan kecuali bagian antara pusar dan lutut, dan memandang anak perempuan

kecil kecuali kemaluannya. Pandangan budak laki-laki kepada tuan perempuannya, dan pandangan laki-laki yang dikebiri (mamsuh), seperti pandangan kepada mahram. Anak yang mendekati baligh (murahiq) seperti orang yang sudah baligh.

Halal bagi laki-laki memandang laki-laki lain kecuali bagian antara pusar dan lutut. Haram memandang anak laki-laki rupawan (amrad) dengan syahwat.

Aku berkata: demikian pula tanpa syahwat menurut al-ashahh yang dinashkan. Menurut al-ashahh dari kalangan para muhaqqiq, budak perempuan seperti wanita merdeka. Dan Allah lebih mengetahui.

Wanita terhadap wanita seperti laki-laki terhadap laki-laki. Menurut al-ashahh, haram bagi wanita dzimmiyah memandang wanita muslimah. Dan boleh bagi wanita memandang tubuh laki-laki asing selain bagian antara pusar dan lututnya, jika tidak takut fitnah.

Aku berkata: menurut al-ashahh, haram, sebagaimana haramnya laki-laki memandang wanita. Dan Allah lebih mengetahui.

Pandangan wanita kepada mahramnya seperti pandangan mahram kepadanya. Kapan saja memandang diharamkan, menyentuh pun haram. Keduanya diperbolehkan untuk berbekam, hijamah, dan pengobatan.

Aku berkata: memandang juga diperbolehkan untuk muamalah, kesaksian, pengajaran, dan semacamnya, sekadar kebutuhan. Dan Allah lebih mengetahui. Suami boleh memandang seluruh badan istrinya.

Pasal

Halal meminang wanita yang bebas dari ikatan nikah dan iddah. Tidak boleh meminang secara terang-terangan wanita yang sedang beriddah, dan tidak boleh dengan sindiran kepada wanita yang menjalani iddah talak raj'i. Boleh meminang dengan sindiran dalam iddah wafat, demikian pula kepada wanita yang talaknya ba'in menurut al-azhhar.

Haram meminang di atas pinangan orang yang pinangannya telah dijawab dengan jelas, kecuali dengan izinnya. Jika pinangan itu belum dijawab dan belum ditolak, tidak haram menurut al-azhhar. Orang yang dimintai pendapat tentang seorang peminang hendaklah menyebutkan keburukannya dengan jujur.

Disunahkan khutbah sebelum pinangan dan sebelum akad. Jika wali berkhutbah, lalu suami berkata, "Alhamdulillah, wash-shalatu 'ala Rasulillah shallallahu 'alaihi wasallam (Segala puji bagi Allah, dan shalawat atas Rasulullah, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam

kepadanya), aku terima", maka nikah sah menurut pendapat yang sahih, bahkan hal itu disunahkan.

Aku berkata: yang sahih, hal itu tidak disunahkan. Dan Allah lebih mengetahui. Jika zikir pemisah itu panjang, akad tidak sah.

Pasal

Nikah hanya sah dengan ijab, yaitu ucapan wali "zawwajtuka" (aku nikahkan engkau) atau "ankahtuka" (aku nikahkan engkau), dan qabul, yaitu suami berkata "tazawwajtu" (aku menikah), atau "nakahtu" (aku menikah), atau "qabiltu nikahaha" (aku terima nikahnya), atau "tazwijaha" (pernikahannya). Boleh mendahulukan lafaz suami atas lafaz wali. Nikah tidak sah kecuali dengan lafaz tazwij atau inkah. Sah dengan bahasa non-Arab menurut al-ashahh. Tidak sah dengan kinayah, secara pasti.

Jika wali berkata "zawwajtuka" lalu suami hanya menjawab "qabiltu" (aku terima), akad tidak sah menurut mazhab. Jika suami berkata "nikahkan aku" lalu wali menjawab "zawwajtuka", atau wali berkata "nikahilah dia" lalu suami menjawab "tazawwajtu", akad sah.

Tidak sah menggantungkan akad pada syarat. Misalnya wali diberi kabar gembira tentang kelahiran seorang anak lalu berkata, "Jika anak itu perempuan, maka aku telah menikahkannya denganmu". Atau ia berkata, "Jika ia putriku

yang telah dicerai dan telah selesai iddahnya, maka aku telah menikahkannya denganmu". Menurut mazhab, akad seperti itu batal. Tidak sah pula nikah yang dibatasi waktu.

Tidak sah pula nikah syighar, yaitu wali berkata, "Kunikahkan engkau dengan putriku ini dengan syarat engkau menikahkan aku dengan putrimu, dan kemaluan masing-masing menjadi mahar bagi yang lain", lalu pihak lain menerimanya. Jika ia tidak menjadikan kemaluan sebagai mahar, menurut al-ashahh akadnya sah. Jika keduanya menyebut harta sekaligus menjadikan kemaluan sebagai mahar, akadnya batal menurut al-ashahh.

Nikah tidak sah kecuali dihadiri dua saksi. Syaratnya: merdeka, laki-laki, adil, dapat mendengar, dan dapat melihat. Tentang orang buta ada satu pendapat. Menurut al-ashahh, akad sah dengan dua anak laki-laki dari kedua mempelai dan dengan dua musuh keduanya. Akad sah dengan dua saksi yang keadilannya tertutup (mastur) menurut pendapat yang sahih, tetapi tidak dengan dua saksi yang keislaman atau kemerdekaannya tertutup.

Jika terbukti saksi itu fasik saat akad, akad batal menurut mazhab. Kefasikan itu hanya dapat dibuktikan dengan bukti atau kesepakatan kedua mempelai. Ucapan kedua saksi "dahulu kami fasik" tidak berpengaruh. Jika suami mengakui kefasikan itu dan istri mengingkarinya, keduanya dipisahkan. Suami wajib membayar setengah

mahar jika belum menggauli istrinya, dan jika sudah, seluruhnya.

Disunahkan mempersaksikan keridhaan wanita pada kasus yang keridhaannya dianggap, tetapi hal itu tidak disyaratkan.

Pasal

Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dengan izin maupun tidak. Ia juga tidak boleh menikahkan orang lain dengan wakalah, dan tidak boleh menerima nikah untuk siapa pun.

Persetubuhan dalam nikah tanpa wali mewajibkan mahar mitsl, bukan had. Pengakuan wali tentang adanya nikah diterima jika ia berhak melangsungkan akad itu sendiri. Jika tidak, tidak diterima. Pengakuan wanita baligh yang berakal tentang adanya nikah diterima menurut qaul jadid.

Ayah boleh menikahkan putrinya yang perawan, kecil maupun dewasa, tanpa izinnya, dan disunahkan meminta izinnya. Ia tidak boleh menikahkan putrinya yang tsayyib (bukan perawan) kecuali dengan izinnya. Jika tsayyib itu masih kecil, ia tidak dinikahkan sampai baligh. Kakek seperti ayah ketika ayah tidak ada. Sama saja keperawanan hilang karena persetubuhan yang halal maupun haram. Hilangnya keperawanan tanpa persetubuhan, seperti karena jatuh, tidak berpengaruh menurut al-ashahh.

Orang yang berada di pinggiran nasab, seperti saudara laki-laki dan paman, tidak boleh menikahkan anak perempuan kecil sama sekali. Wanita tsayyib yang sudah baligh dinikahkan dengan izin yang jelas. Bagi perawan, cukup diamnya menurut al-ashahh.

Mu'tiq (orang yang memerdekakan budak) dan sultan seperti saudara laki-laki. Wali yang paling berhak berurutan: ayah, lalu kakek, lalu ayah kakek, lalu saudara laki-laki sekandung atau seayah, lalu anaknya walaupun ke bawah, lalu paman, lalu seluruh 'ashabah seperti urutan dalam waris. Saudara laki-laki sekandung didahulukan atas saudara seayah menurut al-azhhar.

Anak tidak menikahkan ibunya karena kedudukannya sebagai anak. Jika ia juga anak paman, atau mu'tiq, atau hakim, ia menikahkan dengan kedudukan itu. Jika tidak ada wali nasab, mu'tiq yang menikahkan, lalu 'ashabahnya seperti urutan dalam waris.

Wanita yang dimerdekakan seorang wanita dinikahkan oleh orang yang menikahkan majikan perempuannya selama majikan itu hidup. Izin majikan perempuan tidak dianggap menurut al-ashahh. Jika majikan itu meninggal, yang menikahkan adalah orang yang memiliki wala'. Jika mu'tiq dan 'ashabahnya tidak ada, sultan yang menikahkan.

Sultan juga menikahkan jika wali dekat dan mu'tiq melakukan 'adhl (menolak menikahkan tanpa alasan). 'Adhl hanya terjadi jika wanita yang baligh dan berakal mengajak untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu lalu wali menolak. Jika wanita menentukan seorang yang sekufu dan ayah menghendaki yang lain, ayah berhak melakukannya menurut al-ashahh.

Pasal

Tidak ada wilayah (hak perwalian) bagi budak, anak kecil, orang gila, dan orang yang akalnya terganggu karena tua atau kebodohan (khabl). Demikian pula orang yang dibatasi hak mengelola hartanya karena safah, menurut mazhab. Kapan saja wali terdekat memiliki sebagian sifat ini, perwalian berpindah kepada wali yang lebih jauh.

Pingsan: jika pada umumnya tidak berlangsung lama, ditunggu sadarnya. Jika berlangsung beberapa hari, ditunggu juga. Ada yang berpendapat, perwalian berpindah kepada wali yang lebih jauh. Buta tidak menjadi masalah menurut al-ashahh. Tidak ada wilayah bagi orang fasik menurut mazhab. Orang kafir menjadi wali bagi wanita kafir.

Ihram salah satu pihak yang berakad atau ihram istri mencegah sahnya nikah, tetapi tidak memindahkan perwalian menurut al-ashahh. Maka sultan yang menikahkan ketika wali sedang berihram, bukan wali yang lebih jauh.

Aku berkata: jika wali atau suami berihram lalu wakilnya yang halal (tidak berihram) melakukan akad, akad itu tidak sah. Dan Allah lebih mengetahui.

Jika wali terdekat tidak hadir sejauh dua marhalah, sultan yang menikahkan. Jika kurang dari itu, sultan tidak menikahkan kecuali dengan izinnya, menurut al-ashahh.

Wali mujbir (yang berhak memaksa) boleh mewakilkan pernikahan tanpa izin wanita itu, dan tidak disyaratkan menentukan calon suami menurut al-azhhar. Wakil harus berhati-hati sehingga tidak menikahkan dengan orang yang tidak sekufu.

Wali yang bukan mujbir: jika wanita berkata kepadanya "wakilkanlah", ia mewakilkan. Jika wanita melarangnya, ia tidak boleh. Jika wanita berkata "nikahkan aku", ia boleh mewakilkan menurut al-ashahh. Jika ia mewakilkan sebelum meminta izin wanita untuk menikah, tidak sah menurut pendapat yang sahih.

Hendaklah wakil wali berkata, "Kunikahkan engkau dengan putri Fulan", dan hendaklah wali berkata kepada wakil suami, "Kunikahkan putriku dengan Fulan", lalu wakil suami berkata, "Aku terima nikahnya untuknya".

Mujbir wajib menikahkan wanita gila yang sudah baligh dan laki-laki gila yang tampak kebutuhannya, tidak yang masih kecil. Wali non-mujbir wajib menjawab permintaan

wanita yang meminta dinikahkan jika ia satu-satunya wali. Jika tidak tertentu, misalnya beberapa saudara laki-laki lalu wanita itu meminta kepada salah satunya, wajib baginya menjawab menurut al-ashahh.

Jika beberapa wali berada pada satu derajat, disunahkan yang paling faqih dan yang paling tua menikahkannya dengan ridha mereka. Jika mereka berebut, diundi. Jika yang menikahkan bukan yang keluar undiannya, dan wanita telah mengizinkan masing-masing dari mereka, akad sah menurut al-ashahh.

Jika salah seorang wali menikahkannya dengan Zaid dan wali lain menikahkannya dengan 'Amr: jika diketahui siapa yang lebih dahulu, dialah yang sah. Jika keduanya terjadi bersamaan, atau tidak diketahui yang lebih dahulu maupun yang bersamaan, kedua akad batal. Demikian pula jika diketahui salah satunya lebih dahulu tetapi tidak tertentu, menurut mazhab. Jika yang lebih dahulu tertentu lalu menjadi samar, wajib menunggu sampai jelas.

Jika masing-masing suami mengaku bahwa wanita itu tahu ia yang lebih dahulu, gugatan keduanya didengar berdasarkan qaul jadid, yaitu pengakuan wanita tentang pernikahan diterima. Jika ia mengingkari, ia bersumpah. Jika ia mengakui salah satunya, nikahnya tetap. Adapun didengarnya gugatan yang lain dan menyumpah wanita itu untuknya, dibangun atas dua pendapat tentang orang yang

berkata, "Ini untuk Zaid, bahkan untuk 'Amr", apakah ia wajib mengganti untuk 'Amr. Jika kita katakan ya, maka ya.

Jika seseorang memegang kedua sisi akad dalam menikahkan cucu perempuannya dari anak laki-lakinya dengan cucu laki-lakinya yang lain, akad sah menurut al-ashahh.

Anak paman tidak menikahkan dirinya sendiri, melainkan dinikahkan oleh anak paman lain yang sederajat. Jika tidak ada, oleh hakim. Jika hakim hendak menikahi wanita yang tidak punya wali, ia dinikahkan oleh penguasa di atasnya atau wakilnya.

Sebagaimana tidak boleh seseorang memegang kedua sisi akad, tidak boleh pula ia mengangkat seorang wakil pada salah satu sisi, atau dua wakil pada kedua sisi, menurut al-ashahh.

Pasal

Jika wali menikahkan wanita dengan laki-laki yang tidak sekufu dengan ridhanya, atau sebagian wali yang sederajat menikahkannya dengan ridhanya dan ridha wali-wali yang lain, akadnya sah. Jika wali terdekat menikahkannya dengan ridhanya, wali yang lebih jauh tidak berhak keberatan. Jika salah satu wali menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengan ridhanya tetapi tanpa ridha wali-wali lain, akadnya tidak sah. Menurut satu

pendapat, akadnya sah dan para wali berhak memfasakhnya.

Dua pendapat itu juga berlaku pada kasus ayah menikahkan putri perawannya, kecil atau dewasa, dengan laki-laki yang tidak sekufu tanpa ridhanya. Menurut al-azhhar akadnya batal. Menurut pendapat yang lain, sah. Jika sah, wanita yang sudah baligh memiliki khiyar, dan anak perempuan yang masih kecil memiliki khiyar bila ia baligh.

Jika wanita yang tidak punya wali meminta sultan menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu lalu sultan melakukannya, akadnya tidak sah menurut al-ashahh.

Unsur kafa'ah (kesetaraan) adalah:

- Selamat dari cacat-cacat yang menetapkan khiyar.
- Kemerdekaan. Budak bukan sekufu wanita merdeka, dan bekas budak bukan sekufu wanita yang merdeka sejak asal.
- Nasab. Orang non-Arab bukan sekufu wanita Arab, orang non-Quraisy bukan sekufu wanita Quraisy, dan orang non-Hasyimi dan non-Muththalibi bukan sekufu wanita keduanya. Menurut al-ashahh, nasab dianggap pula pada bangsa non-Arab seperti pada bangsa Arab.
- 'Iffah (menjaga kehormatan diri). Orang fasik bukan sekufu wanita yang menjaga diri.

- Profesi. Pemilik profesi rendah bukan sekufu wanita yang berasal dari profesi lebih tinggi. Tukang sapu, tukang bekam, penjaga, penggembala, dan pengurus pemandian bukan sekufu putri penjahit. Penjahit bukan sekufu putri pedagang atau penjual kain. Keduanya bukan sekufu putri ulama dan hakim.

Menurut al-ashahh, kekayaan tidak dianggap, dan sebagian unsur kesetaraan tidak saling mengimbangi dengan unsur lainnya.

Ayah tidak boleh menikahkan putranya yang masih kecil dengan budak perempuan. Demikian pula dengan wanita yang bercacat, menurut mazhab. Menurut al-ashahh, boleh menikahkannya dengan wanita yang tidak sekufu dalam unsur-unsur lainnya.

Pasal

Anak kecil yang gila tidak dinikahkan. Demikian pula orang dewasa yang gila, kecuali karena kebutuhan, dan hanya satu istri. Anak kecil yang berakal boleh dinikahkan dengan lebih dari satu wanita.

Ayah atau kakek menikahkan orang gila jika tampak maslahat, dan kebutuhan tidak disyaratkan. Sama saja baik wanita itu kecil maupun dewasa, tsayyib maupun perawan. Jika tidak ada ayah dan kakek, ia tidak dinikahkan di masa kecilnya. Jika ia sudah baligh, sultan menikahkannya

menurut al-ashahh karena kebutuhan, bukan karena maslahat, menurut al-ashahh.

Orang yang dibatasi hak mengelola hartanya karena safah tidak boleh menikah sendiri, melainkan menikah dengan izin walinya, atau walinya menerima akad untuknya. Jika wali mengizinkan dan menentukan seorang wanita, ia tidak boleh menikahi wanita lain, dan ia menikahinya dengan mahar mitsl atau kurang. Jika ia menambah, menurut pendapat yang masyhur akad sah dengan mahar mitsl dari jumlah yang disebutkan.

Jika wali berkata, "Nikahlah dengan seribu" tanpa menentukan wanita, ia menikah dengan jumlah yang lebih sedikit antara seribu dan mahar mitsl wanita itu. Jika izinnya mutlak, menurut al-ashahh izin itu sah, dan ia menikah dengan mahar mitsl dari wanita yang layak baginya. Jika wali yang menerima akad untuknya, disyaratkan izinnya menurut al-ashahh, dan wali menerimanya dengan mahar mitsl atau kurang. Jika lebih, akad sah dengan mahar mitsl. Menurut satu pendapat, akad batal.

Jika orang safih itu menikah tanpa izin, akadnya batal. Jika ia menyetubuhi, ia tidak wajib membayar apa pun. Ada yang berpendapat, ia wajib mahar mitsl. Ada yang berpendapat, jumlah paling sedikit yang bernilai harta.

Orang yang dibatasi hartanya karena pailit, nikahnya sah. Biaya nikah diambil dari usahanya, bukan dari harta yang ada padanya.

Nikah budak tanpa izin tuannya batal, dan dengan izinnya sah. Tuan boleh memberi izin secara mutlak, dan boleh membatasinya pada wanita tertentu, kabilah tertentu, atau negeri tertentu. Budak tidak boleh menyimpang dari yang diizinkan.

Menurut al-azhhar, tuan tidak boleh memaksa budak laki-lakinya menikah, dan sebaliknya. Tuan boleh memaksa budak perempuannya dalam keadaan apa pun. Jika budak perempuan itu meminta dinikahkan, tuan tidak wajib menikahkannya. Ada yang berpendapat, jika budak itu haram bagi tuannya, wajib dinikahkan.

Jika tuan menikahkannya, menurut al-ashahh ia menikahkan dengan hak kepemilikan, bukan dengan wilayah. Maka seorang muslim menikahkan budak perempuannya yang kafir. Demikian pula orang fasik dan mukatab. Wali tidak menikahkan budak laki-laki milik anak kecil, tetapi menikahkan budak perempuannya menurut al-ashahh.

Bab Hal-hal yang Diharamkan dalam Nikah

Diharamkan menikahi para ibu, yaitu setiap wanita yang melahirkanmu atau melahirkan orang yang melahirkanmu, maka ia ibumu. Juga para anak perempuan, yaitu setiap wanita yang kau lahirkan atau yang dilahirkan oleh orang yang kau lahirkan, maka ia putrimu.

Aku berkata: wanita yang tercipta dari perzinaannya halal baginya, dan anak hasil zina haram bagi wanita itu. Dan Allah lebih mengetahui.

Diharamkan pula para saudara perempuan, anak-anak perempuan saudara laki-laki dan saudara perempuan, bibi dari pihak ayah ('ammah), dan bibi dari pihak ibu (khalah). Setiap saudari dari laki-laki yang melahirkanmu adalah bibi dari pihak ayah, dan setiap saudari dari wanita yang melahirkanmu adalah bibi dari pihak ibu.

Tujuh golongan ini haram pula karena persusuan. Setiap wanita yang menyusuimu, atau menyusui orang yang menyusuimu, atau yang melahirkanmu, atau yang melahirkan wanita yang menyusuimu, atau pemilik air susu yang kau minum, adalah ibu persusuan. Qiyaskanlah yang lainnya.

Tidak haram atasmu wanita yang menyusui saudara laki-lakimu dan cucumu. Tidak haram pula ibu wanita yang

menyusui anakmu dan putrinya. Tidak haram juga saudari saudaramu, baik karena nasab maupun persusuan, yaitu saudari saudaramu yang seayah dari ibunya, dan sebaliknya.

Diharamkan istri orang yang melahirkanmu atau orang yang kau lahirkan, baik karena nasab maupun persusuan. Diharamkan pula ibu istrimu dari keduanya, demikian pula anak-anak perempuannya jika engkau telah menggauli ibunya.

Siapa yang menggauli seorang wanita karena kepemilikan, haram baginya ibu-ibu dan anak-anak perempuan wanita itu, dan wanita itu haram bagi ayah dan anak-anaknya. Demikian pula wanita yang digauli karena syubhat pada pihak laki-laki. Ada yang berkata, atau pada pihak wanita. Tidak termasuk wanita yang dizinai. Sentuhan dengan syahwat tidak seperti persetubuhan menurut al-azhhar.

Jika seorang mahram bercampur dengan wanita-wanita sebuah kampung besar, ia boleh menikahi salah seorang dari mereka. Tetapi tidak jika wanita-wanita itu jumlahnya terbatas.

Jika muncul pengharaman abadi atas suatu nikah, nikah itu terputus. Contohnya ia menggauli istri ayahnya karena syubhat.

Haram menghimpun seorang wanita dengan saudarinya, atau bibi dari pihak ayahnya, atau bibi dari pihak ibunya, baik karena persusuan maupun nasab. Jika ia menghimpunnya dengan satu akad, kedua akad batal. Jika berurutan, yang batal adalah yang kedua.

Siapa yang haram dihimpun dalam nikah, haram pula dihimpun dalam persetubuhan dengan kepemilikan, tetapi tidak haram memiliki keduanya. Jika ia menggauli salah satunya, yang lain menjadi haram sampai ia mengharamkan yang pertama dengan menjualnya, menikahkannya, atau memukatabahkannya. Haid dan ihram tidak termasuk. Demikian pula gadai menurut al-ashahh.

Jika ia memiliki seorang wanita lalu menikahi saudarinya, atau sebaliknya, yang halal adalah wanita yang dinikahi, bukan yang dimiliki.

Budak laki-laki boleh beristri dua dan orang merdeka empat saja. Jika ia menikahi lima wanita sekaligus, semuanya batal. Jika berurutan, yang batal adalah yang kelima.

Halal menikahi saudari istri dan menikahi istri kelima ketika istri yang dicerai masih dalam iddah talak ba'in, tetapi tidak dalam iddah talak raj'i.

Jika orang merdeka mencerai istrinya tiga kali, atau budak dua kali, wanita itu tidak halal baginya sampai ia

menikah dengan laki-laki lain dan laki-laki itu memasukkan hasyafahnya atau kadarnya ke dalam farajnya. Syaratnya adanya ereksi, nikah yang sah, dan laki-laki itu termasuk orang yang mungkin bersetubuh, bukan anak kecil, menurut mazhab dalam semua syarat itu.

Jika ia menikah dengan syarat, "Apabila ia menyetubuhi, ia tertalak", atau "ia ba'in", atau "maka tidak ada nikah", nikah batal. Tentang syarat penalakan ada satu pendapat.

Pasal

Seseorang tidak boleh menikahi wanita yang ia miliki atau yang sebagiannya ia miliki. Jika ia memiliki istrinya atau sebagiannya, nikahnya batal. Wanita tidak boleh menikahi laki-laki yang ia miliki atau yang sebagiannya ia miliki.

Orang merdeka tidak boleh menikahi budak milik orang lain kecuali dengan syarat-syarat berikut:

- Ia tidak memiliki istri merdeka yang layak untuk digauli. Ada yang berkata, bahkan yang tidak layak pun.
- Ia tidak mampu menikahi wanita merdeka yang layak. Ada yang berkata, atau yang tidak layak.

Jika ia mampu menikahi wanita merdeka yang tidak hadir di tempat, budak halal baginya jika ia mengalami kesulitan nyata untuk menujunya atau takut berzina selama

masa penantiannya. Jika ia mendapati wanita merdeka dengan mahar tertunda, atau dengan mahar di bawah mahar mitsl, menurut al-ashahh budak halal pada kasus pertama dan tidak pada kasus kedua.

Syarat berikutnya: ia takut berzina. Jika ia bisa memiliki budak perempuan sebagai gundik (tasarri), tidak ada ketakutan menurut al-ashahh. Syarat berikutnya: budak itu muslimah.

Menurut pendapat yang sahih, halal bagi orang merdeka dan budak laki-laki yang kitabi menikahi budak perempuan kitabiyah. Tidak halal bagi budak laki-laki muslim menurut pendapat yang masyhur. Orang yang sebagian dirinya budak seperti budak penuh.

Jika orang merdeka menikahi budak dengan syaratnya lalu ia menjadi kaya, atau menikahi wanita merdeka, nikah dengan budak itu tidak batal.

Jika orang yang budak tidak halal baginya menghimpun wanita merdeka dan budak dalam satu akad, akad dengan budak batal dan akad dengan wanita merdeka tidak batal, menurut al-azhhar.

Pasal

Haram menikahi wanita yang tidak memiliki kitab, seperti penyembah berhala dan Majusi. Halal menikahi

wanita kitabiyah, tetapi makruh menikahi wanita harbiyah, demikian pula dzimmiyah menurut pendapat yang sahih.

Kitabiyah adalah wanita Yahudi atau Nasrani, bukan wanita yang berpegang pada Zabur dan kitab lainnya. Jika kitabiyah itu bukan dari Bani Israil, menurut al-azhhar ia halal jika diketahui bahwa leluhurnya masuk agama itu sebelum agama itu dinasakh dan diselewengkan. Ada yang berpendapat, cukup sebelum dinasakh.

Wanita kitabiyah yang dinikahi seperti wanita muslimah dalam nafkah, giliran, dan talak. Ia dipaksa mandi dari haid dan nifas, demikian pula dari janabah dan meninggalkan makan babi menurut al-azhhar. Ia dan wanita muslimah dipaksa mencuci anggota badan mereka yang terkena najis.

Haram menikahi wanita yang lahir dari ayah penyembah berhala dan ibu kitabiyah, demikian pula sebaliknya, menurut al-azhhar. Jika kaum Samiri menyelisihi Yahudi, dan kaum Shabi'in menyelisihi Nasrani, dalam pokok agama mereka, wanita-wanita mereka haram. Jika tidak, tidak haram.

Jika seorang Nasrani menjadi Yahudi, atau sebaliknya, ia tidak dibiarkan dalam agama barunya menurut al-azhhar. Jika ia seorang wanita, ia tidak halal bagi muslim. Jika ia istri seorang muslim, hukumnya seperti murtadnya wanita

muslimah. Dari orang itu tidak diterima kecuali Islam. Menurut satu pendapat, atau agamanya yang pertama.

Jika ia menjadi penyembah berhala, ia tidak dibiarkan, dan tentang apa yang diterima darinya ada dua pendapat. Jika seorang penyembah berhala menjadi Yahudi atau Nasrani, ia tidak dibiarkan, dan wajib Islam seperti muslim yang murtad.

Wanita murtad tidak halal bagi siapa pun. Jika dua suami istri murtad, atau salah satunya, sebelum persetubuhan, perpisahan terjadi seketika. Jika setelah persetubuhan, ditangguhkan. Jika Islam mempertemukan keduanya dalam masa iddah, nikah berlanjut. Jika tidak, perpisahan terhitung sejak saat murtad. Haram bersetubuh pada masa penangguhan, dan tidak ada had.

Bab Nikah Orang Musyrik

Jika seorang kitabi atau selainnya masuk Islam sedangkan istrinya seorang kitabiyah, nikahnya berlanjut. Jika istrinya penyembah berhala atau Majusi lalu ia tidak ikut masuk Islam: jika sebelum persetubuhan, perpisahan terjadi seketika. Jika setelah persetubuhan dan ia masuk Islam dalam masa iddah, nikah berlanjut. Jika tidak, perpisahan terhitung sejak Islamnya suami.

Jika istri masuk Islam dan suami tetap kafir, hukumnya seperti kebalikannya. Jika keduanya masuk Islam bersama-

sama, nikah berlanjut. Kebersamaan dihitung pada akhir lafaz.

Pada kasus nikah dilanjutkan, tidak menjadi masalah bila akad dahulu disertai unsur perusak yang telah hilang saat masuk Islam, dan wanita itu sekarang halal baginya. Jika unsur perusak itu masih ada, tidak ada nikah. Maka diakui nikah tanpa wali dan saksi, nikah dalam iddah yang telah selesai saat masuk Islam, dan nikah berjangka waktu jika mereka meyakininya nikah abadi. Demikian pula jika Islam bertepatan dengan iddah syubhat, menurut mazhab. Tidak diakui nikah dengan mahram.

Jika seorang suami masuk Islam, lalu berihram, lalu istrinya masuk Islam sedangkan ia dalam keadaan ihram, nikah tetap diakui menurut mazhab. Jika ia menikahi wanita merdeka dan budak lalu mereka masuk Islam, wanita merdeka itulah yang tertentu dan budak ditolak, menurut mazhab.

Nikah orang-orang kafir sah menurut pendapat yang sahih. Ada yang berkata fasid. Ada yang berkata, jika ia masuk Islam dan nikahnya dikukuhkan, tampaklah keabsahannya. Jika tidak, tidak sah.

Berdasarkan pendapat yang sahih, jika ia telah menalak tiga kali lalu keduanya masuk Islam, wanita itu tidak halal baginya kecuali dengan muhallil.

Wanita yang nikahnya dikukuhkan berhak atas mahar yang disebutkan jika sahih. Adapun jika mahar itu fasid, seperti khamar: jika ia telah menerimanya sebelum Islam, ia tidak mendapat apa-apa. Jika belum, ia berhak mahar mitsl. Jika ia menerima sebagian, ia berhak atas bagian sisa dari mahar mitsl.

Wanita yang terlepas dari nikah karena Islam setelah persetubuhan berhak atas mahar yang disebutkan jika sahih, jika nikah mereka dianggap sahih. Jika tidak, ia berhak mahar mitsl. Jika terlepas sebelum persetubuhan dan nikah dinyatakan sahih: jika terlepasnya karena Islamnya (istri), ia tidak mendapat apa-apa. Jika karena Islamnya (suami), ia mendapat setengah mahar yang disebutkan jika sahih, dan jika tidak sahih, setengah mahar mitsl.

Jika seorang dzimmi dan seorang muslim membawa perkara mereka kepada kita, wajib memutuskan. Jika dua orang dzimmi, wajib menurut al-azhhar. Kita membiarkan mereka atas apa yang kita biarkan seandainya mereka masuk Islam, dan membatalkan apa yang tidak kita biarkan.

Pasal

Jika seseorang masuk Islam sedangkan ia memiliki lebih dari empat istri, dan mereka masuk Islam bersamanya atau dalam masa iddah, atau mereka kitabiyah, ia wajib memilih empat dan yang lebih dari itu tertolak. Jika hanya

empat yang masuk Islam bersamanya sebelum persetubuhan atau dalam masa iddah, keempatnya tertentu.

Jika ia masuk Islam sedangkan ia beristri seorang ibu dan putrinya, keduanya kitabiyah atau keduanya masuk Islam: jika ia telah menggauli keduanya, keduanya haram selamanya. Jika ia menggauli salah satunya saja, maka jika yang digauli adalah putrinya, putrinya yang tertentu. Menurut satu pendapat, ia boleh memilih. Jika yang digauli adalah ibunya, keduanya haram selamanya. Menurut satu pendapat, ibunya tetap menjadi istrinya.

Jika ia beristri seorang budak perempuan yang masuk Islam bersamanya atau dalam masa iddah, nikahnya diakui jika budak itu halal baginya. Jika budak itu tidak masuk Islam sebelum persetubuhan, perpisahan terjadi seketika.

Jika ia beristri beberapa budak perempuan dan mereka masuk Islam bersamanya atau dalam masa iddah, ia memilih seorang budak jika budak itu halal baginya pada saat berkumpulnya keislamannya dan keislaman mereka. Jika tidak, mereka tertolak.

Jika ia beristri wanita merdeka dan beberapa budak perempuan, dan mereka masuk Islam bersamanya atau dalam masa iddah, wanita merdeka itu tertentu dan para budak tertolak. Jika wanita merdeka itu tetap kafir hingga masa iddahnya habis, ia memilih seorang budak.

Jika ia masuk Islam, lalu para budak itu dimerdekakan, kemudian mereka masuk Islam dalam masa iddah, mereka seperti wanita-wanita merdeka, sehingga ia memilih empat.

Pemilihan dilakukan dengan ucapan: "Aku memilihmu", "aku menetapkan nikahmu", "aku menahanmu", atau "aku mengokohkanmu". Talak adalah bentuk pemilihan, sedangkan zhihar dan ila' tidak, menurut al-ashahh.

Tidak sah menggantungkan pemilihan dan tidak sah fasakh. Jika ia membatasi pemilihan pada lima istri, yang lebih dari empat tertolak dan ia wajib menentukan. Ia menanggung nafkah mereka sampai ia memilih. Jika ia meninggalkan pemilihan, ia dipenjara. Jika ia meninggal sebelum memilih, para istri beriddah: yang hamil sampai melahirkan, yang beriddah dengan bulan dan yang belum digauli dengan empat bulan sepuluh hari, dan yang beriddah dengan quru' dengan yang lebih panjang antara masa quru' dan empat bulan sepuluh hari. Bagian para istri ditahan sampai mereka berdamai.

Pasal

Jika keduanya masuk Islam bersama-sama, nafkah berlanjut. Jika suami masuk Islam dan istri tetap kafir hingga masa iddah habis, tidak ada nafkah. Jika istri masuk Islam

dalam masa iddah, ia tidak berhak nafkah untuk masa ia tertinggal, menurut qaul jadid.

Jika istri masuk Islam lebih dahulu lalu suami masuk Islam dalam masa iddah atau tetap kafir, istri berhak nafkah iddah menurut pendapat yang sahih. Jika istri murtad, tidak ada nafkah walaupun ia masuk Islam dalam masa iddah. Jika suami yang murtad, istri berhak nafkah iddah.

Bab Khiyar, I'faf, dan Nikah Budak

Jika salah satu suami istri mendapati pada yang lain gila, judzam (lepra), atau baras (belang), atau suami mendapati istrinya ratqa' atau qarna' (tertutup jalan persetubuhan karena cacat bawaan), atau istri mendapati suaminya 'innin (impoten) atau majbub (terpotong kemaluannya), maka tetaplah khiyar untuk memfasakh nikah. Ada yang berpendapat, jika ia mendapati pada pasangannya cacat seperti cacatnya sendiri, tidak ada khiyar. Jika ia mendapati pasangannya khuntsa (berkelamin ganda) yang jelas, tidak ada khiyar menurut al-azhhar.

Jika cacat timbul padanya (suami) setelah akad, istri berhak khiyar karena 'unnah (impotensi) setelah persetubuhan. Atau suami berhak khiyar menurut qaul jadid. Wali tidak berhak khiyar karena cacat yang baru timbul. Demikian pula karena cacat yang menyertai akad berupa terpotongnya kemaluan dan impotensi. Ia berhak khiyar

karena gila yang menyertai akad, demikian pula judzam dan baras, menurut al-ashahh.

Khiyar bersifat segera. Fasakh sebelum persetubuhan menggugurkan mahar. Sesudah persetubuhan, menurut al-ashahh wajib mahar mitsl jika fasakh karena cacat yang menyertai akad atau cacat yang timbul antara akad dan persetubuhan, dan pelaku persetubuhan tidak mengetahuinya. Wajib mahar yang disebutkan jika cacat itu timbul setelah persetubuhan. Jika nikah batal karena murtad setelah persetubuhan, wajib mahar yang disebutkan.

Suami tidak dapat kembali menuntut mahar setelah fasakh kepada orang yang menipunya, menurut qaul jadid.

Dalam kasus 'unnah disyaratkan pengajuan kepada hakim. Demikian pula cacat-cacat lainnya menurut al-ashahh. 'Unnah terbukti dengan pengakuan suami, atau dengan bukti atas pengakuannya. Demikian pula dengan sumpah istri setelah suami enggan bersumpah, menurut al-ashahh.

Jika 'unnah terbukti, hakim menetapkan tenggang waktu satu tahun bagi suami atas permintaan istri. Jika tahun itu genap, istri mengajukannya kepada hakim. Jika suami berkata "aku telah menyetubuhinya", ia bersumpah. Jika ia enggan bersumpah, istri bersumpah. Jika istri bersumpah, atau suami mengakui, istri berhak memfasakh sendiri. Ada

yang berpendapat, ia memerlukan izin hakim atau fasakh dari hakim.

Jika istri menjauhi suami, atau sakit, atau dipenjara dalam masa tenggang itu, masa tersebut tidak dihitung. Jika ia ridha setelah itu, gugurlah haknya. Demikian pula jika ia menunda, menurut pendapat yang sahih.

Jika seseorang menikah dan mensyaratkan Islam pada pasangannya, atau pada salah satunya nasab atau kemerdekaan atau lainnya, lalu syarat itu tidak terpenuhi, menurut al-azhhar nikahnya sah. Jika ternyata lebih baik daripada yang disyaratkan, tidak ada khiyar. Jika ternyata lebih rendah, istri berhak khiyar. Demikian pula suami menurut al-ashahh.

Jika ia mengira istrinya muslimah atau merdeka lalu ternyata kitabiyah atau budak yang halal baginya, tidak ada khiyar menurut al-azhhar. Jika seorang wanita mengizinkan dinikahkan dengan laki-laki yang ia kira sekufu lalu ternyata fasik, atau rendah nasabnya dan profesinya, tidak ada khiyar baginya.

Aku berkata: jika ternyata ia bercacat atau budak, wanita itu berhak khiyar. Dan Allah lebih mengetahui.

Jika fasakh dilakukan karena syarat yang tidak terpenuhi, hukum mahar dan hak kembali menuntut kepada

penipu seperti yang telah lewat dalam masalah cacat. Yang berpengaruh adalah penipuan yang menyertai akad.

Jika seorang laki-laki ditipu tentang kemerdekaan seorang budak perempuan, dan kita mengesahkan nikahnya, maka anak yang lahir sebelum ia mengetahui hal itu berstatus merdeka. Laki-laki yang tertipu itu wajib membayar nilai anak kepada tuan budak, lalu ia menuntutnya kembali kepada penipu. Penipuan tentang kemerdekaan tidak terbayang dilakukan oleh tuannya, melainkan oleh wakil tuan atau oleh budak itu sendiri. Jika dilakukan olehnya, tanggungan ganti rugi menjadi bebannya. Jika anak lahir mati tanpa ada pelanggaran, tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

Wanita yang dimerdekakan sedangkan ia berada di bawah suami budak, atau suami yang sebagian dirinya budak, berhak khiyar untuk memfasakh nikah. Menurut al-azhhar, khiyar itu bersifat segera. Jika ia berkata, "Aku tidak tahu bahwa aku telah dimerdekakan", ia dibenarkan dengan sumpahnya jika hal itu mungkin, misalnya orang yang memerdekakannya tidak berada di tempat. Demikian pula jika ia berkata, "Aku tidak tahu bahwa aku berhak khiyar", menurut al-azhhar.

Jika ia memfasakh sebelum persetubuhan, tidak ada mahar. Jika sesudah persetubuhan dan kemerdekaannya terjadi setelahnya, wajib mahar yang disebutkan. Jika

kemerdekaannya terjadi sebelumnya, wajib mahar mitsl. Ada yang berpendapat, mahar yang disebutkan. Jika sebagian dirinya dimerdekakan, atau ia dimukatabahkan, atau seorang budak laki-laki yang berada di bawah budak perempuan dimerdekakan, tidak ada khiyar.

Pasal

Seorang anak wajib mengawinkan (i'faf) ayah dan kakek-kakeknya, menurut pendapat yang masyhur. Caranya: ia memberinya mahar untuk wanita merdeka, atau berkata, "Menikahlah, dan aku yang memberimu mahar", atau ia menikahkan ayahnya dengan izinnya dan membayar maharnya, atau ia memberikan kepadanya seorang budak perempuan atau harganya. Setelah itu, nafkah budak itu menjadi tanggungannya.

Ayah tidak berhak menentukan harus menikah dan tidak mau bersuria (tasarri), dan tidak berhak meminta wanita yang mewah. Jika mereka sepakat atas besarnya mahar, penentuan wanitanya diserahkan kepada ayah.

Wajib memperbarui pengawinan jika istri ayah meninggal, atau nikahnya batal karena murtad, atau difasakh karena cacat. Demikian pula jika ayah menceraikannya karena uzur, menurut al-ashahh.

I'faf hanya wajib bagi ayah yang tidak punya mahar dan membutuhkan nikah. Ia dibenarkan, jika kebutuhannya tampak, tanpa sumpah.

Haram bagi ayah menggauli budak perempuan milik anaknya. Menurut mazhab, wajib mahar, bukan had. Jika ia menghamilinya, anak itu berstatus merdeka dan bernasab kepadanya. Jika budak itu ummul walad (budak yang melahirkan anak dari tuannya) bagi sang anak, ia tidak menjadi ummul walad bagi ayah. Jika tidak, menurut al-azhhar ia menjadi ummul walad bagi ayah, dan ayah wajib membayar nilai budak itu beserta mahar, tanpa nilai anak menurut al-ashahh, serta nikahnya.

Jika anak memiliki istri ayahnya, yang berstatus budak dan tidak halal bagi ayah itu, nikahnya tidak batal menurut al-ashahh. Seorang anak tidak boleh menikahi budak perempuan mukatabah. Jika seorang mukatab memiliki istri tuannya, nikahnya batal menurut al-ashahh.

Pasal

Tuan yang mengizinkan budak laki-lakinya menikah tidak menanggung mahar dan nafkah, menurut qaul jadid. Keduanya diambil dari kasab budak setelah nikah, baik kasab yang biasa maupun yang jarang. Jika budak itu diizinkan berdagang, diambil dari laba yang ada di tangannya, demikian pula modalnya menurut al-ashahh.

Jika ia tidak berusaha dan tidak diizinkan berdagang, menjadi tanggungannya. Menurut satu pendapat, menjadi tanggungan tuan.

Tuan boleh membawa budak itu bepergian, dan dengan itu istimta' (hubungan suami istri) terluput. Jika ia tidak bepergian, ia wajib melepaskan budak itu pada malam hari untuk istimta', dan boleh mempekerjakannya pada siang hari jika ia menanggung mahar dan nafkah. Jika tidak, ia melepaskannya agar mencari penghasilan untuk keduanya. Jika ia mempekerjakannya tanpa menanggung, wajib atasnya yang lebih sedikit antara upah mitsl dan seluruh mahar dan nafkah. Ada yang berpendapat, wajib atasnya mahar dan nafkah.

Jika budak itu menikah secara fasid dan menyetubuhi, ia wajib mahar mitsl, yang menjadi tanggungannya. Menurut satu pendapat, menjadi tanggungan pada rakabahnya (fisik budak itu).

Jika tuan menikahkan budak perempuannya, ia boleh mempekerjakannya pada siang hari dan menyerahkannya kepada suami pada malam hari. Tidak ada nafkah atas suami pada saat itu menurut al-ashahh. Jika tuan menyediakan sebuah kamar di rumahnya dan berkata kepada suami, "Berduaanlah dengannya di situ", hal itu tidak mewajibkan nafkah atasnya menurut al-ashahh. Tuan boleh bepergian dengan budak itu, dan suami boleh menyertainya.

Menurut mazhab, jika tuan membunuh budak perempuannya, atau ia membunuh dirinya sendiri, sebelum persetubuhan, gugurlah maharnya. Dan jika wanita merdeka membunuh dirinya sendiri, atau budak dibunuh oleh orang lain, atau ia mati, maharnya tidak gugur, sebagaimana jika keduanya binasa setelah persetubuhan.

Jika tuan menjual budak perempuan yang telah dinikahkan, mahar menjadi milik penjual. Jika ia dicerai sebelum persetubuhan, setengah mahar menjadi milik penjual. Jika tuan menikahkan budak perempuannya dengan budak laki-lakinya, tidak wajib mahar.

Kitab Shadaq (Mahar)

Disunahkan menyebut mahar dalam akad, dan boleh pula mengosongkannya. Apa yang sah sebagai barang jual sah sebagai mahar.

Jika seorang suami memberikan mahar berupa barang tertentu lalu barang itu rusak di tangannya, ia menanggungnya dengan tanggungan akad. Menurut satu pendapat, dengan tanggungan penguasaan (yad). Berdasarkan pendapat pertama, istri tidak boleh menjualnya sebelum menerimanya. Jika barang itu rusak di tangan suami, wajib mahar mitsl. Jika istri yang merusaknya, ia dianggap telah menerimanya. Jika orang lain yang merusaknya, istri berhak khiyar menurut mazhab. Jika ia memfasakh akad mahar, ia mengambil dari suami mahar mitsl. Jika tidak, ia menuntut ganti kepada perusak. Jika suami yang merusaknya, hukumnya seperti rusak dengan sendirinya. Ada yang berpendapat, seperti dirusak orang lain.

Jika maharnya dua budak lalu salah satunya rusak sebelum diterima, akad mahar batal pada yang rusak dan tidak pada yang tersisa, menurut mazhab. Istri berhak khiyar. Jika ia memfasakh, ia mendapat mahar mitsl. Jika tidak, ia mendapat bagian dari mahar untuk yang rusak.

Jika barang mahar cacat sebelum diterima, istri berhak khiyar menurut mazhab. Jika ia memfasakh, ia mendapat mahar mitsl. Jika tidak, ia tidak mendapat apa-apa.

Manfaat yang lenyap di tangan suami tidak ia tanggung. Jika istri meminta penyerahan lalu suami menolak, ia menanggungnya dengan tanggungan akad. Demikian pula manfaat yang suami nikmati sendiri dengan menunggangi dan semacamnya, menurut mazhab.

Istri berhak menahan dirinya (tidak menyerahkan diri) sampai menerima mahar yang tertentu dan tunai, bukan yang tertunda. Jika mahar tertunda itu jatuh tempo sebelum penyerahan, ia tidak berhak menahan diri menurut al-ashahh.

Jika masing-masing berkata, "Aku tidak menyerahkan sampai engkau menyerahkan", ada dua pendapat: menurut satu pendapat, suami dipaksa, dan menurut pendapat lain, tidak ada pemaksaan, dan siapa yang menyerahkan lebih dahulu memaksa temannya. Menurut al-azhhar, keduanya dipaksa. Maka suami diperintahkan menaruh mahar pada orang adil, dan istri diperintahkan memberi kesempatan (menyerahkan diri). Jika istri telah menyerahkan diri, orang adil itu memberikan mahar kepadanya.

Jika istri mendahului lalu tinggal serumah dengan suami dan menuntut maharnya, maka jika suami belum

menyetubuhinya, istri boleh menahan diri sampai suami menyerahkan mahar. Jika suami telah menyetubuhinya, istri tidak boleh menahan diri.

Jika suami mendahului menyerahkan mahar dan istri memberi kesempatan, lalu istri kemudian menolak tanpa uzur, suami boleh menariknya kembali jika kita katakan bahwa suami dipaksa.

Jika istri meminta tenggang waktu untuk membersihkan diri dan semacamnya, ia diberi tenggang waktu sesuai pandangan hakim, dan tidak melebihi tiga hari. Tidak diberi tenggang waktu sampai haidnya berhenti. Anak perempuan kecil dan wanita sakit tidak diserahkan sampai hilang penghalang persetubuhan.

Mahar menjadi tetap dengan persetubuhan walaupun persetubuhan itu haram seperti saat haid, dan dengan kematian salah satu dari keduanya. Tidak menjadi tetap dengan khalwat (berduaan) menurut qaul jadid.

Pasal

Jika seseorang menikahi wanita dengan mahar khamar, atau orang merdeka, atau barang ghasab, wajib mahar mitsl. Menurut satu pendapat, wajib nilainya. Jika maharnya budak milik sendiri dan barang ghasab sekaligus, akad mahar batal pada yang ghasab dan sah pada budak milik sendiri, menurut al-azhhar. Istri berhak khiyar. Jika ia

memfasakh, ia mendapat mahar mitsl. Menurut satu pendapat, nilainya. Jika ia membolehkan, ia mendapat budak milik itu bersama bagian barang ghasab dari mahar mitsl menurut nilainya. Menurut satu pendapat, ia cukup dengan budak itu saja.

Jika wali berkata, "Kunikahkan engkau dengan putriku, dan kujual kepadamu bajunya dengan budak ini", nikah sah. Demikian pula mahar dan jual beli menurut al-azhhar. Budak itu dibagi antara harga baju dan mahar mitsl.

Jika seseorang menikah dengan mahar seribu dengan syarat sebagian untuk ayah wanita, atau ia memberikan seribu kepada ayahnya, menurut mazhab maharnya rusak dan wajib mahar mitsl.

Jika disyaratkan khiyar dalam nikah, nikahnya batal. Jika disyaratkan dalam mahar, menurut al-azhhar nikahnya sah tetapi maharnya tidak.

Adapun syarat-syarat lainnya: jika sesuai dengan tuntutan nikah atau tidak berkaitan dengan tujuan apa pun, syarat itu sia-sia, dan nikah serta mahar sah. Jika bertentangan tetapi tidak mengganggu tujuan pokok nikah, seperti syarat tidak menikah lagi atas dirinya atau tidak ada nafkah baginya, nikah sah, sedangkan syarat dan maharnya rusak. Jika mengganggu tujuan pokok, seperti syarat tidak menyetubuhi atau akan menalak, nikahnya batal.

Jika seseorang menikahi beberapa wanita dengan satu mahar, menurut al-azhhar maharnya rusak, dan masing-masing mendapat mahar mitsl.

Jika seseorang menikahkan anak kecil dengan mahar melebihi mahar mitsl, atau menikahkan putri yang belum rasyidah, atau putri rasyidah yang perawan tanpa izinnya dengan mahar di bawah mahar mitsl, maka mahar yang disebutkan rusak, dan menurut al-azhhar nikah sah dengan mahar mitsl.

Jika mereka sepakat atas suatu mahar secara rahasia lalu mengumumkan tambahan, menurut mazhab yang wajib adalah apa yang diakadkan.

Jika wanita berkata kepada walinya, "Nikahkan aku dengan mahar seribu", lalu wali menguranginya, nikah batal. Jika wanita menyebutnya secara mutlak lalu wali menguranginya dari mahar mitsl, nikah batal. Menurut satu pendapat, nikah sah dengan mahar mitsl.

Aku berkata: menurut al-azhhar, nikah sah pada dua kasus itu dengan mahar mitsl. Dan Allah lebih mengetahui.

Pasal

Jika seorang wanita yang rasyidah berkata, "Nikahkan aku tanpa mahar", lalu wali menikahkannya dan meniadakan mahar atau mendiamkannya, itu adalah tafwidh yang sahih. Demikian pula jika seorang tuan berkata

kepada budak perempuannya, "Kunikahkan engkau dengannya tanpa mahar". Tafwidh dari wanita yang belum rasyidah tidak sah.

Jika terjadi tafwidh yang sahih, menurut al-azhhar tidak wajib sesuatu pun dengan akad itu sendiri. Jika suami menyetubuhinya, wajib mahar mitsl, dan dianggap menurut keadaan saat akad, menurut al-ashahh.

Sebelum persetubuhan, istri berhak menuntut suami agar menetapkan mahar, dan berhak menahan dirinya sampai mahar ditetapkan. Demikian pula penyerahan mahar yang telah ditetapkan, menurut al-ashahh. Disyaratkan ia ridha terhadap apa yang ditetapkan suami, tetapi tidak disyaratkan ia mengetahui kadar mahar mitsl, menurut al-azhhar.

Boleh menetapkan mahar yang tertunda menurut al-ashahh, dan boleh melebihi mahar mitsl. Ada yang berkata, tidak boleh jika sejenis. Jika suami menolak menetapkan, atau keduanya berselisih tentangnya, hakim menetapkan dengan mata uang negeri itu secara tunai.

Aku berkata: hakim menetapkan mahar mitsl, dan disyaratkan ia mengetahuinya. Dan Allah lebih mengetahui.

Penetapan mahar oleh orang lain dari hartanya sendiri tidak sah menurut al-ashahh. Penetapan yang sahih seperti mahar yang disebutkan, sehingga dibagi dua dengan talak

sebelum persetubuhan. Jika suami mencerai sebelum ada penetapan dan persetubuhan, tidak ada pembagian setengah. Jika salah satu dari keduanya meninggal sebelum keduanya terjadi, mahar mitsl tidak wajib menurut al-azhhar.

Aku berkata: menurut al-azhhar, wajib. Dan Allah lebih mengetahui.

Pasal

Mahar mitsl adalah apa yang membuat orang berminat menikahi wanita semisalnya. Rukun terbesarnya adalah nasab. Maka diperhatikan wanita-wanita terdekat dari pihak yang dinisbahkan kepadanya, kepada pihak yang ia dinisbahkan kepadanya. Yang terdekat adalah saudari sekandung, lalu saudari seayah, lalu anak-anak perempuan saudara laki-laki, lalu para bibi dari pihak ayah dengan urutan seperti itu. Jika wanita-wanita 'ashabah tidak ada, atau mereka tidak dinikahi, atau mahar mereka tidak diketahui, maka dirujuk kepada kerabat dari pihak ibu (arham) seperti nenek dan bibi dari pihak ibu.

Dipertimbangkan pula usia, akal, kekayaan, keperawanan dan status tsayyib, serta apa saja yang membuat tujuan orang berbeda. Jika wanita itu memiliki keutamaan atau kekurangan, maharnya ditambah atau dikurangi sepantasnya.

Jika salah seorang dari mereka bermurah hati, tidak wajib mengikutinya. Jika mereka menurunkan mahar hanya bagi kerabat, hal itu dianggap.

Pada persetubuhan dalam nikah fasid, wajib mahar mitsl pada hari persetubuhan. Jika berulang, hanya satu mahar, dengan nilai pada keadaan tertinggi.

Aku berkata: jika persetubuhan dengan syubhat berulang dalam satu syubhat, wajib satu mahar. Jika syubhatnya berbeda, maharnya berbeda. Jika seseorang berulang kali menyetubuhi wanita yang dighasab atau yang dipaksa berzina, maharnya berulang. Jika persetubuhan ayah, sekutu, dan tuan terhadap budak mukatabah berulang, wajib satu mahar. Ada yang berpendapat, beberapa mahar. Ada yang berpendapat, jika dalam satu majelis maka satu mahar, dan jika tidak maka beberapa mahar. Dan Allah lebih mengetahui.

Pasal

Perpisahan sebelum persetubuhan yang berasal dari pihak istri atau karena sebabnya, seperti fasakh suami karena cacat pada istri, menggugurkan mahar. Perpisahan yang bukan demikian, seperti talak, Islamnya suami, murtadnya suami, li'an, dan penyusuan oleh ibu suami atau ibu istri, membagi mahar menjadi dua.

Kemudian ada yang berpendapat, makna pembagian dua itu adalah suami berhak khiyar untuk mengambil kembali setengahnya. Yang sahih, setengah itu kembali kepadanya dengan talak itu sendiri. Maka jika ada tambahan setelah talak, tambahan itu miliknya.

Jika suami mencerai sedangkan mahar telah rusak, ia mendapat setengah gantinya, berupa barang sejenis atau nilainya. Jika mahar cacat di tangan istri, maka jika suami rela dengannya (ia mengambilnya). Jika tidak, ia mendapat setengah nilainya dalam keadaan sehat. Jika mahar cacat sebelum diterima istri, suami mendapat setengahnya dalam keadaan cacat tanpa khiyar. Jika cacat karena pelanggaran pihak lain dan istri menerima ganti rugi (arsy), menurut al-ashahh suami mendapat setengah arsy itu.

Istri berhak atas tambahan yang terpisah, dan ada khiyar pada tambahan yang menyatu. Jika istri kikir, suami mendapat setengah nilai tanpa tambahan. Jika istri bermurah hati, suami wajib menerimanya.

Jika mahar bertambah sekaligus berkurang, seperti besarnya budak, tingginya pohon kurma, dan mempelajari keterampilan disertai baras, maka jika keduanya sepakat, suami mengambil setengah barangnya. Jika tidak, ia mendapat setengah nilainya.

Menanami tanah adalah kekurangan, dan membajaknya adalah tambahan. Kehamilan budak dan hewan adalah tambahan sekaligus kekurangan. Ada yang berpendapat, kehamilan hewan adalah tambahan. Munculnya mayang kurma adalah tambahan yang menyatu. Jika kurma telah berbuah dan di atasnya terdapat buah yang telah di-ta'bir (dikawinkan), suami tidak wajib memetiknya. Jika buah itu dipetik, yang tertentu baginya adalah setengah pohon.

Jika suami rela mengambil setengah pohon dan membiarkan buahnya sampai panen, istri dipaksa menerimanya menurut al-ashahh, dan pohon itu berada di tangan keduanya. Jika istri rela dengan hal itu, suami boleh menolak dan meminta nilai.

Kapan saja timbul khiyar baginya atau bagi istri, ia belum memiliki setengah mahar sampai pihak yang berkhiyar memilih. Kapan saja suami kembali menuntut nilai, dianggap yang lebih rendah antara hari pemberian mahar dan hari penerimaan.

Jika maharnya berupa pengajaran Al-Qur'an dan suami mencerai sebelum mengajarkannya, menurut al-ashahh pengajaran itu mustahil, dan wajib mahar mitsl setelah persetubuhan dan setengahnya sebelum persetubuhan.

Jika suami mencerai sedangkan kepemilikan istri atas mahar telah hilang, suami mendapat setengah gantinya. Jika kepemilikan itu hilang lalu kembali, hak suami terkait dengan barangnya menurut al-ashahh.

Jika istri menghibahkan mahar kepadanya lalu suami mencerai, menurut al-azhhar suami mendapat setengah gantinya. Berdasarkan hal ini, jika istri menghibahkan setengahnya, suami mendapat setengah dari sisanya dan seperempat dari seluruh gantinya. Menurut satu pendapat, setengah dari sisanya. Menurut satu pendapat lagi, suami boleh memilih antara ganti setengah dari seluruhnya, atau setengah dari sisanya ditambah seperempat ganti seluruhnya.

Jika mahar berupa utang lalu istri membebaskannya, suami kembali menuntut kepada istri menurut mazhab. Wali tidak berhak memaafkan mahar menurut qaul jadid.

Pasal

Perempuan yang ditalak sebelum disetubuhi berhak atas mut'ah jika setengah mahar tidak wajib baginya. Demikian pula perempuan yang sudah disetubuhi menurut pendapat yang lebih kuat, juga perpisahan yang bukan disebabkan oleh pihak istri, seperti talak. Disunnahkan agar mut'ah tidak kurang dari 30 dirham. Jika keduanya berselisih tentang kadarnya, hakim menetapkannya menurut

pertimbangannya dengan memperhatikan keadaan keduanya. Ada yang mengatakan: keadaan suami saja. Ada yang mengatakan: keadaan istri saja. Ada yang mengatakan: harta yang paling sedikit.

Pasal

Jika keduanya berselisih tentang kadar mahar atau sifatnya, keduanya saling bersumpah. Dua ahli waris mereka juga saling bersumpah, begitu pula ahli waris salah satu dengan pihak yang lain. Kemudian akad mahar difasakh dan wajib mahar mitsil. Jika istri mengaku mahar itu telah disebutkan lalu suami mengingkarinya, keduanya saling bersumpah menurut pendapat yang lebih sahih. Jika istri mengaku telah dinikahi dan menuntut mahar mitsil, lalu suami mengakui pernikahan tetapi mengingkari mahar atau diam saja, menurut pendapat yang lebih sahih suami dibebani menjelaskan. Jika ia menyebutkan suatu kadar dan istri menuntut lebih banyak, keduanya saling bersumpah. Jika suami tetap menolak bersumpah, istri bersumpah dan diputuskan untuknya. Jika suami dan wali anak perempuan yang masih kecil atau yang gila berselisih tentang kadar mahar, keduanya saling bersumpah menurut pendapat yang lebih sahih. Jika istri berkata, "Engkau menikahiku pada hari ini dengan 1.000, dan pada hari itu dengan 1.000," dan kedua akad itu terbukti dengan pengakuan suami atau bukti, maka wajib 2.000. Jika suami berkata, "Aku tidak

menyetubuhinya dalam kedua akad itu atau dalam salah satunya," ia dibenarkan dengan sumpahnya dan gugurlah separuh mahar. Jika ia berkata, "Akad kedua hanyalah pembaruan secara lafaz, bukan akad baru," ucapannya tidak diterima.

Pasal

Walimah pernikahan adalah sunnah. Menurut satu pendapat atau satu wajah, hukumnya wajib. Memenuhi undangannya adalah fardu 'ain; ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Memenuhinya hanya wajib atau disunnahkan dengan syarat: undangan tidak hanya khusus untuk orang-orang kaya; ia diundang pada hari pertama (jika diadakan 3 hari, tidak wajib memenuhi pada hari kedua, dan dimakruhkan pada hari ketiga); ia tidak diundang karena takut atau karena mengharap kedudukannya; di sana tidak ada orang yang akan mengganggunya atau yang tidak pantas duduk bersamanya; dan tidak ada kemungkaran. Namun jika kemungkaran itu akan hilang dengan kehadirannya, hendaklah ia hadir. Di antara kemungkaran adalah hamparan sutra, serta gambar makhluk bernyawa pada atap, dinding, bantal, tirai, atau pakaian yang dikenakan. Dibolehkan gambar yang ada pada lantai, permadani, bantal sandaran, gambar yang kepalanya terpotong, dan gambar pohon. Mengambar makhluk bernyawa itu haram.

Undangan tidak gugur karena sedang berpuasa. Jika bagi pengundang puasa sunnah itu memberatkan, maka berbuka lebih utama. Tamu boleh makan dari yang dihidangkan kepadanya tanpa perlu ucapan izin, tetapi ia tidak boleh memperlakukannya selain dengan memakannya. Ia boleh mengambil apa yang ia ketahui tuan rumah rela. Menaburkan gula dan semacamnya dalam acara pernikahan dibolehkan, atau tidak makruh menurut pendapat yang lebih sahih. Memungutnya dibolehkan, tetapi meninggalkannya lebih utama.

Kitab Pembagian Giliran dan Nusyuz

Pembagian giliran khusus berlaku bagi para istri. Siapa yang bermalam di tempat sebagian istrinya, wajib baginya bermalam di tempat istri yang lain. Jika ia berpaling dari mereka semua atau dari seorang istri saja, ia tidak berdosa, tetapi disunnahkan agar tidak menelantarkan mereka. Yang berhak atas giliran adalah istri yang sakit, yang tersumbat kemaluannya, yang haid, dan yang nifas; tidak berhak istri yang nusyuz. Jika suami tidak memiliki tempat tinggal tersendiri, ia berkeliling ke rumah-rumah mereka. Jika ia memiliki tempat tinggal tersendiri, yang lebih utama adalah ia mendatangi mereka, dan ia boleh memanggil mereka. Menurut pendapat yang lebih sahih, haram baginya mendatangi sebagian istri dan memanggil sebagian yang lain, kecuali karena tujuan tertentu, seperti dekatnya tempat tinggal istri yang ia datangi, atau karena khawatir keselamatannya. Haram pula ia menetap di tempat satu istri lalu memanggil yang lain ke sana, dan haram mengumpulkan dua istri dalam satu tempat tinggal kecuali dengan kerelaan keduanya. Ia boleh menetapkan giliran berdasarkan satu malam beserta hari sebelum atau sesudahnya. Pada asalnya yang pokok adalah malam dan siang mengikutinya. Jika ia bekerja pada malam hari dan beristirahat pada siang hari, seperti penjaga, maka sebaliknya. Suami yang bergiliran di tempat istri pertama

tidak boleh masuk ke tempat istri lain pada malam giliran istri pertama kecuali karena darurat, seperti sakitnya yang mengkhawatirkan. Dalam keadaan itu, jika ia berada di sana lama, ia harus mengganti; jika tidak, tidak perlu. Ia boleh masuk pada siang hari untuk meletakkan barang dan semacamnya, tetapi sebaiknya tidak berlama-lama. Pendapat yang sahih menyatakan ia tidak wajib mengganti jika masuk karena suatu keperluan, dan ia boleh bersenang-senang selain bersetubuh. Ia wajib mengganti jika masuk tanpa sebab. Tidak wajib menyamakan dalam bermukim pada siang hari. Giliran paling sedikit satu malam, dan itu lebih utama; boleh sampai 3 malam, dan tidak boleh lebih menurut pendapat mazhab. Pendapat yang sahih menyatakan wajib mengundi untuk menentukan siapa yang pertama; ada yang mengatakan ia boleh memilih. Ia tidak boleh melebihkan satu istri atas yang lain dalam kadar giliran, tetapi istri merdeka mendapat sama dengan istri budak. Istri baru yang masih perawan mendapat kekhususan 7 malam pada saat pernikahan tanpa penggantian, dan istri janda 3 malam. Disunnahkan memberi pilihan kepada istri janda antara 3 malam tanpa penggantian dan 7 malam dengan penggantian.

Istri yang bepergian sendirian tanpa izin suaminya adalah nusyuz. Jika bepergian dengan izinnya untuk keperluan suami, suami menggantikan gilirannya; jika untuk keperluan istri sendiri, tidak wajib diganti menurut pendapat

jadid. Suami yang bepergian untuk pindah tempat tinggal haram membawa sebagian istri saja. Pada safar panjang lainnya, dan juga safar pendek menurut pendapat yang lebih sahih, ia boleh membawa sebagian istri dengan undian dan tidak perlu mengganti lamanya perjalanan. Jika ia sampai di tujuan dan menetap, ia mengganti lama menetapnya, bukan lama perjalanan pulang, menurut pendapat yang lebih sahih. Istri yang menghibahkan haknya, suami tidak wajib menerima. Jika suami rela dan istri menghibahkannya kepada istri tertentu, suami bermalam di tempat istri tersebut pada dua malam giliran mereka. Ada yang mengatakan: ia menyambung dua giliran itu. Jika istri menghibahkan kepada semuanya selain yang pertama, suami boleh mengkhususkan; ada yang mengatakan ia harus menyamakan.

Pasal

Jika tampak tanda-tanda nusyuz istri, suami menasihatinya tanpa meninggalkannya. Jika nusyuz benar-benar terjadi dan belum berulang, suami menasihati dan meninggalkannya di tempat tidur, tetapi tidak memukulnya menurut pendapat yang lebih kuat.

Aku berkata: Yang lebih kuat adalah memukul. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Jika nusyuz berulang, suami memukulnya. Jika suami menghalangi hak istri, seperti giliran dan nafkah, hakim mewajibkannya

menunaikannya. Jika suami memperburuk pergaulan dan menyakiti istri tanpa sebab, hakim melarangnya; jika ia mengulanginya, hakim menghukumnya dengan ta'zir. Jika masing-masing berkata bahwa pihak lain yang melampaui batas, hakim mencari tahu keadaannya melalui orang tepercaya yang memberitahunya tentang keduanya, dan mencegah pihak yang zalim. Jika perselisihan memuncak, hakim mengutus seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri. Keduanya adalah wakil dari suami-istri; menurut satu pendapat, keduanya adalah wali yang diangkat oleh hakim. Menurut pendapat pertama, disyaratkan kerelaan suami-istri, sehingga suami mewakilkan hakamnya untuk menjatuhkan talak dan menerima ganti khulu', dan istri mewakilkan hakamnya untuk membayar ganti dan menerima talak dengan ganti itu.

Kitab Khulu'

Khulu' adalah perpisahan dengan ganti, menggunakan lafaz talak atau lafaz khulu'. Syaratnya, suami adalah orang yang sah talaknya. Maka jika seorang budak atau orang yang dilarang bertransaksi karena kebodohan mengkhulu', sah, dan ganti wajib diserahkan kepada tuannya dan walinya. Syarat pihak yang menerima adalah bebas bertransaksi atas harta. Jika seorang budak perempuan meminta khulu' tanpa izin tuannya dengan ganti berupa utang atau barang miliknya, ia menjadi bain, dan suami berhak atas mahar mitsil dalam tanggungannya pada kasus barang; menurut satu pendapat, yang berhak adalah nilai barang itu. Pada kasus utang, yang berhak adalah jumlah yang disebutkan; menurut satu pendapat, mahar mitsil. Jika tuan mengizinkan dan menentukan suatu barang miliknya atau menetapkan kadar utang lalu budak itu melaksanakannya, hak suami terkait dengan barang itu, dan terkait dengan tanggungan budak dalam kasus utang. Jika izin diberikan secara mutlak, ia mengharuskan mahar mitsil dari hasil usahanya. Jika yang mengkhulu' adalah perempuan bodoh, atau suami berkata, "Aku menalakmu dengan 1.000," lalu ia menerima, maka jatuh talak raj'i. Jika ia tidak menerima, tidak jatuh talak. Sah khulu' perempuan yang sakit menjelang wafat, dan tidak dihitung dari sepertiga harta kecuali kelebihan atas mahar mitsil. Khulu' perempuan yang berada dalam talak raj'i sah

menurut pendapat yang lebih kuat, tidak untuk perempuan yang bain. Gantinya sah berupa sedikit atau banyak, utang, barang, maupun manfaat. Jika suami mengkhulu' dengan sesuatu yang tidak diketahui atau dengan khamar, istri menjadi bain dengan mahar mitsil; menurut satu pendapat, khamar diganti dengan nilainya. Keduanya boleh mewakilkan. Jika suami berkata kepada wakilnya, "Khulu'lah dia dengan 100," maka tidak boleh dikurangi. Jika ia mengucapkan secara mutlak, tidak boleh kurang dari mahar mitsil. Jika wakil menguranginya dalam kedua kasus itu, istri tidak tertalak; menurut satu pendapat, jatuh talak dengan mahar mitsil. Jika istri berkata kepada wakilnya, "Khulu'kan aku dengan 1.000," lalu ia melaksanakannya, maka berlaku. Jika ia menambah dan berkata, "Aku mengkhulu'nya dengan 2.000 dari hartanya dengan wakalahnya," maka istri menjadi bain dan wajib atasnya mahar mitsil; menurut satu pendapat, yang lebih banyak antara mahar mitsil dan jumlah yang ia sebutkan. Jika wakil menyandarkan khulu' kepada dirinya sendiri, maka itu khulu' orang lain dan hartanya atas dirinya. Jika ia mengucapkannya secara mutlak, menurut pendapat yang lebih kuat atas istri apa yang ia sebutkan, dan atas wakil kelebihannya. Boleh mewakilkan kepada dzimmi, budak, dan orang yang dilarang bertransaksi karena kebodohan, tetapi tidak boleh mewakilkan orang yang dilarang bertransaksi untuk menerima ganti. Pendapat yang lebih sahih menyatakan sah suami mewakilkan perempuan untuk

mengkhulu' istrinya atau menalaknya. Jika suami dan istri mewakilkan seorang laki-laki, ia mengurus satu pihak; ada yang mengatakan ia mengurus kedua pihak.

Pasal

Perpisahan dengan lafaz khulu' adalah talak; menurut satu pendapat, fasakh yang tidak mengurangi bilangan talak. Menurut pendapat pertama, lafaz fasakh adalah kinayah, dan mufadah seperti khulu' pada asalnya, sedangkan lafaz khulu' adalah sharih; menurut satu pendapat, kinayah. Menurut pendapat pertama, jika khulu' berlangsung tanpa menyebut harta, wajib mahar mitsil menurut pendapat yang lebih sahih. Khulu' sah dengan kinayah-kinayah talak disertai niat, dan dengan bahasa non-Arab. Jika suami berkata, "Aku menjual dirimu kepadamu dengan sekian," lalu istri berkata, "Aku membeli," maka itu kinayah khulu'. Jika suami memulai dengan bentuk pertukaran, seperti "Aku menalakmu" atau "Aku mengkhulu'mu dengan sekian," dan kita katakan khulu' adalah talak, maka itu pertukaran yang mengandung unsur ta'liq. Suami boleh menarik kembali sebelum istri menerima. Disyaratkan penerimaan istri dengan lafaz yang tidak terpisah. Maka jika ijab dan kabul berbeda, seperti "Aku menalakmu dengan 1.000" lalu ia menerima dengan 2.000, atau sebaliknya, atau "Aku menalakmu 3 kali dengan 1.000" lalu ia menerima 1 kali dengan sepertiga dari 1.000, maka itu sia-sia. Jika suami berkata, "Aku menalakmu 3 kali

dengan 1.000," lalu istri menerima 1 kali dengan 1.000, maka menurut pendapat yang lebih sahih jatuh 3 talak dan wajib 1.000. Jika suami memulai dengan bentuk ta'liq, seperti "kapan saja" atau "kapan pun engkau memberiku," maka itu ta'liq, sehingga ia tidak dapat menarik kembali, tidak disyaratkan penerimaan secara lisan, dan pemberian tidak harus di majelis itu. Jika ia berkata, "Jika" atau "apabila engkau memberiku," hukumnya sama, tetapi disyaratkan pemberian dilakukan segera. Jika istri yang memulai dengan meminta talak lalu suami menjawab, maka itu pertukaran yang mengandung unsur ju'alah, sehingga istri boleh menarik kembali sebelum jawaban suami, dan disyaratkan jawaban dilakukan segera. Jika istri meminta 3 talak dengan 1.000 lalu suami menalak 1 kali dengan sepertiganya, maka jatuh 1 talak dengan sepertiganya. Jika suami mengkhulu' atau menalak dengan ganti, tidak ada rujuk. Jika ia mensyaratkan rujuk, maka talaknya raj'i dan tidak ada harta; menurut satu pendapat, bain dengan mahar mitsil. Jika istri berkata, "Talaklah aku dengan sekian," lalu ia murtad, kemudian suami menjawab, maka jika itu sebelum dukhul, atau setelah dukhul dan ia tetap murtad hingga iddah berakhir, ia bain karena riddah dan tidak ada harta. Jika ia masuk Islam dalam masa iddah, jatuh talak dengan harta itu. Terselanya perkataan yang sedikit antara ijab dan kabul tidak merusak.

Pasal

Jika suami berkata, "Engkau tertalak dan atasmu" atau "dan bagiku atasmu sekian," dan sebelumnya istri tidak meminta dengan harta, maka jatuh talak raj'i, baik istri menerima atau tidak, dan tidak ada harta. Jika suami berkata, "Aku bermaksud apa yang dimaksud dengan 'aku menalakmu dengan sekian'," atau istri membenarkannya, maka hukumnya seperti itu menurut pendapat yang lebih sahih. Jika sebelumnya ada permintaan, istri menjadi bain dengan harta yang disebutkan. Jika suami berkata, "Engkau tertalak dengan syarat bagiku atasmu sekian," menurut mazhab itu seperti "Aku menalakmu dengan sekian," sehingga jika istri menerima, ia bain dan wajib harta. Jika suami berkata, "Jika engkau menjamin untukku 1.000, engkau tertalak," lalu istri menjamin segera, ia bain dan wajib 1.000. Jika suami berkata, "Kapan pun engkau menjamin," maka kapan pun ia menjamin, ia tertalak. Jika ia menjamin kurang dari 1.000, tidak tertalak; jika ia menjamin 2.000, tertalak. Jika suami berkata, "Talaklah dirimu jika engkau menjamin untukku 1.000," lalu istri berkata, "Aku menalak dan menjamin," atau sebaliknya, ia bain dengan 1.000. Jika istri hanya mengucapkan salah satunya, tidak jatuh. Jika suami menggantungkan talak pada pemberian harta lalu istri meletakkannya di hadapan suami, ia tertalak, dan menurut pendapat yang lebih sahih harta itu masuk ke dalam kepemilikan suami. Jika suami berkata, "Jika engkau menyerahkannya kepadaku," ada yang mengatakan sama

dengan pemberian, dan yang lebih sahih seperti ta'liq lainnya, sehingga ia tidak memilikinya dan penyerahan tidak disyaratkan di majelis.

Aku berkata: Talak jatuh raj'i, dan untuk terwujudnya sifat itu disyaratkan suami mengambil dengan tangannya dari istri, meskipun istri dipaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Jika suami menggantungkan talak pada pemberian budak dengan menyebut sifat salam, lalu istri memberikan yang tidak sesuai sifat itu, tidak jatuh talak; atau memberikan yang sesuai sifat tetapi cacat, maka suami boleh mengembalikannya dan berhak atas mahar mitsil; menurut satu pendapat, atas nilainya dalam keadaan sehat. Jika suami berkata, "seorang budak," maka istri tertalak dengan budak apa pun kecuali budak hasil rampasan menurut pendapat yang lebih sahih, dan suami berhak atas mahar mitsil. Jika suami hanya memiliki hak satu talak lalu istri berkata, "Talaklah aku 3 kali dengan 1.000," dan suami menalak satu talak itu, ia berhak atas 1.000; ada yang mengatakan sepertiganya; ada yang mengatakan: jika istri mengetahui keadaannya maka 1.000, jika tidak maka sepertiganya. Jika istri meminta 1 talak dengan 1.000 lalu suami menalak dengan 100, jatuh talak dengan 100; ada yang mengatakan dengan 1.000; ada yang mengatakan tidak jatuh. Jika istri berkata, "Talaklah aku besok dengan 1.000," lalu suami menalak besok atau sebelumnya, ia bain dengan mahar mitsil; menurut satu pendapat, dengan jumlah

yang disebutkan. Jika suami berkata, "Jika engkau masuk rumah, engkau tertalak dengan 1.000," lalu istri menerima dan masuk, ia tertalak menurut pendapat sahih dengan jumlah yang disebutkan; menurut satu wajah atau satu pendapat, dengan mahar mitsil. Khulu' oleh orang lain sah meskipun istri tidak suka, dan hukumnya seperti khulu' istri dalam lafaz dan hukum. Wakil istri boleh mengkhulu' untuk dirinya sendiri, dan orang lain boleh mewakilkan istri, lalu istri boleh memilih. Jika seorang laki-laki mengkhulu' dan secara terang menyatakan mewakili istri padahal dusta, istri tidak tertalak. Ayah istri seperti orang lain, sehingga ia mengkhulu' dengan hartanya sendiri. Jika ia mengkhulu' dengan harta istri dan secara terang menyatakan wakalah atau wilayah, istri tidak tertalak; atau jika ia mengkhulu' secara mandiri, maka khulu' dengan barang rampasan.

Pasal

Jika istri mengaku telah terjadi khulu' lalu suami mengingkari, suami dibenarkan dengan sumpahnya. Jika suami berkata, "Aku menalakmu dengan sekian," lalu istri berkata, "Gratis," ia bain dan tidak ada ganti. Jika keduanya berselisih tentang jenis atau kadar ganti dan tidak ada bukti, keduanya saling bersumpah dan wajib mahar mitsil. Jika suami mengkhulu' dengan 1.000 dan keduanya meniatkan suatu jenis, maka itu berlaku; ada yang mengatakan mahar mitsil. Jika suami berkata, "Kami bermaksud dinar," lalu istri

berkata, "Bukan, dirham atau fulus," keduanya saling bersumpah menurut pendapat pertama, dan wajib mahar mitsil tanpa sumpah menurut pendapat kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Kitab Talak

Untuk berlakunya talak disyaratkan mukallaf, kecuali orang mabuk. Talak jatuh dengan lafaz sharih tanpa niat, dan dengan kinayah disertai niat. Lafaz sharihnya adalah ath-thalaq, demikian pula al-firaq dan as-sarah menurut pendapat masyhur, seperti "thallaqtu," "anti thaliq," "muthallaqah," dan "ya thaliq," bukan "anti thalaq," dan "ath-thalaq" menurut pendapat yang lebih sahih. Terjemahan kata talak dalam bahasa non-Arab adalah sharih menurut mazhab. Lafaz "athlaqtuki" dan "anti muthlaqah" adalah kinayah. Jika suatu lafaz terkenal untuk talak, seperti "al-halal" atau "halalullah 'alayya haram," maka sharih menurut pendapat yang lebih sahih.

Aku berkata: Yang lebih sahih adalah kinayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Kinayah-kinayahnya seperti: engkau khaliyyah, bariyyah, battah, battalah, ba'in, i'taddi, istabri'i rahimaka, ilhaqi bi ahlik, habluki 'ala gharibik, la anduduki, sirri biki, i'zibi, ighrabi, da'ini, wada'ini, atau yang semacamnya. Memerdekakan adalah kinayah talak, dan sebaliknya. Talak bukan kinayah zihar, dan sebaliknya. Jika suami berkata, "Engkau haram bagiku" atau "Aku mengharamkanmu," lalu meniatkan talak atau zihar, maka terjadi sesuai niat. Jika meniatkan keduanya, ia boleh memilih dan berlaku yang dipilihnya; ada yang mengatakan talak; ada yang mengatakan zihar. Jika

meniatkan pengharaman zatnya, ia tidak menjadi haram dan wajib atasnya kafarat sumpah. Demikian pula jika tidak ada niat menurut pendapat yang lebih kuat; pendapat kedua menyatakan sia-sia. Jika ia mengucapkannya kepada budak perempuannya dan meniatkan pemerdekaan, maka berlaku; atau meniatkan pengharaman zatnya atau tidak ada niat, maka seperti istri. Jika suami berkata, "Pakaian ini, makanan ini, atau budak ini haram bagiku," maka sia-sia. Syarat niat kinayah adalah menyertai seluruh lafaz; ada yang mengatakan cukup pada awalnya. Isyarat orang yang mampu bicara untuk talak adalah sia-sia; ada yang mengatakan kinayah. Isyarat orang bisu dianggap dalam akad dan pelepasan. Jika semua orang memahami talak darinya, maka sharih; jika hanya sebagian yang memahaminya, itu dugaan sehingga kinayah. Jika orang yang mampu bicara menulis talak tanpa meniatkannya, sia-sia; jika meniatkannya, maka menurut pendapat yang lebih kuat jatuh talak. Jika ia menulis, "Apabila suratku sampai kepadamu, engkau tertalak," maka ia tertalak hanya ketika surat sampai. Jika ia menulis, "Apabila engkau membaca suratku," dan istri pandai membaca lalu membacanya, ia tertalak; jika dibacakan kepadanya, tidak menurut pendapat yang lebih sahih. Jika istri tidak pandai membaca lalu dibacakan kepadanya, ia tertalak.

Pasal

Suami boleh menyerahkan hak talaknya kepada istri. Menurut pendapat jadid itu pemberian kepemilikan, sehingga untuk jatuhnya talak disyaratkan istri menalak dirinya segera. Jika suami berkata, "Talaklah dirimu dengan 1.000," lalu istri menalak, ia bain dan wajib 1.000. Menurut satu pendapat itu wakalah, sehingga tidak disyaratkan segera menurut pendapat yang lebih sahih, dan dalam syarat penerimaan istri ada perbedaan pendapat seperti pada wakil. Menurut kedua pendapat, suami boleh menarik kembali sebelum istri menalak. Jika suami berkata, "Apabila datang Ramadan, talaklah dirimu," maka sia-sia menurut pendapat kepemilikan. Jika ia berkata, "Pisahkan dirimu," lalu istri berkata, "Aku telah memisahkan," dan keduanya berniat, jatuh talak; jika tidak, tidak. Jika suami berkata, "Talaklah," lalu istri berkata, "Aku telah memisahkan," dan ia berniat, atau suami berkata, "Pisahkan," dan berniat, lalu istri berkata, "Aku telah menalak," jatuh talak. Jika suami berkata, "Talaklah," dan berniat 3, lalu istri berkata, "Aku telah menalak," dan berniat 3, jatuh 3; jika tidak, 1 menurut pendapat yang lebih sahih. Jika suami berkata, "3," lalu istri melakukan 1, atau sebaliknya, jatuh 1.

Pasal

Talak yang terucap dari lisan orang tidur adalah sia-sia. Jika lisan terpeleset mengucapkan talak tanpa maksud, sia-sia, tetapi secara lahir tidak dibenarkan kecuali ada indikasi.

Jika nama istri adalah Thaliq lalu suami berkata, "Ya Thaliq," dan bermaksud memanggil, ia tidak tertalak; demikian pula jika mutlak menurut pendapat yang lebih sahih. Jika nama istri Thariq atau Thalib lalu suami berkata, "Ya Thaliq," dan berkata, "Aku bermaksud memanggil, namun hurufnya berubah," ia dibenarkan. Jika suami mengucapkan talak kepada istrinya dengan bercanda atau main-main, atau mengira ia perempuan lain, misalnya karena gelap, atau walinya atau wakilnya menikahkan tanpa ia ketahui, maka talak jatuh. Jika orang non-Arab mengucapkannya dalam bahasa Arab dan tidak mengetahui maknanya, tidak jatuh; ada yang mengatakan jatuh jika ia meniatkan maknanya. Talak orang yang dipaksa tidak jatuh. Jika tampak indikasi pilihan sendiri, misalnya ia dipaksa menalak 3 lalu menalak 1, atau dipaksa dengan lafaz sharih atau ta'liq lalu memakai kinayah atau menjatuhkan langsung, atau dipaksa menalak lalu ia menyebut dengan jelas, atau sebaliknya, maka talak jatuh. Syarat paksaan adalah pemaksa mampu merealisasikan ancamannya karena kekuasaan atau dominasi, orang yang dipaksa tidak mampu menolaknya dengan lari atau cara lain, dan ia menduga bahwa jika menolak, ancaman itu akan direalisasikan. Paksaan terwujud dengan ancaman pukulan keras, penjara, atau perusakan harta dan semacamnya; ada yang mengatakan disyaratkan ancaman pembunuhan; ada yang mengatakan pembunuhan, pemotongan anggota, atau pukulan yang

menakutkan. Tidak disyaratkan tauriyah, yaitu meniatkan selain istrinya; ada yang mengatakan jika ia meninggalkannya tanpa uzur, talak jatuh. Siapa yang berdosa menghilangkan akalnya dengan minuman atau obat, talaknya dan tindakannya berlaku, baik yang menguntungkan maupun merugikannya, dalam ucapan dan perbuatan menurut mazhab; menurut satu pendapat tidak; ada yang mengatakan hanya yang merugikannya. Jika suami berkata, "Seperempatmu," "sebagianmu," "bagianmu," "hatimu," "rambutmu," atau "kukumu tertalak," talak jatuh. Demikian pula "darahmu" menurut mazhab, tidak pada sesuatu yang berlebih seperti air liur dan keringat, demikian pula mani dan susu menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia berkata kepada perempuan yang tangan kanannya terpotong, "Tangan kananmu tertalak," tidak jatuh menurut mazhab. Jika ia berkata, "Aku tertalak darimu," dan meniatkan menalaknya, ia tertalak; jika tidak meniatkan talak, tidak; demikian pula jika tidak meniatkan menyandarkannya kepada istri, menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia berkata, "Aku bain darimu," disyaratkan niat talak, dan dalam niat penyandaran ada dua wajah. Jika ia berkata, "Bersihkanlah rahimku darimu," maka sia-sia; ada yang mengatakan jika ia meniatkan talaknya, jatuh.

Pasal

Ucapan talak kepada perempuan lain dan menggantungkannya pada pernikahan atau lainnya adalah sia-sia. Pendapat yang lebih sahih membolehkan budak menggantungkan talak ketiga, misalnya, "Jika aku dimerdekakan" atau "Jika engkau masuk, engkau tertalak 3," sehingga jatuh 3 ketika ia dimerdekakan atau ketika istri masuk setelah ia merdeka. Talak menimpa perempuan dalam talak raj'i, tidak yang dikhulu'. Jika suami menggantungkan talak pada masuk rumah lalu istri menjadi bain, kemudian ia menikahinya lagi dan istri masuk, talak tidak jatuh bila masuknya terjadi saat bain. Demikian pula jika ia tidak masuk menurut pendapat yang lebih kuat. Menurut pendapat ketiga, jatuh jika ia bain dengan kurang dari 3 talak. Jika suami menalak kurang dari 3 lalu merujuk atau memperbarui nikah, meskipun setelah menikah dengan suami lain, ia kembali dengan sisa dari 3 talak. Jika ia telah menalak 3, ia kembali dengan 3 talak. Budak hanya memiliki 2 talak, dan merdeka memiliki 3. Talak jatuh pada sakit menjelang wafat, dan keduanya saling mewarisi dalam iddah talak raj'i, bukan bain; menurut pendapat qadim, istri mewarisinya.

Pasal

Jika suami berkata, "Aku menalakmu" atau "Engkau tertalak," dan meniatkan bilangan tertentu, maka jatuh sesuai bilangan itu. Demikian pula kinayah. Jika ia berkata,

"Engkau tertalak satu," dan meniatkan bilangan lebih, jatuh satu; ada yang mengatakan sesuai niat.

Aku berkata: Jika ia berkata, "Engkau satu," dan meniatkan bilangan, maka sesuai niat; ada yang mengatakan satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Jika suami hendak berkata, "Engkau tertalak 3," lalu istri meninggal sebelum selesai ucapan "tertalak," tidak jatuh. Jika meninggal setelahnya sebelum "3," maka jatuh 3; ada yang mengatakan 1; ada yang mengatakan tidak ada. Jika suami berkata, "Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak," dan ada jeda di antaranya, jatuh 3. Jika tidak, bila ia bermaksud penegasan maka 1, bila bermaksud permulaan baru maka 3, dan demikian pula bila mutlak menurut pendapat yang lebih kuat. Jika ia bermaksud penegasan pada yang kedua, dan permulaan baru pada yang ketiga, atau sebaliknya, jatuh 2. Jika ia bermaksud yang ketiga menegaskan yang pertama, jatuh 3 menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia berkata, "Engkau tertalak, dan tertalak, dan tertalak," sah bermaksud yang ketiga menegaskan yang kedua, bukan yang kedua menegaskan yang pertama. Semua bentuk ini berlaku pada perempuan yang sudah disetubuhi. Jika diucapkan kepada yang belum disetubuhi, jatuh 1 dalam setiap keadaan. Jika ia berkata kepadanya, "Jika engkau masuk rumah, engkau tertalak dan tertalak," lalu ia masuk, jatuh 2 menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia berkata kepada perempuan yang sudah disetubuhi,

"Engkau tertalak satu bersama," atau "bersamanya satu talak," jatuh 2; demikian pula pada yang belum disetubuhi menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia berkata, "Satu talak sebelum satu talak," atau "setelahnya satu talak," jatuh 2 pada yang sudah disetubuhi dan 1 pada selainnya. Jika ia berkata, "Satu talak setelah satu talak," atau "sebelumnya satu talak," hukumnya sama menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia berkata, "Satu talak dalam satu talak," dan bermaksud 'bersama', jatuh 2; atau bermaksud wadah, hisab, atau mutlak, jatuh 1. Jika ia berkata, "Setengah talak dalam satu talak," jatuh 1 dalam setiap keadaan. Jika ia berkata, "Satu talak dalam 2 talak," dan bermaksud kebersamaan, jatuh 3; atau wadah, jatuh 1; atau hisab dan ia mengetahuinya, jatuh 2. Jika ia tidak mengetahuinya dan bermaksud maknanya, jatuh 1; ada yang mengatakan 2. Jika ia tidak meniatkan apa pun, jatuh 1; menurut satu pendapat 2 jika ia mengetahui hisab. Jika ia berkata, "Sebagian talak," jatuh 1; atau "dua setengah talak," jatuh 1, kecuali jika ia bermaksud setiap setengah dari satu talak. Pendapat yang lebih sahih menyatakan bahwa "setengah dari 2 talak" adalah 1 talak, dan "tiga setengah talak" atau "setengah talak dan sepertiga talak" adalah 2 talak. Jika ia berkata, "Setengah dan sepertiga talak," jatuh 1. Jika ia berkata kepada 4 istri, "Aku menjatuhkan atas kalian" atau "di antara kalian 1 talak, atau 2, atau 3, atau 4," maka jatuh atas setiap orang 1 talak. Jika ia bermaksud membagi setiap talak atas mereka, maka

pada 2 talak jatuh 2 bagi masing-masing, dan pada 3 atau 4 jatuh 3. Jika ia berkata, "Aku bermaksud di antara sebagian kalian," tidak diterima secara lahir menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia menalak seorang istri lalu berkata kepada yang lain, "Aku menyertakanmu bersamanya" atau "Engkau seperti dia," maka jika ia berniat, istri itu tertalak; jika tidak, tidak. Demikian pula bila ia mengucapkannya kepada istri lain pada akhirnya.

Pasal

Istitsna sah dengan syarat bersambung, dan jeda karena bernapas atau lelah tidak merusak.

Aku berkata: Disyaratkan ia meniatkan istitsna sebelum selesai sumpah menurut pendapat yang lebih sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Disyaratkan istitsna tidak menghabiskan seluruhnya. Jika ia berkata, "Engkau tertalak 3 kecuali 2," maka 1; ada yang mengatakan 3. Atau "2 dan 1 kecuali 1," maka 3; ada yang mengatakan 2, karena meniadakan setelah menetapkan, dan sebaliknya. Maka jika ia berkata, "3 kecuali 2 kecuali 1," jatuh 2; atau "3 kecuali 3 kecuali 2," jatuh 2; ada yang mengatakan 3; ada yang mengatakan 1. Atau "5 kecuali 3," jatuh 2; ada yang mengatakan 3. Atau "3 kecuali setengah talak," jatuh 3 menurut pendapat yang sahih. Jika ia berkata, "Engkau tertalak insya Allah" dan "jika Allah tidak menghendaki," dan ia bermaksud ta'liq, tidak jatuh. Demikian pula ini mencegah

terjadinya ta'liq, pemerdekaan, sumpah, nazar, dan setiap tindakan. Jika ia berkata, "Ya Thaliq, insya Allah," maka jatuh menurut pendapat yang lebih sahih. Atau jika ia berkata, "Engkau tertalak kecuali jika Allah menghendaki," maka tidak jatuh menurut pendapat yang lebih sahih.

Pasal

Siapa yang ragu apakah ia telah menalak atau tidak, atau berapa bilangannya, maka diambil yang paling sedikit, dan sikap wara' tidak tersembunyi. Jika ia berkata, "Jika burung ini gagak, istriku tertalak," dan orang lain berkata, "Jika ia bukan gagak, istriku tertalak," dan keadaannya tidak diketahui, tidak diputuskan talak bagi salah satunya. Jika satu orang mengucapkan keduanya kepada dua istrinya, salah satu dari keduanya tertalak, dan ia wajib mencari kejelasan dan menjelaskan. Jika ia menalak salah satunya dengan menentukan, lalu lupa siapa, ia tertahan sampai ingat dan tidak dituntut menjelaskan jika kita membenarkan ketidaktahuannya. Jika ia berkata kepada istrinya dan perempuan lain, "Salah satu dari kalian tertalak," lalu berkata, "Aku bermaksud perempuan lain itu," diterima menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia berkata, "Zainab tertalak," lalu berkata, "Aku bermaksud perempuan lain," tidak diterima menurut pendapat sahih. Jika ia berkata kepada dua istrinya, "Salah satu dari kalian tertalak," dan bermaksud yang tertentu, maka perempuan itu tertalak; jika

tidak, salah satunya. Ia wajib menjelaskan pada keadaan pertama dan menentukan pada keadaan kedua. Keduanya dijauhi darinya sampai ada penjelasan atau penentuan, dan ia wajib segera melakukannya serta wajib memberi nafkah keduanya saat itu. Talak jatuh dengan lafaz; ada yang mengatakan jika ia tidak menentukan, maka saat penentuan. Bersetubuh bukan penjelasan dan bukan penentuan; ada yang mengatakan penentuan. Jika ia berkata sambil menunjuk satu orang, "Ini yang tertalak," maka itu penjelasan. Atau "Aku bermaksud ini dan ini," atau "ini, bukan, ini," diputuskan keduanya tertalak. Jika keduanya meninggal atau salah satunya sebelum ada penjelasan dan penentuan, tuntutan penjelasan tetap ada untuk menentukan warisan. Jika suami meninggal, menurut pendapat yang lebih kuat penjelasan ahli warisnya diterima, bukan penentuannya. Jika ia berkata, "Jika ini gagak, istriku tertalak, jika bukan, budakku merdeka," dan keadaannya tidak diketahui, ia dicegah dari keduanya sampai ada penjelasan. Jika ia meninggal, penjelasan ahli waris tidak diterima menurut mazhab, tetapi diundi antara budak dan istri. Jika undian jatuh pada budak, ia merdeka; jika pada istri, ia tidak tertalak. Pendapat yang lebih sahih menyatakan budak itu tidak menjadi budak.

Pasal

Talak ada yang sunni dan ada yang bid'i. Talak bid'i haram, dan ada 2 macam. Pertama, talak pada waktu haid bagi perempuan yang sudah disetubuhi; ada yang mengatakan haram jika istri memintanya. Khulu'-nya pada waktu itu boleh, tetapi tidak oleh orang lain menurut pendapat yang lebih sahih. Jika suami berkata, "Engkau tertalak bersama akhir haidmu," itu sunni menurut pendapat yang lebih sahih. Atau bersama akhir suci yang tidak ia setubuhi di dalamnya, maka bid'i menurut mazhab. Kedua, talak pada masa suci yang di dalamnya ia menyetubuhi perempuan yang bisa hamil dan kehamilan belum tampak. Jika ia menyetubuhi perempuan haid, lalu ia suci kemudian ditalak, maka bid'i menurut pendapat yang lebih sahih, dan khulu'-nya boleh. Talak perempuan yang kehamilannya telah tampak juga boleh. Siapa yang menalak secara bid'i, disunnahkan merujuk, kemudian jika mau ia menalak setelah suci. Jika ia berkata kepada perempuan haid, "Engkau tertalak secara bid'ah," maka jatuh saat itu. Jika "secara sunnah," maka ketika ia suci. Atau kepada perempuan yang berada dalam suci yang tidak disetubuhi, "Engkau tertalak secara sunnah," jatuh saat itu; jika ia telah disetubuhi pada masa itu, maka ketika ia suci setelah haid. Jika "secara bid'ah," maka saat itu jika ia disetubuhi pada masa itu; jika tidak, maka ketika ia haid. Jika ia berkata, "Engkau tertalak dengan talak yang baik," "paling baik," atau "paling indah," maka seperti sunnah. Atau "talak yang

buruk," "paling buruk," "3," atau "paling keji," maka seperti bid'ah. Atau "sunnah bid'iyyah" atau "baik buruk," jatuh saat itu. Mengumpulkan beberapa talak sekaligus tidak haram. Jika ia berkata, "Engkau tertalak 3 secara sunnah," lalu menafsirkan bahwa ia memisahkannya pada beberapa masa suci, tidak diterima kecuali dari orang yang meyakini haramnya mengumpulkan; pendapat yang lebih sahih mengatakan ia dibiarkan dengan keyakinannya. Dibiarkan juga orang yang berkata, "Engkau tertalak," lalu berkata, "Aku bermaksud jika engkau masuk" atau "jika Zaid menghendaki." Jika ia berkata, "Istri-istriku tertalak" atau "setiap perempuan milikku tertalak," lalu berkata, "Aku bermaksud sebagian mereka," pendapat sahih menyatakan tidak diterima secara lahir kecuali ada indikasi, misalnya istrinya bertengkar dengannya dan berkata, "Aku telah menikah," lalu ia berkata, "Setiap perempuanku tertalak," dan berkata, "Aku bermaksud selain yang bertengkar denganku."

Pasal

Jika suami berkata, "Engkau tertalak pada bulan ini," atau "pada awalnya," atau "pada permulaannya," jatuh pada bagian pertama bulan itu. Atau "pada siangnya" atau "pada hari pertamanya," maka pada fajar hari pertama. Atau "pada akhirnya," maka pada bagian terakhir bulan itu; ada yang mengatakan pada awal separuh yang akhir. Jika ia berkata

pada malam hari, "Jika sehari berlalu," maka jatuh pada terbenamnya matahari esok hari; jika diucapkan pada siang hari, maka pada waktu yang sama esok hari. Jika ia berkata, "Hari ini," lalu mengucapkannya pada siang hari, jatuh saat terbenam matahari hari itu; jika tidak, sia-sia. Bulan dan tahun diqiyaskan dengannya. Jika ia berkata, "Engkau tertalak kemarin," dan bermaksud agar jatuh sekarang dengan bersandar ke kemarin, maka jatuh sekarang; ada yang mengatakan sia-sia. Atau ia bermaksud bahwa ia telah menalak kemarin dan sekarang istri dalam iddah, ia dibenarkan dengan sumpahnya. Atau ia berkata, "Aku menalak dalam pernikahan lain," jika hal itu diketahui, ia dibenarkan dengan sumpahnya; jika tidak, tidak. Perangkat ta'liq adalah: man, ma, in, idza, mata, mata ma, kullama, dan ayyu waqtin, seperti "ayyu waqtin dakhalti." Semuanya tidak menuntut segera jika ta'liq itu pada penetapan selain khulu', kecuali "Engkau tertalak jika engkau mau," dan tidak menuntut pengulangan kecuali kullama. Jika ia berkata, "Apabila aku menalakmu, engkau tertalak," kemudian menalak, atau menggantungkan pada suatu sifat lalu sifat itu terwujud, maka jatuh 2 talak. Atau "setiap kali talakku jatuh, engkau tertalak," maka 3 talak pada perempuan yang telah disetubuhi, atau 1 talak pada yang belum. Jika ia berkata, dan di bawahnya ada 4 istri, "Jika aku menalak 1, budakku merdeka; jika 2, maka 2 budak; jika 3, maka 3 budak; jika 4, maka 4 budak," lalu ia menalak 4 sekaligus atau berurutan,

merdeka 10 budak. Jika ia menggantungkan dengan kullama, maka 15 budak menurut pendapat yang sahih. Jika ia menggantungkan pada ketiadaan suatu perbuatan, maka menurut mazhab, jika ia menggantungkan dengan "in kana lam tadkhul," talak jatuh ketika telah putus harapan masuknya; jika dengan selainnya, ketika telah berlalu waktu yang memungkinkan perbuatan itu. Jika ia berkata, "Engkau tertalak in dakhalti" atau "an lam tadkhuli" dengan memfathahkan "an," maka jatuh saat itu.

Aku berkata: Kecuali pada orang yang bukan ahli nahwu, maka itu ta'liq menurut pendapat yang lebih sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Pasal

Jika ia menggantungkan pada kehamilan, maka bila kehamilan tampak, talak jatuh. Jika tidak, jika ia melahirkan kurang dari 6 bulan sejak ta'liq, jelas talak jatuh. Jika melahirkan lebih dari 4 tahun, atau di antara keduanya dan ia disetubuhi serta kehamilan mungkin terjadi karenanya, talak tidak jatuh; jika tidak, menurut pendapat yang lebih sahih jatuh. Jika ia berkata, "Jika engkau mengandung anak laki-laki, 1 talak; jika perempuan, 2 talak," lalu melahirkan keduanya, jatuh 3. Atau "Jika kandunganmu laki-laki, 1 talak; jika perempuan, 2 talak," lalu melahirkan keduanya, tidak jatuh apa pun. Atau "Jika engkau melahirkan, engkau tertalak," lalu melahirkan dua anak berurutan, ia tertalak

dengan yang pertama dan iddahnya selesai dengan yang kedua. Jika ia berkata, "Setiap kali engkau melahirkan," lalu melahirkan 3 anak dari satu kehamilan, jatuh 2 talak karena dua yang pertama, iddah selesai dengan yang ketiga, dan talak ketiga tidak jatuh karenanya menurut pendapat yang sahih. Jika ia berkata kepada 4 istrinya, "Setiap kali salah satu melahirkan, teman-temannya tertalak," lalu mereka melahirkan bersamaan, masing-masing tertalak 3. Jika berurutan, yang keempat tertalak 3, demikian pula yang pertama jika iddahnya masih ada, yang kedua 1 talak, dan yang ketiga 2 talak, serta iddah keduanya selesai dengan kelahiran mereka. Menurut satu pendapat, yang pertama tidak tertalak dan yang lain masing-masing tertalak 1. Jika dua melahirkan bersamaan lalu dua lagi bersamaan, dua yang pertama tertalak 3 dan 1 talak, sedangkan dua yang lain tertalak 2 dan 2. Istri dibenarkan dengan sumpahnya tentang haidnya, kecuali bila ta'liq dikaitkan dengan haid itu sendiri; tidak dibenarkan tentang kelahirannya menurut pendapat yang lebih sahih, dan tidak dibenarkan dalam hal ini pada ta'liq terhadap perempuan lain. Jika ia berkata, "Jika kalian berdua haid, kalian berdua tertalak," lalu keduanya mengaku haid dan suami mendustakan, suami dibenarkan dengan sumpahnya dan talak tidak jatuh. Jika ia mendustakan satu orang saja, hanya orang itu yang tertalak. Jika ia berkata, "Jika," "apabila," atau "kapan aku menalakmu, engkau tertalak sebelumnya 3 talak," lalu ia

menalaknya, hanya talak yang dijatuhkan langsung yang jatuh; ada yang mengatakan tidak ada. Jika ia berkata, "Jika aku menzihar darimu," "meng-ila'," "meli'an," atau "memfasakh karena cacatmu, engkau tertalak sebelumnya 3 talak," lalu hal yang digantungkan terjadi, maka terdapat perbedaan pendapat tentang sahnya. Jika ia berkata, "Jika aku menyetubuhimu secara mubah, engkau tertalak sebelumnya," lalu ia menyetubuhinya, pasti tidak jatuh. Jika ia menggantungkan pada kehendak istri dengan bentuk khitab, disyaratkan dilakukan segera atau di majelis; atau pada kehendak orang lain, tidak disyaratkan menurut pendapat yang lebih sahih. Jika orang yang talaknya digantungkan pada kehendaknya berkata, "Aku menghendaki," padahal hatinya membenci, jatuh; ada yang mengatakan tidak jatuh secara batin. Talak tidak jatuh dengan kehendak anak kecil, laki-laki maupun perempuan; ada yang mengatakan jatuh dengan kehendak anak yang sudah tamyiz. Tidak ada penarikan kembali sebelum kehendak. Jika ia berkata, "Engkau tertalak 3 kecuali jika Zaid menghendaki 1 talak," lalu Zaid menghendaki 1 talak, istri tidak tertalak; ada yang mengatakan jatuh 1 talak. Jika ia menggantungkan pada perbuatannya sendiri lalu melakukannya dalam keadaan lupa terhadap ta'liq atau terpaksa, tidak jatuh menurut pendapat yang lebih kuat. Atau pada perbuatan orang lain yang peduli terhadap ta'liq-nya

dan mengetahuinya, maka sama. Jika tidak, maka pasti jatuh.

Pasal

Jika ia berkata, "Engkau tertalak," dan menunjuk dengan 2 atau 3 jari, bilangan tidak jatuh karena isyarat itu. Jika bersamaan dengan itu ia berkata, "Seperti ini," maka dengan 2 jari jatuh 2 talak, dan dengan 3 jari jatuh 3. Jika ia berkata, "Aku bermaksud dengan isyarat itu dua jari yang tergenggam," ia dibenarkan dengan sumpahnya. Jika seorang budak berkata, "Jika tuanku meninggal, engkau tertalak 2 talak," dan tuannya berkata, "Jika aku meninggal, engkau merdeka," lalu ia merdeka karenanya, maka menurut pendapat yang lebih sahih istrinya tidak haram baginya, bahkan ia boleh merujuk dan memperbarui nikah sebelum menikah dengan suami lain. Jika ia memanggil salah satu istrinya lalu istri yang lain menjawab, lalu ia berkata, "Engkau tertalak," dengan mengira yang menjawab adalah yang dipanggil, maka yang dipanggil tidak tertalak dan yang menjawab tertalak menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia menggantungkan pada memakan sebuah delima, dan menggantungkan setengah, lalu istri memakan satu delima, jatuh 2 talak. Sumpah dengan talak adalah apa yang dikaitkan dengan dorongan, larangan, atau penegasan berita. Jika ia berkata, "Jika aku bersumpah dengan talak, engkau tertalak," kemudian berkata, "Jika engkau tidak

keluar," atau "jika engkau keluar," atau "jika perkaranya tidak seperti yang kukatakan, engkau tertalak," maka jatuh talak yang digantungkan dengan sumpah itu, dan talak yang lain jatuh jika sifatnya terpenuhi. Jika ia berkata, "Apabila matahari terbit," atau "Apabila jamaah haji datang, engkau tertalak," maka talak yang digantungkan dengan sumpah tidak jatuh. Jika ia ditanya untuk meminta kabar, "Apakah engkau menalaknya?" lalu menjawab, "Ya," itu pengakuan talak. Jika ia berkata, "Aku bermaksud masa lalu dan aku telah merujuk," ia dibenarkan dengan sumpahnya. Jika pertanyaan itu diajukan sebagai permohonan untuk melakukan talak, lalu ia berkata, "Ya," maka sharih; ada yang mengatakan kinayah.

Pasal

Jika ia menggantungkan pada memakan sepotong roti atau satu delima lalu tersisa sedikit remah atau sebutir, talak tidak jatuh. Jika keduanya makan kurma dan mencampur biji-bijinya, lalu ia berkata, "Jika engkau tidak memisahkan bijimu, engkau tertalak," dan istri meletakkan setiap biji sendiri-sendiri, tidak jatuh kecuali ia bermaksud penentuan. Jika di mulutnya ada sebutir kurma, lalu ia menggantungkan pada menelannya, kemudian pada membuangnya, kemudian pada menahannya, lalu istri segera memakan sebagian dan membuang sebagian bersamaan dengan selesainya ucapan suami, tidak jatuh. Jika ia menuduhnya

mencuri lalu berkata, "Jika engkau tidak jujur kepadaku, engkau tertalak," lalu istri berkata, "Aku mencuri apa yang kucuri," tidak tertalak. Jika ia berkata, "Jika engkau tidak memberitahuku jumlah biji delima ini sebelum dipecahkan," maka jalan keluarnya adalah menyebut bilangan yang diketahui tidak kurang darinya, lalu menambah satu demi satu sampai mencapai bilangan yang diketahui tidak lebih darinya. Dua kasus ini berlaku bagi orang yang tidak bermaksud memberi pemberitahuan. Jika ia berkata kepada 3 istri, "Siapa yang tidak memberitahuku jumlah rakaat salat fardu sehari semalam," lalu seorang berkata 17, yang lain 15 pada hari Jumat, dan yang ketiga 11 bagi musafir, tidak jatuh talak. Jika ia berkata, "Engkau tertalak sampai suatu masa," "suatu zaman," atau "setelah suatu masa," ia tertalak dengan berlalunya sesaat. Jika ia menggantungkan pada melihat Zaid, menyentuhnya, atau menuduhnya, itu mencakup Zaid yang hidup maupun mati, berbeda dengan memukulnya. Jika istri mengucapkan kata-kata yang tidak disukai kepadanya, seperti "Wahai bodoh, wahai hina," lalu ia berkata, "Jika aku seperti itu, engkau tertalak," maka jika ia bermaksud membalasnya dengan memperdengarkan apa yang tidak ia sukai, ia tertalak. Jika ia tidak bermaksud kebodohan atau penyesuaian, maka sifat itu dipertimbangkan, demikian pula jika tidak ada maksud menurut pendapat yang lebih sahih. Kebodohan adalah lawan dari kebebasan bertransaksi, dan orang hina, menurut

sebagian, adalah orang yang menjual agamanya demi dunianya. Dan mungkin dikatakan bahwa ia adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak pantas baginya, berbeda dengan.

Kitab Rujuk

Syarat orang yang merujuk adalah memiliki kelayakan menikah sendiri. Jika ia menalak lalu menjadi gila, maka wali boleh merujuk menurut pendapat yang sahih, selama walinya boleh memulai pernikahan baginya. Rujuk terjadi dengan ucapan "Aku merujukmu," "Aku kembali kepadamu," dan "Aku meruju'kanmu." Pendapat yang lebih sahih menyatakan bahwa "ar-radd" dan "al-imsak" adalah sharih, sedangkan "at-tazwij" dan "an-nikah" adalah kinayah. Hendaklah ia berkata, "Aku mengembalikannya kepadaku" atau "kepada pernikahanku." Menurut pendapat jadid, tidak disyaratkan saksi, dan rujuk sah dengan kinayah. Rujuk tidak menerima ta'liq dan tidak terjadi dengan perbuatan seperti bersetubuh. Rujuk khusus bagi perempuan yang telah disetubuhi, ditalak tanpa ganti, belum habis bilangan talaknya, masih dalam iddah, dan menjadi tempat yang halal, bukan perempuan murtad. Jika perempuan mengaku iddahnya telah berakhir dengan bulan-bulan lalu suami mengingkari, suami dibenarkan dengan sumpahnya. Atau ia mengaku melahirkan untuk jangka waktu yang memungkinkan dan ia termasuk yang haid, bukan perempuan yang sudah menopause, maka menurut pendapat yang lebih sahih ia dibenarkan dengan sumpah. Jika ia mengaku melahirkan anak yang sempurna, kemungkinannya 6 bulan dan dua saat sejak waktu nikah.

Atau keguguran yang sudah berbentuk, 120 hari dan dua saat. Atau segumpal daging tanpa bentuk, 80 hari dan dua saat. Atau berakhirnya masa quru': jika ia merdeka dan ditalak pada masa suci, kemungkinan tercepat adalah 32 hari dan dua saat; jika pada masa haid, 47 hari dan satu saat. Jika ia budak dan ditalak pada masa suci, 16 hari dan dua saat; atau pada masa haid, 31 hari dan satu saat. Ia dibenarkan jika tidak menyalahi kebiasaan yang berlaku, dan demikian pula jika menyalahi menurut pendapat yang lebih sahih. Jika suami menyetubuhi perempuan raj'iyyah dan ia memulai lagi quru' dari waktu persetubuhan, suami boleh merujuk pada sisa iddah yang tersisa. Haram menikmatinya; jika ia menyetubuhi, tidak ada had dan tidak dita'zir kecuali bagi yang meyakini keharamannya, dan wajib mahar mitsil jika tidak merujuk, demikian pula jika merujuk menurut mazhab. Ila', zihar, talak, dan li'an sah, dan keduanya saling mewarisi. Jika suami mengaku merujuk dalam masa iddah yang telah berakhir lalu istri mengingkari: jika keduanya sepakat pada waktu berakhirnya iddah, misalnya hari Jumat, dan suami berkata, "Aku merujuk pada hari Kamis," lalu istri berkata, "Bukan, Sabtu," maka istri dibenarkan dengan sumpahnya. Atau jika keduanya sepakat pada waktu rujuk, misalnya hari Jumat, dan istri berkata, "Iddahku berakhir Kamis," lalu suami berkata, "Sabtu," maka suami dibenarkan dengan sumpahnya. Jika keduanya berselisih tentang mana yang lebih dahulu tanpa

kesepakatan, pada asalnya didahulukan siapa yang lebih dulu mengajukan gugatan. Jika istri mengaku iddahnya berakhir lalu suami mengaku merujuk sebelumnya, istri dibenarkan dengan sumpahnya. Atau suami mengaku merujuk sebelum berakhirnya iddah lalu istri berkata, "Setelahnya," suami dibenarkan.

Aku berkata: Jika keduanya mengaku bersamaan, istri dibenarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Kapan saja suami mengaku merujuk saat iddah masih ada, ia dibenarkan. Kapan saja istri mengingkarinya dan dibenarkan, lalu ia mengakuinya, pengakuannya diterima. Jika suami menalak kurang dari 3 lalu berkata, "Aku telah menyetubuhimu, maka aku punya hak rujuk," dan istri mengingkari, istri dibenarkan dengan sumpah, dan suami mengakui bahwa istri berhak atas mahar. Jika istri telah menerimanya, suami tidak boleh menarik kembali; jika belum, ia hanya dapat menuntut setengahnya.

Kitab Ila'

Ila' adalah sumpah suami yang sah talaknya bahwa ia akan menahan diri dari menyetubuhi istrinya secara mutlak atau lebih dari 4 bulan. Menurut pendapat jadid, ila' tidak khusus dengan sumpah atas nama Allah dan sifat-sifat-Nya. Bahkan jika ia mengaitkan talak atau pemerdekaan, atau berkata, "Jika aku menyetubuhimu, maka wajib atasku salat, puasa, haji, atau memerdekakan," maka ia disebut mauli. Jika orang lain bersumpah atas namanya, itu sumpah biasa; jika ia kemudian menikahinya, tidak ada ila'. Jika ia meng-ila' perempuan yang tersumbat kemaluannya, perempuan yang kecil, atau orang yang terpotong kemaluannya, tidak sah menurut mazhab. Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menyetubuhimu selama 4 bulan; apabila telah berlalu, demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu 4 bulan lagi," dan seterusnya berkali-kali, maka ia bukan mauli menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menyetubuhimu 5 bulan; apabila telah berlalu, demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu setahun," maka ada dua ila', masing-masing dengan hukumnya. Jika ia membatasinya dengan sesuatu yang jauh terjadi dalam 4 bulan, seperti turunnya Isa shallallahu 'alaihi wasallam, maka ia mauli; jika ia menduga hal itu terjadi sebelumnya, tidak; demikian pula jika ragu, menurut pendapat yang lebih sahih. Lafaz ila' ada sharih dan kinayah. Di antara yang sharih

adalah menyembunyikan kemaluan pada kemaluan, wath', jima', dan memecah keperawanan. Menurut pendapat jadid, mulamasah, mubadha'ah, mubasyarah, ityan, ghasyayan, qurban, dan semacamnya adalah kinayah. Jika ia berkata, "Jika aku menyetubuhimu, budakku merdeka," lalu kepemilikannya atas budak itu hilang, hilanglah ila'. Jika ia berkata, "Maka budakku merdeka sebagai pengganti zihar-ku," dan ia memang sedang menzihar, maka ia mauli; jika tidak, tidak ada zihar dan ila' secara batin, tetapi keduanya diputuskan secara lahir. Jika ia berkata, "Sebagai pengganti zihar-ku jika aku menzihar," maka ia bukan mauli sampai ia menzihar. Atau, "Jika aku menyetubuhimu, maka madumu tertalak," maka ia mauli; jika ia menyetubuhi, madu itu tertalak dan hilang ila'. Pendapat yang lebih kuat menyatakan jika ia berkata kepada 4 istri, "Demi Allah, aku tidak menyetubuhi kalian," ia belum mauli saat itu. Jika ia menyetubuhi 3 di antaranya, ia mauli dari yang keempat. Jika sebagian dari mereka meninggal sebelum disetubuhi, hilanglah ila'. Jika ia berkata, "Aku tidak menyetubuhi setiap seorang dari kalian," ia mauli dari masing-masing. Jika ia berkata, "Aku tidak menyetubuhimu selama setahun kecuali sekali," ia bukan mauli saat itu menurut pendapat yang lebih kuat. Jika ia menyetubuhi dan masih tersisa lebih dari 4 bulan, ia mauli.

Pasal

Suami diberi tenggang 4 bulan sejak ila' tanpa keputusan hakim, dan pada perempuan raj'iyyah sejak rujuk. Jika salah satu dari keduanya murtad setelah dukhul dalam masa itu, masa terputus; jika ia masuk Islam, dimulai lagi. Sesuatu yang menghalangi persetubuhan namun tidak merusak pernikahan, jika ada pada saat ila', tidak menghalangi hitungan masa, seperti puasa, ihram, sakit, dan gila. Atau terjadi dalam masa itu dan bersifat inderawi seperti kecil atau sakit, maka menghalangi; jika terjadi dalam masa, memutusnya, dan jika hilang dimulai lagi; ada yang mengatakan dilanjutkan. Atau bersifat syar'i seperti haid dan puasa sunnah, maka tidak menghalangi, sedangkan puasa fardu menghalangi menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia menyetubuhi dalam masa itu, selesai; jika tidak, istri berhak menuntut agar ia kembali atau menalak. Jika istri meninggalkan haknya, ia tetap boleh menuntut setelahnya. Kembali (fai'ah) terwujud dengan memasukkan hasyafah ke kemaluan. Tidak ada tuntutan jika istri memiliki penghalang persetubuhan, seperti haid dan sakit. Jika penghalang itu ada pada suami dan bersifat tabi'i seperti sakit, ia diminta berkata, "Jika aku mampu, aku akan kembali." Atau bersifat syar'i seperti ihram, maka menurut mazhab ia diminta menalak. Jika ia durhaka dengan menyetubuhi, tuntutan gugur. Jika ia menolak kembali dan menalak, menurut pendapat yang lebih kuat hakim menalaknya dengan 1 talak,

tidak memberi tenggang 3 hari, dan jika ia menyetubuhi setelah dituntut, wajib atasnya kafarat sumpah.

Kitab Zihar

Zihar sah dari setiap suami mukalaf, meskipun dzimmi atau kasim, dan zihar orang mabuk seperti talaknya. Lafaz sharihnya adalah suami berkata kepada istrinya, "Engkau bagiku," "bagiku," "bersamaku," atau "di sisiku seperti punggung ibuku." Demikian pula "Engkau seperti punggung ibuku" adalah sharih menurut pendapat yang sahih. Ucapan "tubuhmu," "badanmu," atau "dirimu seperti badan ibuku," atau "tubuhnya," atau "seluruhnya," adalah sharih. Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa ucapan "seperti tangannya," "perutnya," atau "dadanya" adalah zihar, demikian pula "seperti matanya" jika ia bermaksud zihar; jika bermaksud penghormatan, tidak; demikian pula jika mutlak menurut pendapat yang lebih sahih. Ucapan "kepalamu," "punggungmu," atau "tanganmu atasku seperti punggung ibuku" adalah zihar menurut pendapat yang lebih kuat. Penyerupaan dengan nenek adalah zihar, dan mazhab memperluasnya pada setiap mahram yang keharamannya tidak datang belakangan, bukan perempuan sepersusuan dan istri anak laki-laki. Jika ia menyerupakan dengan perempuan asing, perempuan yang ditalak, saudari istri, ayah, atau perempuan yang di-li'an, maka sia-sia. Zihar sah digantungkan, misalnya, "Jika aku menzihar istriku yang lain, engkau bagiku seperti punggung ibuku," lalu ia menzihar, maka ia menjadi muzahir dari keduanya. Jika ia berkata,

"Jika aku menzihar Fulanah," padahal Fulanah perempuan asing, lalu ia mengucapkan zihar kepadanya, ia tidak menjadi muzahir dari istrinya kecuali jika ia memaksudkan lafaznya. Jika ia kemudian menikahinya dan menzihar, ia menjadi muzahir. Jika ia berkata, "Dari Fulanah yang asing," hukumnya sama. Ada yang mengatakan: ia tidak menjadi muzahir meskipun menikahinya dan menzihar. Jika ia berkata, "Jika aku menzihar darinya sementara ia perempuan asing," maka sia-sia. Jika ia berkata, "Engkau tertalak seperti punggung ibuku," tanpa niat, atau berniat talak, zihar, atau keduanya, atau zihar, maka ia bain. Jika berniat talak dengan "seperti punggung ibuku," jatuh talak dan tidak ada zihar. Jika berniat talak dengan "engkau tertalak" dan zihar dengan sisanya, jatuh talak dan zihar terwujud jika talaknya raj'i.

Pasal

Atas muzahir wajib kafarat jika ia 'ud, yaitu menahan istri setelah zihar selama waktu yang memungkinkan terjadinya perpisahan. Maka jika perpisahan menyambung dengan kematian, fasakh, talak bain, atau talak raj'i tanpa rujuk, atau ia gila, tidak ada 'ud. Demikian pula jika ia memilikinya atau me-li'annya menurut pendapat yang lebih sahih, dengan syarat tuduhan mendahului zihar-nya menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia merujuk atau murtad secara langsung kemudian masuk Islam, menurut

mazhab ia 'ud karena rujuk, bukan karena Islam, melainkan setelahnya. Kafarat tidak gugur setelah 'ud karena perpisahan. Sebelum berkafarat haram menyetubuhi, demikian pula menyentuh dan semacamnya dengan syahwat menurut pendapat yang lebih kuat.

Aku berkata: Yang lebih kuat adalah boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Zihar yang dibatasi waktu sah sebagai zihar sementara; menurut satu pendapat menjadi abadi, dan menurut pendapat lain sia-sia. Menurut pendapat pertama, pendapat yang lebih sahih menyatakan 'ud tidak terjadi dengan menahan, tetapi dengan bersetubuh dalam masa itu, dan wajib mencabut dengan masuknya hasyafah. Jika ia berkata kepada 4 istri, "Kalian bagiku seperti punggung ibuku," ia menjadi muzahir dari mereka. Jika ia menahan mereka, ada 4 kafarat; menurut pendapat qadim, satu kafarat. Jika ia menzihar mereka dengan 4 kalimat berurutan, ia 'ud dari tiga yang pertama. Jika ia mengulang pada satu istri secara berturut-turut dan bermaksud penegasan, maka satu zihar; atau permulaan baru, menurut pendapat yang lebih kuat berbilang, dan dengan ucapan kedua ia 'ud dalam yang pertama.

Disyaratkan niat kafarat, bukan penentuannya. Pilihan kafarat zihar adalah memerdekakan budak mukmin yang tidak memiliki cacat yang mengganggu kerja dan penghasilan. Maka sah anak kecil, orang yang kakinya pincang tetapi masih bisa berjalan berurutan, orang buta sebelah, tuli, orang yang tidak mampu menciumnya, orang yang tidak punya hidung dan dua telinganya dan jari-jari kakinya. Tidak sah orang yang lumpuh, orang yang tidak punya satu kaki, atau tidak punya jari kelingking dan jari manis dari satu tangan, atau dua ruas jari dari selain keduanya.

Aku berkata: Atau satu ruas ibu jari. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Tidak sah orang tua renta yang lemah, orang yang sebagian besar waktunya gila, dan orang sakit yang tidak diharapkan sembuh. Jika kemudian ia sembuh, tampak bahwa itu sah menurut pendapat yang lebih sahih. Tidak sah membeli kerabat dengan niat kafarat, ummu walad, dan budak mukatab dengan kitabah yang sah. Sah mudabbar dan budak yang dimerdekakan dengan syarat. Jika ia ingin menjadikan pemerdekaan yang digantungkan sebagai kafarat, tidak sah. Ia boleh menggantungkan pemerdekaan kafarat dengan suatu sifat, dan memerdekakan dua budaknya untuk dua kafaratnya, masing-masing setengah

dari ini dan setengah dari itu. Jika orang yang tidak mampu memerdekakan dua separuh untuk satu kafarat, menurut pendapat yang lebih sahih sah jika sisanya sudah merdeka. Jika ia memerdekakan dengan imbalan, tidak sah sebagai kafarat. Memerdekakan dengan harta seperti talak dengan harta. Maka jika seseorang berkata, "Merdekakan ummu walad-mu dengan 1.000," lalu ia memerdekakannya, berlaku dan imbalan wajib. Demikian pula jika ia berkata, "Merdekakan budakmu dengan sekian," lalu memerdekakannya, menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia berkata, "Merdekakan ia atas namaku dengan sekian," lalu dilakukan, budak itu merdeka atas nama pemintanya dan wajib baginya imbalan. Pendapat yang lebih sahih menyatakan ia memilikinya segera setelah lafaz pemerdekaan, kemudian budak itu merdeka atasnya. Siapa yang memiliki budak atau harganya, melebihi kebutuhan dirinya dan tanggungannya berupa nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan perabot yang harus ada, maka wajib memerdekakan. Tidak wajib menjual tanah pertanian dan modal yang penghasilannya tidak melebihi kebutuhannya, dan tidak wajib menjual rumah dan budak yang berharga bagi dirinya menurut pendapat yang lebih sahih. Tidak wajib membeli dengan harga yang merugikan. Pendapat yang paling kuat menyatakan kemampuan dipertimbangkan pada waktu pelaksanaan. Jika ia tidak mampu memerdekakan, ia berpuasa 2 bulan berturut-turut menurut hilal dengan niat

kafarat, dan tidak disyaratkan niat berturut-turut menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia mulai di tengah bulan, bulan berikutnya dihitung dengan hilal, dan bulan pertama digenapkan 30 hari dari bulan ketiga. Berturut-turut terputus dengan terlewatnya satu hari tanpa uzur, demikian pula karena sakit menurut pendapat jadid, bukan karena haid, dan demikian pula gila menurut mazhab. Jika ia tidak mampu berpuasa karena tua renta atau sakit yang menurut kebanyakan ulama tidak diharapkan sembuh, atau puasa menimbulkan kesulitan berat, atau ia khawatir sakitnya bertambah, maka ia berkafarat dengan memberi makan 60 orang miskin atau fakir, bukan orang kafir, bukan Hasyimi, dan bukan Muththalibi, masing-masing 1 mud dari jenis makanan yang menjadi zakat fitrah.

Kitab al-Li'an

Li'an didahului oleh tuduhan zina (qadzaf). Tuduhan yang jelas (sharih) adalah menyebut zina secara terang, misalnya kata kepada laki-laki atau perempuan: "engkau berzina", atau "wahai pezina laki-laki", "wahai pezina perempuan". Menuduh dengan menyebut masuknya kepala dzakar ke dalam farji disertai penyebutan keharamannya, atau ke dalam dubur, keduanya juga tuduhan yang jelas. Perkataan "engkau naik ke gunung" (dengan kata yang mirip kata zina) adalah sindiran (kinayah). Demikian pula perkataan "engkau naik" saja, menurut pendapat al-ashahh. Perkataan "engkau berzina di gunung" adalah tuduhan yang jelas menurut al-ashahh. Perkataan "wahai orang fajir", "wahai orang fasik", dan kepada perempuan "wahai perempuan jahat", "engkau suka menyendiri", kepada orang Quraisy "wahai orang Nabath", dan kepada istrinya "aku tidak mendapatimu perawan" adalah sindiran. Jika ia mengingkari bahwa ia meniatkan tuduhan, ia dibenarkan dengan sumpahnya. Perkataan "wahai anak halal", atau "adapun engkau, engkau bukan pezina", dan semisalnya adalah sindiran halus (ta'rid) yang bukan tuduhan, meskipun ia meniatkannya sebagai tuduhan. Perkataan "aku berzina denganmu" adalah pengakuan berzina sekaligus tuduhan. Jika ia berkata kepada istrinya "wahai pezina", lalu istrinya menjawab "aku berzina denganmu" atau "engkau lebih

pezina daripada aku", maka suaminya adalah penuduh, sedangkan jawaban istri hanya berstatus sindiran. Jika istri menjawab "aku berzina dan engkau lebih pezina daripada aku", maka ia mengaku berzina sekaligus menuduh. Perkataan "farjimu berzina" atau "dzakarmu berzina" adalah tuduhan. Menurut mazhab, perkataan "tanganmu" dan "matamu" (berzina) adalah sindiran. Perkataan seseorang kepada anaknya "engkau bukan dariku" atau "engkau bukan anakku" adalah sindiran. Perkataan kepada anak orang lain "engkau bukan anak si fulan" adalah tuduhan yang jelas, kecuali terhadap anak yang telah dinafikan dengan li'an.

Penuduh terhadap orang muhshan dikenai hukuman had, sedangkan terhadap selain muhshan dikenai ta'zir. Muhshan adalah orang yang mukallaf, merdeka, muslim, dan terjaga (afif) dari persetubuhan yang mewajibkan had. Sifat afif menjadi batal karena menyetubuhi mahram yang dimiliki sebagai budak, menurut mazhab. Tidak batal karena menyetubuhi istri dalam masa iddah syubhat, budak perempuan milik anaknya, dan perempuan yang dinikahinya tanpa wali, menurut al-ashahh. Jika orang yang dituduh itu kemudian berzina, gugurlah had atas penuduh. Jika ia murtad, had tidak gugur. Barang siapa berzina sekali lalu menjadi baik, ia tidak kembali menjadi muhshan. Had qadzaf dapat diwarisi dan gugur dengan pemaafan. Menurut al-ashahh, seluruh ahli waris mewarisinya, dan jika sebagian

dari mereka memaafkan, maka seluruh hak itu menjadi milik yang lain.

Pasal

Suami boleh menuduh istri yang ia ketahui telah berzina, atau yang ia duga berzina dengan dugaan yang kuat. Contohnya tersebarnya kabar istri berzina dengan Zaid disertai tanda-tanda, seperti ia melihat keduanya berduaan. Jika istri melahirkan anak dan suami mengetahui anak itu bukan darinya, wajib baginya menafikannya. Ia dapat mengetahui hal itu apabila ia tidak pernah menyetubuhi istrinya, atau istri melahirkan kurang dari enam bulan sejak persetubuhan, atau lebih dari empat tahun. Jika istri melahirkan pada masa di antara keduanya dan suami belum melakukan istibra' dengan satu kali haid, haram baginya menafikan anak itu. Jika istri melahirkan lebih dari enam bulan sejak istibra', maka halal baginya menafikan, menurut al-ashahh. Jika ia menyetubuhi lalu melakukan 'azl (menumpahkan mani di luar), haram menafikan anak, menurut al-ashahh. Jika ia mengetahui istrinya berzina namun mungkin anak itu berasal darinya dan dari zina, haram baginya menafikan. Demikian pula haram menuduh dan ber-li'an, menurut pendapat yang shahih.

Pasal

Li'an adalah ucapan suami empat kali: "Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku benar-benar termasuk orang yang jujur dalam apa yang kutuduhkan kepada perempuan ini, yaitu zina." Jika perempuan itu tidak hadir, suami menyebut namanya dan mengangkat nasabnya dengan sesuatu yang membedakannya. Yang kelima: "Bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang dusta dalam apa yang ia tuduhkan kepadanya, yaitu zina." Jika ada anak yang ia nafikan, ia menyebutnya dalam kalimat-kalimat itu, lalu berkata: "Dan bahwa anak yang dilahirkannya", atau "anak ini adalah hasil zina, bukan dariku". Istri berkata: "Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa ia benar-benar termasuk orang-orang yang dusta dalam apa yang ia tuduhkan kepadaku, yaitu zina." Yang kelima: "Bahwa murka Allah atasnya jika suaminya termasuk orang-orang yang jujur dalam hal itu." Jika lafal syahadah (kesaksian) diganti dengan sumpah dan semisalnya, atau lafal murka diganti dengan laknat dan sebaliknya, atau laknat dan murka disebutkan sebelum kesaksian-kesaksian itu sempurna, maka tidak sah menurut al-ashahh.

Disyaratkan adanya perintah hakim, dan hakim mendiktekan kalimat-kalimatnya. Disyaratkan pula li'an istri dilakukan setelah li'an suami. Orang bisu ber-li'an dengan isyarat yang dapat dipahami atau dengan tulisan. Li'an sah dengan bahasa non-Arab, sedangkan bagi orang yang mengerti bahasa Arab ada satu pendapat (wajah) yang tidak

membolehkan. Li'an diperberat dengan waktu, yaitu setelah ashar hari Jumat, dan dengan tempat, yaitu tempat yang paling mulia di negeri itu. Di Makkah di antara Rukun dan Maqam, di Madinah di sisi mimbar, di Baitul Maqdis di sisi Shakhrah, dan di tempat lain di sisi mimbar masjid jami'. Perempuan yang sedang haid ber-li'an di pintu masjid. Orang dzimmi ber-li'an di gereja (bi'ah dan kanisah). Demikian pula di rumah api bagi orang Majusi, menurut al-ashahh, tidak di rumah berhala bagi penyembah berhala. Disyaratkan pula jamaah yang hadir, paling sedikit empat orang.

Pemberatan-pemberatan itu hukumnya sunnah, bukan wajib, menurut mazhab. Disunnahkan bagi hakim menasihati keduanya dan bersungguh-sungguh pada kalimat yang kelima, dan agar keduanya ber-li'an dalam keadaan berdiri. Syarat suami adalah orang yang sah talaknya. Jika suami murtad setelah bersetubuh, lalu menuduh, kemudian masuk Islam dalam masa iddah, ia ber-li'an. Jika ia ber-li'an kemudian masuk Islam dalam masa iddah, li'annya sah. Jika ia tetap dalam kemurtadan, li'an itu bertepatan dengan keadaan bain (terputusnya pernikahan). Dengan li'an suami, berkaitan hal-hal berikut: perceraian, keharaman selamanya (meskipun ia kemudian mendustakan dirinya sendiri), gugurnya had qadzaf darinya, wajibnya had zina atas istri, dan terputusnya nasab anak yang ia nafikan dengan li'annya. Penafian hanya diperlukan pada anak yang mungkin berasal

darinya. Jika mustahil, misalnya istri melahirkan enam bulan sejak akad, atau ia menalak istri di majelis akad, atau ia menikah sedangkan ia di timur dan istri di barat, maka anak itu tidak dinasabkan kepadanya, dan ia boleh menafikannya meskipun anak itu telah wafat. Penafian harus segera dilakukan menurut qaul jadid, dan diberi uzur karena suatu halangan. Ia boleh menafikan kandungan dan boleh menunggu sampai melahirkan. Siapa yang menunda lalu berkata, "Aku tidak tahu telah terjadi kelahiran", ia dibenarkan dengan sumpahnya jika ia sedang tidak berada di tempat. Demikian pula yang berada di tempat, dalam masa yang memungkinkan ia tidak tahu. Jika dikatakan kepadanya, "Semoga engkau diberi kenikmatan dengan anakmu" (mutti'ta biwaladika), atau "Semoga Allah menjadikannya anak yang saleh bagimu" (ja'alahullahu laka waladan shalihan), lalu ia menjawab "Amin" atau "Ya", maka tidak dapat lagi ia menafikannya. Jika ia menjawab "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan" (jazakallahu khairan) atau "Semoga Allah memberkahimu" (barakallahu 'alaika), maka tidak demikian. Suami boleh ber-li'an meskipun ia mampu mendatangkan bukti atas zina istrinya, dan istri berhak menolak had zina.

Pasal

Suami boleh ber-li'an untuk menafikan anak, meskipun istri telah memaafkan had dan pernikahan telah berakhir. Ia

juga boleh ber-li'an untuk menolak had qadzaf, meskipun pernikahan telah berakhir dan tidak ada anak. Ia juga boleh ber-li'an untuk menolak ta'zir, bukan ta'zir yang bersifat pendidikan karena kedustaan, seperti menuduh anak kecil perempuan yang belum layak disetubuhi. Jika istri memaafkan had, atau suami mendatangkan bukti atas zinanya, atau istri membenarkannya dan tidak ada anak, atau istri diam tidak menuntut had, atau istri menjadi gila setelah dituduh, maka tidak ada li'an menurut al-ashahh. Jika suami menalak bain istrinya atau istrinya wafat, lalu ia menuduhnya berzina secara mutlak atau dikaitkan dengan masa setelah pernikahan, ia ber-li'an jika ada anak yang dinasabkan kepadanya. Jika ia mengaitkannya dengan masa sebelum pernikahannya, maka tidak ada li'an jika tidak ada anak, dan demikian pula jika ada anak menurut al-ashahh. Namun ia boleh memulai tuduhan baru lalu ber-li'an. Tidak sah menafikan salah satu dari dua anak kembar.

Kitab al-'Iddah

Pengantar

Iddah nikah ada dua macam. Yang pertama berkaitan dengan perpisahan dalam keadaan suami hidup, yaitu dengan talak dan fasakh. Iddah hanya wajib setelah terjadi persetubuhan atau memasukkan mani suami ke dalam rahim istri, meskipun yakin rahimnya kosong. Iddah tidak wajib karena khalwat menurut qaul jadid. Iddah perempuan merdeka yang mengalami haid adalah tiga quru', dan quru' adalah masa suci. Jika ia ditalak dalam keadaan suci, iddahnya selesai dengan masuk ke haid yang ketiga. Jika ditalak dalam keadaan haid, selesai dengan masuk ke haid yang keempat. Menurut satu qaul disyaratkan lewatnya satu hari satu malam setelah masuk haid. Apakah masa suci perempuan yang belum pernah haid dihitung satu quru'? Ada dua qaul, berdasarkan perbedaan apakah quru' itu perpindahan dari suci ke haid, ataukah suci yang diapit dua darah. Yang kedua lebih azhhar. Iddah perempuan mustahadhah dengan quru'-nya yang dikembalikan kepadanya. Perempuan yang bingung (mutahayyirah) beriddah dengan tiga bulan seketika, ada yang berpendapat setelah masa putus asa. Ummu walad, mukatabah, dan perempuan yang sebagian dirinya budak beriddah dengan dua quru'. Jika ia dimerdekakan dalam masa iddah raj'iyyah, ia menyempurnakan iddah perempuan merdeka menurut

qaul azhhar. Jika dimerdekakan dalam iddah bain, maka ia menjalani iddah budak menurut azhhar. Perempuan merdeka yang belum haid atau sudah putus asa beriddah dengan tiga bulan. Jika ia ditalak di tengah bulan, maka setelah itu dua bulan hilal, dan bulan yang kurang disempurnakan menjadi 30 hari. Jika ia haid dalam masa itu, wajib baginya quru'. Budak perempuan beriddah dengan satu setengah bulan, menurut satu qaul dua bulan, dan menurut qaul lain tiga bulan. Perempuan yang darahnya terputus karena suatu sebab seperti menyusui dan sakit, bersabar sampai haid atau putus asa, lalu beriddah dengan bulan. Jika terputus bukan karena suatu sebab, maka demikian pula menurut qaul jadid. Menurut qaul qadim ia menunggu 9 bulan, menurut satu qaul empat tahun, kemudian beriddah dengan bulan. Menurut qaul jadid, jika ia haid setelah putus asa dalam masa bulan-bulan itu, wajib quru'. Jika haid datang setelah selesai bulan-bulan itu, ada beberapa qaul, dan yang paling azhhar: jika ia telah menikah (lagi) maka tidak ada apa-apa, jika belum maka ia beriddah dengan quru'. Yang menjadi patokan putus asa adalah usia putus asa perempuan-perempuan sekerabatnya, dan menurut satu qaul seluruh perempuan.

Aku berkata: Qaul ini lebih azhhar. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Pasal

Iddah perempuan hamil adalah dengan melahirkan kandungannya, dengan syarat anak itu dinasabkan kepada pemilik iddah, meskipun hanya sebagai kemungkinan, seperti anak yang dinafikan dengan li'an, dan dengan keluarnya seluruh kandungan sampai anak kembar yang kedua. Jika di antara keduanya ada selang kurang dari enam bulan, maka keduanya anak kembar. Iddah selesai dengan kelahiran janin yang sudah mati, bukan dengan 'alaqah (segumpal darah), dan selesai dengan mudhghah (segumpal daging) yang padanya terdapat bentuk manusia yang samar, yang dikabarkan oleh para bidan. Jika tidak ada bentuknya, tetapi para bidan berkata bahwa itu adalah asal kejadian manusia, maka iddah selesai menurut mazhab. Jika tampak pada masa iddah quru' atau bulan adanya kehamilan dari suami, ia beriddah dengan melahirkan. Jika ia ragu dalam masa iddah, ia tidak boleh menikah sampai keraguan hilang. Atau jika keraguan itu muncul setelah iddah dan setelah menikah, lalu berlanjut sampai ia melahirkan kurang dari enam bulan sejak akad nikahnya, atau muncul setelah iddah sebelum menikah, maka hendaklah ia bersabar sampai keraguan hilang. Jika ia menikah (dalam keadaan ragu), menurut mazhab nikahnya tidak dibatalkan seketika. Jika diketahui hal yang menuntut pembatalannya, kami batalkan. Jika suami menalaknya bain lalu ia melahirkan pada empat tahun (sejak talak), anak itu dinasabkan kepadanya. Jika lebih dari itu, tidak dinasabkan. Jika suami menalak raj'i,

masa itu dihitung dari talak, dan menurut satu qaul dari berakhirnya iddah. Jika ia menikah setelah iddah lalu melahirkan kurang dari enam bulan (sejak akad nikah baru), maka seakan-akan ia belum menikah (anak itu bagi suami pertama). Jika melahirkan pada enam bulan atau lebih, anak itu bagi suami kedua. Jika ia menikah dalam masa iddah dengan nikah yang rusak, lalu melahirkan, dan mungkin anak itu dari suami pertama, anak itu dinasabkan kepadanya dan iddahnya selesai dengan melahirkan, kemudian ia beriddah untuk suami kedua. Jika mungkin dari suami kedua, anak itu dinasabkan kepadanya. Jika mungkin dari keduanya, anak itu diperlihatkan kepada ahli qiyafah (pengenal garis keturunan). Jika ia menetapkan anak itu bagi salah satunya, maka seperti hukum kemungkinan dari satu orang saja.

Pasal

Jika seorang perempuan menanggung dua iddah dari satu orang yang sejenis, misalnya suami menalak lalu menyetubuhinya dalam masa iddah quru' atau bulan, baik karena tidak tahu ataupun tahu dalam iddah raj'iyyah, maka kedua iddah itu bergabung (tadakhul). Ia memulai iddah dari persetubuhan itu, dan sisa iddah talak masuk ke dalamnya. Jika salah satunya kehamilan dan yang lain quru', keduanya bergabung menurut al-ashahh, sehingga keduanya selesai dengan melahirkan, dan suami boleh merujuk sebelum

melahirkan. Ada yang berpendapat: jika kehamilan itu dari persetubuhan (kedua), maka tidak bergabung. Atau iddah dari dua orang, misalnya ia sedang dalam iddah suami atau syubhat, lalu disetubuhi karena syubhat atau nikah yang rusak, atau ia istri yang beriddah karena syubhat lalu ditalak, maka tidak ada penggabungan. Jika ada kehamilan, iddahnya didahulukan. Jika tidak, maka jika talak lebih dahulu, ia menyempurnakan iddah talak lalu memulai iddah yang lain. Suami boleh rujuk dalam masa iddahnya, dan jika ia rujuk, iddah talak terputus dan ia mulai iddah syubhat, serta suami tidak boleh bersenang-senang dengannya sampai iddah syubhat selesai. Jika syubhat lebih dahulu, maka iddah talak didahulukan, dan ada yang berkata iddah syubhat.

Pasal

Jika seorang laki-laki menggaulinya seperti suami tanpa bersetubuh dalam masa iddah quru' atau bulan, ada beberapa pendapat, dan yang paling shahih: jika iddahnya iddah bain, maka iddah selesai; jika tidak, maka tidak selesai. Tidak ada rujuk setelah selesainya quru' dan bulan.

Aku berkata: Talak tetap dapat mengenainya sampai iddah selesai. Jika yang menggaulinya laki-laki asing, maka iddah selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Jika seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang beriddah dengan dugaan sah, lalu menyetubuhinya, maka iddahnya terputus sejak persetubuhan. Menurut satu qaul atau wajah, sejak akad. Jika suami merujuk perempuan yang tidak hamil lalu menalaknya lagi, ia memulai iddah baru. Menurut qaul qadim, ia melanjutkan jika suami belum menyetubuhinya. Jika ia hamil, maka iddahnya dengan melahirkan. Jika ia telah melahirkan lalu suami menalaknya, ia memulai iddah baru. Ada yang berkata: jika suami belum menyetubuhinya setelah melahirkan, tidak ada iddah. Jika suami melakukan khulu' terhadap perempuan yang telah disetubuhi lalu menikahinya lagi, menyetubuhinya, kemudian menalaknya, ia memulai iddah baru dan sisa iddah yang lama masuk ke dalamnya.

Pasal

Iddah perempuan merdeka yang tidak hamil karena kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari dengan malam-malamnya, meskipun belum pernah disetubuhi. Budak perempuan setengahnya. Jika suami wafat sedangkan ia dalam iddah raj'iyyah, ia berpindah ke iddah wafat. Jika dalam iddah bain, tidak berpindah. Perempuan hamil beriddah dengan melahirkan, dengan syaratnya yang telah lalu. Jika seorang anak kecil wafat meninggalkan istri yang hamil, maka iddahnya dengan bulan. Demikian pula suami yang dikebiri total (mamsuh), karena anak tidak

dinasabkan kepadanya menurut mazhab. Anak dinasabkan kepada orang yang terpotong dzakarnya namun kedua buah zakarnya masih ada, sehingga istrinya beriddah dengan melahirkan. Demikian pula orang yang kedua buah zakarnya dicabut namun dzakarnya masih ada, menurut mazhab. Jika seseorang menalak salah satu dari dua istrinya lalu wafat sebelum menjelaskan atau menentukan, maka jika ia belum menyetubuhi, keduanya beriddah wafat. Demikian pula jika ia telah menyetubuhi sedangkan keduanya perempuan yang beriddah dengan bulan atau quru' dan talaknya raj'i. Jika talaknya bain, maka masing-masing beriddah dengan yang terpanjang antara iddah wafat dan tiga quru'-nya. Iddah wafat dihitung dari kematian, dan quru' dihitung dari talak. Orang yang hilang dan kabarnya terputus, istrinya tidak boleh menikah sampai yakin kematiannya atau talaknya. Menurut qaul qadim, ia menunggu empat tahun, lalu beriddah wafat dan boleh menikah. Jika seorang hakim memutuskan dengan qaul qadim, putusannya dibatalkan menurut qaul jadid, menurut al-ashahh. Menurut al-ashahh pula, ia boleh menikah setelah menunggu dan setelah iddah.

Wajib berkabung (ihdad) atas perempuan yang beriddah wafat, tidak atas perempuan raj'iyyah. Berkabung disunnahkan bagi perempuan bain, dan menurut satu qaul wajib. Ihdad adalah meninggalkan pakaian yang dicelup untuk perhiasan, meskipun kasar. Ada yang berkata: dihalalkan kain yang benangnya dicelup lalu ditenun.

Dibolehkan pakaian yang tidak dicelup dari katun, wol, dan kain rami, demikian pula kain bersulam (ibr yasm) menurut al-ashahh, dan kain yang dicelup namun tidak dimaksudkan untuk perhiasan. Diharamkan perhiasan emas dan perak, demikian pula mutiara menurut al-ashahh, dan wewangian pada badan, pakaian, dan makanan, celak, dan bercelak dengan batu itsmid kecuali karena kebutuhan seperti sakit mata, juga isfidzaj (bedak putih), damam, dan pacar (khidhab) dengan hina dan semisalnya. Dihalalkan menghias kasur dan perabot, membersihkan diri seperti mencuci kepala, memotong kuku, dan menghilangkan kotoran.

Aku berkata: Dihalalkan pula menyisir rambut dan mandi di pemandian umum, jika tidak keluar rumah yang haram. Jika ia meninggalkan ihdad, ia berdosa namun iddahnya tetap selesai, sebagaimana jika ia meninggalkan rumah. Jika kabar kematian suami sampai kepadanya setelah masa iddah lewat, maka iddahnya sudah selesai. Perempuan boleh berkabung atas selain suami selama tiga hari, dan haram menambah lebih dari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Pasal

Wajib tempat tinggal bagi perempuan yang beriddah talak, meskipun talak bain, kecuali perempuan nusyuz. Wajib pula bagi perempuan yang beriddah wafat menurut qaul azhhar, dan bagi perempuan yang difasakh menurut

mazhab. Ia tinggal di rumah tempat ia tinggal ketika terjadi perpisahan. Suami dan orang lain tidak boleh mengeluarkannya, dan ia sendiri tidak boleh keluar.

Aku berkata: Ia boleh keluar dalam iddah wafat, demikian pula perempuan bain pada siang hari untuk membeli makanan, memintal, dan semisalnya. Demikian pula pada malam hari ke rumah tetangga untuk memintal, berbincang, dan semisalnya, dengan syarat ia kembali dan bermalam di rumahnya. Ia boleh pindah dari rumah karena takut roboh atau tenggelam, atau takut atas dirinya, atau terganggu oleh tetangga, atau mereka menimpakan gangguan berat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Jika ia pindah ke rumah lain dengan izin suami, lalu iddah wajib sebelum ia sampai ke sana, ia beriddah di rumah itu (yang baru) menurut nash. Jika tanpa izin, maka beriddah di rumah yang pertama. Demikian pula jika suami mengizinkan lalu iddah wajib sebelum ia keluar. Jika suami mengizinkan pindah ke negeri lain, maka hukumnya seperti rumah. Atau bepergian haji atau dagang, lalu iddah wajib di tengah jalan, maka ia boleh kembali dan boleh melanjutkan. Jika ia melanjutkan, ia tinggal untuk menyelesaikan keperluannya, kemudian wajib kembali untuk menyempurnakan sisa iddah di rumah. Jika ia keluar ke rumah selain yang biasa, lalu suami menalak dan berkata,

"Aku tidak mengizinkan keluar", ia dibenarkan dengan sumpahnya. Jika istri berkata, "Engkau memindahkan aku", dan suami berkata, "Tidak, aku mengizinkanmu untuk suatu keperluan", suami dibenarkan menurut mazhab. Rumah orang badui dan tendanya yang dari bulu seperti rumah orang kota. Jika rumah itu milik suami dan layak baginya, rumah itu wajib dipakai, dan tidak sah menjualnya kecuali dalam iddah perempuan yang beriddah dengan bulan. Demikian pula rumah sewaan, dan ada yang berkata: batal. Jika rumah pinjaman, ia wajib tinggal di situ. Jika pemberi pinjaman menarik kembali dan tidak rela dengan upah, ia dipindahkan. Demikian pula rumah sewaan yang masa sewanya habis, atau jika istri melanjutkan tinggal, ia menuntut upah. Jika rumah pernikahan itu mewah, suami boleh memindahkannya ke rumah yang layak baginya. Jika rumah itu buruk, istri boleh menolak. Suami tidak boleh tinggal serumah dengannya dan tidak boleh bergaul dengannya. Jika di rumah itu ada mahram istri yang sudah mumayyiz laki-laki, atau perempuan milik suami, atau istri suami yang lain, atau budak perempuan, atau perempuan asing, maka boleh. Jika di rumah ada kamar, lalu salah seorang menempati satu dan yang lain menempati yang lain, maka jika fasilitasnya satu seperti dapur dan jamban, disyaratkan adanya mahram. Jika tidak, maka tidak. Hendaknya pintu di antara keduanya ditutup, dan jalan

salah satu tidak melewati yang lain. Lantai bawah dan atas seperti rumah dan kamar.

Bab al-Istibra'

Istibra' (menunggu kosongnya rahim) wajib karena dua sebab. Pertama, memiliki budak perempuan, baik dengan pembelian, warisan, hibah, tawanan perang, pengembalian karena cacat, saling bersumpah (tahalluf), maupun iqalah (pembatalan jual beli). Sama saja budak itu perawan, atau yang telah di-istibra' oleh penjual sebelum penjualan, atau yang berpindah dari anak kecil, dari perempuan, atau dari selain keduanya. Istibra' wajib pada mukatabah yang tidak mampu melunasi, demikian pula perempuan murtad menurut al-ashahh. Tidak wajib atas perempuan yang kembali halal dari puasa, i'tikaf, dan ihram, dan pada ihram ada satu wajah. Jika ia membeli istrinya sendiri, istibra' dianjurkan, dan ada yang berkata wajib. Jika ia memiliki budak perempuan yang bersuami atau yang sedang beriddah, tidak wajib. Jika keadaan itu telah hilang, wajib menurut qaul azhhar. Kedua, hilangnya firasy dari budak perempuan yang telah disetubuhi atau ummu walad, dengan pemerdekaan atau wafatnya tuan. Jika telah berlalu masa istibra' atas ummu walad, lalu tuannya memerdekakannya atau tuannya wafat, istibra' tetap wajib menurut al-ashahh.

Aku berkata: Jika ia meng-istibra' budak perempuan yang telah disetubuhi lalu memerdekakannya, tidak wajib

istibra' lagi, dan ia boleh menikah seketika, karena ia tidak serupa dengan perempuan yang dinikahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Haram menikahi budak perempuan yang telah disetubuhi dan ummu walad sebelum istibra', agar tidak bercampur dua air. Jika ia memerdekakan ummu walad-nya, ia boleh menikahinya tanpa istibra' menurut al-ashahh. Jika ia memerdekakannya atau tuannya wafat sedangkan ia bersuami, maka tidak ada istibra'. Istibra' dilakukan dengan satu quru', yaitu satu haid penuh menurut qaul jadid, dan perempuan yang beriddah dengan bulan, dengan satu bulan, dan menurut satu qaul tiga bulan. Perempuan hamil tawanan perang atau yang firasy tuannya telah hilang, istibra'-nya dengan melahirkan. Jika ia dimiliki dengan pembelian, telah disebutkan bahwa tidak ada istibra' seketika.

Aku berkata: Istibra' tercapai dengan melahirkan kehamilan hasil zina menurut al-ashahh. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Jika telah berlalu waktu istibra' setelah kepemilikan sebelum serah terima, maka dihitung jika kepemilikan itu dengan warisan, dan demikian pula dengan pembelian menurut al-ashahh, tidak dengan hibah. Jika ia membeli perempuan Majusi lalu ia haid kemudian masuk Islam, tidak mencukupi. Bersenang-senang dengan perempuan yang sedang di-istibra' diharamkan, kecuali perempuan tawanan perang, maka dihalalkan selain persetubuhan, ada yang berkata tidak. Jika ia berkata, "Aku

haid", ia dibenarkan. Jika ia mencegah tuannya lalu tuannya berkata, "Ia telah memberitahuku bahwa istibra' telah sempurna", tuannya dibenarkan. Budak perempuan tidak menjadi firasy kecuali dengan persetubuhan. Jika ia melahirkan pada waktu yang mungkin dari persetubuhannya, anak itu dinasabkan kepadanya. Jika tuan mengakui telah bersetubuh namun menafikan anak dan mengaku telah melakukan istibra', anak tidak dinasabkan kepadanya menurut mazhab. Jika budak itu mengingkari istibra', tuan bersumpah bahwa anak itu bukan darinya. Ada yang berkata: wajib ia menjelaskan istibra'-nya. Jika budak itu mengaku bahwa ia melahirkan anak darinya (istilad) dan tuan mengingkari adanya persetubuhan sama sekali sedangkan di sana ada anak, tuan tidak bersumpah menurut pendapat shahih. Jika tuan berkata, "Aku bersetubuh dan 'azl", anak dinasabkan kepadanya menurut al-ashahh.

Kitab ar-Radha'

Persusuan hanya tetap (menimbulkan hukum) dengan air susu perempuan yang hidup dan telah mencapai usia 9 tahun. Jika susu diperah lalu dituangkan ke mulut bayi setelah ia wafat, tetap mengharamkan menurut al-ashahh. Jika dijadikan keju atau diambil lemaknya, tetap mengharamkan. Jika dicampur dengan cairan, mengharamkan jika susu yang dominan. Jika yang dominan cairan lain lalu diminum seluruhnya, ada yang berkata atau sebagiannya, maka mengharamkan menurut azhhar. Memasukkan susu ke mulut (iijar) mengharamkan, demikian pula memasukkan ke hidung (is'ath) menurut mazhab, tidak dengan hukna (suntik dubur) menurut azhhar. Syaratnya, bayi yang menyusu masih hidup dan belum berusia dua tahun, dan lima kali susuan. Batasannya dikembalikan kepada adat. Jika ia berhenti karena berpaling, maka dihitung berbilang. Jika berhenti karena bermain lalu kembali seketika, atau berpindah dari satu payudara ke payudara lain, maka tidak berbilang. Jika susu diperah sekaligus lalu dituangkan lima kali, atau sebaliknya, maka dihitung satu susuan, dan menurut satu qaul lima. Jika ragu apakah lima kali atau kurang, atau apakah menyusu dalam dua tahun atau sesudahnya, maka tidak ada pengharaman, dan pada yang kedua ada qaul atau wajah (yang mengharamkan). Perempuan yang menyusui menjadi

ibunya, laki-laki pemilik susu menjadi ayahnya, dan kemahraman menjalar kepada anak-anaknya. Jika seorang laki-laki memiliki lima ummu walad, atau empat istri dan satu ummu walad, lalu seorang bayi menyusu satu kali dari tiap-tiap mereka, bayi itu menjadi anaknya menurut al-ashahh, sehingga mereka haram atasnya karena mereka adalah istri-istri ayahnya. Jika sebagai ganti ummu walad itu adalah anak-anak perempuan atau saudari-saudari perempuannya, tidak ada pengharaman menurut al-ashahh. Ayah-ayah perempuan yang menyusui, baik nasab maupun persusuan, adalah kakek bagi bayi susuan, ibu-ibunya adalah nenek-neneknya, anak-anaknya baik nasab maupun persusuan adalah saudara-saudaranya, saudara-saudara laki-lakinya adalah paman dari pihak ibu, saudara-saudara perempuannya adalah bibi dari pihak ibu, ayah pemilik susu adalah kakeknya, saudaranya adalah pamannya dari pihak ayah, dan demikian seterusnya. Susu itu milik orang yang anak yang menyebabkan susu itu turun dinasabkan kepadanya, baik karena nikah maupun persetubuhan syubhat, tidak karena zina. Jika ia menafikan anak itu dengan li'an, susu itu pun terputus darinya. Jika perempuan yang bersuami disetubuhi karena syubhat, atau dua orang menyetubuhinya karena syubhat lalu ia melahirkan, susu itu milik orang yang anaknya dinasabkan kepadanya melalui ahli qiyafah atau selainnya. Hubungan susu tidak terputus dari suami yang wafat atau yang menalak, meskipun masa

panjang atau susu terputus lalu kembali. Jika perempuan itu menikah dengan orang lain dan melahirkan darinya, maka susu setelah melahirkan milik suami kedua, dan sebelum melahirkan milik suami pertama, jika belum masuk waktu munculnya susu kehamilan suami kedua. Demikian pula jika sudah masuk, dan menurut satu qaul milik suami kedua, dan menurut satu qaul milik keduanya.

Pasal

Jika seseorang memiliki istri kecil, lalu ibunya, saudarinya, atau istri lainnya menyusuinya, maka nikahnya fasakh. Istri kecil itu mendapat setengah maharnya, dan suami berhak atas perempuan yang menyusui itu setengah mahar mitsil, dan menurut satu qaul seluruhnya. Jika istri kecil menyusu dari perempuan yang tidur, tidak ada ganti rugi dan perempuan itu tidak mendapat mahar. Jika di bawahnya ada istri dewasa dan istri kecil, lalu ibu istri dewasa menyusui istri kecil, maka istri kecil fasakh, dan demikian pula istri dewasa menurut azhhar. Suami boleh menikahi siapa yang ia kehendaki di antara keduanya. Hukum mahar istri kecil dan penggantian oleh perempuan penyusu seperti yang telah lalu, demikian pula istri dewasa jika belum disetubuhi. Jika ia telah disetubuhi, suami berhak atas perempuan penyusu mahar mitsil menurut azhhar. Jika anak perempuan istri dewasa menyusui istri kecil, istri dewasa haram selamanya, demikian pula istri kecil jika istri dewasa

telah disetubuhi. Jika ia memiliki istri kecil lalu menalaknya, kemudian seorang perempuan menyusuinya, perempuan itu menjadi ibu bagi (bekas) istrinya. Jika bekas istrinya menikah dengan seorang anak kecil dan menyusuinya dengan susunya, ia haram atas yang menalak dan atas anak kecil itu selamanya. Jika seorang tuan menikahkan ummu walad-nya dengan budaknya yang kecil, lalu ia menyusuinya dengan susu tuan, ia haram atas budak itu dan atas tuan. Jika budak perempuan yang disetubuhi menyusui istri kecil yang di bawah (tuan), dengan susu tuan atau susu orang lain, keduanya haram atasnya. Jika di bawahnya ada istri kecil dan istri dewasa, lalu istri dewasa menyusuinya, keduanya fasakh, istri dewasa haram selamanya, demikian pula istri kecil jika penyusuan dengan susu suami, jika tidak maka ia rabibah (anak tiri). Jika di bawahnya ada istri dewasa dan tiga istri kecil lalu ia menyusui mereka, istri dewasa haram selamanya, demikian pula tiga istri kecil jika ia menyusui mereka dengan susu suami atau susu orang lain sedangkan ia (istri dewasa) telah disetubuhi. Jika tidak (belum disetubuhi), maka jika ia menyusui mereka sekaligus dengan memasukkan susu kepada mereka pada susuan kelima, semuanya fasakh dan tidak haram selamanya. Jika menyusui berurutan, maka tidak haram. Yang pertama dan ketiga fasakh, dan yang kedua fasakh dengan penyusuan yang ketiga. Menurut satu qaul tidak fasakh. Dua qaul ini berlaku pula pada orang yang memiliki dua istri kecil yang

disusui oleh perempuan asing secara berurutan: apakah keduanya fasakh ataukah hanya yang kedua.

Pasal

Jika seseorang berkata, "Hindun adalah anak perempuanku atau saudariku karena persusuan", atau si perempuan berkata, "Dia saudaraku", haramlah pernikahan keduanya. Jika sepasang suami istri berkata, "Antara kami ada persusuan yang mengharamkan", keduanya dipisahkan, mahar yang disebutkan gugur, dan wajib mahar mitsil jika telah bersetubuh. Jika suami mengaku adanya persusuan lalu istri mengingkari, nikah fasakh, dan istri berhak atas mahar yang disebutkan jika telah bersetubuh, jika belum maka setengahnya. Jika istri mengaku lalu suami mengingkari, suami dibenarkan dengan sumpahnya jika istri dinikahkan dengan kerelaannya, jika tidak maka menurut al-ashahh istri yang dibenarkan, dan ia berhak mahar mitsil jika telah bersetubuh, jika belum maka ia tidak mendapat apa-apa. Orang yang mengingkari persusuan bersumpah atas penafian pengetahuannya, dan orang yang mengaku bersumpah dengan kepastian. Persusuan terbukti dengan kesaksian dua laki-laki, atau satu laki-laki dan dua perempuan, atau empat perempuan. Pengakuan (iqrar) atasnya disyaratkan dua laki-laki. Kesaksian perempuan penyusu diterima jika ia tidak meminta upah dan tidak menyebut perbuatannya (menyusui). Demikian pula jika ia

menyebutnya, lalu berkata, "Aku menyusuinya", menurut al-ashahh. Menurut al-ashahh pula, tidak cukup kata "antara keduanya ada persusuan yang mengharamkan", tetapi wajib menyebut waktu, jumlah, dan sampainya susu ke perut. Hal itu diketahui dengan menyaksikan pemerahan, penuangan, dan penelanan, atau dengan indikasi seperti bayi mengulum payudara, menghisapnya, dan gerakan tenggorokannya karena meneguk dan menelan, setelah diketahui bahwa perempuan itu mengeluarkan susu.

Kitab an-Nafaqat

Suami yang lapang wajib memberi istrinya setiap hari satu mud makanan, yang sempit satu mud, dan yang menengah satu setengah mud. Satu mud adalah 173 1/3 dirham.

Aku berkata: Yang lebih shahih adalah 171 3/7. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Orang miskin dalam zakat adalah orang yang sempit (mu'sir). Orang yang di atasnya, jika seandainya dibebani membayar mud ia menjadi miskin, maka ia menengah, jika tidak maka ia lapang. Yang wajib adalah makanan pokok umum negeri itu.

Aku berkata: Jika berbeda-beda, wajib yang layak bagi suami. Kelapangan dan sebaliknya dihitung pada terbitnya fajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Suami wajib memberikan biji-bijian sebagai milik istri, demikian pula menggilingnya dan membuatnya menjadi roti menurut al-ashahh. Jika salah satu dari keduanya meminta ganti biji-bijian, pihak yang menolak tidak dipaksa. Jika istri mengambil ganti (i'tiyadh), boleh menurut al-ashahh, kecuali roti dan tepung menurut mazhab. Jika istri makan bersama suami sebagaimana kebiasaan, nafkahnya gugur menurut al-ashahh.

Aku berkata: Kecuali jika ia belum rasyidah (cakap) dan walinya tidak mengizinkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih

mengetahui. Wajib pula lauk menurut kebiasaan negeri, seperti minyak zaitun, samin, keju, dan kurma, berbeda menurut musim, dan hakim menentukannya dengan ijtihad dan membedakan antara yang lapang dan lainnya. Wajib pula daging yang layak menurut kelapangan dan kesempitannya sesuai kebiasaan negeri. Jika istri hanya makan roti saja, tetap wajib lauk. Wajib pula pakaian yang mencukupinya, yaitu baju, celana, kerudung, dan sepatu, serta ditambah jubah di musim dingin. Jenisnya adalah katun. Jika kebiasaan negeri bagi orang sepertinya adalah kain rami atau sutra, wajib menurut al-ashahh. Wajib pula alas duduk seperti permadani, hamparan wol, atau tikar, demikian pula kasur untuk tidur menurut al-ashahh, bantal, dan selimut di musim dingin, serta alat kebersihan seperti sisir, minyak, dan bahan pencuci rambut, marthak (pewangi/penghilang bau) dan semisalnya untuk menghilangkan bau badan, bukan celak, pacar, dan hiasan, bukan obat penyakit dan upah tabib dan tukang bekam. Namun ia berhak mendapat makanan dan lauk pada hari-hari sakit. Menurut al-ashahh wajib pula upah pemandian umum sesuai adat, dan harga air untuk mandi jimak dan nifas, bukan haid dan mimpi basah. Ia berhak atas peralatan makan, minum, dan masak seperti periuk, mangkuk, cangkir, kendi, dan semisalnya, serta tempat tinggal yang layak baginya, tanpa disyaratkan milik suami. Bagi istri yang tidak layak mengurus dirinya sendiri, suami wajib menyediakan

pelayan, baik perempuan merdeka, budak milik suami, atau pelayan sewaan, atau dengan menafkahi perempuan yang menyertai istri untuk melayani, baik merdeka maupun budak. Dalam hal ini sama saja suami yang lapang dan sempit, dan juga suami budak. Jika ia menyediakan pelayan perempuan merdeka atau budak dengan upah, maka tidak wajib lagi selain itu. Jika dengan budak miliknya, ia menafkahinya karena kepemilikan. Jika dengan perempuan yang menyertai istri, wajib atasnya nafkah perempuan itu. Jenis makanannya adalah jenis makanan istri, yaitu satu mud bagi suami yang sempit, demikian pula yang menengah menurut pendapat shahih, dan satu mud sepertiga bagi yang lapang. Pelayan itu berhak atas pakaian yang layak bagi keadaannya, demikian pula lauk menurut pendapat shahih, tidak alat kebersihan. Jika kotorannya banyak dan ia terganggu oleh kutu, wajib suami membuatnya nyaman. Perempuan yang biasanya melayani dirinya sendiri, jika ia membutuhkan pelayan karena sakit atau cacat, wajib disediakan pelayan. Tidak ada pelayan bagi budaknya. Secara umum, ia wajib. Dalam hal tempat tinggal, yang wajib adalah imta' (hak pakai), sedangkan yang habis dipakai seperti makanan adalah tamlik (pemilikan), dan istri boleh menggunakannya. Jika ia berlebihan dengan hal yang membahayakannya, suami mencegahnya. Adapun yang manfaatnya bertahan seperti pakaian, wadah makanan, dan sisir, maka tamlik, dan ada yang berkata imta'. Pakaian

diberikan pada awal musim dingin dan awal musim panas. Jika rusak dalam masa itu tanpa kelalaian, tidak diganti jika kita katakan tamlik. Jika istri wafat, maka pakaian itu milik suami, tidak dikembalikan. Jika suami tidak memberi pakaian selama suatu masa, itu menjadi utang.

Pasal

Menurut qaul jadid, nafkah wajib karena tamkin (penyerahan diri istri), bukan karena akad. Jika keduanya berselisih tentang itu, istri dibenarkan. Jika istri tidak menawarkan diri kepada suami selama suatu masa, tidak ada nafkah pada masa itu. Jika ia menawarkan diri, nafkah wajib sejak sampainya kabar. Jika suami tidak berada di tempat, hakim menulis kepada hakim negerinya agar memberitahunya sehingga ia datang atau mewakilkan. Jika ia tidak melakukan dan telah berlalu waktu yang cukup untuk sampainya, hakim menetapkan nafkahnya. Pada perempuan gila dan perempuan yang mendekati baligh, yang dianggap adalah penawaran dari wali. Nafkah gugur karena nusyuz, meskipun hanya dengan menghalangi sentuhan tanpa uzur. Impotensi suami atau sakit yang berbahaya baginya bila bersetubuh adalah uzur. Keluar dari rumah tanpa izin adalah nusyuz, kecuali ia hampir tertimpa runtuhan. Safar dengan izin suami bersamanya atau untuk keperluan suami tidak menggugurkan nafkah, sedangkan untuk keperluannya sendiri menggugurkan menurut azhhar.

Jika ia nusyuz lalu suami pergi, kemudian ia taat kembali, nafkah tidak wajib menurut al-ashahh, dan caranya adalah hakim menulis sebagaimana telah lalu. Jika ia keluar saat suami tidak ada untuk berziarah dan semisalnya, nafkah tidak gugur. Menurut azhhar tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil, dan nafkah wajib bagi istri dewasa terhadap suami yang masih kecil. Ihramnya untuk haji atau umrah tanpa izin suami adalah nusyuz jika suami tidak berhak membatalkannya. Jika suami berhak, maka bukan nusyuz sampai ia keluar. Bagi yang bepergian untuk keperluannya atau dengan izin, menurut al-ashahh ia berhak nafkah selama belum keluar. Suami boleh mencegahnya puasa sunnah. Jika ia enggan, ia nusyuz menurut azhhar. Menurut al-ashahh pula, qadha puasa tidak harus segera seperti sunnah, sehingga suami boleh mencegahnya. Suami tidak boleh mencegah istri menyegerakan shalat wajib di awal waktu dan shalat sunnah rawatib. Wajib bagi perempuan raj'iyyah biaya-biaya (nafkah), kecuali biaya kebersihan. Jika ia diduga hamil lalu suami menafkahinya kemudian ternyata tidak hamil, suami boleh menuntut kembali apa yang telah diberikan setelah iddah. Perempuan tidak hamil yang bain karena khulu' atau talak tiga tidak berhak nafkah dan pakaian. Keduanya wajib bagi yang hamil, untuknya, dan menurut satu qaul untuk kandungannya. Menurut pendapat pertama, tidak wajib bagi perempuan hamil karena syubhat atau nikah yang rusak.

Aku berkata: Tidak ada nafkah bagi perempuan yang beriddah wafat, meskipun hamil. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Nafkah iddah ditentukan seperti nafkah masa pernikahan, dan ada yang berkata: yang wajib adalah kecukupan. Nafkah tidak wajib diserahkan sebelum tampak kehamilan. Jika telah tampak, wajib hari demi hari, dan ada yang berkata saat ia melahirkan. Nafkah tidak gugur dengan berlalunya waktu menurut mazhab.

Pasal

Jika suami tidak mampu memberi nafkah, jika istri bersabar, nafkah menjadi utang atas suami. Jika tidak, istri berhak memfasakh menurut azhhar. Menurut al-ashahh tidak ada fasakh karena suami yang kaya enggan memberi, baik hadir maupun tidak berada di tempat. Jika suami hadir sedangkan hartanya tidak ada, maka jika hartanya berada pada jarak qashar, istri boleh memfasakh, jika tidak maka tidak, dan suami diperintahkan mendatangkannya. Jika ada seseorang yang menanggung nafkah istri secara sukarela, istri tidak wajib menerimanya. Kemampuan suami mencari nafkah seperti memiliki harta. Istri hanya boleh memfasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah seorang yang berumrah (nafkah minimal). Ketidakmampuan memberi pakaian seperti ketidakmampuan memberi nafkah, demikian pula lauk dan tempat tinggal menurut al-ashahh.

Aku berkata: Yang lebih shahih adalah larangan fasakh karena ketidakmampuan memberi lauk. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Mengenai ketidakmampuan membayar mahar ada beberapa qaul, dan yang paling azhhar: boleh fasakh sebelum persetubuhan, tidak sesudahnya. Tidak ada fasakh sampai ketidakmampuannya terbukti di hadapan hakim, lalu hakim memfasakhkan atau mengizinkan istri melakukannya. Kemudian menurut satu qaul fasakh dilakukan seketika, sedangkan menurut azhhar suami diberi tenggang tiga hari, dan istri boleh memfasakh pada pagi hari keempat, kecuali suami menyerahkan nafkahnya. Jika telah berlalu dua hari tanpa nafkah dan ia memberi nafkah hari ketiga lalu tidak mampu hari keempat, istri melanjutkan (hitungan), dan ada yang berkata ia mengulang dari awal. Istri boleh keluar pada masa tenggang untuk mencari nafkah, dan wajib kembali pada malam hari. Jika istri rela dengan ketidakmampuan suami, atau menikahinya dengan mengetahui ketidakmampuannya, ia tetap boleh memfasakh setelah itu. Jika ia rela dengan ketidakmampuan membayar mahar, ia tidak boleh memfasakh. Wali anak kecil dan perempuan gila tidak berhak memfasakh karena ketidakmampuan membayar mahar dan nafkah. Jika suami seorang budak perempuan tidak mampu memberi nafkah, budak perempuan itu berhak memfasakh. Jika ia rela, tuannya tidak berhak memfasakh menurut al-ashahh, dan tuan boleh memaksanya kepada hal

itu dengan tidak memberinya nafkah lalu berkata, "Fasakhlah atau berlapar-laparlah."

Pasal

Seseorang wajib menafkahi ayah, meskipun ke atas, dan anak, meskipun ke bawah, walaupun agama keduanya berbeda, dengan syarat pemberi nafkah mampu dengan kelebihan dari makanan pokoknya dan makanan pokok keluarganya pada hari itu. Untuk itu dijual apa yang dijual dalam pelunasan utang. Orang yang mampu bekerja wajib bekerja untuk itu menurut al-ashahh. Nafkah tidak wajib bagi orang yang telah tercukupi, dan tidak bagi orang yang mampu mencari nafkah sendiri. Nafkah wajib bagi orang fakir yang tidak mampu mencari nafkah jika ia lumpuh, kecil, atau gila. Jika tidak, ada beberapa qaul, yang terbaik: wajib. Dan yang ketiga: wajib bagi ushul (leluhur), tidak bagi furu' (keturunan).

Aku berkata: Yang ketiga lebih azhhar. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Nafkah ini adalah kecukupan, gugur dengan berlalunya waktu, dan tidak menjadi utang kecuali dengan penetapan hakim atau izinnya untuk berutang karena ketidakhadiran atau penolakan. Wajib atas ibu menyusui anaknya dengan air susu pertama (liba'). Setelah itu, jika tidak ada yang lain kecuali ia, atau perempuan asing, wajib ia menyusui. Jika keduanya ada, ibu

tidak dipaksa. Jika ia ingin menyusui sedangkan ia istri ayah anak itu, ayah boleh mencegahnya menurut al-ashahh.

Aku berkata: Yang lebih shahih, ayah tidak boleh mencegahnya, dan inilah yang dishahihkan oleh kebanyakan ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Jika keduanya sepakat dan ibu meminta upah semisal (ujrah mitsl), permintaannya dikabulkan. Jika meminta lebih dari itu, tidak. Demikian pula jika perempuan asing bersedia sukarela atau rela dengan upah lebih rendah menurut azhhar. Jika seseorang memiliki dua keturunan yang sama (dekatnya), keduanya menafkahi. Jika tidak, maka menurut al-ashahh yang lebih dekat di antara keduanya. Jika sama, maka berdasarkan hak waris menurut al-ashahh, dan yang kedua berdasarkan hak waris kemudian kedekatan. Jika dua pewaris sama, apakah nafkah dibagi rata atau dibagi menurut bagian waris, ada dua wajah. Orang yang memiliki ayah dan ibu, nafkah atas ayah, dan ada yang berkata atas keduanya, bagi yang sudah baligh. Atau kakek-kakek dan nenek-nenek, jika sebagian mereka bernasab melalui sebagian yang lain, maka yang lebih dekat. Jika tidak, maka berdasarkan kedekatan. Ada yang berkata berdasarkan waris, dan ada yang berkata berdasarkan perwalian harta. Orang yang memiliki leluhur dan keturunan, menurut al-ashahh nafkahnya atas keturunan, meskipun jauh. Jika orang-orang yang membutuhkan banyak,

didahulukan istri, kemudian yang terdekat, dan ada yang berkata ahli waris, ada yang berkata wali.

Pasal

Hadhanah (pengasuhan) adalah menjaga orang yang tidak dapat mandiri dan mendidiknya. Perempuan lebih layak untuk itu, dan yang paling berhak di antara mereka adalah ibu, kemudian ibu-ibu (nenek) yang bernasab melalui perempuan, didahulukan yang paling dekat. Menurut qaul jadid, setelah mereka didahulukan ibu dari ayah, kemudian ibu-ibunya yang bernasab melalui perempuan, kemudian ibu dari ayahnya ayah demikian pula, kemudian ibu dari ayah kakek demikian pula. Menurut qaul qadim, saudari-saudari dan bibi-bibi dari pihak ibu didahulukan atas mereka (para nenek). Saudari didahulukan atas bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu atas anak perempuan saudara laki-laki, dan saudari serta anak perempuan saudara atas bibi dari pihak ayah. Saudari kandung didahulukan atas saudari dari salah satu orang tua. Menurut al-ashahh, saudari seayah didahulukan atas saudari seibu, dan bibi dari pihak ibu serta bibi dari pihak ayah yang seayah didahulukan atas keduanya yang seibu. Gugur hak setiap nenek yang tidak mewarisi, dan setiap perempuan yang bukan mahram seperti anak perempuan bibi. Hak hadhanah juga ada pada setiap laki-laki mahram yang mewarisi menurut urutan waris, demikian pula yang bukan mahram seperti anak paman menurut

pendapat shahih. Anak perempuan yang sudah menarik tidak diserahkan kepadanya, tetapi diserahkan kepada orang terpercaya yang ia tunjuk. Jika tidak ada waris dan kemahraman, atau tidak ada waris saja, maka tidak ada hak menurut al-ashahh. Jika berkumpul laki-laki dan perempuan, maka ibu, kemudian ibu-ibunya, kemudian ayah. Ada yang berkata bibi dari pihak ibu dan saudari seibu didahulukan atas ayah. Ushul didahulukan atas hawasyi (kerabat samping). Jika tidak ada, menurut al-ashahh yang terdekat. Jika tidak, maka perempuan, jika tidak maka diundi. Tidak ada hak hadhanah bagi budak, orang gila, orang fasik, dan orang kafir atas anak muslim, serta perempuan yang menikah dengan selain ayah anak itu, kecuali paman anak itu, anak pamannya, dan anak saudaranya menurut al-ashahh. Jika anak itu masih menyusu, disyaratkan ia menyusuinya menurut pendapat shahih. Jika perempuan yang kurang itu menjadi sempurna, dan perempuan yang bersuami ditalak, ia berhak mengasuh. Jika ibu tidak ada atau menolak, hak berpindah kepada nenek menurut pendapat shahih. Semua ini berlaku bagi anak yang belum mumayyiz. Adapun anak mumayyiz jika kedua orang tuanya berpisah, ia bersama orang yang ia pilih di antara keduanya. Jika pada salah satunya terdapat kegilaan, kekafiran, perbudakan, kefasikan, atau (ibu) menikah, hak ada pada yang lain. Ia disuruh memilih antara ibu dan kakek, demikian pula saudara laki-laki, paman, atau ayah bersama saudari

atau bibi dari pihak ibu menurut al-ashahh. Jika ia memilih salah satunya kemudian memilih yang lain, ia dipindahkan kepadanya. Jika anak laki-laki memilih ayah, ayah tidak boleh mencegahnya mengunjungi ibunya, dan ia mencegah anak perempuan, namun tidak mencegah ibu mendatangi mereka sebagai pengunjung. Kunjungan sekali dalam beberapa hari. Jika keduanya sakit, ibu lebih berhak merawat keduanya. Jika ayah rela di rumahnya, (silakan), jika tidak maka di rumah ibu. Jika anak laki-laki memilih ibu, maka ia bersamanya pada malam hari dan bersama ayah pada siang hari, ayah mendidiknya dan menyerahkannya kepada pengajar menulis atau pada pekerjaan. Jika anak perempuan, maka ia bersama ibu malam dan siang, dan ayah mengunjunginya sesuai adat. Jika ia memilih keduanya, diundi. Jika ia tidak memilih, ibu lebih berhak, dan ada yang berkata diundi. Jika salah satu dari keduanya hendak bepergian untuk suatu keperluan, anak, baik mumayyiz maupun tidak, tinggal bersama yang menetap sampai yang lain kembali. Jika bepergian untuk pindah tempat tinggal (nuqlah), ayah lebih berhak dengan syarat keamanan jalan dan negeri tujuan, dan menurut satu pendapat jaraknya jarak qashar. Mahram dari ashabah dalam hal ini seperti ayah, demikian pula anak paman bagi anak laki-laki, dan anak perempuan tidak diserahkan kepadanya. Jika putrinya menyertainya, anak itu diserahkan kepada putrinya.

Pasal

Seseorang wajib mencukupi budaknya dengan nafkah dan pakaian, meskipun budak itu buta, lumpuh, mudabbar, atau ummu walad, dari makanan pokok umum para budak di negeri itu, lauk mereka, dan pakaian mereka. Tidak cukup hanya menutup aurat. Disunnahkan ia memberinya sebagian dari yang ia nikmati berupa makanan, lauk, dan pakaian. Kewajiban itu gugur dengan berlalunya waktu. Hakim menjual hartanya untuk itu. Jika tidak ada harta, hakim memerintahkannya menjual atau memerdekakan budak. Ia memaksa budak perempuannya menyusui anaknya, demikian pula anak orang lain jika ada kelebihan darinya, dan menyapih anak itu sebelum dua tahun jika tidak membahayakannya, dan menyusuinya setelah dua tahun jika tidak membahayakan ibunya. Perempuan merdeka berhak mendidik, sehingga tidak boleh salah satunya menyapihnya sebelum dua tahun. Keduanya boleh jika tidak membahayakan anak, dan salah satunya boleh setelah dua tahun, dan keduanya boleh menambah. Ia tidak membebani budaknya kecuali pekerjaan yang mampu ia lakukan. Boleh mukharajah dengan syarat kerelaan keduanya, yaitu setoran (kharaj) yang dibayar setiap hari atau pekan. Ia wajib memberi makan dan minum ternaknya. Jika ia enggan, ia dipaksa pada hewan yang dimakan untuk menjual, memberi makan, atau menyembelih, dan pada selain itu untuk menjual atau memberi makan. Ia tidak memerah susu yang

membahayakan anak hewan itu. Benda yang tidak bernyawa seperti saluran air dan rumah tidak wajib dimakmurkan.

Kitab al-Jirah

Pengantar

Perbuatan yang menghilangkan nyawa ada tiga: sengaja, tidak sengaja, dan semi sengaja. Tidak ada qishash kecuali pada yang sengaja, yaitu menyengaja perbuatan dan menyengaja orangnya dengan sesuatu yang pada umumnya membunuh, baik melukai maupun benda berat. Jika tidak ada salah satu dari dua maksud itu, misalnya sesuatu menimpanya lalu ia mati, atau ia melempar pohon lalu mengenainya, maka itu tidak sengaja. Jika ia menyengaja keduanya dengan sesuatu yang pada umumnya tidak membunuh, maka semi sengaja, termasuk memukul dengan cambuk atau tongkat. Jika ia menusukkan jarum pada bagian mematikan, maka sengaja. Demikian pula pada selain bagian mematikan jika membengkak dan sakit sampai mati. Jika tidak tampak bekas dan ia mati seketika, maka semi sengaja, ada yang berkata sengaja, dan ada yang berkata tidak ada apa-apa. Jika ia menusuk pada bagian yang tidak terasa sakit seperti kulit tumit, maka tidak ada apa-apa dalam keadaan apa pun. Jika ia mengurung seseorang dan mencegahnya dari makanan, minuman, dan mencari, sampai ia mati, maka jika telah berlalu masa yang pada umumnya orang seperti dia mati karena lapar atau haus, maka sengaja. Jika sebelumnya tidak ada rasa lapar dan haus, maka semi sengaja. Jika ada sebagian lapar dan haus

dan pengurung mengetahui keadaannya, maka sengaja, jika tidak maka tidak (sengaja) menurut azhhar.

Qishash wajib karena sebab. Jika dua orang bersaksi atas suatu qishash lalu orang itu dibunuh, kemudian keduanya mencabut kesaksian dan berkata, "Kami sengaja", wajib qishash atas keduanya, kecuali wali mengakui bahwa ia mengetahui kedustaan keduanya. Jika seseorang menjamu anak kecil atau orang gila dengan makanan beracun lalu ia mati, wajib qishash. Jika yang dijamu adalah orang dewasa berakal dan tidak mengetahui keadaan makanan itu, maka diyat, menurut satu qaul qishash, dan menurut satu qaul tidak ada apa-apa. Jika ia menaruh racun pada makanan seseorang yang pada umumnya dimakan olehnya, lalu ia memakannya tanpa tahu, maka berlaku qaul-qaul tadi. Jika orang yang terluka meninggalkan pengobatan luka yang mematikan lalu mati, wajib qishash. Jika ia melemparkannya ke air yang tidak dianggap menenggelamkan, seperti air yang dangkal, lalu ia tinggal di situ berbaring sampai binasa, maka sia-sia (hadar). Atau air yang menenggelamkan yang tidak dapat selamat darinya kecuali dengan berenang, jika ia tidak pandai berenang, atau terikat, atau lumpuh, maka sengaja. Jika sesuatu menghalanginya dari berenang seperti angin dan ombak, maka semi sengaja. Jika ia mampu lalu meninggalkannya, maka tidak ada diyat menurut azhhar. Atau (ia melemparkannya) ke api yang mungkin ia selamat darinya

lalu ia tinggal di situ, maka berlaku dua qaul tentang diyat, dan tidak ada qishash pada kedua keadaan itu, sedangkan pada api ada satu wajah. Jika seseorang memegangnya lalu orang lain membunuhnya, atau menggali sumur lalu orang lain menjatuhkannya ke dalamnya, atau melemparkannya dari tempat tinggi lalu orang lain menangkapnya dan memotongnya, maka qishash atas pembunuh, penjatuh, dan pemotong saja. Jika ia melemparkannya ke air yang menenggelamkan lalu ditelan ikan paus, wajib qishash menurut azhhar. Jika air tidak menenggelamkan, tidak (qishash). Jika seseorang memaksa orang lain membunuh, qishash atas pelaku, demikian pula atas pemaksa menurut azhhar. Jika yang wajib adalah diyat, dibagi. Jika hanya salah satunya yang sekufu, qishash atasnya. Jika orang dewasa memaksa anak yang hampir baligh, qishash atas orang dewasa jika kita katakan kesengajaan anak adalah sengaja, dan inilah yang azhhar. Jika ia memaksa melempar sasaran yang pemaksa tahu bahwa itu manusia sedangkan yang dipaksa mengira itu hewan buruan, maka menurut al-ashahh qishash wajib atas pemaksa. Atau memaksa melempar buruan lalu mengenai seseorang, tidak ada qishash atas siapa pun. Atau memaksa memanjat pohon lalu ia tergelincir dan mati, maka semi sengaja, dan ada yang berkata sengaja. Atau memaksa membunuh dirinya sendiri, tidak ada qishash menurut azhhar. Jika ia berkata, "Bunuhlah aku, jika tidak aku bunuh engkau", lalu ia

membunuhnya, menurut mazhab tidak ada qishash dan menurut azhhar tidak ada diyat. Jika ia berkata, "Bunuhlah Zaid atau Amr", itu bukan paksaan.

Pasal

Jika dari dua orang secara bersamaan terjadi dua perbuatan yang mematikan dan menuntaskan seperti memenggal, atau tidak, seperti memotong dua anggota badan, maka keduanya pembunuh. Jika seseorang membawanya sampai pada gerakan orang yang disembelih (harakah madzbuh), yaitu tidak tersisa penglihatan, ucapan, dan gerakan atas kemauan, kemudian orang lain melukai, maka yang pertama adalah pembunuh dan yang kedua dita'zir. Jika yang kedua melukai sebelum sampai pada keadaan itu, maka jika ia menuntaskan seperti memenggal setelah melukai, maka yang kedua adalah pembunuh, dan atas yang pertama qishash anggota atau harta sesuai keadaan. Jika tidak (menuntaskan), keduanya pembunuh. Jika ia membunuh orang sakit yang sedang sakaratul maut dan hidupnya adalah hidup orang yang disembelih, wajib qishash.

Pasal

Jika seseorang membunuh muslim yang ia sangka kafir di negeri perang, tidak ada qishash, dan demikian pula tidak ada diyat menurut azhhar. Jika di negeri Islam, keduanya

wajib, dan pada qishash ada satu qaul. Atau ia membunuh orang yang ia kenal sebagai murtad, dzimmi, atau budak, atau mengira dia pembunuh ayahnya, lalu ternyata sebaliknya, maka menurut mazhab qishash wajib. Jika ia memukul orang sakit yang tidak ia ketahui sakitnya dengan pukulan yang membunuh orang sakit, wajib qishash, dan ada yang berkata tidak. Dalam diri korban disyaratkan keislaman atau jaminan keamanan, sehingga orang kafir harbi dan murtad serta orang yang wajib qishash dianggap sia-sia darahnya seperti yang lain. Pezina muhshan, jika dibunuh oleh seorang dzimmi, ia dibunuh (qishash), atau oleh muslim, maka tidak menurut al-ashahh. Pada pembunuh disyaratkan baligh dan berakal. Menurut mazhab qishash wajib atas orang mabuk. Jika ia berkata, "Pada hari pembunuhan aku masih kanak-kanak atau gila", ia dibenarkan dengan sumpahnya jika mungkin masa kanak-kanaknya dan dikenal masa gilanya. Jika ia berkata, "Aku anak kecil", maka tidak ada qishash dan ia tidak bersumpah. Tidak ada qishash atas orang kafir harbi, dan wajib atas orang yang terjaga darahnya (ma'shum) dan murtad. Disyaratkan pula kesetaraan (kafa'ah), sehingga muslim tidak dibunuh karena dzimmi, sedangkan dzimmi dibunuh karena muslim dan karena dzimmi, meskipun agama keduanya berbeda. Jika pembunuh masuk Islam, qishash tidak gugur. Jika dzimmi melukai dzimmi lalu pelaku masuk Islam kemudian korban mati, maka demikian pula menurut al-

ashahh. Pada kedua keadaan itu, imam hanya melaksanakan qishash atas permintaan ahli waris. Menurut azhhar, murtad dibunuh karena dzimmi dan karena murtad, tidak dzimmi. Orang merdeka tidak dibunuh karena orang yang pada dirinya ada unsur perbudakan. Budak (qinn), mudabbar, mukatab, dan ummu walad sebagian mereka dibunuh karena sebagian lain. Jika seorang budak membunuh budak lalu pembunuh dimerdekakan, atau dimerdekakan di antara luka dan kematian, maka seperti masuk Islam yang baru terjadi. Orang yang sebagiannya merdeka, jika membunuh orang yang semisalnya, tidak ada qishash, dan ada yang berkata: jika kemerdekaan pembunuh tidak lebih besar, maka wajib. Tidak ada qishash antara budak muslim dan orang merdeka dzimmi. Tidak ada qishash karena membunuh anak, meskipun ke bawah, dan tidak pula bagi anak itu. Anak dibunuh karena kedua orang tuanya. Jika dua orang mengklaim anak yang tidak diketahui nasabnya lalu salah satunya membunuhnya, maka jika ahli qiyafah menetapkannya bagi yang lain, ia di-qishash, jika tidak maka tidak.

Jika salah satu dari dua saudara, satu dari ayah dan satu dari ibu, membunuh yang lain, bersamaan, maka masing-masing berhak qishash, dan didahulukan dengan undian. Jika yang berhak melakukan qishash, atau bersegera, lalu ahli waris orang yang di-qishash membunuhnya, jika ia tidak mewarisi sebagai pembunuh

dengan hak, maka demikian pula jika keduanya membunuh berurutan dan tidak ada hubungan suami istri. Jika tidak (ada hubungan), maka atas yang kedua saja. Sekumpulan orang dibunuh karena satu orang, dan wali boleh memaafkan sebagian mereka dengan bagiannya dari diyat menurut jumlah kepala. Tidak dibunuh sekutu orang yang tidak sengaja dan semi sengaja. Dibunuh sekutu ayah, budak yang bersekutu dengan orang merdeka dalam membunuh budak, dzimmi yang bersekutu dengan muslim dalam membunuh dzimmi, demikian pula sekutu orang harbi, pemotong karena qishash atau had, sekutu diri sendiri, dan pembela diri dari penyerang menurut azhhar. Jika ia melukainya dengan dua luka, sengaja dan tidak sengaja, lalu ia mati karena keduanya, atau ia melukai orang harbi atau murtad lalu ia masuk Islam dan melukainya lagi hingga mati, ia tidak dibunuh. Jika ia mengobati lukanya dengan racun yang menuntaskan, tidak ada qishash atas pelukanya. Jika racun itu pada umumnya tidak membunuh, maka semi sengaja. Jika pada umumnya membunuh dan ia tahu keadaannya, ia sekutu pelukai dirinya sendiri, dan ada yang berkata sekutu orang yang tidak sengaja. Jika beberapa orang memukulnya dengan cambuk lalu membunuhnya, sedangkan pukulan setiap orang tidak membunuh, ada beberapa wajah tentang qishash atas mereka, dan yang paling shahih wajib jika mereka bersekongkol. Orang yang membunuh sekelompok orang berurutan dibunuh karena

yang pertama, atau bersamaan maka dengan undian, dan yang lain berhak diyat.

Aku berkata: Jika yang membunuhnya bukan wali yang pertama, ia berdosa dan qishash terlaksana, dan yang pertama berhak diyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Pasal

Jika seseorang melukai orang harbi, murtad, atau budaknya sendiri, lalu ia masuk Islam atau merdeka kemudian mati karena luka itu, tidak ada tanggungan, dan ada yang berkata wajib diyat. Jika ia melemparnya lalu ia masuk Islam dan merdeka, tidak ada qishash, dan menurut mazhab wajib diyat muslim yang diringankan atas 'aqilah. Jika yang terluka murtad lalu mati karena sirayah, maka jiwanya sia-sia, dan qishash luka wajib menurut azhhar, yang melaksanakannya kerabatnya yang muslim, dan ada yang berkata imam. Jika luka itu mengharuskan harta, wajib yang paling sedikit di antara arsy-nya dan diyat, ada yang berkata arsy-nya, ada yang berkata sia-sia. Jika ia murtad lalu masuk Islam kemudian mati karena sirayah, tidak ada qishash, ada yang berkata: jika kemurtadannya singkat maka wajib. Diyat wajib, dan menurut satu qaul setengahnya. Jika ia melukai dzimmi lalu dzimmi itu masuk Islam, atau orang merdeka melukai budak lalu budak itu merdeka, kemudian mati karena sirayah, tidak ada qishash dan wajib diyat muslim,

yang menjadi milik tuan si budak, dan jika melebihi harganya maka kelebihannya untuk ahli warisnya. Jika ia memotong tangan budak lalu dimerdekakan kemudian mati karena sirayah, tuan berhak atas yang paling sedikit antara diyat yang wajib dan setengah harganya, menurut satu qaul yang paling sedikit antara diyat dan harganya. Jika ia memotong tangannya lalu ia dimerdekakan, kemudian dua orang melukainya dan ia mati karena sirayah mereka, tidak ada qishash atas yang pertama jika ia merdeka, dan wajib atas dua yang lain.

Pasal

Disyaratkan untuk qishash anggota badan dan luka apa yang disyaratkan untuk jiwa. Jika mereka meletakkan pedang di atas tangannya dan menekannya sekaligus hingga memotongnya, mereka semua dipotong. Luka kepala dan wajah ada sepuluh: kharishah, yaitu yang membelah kulit sedikit; damiyah, yang mengeluarkan darah; badhi'ah, yang memotong daging; mutalahimah, yang masuk ke dalam daging; simhaq, yang mencapai kulit tipis di atas tulang; mudhihah, yang menampakkan tulang; hasyimah, yang meremukkan tulang; munaqqilah, yang memindahkan tulang; ma'mumah, yang mencapai selaput otak; dan damighah, yang merobeknya. Qishash wajib hanya pada mudhihah, dan ada yang berkata juga pada yang sebelumnya selain kharishah. Jika ia menampakkan tulang

pada bagian tubuh lainnya, atau memotong sebagian ujung hidung atau telinga tanpa memutuskannya, wajib qishash menurut al-ashahh. Qishash wajib pada pemotongan dari persendian, bahkan pada pangkal paha dan bahu jika mungkin tanpa menembus rongga (ijafah), jika tidak maka tidak, menurut pendapat shahih. Wajib pula pada pencungkilan mata, pemotongan telinga, kelopak mata, ujung hidung, bibir, lidah, dzakar, dan dua buah zakar, demikian pula dua pantat dan dua bibir kemaluan perempuan menurut al-ashahh. Tidak ada qishash pada patah tulang, dan korban berhak memotong persendian terdekat dari tempat patah serta hukumah untuk sisanya. Jika ia melukai mudhihah dan menghancurkan, ia (pelaku) dilukai mudhihah dan korban mengambil lima ekor unta. Jika ia melukai mudhihah dan memindahkan tulang, ia dilukai mudhihah dan korban mengambil sepuluh ekor unta. Jika ia memotongnya dari pergelangan (kau'), korban tidak boleh memungut jari-jarinya, dan jika ia melakukannya ia dita'zir dan tidak ada ganti rugi. Menurut al-ashahh ia boleh memotong telapak tangan setelah itu. Jika ia mematahkan lengan atas dan memutuskannya, dipotong dari siku, dan ia berhak hukumah untuk sisanya. Jika korban menuntut dari pergelangan, ia dibolehkan menurut al-ashahh. Jika ia melukai mudhihah lalu hilang cahaya penglihatannya, pelaku dilukai mudhihah. Jika cahaya hilang (maka selesai), jika tidak, dihilangkan dengan cara paling ringan yang

mungkin, seperti mendekatkan besi yang dipanaskan ke biji matanya. Jika ia menampar dengan tamparan yang pada umumnya menghilangkan penglihatan lalu hilang, ia ditampar semisalnya. Jika tidak hilang, dihilangkan. Pendengaran seperti penglihatan, qishash wajib padanya karena sirayah. Demikian pula kekuatan memegang, perasa, dan penciuman menurut al-ashahh. Jika ia memotong sebuah jari lalu jari lain ikut membusuk, tidak ada qishash pada jari yang ikut membusuk.

Bab Kaifiyyat al-Qishash

Dan yang setara di dalamnya, serta perbedaan di dalamnya: tidak dipotong tangan kiri karena tangan kanan, tidak bibir bawah karena bibir atas, dan sebaliknya, tidak ruas jari ujung karena ruas lain, tidak anggota tambahan karena anggota tambahan di tempat lain. Tidak berpengaruh perbedaan besar, panjang, dan kekuatan pukulan pada anggota asli, demikian pula pada anggota tambahan menurut al-ashahh. Ukuran mudhihah dihitung panjang dan lebarnya, dan tidak berpengaruh perbedaan tebal daging dan kulit. Jika ia melukai mudhihah seluruh kepala korban sedangkan kepala pelaku lebih kecil, kami lukai seluruhnya dan tidak menyempurnakannya dari wajah dan tengkuk, tetapi diambil bagian sisanya dari arsy mudhihah seandainya dibagi atas seluruh kepala. Jika kepala pelaku lebih besar, diambil sebesar kepala korban saja. Pendapat shahih

menyatakan bahwa pemilihan tempatnya ada pada pelaku. Jika ia melukai mudhihah ubun-ubun korban sedangkan ubun-ubun pelaku lebih kecil, disempurnakan dari bagian kepala lainnya. Jika pelaksana qishash menambah melebihi haknya dalam mudhihah, wajib qishash atas tambahannya. Jika karena tidak sengaja atau dimaafkan dengan harta, wajib arsy penuh, dan ada yang berkata bagian. Jika sekelompok orang melukainya mudhihah, dari tiap orang diambil semisalnya, dan ada yang berkata bagiannya. Tangan yang sehat tidak dipotong karena tangan yang lumpuh, meskipun pelaku rela. Jika dilakukan, tidak terhitung qishash, bahkan ia wajib membayar diyatnya, dan jika terjadi sirayah maka qishash jiwa atasnya. Tangan lumpuh dipotong karena tangan sehat, kecuali ahli kepakaran berkata darah tidak berhenti, dan pelaksana qishash merasa cukup dengannya. Tangan sehat dipotong karena tangan yang bengkok dan pincang. Tidak berpengaruh warna hijau dan hitam kuku. Menurut pendapat shahih, tangan yang kukunya hilang dipotong karena tangan yang kukunya utuh, tidak sebaliknya. Dzakar (dalam hal) sehat dan lumpuh seperti tangan, dan yang lumpuh adalah yang menciut tidak mengembang atau sebaliknya. Tidak berpengaruh ereksi dan ketiadaannya, sehingga dzakar yang perkasa dipotong karena yang dikebiri dan yang impoten, hidung sehat karena hidung yang tidak berfungsi penciumannya, dan telinga yang mendengar

karena telinga yang tuli. Tidak mata sehat karena biji mata yang buta, dan tidak lidah yang bisa bicara karena lidah orang bisu. Pada pencabutan gigi ada qishash, tidak pada pematahannya. Jika ia mencabut gigi anak kecil yang belum tanggal gigi susunya, tidak ada ganti rugi seketika. Jika tiba waktu tumbuhnya, misalnya gigi-gigi lainnya tanggal dan tumbuh kembali kecuali gigi itu, dan ahli kepakaran berkata tempat tumbuhnya rusak, wajib qishash. Tidak dilaksanakan baginya ketika ia masih kecil. Jika ia mencabut gigi orang yang telah tanggal giginya lalu tumbuh kembali, qishash tidak gugur menurut azhhar. Jika tangan pelaku kurang satu jari lalu ia memotong tangan yang sempurna, ia dipotong dan wajib membayar arsy satu jari. Jika orang yang tangannya sempurna memotong tangan yang kurang, maka jika korban mau, ia mengambil diyat empat jarinya, dan jika mau ia memotong (empat jari pelaku). Menurut al-ashahh, hukumah untuk tempat tumbuh jari-jari itu wajib jika ia memotong, tidak jika ia mengambil diyatnya, dan wajib dalam kedua keadaan hukumah seperlima telapak. Jika ia memotong telapak tanpa jari, tidak ada qishash kecuali telapaknya seperti itu. Jika orang yang tidak memiliki jari memotong tangan yang sempurna, telapaknya dipotong dan ia mengambil diyat jari-jari. Jika dua jarinya lumpuh lalu ia memotong tangan yang sempurna, jika korban mau, ia memotong tiga jari yang sehat dan mengambil diyat dua jari,

dan jika mau ia memotong tangannya dan merasa cukup dengannya.

Pasal

Jika korban dibungkus lalu dipotong (dalam bungkusan) dan pelaku mengaku ia sudah mati, wali dibenarkan dengan sumpahnya menurut azhhar. Jika ia memotong anggota badan dan mengaku anggota itu cacat, menurut mazhab ia dibenarkan jika ia mengingkari asal kesehatan pada anggota yang tampak, jika tidak maka tidak. Atau (ia memotong) kedua tangan dan kakinya lalu korban mati, pelaku mengaku karena sirayah sedangkan wali mengaku sudah sembuh dengan waktu yang mungkin atau karena sebab lain, maka menurut al-ashahh wali yang dibenarkan. Demikian pula jika ia memotong tangannya dan mengaku ada sebab lain sedangkan wali mengaku sirayah. Jika ia melukai dua mudhihah dan menghilangkan sekat dan mengaku itu sebelum sembuh, ia dibenarkan jika mungkin, jika tidak maka yang terluka bersumpah, dan tetap dua arsy, ada yang berkata tiga.

Pasal

Menurut pendapat shahih, hak qishash tetap bagi setiap ahli waris. Yang tidak hadir ditunggu, demikian pula sampai baligh anak kecil dan sembuh orang gila. Pembunuh ditahan dan tidak dilepas dengan penjamin. Hendaknya mereka

sepakat atas satu pelaksana, jika tidak maka undian, yang boleh diikuti oleh orang yang tidak mampu dan ia mewakilkan, dan ada yang berkata tidak boleh ikut. Jika salah seorang dari mereka mendahului lalu membunuhnya, menurut azhhar tidak ada qishash, dan yang lain berhak bagian diyat dari harta peninggalannya, menurut satu qaul dari si pendahulu. Jika orang lain mendahului setelah ia memaafkan, wajib qishash atasnya, dan ada yang berkata tidak jika ia tidak tahu. Hakim yang memutuskannya. Qishash tidak dilaksanakan kecuali dengan izin imam. Jika ia melakukannya sendiri, ia dita'zir. Imam mengizinkan ahli (waris) pada jiwa, tidak pada anggota badan, menurut al-ashahh. Jika imam mengizinkan memenggal leher lalu ia mengenai selainnya dengan sengaja, ia dita'zir dan tidak dicopot. Jika ia berkata "aku keliru" dan mungkin, ia dicopot dan tidak dita'zir. Upah algojo atas pelaku menurut pendapat shahih. Qishash dilaksanakan segera, dan di tanah haram, dalam panas, dingin, dan sakit. Perempuan hamil ditahan dalam qishash jiwa atau anggota sampai ia menyusui anaknya dengan liba' dan anak itu tercukupi oleh yang lain, atau sampai penyapihan dua tahun. Menurut pendapat shahih, pengakuannya hamil dibenarkan tanpa tanda. Orang yang dibunuh dengan benda tajam, cekikan, kelaparan, dan semisalnya, di-qishash dengan cara itu. Atau dengan sihir, maka dengan pedang. Demikian pula khamar dan liwath menurut al-ashahh. Untuk kelaparan, ia dilaparkan seperti ia

melaparkan, jika tidak mati maka ditambah, dan menurut satu qaul dengan pedang. Orang yang beralih kepada pedang, ia boleh. Jika ia memotong lalu terjadi sirayah, wali boleh memenggal lehernya, dan boleh memotong kemudian memenggal, dan jika mau ia menunggu sirayah. Jika korban mati karena jaifah atau patah lengan atas, maka dipenggal, dan menurut satu qaul seperti perbuatannya. Jika tidak mati, tidak ditambah jaifah menurut azhhar. Jika orang yang dipotong melakukan qishash lalu mati karena sirayah, walinya berhak memenggal dan berhak memaafkan dengan setengah diyat. Jika kedua tangannya dipotong lalu ia melakukan qishash kemudian mati, walinya berhak memenggal. Jika ia memaafkan, tidak ada apa-apa baginya. Jika pelaku mati karena potongan qishash, sia-sia (hadar). Jika keduanya mati karena sirayah bersamaan, atau yang terluka lebih dahulu, maka qishash telah terlaksana. Jika pelaku lebih akhir, ia berhak setengah diyat menurut al-ashahh. Jika orang yang berhak qishash berkata, "Keluarkan tangan kananmu", lalu ia mengeluarkan tangan kiri dengan maksud membolehkannya, maka sia-sia. Jika ia berkata, "Aku menjadikannya sebagai ganti tangan kanan dan aku mengira itu mencukupi", lalu orang itu mendustakannya, menurut al-ashahh tidak ada qishash pada tangan kiri dan wajib diyat, dan qishash tangan kanan tetap. Demikian pula jika ia berkata, "Aku bingung lalu mengira itu tangan kanan", dan pemotong berkata, "Aku mengira itu tangan kanan".

Pasal

Konsekuensi kesengajaan adalah qawad (qishash), sedangkan diyat adalah penggantinya ketika qishash gugur. Menurut satu qaul, salah satu dari keduanya secara tidak ditentukan. Pada kedua qaul itu wali berhak memaafkan dengan diyat tanpa kerelaan pelaku. Menurut qaul pertama, jika ia memaafkan secara mutlak, menurut mazhab tidak ada diyat. Jika ia memaafkan dari diyat, maka sia-sia, dan setelahnya ia boleh memaafkan dengan diyat. Jika ia memaafkan dengan selain jenis diyat, tetap jika pelaku menerima, jika tidak maka tidak, dan qawad tidak gugur menurut al-ashahh. Orang yang dilarang mengelola harta karena pailit tidak boleh memaafkan harta jika kita menetapkan salah satunya, jika tidak, maka jika ia memaafkan dengan diyat maka tetap, dan jika mutlak maka seperti telah lalu, dan jika ia memaafkan dengan syarat tidak ada harta, maka menurut mazhab tidak wajib apa-apa. Pemboros dalam diyat seperti orang pailit, dan ada yang berkata seperti anak kecil. Jika keduanya berdamai atas qawad dengan 100 unta, batal jika kita menetapkan salah satunya, jika tidak maka sah menurut al-ashahh. Jika orang yang rasyid berkata, "Potonglah aku", lalu ia melakukannya, sia-sia, dan jika terjadi sirayah, atau ia berkata, "Bunuhlah aku", sia-sia, dan menurut satu qaul wajib diyat. Jika ia dipotong lalu memaafkan qawad dan arsy-nya, maka jika tidak terjadi sirayah tidak ada apa-apa, dan jika terjadi

sirayah tidak ada qishash. Adapun arsy anggota, jika diucapkan lafal wasiat seperti "aku mewasiatkan kepadanya arsy luka ini", maka itu wasiat bagi pembunuh. Atau lafal pembebasan, penggugurkan, atau pemaafan, maka gugur. Ada yang berkata pada wasiat wajib tambahan atasnya sampai genap diyat. Menurut satu qaul, jika dalam pemaafannya ia menyinggung hal yang akan timbul darinya, maka gugur. Jika terjadi sirayah ke anggota lain lalu sembuh, ia menanggung diyat sirayah menurut al-ashahh. Orang yang berhak qishash jiwa karena sirayah anggota, jika ia memaafkan jiwa, tidak ada pemotongan baginya, atau memaafkan anggota, maka ia boleh memenggal leher menurut al-ashahh. Jika ia memotongnya kemudian memaafkan jiwa secara cuma-cuma, maka jika pemotongan itu terjadi sirayah, tampak batalnya pemaafan, jika tidak maka sah. Jika ia mewakilkan lalu memaafkan, kemudian wakil melaksanakan qishash dalam keadaan tidak tahu, tidak ada qishash atasnya, dan menurut azhhar wajib diyat dan atas dirinya bukan atas 'aqilahnya, dan menurut al-ashahh ia tidak menuntut kembali dari yang memaafkan. Jika qishash wajib atas perempuan lalu ia dinikahi atas dasar itu, boleh dan gugur. Jika ia berpisah sebelum persetubuhan, suami kembali memperoleh setengah arsy, dan menurut satu qaul setengah mahar mitsil.

Kitab ad-Diyat

Pengantar

Dalam pembunuhan orang merdeka muslim, diyatnya 100 ekor unta, ditigakan pada kesengajaan: 30 hiqqah, 30 jadza'ah, dan 40 khalifah, yaitu yang bunting. Dilimakan pada ketidaksengajaan: 20 bintu makhadh, demikian pula bintu labun, ibnu labun, hiqqah, dan jadza'ah. Jika terbunuh tidak sengaja di tanah haram Makkah, pada bulan-bulan haram yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, atau yang dibunuh adalah mahram yang berkerabat, maka ditigakan. Ketidaksengajaan, meskipun ditigakan, ditanggung 'aqilah dan diangsur. Kesengajaan ditanggung pelaku dan dibayar tunai. Semi sengaja ditigakan, ditanggung 'aqilah dan diangsur. Tidak diterima unta yang cacat dan sakit kecuali dengan kerelaan. Kebuntingan khalifah dibuktikan oleh ahli kepakaran. Menurut al-ashahh, unta yang belum lima tahun mencukupi. Orang yang wajib membayar dan memiliki unta, maka dari untanya, dan ada yang berkata dari unta mayoritas di negerinya. Jika tidak, maka dari unta mayoritas negerinya atau kabilah orang badui, jika tidak maka negeri terdekat. Tidak berpindah ke jenis lain dan nilai kecuali dengan kerelaan. Jika unta tidak ada, menurut qaul qadim 1.000 dinar atau 12.000 dirham, dan menurut qaul jadid nilainya dengan mata uang

negerinya. Jika ada sebagian, diambil, dan sisanya dengan nilainya.

Perempuan dan khuntsa seperti setengah laki-laki, baik jiwa maupun luka. Yahudi dan Nasrani sepertiga muslim, Majusi dua per tiga puluh (dua pertiga sepersepuluh) muslim, demikian pula penyembah berhala yang mendapat aman. Menurut mazhab, orang yang belum sampai kepadanya Islam, jika ia berpegang pada agama yang tidak diubah, maka diyat agamanya, jika tidak maka seperti Majusi.

Pasal

Pada mudhihah kepala dan wajah bagi orang merdeka muslim lima ekor unta, hasyimah disertai idhah (penampakan tulang) 10, tanpa idhah 5, dan ada yang berkata hukumah. Munaqqilah 15, ma'mumah sepertiga diyat. Jika seseorang melukai mudhihah, lalu orang lain menghancurkan, ketiga memindahkan, dan keempat melukai ma'mumah, maka atas masing-masing dari tiga orang pertama 5 ekor, dan yang keempat menggenapi sepertiga. Luka-luka sebelum mudhihah, jika diketahui perbandingannya dengan mudhihah, wajib bagian dari arsy-nya, jika tidak maka hukumah seperti luka pada bagian tubuh lainnya. Pada jaifah sepertiga diyat, yaitu luka yang tembus ke rongga seperti perut, dada, pangkal leher, dahi, dan pinggang. Arsy mudhihah tidak berbeda karena besarnya. Jika ia melukai mudhihah di dua tempat yang di

antaranya ada daging dan kulit, ada yang berkata atau salah satunya, maka dua mudhihah. Jika mudhihahnya terbagi sengaja dan tidak sengaja, atau mencakup kepala dan wajah, maka dua mudhihah, dan ada yang berkata satu. Jika ia memperluas mudhihahnya, satu menurut pendapat shahih, atau orang lain (yang memperluas), maka dua. Jaifah seperti mudhihah dalam bilangan. Jika tembus ke perut dan keluar dari punggung, dua jaifah menurut al-ashahh. Jika ia memasukkan ke rongganya sebuah gigi yang mengenai dua sisi, maka dua. Arsy tidak gugur karena sembuhnya mudhihah dan jaifah. Menurut mazhab, pada dua telinga ada diyat, bukan hukumah, dan sebagian menurut bagiannya. Jika ia mengeringkan keduanya, diyat, dan menurut satu qaul hukumah. Jika ia memotong dua telinga yang kering, hukumah, dan menurut satu qaul diyat. Pada setiap mata setengah diyat, bahkan mata orang juling, rabun, dan buta sebelah, demikian pula mata yang ada putihnya yang tidak mengurangi penglihatan. Jika mengurangi, maka sebagian, dan jika tidak terukur maka hukumah. Pada setiap kelopak mata seperempat diyat, meskipun bagi orang buta. Pada ujung hidung (marin) diyat, dan pada setiap dua sisinya serta sekatnya sepertiga, dan ada yang berkata pada sekat hukumah dan pada keduanya diyat. Pada setiap bibir setengah diyat. Lidah, meskipun bagi orang yang cadel (alkan), orang yang tidak dapat mengucapkan ra (arat), orang yang mengucapkan huruf tertentu salah (altsagh), dan

anak kecil, diyat. Ada yang berkata syarat bagi anak kecil tampak bekas bicara dengan gerakan karena menangis dan menghisap. Bagi orang bisu, hukumah. Setiap gigi bagi laki-laki merdeka muslim lima ekor unta, sama saja mematahkan bagian yang tampak tanpa akarnya atau mencabutnya dengan akarnya. Pada gigi tambahan hukumah. Goyangnya gigi, jika sedikit maka seperti yang sehat, dan jika manfaatnya hilang maka hukumah, atau berkurang maka menurut al-ashahh seperti yang sehat. Jika ia mencabut gigi anak kecil yang belum tanggal gigi susunya lalu tidak kembali tumbuh dan tampak rusaknya tempat tumbuh, wajib arsy. Menurut azhhar, jika ia mati sebelum jelas, tidak ada apa-apa. Menurut azhhar pula, jika ia mencabut gigi orang yang telah tanggal giginya lalu kembali tumbuh, arsy tidak gugur. Jika gigi-gigi dicabut, dihitung menurut hitungannya, dan menurut satu qaul tidak melebihi satu diyat jika pelaku dan perbuatannya satu. Pada setiap rahang setengah diyat, dan arsy gigi tidak masuk ke dalam diyat dua rahang menurut al-ashahh. Pada setiap tangan setengah diyat jika dipotong dari telapak. Jika dipotong dari atasnya, juga hukumah. Pada setiap jari 10 ekor unta, dan pada ruas jari sepertiga dari sepuluh, dan ruas jempol setengahnya. Dua kaki seperti dua tangan. Pada dua puting (laki-laki) hukumah dan pada dua puting perempuan diyatnya, dan menurut satu qaul diyat. Pada dua buah zakar diyat, demikian pula dzakar, meskipun milik anak kecil, orang tua, dan orang impoten. Hasyafah

seperti dzakar, dan sebagiannya menurut bagiannya darinya, dan ada yang berkata dari dzakar. Demikian pula hukum sebagian ujung hidung dan puting. Pada dua pantat diyat, demikian pula dua bibir kemaluan perempuan. Demikian pula hukum mengupas kulit jika masih tersisa kehidupan yang menetap, dan memenggal leher oleh selain pengupas.

Cabang: Pada akal diyat. Jika akal hilang karena luka yang memiliki arsy atau hukumah, wajib keduanya, dan menurut satu qaul yang lebih sedikit masuk ke yang lebih banyak. Jika ia mengaku akalnya hilang, jika ucapan dan perbuatannya tidak teratur saat menyendiri, ia berhak diyat tanpa sumpah. Pada pendengaran diyat, dan pada satu telinga setengah, ada yang berkata bagian dari kekurangannya. Jika ia menghilangkan dua telinga dan pendengarannya, dua diyat. Jika ia mengaku hilang, lalu ia terkejut oleh teriakan saat tidur dan lengah, maka ia dusta, jika tidak maka ia bersumpah dan mengambil diyat. Jika berkurang, maka bagiannya jika diketahui, jika tidak maka hukumah dengan ijtihad hakim. Ada yang berkata dibandingkan pendengaran sebayanya saat sehat dan perbedaannya ditentukan. Jika berkurang dari satu telinga, telinga itu disumbat dan ditentukan batas pendengaran yang lain, kemudian sebaliknya, dan wajib bagian dari perbedaannya. Pada cahaya setiap mata setengah diyat. Jika ia mencungkilnya, tidak lebih. Jika ia mengaku hilang, ditanyakan kepada ahli kepakaran atau diuji dengan

mendekatkan kalajengking atau besi ke matanya tiba-tiba lalu dilihat apakah ia terkejut. Jika berkurang, maka seperti pendengaran. Pada penciuman diyat menurut pendapat shahih. Pada berbicara diyat, dan pada sebagian huruf bagiannya. Yang dibagi adalah 28 huruf dalam bahasa Arab, dan ada yang berkata tidak dibagi pada huruf bibir dan tenggorokan. Jika ia tidak mampu sebagian huruf karena bawaan atau musibah langit, maka diyat, ada yang berkata bagian. Atau karena kejahatan, menurut mazhab diyat tidak digenapkan. Jika ia memotong setengah lidahnya lalu hilang seperempat bicaranya, atau sebaliknya, maka setengah diyat. Pada suara diyat. Jika bersamanya gerakan lidah ikut batal sehingga ia tidak mampu memotong-motong dan mengulang huruf, maka dua diyat, dan ada yang berkata satu diyat. Pada rasa diyat. Dengannya dirasakan manis, asam, pahit, asin, dan tawar, dibagi atasnya. Jika berkurang maka hukumah. Diyat juga wajib pada hilangnya kemampuan mengunyah, kekuatan menghamili karena patah tulang punggung, kekuatan mengandung, dan hilangnya jimak. Pada ifdha' (robeknya sekat) istri, baik oleh suami maupun orang lain, diyat. Ifdha' adalah terangkatnya sekat antara jalan dzakar dan dubur, dan ada yang berkata antara jalan dzakar dan kencing. Jika persetubuhan tidak mungkin kecuali dengan ifdha', maka tidak boleh bagi suami. Orang yang tidak berhak menghilangkan keperawanannya lalu menghilangkannya tanpa dzakar, maka arsy-nya, atau

dengan dzakar karena syubhat atau karena dipaksa, maka mahar mitsil perempuan janda ditambah arsy keperawanan, dan ada yang berkata mahar perawan. Orang yang berhak tidak wajib apa-apa. Ada yang berkata: jika ia menghilangkannya tanpa dzakar maka arsy. Pada kekuatan memegang diyat, demikian pula berjalan, dan kekurangannya hukumah. Jika ia mematahkan tulang punggungnya sehingga hilang kemampuan berjalan dan jimak, atau juga maninya, maka dua diyat, dan ada yang berkata satu diyat.

Cabang: Jika ia menghilangkan beberapa anggota dan fungsi halus yang mengharuskan beberapa diyat lalu korban mati karena sirayah, maka satu diyat. Demikian pula jika pelaku memenggalnya sebelum sembuh, menurut al-ashahh. Jika ia memenggal dengan sengaja sedangkan kejahatan sebelumnya tidak sengaja, atau sebaliknya, tidak ada penggabungan menurut al-ashahh. Jika orang lain yang memenggalnya, berbilang.

Pasal

Hukumah wajib pada hal yang tidak ada ketentuannya. Hukumah adalah bagian dari diyat jiwa, ada yang berkata dari anggota yang dijahati, yang perbandingannya adalah perbandingan kekurangan anggota itu dari harganya seandainya ia budak dengan sifat-sifatnya. Jika pada anggota yang memiliki ketentuan, disyaratkan tidak

mencapai ukuran ketentuannya. Jika mencapainya, hakim mengurangi sedikit dengan ijtihadnya. Atau yang tidak ada ketentuannya seperti paha, maka tidak mencapai diyat jiwa. Ia dinilai setelah sembuh. Jika tidak tersisa kekurangan, dianggap kekurangan terdekat dengan kesembuhan, dan ada yang berkata hakim menentukannya dengan ijtihad, dan ada yang berkata tidak ada ganti rugi. Luka yang bertentangan seperti mudhihah diikuti oleh cacat di sekitarnya, dan yang tidak tertentu dipisahkan dengan hukumah menurut al-ashahh. Diyat jiwa budak adalah harganya. Pada selain jiwa adalah kekurangan dari harganya jika tidak ditentukan pada orang merdeka, jika ditentukan maka perbandingannya dari harganya, dan menurut satu qaul kekurangannya. Jika ia memotong dzakar dan dua buah zakarnya, menurut azhhar dua harga, dan yang kedua kekurangan. Jika tidak berkurang, tidak ada apa-apa.

Bab Mujibat ad-Diyah wal-'Aqilah wal-Kaffarah

Jika seseorang berteriak kepada anak kecil yang belum mumayyiz di tepi atap lalu ia jatuh karenanya dan mati, maka diyat yang diperberat atas 'aqilah, dan menurut satu qaul qishash. Jika di tanah, atau ia berteriak kepada orang dewasa di tepi atap, maka tidak ada diyat menurut al-ashahh. Mengacungkan senjata seperti berteriak. Anak yang hampir baligh dan waspada seperti orang dewasa. Jika ia berteriak kepada hewan buruan lalu anak kecil terkejut dan

jatuh, maka diyat yang diringankan atas 'aqilah. Jika penguasa memanggil perempuan yang disebut-sebut buruk, lalu ia keguguran, penguasa menanggung janin. Jika ia meletakkan anak kecil di tempat binatang buas lalu dimakan binatang buas, tidak ada tanggungan, dan ada yang berkata: jika anak itu tidak mungkin berpindah maka ia menanggung. Jika ia mengejar seseorang dengan pedang lalu orang itu yang melarikan diri melemparkan dirinya ke air, api, atau dari atap, tidak ada tanggungan. Jika ia terjatuh karena tidak tahu, sebab buta atau gelap, ia menanggung. Demikian pula jika atap runtuh menimpanya dalam pelariannya menurut al-ashahh. Jika seseorang menyerahkan anak kecil kepada perenang untuk mengajarinya lalu anak itu tenggelam, wajib diyatnya. Ia menanggung dengan menggali sumur secara melampaui batas di bukan miliknya dan di tanah mati. Jika ia membuat sumur di serambinya lalu memanggil seseorang sehingga orang itu jatuh, maka menurut azhhar ia menanggung. Atau di milik orang lain atau milik bersama tanpa izin, maka tertanggung. Atau di jalan sempit yang membahayakan pejalan, demikian pula. Atau yang tidak membahayakan dan imam mengizinkan, tidak ada tanggungan. Jika tidak, maka jika ia menggali untuk kepentingannya, ia menanggung, atau untuk kepentingan umum, tidak menurut azhhar. Masjid seperti jalan. Apa yang timbul dari balkon yang menjorok ke jalan umum tertanggung. Dihalalkan mengeluarkan talang air ke jalan,

dan yang rusak karenanya tertanggung menurut qaul jadid. Jika sebagiannya berada dalam dinding lalu bagian yang keluar jatuh, maka seluruh tanggungan. Jika seluruhnya jatuh, maka setengahnya menurut al-ashahh.

Jika ia membangun dindingnya miring ke jalan, maka seperti balkon. Atau lurus lalu miring dan jatuh, tidak ada tanggungan. Ada yang berkata: jika ia mampu merobohkan atau memperbaikinya, ia menanggung. Jika sesuatu jatuh di jalan lalu seseorang tersandung atau harta rusak, tidak ada tanggungan menurut al-ashahh. Jika ia membuang (sesuatu) lalu seseorang mati, dan kulit semangka di jalan, maka tertanggung menurut pendapat shahih. Jika ada dua sebab berurutan dalam kebinasaan, maka yang pertama menanggung, misalnya seseorang menggali dan yang lain meletakkan batu secara melampaui batas, lalu orang tersandung dan jatuh ke dalam galian, maka atas yang meletakkan. Jika peletak tidak melampaui batas, maka yang dinukil adalah penanggungan atas penggali. Jika seseorang meletakkan batu dan dua orang lain meletakkan sebuah batu, lalu orang tersandung dengan keduanya, maka tanggungan dibagi tiga, dan ada yang berkata dua bagian sama. Jika seseorang meletakkan batu lalu orang tersandung dan menggulirkannya, kemudian orang lain tersandung dengannya, penggulir yang menanggung. Jika seseorang tersandung oleh orang yang duduk, tidur, atau berdiri di jalan lalu ia mati, atau salah satunya mati, tidak ada

tanggungan jika jalan luas. Jika tidak, maka menurut mazhab orang yang duduk dan tidur dianggap sia-sia, bukan yang tersandung, dan yang berdiri menanggung, bukan yang tersandung olehnya.

Pasal

Apabila dua orang bertabrakan tanpa sengaja, maka atas 'aqilah masing-masing wajib setengah diyat yang diperingan. Jika keduanya sengaja, maka setengah diyat yang diperberat. Jika hanya salah satunya yang sengaja, maka masing-masing mendapat hukumnya sendiri. Menurut pendapat yang sahih, atas masing-masing wajib dua kafarat. Jika keduanya meninggal bersama hewan tunggangannya, hukumnya demikian pula, dan dari harta peninggalan masing-masing wajib setengah nilai hewan tunggangan yang lain. Dua anak kecil atau dua orang gila dihukumi seperti dua orang dewasa yang sempurna. Dikatakan: jika walinya yang menaikkan keduanya, tanggungan berkaitan dengan wali itu. Jika orang lain yang menaikkan keduanya, ia menanggung keduanya beserta kedua hewan tunggangannya. Jika keduanya perempuan hamil lalu menggugurkan kandungan, maka diyatnya seperti yang telah lalu, dan atas masing-masing wajib empat kafarat menurut pendapat yang sahih, dan atas 'aqilah masing-masing wajib setengah dari dua ghurrah janin mereka. Jika keduanya budak, maka darahnya sia-sia. Jika yang bertabrakan dua perahu, maka seperti dua

hewan tunggangan, dan dua nakhoda seperti dua penunggang, bila kedua perahu itu milik mereka. Jika di dalam perahu ada harta orang lain, maka masing-masing wajib menanggung setengahnya. Jika kedua perahu milik orang lain, maka masing-masing wajib menanggung setengah nilai keduanya. Apabila sebuah perahu hampir tenggelam, boleh membuang barang-barangnya, dan wajib dibuang bila ada harapan menyelamatkan penumpang. Jika ia membuang harta milik orang lain tanpa izin, ia menanggungnya. Jika tidak demikian, ia tidak menanggung. Jika seseorang berkata, "Buanglah barangmu dan aku yang menanggungnya," atau "dengan ketentuan aku penjaminnya," maka ia menanggung. Jika hanya berkata "Buanglah," maka ia tidak menanggung menurut mazhab. Yang menanggung hanyalah orang yang meminta pembuangan karena takut tenggelam, dengan syarat manfaat pembuangan itu tidak khusus bagi orang yang barangnya dibuang. Jika batu manjanik berbalik lalu membunuh salah seorang pelemparnya, maka bagiannya sia-sia, dan sisanya atas 'aqilah para pelempar yang lain. Jika yang terbunuh orang lain dan mereka tidak bermaksud mengenainya, maka itu pembunuhan karena kesalahan. Jika mereka bermaksud mengenainya, maka itu pembunuhan sengaja menurut pendapat yang lebih sahih, bila umumnya lemparan itu mengenai sasaran.

Pasal

Diyat pembunuhan karena kesalahan atau yang menyerupai sengaja wajib ditanggung 'aqilah, yaitu para 'ashabah pelaku, kecuali ushul dan furu'. Dikatakan: seorang anak yang juga anak dari sepupu (putra paman) ibunya ikut menanggung. Yang lebih dekat didahulukan. Jika masih ada sisa, maka diambil dari yang berikutnya. Yang berhubungan melalui kedua orang tua didahulukan, sedangkan menurut qaul qadim semuanya disamakan. Kemudian orang yang memerdekakan, kemudian 'ashabahnya, kemudian orang yang memerdekakan orang yang memerdekakan itu, kemudian 'ashabahnya. Jika tidak ada, maka orang yang memerdekakan ayah pelaku, kemudian 'ashabahnya, kemudian orang yang memerdekakan orang yang memerdekakan sang ayah beserta 'ashabahnya, dan demikian seterusnya. Budak yang dimerdekakan oleh seorang perempuan ditanggung oleh 'aqilah perempuan itu. Beberapa orang yang memerdekakan dihukumi seperti satu orang yang memerdekakan. Setiap orang dari 'ashabah masing-masing orang yang memerdekakan menanggung apa yang ditanggung oleh orang yang memerdekakan itu. Budak yang telah dimerdekakan tidak ikut menanggung menurut pendapat yang lebih kuat. Jika tidak ada orang yang menanggung, atau yang ada tidak mencukupi, maka baitul mal yang menanggung untuk orang muslim. Jika baitul mal tidak ada, maka seluruhnya atas pelaku menurut pendapat yang lebih kuat. Diyat satu jiwa yang sempurna

ditangguhkan atas 'aqilah selama 3 tahun, setiap tahun sepertiga. Untuk dzimmi 1 tahun, dikatakan 3 tahun. Untuk perempuan 2 tahun, pada tahun pertama sepertiga, dikatakan 3 tahun. 'Aqilah menanggung budak menurut pendapat yang lebih kuat, setiap tahun sebesar sepertiga diyat, dikatakan 3 tahun. Jika ia membunuh dua orang laki-laki maka dalam 3 tahun, dikatakan 6 tahun. Untuk anggota tubuh, setiap tahun sebesar sepertiga diyat, dikatakan seluruhnya dalam 1 tahun. Tenggat untuk jiwa dihitung sejak keluarnya ruh, dan untuk selainnya sejak terjadinya tindak pidana. Siapa yang meninggal di tengah suatu tahun, maka kewajibannya gugur. Tidak ikut menanggung: orang fakir, budak, anak kecil, orang gila, muslim terhadap orang kafir, dan sebaliknya. Orang Yahudi menanggung untuk orang Nasrani dan sebaliknya menurut pendapat yang lebih kuat. Atas orang kaya setengah dinar, dan atas orang menengah seperempat dinar, pada setiap tahun dari 3 tahun itu. Dikatakan: itu adalah kewajiban untuk ketiga tahun itu sekaligus. Yang dianggap adalah keadaan di akhir tahun, dan siapa yang jatuh miskin pada saat itu, kewajibannya gugur.

Pasal

Harta akibat tindak pidana seorang budak berkaitan dengan lehernya (dirinya). Tuannya boleh menjualnya untuk itu, atau menebusnya dengan yang lebih sedikit antara

nilainya dan arsy-nya. Menurut qaul qadim, dengan arsy-nya. Menurut pendapat yang lebih kuat, kewajiban itu tidak berkaitan dengan tanggungan (dzimmah) budak itu di samping dirinya. Jika tuan telah menebusnya lalu budak itu berbuat pidana lagi, maka tuan menyerahkannya untuk dijual atau menebusnya. Jika ia berbuat pidana untuk kedua kalinya sebelum ditebus, maka tuan menjualnya untuk kedua-duanya, atau menebusnya dengan yang lebih sedikit antara nilainya dan kedua arsy. Menurut qaul qadim, dengan kedua arsy. Jika tuan memerdekakannya atau menjualnya dan kita menganggap sah keduanya, atau membunuhnya, maka ia wajib menebus dengan yang lebih sedikit. Dikatakan: berlaku dua qaul. Jika budak itu melarikan diri atau mati, tuannya bebas, kecuali bila ia (pihak korban) telah menuntut lalu tuan menolaknya. Jika tuan telah memilih menebus, maka menurut pendapat yang lebih sahih ia boleh menarik kembali pilihan itu dan menyerahkan budaknya. Ummu walad ditebus dengan yang lebih sedikit, dikatakan berlaku dua qaul. Seluruh tindak pidananya dihitung seperti satu tindak pidana menurut pendapat yang lebih kuat.

Pasal

Pada janin wajib ghurrah bila ia keluar dalam keadaan mati akibat tindak pidana, baik pada masa hidup ibunya maupun setelah kematiannya. Demikian pula bila terlihat sebagian tanpa terpisah sempurna, menurut pendapat yang

lebih sahih. Jika tidak demikian, maka tidak ada ghurrah. Adapun bila ia lahir hidup dan bertahan beberapa waktu tanpa rasa sakit lalu mati, maka tidak ada tanggungan. Jika ia mati begitu keluar, atau rasa sakitnya terus berlangsung sampai ia mati, maka wajib diyat satu jiwa. Jika ibu menggugurkan dua janin, maka dua ghurrah. Jika yang keluar hanya sebuah tangan, maka satu ghurrah. Demikian pula segumpal daging yang menurut para bidan terdapat padanya bentuk yang samar, dikatakan: atau mereka berkata, "Seandainya dibiarkan, ia akan terbentuk." Ghurrah itu adalah budak laki-laki atau perempuan yang sudah tamyiz dan bebas dari cacat yang membolehkan pengembalian barang dagangan. Menurut pendapat yang lebih sahih, budak yang sudah besar diterima selama belum lemah karena tua. Disyaratkan nilainya mencapai seperdua puluh diyat. Jika tidak ada, maka 5 ekor unta. Dikatakan: nilai itu tidak disyaratkan, dan bila ghurrah tidak ada, maka wajib nilainya. Ghurrah itu milik ahli waris janin dan ditanggung 'aqilah pelaku. Dikatakan: jika pelaku sengaja, maka ia sendiri yang menanggung. Janin Yahudi atau Nasrani, dikatakan seperti janin muslim, dikatakan sia-sia, dan menurut pendapat yang lebih sahih ghurrahnya sepertiga ghurrah janin muslim. Untuk janin budak, sepersepuluh nilai ibunya pada hari terjadinya tindak pidana, dan sebelum keguguran, dan itu milik tuan ibunya. Jika ibunya terpotong anggota tubuhnya sedangkan janinnya

sehat, maka ibunya dinilai dalam keadaan sehat menurut pendapat yang lebih sahih. Kewajiban itu ditanggung 'aqilah menurut pendapat yang lebih kuat.

Pasal

Pembunuhan mewajibkan kafarat, walaupun pembunuhnya anak kecil, orang gila, budak, dzimmi, yang sengaja, yang keliru, maupun yang menjadi penyebab, atas pembunuhan seorang muslim walaupun di negeri perang, dzimmi, janin, budaknya sendiri, dan dirinya sendiri. Tentang pembunuhan diri sendiri ada satu pendapat yang berbeda. Tidak wajib kafarat atas pembunuhan perempuan dan anak kecil dari kafir harbi, pemberontak, penyerang (shail), dan orang yang dikenai qishas. Atas setiap orang dari para pelaku yang bersekutu wajib kafarat menurut pendapat yang lebih sahih. Kafarat itu seperti kafarat zhihar, tetapi tanpa memberi makan menurut pendapat yang lebih kuat.

Kitab Dakwaan Darah dan Qasamah

Disyaratkan penggugat merinci apa yang didakwakannya, yaitu sengaja atau keliru, sendirian atau bersekutu. Jika ia menyampaikannya secara umum, hakim memintanya merinci. Dikatakan: hakim berpaling darinya. Disyaratkan pula ia menentukan terdakwa. Jika ia berkata, "Salah seorang dari mereka yang membunuhnya," hakim tidak menyumpah mereka menurut pendapat yang lebih sahih. Dua syarat itu berlaku juga dalam dakwaan ghasab, pencurian, dan perusakan harta. Dakwaan hanya didengar dari seorang mukallaf yang terikat hukum terhadap orang yang semisalnya. Jika ia mendakwa bahwa terdakwa membunuh sendirian lalu mendakwa orang lain, maka dakwaan kedua tidak didengar. Jika ia mendakwa pembunuhan sengaja lalu menyifatinya dengan selain itu, maka pokok dakwaan tidak batal menurut pendapat yang lebih kuat. Qasamah ditetapkan dalam pembunuhan di tempat yang ada luts, yaitu indikasi yang menguatkan kejujuran penggugat. Contohnya ia ditemukan terbunuh di sebuah kampung atau desa kecil milik musuh-musuhnya, atau sekelompok orang bubar darinya. Jika dua barisan berhadapan untuk berperang lalu bubar meninggalkan seorang yang terbunuh, maka bila perang telah berkecamuk, itu luts terhadap pihak yang lain. Jika tidak, maka terhadap barisannya. Kesaksian orang adil adalah luts. Demikian pula

kesaksian para budak atau perempuan. Dikatakan: disyaratkan keadaan mereka terpisah-pisah. Ucapan orang-orang fasik, anak-anak, dan orang-orang kafir adalah luts menurut pendapat yang lebih sahih. Jika tampak luts lalu salah satu dari dua anak korban berkata, "Si fulan yang membunuhnya," dan yang lain mendustakannya, maka luts batal. Menurut satu qaul tidak batal. Dikatakan: tidak batal karena pendustaan orang fasik. Jika salah satunya berkata, "Zaid dan seorang yang tidak dikenal yang membunuhnya," dan yang lain berkata, "'Amr dan seorang yang tidak dikenal," maka masing-masing bersumpah atas orang yang ditentukannya, dan ia mendapat seperempat diyat. Jika terdakwa mengingkari adanya luts terhadap dirinya dengan berkata, "Aku tidak bersama orang-orang yang bubar darinya," maka ia dibenarkan dengan sumpahnya. Jika luts tampak pada pokok pembunuhan saja, tidak pada sengaja atau kelirunya, maka tidak ada qasamah menurut pendapat yang lebih sahih. Tidak ada qasamah dalam kasus anggota tubuh dan perusakan harta, kecuali pada budak menurut pendapat yang lebih kuat. Qasamah adalah penggugat bersumpah atas pembunuhan yang didakwakannya sebanyak 50 sumpah. Menurut mazhab, tidak disyaratkan sumpah itu berturut-turut. Jika di tengahnya ia gila atau pingsan, ia melanjutkan. Jika ia meninggal, ahli warisnya tidak melanjutkan menurut pendapat yang sahih. Jika korban memiliki beberapa ahli waris, sumpah dibagi

menurut bagian warisan dan pecahan dibulatkan ke atas. Menurut satu qaul, masing-masing bersumpah 50 kali. Jika salah satunya menolak bersumpah, yang lain bersumpah 50 kali. Jika salah satunya tidak hadir, yang lain bersumpah 50 kali dan mengambil bagiannya. Kalau tidak demikian, ia menunggu yang tidak hadir. Menurut mazhab, sumpah terdakwa tanpa luts, sumpah yang dikembalikan kepada penggugat atau kepada terdakwa disertai luts, dan sumpah bersama seorang saksi, semuanya 50 sumpah. Dengan qasamah, dalam pembunuhan karena kesalahan atau yang menyerupai sengaja wajib diyat atas 'aqilah, dan dalam pembunuhan sengaja wajib atas orang yang disumpahi. Menurut qaul qadim, wajib qishas. Jika seseorang mendakwa pembunuhan sengaja disertai luts atas tiga orang dan salah satunya hadir, maka ia bersumpah atasnya 50 kali dan mengambil sepertiga diyat. Jika yang kedua hadir, ia bersumpah atasnya 50 kali. Menurut satu qaul 25 kali, bila ia tidak menyebutnya dalam sumpah-sumpah itu. Kalau ia telah menyebutnya, seyogianya cukup dengan sumpah itu, berdasarkan sahnya qasamah ketika terdakwa tidak hadir, dan itulah yang lebih sahih. Siapa yang berhak atas pengganti darah, ia bersumpah, walaupun ia seorang mukatab yang budaknya dibunuh. Siapa yang murtad, yang lebih utama adalah menunda sumpahnya agar ia masuk Islam kembali. Jika ia bersumpah dalam keadaan murtad,

sah menurut mazhab. Orang yang tidak memiliki ahli waris tidak ada qasamah padanya.

Pasal

Hal yang mewajibkan qishas hanya terbukti dengan pengakuan atau dua saksi yang adil. Harta terbukti dengan hal itu, atau dengan seorang laki-laki dan dua perempuan, atau dengan sumpah. Jika ia memaafkan qishas agar diterima seorang laki-laki dan dua perempuan untuk harta, tidak diterima menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia (seorang laki-laki) dan dua perempuan itu bersaksi tentang luka hasyimah yang didahului luka idhah, maka arsy-nya tidak wajib menurut mazhab. Saksi harus menyatakan secara jelas apa yang didakwakan. Jika ia berkata, "Ia memukulnya dengan pedang lalu melukainya kemudian ia mati," maka belum terbukti sampai ia berkata, "lalu ia mati karenanya," atau "lalu ia membunuhnya." Jika ia berkata, "Ia memukul kepalanya lalu membuatnya berdarah," atau "lalu mengalirkan darahnya," maka terbukti luka yang berdarah. Untuk luka mudhihah disyaratkan ia berkata, "Ia memukulnya lalu memperlihatkan tulang kepalanya." Dikatakan: cukup dengan "lalu memperlihatkan kepalanya." Wajib dijelaskan letak dan ukurannya agar qishas dapat dilaksanakan. Pembunuhan dengan sihir terbukti dengan pengakuan, bukan dengan bukti saksi. Jika seseorang bersaksi untuk pewarisnya tentang suatu luka sebelum

sembuh, tidak diterima. Setelah sembuh, diterima. Demikian pula kesaksian tentang harta di waktu sakit menjelang matinya, menurut pendapat yang lebih sahih. Tidak diterima kesaksian 'aqilah yang menyatakan kefasikan para saksi pembunuhan yang akan mereka tanggung. Jika dua orang bersaksi atas dua orang lain bahwa mereka membunuhnya, lalu dua orang yang tertuduh itu bersaksi atas dua orang pertama bahwa merekalah yang membunuhnya, maka bila wali membenarkan dua orang pertama, diputuskan dengan kesaksian keduanya. Atau bila ia membenarkan dua orang yang lain, atau semuanya, atau mendustakan semuanya, maka kedua kesaksian batal. Jika sebagian ahli waris mengaku bahwa sebagian lainnya telah memaafkan, qishas gugur. Jika dua saksi berselisih tentang waktu, tempat, alat, atau cara, kesaksian itu gugur. Dikatakan: menjadi luts.

Kitab Para Pemberontak (Bughat)

Mereka adalah orang-orang yang menyelisihi imam dengan memberontak kepadanya, meninggalkan ketaatan, atau menolak hak yang wajib atas mereka, dengan syarat mereka memiliki kekuatan, memiliki takwil, dan ada pemimpin yang ditaati di antara mereka. Dikatakan: dan imam yang diangkat. Jika suatu kaum menampakkan pendapat kaum Khawarij, seperti meninggalkan shalat berjamaah dan mengkafirkan pelaku dosa besar, tetapi tidak memerangi, mereka dibiarkan. Jika tidak demikian, maka mereka perampok. Kesaksian para pemberontak diterima, demikian pula putusan hakim mereka dalam perkara yang putusan hakim kita diterima, kecuali bila ia menghalalkan darah kita. Suratnya yang berisi putusan hukum dilaksanakan, dan hakim memutuskan berdasarkan suratnya mengenai didengarnya bukti, menurut pendapat yang lebih sahih. Jika mereka menegakkan had, mengambil zakat, jizyah, dan kharaj, serta membagikan bagian para prajurit kepada pasukan mereka, maka sah. Pada yang terakhir ada satu pendapat berbeda. Apa yang dirusak oleh pemberontak dari harta orang adil, dan sebaliknya, wajib diganti bila bukan dalam peperangan. Jika dalam peperangan, tidak wajib diganti. Menurut satu qaul, pemberontak wajib mengganti. Orang yang bertakwil tanpa memiliki kekuatan wajib mengganti, dan sebaliknya (orang yang memiliki

kekuatan tanpa takwil) seperti pemberontak. Pemberontak tidak diperangi sampai imam mengirim kepada mereka seorang yang amanah, cerdas, dan penasihat untuk menanyakan apa yang mereka benci. Jika mereka menyebutkan suatu kezaliman atau syubhat, imam menghilangkannya. Jika mereka tetap bersikeras, imam menasihati mereka, kemudian memberitahu mereka akan perang. Jika mereka meminta tenggang waktu, imam berijtihad dan melakukan apa yang ia pandang benar. Tidak dibunuh yang lari dari mereka, yang terluka parah, dan tawanan mereka. Tawanan tidak dilepaskan, walaupun anak kecil dan perempuan, sampai perang usai dan kumpulan mereka bubar, kecuali bila ia taat atas kemauannya sendiri. Senjata dan kuda mereka dikembalikan kepada mereka bila perang telah usai dan bahaya mereka telah aman. Senjata dan kuda itu tidak digunakan dalam peperangan kecuali karena darurat. Mereka tidak diperangi dengan sesuatu yang dahsyat seperti api dan manjanik kecuali karena darurat, yaitu bila mereka berperang dengannya atau mengepung kita. Tidak boleh meminta bantuan orang kafir untuk memerangi mereka, juga tidak orang yang berpendapat boleh membunuh yang melarikan diri. Jika mereka meminta bantuan ahli perang untuk memerangi kita dan memberi mereka jaminan keamanan, maka jaminan itu tidak berlaku atas kita tetapi berlaku atas mereka menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ahli dzimmah membantu mereka dengan

mengetahui haramnya memerangi kita, perjanjian mereka batal. Jika mereka dipaksa, maka tidak. Demikian pula bila mereka berkata, "Kami mengira itu boleh," atau "Kami mengira mereka berada di pihak yang benar," menurut mazhab. Mereka diperangi seperti memerangi pemberontak.

Pasal

Syarat imam: muslim, mukallaf, merdeka, laki-laki, dari Quraisy, mujtahid, pemberani, memiliki pendapat yang baik, serta pendengaran, penglihatan, dan ucapan. Imamah terlaksana dengan baiat. Menurut pendapat yang lebih sahih, yaitu baiat ahlul halli wal 'aqdi dari kalangan ulama, para pemimpin, dan tokoh masyarakat yang mudah dikumpulkan, dengan syarat mereka memiliki sifat para saksi. Juga terlaksana dengan penunjukan oleh imam. Jika ia menjadikan urusan itu musyawarah di antara sekelompok orang, maka seperti penunjukan, lalu mereka memilih salah satunya. Juga dengan penguasaan oleh orang yang memenuhi syarat. Demikian pula orang fasik dan orang bodoh menurut pendapat yang lebih sahih.

Aku berkata: Jika seseorang mengaku telah menyerahkan zakat kepada para pemberontak, ia dibenarkan dengan sumpahnya. Jika mengaku telah menyerahkan jizyah, maka tidak dibenarkan menurut pendapat yang sahih. Demikian pula kharaj menurut pendapat yang lebih sahih. Ia dibenarkan dalam soal had,

kecuali bila terbukti dengan bukti saksi, dan tidak ada pengaruhnya pada badan. Dan Allah lebih mengetahui.

Kitab Riddah (Murtad)

Riddah adalah memutus Islam dengan niat, ucapan kufur, atau perbuatan, baik diucapkannya karena mengolok-olok, membangkang, maupun meyakini. Maka siapa yang menafikan adanya Pencipta atau para rasul, mendustakan seorang rasul, menghalalkan sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijmak seperti zina, atau sebaliknya, menafikan kewajiban yang disepakati atau sebaliknya, bertekad kafir esok hari atau ragu-ragu padanya, maka ia kafir. Perbuatan yang mengkafirkan adalah yang dilakukan dengan sengaja sebagai olok-olok yang jelas terhadap agama atau sebagai pengingkaran terhadapnya, seperti melemparkan mushaf ke tempat kotor dan bersujud kepada berhala atau matahari. Tidak sah riddah anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa. Jika ia murtad lalu gila, ia tidak dibunuh selama gilanya. Menurut mazhab, riddah orang mabuk sah, dan keislamannya juga sah. Kesaksian atas riddah diterima secara mutlak. Dikatakan: wajib dirinci. Berdasarkan pendapat pertama, jika mereka bersaksi atas riddah lalu ia mengingkari, diputuskan sesuai kesaksian. Jika ia berkata, "Aku dipaksa," dan ada indikasi yang mendukungnya seperti ditawan orang kafir, ia dibenarkan dengan sumpahnya. Jika tidak, maka tidak. Jika dua saksi berkata bahwa ia mengucapkan suatu kalimat kufur lalu ia mengaku dipaksa, ia dibenarkan secara mutlak. Jika seseorang yang dikenal

sebagai muslim meninggal dengan meninggalkan dua anak muslim, lalu salah satunya berkata, "Ia murtad lalu mati dalam keadaan kafir," maka bila ia menjelaskan sebab kekafirannya, saudaranya tidak mewarisinya dan bagiannya menjadi fai'. Demikian pula bila ia menyebutkannya secara umum menurut pendapat yang lebih kuat. Wajib meminta orang murtad, laki-laki maupun perempuan, untuk bertobat. Menurut satu qaul, hanya disunahkan. Permintaan tobat itu dilakukan seketika. Menurut satu qaul, diberi waktu 3 hari. Jika keduanya tetap bersikeras, dibunuh. Jika ia masuk Islam, sah dan ia dibiarkan. Dikatakan: keislamannya tidak diterima bila ia murtad kepada kekafiran yang tersembunyi seperti kaum zindiq dan batiniyah. Anak orang murtad, baik janinnya terbentuk sebelum riddah maupun sesudahnya, bila salah satu orang tuanya muslim maka ia muslim. Atau bila kedua orang tuanya murtad, maka ia muslim. Menurut satu qaul, ia murtad. Menurut satu qaul, ia kafir asli.

Aku berkata: Yang lebih kuat adalah murtad, dan para ulama Irak menukil kesepakatan atas kekafirannya. Dan Allah lebih mengetahui.

Tentang hilangnya kepemilikannya atas hartanya karena riddah ada beberapa qaul. Yang paling kuat: bila ia mati dalam keadaan murtad, tampak bahwa kepemilikan itu hilang sejak riddah, dan bila ia masuk Islam, tampak bahwa kepemilikan itu tidak hilang. Menurut semua qaul, dari

hartanya dilunasi utang yang menjadi kewajibannya sebelum riddah, dan dinafkahkan kepadanya dari harta itu. Menurut pendapat yang lebih sahih, ia wajib mengganti yang ia rusak selama riddah, serta menafkahi istri-istri yang pernikahannya ditangguhkan dan kerabat. Jika kita menangguhkan kepemilikannya, maka tindakannya yang bisa ditangguhkan, seperti memerdekakan budak, tadbir, dan wasiat, adalah ditangguhkan. Jika ia masuk Islam, tindakan itu berlaku, dan jika tidak, maka tidak. Adapun jual belinya, hibahnya, gadainya, dan kitabahnya, batal. Menurut qaul qadim, ditangguhkan. Menurut semua qaul, hartanya diletakkan bersama orang yang adil, budak perempuannya di sisi perempuan yang tepercaya, hartanya disewakan, dan budak mukatabnya menyerahkan cicilan kepada hakim.

Kitab Zina

Memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan yang haram secara zatnya, yang bebas dari syubhat dan yang diinginkan secara tabiat, mewajibkan had. Dubur laki-laki atau perempuan seperti kemaluan depan menurut mazhab. Tidak ada had pada persetubuhan di antara paha, dan pada menyetubuhi istri atau budak perempuannya saat haid, puasa, dan ihram. Demikian pula budak perempuannya yang sedang dinikahkan atau sedang dalam 'iddah, dan budak perempuan yang mahramnya, serta orang yang dipaksa menurut pendapat yang lebih kuat. Demikian pula setiap sisi yang dibolehkan oleh seorang yang berilmu, seperti nikah tanpa saksi, menurut pendapat yang sahih. Tidak ada had juga pada menyetubuhi mayat perempuan menurut pendapat yang lebih sahih, dan hewan menurut pendapat yang lebih kuat. Dihad orang yang menyetubuhi perempuan sewaan, perempuan yang membolehkan dirinya, dan mahram, walaupun ia telah menikahinya. Syaratnya adalah taklif, kecuali orang mabuk, serta mengetahui keharamannya. Had muhshan adalah rajam. Muhshan adalah mukallaf yang merdeka, walaupun dzimmi, yang telah memasukkan hasyafahnya ke kemaluan dalam pernikahan yang sah, bukan yang rusak, menurut pendapat yang lebih kuat. Menurut pendapat yang lebih sahih, disyaratkan masuknya itu terjadi saat ia merdeka dan

mukallaf. Pezina yang sempurna dengan pasangan yang kurang tetap muhshan. Perawan atau jejaka yang merdeka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun sejauh jarak qashar atau lebih. Jika imam telah menentukan suatu arah, ia tidak boleh meminta arah lain menurut pendapat yang lebih sahih. Pendatang yang berzina diasingkan dari negeri tempat ia berzina ke selain negerinya. Jika ia kembali ke negerinya, dicegah menurut pendapat yang lebih sahih. Perempuan tidak diasingkan sendirian menurut pendapat yang lebih sahih, melainkan bersama suami atau mahram, walaupun dengan upah. Jika ia enggan kecuali dengan upah, tidak dipaksa menurut pendapat yang lebih sahih. Budak dicambuk 50 kali dan diasingkan setengah tahun. Menurut satu qaul 1 tahun, dan menurut satu qaul tidak diasingkan. Zina terbukti dengan bukti saksi atau pengakuan sekali. Jika ia mengaku lalu mencabutnya, hukumannya gugur. Jika ia berkata, "Jangan hadd aku," atau melarikan diri, maka tidak gugur menurut pendapat yang lebih sahih. Jika 4 orang bersaksi atas perzinaannya dan 4 perempuan bersaksi bahwa ia masih perawan, ia tidak dihad, dan penuduhnya pun tidak. Jika seorang saksi menunjuk seorang perempuan sebagai yang dizinainya sedangkan saksi-saksi lain menyebut perempuan lain, belum terbukti. Pelaksananya adalah imam dan wakilnya, atas orang merdeka dan yang sebagian merdeka. Disunahkan imam dan para saksi hadir. Budak dihad oleh tuannya atau imam.

Jika keduanya berselisih, maka yang lebih sahih imam. Tuan boleh mengasingkannya, mukatab seperti orang merdeka, dan orang fasik, orang kafir, serta mukatab boleh menghad budak mereka. Tuan juga boleh menta'zir dan mendengar bukti tentang hukuman. Rajam dilakukan dengan bongkahan tanah dan batu-batu yang sedang ukurannya. Laki-laki tidak digali lubang untuknya. Menurut pendapat yang lebih sahih, digali bagi perempuan disunahkan bila terbukti dengan bukti saksi. Rajam tidak ditunda karena sakit, panas, atau dingin yang berlebihan. Dikatakan: ditunda bila terbukti dengan pengakuan. Cambuk ditunda karena sakit. Jika kesembuhannya tidak diharapkan, ia dicambuk bukan dengan cambuk, melainkan dengan tandan kurma yang memiliki 100 ranting. Jika yang wajib 50, dipukul dengannya dua kali, dan ranting-rantingnya harus mengenai tubuhnya atau saling menekan agar sebagian rasa sakit dirasakannya. Jika ia sembuh, itu mencukupi. Tidak dicambuk dalam panas dan dingin yang berlebihan. Jika imam mencambuk dalam keadaan sakit, panas, atau dingin, tidak ada tanggungan menurut nash, sehingga menunjukkan bahwa penundaan itu sunah.

Kitab Had Qadzaf (Tuduhan Zina)

Syarat had bagi penuduh: mukallaf, kecuali orang mabuk, dan berkehendak sendiri. Anak yang sudah tamyiz diberi ta'zir. Tidak dihad karena menuduh anaknya dan keturunan ke bawah. Orang merdeka dihad 80 kali, budak 40 kali. Yang dituduh harus muhshan, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab li'an. Jika kurang dari 4 orang bersaksi atas zina, mereka dihad menurut pendapat yang lebih kuat. Demikian pula 4 perempuan, para budak, dan orang-orang kafir menurut mazhab. Jika seorang saja bersaksi atas pengakuannya, maka tidak. Jika dua orang saling menuduh, mereka tidak saling dikompensasikan. Jika yang dituduh melaksanakan sendiri penegakan hadnya, tidak jatuh pada tempatnya.

Kitab Hukum Potong Tangan Pencuri

Pendahuluan

Disyaratkan untuk wajibnya potong tangan beberapa hal pada barang curian. Pertama, nilainya seperempat dinar emas murni atau senilai itu. Jika ia mencuri seperempat dinar berupa batangan, yang nilainya senilai seperempat dinar yang telah dicetak, maka tidak dipotong menurut pendapat yang lebih sahih. (Catatan penerjemah: teks tertulis demikian; kemungkinan yang dimaksud adalah batangan itu tidak senilai seperempat dinar cetakan.) Jika ia mencuri dinar-dinar yang disangkanya fulus yang tidak senilai seperempat dinar, ia dipotong. Demikian pula pakaian lusuh yang di sakunya terdapat genap seperempat dinar yang tidak diketahuinya, menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia mengeluarkan satu nishab dari tempat penyimpanan dua kali, maka bila di antaranya pemilik mengetahui dan penyimpanan dikembalikan seperti semula, pengeluaran kedua adalah pencurian lain. Jika tidak, maka dipotong menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia melubangi karung gandum atau sejenisnya lalu tercurah darinya satu nishab, ia dipotong menurut pendapat yang lebih sahih. Jika dua orang bersekutu mengeluarkan barang senilai dua nishab, keduanya dipotong. Jika tidak, maka tidak. Jika ia mencuri khamr, babi, anjing, dan kulit bangkai yang belum disamak, tidak ada potong tangan. Jika wadah khamr

mencapai satu nishab, ia dipotong menurut pendapat yang sahih. Tidak dipotong pada tanbur dan sejenisnya. Dikatakan: dipotong bila pecahannya mencapai satu nishab.

Aku berkata: Pendapat yang kedua lebih sahih. Dan Allah lebih mengetahui. Syarat kedua: barang itu milik orang lain. Jika ia memilikinya melalui warisan atau cara lain sebelum dikeluarkan dari tempat penyimpanan, atau nilainya berkurang di dalamnya hingga kurang dari satu nishab karena dimakan atau sebab lain, ia tidak dipotong. Demikian pula bila ia mengaku memilikinya, menurut nash. Jika dua orang mencuri lalu salah satunya mengaku barang itu miliknya, atau milik keduanya, dan yang lain mendustakannya, maka yang mengaku tidak dipotong dan yang lain dipotong menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia mencuri dari tempat penyimpanan sekutunya barang yang menjadi milik bersama, maka tidak dipotong menurut pendapat yang lebih kuat, walaupun bagiannya sedikit. Syarat ketiga: tidak ada syubhat padanya. Maka tidak dipotong karena mencuri harta ushul, furu', dan tuan. Menurut pendapat yang lebih kuat, salah satu suami istri dipotong karena mencuri harta yang lain. Siapa yang mencuri harta baitul mal, bila harta itu dikhususkan untuk suatu golongan yang ia bukan termasuk di dalamnya, ia dipotong. Jika tidak, maka menurut pendapat yang lebih sahih, bila ia memiliki hak pada harta yang dicuri, seperti harta kemaslahatan atau sedekah dan ia fakir, maka tidak

dipotong. Jika tidak, ia dipotong. Menurut mazhab, ia dipotong karena mencuri pintu masjid dan balok kayunya, bukan tikarnya dan lentera yang dinyalakan. Menurut pendapat yang lebih sahih, ia dipotong karena mencuri harta wakaf dan ummu walad yang dicurinya saat tidur atau gila. Syarat keempat: barang itu terjaga, dengan pengawasan atau dengan kokohnya tempatnya. Jika berada di padang terbuka atau masjid, disyaratkan pengawasan yang terus-menerus. Jika di dalam benteng, cukup pengawasan yang biasa. Kandang adalah tempat penjagaan bagi hewan, bukan bagi bejana dan pakaian. Halaman rumah dan serambinya adalah tempat penjagaan bagi bejana dan pakaian sehari-hari, bukan perhiasan dan uang tunai. Jika ia tidur di padang terbuka atau masjid di atas pakaiannya atau berbantalkan barangnya, maka itu terjaga. Jika ia berguling lalu barang itu terlepas darinya, tidak lagi terjaga. Pakaian dan barang yang diletakkan di dekatnya di padang terbuka terjaga bila ia mengawasinya, jika tidak maka tidak. Syarat pengawasan adalah kemampuannya mencegah pencuri dengan kekuatan atau dengan meminta tolong. Rumah yang terpisah dari permukiman, bila di dalamnya ada orang kuat yang terjaga, terjaga baik pintunya terbuka maupun tertutup. Jika tidak, maka tidak. Rumah yang bersambung dengan permukiman terjaga bila pintunya tertutup dan ada penjaga, walaupun tidur. Dengan pintu terbuka dan penjaganya tidur, tidak terjaga pada malam hari, demikian pula siang hari

menurut pendapat yang lebih sahih. Demikian pula penjaga yang terjaga tetapi dilengahkan oleh pencuri, menurut pendapat yang lebih sahih. Jika rumah itu kosong, maka menurut mazhab ia terjaga pada siang hari di masa aman dan bila tertutup. Jika salah satu syarat hilang, maka tidak. Kemah di padang terbuka, bila tali-talinya tidak diikat kuat dan ujung-ujungnya tidak dijulurkan, maka ia dan isinya seperti barang di padang terbuka. Jika tidak demikian, maka terjaga dengan syarat ada penjaga yang kuat di dalamnya, walaupun tidur. Ternak di bangunan tertutup yang bersambung dengan permukiman terjaga tanpa penjaga. Di padang liar disyaratkan ada penjaga, walaupun tidur. Unta di padang terbuka terjaga dengan penjaga yang melihatnya. Untuk unta yang diikat berderet, disyaratkan penuntunnya menoleh kepadanya setiap saat sehingga ia melihatnya, dan satu deret tidak lebih dari 9 ekor. Yang tidak diikat berderet tidak terjaga menurut pendapat yang lebih sahih. Kain kafan di dalam kubur terjaga bila berada di rumah yang terjaga, demikian pula di pemakaman di tepi permukiman menurut pendapat yang lebih sahih, bukan di tempat yang terlantar menurut pendapat yang lebih sahih.

Pasal

Orang yang menyewakan tempat penjagaan dipotong, demikian pula yang meminjamkannya menurut pendapat yang lebih sahih. Jika seseorang merampas tempat

penjagaan, pemiliknya tidak dipotong, demikian pula orang lain menurut pendapat yang lebih sahih. Jika seseorang merampas harta dan menyimpannya di tempat penjagaannya, lalu pemilik mencuri harta rampasan itu darinya, atau orang lain mencuri barang rampasan itu, maka tidak dipotong menurut pendapat yang lebih sahih. Tidak dipotong pelaku ikhtilas, pelaku intihab, dan pengingkar titipan. Jika ia melubangi lalu kembali pada malam lain dan mencuri, ia dipotong menurut pendapat yang lebih sahih.

Aku berkata: Ini bila pemilik tidak mengetahui lubang itu dan lubang itu tidak tampak bagi orang yang lewat. Jika tidak demikian, maka pasti tidak dipotong. Dan Allah lebih mengetahui. Jika ia melubangi dan orang lain yang mengeluarkan, tidak ada potong tangan. Jika keduanya bekerja sama melubangi lalu salah satunya sendirian yang mengeluarkan, atau si pelubang meletakkannya di dekat lubang lalu orang lain mengeluarkannya, maka yang mengeluarkan dipotong. Jika ia meletakkannya di tengah lubang lalu diambil oleh orang di luar, dan harganya senilai dua nishab, keduanya tidak dipotong menurut pendapat yang lebih kuat. Jika ia melemparkannya ke luar tempat penjagaan, atau meletakkannya di air yang mengalir, atau di punggung hewan yang berjalan, atau menghadapkannya pada angin yang bertiup lalu membawanya keluar, ia dipotong. Jika di punggung hewan yang berhenti lalu hewan itu berjalan karena diletakkannya, tidak dipotong menurut

pendapat yang lebih sahih. Orang merdeka tidak berada dalam tanggungan karena penguasaan, dan pencurinya tidak dipotong. Jika ia mencuri anak kecil yang berkalung, demikian pula menurut pendapat yang lebih sahih. Jika seorang budak tidur di atas unta lalu ia menuntunnya dan mengeluarkannya dari rombongan, ia dipotong. Jika yang diambil orang merdeka, maka tidak dipotong menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia memindahkan dari rumah yang terkunci ke halaman rumah yang pintunya terbuka, ia dipotong. Jika tidak demikian, maka tidak. Dikatakan: bila keduanya tertutup, ia dipotong. Kamar di penginapan dan halamannya seperti kamar dan rumah menurut pendapat yang lebih sahih.

Pasal

Tidak dipotong anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa. Dipotong seorang muslim dan dzimmi karena mencuri harta muslim dan dzimmi. Mengenai mu'ahad ada beberapa qaul, yang terbaik: bila dipersyaratkan ia dipotong karena mencuri, ia dipotong, jika tidak maka tidak.

Aku berkata: Yang lebih kuat menurut jumhur, tidak dipotong. Dan Allah lebih mengetahui. Pencurian terbukti dengan sumpah penggugat yang dikembalikan kepadanya menurut pendapat yang lebih sahih, dan dengan pengakuan pencuri. Menurut mazhab, pencabutan pengakuannya diterima. Siapa yang mengaku melakukan perbuatan yang

berhukuman karena hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menurut pendapat yang sahih hakim boleh memberi isyarat kepadanya agar mencabut, tetapi tidak berkata, "Cabutlah." Jika ia mengaku tanpa ada dakwaan bahwa ia mencuri harta Zaid yang tidak hadir, ia tidak dipotong seketika, melainkan ditunggu kehadirannya menurut pendapat yang lebih sahih. Atau bahwa ia memaksa budak perempuan milik orang yang tidak hadir untuk berzina, ia dihad seketika menurut pendapat yang lebih sahih. Pencurian terbukti dengan kesaksian dua laki-laki. Jika yang bersaksi seorang laki-laki dan dua perempuan, harta terbukti tetapi tidak ada potong tangan. Disyaratkan saksi menyebutkan syarat-syarat pencurian. Jika dua saksi berselisih, misalnya yang satu berkata ia mencuri pada pagi hari dan yang lain pada sore hari, maka kesaksian itu batal. Pencuri wajib mengembalikan apa yang dicurinya, dan bila rusak ia menggantinya. Dipotong tangan kanannya. Jika ia mencuri untuk kedua kalinya setelah dipotong, maka kaki kirinya. Untuk ketiga kalinya tangan kirinya, dan untuk keempat kalinya kaki kanannya. Setelah itu ia di-ta'zir. Bekas potongan dicelupkan ke dalam minyak zaitun atau minyak yang mendidih. Dikatakan: itu pelengkap had. Yang lebih sahih, itu hak orang yang dipotong, sehingga biayanya atas dirinya, dan imam boleh meninggalkannya. Tangan dipotong dari pergelangan, dan kaki dari sendi telapak kaki. Siapa yang

mencuri berkali-kali tanpa dipotong, cukup tangan kanannya, walaupun kurang 4 jari.

Aku berkata: Demikian pula bila 5 jarinya hilang, menurut pendapat yang lebih sahih. Dan Allah lebih mengetahui. Tangan yang kelebihan satu jari dipotong menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia mencuri lalu tangan kanannya jatuh karena penyakit, potong tangan gugur. Jika tangan kirinya, maka tidak gugur menurut mazhab.

Bab Perampok (Pemotong Jalan)

Perampok adalah muslim mukallaf yang memiliki kekuatan. Bukan para pencopet yang menghadang bagian belakang rombongan dan mengandalkan lari. Mereka yang mengalahkan sekelompok kecil dengan kekuatannya adalah perampok terhadap kelompok itu, bukan terhadap rombongan besar. Bila pertolongan bisa datang, mereka bukan perampok. Ketiadaan pertolongan bisa karena jauh atau lemah. Kadang mereka menang dalam keadaan ini di dalam sebuah kota, maka mereka perampok. Jika imam mengetahui suatu kaum menakut-nakuti jalan tetapi belum mengambil harta atau jiwa, ia men-ta'zir mereka dengan penjara atau lainnya. Jika perampok mengambil harta sebesar nishab pencurian, dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Jika ia mengulangi, maka tangan kiri dan kaki kanannya. Jika ia membunuh, ia dibunuh secara pasti. Jika

ia membunuh dan mengambil harta, ia dibunuh lalu disalib selama 3 hari kemudian diturunkan. Dikatakan: ia dibiarkan sampai nanahnya mengalir. Menurut satu qaul, ia disalib sebentar lalu diturunkan kemudian dibunuh. Siapa yang membantu mereka dan memperbanyak kumpulan mereka di-ta'zir dengan penjara, pengasingan, dan lainnya. Dikatakan: wajib diasingkan ke tempat yang dipandang imam. Pada pembunuhan oleh perampok, makna qishas lebih dominan. Menurut satu qaul, makna had. Berdasarkan pendapat pertama, ia tidak dibunuh karena membunuh anaknya dan dzimmi. Jika ia mati, maka diyat. Jika ia membunuh sekelompok orang, ia dibunuh untuk satu orang dan bagi yang lain diyat. Jika wali memaafkan dengan imbalan harta, harta itu wajib dan qishas gugur. Ia dibunuh sebagai had. Jika ia membunuh dengan benda berat atau dengan pemotongan, dilakukan kepadanya yang serupa. Jika ia melukai lalu sembuh, qishas tidak wajib secara pasti menurut pendapat yang lebih kuat. Hukuman-hukuman yang khusus bagi perampok gugur dengan tobatnya sebelum ia tertangkap, bukan setelahnya menurut mazhab. Had-had lainnya tidak gugur dengan tobat itu menurut pendapat yang lebih kuat.

Pasal

Siapa yang wajib atasnya qishas, potong tangan, dan had qadzaf lalu mereka menuntutnya, ia dicambuk,

kemudian dipotong, kemudian dibunuh. Ia disegerakan pembunuhannya setelah dipotong, tetapi pemotongan tidak disegerakan setelah cambuk bila pemilik hak pembunuhan tidak hadir. Demikian pula bila ia hadir dan mereka berkata, "Segerakan pemotongan," menurut pendapat yang lebih sahih. Jika pemilik hak jiwa menunda haknya, ia dicambuk, dan bila telah sembuh dipotong. Jika pemilik hak anggota tubuh menunda, ia dicambuk, dan pemilik hak jiwa wajib bersabar sampai hak anggota tubuh dipenuhi. Jika ia mendahului lalu membunuh, maka bagi pemilik hak anggota tubuh diyat. Jika pemilik hak cambuk menunda haknya, maka qiyasnya yang lain bersabar. Jika berkumpul beberapa had milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, didahulukan yang paling ringan lalu yang lebih ringan. Atau jika berkumpul hukuman-hukuman milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak manusia, didahulukan had qadzaf atas had zina, didahulukannya atas had minum khamr, dan bahwa qishas pembunuhan maupun pemotongan didahulukan atas had zina.

Kitab Minuman Memabukkan (Asyribah)

Setiap minuman yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram, dan peminumnya dihad, kecuali anak kecil, orang gila, kafir harbi, dzimmi, dan orang yang disewakan. Demikian pula orang yang dipaksa meminumnya, menurut mazhab. Siapa yang tidak tahu bahwa itu khamr, ia tidak dihad. Jika ia baru saja masuk Islam lalu berkata, "Aku tidak tahu keharamannya," bagi orang seperti dia tidak dihad. Jika ia berkata, "Aku tidak tahu hadnya," ia dihad. Dihad karena meminum endapan khamr, bukan karena roti yang adonan tepungnya dicampur khamr, dan bukan karena ramuan yang mengandung khamr. Demikian pula suntikan (huqnah) dan obat hirup melalui hidung (su'uth), menurut pendapat yang lebih sahih. Siapa yang tersedak suapan, ia boleh mendorongnya dengan khamr bila tidak mendapati yang lain. Yang lebih sahih, khamr diharamkan untuk obat dan untuk menghilangkan haus. Had orang merdeka 40 kali, dan budak 20 kali, dengan cambuk, atau tangan, atau sandal, atau ujung-ujung pakaian. Dikatakan: wajib dengan cambuk. Jika imam memandang perlu mencapai 80 kali, boleh menurut pendapat yang lebih sahih, dan tambahannya adalah ta'zir. Dikatakan: had. Ia dihad berdasarkan pengakuannya atau kesaksian dua laki-laki, bukan karena bau khamr, mabuk, dan muntah. Dalam pengakuan dan kesaksian cukup

dikatakan ia meminum khamr. Dikatakan: disyaratkan dikatakan juga ia mengetahuinya dan berkehendak sendiri. Ia tidak dihad saat sedang mabuk. Cambuk had berukuran antara ranting dan tongkat, tidak basah dan tidak kering. Pukulan disebarkan ke anggota-anggota tubuh kecuali tempat-tempat mematikan dan wajah. Dikatakan: dan kepala. Pukulan tidak diperkeras dan pakaiannya tidak ditanggalkan. Pukulan dilakukan berturut-turut sehingga timbul efek jera dan hukuman.

Pasal

Di-ta'zir setiap maksiat yang tidak ada had dan kafaratnya, dengan penjara, pemukulan, tamparan, atau celaan. Imam berijtihad tentang jenis dan kadarnya. Dikatakan: bila berkaitan dengan hak manusia, celaan tidak cukup. Jika ia mencambuk, wajib kurang dari 20 cambukan untuk budak dan kurang dari 40 untuk orang merdeka. Dikatakan: 20. Dalam hal ini seluruh maksiat sama menurut pendapat yang lebih sahih. Jika pemilik hak had memaafkan, imam tidak boleh men-ta'zir menurut pendapat yang lebih sahih. Atau bila yang dimaafkan ta'zir, maka imam boleh menta'zir menurut pendapat yang lebih sahih.

Kitab Shiyal (Penyerangan) dan Tanggungan Para Penguasa

Seseorang boleh membela diri dari setiap penyerang atas jiwa, anggota tubuh, kehormatan, atau harta. Jika ia membunuhnya, tidak ada tanggungan. Membela harta tidak wajib. Membela kehormatan wajib. Demikian pula membela jiwa yang diincar oleh orang kafir atau hewan, bukan oleh seorang muslim, menurut pendapat yang lebih kuat. Membela orang lain seperti membela diri sendiri. Dikatakan: wajib secara pasti. Jika sebuah guci jatuh dan tidak bisa ditolak darinya kecuali dengan memecahkannya, ia menanggungnya menurut pendapat yang lebih sahih. Penyerang dibela dengan cara yang paling ringan. Jika memungkinkan dengan ucapan dan minta tolong, haram memukul. Jika dengan pukulan tangan, haram memakai cambuk. Jika dengan cambuk, haram memakai tongkat. Jika dengan memotong anggota tubuh, haram membunuh. Jika memungkinkan lari, menurut mazhab itu wajib dan perang haram. Jika tangannya digigit, ia melepaskannya dengan cara yang paling mudah, yaitu membuka kedua rahang atau memukul kedua pipinya. Jika tidak mampu, ia menariknya hingga gigi-giginya rontok, maka itu sia-sia. Siapa yang melihat ke kehormatannya di dalam rumahnya dari lubang atau celah dengan sengaja lalu ia melemparnya dengan sesuatu yang ringan seperti kerikil hingga membutakannya,

atau mengenai dekat matanya lalu melukainya hingga ia mati, maka itu sia-sia, dengan syarat tidak ada mahram dan istri bagi pengintip. Dikatakan: dan para perempuan itu tertutup. Dikatakan: dan ada peringatan sebelum melempar. Jika wali, penguasa, suami, dan guru menta'zir lalu terjadi kerusakan, mereka menanggung. Jika ia melaksanakan had yang ukurannya telah ditentukan, tidak ada tanggungan. Jika ia memukul peminum dengan sandal dan pakaian, tidak ada tanggungan menurut pendapat yang sahih. Demikian pula 40 cambukan menurut pendapat yang masyhur. Jika lebih dari itu, wajib ditanggung bagiannya menurut hitungan. Menurut satu qaul, setengah diyat. Dua hal itu berlaku pula pada penuduh yang dicambuk 81 kali. Bagi orang yang mandiri (mustaqill) boleh memotong benjolan, kecuali yang berbahaya yang tidak ada bahaya bila dibiarkan, atau yang bahaya memotongnya lebih besar. Ayah dan kakek boleh memotongnya dari anak kecil dan orang gila walaupun ada bahaya, bila bahaya membiarkannya lebih besar. Penguasa tidak berhak melakukannya. Ayah, kakek, dan penguasa boleh memotongnya bila tidak ada bahaya, juga membekam dan berbekam. Jika ia mati karena sesuatu yang dibolehkan dari ini, tidak ada tanggungan menurut pendapat yang lebih sahih. Jika penguasa melakukan kepada anak kecil sesuatu yang terlarang, wajib diyat yang diperberat dari hartanya. Apa yang wajib karena kekeliruan imam dalam had dan putusan, atas 'aqilahnya. Menurut satu qaul, atas baitul mal.

Jika ia menghadnya dengan dua saksi lalu ternyata keduanya budak, atau dzimmi, atau anak menjelang baligh, maka bila ia lalai dalam menguji keduanya, tanggungan atasnya. Jika tidak, maka berlaku dua qaul. Jika 'aqilah atau baitul mal yang menanggung, tidak ada hak menuntut kembali dari para dzimmi dan budak menurut pendapat yang lebih sahih. Siapa yang membekam atau berbekam dengan izin, ia tidak menanggung. Pembunuhan dan pemukulan oleh algojo atas perintah imam seperti perbuatan langsung imam, bila algojo tidak mengetahui kezaliman dan kekeliruannya. Jika tidak demikian, maka qishas dan tanggungan atas algojo bila tidak ada paksaan. Wajib khitan perempuan dengan memotong sebagian daging di bagian atas kemaluan, dan laki-laki dengan memotong apa yang menutupi hasyafahnya setelah baligh. Disunahkan menyegerakannya pada hari ketujuh. Jika ia lemah menanggungnya, ditunda. Siapa yang mengkhitan seseorang pada usia yang tidak sanggup menanggungnya, ia wajib qishas, kecuali seorang ayah. Jika ia sanggup menanggungnya lalu walinya yang mengkhitannya, tidak ada tanggungan menurut pendapat yang lebih sahih, dan upahnya dari harta yang dikhitan.

Pasal

Siapa yang bersama seekor hewan atau beberapa hewan, ia menanggung kerusakan yang ditimbulkannya,

jiwa maupun harta, malam maupun siang. Jika hewan itu kencing atau berak di jalan lalu merusak jiwa atau harta karenanya, tidak ada tanggungan. Ia harus menghindari apa yang tidak lazim, seperti berlari kencang di lumpur. Jika ia melanggarnya, ia menanggung apa yang timbul darinya. Siapa yang memikul kayu bakar di punggungnya atau pada hewan lalu menggesek bangunan hingga roboh, ia menanggungnya. Jika ia memasuki pasar lalu merusak jiwa atau harta, ia menanggung bila ramai. Jika tidak ramai dan pakaian seseorang robek, maka tidak ada tanggungan, kecuali pakaian orang buta dan orang yang membelakangi hewan, maka wajib memperingatkannya. Ia hanya menanggungnya bila pemilik harta tidak lalai. Jika pemilik harta lalai, misalnya meletakkannya di jalan atau memperlihatkannya kepada hewan, maka tidak. Jika hewan itu sendirian lalu merusak tanaman atau lainnya pada siang hari, pemiliknya tidak menanggung. Jika pada malam hari, ia menanggung, kecuali bila ia tidak lalai dalam mengikatnya, atau pemilik tanaman hadir lalu menyepelekan menolaknya. Demikian pula bila tanaman itu berada dalam pagar yang berpintu lalu pemiliknya membiarkannya terbuka, menurut pendapat yang lebih sahih. Kucing yang merusak burung atau makanan, bila hal itu telah dikenal darinya, pemiliknya menanggung menurut pendapat yang lebih sahih, siang maupun malam. Jika tidak, maka tidak menurut pendapat yang lebih sahih.

Kitab Siyar

Jihad pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah fardhu kifayah. Dikatakan: fardhu 'ain. Adapun setelah beliau, maka bagi orang-orang kafir ada dua keadaan. Pertama, mereka berada di negeri mereka. Maka jihad fardhu kifayah. Jika dilakukan oleh sejumlah orang yang mencukupi, gugurlah dosa dari yang lain.

Di antara fardhu kifayah: menegakkan hujjah-hujjah dan menyelesaikan masalah-masalah agama, menguasai ilmu-ilmu syariat seperti tafsir dan hadits, serta furu' (fiqih) hingga layak menjadi hakim, amar makruf nahi mungkar, menghidupkan Ka'bah setiap tahun dengan ziarah, menolak bahaya dari kaum muslimin seperti memberi pakaian orang telanjang dan memberi makan orang lapar bila tidak tertolong oleh zakat dan baitul mal, memikul kesaksian dan menunaikannya, pekerjaan dan keahlian serta apa yang dengannya penghidupan menjadi sempurna, dan menjawab salam atas sekelompok orang. Memulai salam itu sunah, kecuali kepada orang yang sedang buang hajat, orang yang makan, dan orang di kamar mandi umum, dan tidak ada kewajiban menjawab bagi mereka. Tidak ada jihad atas anak kecil, orang gila, perempuan, orang sakit, orang yang pincang jelas, orang yang buntung, orang yang lumpuh tangannya, budak, dan orang yang tidak memiliki bekal perang. Setiap uzur yang menghalangi wajibnya haji

menghalangi jihad, kecuali rasa takut di jalan dari orang kafir, demikian pula dari pencuri muslim menurut pendapat yang sahih. Orang yang memiliki utang yang sudah jatuh tempo haram bepergian untuk jihad dan lainnya kecuali dengan izin penagihnya. Jika utangnya ditangguhkan, tidak. Dikatakan: ia dilarang melakukan perjalanan yang menakutkan. Haram berjihad kecuali dengan izin kedua orang tuanya bila keduanya muslim. Tidak termasuk perjalanan menuntut ilmu yang fardhu 'ain, dan demikian pula yang fardhu kifayah menurut pendapat yang lebih sahih. Jika kedua orang tua dan penagih utang telah mengizinkan lalu mereka menarik kembali, wajib kembali bila ia belum hadir di barisan. Jika ia sudah mulai berperang, haram mundur menurut pendapat yang lebih kuat. Keadaan kedua: mereka memasuki sebuah negeri kita, maka penduduknya wajib menolak semampunya. Jika memungkinkan bersiap untuk berperang, wajib dilakukan semampunya, bahkan atas orang fakir, anak, orang yang berutang, dan budak tanpa izin. Dikatakan: bila perlawanan sudah bisa dilakukan oleh orang-orang merdeka, disyaratkan izin tuannya. Jika tidak, maka siapa yang diincar, ia membela dirinya semampunya, bila ia tahu bahwa jika tertangkap ia akan dibunuh. Jika ia memperkirakan akan ditawan, ia boleh menyerah. Orang yang jaraknya kurang dari jarak qashar dari negeri itu seperti penduduknya. Orang yang berjarak qashar wajib membantu sesuai kebutuhan bila penduduknya

tidak mencukupi, juga orang-orang di sekitar mereka. Dikatakan: walaupun mereka sudah mencukupi. Jika mereka menawan seorang muslim, menurut pendapat yang lebih sahih wajib bergerak menuju mereka untuk membebaskannya, bila kita mengharapkannya.

Pasal

Makruh berperang tanpa izin imam atau wakilnya. Disunahkan bila ia mengirim satuan pasukan, mengangkat seorang pemimpin atas mereka dan mengambil baiat untuk teguh. Ia boleh meminta bantuan orang-orang kafir yang aman dari pengkhianatan, dan mereka berada dalam keadaan bahwa seandainya dua kelompok kafir bergabung, kita mampu melawan mereka. Juga budak dengan izin tuan-tuan mereka, dan remaja yang kuat. Ia boleh mengeluarkan bekal dan senjata dari baitul mal dan dari hartanya sendiri. Tidak sah menyewa seorang muslim untuk berjihad. Sah menyewa seorang dzimmi untuk imam. Dikatakan: dan untuk selain imam. Makruh bagi pejuang membunuh kerabatnya, dan mahram lebih makruh lagi.

Aku berkata: Kecuali bila ia mendengarnya mencaci Allah atau Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam. Dan Allah lebih mengetahui. Haram membunuh anak kecil, orang gila, perempuan, dan khuntsa musykil. Halal membunuh rahib, buruh, orang tua renta, orang buta, dan orang lumpuh yang tidak ada perang dan pendapat pada mereka, menurut

pendapat yang lebih kuat. Mereka dijadikan budak, dan para perempuan serta harta mereka dijadikan tawanan. Boleh mengepung orang-orang kafir di negeri-negeri dan benteng-benteng, mengalirkan air kepada mereka, melempari mereka dengan api dan manjanik, serta menyerang mereka di malam hari saat lengah. Jika di antara mereka ada tawanan muslim atau pedagang, hal itu boleh menurut mazhab. Jika perang telah berkecamuk lalu mereka berlindung di balik perempuan dan anak-anak, boleh melempari mereka. Jika mereka menjadikan mereka perisai untuk membela diri dan tidak ada darurat yang menuntut melempari mereka, maka menurut pendapat yang lebih kuat mereka ditinggalkan. Jika mereka berlindung di balik kaum muslimin, maka bila tidak ada darurat yang menuntut melempari mereka, kita meninggalkan mereka. Jika ada, boleh melempari mereka menurut pendapat yang lebih sahih. Haram mundur dari barisan bila jumlah orang kafir tidak lebih dari dua kali lipat jumlah kita, **kecuali orang yang berbelok untuk (siasat) perang atau hendak bergabung dengan pasukan lain** (QS. Al-Anfal: 16), yaitu pasukan yang darinya ia meminta bantuan. Boleh pula bergabung dengan pasukan yang jauh menurut pendapat yang lebih sahih. Orang yang bergabung dengan pasukan yang jauh tidak ikut berbagi dalam ghanimah yang diperoleh pasukan setelah ia meninggalkannya. Orang yang bergabung dengan pasukan yang dekat ikut berbagi menurut pendapat yang lebih sahih.

Jika jumlah mereka lebih dari dua kali lipat, boleh mundur, hanya saja haram mundurnya 100 pahlawan dari 200 orang, dan satu orang dari antara orang-orang lemah, menurut pendapat yang lebih sahih. Boleh perang tanding. Jika seorang kafir memintanya, disunahkan keluar menghadapinya. Itu hanya baik dilakukan oleh orang yang telah menguji dirinya dan dengan izin imam. Boleh merusak bangunan dan pohon mereka karena kebutuhan perang dan untuk mengalahkan mereka. Demikian pula bila tidak diharapkan hal itu menjadi milik kita. Jika diharapkan, disunahkan membiarkannya. Haram merusak hewan kecuali yang mereka gunakan untuk berperang agar mereka terhalang, atau untuk mengalahkan mereka, atau yang kita rampas dan kita khawatir hewan itu kembali kepada mereka serta merugikan.

Pasal

Perempuan dan anak-anak orang kafir bila tertawan menjadi budak, demikian pula para budak. Imam berijtihad terhadap laki-laki merdeka yang sempurna, dan melakukan yang paling baik bagi kaum muslimin: membunuh, menebus dengan tawanan atau harta, atau memperbudak. Jika yang terbaik belum jelas, ia menahan mereka sampai jelas. Dikatakan: penyembah berhala tidak diperbudak, demikian pula orang Arab menurut satu qaul. Jika seorang tawanan masuk Islam, darahnya terlindungi dan pilihan tetap berlaku

pada sisanya. Menurut satu qaul, ia wajib diperbudak. Islamnya seorang kafir sebelum ditaklukkan melindungi darah dan hartanya serta anak-anaknya yang kecil, tidak istrinya, menurut mazhab. Jika istrinya diperbudak, putus pernikahannya seketika. Dikatakan: bila setelah dukhul, ditunggu 'iddah, karena barangkali ia dimerdekakan dalam masa itu. Boleh memperbudak istri seorang dzimmi, demikian pula budak yang dimerdekakannya menurut pendapat yang lebih sahih, bukan budak yang dimerdekakan oleh muslim dan istrinya menurut mazhab. Jika sepasang suami istri atau salah satunya ditawan, pernikahan batal bila keduanya merdeka. Dikatakan: atau keduanya budak. Jika ia diperbudak dan ia memiliki utang, utangnya tidak gugur, dan dilunasi dari hartanya bila hartanya dirampas setelah ia diperbudak. Jika seorang harbi berutang kepada harbi lain atau membeli darinya, lalu keduanya masuk Islam atau menerima jizyah, hak itu tetap. Jika ia merusak hartanya lalu keduanya masuk Islam, tidak ada tanggungan menurut pendapat yang lebih sahih. Harta yang diambil dari ahli perang dengan paksa adalah ghanimah. Demikian pula apa yang diambil oleh seseorang atau sekelompok orang dari negeri perang secara pencurian, atau ditemukan dalam keadaan seperti barang temuan, menurut pendapat yang lebih sahih. Jika mungkin itu milik seorang muslim, wajib diumumkan. Para pemilik ghanimah boleh mengambil secukupnya dari ghanimah berupa makanan pokok dan apa

yang memperbaikinya, daging, lemak, setiap makanan yang lazim dimakan secara umum, pakan hewan berupa jerami, gandum, dan sejenisnya, serta menyembelih hewan yang dimakan untuk diambil dagingnya. Menurut pendapat yang sahih, buah-buahan boleh, tidak wajib mengganti nilai hewan yang disembelih, kebolehan itu tidak dikhususkan bagi orang yang membutuhkan makanan dan pakan, tidak boleh bagi orang yang menyusul pasukan setelah perang dan penguasaan, dan orang yang kembali ke negeri Islam dengan membawa sisa wajib mengembalikannya ke ghanimah. Tempat kebolehan mengambil adalah negeri mereka, demikian pula wilayah yang belum mencapai daerah berpenduduk Islam menurut pendapat yang lebih sahih.

Bagi pemilik ghanimah yang cakap, walaupun terkena pembatasan karena pailit, boleh melepaskan haknya atas ghanimah sebelum pembagian. Menurut pendapat yang lebih sahih, boleh juga setelah dipisahkan seperlimanya, boleh bagi seluruh mereka, dan batal dari kerabat dekat dan orang yang mengambil salab. Orang yang melepaskan seperti orang yang tidak hadir. Siapa yang meninggal, haknya untuk ahli warisnya. Ghanimah tidak dimiliki kecuali dengan pembagian, tetapi mereka boleh memilikinya. Dikatakan: mereka memilikinya. Dikatakan: bila sampai pada pembagian, tampak bahwa mereka telah memilikinya, dan bila tidak maka tidak. Tanah dimiliki dengan penguasaan seperti benda bergerak. Jika di dalamnya ada

anjing atau beberapa anjing yang bermanfaat dan sebagian orang menginginkannya dan tidak ada yang berebut, ia diberikan kepadanya. Jika tidak, dibagi bila mungkin, dan bila tidak maka diundi.

Menurut pendapat yang sahih, Sawad Irak ditaklukkan dengan kekerasan lalu dibagi, kemudian mereka merelakannya dan tanah itu diwakafkan untuk kaum muslimin. Kharajnya adalah upah yang dibayar setiap tahun untuk kemaslahatan kaum muslimin. Panjangnya dari 'Abbadan hingga Haditsah al-Mausil, dan lebarnya dari al-Qadisiyyah hingga Hulwan.

Aku berkata: Menurut pendapat yang sahih, Bashrah, walaupun termasuk dalam batas Sawad, tidak berlaku baginya hukum itu, kecuali di tempat sebelah barat Dijlah dan tempat sebelah timurnya. Rumah-rumah dan tempat tinggal yang ada di Sawad boleh dijual. Dan Allah lebih mengetahui. Makkah ditaklukkan dengan perjanjian damai, sehingga rumah-rumahnya dan tanahnya yang digarap adalah milik yang boleh dijual.

Pasal

Sah dari setiap muslim yang mukallaf dan berkehendak sendiri memberi jaminan keamanan kepada seorang harbi dan sejumlah orang yang terbatas saja. Tidak sah jaminan keamanan dari tawanan kepada orang yang bersama

mereka menurut pendapat yang lebih sahih. Sah dengan setiap lafaz yang memberi makna maksudnya, dengan tulisan, dan dengan utusan. Disyaratkan orang kafir mengetahui adanya jaminan itu. Jika ia menolaknya, batal. Demikian pula bila ia tidak menerimanya, menurut pendapat yang lebih sahih. Cukup isyarat yang dipahami sebagai penerimaan. Wajib masa berlakunya tidak lebih dari 4 bulan. Menurut satu qaul, boleh selama belum mencapai 1 tahun. Tidak boleh jaminan keamanan yang membahayakan kaum muslimin seperti untuk mata-mata. Imam tidak boleh membatalkan jaminan keamanan bila tidak khawatir pengkhianatan. Harta dan keluarganya di negeri perang tidak termasuk dalam jaminan keamanan, demikian pula yang bersamanya dari keduanya menurut pendapat yang lebih sahih, kecuali dengan syarat. Seorang muslim di negeri kafir, bila mampu menampakkan agamanya, disunahkan baginya berhijrah. Jika tidak, maka wajib bila ia mampu. Jika seorang tawanan mampu melarikan diri, ia wajib melakukannya. Jika mereka membebaskannya tanpa syarat, ia boleh membunuh mereka secara diam-diam. Atau dengan syarat mereka berada dalam jaminan keamanannya, maka haram. Jika sekelompok orang mengikutinya, ia boleh membela diri darinya walaupun dengan membunuh mereka. Jika mereka mensyaratkan ia tidak keluar dari negeri mereka, tidak boleh memenuhinya. Jika imam mengadakan perjanjian dengan seorang kafir 'ilj yang menunjukkan

sebuah benteng dan imbalannya seorang budak perempuan darinya, boleh. Jika benteng itu ditaklukkan dengan petunjuknya, ia diberi budak perempuan itu. Atau ditaklukkan dengan selain petunjuknya, maka tidak, menurut pendapat yang lebih sahih. Jika tidak ditaklukkan, ia tidak mendapat apa-apa. Dikatakan: bila imbalan tidak dikaitkan dengan penaklukan, ia berhak atas upah standar. Jika di dalamnya tidak ada budak perempuan, atau ia mati sebelum akad, maka tidak ada apa-apa. Atau setelah kemenangan sebelum penyerahan, wajib penggantinya. Atau sebelum kemenangan, maka tidak menurut pendapat yang lebih kuat. Jika ia masuk Islam, maka menurut mazhab wajib pengganti, yaitu upah standar. Dikatakan: nilainya.

Bentuk akadnya: "Aku membiarkan kalian tinggal di negeri Islam," atau "Aku mengizinkan kalian tinggal di dalamnya, dengan syarat kalian membayar jizyah dan tunduk pada hukum Islam." Menurut pendapat yang lebih sahih, disyaratkan menyebutkan besarnya, bukan menahan lisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, dan agama-Nya. Akad tidak sah bila dibatasi waktu menurut mazhab. Disyaratkan lafaz penerimaan. Jika ditemukan seorang kafir di negeri kita lalu ia berkata, "Aku masuk untuk mendengar kalam Allah," atau "sebagai utusan," atau "dengan jaminan keamanan dari seorang muslim," ia dibenarkan. Pada dakwaan jaminan keamanan ada satu pendapat berbeda. Disyaratkan untuk akadnya imam atau wakilnya, dan ia wajib memenuhi bila mereka memintanya, kecuali mata-mata yang kita khawatirkan. Akad hanya dilakukan untuk orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi, serta anak-anak dari orang yang menjadi Yahudi atau Nasrani sebelum nasakh atau kita ragu waktunya. Demikian pula orang yang mengaku berpegang pada lembaran-lembaran Ibrahim dan Zabur Dawud shallallahu 'alaihima wasallam, dan orang yang salah satu orang tuanya ahli kitab sedang yang lain penyembah berhala, menurut mazhab. Tidak ada jizyah atas perempuan, khuntsa, orang yang mengandung unsur perbudakan, anak

kecil, dan orang gila. Jika gilanya terputus-putus sebentar, seperti sesaat dalam sebulan, jizyah wajib atasnya. Atau banyak, seperti sehari-sehari, maka menurut pendapat yang lebih sahih masa sadarnya digabungkan. Bila telah mencapai 1 tahun, jizyah wajib. Jika anak seorang dzimmi baligh dan tidak mau membayar jizyah, ia dikembalikan ke tempat amannya. Jika ia membayarnya, diadakan akad untuknya. Dikatakan: atasnya seperti jizyah ayahnya. Menurut mazhab, jizyah wajib atas orang yang cacat, orang tua renta, orang buta, rahib, buruh, dan orang fakir yang tidak mampu bekerja. Jika 1 tahun telah sempurna dan ia dalam keadaan susah, maka jizyah menjadi tanggungannya sampai ia lapang. Setiap orang kafir dilarang menetap di Hijaz, yaitu Makkah, Madinah, Yamamah, dan desa-desanya. Dikatakan: ia boleh tinggal di jalan-jalannya yang panjang. Jika ia memasukinya tanpa izin imam, imam mengeluarkannya dan men-ta'zirnya bila ia tahu bahwa itu dilarang. Jika ia meminta izin, diberi izin bila ada kemaslahatan bagi kaum muslimin, seperti menyampaikan pesan dan membawa apa yang mereka butuhkan. Jika untuk perdagangan yang tidak terlalu dibutuhkan, imam tidak mengizinkan kecuali dengan syarat mengambil sebagian darinya. Ia tidak boleh tinggal lebih dari 3 hari. Ia dilarang memasuki tanah haram Makkah. Jika ia seorang utusan, imam atau wakil keluar menemuinya untuk mendengarkannya. Jika ia sakit di dalamnya, ia

dipindahkan, walaupun dikhawatirkan ia meninggal. Jika ia meninggal, tidak dikubur di dalamnya, dan jika telah dikubur, digali lalu dikeluarkan. Jika ia sakit di bagian Hijaz selain itu dan sangat sulit memindahkannya, ia dibiarkan. Jika tidak, ia dipindahkan. Jika ia meninggal dan tidak mungkin dipindahkan, ia dikubur di sana.

Pasal

Jizyah paling sedikit 1 dinar untuk setiap tahun. Disunahkan bagi imam menawar sampai ia mengambil dari orang menengah 2 dinar dan dari orang kaya 4 dinar. Jika akad dibuat dengan jumlah yang lebih banyak, lalu mereka mengetahui bolehnya 1 dinar, mereka tetap wajib memenuhi apa yang mereka sanggupi. Jika mereka menolak, maka menurut pendapat yang lebih sahih mereka pembatal perjanjian. Jika seorang dzimmi masuk Islam atau meninggal setelah beberapa tahun, jizyah tahun-tahun itu diambil dari harta peninggalannya, didahulukan atas wasiat, dan disamakan dengan utang manusia menurut mazhab. Demikian pula bila itu terjadi di tengah satu tahun saja. Menurut satu qaul, tidak ada kewajiban apa pun. Jizyah diambil dengan penghinaan: pengambil duduk, dzimmi berdiri, menundukkan kepala dan membungkukkan punggungnya, lalu meletakkannya di timbangan. Pengambil memegang jenggotnya dan memukul kedua pipinya. Semua itu disunahkan. Dikatakan: wajib. Berdasarkan pendapat

pertama, ia boleh mewakilkan seorang muslim untuk membayar, mengalihkan utangnya kepadanya (hawalah), dan menjadikannya penjamin.

Aku berkata: Tata cara ini batil, dan klaim bahwa itu disunahkan lebih keliru lagi. Dan Allah lebih mengetahui. Disunahkan bagi imam, bila memungkinkan, mensyaratkan atas mereka bila mereka berdamai di negeri mereka agar menjamu kaum muslimin yang melewati mereka, sebagai tambahan di atas jizyah minimum. Dikatakan: boleh diambil dari jizyah itu. Kewajiban jamuan dibebankan kepada orang kaya dan menengah, tidak kepada orang fakir, menurut pendapat yang lebih sahih. Disebutkan jumlah tamu, yang berjalan kaki dan yang berkuda, jenis makanan dan lauk serta kadarnya, untuk setiap orang sekian, pakan hewan, dan tempat singgah para tamu berupa gereja dan sisa tempat tinggal, serta lama mereka tinggal, yang tidak melebihi 3 hari. Jika suatu kaum berkata, "Kami membayar jizyah dengan nama sedekah, bukan jizyah," maka imam boleh menerima mereka bila ia memandangnya baik, dan zakat dilipatgandakan atas mereka. Maka dari 5 ekor unta, 2 ekor kambing. Dari 25 ekor unta, 2 ekor bintu makhad. Dari 20 dinar, 1 dinar. Dari 200 dirham, 10 dirham. Dan seperlima dari hasil pertanian yang dizakati sepersepuluh. Jika wajib dua bintu makhad disertai jubran, jubran tidak dilipatgandakan menurut pendapat yang lebih sahih. Jika yang dimiliki hanya sebagian dari nishab, bagiannya tidak

wajib menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian apa yang diambil itu berstatus jizyah, sehingga tidak diambil dari harta orang yang tidak wajib jizyah atasnya.

Pasal

Kita wajib menahan diri dari mereka (kafir dzimmi), menjamin apa yang kita rusak dari mereka berupa jiwa dan harta, serta membela mereka dari kaum yang memerangi. Dikatakan: jika mereka menyendiri di suatu negeri, kita tidak wajib membela mereka. Kita melarang mereka membangun gereja baru di negeri yang kita bangun atau yang penduduknya masuk Islam di atasnya. Negeri yang ditaklukkan dengan kekerasan, mereka tidak boleh membangun gereja di dalamnya, dan menurut pendapat yang paling sahih mereka juga tidak dibiarkan mempertahankan gereja yang sudah ada di dalamnya. Jika negeri itu ditaklukkan dengan perdamaian dengan syarat tanahnya milik kita, dan disyaratkan mereka boleh tinggal serta gereja dipertahankan, maka boleh. Jika tidak disebutkan apa-apa, menurut pendapat yang paling sahih dilarang. Jika tanahnya untuk mereka, gereja dibiarkan dan menurut pendapat yang paling sahih mereka boleh membangun yang baru. Mereka dilarang secara wajib (dikatakan: secara sunnah) meninggikan bangunan di atas bangunan tetangga muslim, dan menurut pendapat yang paling sahih mereka juga dilarang menyamainya. Jika

mereka berada di perkampungan yang terpisah, mereka tidak dilarang.

Dzimmi dilarang menunggang kuda, tetapi tidak dilarang menunggang keledai dan bagal yang tidak mahal. Ia menunggang dengan pelana dari kayu, tidak dari besi, dan tidak dengan sadel. Ia didesak ke jalan yang paling sempit, tidak dihormati, dan tidak diberi tempat terdepan dalam majelis. Ia diperintahkan memakai tanda pembeda pada pakaian (ghiyar) dan ikat pinggang khusus (zunnar) di atas pakaiannya. Apabila ia masuk pemandian yang di dalamnya ada orang muslim, atau ia melepas pakaiannya, dikalungkan di lehernya cincin dari besi, timah, atau sejenisnya. Ia dilarang memperdengarkan kepada kaum muslimin kesyirikan dan ucapan mereka tentang Uzair dan al-Masih, serta dilarang menampakkan khamar, babi, lonceng gereja, dan hari raya mereka. Jika hal-hal ini telah disyaratkan lalu mereka melanggarnya, perjanjian tidak batal. Jika mereka memerangi kita, enggan membayar jizyah, atau enggan menjalankan hukum Islam, perjanjian batal.

Jika seorang dzimmi berzina dengan wanita muslimah, atau menggaulinya dengan jalan nikah, atau menunjukkan kepada musuh aurat (titik lemah) kaum muslimin, atau menggoda seorang muslim agar keluar dari agamanya, atau mencela Islam atau Al-Qur'an, atau menyebut Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan keburukan, maka

menurut pendapat yang paling sahih: jika batalnya perjanjian karena perbuatan itu telah disyaratkan maka perjanjian batal, jika tidak maka tidak batal. Orang yang perjanjiannya batal karena memerangi boleh ditolak dan diperangi. Orang yang batal karena sebab selain itu, menurut pendapat yang paling kuat (al-azhhar) tidak wajib diantar ke tempat amannya. Imam boleh memilih terhadapnya: membunuh, menjadikan budak, membebaskan tanpa tebusan, atau menerima tebusan. Jika ia masuk Islam sebelum imam memilih, perbudakan tidak boleh lagi. Jika jaminan keamanan para lelaki batal, jaminan keamanan para wanita dan anak-anak mereka tidak batal menurut pendapat yang paling sahih. Jika seorang dzimmi memilih membatalkan perjanjian dan bergabung dengan negeri musuh, ia diantar sampai ke tempat aman.

Bab Hudnah (Gencatan Senjata)

Akad hudnah bagi orang kafir satu wilayah khusus menjadi wewenang imam dan wakilnya. Untuk satu kota, gubernur wilayah juga boleh melakukannya. Akad ini hanya dilakukan demi kemaslahatan, seperti ketika kita lemah karena sedikitnya jumlah dan perlengkapan, atau karena berharap mereka masuk Islam, atau mereka bersedia membayar jizyah. Jika tidak ada kemaslahatan, boleh selama empat bulan, tidak sampai enam bulan, dan demikian pula kurang dari itu menurut pendapat yang paling kuat. Karena

kelemahan kita, boleh sampai sepuluh tahun saja. Kapan pun melebihi batas yang diperbolehkan, ada dua pendapat tentang pemisahan akad (apakah yang sah diberlakukan dan yang lebih dibatalkan), dan akad yang bersifat mutlak (tanpa batas waktu) merusaknya. Demikian pula syarat yang rusak menurut pendapat yang sahih, misalnya disyaratkan kita dilarang menebus tawanan kita, atau meninggalkan harta kita yang ada pada mereka, atau akad dzimmah bagi mereka dengan jizyah kurang dari satu dinar, atau kita membayar harta kepada mereka. Hudnah sah dengan syarat imam boleh membatalkannya kapan saja ia mau. Jika akad sah, wajib menahan diri dari mereka sampai masa itu habis atau mereka membatalkannya dengan pernyataan jelas, atau memerangi kita, atau berkirim surat kepada musuh tentang kelemahan kita, atau membunuh seorang muslim. Jika masa habis, boleh menyerbu dan menyerang mereka pada malam hari. Jika sebagian mereka membatalkan perjanjian sedangkan yang lain tidak mengingkarinya dengan ucapan maupun perbuatan, perjanjian batal pada mereka juga. Jika yang lain mengingkari dengan menyisihkan diri atau memberi tahu imam bahwa mereka tetap pada perjanjian, perjanjian tidak batal bagi mereka. Jika imam takut mereka berkhianat, ia boleh mencampakkan perjanjian kepada mereka dan mengantar mereka ke tempat aman. Akad dzimmah tidak dibatalkan hanya karena tuduhan. Tidak boleh mensyaratkan pengembalian wanita muslimah yang

datang kepada kita dari mereka. Jika disyaratkan, syaratnya batal.

Demikian pula akadnya menurut pendapat yang paling sahih. Jika disyaratkan pengembalian siapa saja yang datang, atau tidak disebut soal pengembalian lalu datang seorang wanita, tidak wajib membayar mahar kepada suaminya menurut pendapat yang paling kuat. Anak kecil dan orang gila tidak dikembalikan. Demikian pula budak dan orang merdeka yang tidak punya kerabat (asyirah), menurut mazhab. Orang yang punya kerabat dan kerabatnya memintanya dikembalikan kepada kerabatnya, bukan kepada selain mereka, kecuali orang yang diminta itu mampu mengalahkan peminta dan melarikan diri darinya. Makna pengembalian ialah membiarkan antara dia dan orang yang memintanya, tanpa memaksanya kembali dan tanpa mewajibkannya kembali. Ia boleh membunuh peminta, dan kita boleh menyindirnya untuk melakukan itu, tetapi tidak boleh terang-terangan. Jika disyaratkan mereka mengembalikan orang yang datang kepada mereka dalam keadaan murtad dari kita, mereka wajib menepatinya. Jika mereka enggan, berarti mereka telah melanggar perjanjian. Menurut pendapat yang paling kuat, boleh mensyaratkan bahwa mereka tidak mengembalikan.

Kitab Berburu dan Penyembelihan

Penyembelihan hewan yang halal dimakan dilakukan dengan menyembelih pada tenggorokan atau pangkal leher jika hewan itu dapat dikuasai. Jika tidak, dengan luka yang mematikan di bagian tubuh mana saja. Syarat penyembelih dan pemburu adalah halal dinikahi. Sembelihan budak wanita kitabiyah halal. Jika seorang majusi bersekutu dengan seorang muslim dalam menyembelih atau berburu, hasilnya haram. Jika keduanya melepas dua anjing atau dua panah, lalu alat milik si muslim lebih dulu mengenai hingga membunuh atau membawanya ke gerakan orang yang disembelih, maka halal. Jika sebaliknya, atau keduanya melukai bersamaan, atau tidak diketahui, atau berurutan namun tidak ada yang mematikan, maka haram. Halal sembelihan anak yang sudah mumayyiz, demikian pula yang belum mumayyiz, orang gila, dan pemabuk menurut pendapat yang paling kuat. Sembelihan orang buta makruh, dan buruannya haram jika dengan panah atau anjing menurut pendapat yang paling sahih. Bangkai ikan dan belalang halal, meskipun yang menangkapnya seorang majusi. Demikian pula ulat yang muncul dari makanan seperti cuka dan buah, jika dimakan bersama makanan itu menurut pendapat yang paling sahih. Ikan tidak boleh dipotong sebagian. Jika dilakukan, atau ia menelan ikan hidup-hidup, menurut pendapat yang paling sahih halal. Jika

seseorang memanah buruan liar, atau unta yang kabur, atau kambing yang lari dengan panah, atau melepas hewan pemburu kepadanya, lalu mengenai bagian tubuhnya dan hewan itu mati seketika, maka halal. Jika unta dan sejenisnya terperosok ke dalam sumur dan tidak mungkin memotong tenggorokannya, maka hukumnya seperti hewan yang kabur.

Aku berkata: Pendapat yang paling sahih, tidak halal dengan melepas anjing, dan pendapat ini dishahihkan oleh ar-Rauyani dan asy-Syasyi. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Kapan pun mudah menyusul hewan itu dengan berlari, atau meminta bantuan orang yang menghadangnya, maka ia termasuk hewan yang dapat dikuasai. Pada hewan yang kabur dan yang terperosok, cukup luka yang berujung pada kematian. Dikatakan: disyaratkan luka yang mematikan seketika. Jika seseorang melepas panah, anjing, atau burung pada buruan, lalu mengenainya dan buruan itu mati, maka ada beberapa keadaan. Jika ia tidak mendapati padanya kehidupan yang mantap, atau mendapatinya tetapi mustahil menyembelihnya tanpa kelalaian, seperti ia sedang mencabut pisau lalu hewan itu mati sebelum sempat disembelih, atau buruan itu menolak dengan kekuatannya lalu mati sebelum bisa dikuasai, maka halal. Jika hewan itu mati karena kelalaiannya, seperti ia tidak membawa pisau, atau pisaunya dirampas, atau tersangkut di sarungnya, maka

haram. Jika ia memanahnya hingga terbelah menjadi dua, keduanya halal. Jika ia memutus satu anggota tubuh dengan luka yang mematikan, anggota tubuh itu dan badannya halal. Jika dengan luka yang tidak mematikan, lalu ia menyembelihnya atau melukainya lagi dengan luka mematikan, maka anggota yang terpotong haram dan sisanya halal. Jika ia tidak sempat menyembelihnya dan hewan itu mati karena luka tersebut, semuanya halal. Dikatakan: anggota yang terpotong itu haram. Penyembelihan setiap hewan yang dapat dikuasai adalah dengan memotong seluruh hulqum, yaitu saluran napas, dan mari', yaitu saluran makanan. Disunnahkan memotong dua wadaj, yaitu dua urat di kedua sisi leher. Jika ia menyembelih dari tengkuk, ia berdosa. Jika ia bergerak cepat sehingga memotong hulqum dan mari' sementara hewan itu masih memiliki kehidupan yang mantap, maka halal. Jika tidak, tidak halal. Demikian pula memasukkan pisau lewat telinga rubah. Disunnahkan menyembelih unta dengan cara nahr (menusuk pangkal leher), serta menyembelih sapi dan kambing, dan boleh kebalikannya. Disunnahkan unta berdiri dengan lutut diikat, sedangkan sapi dan kambing dibaringkan pada sisi kirinya, kaki kanannya dibiarkan dan kaki lainnya diikat. Disunnahkan pula menajamkan pisau, menghadapkan hewan sembelihan ke kiblat, mengucapkan Bismillah (dengan nama Allah) dan bershalawat kepada

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, serta tidak mengucapkan "dengan nama Allah dan nama Muhammad".

Pasal

Halal menyembelih hewan yang dapat dikuasai, dan melukai hewan selainnya, dengan segala benda tajam yang melukai seperti besi, tembaga, emas, kayu, buluh, batu, dan kaca, kecuali kuku, gigi, dan semua tulang. Jika hewan dibunuh dengan benda berat, atau dengan beratnya benda tajam, seperti peluru bunduk dan cambuk, atau panah tanpa mata dan tanpa ketajaman, atau dengan panah dan peluru bunduk sekaligus, atau mata panah melukainya dan lebar badan panah juga berpengaruh dalam lajunya lalu hewan itu mati karena keduanya, atau tercekik oleh jerat, atau terkena panah lalu jatuh ke tanah atau gunung kemudian terjatuh darinya, maka haram. Jika terkena panah di udara lalu jatuh ke tanah dan mati, maka halal. Halal berburu dengan hewan pemburu dari golongan binatang buas dan burung, seperti anjing, macan tutul, elang baz, dan syahin, dengan syarat terlatih: hewan pemburu buas berhenti dengan hardikan tuannya, lepas dengan pelepasannya, menangkap buruan, dan tidak memakannya. Pada burung pemburu, menurut pendapat yang paling kuat, disyaratkan juga tidak memakan buruannya. Disyaratkan hal-hal ini berulang sehingga diduga hewan itu sudah terdidik. Jika sudah terbukti terlatih lalu ia memakan daging buruan, buruan itu tidak halal menurut

pendapat yang paling kuat, sehingga disyaratkan pelatihan baru. Menjilat darah tidak berpengaruh. Bekas gigitan anjing pada buruan itu najis, dan menurut pendapat yang paling sahih tidak dimaafkan, tetapi cukup dicuci dengan air dan tanah, dan tidak wajib dikerat lalu dibuang. Jika hewan pemburu menindih buruan dan membunuhnya dengan beratnya, halal menurut pendapat yang paling kuat. Jika di tangannya ada pisau lalu jatuh dan melukai buruan, atau kambing bergesek dengan pisau yang ada di tangannya sehingga terputus hulqum atau mari'-nya, atau anjing lepas sendiri lalu membunuh, maka tidak halal. Demikian pula jika anjing lepas sendiri lalu tuannya menghasutnya sehingga larinya bertambah kencang, menurut pendapat yang paling sahih. Jika panah mengenai buruan dengan bantuan angin, halal. Jika seseorang melepas panah untuk menguji kekuatannya, atau ke arah sasaran, lalu seekor buruan menghadang dan terbunuh, haram menurut pendapat yang paling sahih. Jika ia memanah sesuatu yang dikiranya batu, atau kawanan kijang lalu mengenai seekor, maka halal. Jika ia bermaksud mengenai seekor tetapi mengenai yang lain, halal menurut pendapat yang paling sahih. Jika anjing dan buruan menghilang darinya lalu ia menemukan buruan itu mati, haram. Jika ia melukainya lalu buruan itu menghilang kemudian ditemukan mati, haram menurut pendapat yang paling kuat.

Pasal

Buruan dimiliki dengan menguasainya dengan tangan, dengan luka yang mematikan, dengan melumpuhkannya, dengan mematahkan sayap, dengan jatuhnya ke jaring yang telah dipasang, dan dengan memaksanya masuk ke tempat sempit yang tidak bisa dilepasi. Jika buruan jatuh ke dalam miliknya dan menjadi dapat dikuasai karena terperosok lumpur atau sebab lain, menurut pendapat yang paling sahih ia belum memilikinya. Kapan pun ia telah memilikinya, kepemilikan tidak hilang karena buruan itu lepas, demikian pula karena dilepas oleh pemiliknya menurut pendapat yang paling sahih. Jika merpatinya pindah ke menara milik orang lain, orang itu wajib mengembalikannya. Jika merpati-merpati itu bercampur dan sulit dibedakan, tidak sah menjual salah satunya, dan tidak sah menghibahkan sesuatu darinya kepada pihak ketiga. Menurut pendapat yang paling sahih, hal itu boleh bagi sesama pemiliknya. Jika keduanya menjual semuanya, dengan jumlah yang diketahui dan harga yang sama, maka sah, jika tidak maka tidak sah. Jika dua orang melukai buruan secara berurutan, maka: bila yang kedua mematikan atau melumpuhkan tanpa yang pertama melakukannya, buruan itu milik yang kedua; bila yang pertama mematikan, milik yang pertama; bila yang pertama melumpuhkan, milik yang pertama. Kemudian jika yang kedua mematikan dengan memotong hulqum dan mari', buruan itu halal dan ia menanggung kepada yang pertama selisih kekurangan akibat penyembelihan. Jika yang kedua

mematikan tanpa memotong keduanya, atau tidak mematikan lalu buruan mati karena dua luka itu, buruan itu haram dan yang kedua menjaminnya untuk yang pertama. Jika keduanya melukai bersamaan dan keduanya mematikan atau melumpuhkan, buruan itu milik keduanya. Jika salah satunya mematikan atau melumpuhkan tanpa yang lain, buruan itu miliknya. Jika satu mematikan dan yang lain melumpuhkan dan tidak diketahui mana yang lebih dulu, buruan itu haram menurut mazhab.

Kitab Kurban

Kurban itu sunnah, tidak wajib kecuali dengan nazar. Bagi yang hendak berkurban, disunnahkan tidak memotong rambut dan kukunya pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah sampai ia berkurban. Disunnahkan pula ia menyembelihnya sendiri, dan jika tidak maka ia menyaksikan penyembelihannya. Kurban tidak sah kecuali dari unta, sapi, dan kambing. Syarat untuk unta adalah telah masuk tahun keenam. Untuk sapi dan kambing kacang adalah telah masuk tahun ketiga, dan untuk domba telah masuk tahun kedua. Boleh jantan, betina, dan yang dikebiri. Seekor unta atau sapi untuk tujuh orang, dan seekor kambing untuk satu orang. Yang paling utama adalah unta, lalu sapi, lalu domba, lalu kambing kacang. Tujuh ekor kambing lebih utama daripada berserikat pada seekor unta. Syaratnya adalah selamat dari cacat yang mengurangi daging. Maka tidak sah hewan yang kurus kering, gila, terpotong sebagian telinganya, pincang, buta sebelah, sakit, atau berkudis yang jelas. Cacat yang sedikit tidak mengapa, demikian pula tidak bertanduk. Telinga yang terbelah atau berlubang juga tidak mengapa menurut pendapat yang paling sahih.

Aku berkata: Pendapat yang sahih dan dinashkan, kudis yang sedikit pun berpengaruh. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Waktu kurban masuk apabila matahari

telah naik setinggi satu tombak pada hari nahr (10 Dzulhijjah), kemudian berlalu waktu seukuran dua rakaat dan dua khutbah yang ringan, dan berlangsung sampai terbenamnya matahari pada akhir hari tasyriq.

Aku berkata: Naiknya matahari itu hanya keutamaan, sedangkan syaratnya adalah terbitnya matahari, kemudian berlalu waktu seukuran dua rakaat dan dua khutbah. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Siapa yang menazarkan hewan tertentu dengan berkata, "Demi Allah, wajib atasku berkurban dengan hewan ini," ia wajib menyembelihnya pada waktu ini. Jika hewan itu rusak sebelum waktunya, tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Jika ia sendiri yang merusaknya, ia wajib membeli hewan semisalnya dengan nilai hewan itu dan menyembelihnya pada waktunya. Jika ia bernazar dalam tanggungan, lalu menentukan hewannya, ia wajib menyembelihnya pada waktu itu. Jika hewan itu rusak sebelumnya, kewajiban pokok tetap atasnya menurut pendapat yang paling sahih. Disyaratkan niat pada saat menyembelih bila belum didahului penentuan hewan. Demikian pula jika ia berkata, "Kujadikan ini kurban," menurut pendapat yang paling sahih. Jika ia mewakilkan penyembelihan, wakil menyerahkannya atau menyembelihnya. Ia boleh makan dari kurban sunnah dan memberi makan orang-orang kaya, tetapi tidak boleh memberikan kepemilikan kepada mereka. Ia memakan sepertiganya, dan menurut satu pendapat setengahnya.

Menurut pendapat yang paling sahih wajib bersedekah dengan sebagian dagingnya, dan yang lebih utama bersedekah dengan seluruhnya kecuali beberapa suap yang dimakan untuk mengambil berkah. Ia juga bersedekah dengan kulitnya atau memanfaatkannya. Anak dari hewan kurban yang wajib harus disembelih, dan ia boleh memakan seluruhnya serta meminum kelebihan susunya. Tidak ada kurban bagi budak. Jika tuannya mengizinkan, kurban itu jatuh sebagai kurban tuannya. Mukatab tidak berkurban tanpa izin. Tidak boleh berkurban untuk orang lain tanpa izinnya, dan tidak untuk orang yang sudah meninggal jika ia tidak berwasiat tentangnya.

Pasal

Disunnahkan akikah untuk anak laki-laki dengan dua ekor kambing, dan untuk anak perempuan dengan satu ekor kambing. Umur dan keselamatan hewannya, serta ketentuan makan dan sedekahnya, seperti pada kurban. Disunnahkan memasaknya dan tidak mematahkan tulangnya. Disunnahkan pula menyembelihnya pada hari ketujuh dari kelahiran, memberi nama anak pada hari itu, mencukur kepalanya setelah penyembelihan dan bersedekah seberat rambutnya dengan emas atau perak, mengumandangkan azan di telinganya ketika dilahirkan, dan menahniknya dengan kurma.

Hewan laut: ikan halal bagaimanapun matinya. Demikian pula hewan laut selain ikan menurut pendapat yang paling sahih. Ada yang berkata tidak halal. Ada pula yang berkata: jika yang semisalnya dimakan di darat maka halal, jika tidak maka tidak halal, seperti anjing dan keledai laut. Hewan yang hidup di darat dan laut, seperti katak, kepiting, dan ular, hukumnya haram. Hewan darat: yang halal adalah hewan ternak, kuda, sapi liar, keledai liar, kijang, hyena (dhaba'), biawak gurun (dhab), kelinci, rubah, tikus gurun (yarbu'), fanak, dan samur. Yang haram adalah bagal, keledai jinak, setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap burung yang bercakar, seperti singa, macan, serigala, beruang, gajah, monyet, elang baz, syahin, elang shaqr, nasr, dan 'uqab. Demikian pula ibnu awa (sejenis serigala kecil) dan kucing liar menurut pendapat yang paling sahih.

Haram pula hewan yang dianjurkan untuk dibunuh seperti ular, kalajengking, gagak belang, rajawali kecil, tikus, dan setiap binatang buas yang menyerang, serta rakhamah dan bughatsah. Menurut pendapat yang paling sahih, gagak pemakan biji-bijian halal, sedangkan burung nuri dan merak haram. Halal burung unta, bangau, bebek, angsa, ayam, dan merpati, yaitu setiap burung yang minum dengan menyeruput dan berdekut. Halal pula burung yang berbentuk seperti burung pipit meskipun warna dan jenisnya

berbeda, seperti bulbul, shu'wah, dan jalak. Tidak halal burung layang-layang (khaththaf), lebah, lalat, dan serangga seperti kumbang kotoran dan ulat.

Demikian pula hewan yang lahir dari hewan yang halal dan yang tidak halal. Untuk hewan yang tidak ada nash tentangnya: jika dianggap baik oleh orang-orang yang hidup berkecukupan dan bertabiat sehat dari bangsa Arab pada masa lapang, maka halal. Jika mereka menganggapnya menjijikkan, maka tidak halal. Jika nama suatu hewan tidak diketahui, mereka ditanya dan penamaan mereka dipakai. Jika hewan itu tidak punya nama di sisi mereka, dianggap sama dengan hewan yang paling mirip dengannya. Apabila tampak perubahan pada daging hewan jallalah (hewan pemakan najis), hukumnya haram. Dikatakan: makruh.

Aku berkata: Pendapat yang paling sahih, makruh. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Jika hewan itu diberi pakan yang suci lalu dagingnya menjadi baik, maka halal. Jika benda suci menjadi najis, seperti cuka dan sirup kurma yang cair, maka haram. Penghasilan dari pekerjaan yang berkaitan dengan benda najis, seperti berbekam dan menyapu kotoran, hukumnya makruh. Disunnahkan tidak memakannya dan memberikannya sebagai makanan bagi budaknya dan hewan penarik airnya. Janin yang ditemukan mati dalam perut hewan yang disembelih hukumnya halal. Orang yang takut mati atau sakit yang berbahaya atas dirinya

dan mendapati makanan haram, wajib memakannya. Dikatakan: boleh. Jika ia mengharapkan makanan halal yang dekat, tidak boleh memakan lebih dari sekadar menghilangkan ancaman kematian karena lapar. Jika tidak, menurut satu pendapat ia boleh makan sampai kenyang, dan menurut pendapat yang paling kuat hanya sekadar menghilangkan ancaman kematian, kecuali bila ia takut binasa jika membatasi diri sampai sebatas itu. Ia boleh memakan manusia yang sudah mati, dan boleh membunuh orang murtad dan orang kafir harbi untuk dimakan, tetapi tidak boleh membunuh dzimmi, orang yang mendapat jaminan keamanan (musta'min), dan anak kecil kafir harbi.

Aku berkata: Pendapat yang paling sahih, halal membunuh anak kecil dan wanita kafir harbi untuk dimakan. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Jika ia menemukan makanan milik orang yang sedang tidak ada, ia memakannya dan mengganti. Jika makanan itu milik orang yang hadir dan orang itu juga dalam keadaan darurat, ia tidak wajib memberikannya bila makanan itu tidak lebih dari kebutuhannya. Jika ia mengutamakan seorang muslim, boleh. Jika pemilik makanan tidak dalam keadaan darurat, ia wajib memberi makan orang yang darurat, muslim ataupun dzimmi. Jika ia menolak, orang yang darurat boleh memaksanya sekalipun sampai membunuhnya. Kewajiban itu hanya dengan imbalan tunai jika imbalan itu ada, jika tidak maka dengan tempo. Jika ia memberi makan tanpa

menyebut imbalan, menurut pendapat yang paling sahih tidak ada imbalan. Jika orang yang darurat mendapati bangkai dan makanan milik orang lain, atau orang yang sedang berihram mendapati bangkai dan hewan buruan, menurut mazhab ia memakan bangkai itu. Menurut pendapat yang paling sahih haram memotong sebagian dari tubuhnya sendiri, bukan memakannya.

Aku berkata: Pendapat yang paling sahih, hal itu boleh, dengan syarat bangkai dan sejenisnya tidak ada dan bahaya dalam pemotongan itu lebih kecil. Haram memotongnya untuk orang lain dan dari orang yang dilindungi darahnya. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui).

Keduanya sunnah, dan halal mengambil hadiah atasnya. Panahan sah dengan anak panah, demikian pula dengan lembing pendek, tombak, lemparan batu, manjaniq, dan segala yang bermanfaat dalam peperangan menurut mazhab. Tidak sah pada permainan bola dengan tongkat, peluru bunduk, renang, catur, cincin, berdiri dengan satu kaki, dan menebak apa yang ada di tangannya. Balapan sah pada kuda, demikian pula pada gajah, bagal, dan keledai menurut pendapat yang paling kuat. Tidak sah pada burung dan gulat menurut pendapat yang paling sahih. Menurut pendapat yang paling kuat, akad keduanya bersifat lazim, bukan jaiz, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkannya, tidak boleh berhenti beramal sebelum maupun sesudah mulai, dan tidak boleh menambah atau mengurangi dalam perlombaan maupun pada hartanya. Syarat balapan adalah diketahuinya titik awal dan titik akhir, keduanya sama jaraknya, penentuan dua kuda dan keduanya menjadi tertentu, kemungkinan setiap pihak dapat menang, dan diketahuinya harta yang disyaratkan. Boleh mensyaratkan hadiah dari selain kedua pesaing, misalnya imam atau salah seorang rakyat berkata, "Siapa di antara kalian yang menang, baginya sekian dari baitul mal atau dariku." Boleh pula hadiah dari salah satu pesaing, misalnya ia berkata, "Jika engkau mengalahkanku, bagimu atasku

sekian; jika aku mengalahkanmu, tidak ada kewajiban apa pun atasmu." Jika disyaratkan bahwa siapa yang menang di antara keduanya mendapat sekian dari yang lain, tidak sah kecuali dengan adanya muhallil, yaitu orang ketiga yang kudanya setara dengan kedua kuda itu. Jika muhallil mengalahkan keduanya, ia mengambil kedua harta. Jika keduanya mengalahkannya dan tiba bersamaan, tidak ada apa pun untuk siapa pun. Jika ia tiba bersama salah satunya, harta orang itu menjadi milik dirinya sendiri, sedangkan harta pihak yang tertinggal menjadi milik muhallil dan orang yang bersamanya. Dikatakan: untuk muhallil saja. Jika salah satunya tiba lebih dulu, kemudian muhallil, kemudian yang lain, harta yang terakhir menjadi milik yang pertama menurut pendapat yang paling sahih.

Jika tiga orang atau lebih berlomba dan disyaratkan hadiah bagi yang kedua sama dengan yang pertama, perlombaannya rusak. Jika hadiah yang kedua kurang dari yang pertama, boleh menurut pendapat yang paling sahih. Kemenangan unta ditentukan dengan selisih bahu, dan kuda dengan selisih leher. Dikatakan: dengan kaki pada keduanya. Dalam panahan disyaratkan penjelasan bahwa lemparan itu bersifat mubadarah, yaitu salah satu pihak lebih dulu mengenai sejumlah sasaran yang disyaratkan, atau muhathah, yaitu hasil kena kedua pihak dibandingkan dan yang sama dibuang, lalu siapa yang lebih banyak sejumlah tertentu maka dialah pemenang. Disyaratkan pula

penjelasan jumlah giliran lempar, jumlah kena, jarak lemparan, serta ukuran sasaran panjang dan lebarnya, kecuali jika akad dilakukan di tempat yang sasarannya sudah dikenal, sehingga yang mutlak dibawa kepadanya. Hendaknya keduanya menjelaskan sifat lemparan: qar', yaitu mengenai sasaran tanpa goresan; atau khar', yaitu melubanginya tetapi tidak menancap; atau khasq, yaitu menancap; atau marq, yaitu menembus. Jika mereka tidak menjelaskan, dibawa kepada qar'. Imbalan panahan boleh dari sumber yang membolehkan imbalan balapan, dan dengan syaratnya. Tidak disyaratkan menentukan busur dan anak panah. Jika ditentukan, penentuan itu gugur dan boleh diganti dengan yang semisal. Jika disyaratkan larangan menggantinya, akad rusak. Menurut pendapat yang paling kuat, disyaratkan penjelasan siapa yang memulai melempar. Jika berkumpul sekelompok orang untuk berpanahan lalu tampil dua pemimpin yang memilih kawan-kawan masing-masing, boleh. Tidak boleh mensyaratkan penentuan keduanya dengan undian. Jika salah satu memilih orang asing yang ia kira pemanah lalu ternyata bukan, akad batal padanya, dan gugur satu orang dari kelompok lain. Tentang batalnya sisa akad, ada dua pendapat mengenai pemisahan akad. Jika kita menganggapnya sah, semua anggota berhak khiyar. Jika mereka membolehkan lalu berselisih tentang siapa yang gugur sebagai gantinya, akad difasakh. Jika salah satu kelompok menang, harta dibagi menurut jumlah kena.

Dikatakan: dibagi sama rata. Disyaratkan agar kena yang disyaratkan itu terjadi karena kemampuan memanah. Jika tali busur putus, atau busur patah, atau ada sesuatu yang menghalangi sehingga anak panah menabraknya lalu mengenai sasaran, maka dihitung baginya. Jika tidak demikian, tidak dihitung atas dirinya. Jika angin menggeser sasaran lalu anak panah mengenai tempat sasaran itu, dihitung baginya. Jika tidak mengenai, tidak dihitung atas dirinya. Jika disyaratkan khasq lalu anak panah menembus dan menancap kemudian jatuh, atau bertemu bagian yang keras lalu jatuh, dihitung baginya.

Kitab Sumpah

Sumpah tidak sah kecuali dengan Dzat Allah Ta'ala atau salah satu sifat-Nya, seperti ucapan, "Demi Allah Tuhan semesta alam," "Demi Yang Maha Hidup yang tidak mati," "Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya," dan setiap nama yang khusus bagi-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diterima ucapannya, "Aku tidak bermaksud sumpah." Nama yang secara mutlak tertuju kepada-Nya, seperti ar-Rahim, al-Khaliq, ar-Razzaq, dan ar-Rabb, sah dipakai bersumpah kecuali ia bermaksud selain-Nya. Nama yang dipakai untuk-Nya dan selain-Nya sama saja, seperti "sesuatu", "yang ada", "yang mengetahui", dan "yang hidup", bukan sumpah kecuali dengan niat. Sifat-sifat seperti keagungan Allah, kemuliaan-Nya, kebesaran-Nya, firman-Nya, ilmu-Nya, kekuasaan-Nya, dan kehendak-Nya adalah sumpah, kecuali ia meniatkan ilmu sebagai yang diketahui dan kekuasaan sebagai yang dikuasai. Jika ia berkata, "Demi hak Allah," maka itu sumpah, kecuali ia bermaksud ibadah-ibadah. Huruf-huruf sumpah adalah ba', wau, dan ta', seperti billah, wallah, dan tallah. Huruf ta' khusus untuk lafaz Allah. Jika ia mengucapkan lafaz "Allah" saja, baik dengan harakat rafa', nashab, maupun jar, itu bukan sumpah kecuali dengan niat.

Jika ia berkata, "Aqsamtu," atau "uqsimu," atau "ahlaftu," atau "ahlifu billahi la af'alanna" (aku bersumpah demi Allah, pasti aku akan melakukan), maka itu sumpah

jika ia meniatkannya atau mengucapkannya secara mutlak. Jika ia berkata, "Aku bermaksud kabar tentang masa lalu atau masa depan," ia dibenarkan secara batin, dan demikian pula secara lahir menurut mazhab. Jika ia berkata kepada orang lain, "Aku bersumpah atasmu demi Allah," atau "Aku memintamu demi Allah, hendaklah engkau melakukan," dan ia bermaksud sumpah untuk dirinya, maka itu sumpah, jika tidak maka bukan. Jika ia berkata, "Jika aku melakukan ini, maka aku Yahudi," atau "berlepas diri dari Islam," itu bukan sumpah. Orang yang lisannya terpeleset menyebut lafaz sumpah tanpa maksud, sumpahnya tidak sah. Sumpah sah atas perkara yang telah lalu maupun yang akan datang. Bersumpah itu makruh kecuali dalam ketaatan. Jika seseorang bersumpah meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara haram, ia berdosa dan wajib melanggarnya serta membayar kafarat. Jika ia bersumpah meninggalkan perkara sunnah atau melakukan perkara makruh, disunnahkan ia melanggar dan atasnya kafarat. Jika ia bersumpah meninggalkan atau melakukan perkara mubah, yang lebih utama adalah tidak melanggar. Dikatakan: melanggar. Ia boleh mendahulukan kafarat selain puasa sebelum melanggar sumpah, baik pelanggaran yang boleh maupun yang haram.

Aku berkata: Ini pendapat yang paling sahih. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Kafarat zihar boleh didahulukan sebelum 'aud (kembali kepada istri), kafarat

pembunuhan sebelum kematian, dan demikian pula nazar yang berupa harta.

Pasal

Dalam kafarat sumpah, ia boleh memilih antara memerdekakan budak seperti pada kafarat zihar, memberi makan sepuluh orang miskin dengan masing-masing satu mud dari makanan pokok yang umum di negerinya, atau memberi mereka pakaian dengan apa yang disebut pakaian, seperti gamis, sorban, atau sarung. Tidak termasuk khuf, dua sarung tangan, dan ikat pinggang. Tidak disyaratkan pakaian itu layak dipakai oleh penerimanya, sehingga boleh celana kecil untuk orang besar yang tidak pas dengannya. Boleh pula pakaian dari kapas, linen, dan sutera, baik untuk wanita maupun pria, serta pakaian bekas yang belum hilang kekuatannya. Jika ia tidak mampu ketiganya, ia wajib berpuasa tiga hari, dan menurut pendapat yang paling kuat tidak wajib berturut-turut. Jika hartanya sedang tidak ada, ia menunggunya dan tidak berpuasa. Seorang budak tidak berkafarat dengan harta, kecuali tuannya telah memberinya kepemilikan atas makanan atau pakaian dan kita berpendapat bahwa budak bisa memiliki. Bahkan ia berkafarat dengan puasa. Jika puasa itu merugikan tuannya, dan ia bersumpah serta melanggar dengan izin tuannya, ia berpuasa tanpa izin. Atau jika keduanya terjadi tanpa izin. Jika tuannya mengizinkan salah satunya saja, menurut

pendapat yang paling sahih yang dianggap adalah sumpahnya. Orang yang sebagian dirinya merdeka dan ia punya harta berkafarat dengan makanan atau pakaian, bukan dengan memerdekakan budak.

Pasal

Jika seseorang bersumpah tidak akan menempati rumah itu atau tidak akan tinggal di dalamnya, ia harus keluar seketika. Jika ia bertahan tanpa uzur, ia melanggar sumpah, walaupun ia telah mengirim barang-barangnya. Jika ia sibuk dengan urusan persiapan keluar, seperti mengumpulkan barang, mengeluarkan keluarga, dan memakai baju, ia tidak melanggar. Jika ia bersumpah tidak akan serumah dengan orang itu di rumah ini, lalu salah satu dari mereka keluar seketika, ia tidak melanggar. Demikian pula bila dibangun dinding di antara keduanya dan masing-masing sisi punya pintu masuk sendiri, menurut pendapat yang paling sahih. Jika ia bersumpah tidak akan memasukinya sedangkan ia berada di dalamnya, atau tidak akan keluar sedangkan ia berada di luar, maka ia tidak melanggar karena itu. Jika ia bersumpah tidak akan menikah, atau tidak akan bersuci, atau tidak akan berpakaian, atau tidak akan menunggang, atau tidak akan berdiri, atau tidak akan duduk, lalu ia melanjutkan keadaan-keadaan itu, ia melanggar.

Aku berkata: Menganggap pelanggaran karena melanjutkan pernikahan dan kesucian adalah kekeliruan karena kelalaian. Melanjutkan memakai wewangian bukanlah memakai wewangian menurut pendapat yang paling sahih. Demikian pula melanjutkan jima', puasa, dan shalat. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Orang yang bersumpah tidak akan memasuki sebuah rumah melanggar jika memasuki dahliz (lorong masuk) di dalam pintu atau di antara dua pintu, tetapi tidak melanggar dengan memasuki lengkungan di depan pintu, dan tidak melanggar dengan naik ke atap yang tidak berpagar. Demikian pula atap yang berpagar menurut pendapat yang paling sahih. Jika ia memasukkan tangan, kepala, atau kakinya, ia tidak melanggar. Jika ia meletakkan kedua kakinya di dalamnya sambil bertumpu pada keduanya, ia melanggar. Jika rumah itu runtuh lalu ia masuk sementara fondasi dinding masih tersisa, ia melanggar. Jika rumah itu menjadi lapangan, atau dijadikan masjid, pemandian, atau kebun, ia tidak melanggar. Jika ia bersumpah tidak akan memasuki rumah Zaid, ia melanggar dengan memasuki rumah yang ditempati Zaid secara milik, bukan secara pinjaman, sewa, atau rampasan, kecuali ia bermaksud tempat tinggalnya. Ia juga melanggar dengan memasuki rumah yang dimiliki Zaid tetapi tidak ia tempati, kecuali ia bermaksud tempat tinggalnya. Jika ia bersumpah tidak akan memasuki rumah Zaid, atau tidak akan berbicara dengan budaknya atau istrinya, lalu

Zaid menjual rumah dan budaknya atau menceraikan istrinya, kemudian ia masuk dan berbicara, ia tidak melanggar. Kecuali jika ia berkata, "rumahnya ini," "istrinya ini," atau "budaknya ini," maka ia melanggar, kecuali ia bermaksud selama masih menjadi milik Zaid. Jika ia bersumpah tidak akan memasuki rumah itu dari pintu ini, lalu pintu itu dilepas dan dipasang di tempat lain pada rumah itu, ia tidak melanggar dengan memasuki yang kedua, dan melanggar dengan memasuki yang pertama menurut pendapat yang paling sahih. Jika ia bersumpah tidak akan memasuki bait (rumah), ia melanggar dengan setiap bait yang dibuat dari tanah, batu, bata, kayu, atau tenda, dan tidak melanggar dengan masjid, pemandian, gereja, dan gua gunung. Jika ia bersumpah tidak akan masuk menemui Zaid, lalu masuk ke rumah yang di dalamnya ada Zaid dan orang lain, ia melanggar. Menurut satu pendapat, jika ia meniatkan masuk menemui orang lain selain Zaid, ia tidak melanggar. Jika ia tidak tahu Zaid hadir di sana, ada perbedaan pendapat tentang pelanggaran orang yang lupa.

Aku berkata: Jika ia bersumpah tidak akan memberi salam kepadanya, lalu ia memberi salam kepada sekelompok orang yang orang itu ada di antara mereka dan ia mengecualikannya, ia tidak melanggar. Jika ia menyebutkannya secara mutlak, ia melanggar menurut pendapat yang paling kuat. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui).

Pasal

Jika seseorang bersumpah tidak akan makan kepala-kepala dan ia tidak berniat apa-apa, ia melanggar dengan memakan kepala hewan yang biasa dijual tersendiri, bukan kepala burung, ikan, dan hewan buruan, kecuali di negeri yang kepala-kepala itu dijual tersendiri. Telur dibawa pada hewan yang bertelur ketika hidup, seperti ayam, burung unta, dan merpati, bukan ikan dan belalang. Daging dibawa pada ternak, kuda, binatang liar, dan burung, bukan ikan, juga lemak perut. Demikian pula usus, hati, limpa, dan jantung menurut pendapat yang paling sahih. Menurut pendapat yang paling sahih, daging kepala, lidah, serta lemak punggung dan lemak sisi tercakup di dalamnya. Lemak punggung tidak tercakup dalam kata "lemak". Ekor gemuk dan punuk bukan lemak dan bukan daging. Ekor gemuk tidak mencakup punuk, dan tidak mencakup keduanya. Darah mencakup keduanya. Lemak, punggung, perut, dan semua minyak. Daging sapi mencakup kerbau. Jika ia berkata sambil menunjuk gandum, "Aku tidak akan memakan ini," ia melanggar dengan memakannya dalam bentuk aslinya, dengan tepungnya, dan dengan rotinya. Jika ia berkata, "Aku tidak akan memakan gandum ini," ia melanggar dengan memakannya dalam keadaan dimasak, mentah, atau disangrai, tidak dengan tepungnya, sawiq, adonan, dan rotinya. Kurma basah tidak mencakup kurma kering maupun kurma mentah, dan anggur tidak mencakup

kismis. Demikian pula kebalikannya. Jika ia berkata, "Aku tidak akan memakan kurma basah ini," lalu kurma itu menjadi kurma kering dan ia memakannya, atau "Aku tidak akan berbicara dengan anak kecil ini," lalu ia berbicara dengannya setelah ia menjadi orang tua, ia tidak melanggar menurut pendapat yang paling sahih. Roti mencakup semua jenis roti, seperti gandum, sya'ir, beras, baqila, jagung, dan hummus. Jika ia menyuir roti ke dalam kuah lalu memakannya, ia melanggar. Jika ia bersumpah tidak akan makan sawiq, lalu ia menelannya langsung atau mengambilnya dengan jari, ia melanggar. Jika ia memasukkannya ke dalam air lalu meminumnya, ia tidak melanggar. Jika ia bersumpah tidak akan meminumnya, berlaku kebalikannya. Jika ia bersumpah tidak akan makan susu atau cairan lain lalu memakannya bersama roti, ia melanggar. Jika ia meminumnya, ia tidak melanggar. Jika ia bersumpah tidak akan meminumnya, berlaku kebalikannya. Jika ia bersumpah tidak akan makan samin lalu memakannya bersama roti, baik dalam keadaan beku maupun cair, ia melanggar. Jika ia meminumnya dalam keadaan cair, ia tidak melanggar. Jika ia memakannya dalam bubur 'ashidah, ia melanggar jika wujud samin itu tampak. Yang termasuk buah adalah kurma basah, anggur, delima, utruj, baik yang basah maupun yang kering.

Aku berkata: Termasuk pula limau, nabq, demikian pula semangka, isi pistachio, hazelnut, dan lainnya menurut

pendapat yang paling sahih. Tidak termasuk mentimun qitsa', khiyar, terong, dan wortel. Tidak termasuk dalam kata "buah-buahan" (tsimar) yang kering. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Jika ia menyebut secara mutlak semangka, kurma, dan kenari, tidak termasuk yang "Hindi". Kata "makanan" mencakup makanan pokok, buah, lauk, dan manisan. Jika ia berkata, "Aku tidak akan makan dari sapi ini," yang tercakup adalah dagingnya, bukan anaknya dan susunya. Jika ia berkata, "dari pohon ini," yang tercakup adalah buahnya, bukan daun dan ujung dahannya.

Pasal

Jika seseorang bersumpah tidak akan memakan kurma ini lalu kurma itu bercampur dengan kurma-kurma lain dan ia memakan semuanya kecuali satu butir, ia tidak melanggar. Jika ia bersumpah pasti akan memakannya lalu kurma itu bercampur, ia tidak terbebas dari sumpah kecuali dengan memakan semuanya. Jika ia bersumpah pasti akan memakan delima ini, ia terbebas dari sumpah hanya dengan memakan seluruh bijinya. Jika ia bersumpah tidak akan memakai dua pakaian ini, ia tidak melanggar dengan memakai salah satunya. Jika ia memakai keduanya sekaligus atau berurutan, ia melanggar. Jika ia bersumpah, "Aku tidak akan memakai ini dan ini," ia melanggar dengan salah satunya. Jika ia bersumpah pasti akan memakan makanan ini besok lalu ia meninggal sebelum esok, tidak ada

kewajiban apa pun atasnya. Jika ia meninggal atau makanan itu rusak pada hari esok setelah ia mampu memakannya, ia melanggar. Jika terjadi sebelum itu, ada dua pendapat seperti hukum orang yang dipaksa. Jika ia sendiri yang merusaknya, dengan memakannya atau cara lain sebelum esok, ia melanggar. Jika makanan itu rusak atau dirusak oleh orang lain, hukumnya seperti orang yang dipaksa. Jika ia bersumpah, "Pasti kubayar hakmu pada awal bulan (saat hilal)," ia membayar pada saat matahari terbenam di akhir bulan. Jika orang yang berhak itu datang, atau berlalu waktu setelah terbenam matahari seukuran waktu yang memungkinkan ia membayar, ia melanggar. Jika ia mulai menakar pada saat itu dan tidak selesai karena jumlahnya banyak kecuali setelah beberapa waktu, ia tidak melanggar. Jika ia bersumpah tidak akan berbicara lalu bertasbih atau membaca Al-Qur'an, ia tidak melanggar. Jika ia bersumpah tidak akan berbicara dengannya lalu memberi salam kepadanya, ia melanggar. Jika ia menulis surat kepadanya, mengutus seseorang kepadanya, atau memberi isyarat kepadanya dengan tangan atau lainnya, ia tidak melanggar menurut qaul jadid. Jika ia membaca satu ayat atau memahamkan maksudnya dengan ayat itu sambil meniatkan bacaan, ia tidak melanggar. Jika tidak meniatkan bacaan, ia melanggar. Jika ia bersumpah, "Aku tidak punya harta," ia melanggar dengan segala jenis harta, walau sedikit, bahkan sampai pakaian yang melekat di badannya, budak

mudabbar, budak yang kemerdekaannya digantungkan pada suatu sifat, harta yang telah diwasiatkan, dan piutang yang sudah jatuh tempo. Demikian pula piutang yang bertempo menurut pendapat yang paling sahih, tetapi tidak termasuk budak mukatab menurut pendapat yang paling sahih. Jika ia bersumpah, "Pasti aku akan memukulnya," maka ia terbebas dengan sesuatu yang disebut pukulan, dan tidak disyaratkan menyakitkan, kecuali jika ia berkata "pukulan yang keras". Meletakkan cambuk di atas tubuhnya, menggigit, mencekik, dan mencabut rambut bukanlah pukulan. Dikatakan: menampar dan meninju juga bukan. Jika ia bersumpah, "Pasti aku akan memukulnya seratus cambukan," atau dengan seratus batang kayu, lalu ia mengikat seratus cambuk atau kayu itu dan memukulnya sekali dengannya, atau memukulnya dengan setandan yang berisi seratus tangkai, ia terbebas dari sumpah jika diketahui seluruhnya mengenai tubuhnya, atau sebagian menumpuk di atas sebagian lainnya sehingga rasa sakit dari seluruhnya sampai kepadanya.

Aku berkata: Jika ia ragu apakah seluruhnya mengenai, ia terbebas dari sumpah menurut nash. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Jika ia bersumpah, "Pasti aku akan memukulnya seratus kali," ia tidak terbebas dengan cara ini. Jika ia bersumpah, "Aku tidak akan berpisah denganmu sampai aku menuntaskan (hakku)," lalu orang itu melarikan diri dan ia tidak mungkin mengikutinya, ia melanggar.

Aku berkata: Pendapat yang sahih, ia tidak melanggar jika ia mungkin mengikutinya. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Jika ia berpisah dengannya, atau berdiri sampai orang itu pergi sedangkan keduanya berjalan, atau ia membebaskan utangnya, atau mengalihkan utang itu kepada penghutang lain (hawalah) lalu berpisah, atau orang itu bangkrut lalu ia berpisah agar orang itu berkecukupan, ia melanggar. Jika ia sudah menerima haknya lalu berpisah, kemudian mendapati haknya kurang: bila yang diterima sejenis dengan haknya tetapi lebih jelek, ia tidak melanggar. Pelanggaran terjadi bila ia mengetahui, dan pada selain itu ada dua pendapat. Jika ia bersumpah, "Aku tidak akan melihat kemungkaran kecuali kuangkat kepada qadhi," lalu ia melihat kemungkaran dan mampu mengangkatnya, tetapi tidak mengangkatnya sampai ia meninggal, ia melanggar. Sumpah itu dibawa pada qadhi negerinya. Jika qadhi itu dicopot, ia terbebas dari sumpah dengan mengangkatnya kepada qadhi yang kedua. Jika ia bersumpah, "Pasti akan kuangkat kepada seorang qadhi," ia terbebas dengan mengangkat kepada qadhi mana pun. Jika ia bersumpah, "kepada qadhi fulan," lalu ia melihat kemungkaran kemudian qadhi itu dicopot, maka jika ia meniatkan selama qadhi itu menjabat, ia melanggar bila mungkin baginya mengangkatnya tetapi ia meninggalkannya, dan jika tidak mungkin maka hukumnya seperti orang yang dipaksa. Jika

ia tidak berniat apa-apa, ia terbebas dari sumpah dengan mengangkatnya kepada qadhi itu setelah ia dicopot.

Pasal

Jika seseorang bersumpah tidak akan menjual atau tidak akan membeli, lalu ia melakukan akad untuk dirinya atau orang lain, ia melanggar. Ia tidak melanggar dengan akad yang dilakukan wakilnya untuknya. Jika ia bersumpah tidak akan menikahkan, atau tidak akan menceraikan, atau tidak akan memerdekakan, atau tidak akan memukul, lalu ia mewakilkan orang lain untuk melakukannya, ia tidak melanggar, kecuali jika ia bermaksud bahwa ia tidak akan melakukannya sendiri maupun orang lain. Jika ia bersumpah tidak akan menikah, ia melanggar dengan akad yang dilakukan wakilnya untuknya, tidak dengan penerimaan akad yang ia lakukan untuk orang lain. Jika ia bersumpah tidak akan menjual harta Zaid lalu menjualnya dengan izin Zaid, ia melanggar, jika tanpa izin maka tidak. Jika ia bersumpah tidak akan menerima hibah dari seseorang lalu orang itu menawarkan hibah tetapi ia tidak menerimanya, ia tidak melanggar.

Demikian pula jika ia menerima tetapi belum menerima serah terima barang, menurut pendapat yang paling sahih. Ia melanggar dengan 'umra, ruqba, dan sedekah, tetapi tidak dengan pinjaman, wasiat, dan wakaf. Jika ia bersumpah tidak akan bersedekah, ia tidak melanggar dengan hibah

menurut pendapat yang paling sahih. Jika ia bersumpah tidak akan memakan makanan yang dibeli Zaid, ia tidak melanggar dengan makanan yang dibeli Zaid bersama orang lain.

Demikian pula jika ia berkata, "dari makanan yang dibeli Zaid," menurut pendapat yang paling sahih. Ia melanggar dengan makanan yang dibeli Zaid secara salam. Jika makanan yang dibeli Zaid bercampur dengan makanan yang dibeli orang lain, ia tidak melanggar sampai ia yakin telah memakan dari harta Zaid. Jika ia bersumpah tidak akan memasuki rumah yang dibeli Zaid, ia tidak melanggar dengan rumah yang diambil Zaid melalui syuf'ah.

Kitab Nazar

Nazar ada dua macam. Pertama, nazar lajaj, seperti ucapan, "Jika aku berbicara dengannya maka wajib atasku karena Allah memerdekakan budak atau berpuasa." Padanya berlaku kafarat sumpah. Menurut satu pendapat, yang wajib adalah apa yang ia nazarkan. Menurut pendapat lain, ia boleh memilih mana saja di antara keduanya.

Aku berkata: Pendapat yang ketiga lebih kuat dan dikuatkan oleh ulama Irak. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Jika ia berkata, "Jika aku masuk maka atasku kafarat sumpah atau nazar," ia wajib membayar kafarat dengan masuk itu. Kedua, nazar tabarrur, yaitu mewajibkan atas diri suatu ibadah jika datang suatu nikmat atau hilang suatu bencana, seperti ucapan, "Jika penyakitku sembuh, maka wajib atasku karena Allah begini," maka ia wajib melaksanakannya apabila hal yang digantungkan itu telah terjadi. Jika ia tidak menggantungkannya pada sesuatu, seperti ucapan, "Wajib atasku karena Allah berpuasa," maka wajib atasnya menurut pendapat yang paling kuat. Tidak sah nazar maksiat dan nazar atas perkara yang wajib. Jika ia menazarkan melakukan atau meninggalkan perkara mubah, tidak wajib atasnya, tetapi jika ia melanggar, wajib atasnya kafarat sumpah menurut pendapat yang rajih. Jika ia menazarkan puasa beberapa hari, disunnahkan menyegerakannya. Jika ia membatasi dengan terpisah-pisah

atau berturut-turut, wajib mengikutinya, jika tidak maka boleh sesukanya. Jika ia menazarkan puasa pada tahun tertentu, ia berpuasa dan berbuka pada hari raya dan hari tasyriq, serta berpuasa Ramadan darinya, dan tidak perlu mengqadha. Jika ia berbuka karena haid dan nifas, wajib mengqadha menurut pendapat yang paling kuat.

Aku berkata: Menurut pendapat yang paling kuat, tidak wajib, dan ini ditetapkan oleh jumhur ulama. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Jika ia berbuka sehari tanpa uzur, ia wajib mengqadhanya, dan tidak wajib mengulang tahun itu. Jika ia mensyaratkan berturut-turut, wajib berturut-turut menurut pendapat yang paling sahih. Jika tahunnya tidak ditentukan dan ia mensyaratkan berturut-turut, wajib berturut-turut, dan puasanya tidak terputus oleh puasa Ramadan untuk puasa wajibnya serta berbuka pada hari raya dan hari tasyriq. Ia mengqadhanya secara berturut-turut dan bersambung dengan akhir tahun itu, tidak terputus oleh haid, dan dalam qadhanya ada dua pendapat. Jika ia tidak mensyaratkan berturut-turut, tidak wajib berturut-turut. Jika ia menazarkan puasa hari Senin selamanya, ia tidak mengqadha Ramadan yang kedua, demikian pula hari raya dan hari tasyriq menurut pendapat yang paling kuat. Jika wajib atasnya puasa dua bulan berturut-turut karena kafarat, ia berpuasa keduanya dan mengqadha yang kedua dari keduanya. Menurut satu pendapat, ia tidak mengqadha jika kafarat mendahului nazar.

Aku berkata: Pendapat ini lebih kuat. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Masa haid dan nifas diqadha menurut pendapat yang paling kuat. Jika ia menazarkan puasa pada hari tertentu, ia tidak berpuasa sebelumnya. Jika ia menazarkan puasa satu hari dari pekan lalu ia lupa harinya, ia berpuasa pada hari yang terakhir, yaitu Jumat. Jika puasanya tidak jatuh pada hari itu, maka menjadi qadha. Siapa yang memulai puasa sunnah lalu menazarkan menyempurnakannya, wajib atasnya menurut pendapat yang sahih. Jika ia menazarkan sebagian hari, nazarnya tidak sah. Dikatakan: wajib atasnya sehari. Jika ia menazarkan puasa pada hari kedatangan Zaid, menurut pendapat yang paling kuat nazarnya sah. Jika Zaid datang pada malam hari, pada hari raya, atau pada bulan Ramadan, tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Jika Zaid datang pada siang hari sedangkan ia dalam keadaan berbuka, atau sedang berpuasa qadha atau puasa nazar, ia wajib berpuasa pada hari lain sebagai gantinya. Jika ia sedang berpuasa sunnah, hukumnya demikian pula.

Dikatakan: wajib atasnya menyempurnakannya dan itu sudah cukup. Jika ia berkata, "Jika Zaid datang maka wajib atasku karena Allah berpuasa pada hari setelah hari kedatangannya, dan jika Amr datang maka wajib atasku berpuasa pada hari Kamis pertama sesudahnya," lalu keduanya datang pada hari Rabu, wajib berpuasa pada hari

Kamis untuk nazar yang pertama dari keduanya, dan mengqadha yang lain.

Pasal

Jika seseorang menazarkan berjalan ke Baitullah atau mendatanginya, maka menurut mazhab wajib mendatanginya dengan haji atau umrah. Jika ia hanya menazarkan mendatanginya, tidak wajib apa pun atasnya. Jika ia menazarkan berjalan, atau berhaji, atau berumrah dengan berjalan kaki, menurut pendapat yang paling kuat wajib berjalan. Jika ia berkata, "Aku berhaji dengan berjalan kaki," maka berjalan dari tempat ia berihram. Jika ia berkata, "Aku berjalan ke Baitullah Ta'ala," maka berjalan dari rumahnya menurut pendapat yang paling sahih. Jika kita mewajibkan berjalan lalu ia menunggang karena uzur, hal itu sah baginya dan ia wajib membayar dam menurut pendapat yang paling kuat. Jika ia menunggang tanpa uzur, hal itu tetap sah menurut pendapat yang masyhur dan ia wajib membayar dam. Siapa yang menazarkan haji atau umrah, wajib ia melaksanakannya sendiri. Jika ia tidak mampu (ma'dhub), ia mencari pengganti.

Disunnahkan menyegerakannya pada kesempatan pertama yang memungkinkan. Jika ia mampu lalu menundanya dan meninggal, dihajikan dari hartanya. Jika ia menazarkan haji pada tahun itu dan memungkinkan, wajib baginya. Jika sakit menghalanginya, wajib mengqadha. Jika

musuh yang menghalangi, tidak wajib menurut pendapat yang paling kuat. Jika ia menazarkan shalat atau puasa pada suatu waktu lalu sakit atau musuh menghalanginya, wajib mengqadha. Jika ia menazarkan hadiah (hadyu), ia wajib membawanya ke Makkah dan menyedekahkannya kepada penduduknya. Jika ia menazarkan bersedekah kepada penduduk suatu negeri tertentu, wajib baginya. Jika ia menazarkan puasa di suatu negeri, negeri itu tidak menjadi tertentu.

Demikian pula shalat, kecuali di Masjidil Haram. Menurut satu pendapat, juga masjid Madinah dan masjid Aqsha.

Aku berkata: Menurut pendapat yang paling kuat, keduanya menjadi tertentu seperti Masjidil Haram. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Jika ia menazarkan puasa secara mutlak, maka sehari. Jika menazarkan beberapa hari, maka tiga hari. Jika menazarkan sedekah, maka apa saja yang disebut sedekah. Jika menazarkan shalat, maka dua rakaat. Menurut satu pendapat, satu rakaat. Menurut pendapat pertama, wajib berdiri pada keduanya jika mampu, dan menurut pendapat kedua tidak wajib. Jika ia menazarkan memerdekakan budak, maka menurut pendapat pertama budak sebagaimana budak kafarat, dan menurut pendapat kedua budak apa saja.

Aku berkata: Pendapat kedua di sini lebih kuat. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Jika ia menazarkan memerdekakan budak kafir yang cacat, cukup baginya budak yang sempurna. Jika ia menentukan budak yang kurang, maka budak itulah yang tertentu. Jika ia menazarkan shalat sambil berdiri, tidak sah ia shalat sambil duduk, berbeda dengan kebalikannya. Jika ia menazarkan panjangnya bacaan dalam shalat, atau surah tertentu, atau berjamaah, maka wajib atasnya. Pendapat yang sahih, nazar sah pada setiap ibadah yang pada asalnya tidak wajib, seperti menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, dan memberi salam.

Kitab Peradilan

Pasal pembuka. Peradilan itu fardu kifayah. Jika menjadi tertentu pada seseorang, wajib baginya menuntut jabatan itu. Jika tidak, maka bila ada orang lain yang lebih pantas sedangkan orang itu yang memegang jabatan tersebut, orang yang kurang utama boleh menerimanya. Dikatakan: tidak boleh. Menuntut jabatan itu makruh, dan dikatakan haram. Jika orang lain itu sama kemampuannya, ia boleh menerimanya. Disunnahkan menuntutnya jika ia seorang yang tidak dikenal dan berharap dengan jabatan itu dapat menyebarkan ilmu, atau ia membutuhkan rezeki. Jika tidak demikian, yang lebih baik adalah meninggalkannya.

Aku berkata: Menuntutnya makruh menurut pendapat yang sahih. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Pertimbangan dalam penentuan atau tidaknya adalah menurut wilayah. Syarat qadhi: muslim, mukallaf, merdeka, laki-laki, adil, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, cakap, dan mujtahid, yaitu ia mengetahui dari Al-Qur'an dan Sunnah apa yang berkaitan dengan hukum-hukum: dalil yang khusus dan yang umum, yang mujmal dan yang mubayyan, yang nasikh dan yang mansukh, Sunnah yang mutawatir dan selainnya, yang muttashil dan yang mursal, keadaan para perawi dari sisi kekuatan dan kelemahan, bahasa Arab dari sisi kosakata dan tata bahasa, pendapat para ulama dari kalangan sahabat dan generasi

sesudah mereka, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan, serta qiyas dengan berbagai ragamnya. Jika sulit terkumpul syarat-syarat ini, lalu penguasa yang memiliki kekuatan mengangkat seorang fasik atau seorang muqallid, putusannya tetap berlaku karena darurat.

Disunnahkan bagi imam, apabila mengangkat seorang qadhi, mengizinkannya mengangkat pengganti. Jika imam melarangnya, ia tidak boleh mengangkat pengganti. Jika imam menyebutkannya secara mutlak, ia mengangkat pengganti dalam hal yang tidak mampu ia tangani, bukan dalam hal lain menurut pendapat yang paling sahih. Syarat bagi pengganti sama dengan syarat qadhi, kecuali jika ia diangkat untuk urusan khusus seperti mendengarkan bukti, maka cukup ia mengetahui apa yang berkaitan dengan urusan itu. Pengganti memutus dengan ijtihadnya, atau dengan ijtihad imam yang ia ikuti jika ia seorang muqallid, dan tidak boleh disyaratkan atasnya kebalikan dari itu. Jika dua pihak yang berselisih menunjuk seseorang sebagai hakam dalam perkara selain hudud Allah Ta'ala, boleh secara mutlak dengan syarat orang itu layak menjadi qadhi. Menurut satu pendapat tidak boleh. Dikatakan: dengan syarat tidak ada qadhi di negeri itu.

Dikatakan: penunjukan itu khusus pada perkara harta, tidak pada qisas, nikah, dan sejenisnya. Putusan hakam tidak berlaku kecuali atas pihak yang meridhainya, sehingga tidak

cukup keridhaan pembunuh untuk menetapkan diyat atas 'aqilahnya. Jika salah satu pihak menarik diri sebelum putusan, terlarang memutus. Menurut pendapat yang paling kuat, tidak disyaratkan keridhaan setelah putusan. Jika imam mengangkat dua qadhi di satu negeri dan mengkhususkan masing-masing pada tempat, waktu, atau jenis perkara tertentu, boleh. Demikian pula jika ia tidak mengkhususkan menurut pendapat yang paling sahih, kecuali jika disyaratkan keduanya harus bersama-sama dalam memutus.

Pasal

Jika seorang qadhi menjadi gila, atau pingsan, atau buta, atau hilang kelayakan ijtihad dan ketelitiannya karena lalai atau lupa, putusannya tidak berlaku. Demikian pula jika ia menjadi fasik menurut pendapat yang paling sahih. Jika keadaan-keadaan ini hilang, kewenangannya tidak kembali menurut pendapat yang paling sahih. Imam boleh mencopot qadhi yang tampak padanya cacat. Imam juga boleh mencopot qadhi yang tidak tampak cacat bila ada orang yang lebih utama darinya, atau yang setara dan pencopotannya mengandung kemaslahatan seperti meredam fitnah. Jika tidak demikian, tidak boleh mencopotnya, tetapi pencopotan itu tetap berlaku menurut pendapat yang paling sahih. Menurut mazhab, qadhi tidak terpecat sebelum sampai kepadanya kabar pencopotannya. Jika imam menulis surat kepadanya, "Apabila engkau

membaca suratku ini, maka engkau dicopot," lalu ia membacanya, ia terpecat. Demikian pula jika surat itu dibacakan kepadanya menurut pendapat yang paling sahih. Qadhi terpecat dengan kematiannya, dan dengan terpecatnya orang yang mengizinkannya untuk urusan tertentu, seperti menjual harta orang yang sudah meninggal. Menurut pendapat yang paling sahih, wakil mutlaknya ikut terpecat bila tidak diizinkan mengangkat pengganti, atau dikatakan kepadanya, "Angkatlah pengganti atas namamu," atau disebutkan secara mutlak. Jika dikatakan, "Angkatlah pengganti atas namaku," maka tidak terpecat. Qadhi tidak terpecat dengan wafatnya imam. Pengawas harta anak yatim dan wakaf juga tidak terpecat dengan wafatnya qadhi. Tidak diterima ucapannya setelah ia terpecat, "Aku telah memutus begini." Jika ia bersaksi bersama orang lain atas putusannya, kesaksiannya tidak diterima menurut pendapat yang sahih. Jika ia bersaksi atas putusan hakim yang putusannya sah (jaa'iz al-hukm), kesaksiannya diterima menurut pendapat yang paling sahih. Diterima ucapannya sebelum ia dicopot, "Aku telah memutus begini." Jika ucapan itu di luar wilayah kewenangannya, hukumnya seperti orang yang telah dicopot.

Jika seseorang mendakwa atas qadhi yang telah dicopot bahwa ia mengambil hartanya dengan suap, atau dengan kesaksian dua budak misalnya, qadhi itu dihadirkan dan perkara mereka diselesaikan. Jika penggugat berkata

bahwa qadhi memutus dengan kesaksian dua budak dan tidak menyebut harta, qadhi tetap dihadirkan. Dikatakan: tidak dihadirkan sampai ada bukti atas dakwaannya. Jika ia hadir dan mengingkari, ia dibenarkan tanpa sumpah menurut pendapat yang paling sahih.

Aku berkata: Pendapat yang paling sahih, dengan sumpah. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui). Jika seseorang mendakwa atas seorang qadhi bahwa ia berbuat zalim dalam suatu putusan, dakwaannya tidak didengar. Disyaratkan adanya bukti, meskipun bukti itu tidak berkaitan dengan putusannya. Yang memutus antara mereka adalah penggantinya atau orang lain.

Pasal

Hendaknya imam menulis surat bagi orang yang diangkatnya, dan mempersaksikan surat itu kepada dua saksi yang keluar bersamanya ke negeri tersebut untuk mengabarkan keadaannya. Menurut pendapat yang paling sahih, cukup dengan kabar yang tersebar luas (istifadhah), dan tidak cukup sekadar surat menurut mazhab. Qadhi menyelidiki keadaan para ulama dan orang-orang adil di negeri itu, masuk pada hari Senin, singgah di tengah negeri, dan yang pertama ia periksa adalah para penghuni penjara. Siapa yang berkata, "Aku dipenjara dengan hak," dibiarkan tetap dipenjara. Siapa yang berkata, "Aku dipenjara secara zalim," maka lawannya harus mengajukan hujjah. Jika

lawannya tidak hadir, ditulis surat kepadanya agar hadir. Kemudian ia memeriksa para washi (pengampu wasiat). Siapa yang mengaku sebagai washi, ditanyakan tentang wasiat itu, tentang keadaannya, dan tentang pengelolaannya. Siapa yang didapati fasik, harta diambil darinya. Siapa yang didapati lemah, ia dibantu dengan penolong. Qadhi mengangkat seorang muzakki (penilai kesaksian) dan seorang juru tulis. Disyaratkan juru tulis muslim, adil, dan memahami penulisan mahadhir dan sijilat. Disunnahkan ia memahami fikih, berakal sempurna, dan bertulisan bagus. Qadhi juga mengangkat penerjemah, dan syaratnya adil, merdeka, dan jumlahnya sesuai ketentuan. Menurut pendapat yang paling sahih, penerjemah yang buta boleh, dan disyaratkan jumlah tertentu dalam memperdengarkan kepada qadhi yang tuli. Qadhi menyiapkan cambuk untuk pendisiplinan, dan penjara untuk menunaikan hak serta untuk ta'zir. Disunnahkan majelisnya luas, terbuka, terlindung dari gangguan panas dan dingin, sesuai dengan waktu dan perkara peradilan, dan bukan di masjid. Makruh memutus perkara dalam keadaan marah, lapar atau kenyang yang berlebihan, dan setiap keadaan yang memburukkan akhlaknya. Disunnahkan ia bermusyawarah dengan para fuqaha, tidak membeli dan menjual sendiri, dan tidak memiliki wakil yang dikenal. Jika ia dihadiahi oleh orang yang sedang berperkara, atau oleh orang yang tidak biasa memberi hadiah sebelum ia

menjabat, haram menerimanya. Jika orang itu memang biasa memberi hadiah dan tidak sedang berperkara, boleh menerimanya sebatas kebiasaan, dan yang lebih baik ia membalasnya. Putusannya tidak berlaku untuk dirinya sendiri, budaknya, dan sekutunya dalam harta bersama.

Demikian pula untuk orang tuanya dan anak-anaknya menurut pendapat yang sahih. Yang memutus untuk dirinya dan mereka adalah imam atau qadhi lain, demikian pula wakilnya menurut pendapat yang sahih. Apabila tergugat mengaku, atau enggan bersumpah lalu penggugat bersumpah, kemudian penggugat meminta qadhi mempersaksikan atas pengakuannya di hadapannya, atau sumpahnya, atau putusan atas perkara yang telah tetap, dan mempersaksikannya, maka qadhi wajib melakukannya. Jika penggugat meminta qadhi menulis baginya mahdhar tentang apa yang terjadi tanpa putusan, atau sijil tentang putusan yang telah dijatuhkan, disunnahkan memenuhinya. Dikatakan: wajib. Disunnahkan dibuat dua salinan: satu untuk penggugat dan yang lain disimpan di diwan peradilan. Jika qadhi memutus dengan ijtihad lalu ternyata bertentangan dengan nash Kitab, Sunnah, ijmak, atau qiyas jali, ia dan selainnya membatalkan putusan itu, tetapi tidak membatalkan bila bertentangan dengan qiyas yang khafi. Putusan berlaku secara lahir, bukan secara batin. Qadhi tidak memutus dengan menyalahi ilmunya, berdasarkan ijmak. Menurut pendapat yang paling kuat, ia memutus dengan

ilmunya kecuali dalam hudud Allah Ta'ala. Jika ia melihat selembar kertas yang berisi putusannya atau kesaksiannya, atau dua saksi bersaksi, "Engkau telah memutus atau bersaksi atas perkara ini," ia tidak mengamalkannya dan tidak bersaksi sampai ia ingat. Pada kedua kasus itu ada pendapat lain jika kertas itu terjaga dan tersimpan di sisinya. Ia boleh bersumpah atas hak atau pelunasan dengan bersandar pada tulisan orang yang mewariskan kepadanya, jika ia percaya pada tulisan dan amanah orang itu. Menurut pendapat yang sahih, boleh meriwayatkan hadits dari tulisan yang terjaga di sisinya.

Pasal

Hendaknya qadhi menyamakan dua pihak yang berperkara dalam hal masuk menemuinya, berdiri untuk keduanya, mendengarkan, bermuka ceria, menjawab salam, dan tempat duduk. Menurut pendapat yang paling sahih, seorang muslim boleh ditempatkan lebih tinggi daripada dzimmi dalam hal tempat duduk. Apabila keduanya telah duduk, qadhi boleh diam atau berkata, "Silakan penggugat berbicara." Apabila penggugat telah mengajukan dakwaan, qadhi menuntut lawannya menjawab. Jika ia mengaku, selesai. Jika ia mengingkari, qadhi boleh berkata kepada penggugat, "Apakah engkau punya bukti?" atau diam saja. Jika penggugat berkata, "Aku punya bukti dan ingin menyumpahnya," ia berhak melakukannya. Jika ia berkata,

"Aku tidak punya bukti," lalu kemudian ia menghadirkannya, buktinya diterima menurut pendapat yang paling sahih. Apabila para pihak berdesakan, didahulukan yang paling dahulu datang. Jika tidak diketahui, atau mereka datang bersamaan, diundi. Didahulukan para musafir yang terburu-buru dan para wanita, meskipun mereka datang belakangan, selama jumlah mereka tidak banyak. Orang yang datang lebih dulu dan orang yang menang undian tidak didahulukan kecuali dengan adanya dakwaan. Haram menetapkan saksi-saksi tertentu yang tidak diterima selain mereka. Apabila para saksi telah bersaksi lalu qadhi mengetahui keadilan atau kefasikan mereka, ia bertindak sesuai ilmunya. Jika tidak, wajib dilakukan istizkaa' (permintaan penilaian) dengan menulis apa yang membedakan saksi, orang yang disaksikan untuknya, dan orang yang disaksikan atasnya, demikian pula kadar utang menurut pendapat yang sahih. Ia mengutus muzakki dengan tulisan itu, kemudian muzakki menyampaikan secara lisan apa yang ia ketahui. Dikatakan: cukup dengan tulisannya. Syarat muzakki sama dengan syarat saksi, ditambah ia mengetahui jarh dan ta'dil, serta berpengalaman dengan keadaan batin orang yang ia nilai karena persahabatan, bertetangga, atau bermuamalah. Menurut pendapat yang paling sahih, disyaratkan lafaz kesaksian, dan cukup dengan ucapan "ia adil". Dikatakan: ditambah dengan "atas diriku dan untukku". Wajib menyebut sebab jarh, dan ia bersandar pada pengamatan langsung

atau kabar yang tersebar luas. Jarh didahulukan atas ta'dil. Jika penta'dil berkata, "Aku mengetahui sebab jarh itu, dan ia telah bertobat darinya serta memperbaiki diri," maka penta'dil didahulukan. Menurut pendapat yang paling sahih, tidak cukup untuk ta'dil ucapan tergugat, "Ia adil, dan aku telah keliru."

Bab Peradilan atas Pihak yang Tidak Hadir

Hal itu boleh jika ada bukti atasnya dan penggugat mendakwa bahwa pihak yang tidak hadir itu mengingkari. Jika penggugat berkata, "Ia mengakuinya," buktinya tidak didengar. Jika ia menyebutkannya secara mutlak, menurut pendapat yang paling sahih buktinya didengar, dan qadhi tidak wajib mengangkat seorang penentang yang mengingkari atas nama pihak yang tidak hadir. Qadhi wajib menyumpah penggugat setelah bukti bahwa hak itu tetap dalam tanggungan pihak yang tidak hadir. Dikatakan: disunnahkan. Kedua hukum ini berlaku juga pada dakwaan atas anak kecil atau orang gila. Jika yang mendakwa atas pihak yang tidak hadir adalah seorang wakil, tidak ada sumpah. Jika tergugat hadir dan berkata kepada wakil penggugat, "Orang yang mewakilkanmu telah membebaskanku," maka ia diperintah untuk menyerahkan. Jika telah tetap suatu harta atas pihak yang tidak hadir dan ia memiliki harta, hakim melunasinya dari harta itu. Jika tidak, dan penggugat meminta agar keadaan itu disampaikan

kepada qadhi negeri pihak yang tidak hadir, hakim memenuhinya. Ia menyampaikan pendengaran bukti agar qadhi itu memutus dengannya lalu menagih, atau menyampaikan putusan agar qadhi itu menagih.

Penyampaian (inha') itu dilakukan dengan mempersaksikan dua orang adil atas hal tersebut. Disunnahkan pula surat yang menyebutkan ciri-ciri terpidana, lalu surat itu distempel dan kedua saksi bersaksi atasnya. Jika terpidana mengingkari dan berkata, "Aku bukan orang yang disebut dalam surat," ia dibenarkan dengan sumpahnya, dan penggugat harus mendatangkan bukti bahwa nama dan nasab dalam tulisan itu miliknya. Jika penggugat mendatangkan bukti lalu terpidana berkata, "Aku bukan orang yang terpidana," putusan wajib berlaku atasnya jika tidak ada orang lain yang menyamai nama dan sifatnya. Jika ada, orang itu dihadirkan. Jika ia mengakui hak itu, ia ditagih dan yang pertama ditinggalkan. Jika tidak, qadhi mengutus kepada penulis agar meminta kepada para saksi tambahan sifat yang membedakannya, lalu menuliskannya lagi untuk kedua kali. Jika qadhi dari negeri pihak yang tidak hadir datang ke negeri hakim lalu menyampaikan putusannya secara langsung, tentang pelaksanaannya ketika ia kembali ke wilayahnya ada perbedaan pendapat, seperti perbedaan tentang memutus dengan ilmu. Jika ia memanggilnya di ujung dua wilayah mereka, ia melaksanakannya. Jika ia hanya mencukupkan diri dengan

mendengar bukti, ia menulis, "Aku mendengar bukti atas fulan," dan menyebut para saksinya jika belum ia adilkan. Jika sudah ia adilkan, menurut pendapat yang paling sahih boleh tidak menyebutkan mereka. Surat yang berisi putusan berlaku pada jarak yang dekat. Surat yang berisi pendengaran bukti tidak diterima menurut pendapat yang sahih, kecuali pada jarak yang membuat kesaksian atas kesaksian dapat diterima.

Pasal

Jika seseorang mendakwa sebuah benda yang tidak ada di negeri itu, yang aman dari kekeliruan identitasnya seperti tanah, budak, dan kuda yang dikenal, maka bukti didengar dan diputus dengannya. Lalu ditulis surat kepada qadhi negeri tempat benda itu berada agar menyerahkannya kepada penggugat, dan pada tanah dijadikan sandaran batas-batasnya. Jika benda itu tidak aman dari kekeliruan identitasnya, menurut pendapat yang paling kuat bukti tetap didengar, dan penggugat bersungguh-sungguh dalam menyebut sifat serta menyebutkan nilainya. Namun qadhi tidak memutus dengan bukti itu, melainkan menulis kepada qadhi negeri tempat benda itu berada tentang apa yang disaksikan. Qadhi itu mengambil benda tersebut dan mengirimkannya kepada penulis agar para saksi bersaksi atas wujud benda itu. Menurut pendapat yang paling kuat, benda itu diserahkan kepada penggugat dengan penjamin

atas badannya. Jika para saksi bersaksi atas wujudnya, ditulis pembebasan bagi penjamin. Jika tidak, maka biaya pengembalian ditanggung penggugat. Jika benda itu tidak ada di majelis tetapi tidak di negeri lain, tergugat diperintah menghadirkan apa yang mungkin dihadirkan agar para saksi bersaksi atas wujudnya. Tidak didengar kesaksian atas sifat. Apabila telah wajib menghadirkan lalu tergugat berkata, "Di tanganku tidak ada benda dengan sifat ini," ia dibenarkan dengan sumpahnya, lalu penggugat berhak mendakwa nilainya. Jika tergugat enggan bersumpah lalu penggugat bersumpah, atau penggugat mendatangkan bukti, tergugat dibebani menghadirkan benda itu dan ditahan karenanya, dan tidak dibebaskan kecuali dengan menghadirkannya atau mendakwa benda itu rusak. Jika penggugat ragu apakah benda itu rusak lalu ia mendakwa nilainya, atau tidak rusak lalu ia mendakwa bendanya, lalu ia berkata, "Benda ini dirampas dariku; jika masih ada wajib dikembalikan, jika tidak maka nilainya," dakwaannya didengar. Dikatakan: tidak didengar, tetapi ia mendakwa bendanya dan menyumpah tergugat, kemudian mendakwa nilainya. Kedua pendapat ini berlaku pada orang yang menyerahkan pakaiannya kepada makelar untuk dijual lalu makelar itu mengingkarinya, dan ia ragu apakah pakaian itu telah dijual sehingga ia menuntut harganya, ataukah dirusak sehingga ia menuntut nilainya, ataukah masih ada sehingga ia menuntut bendanya. Di mana pun kita mewajibkan penghadiran lalu

hal itu terbukti bagi penggugat, biaya penghadiran tetap atas tergugat. Jika tidak terbukti, biayanya atas penggugat, dan biaya pengembalian atas penggugat.

Pasal

Pihak yang tidak hadir yang buktinya didengar dan diputus atasnya adalah orang yang berada di jarak yang jauh, yaitu jarak yang tidak memungkinkan seseorang kembali pagi-pagi ke tempatnya pada malam harinya. Dikatakan: jarak qashar. Orang yang berada di tempat dekat hukumnya seperti orang yang hadir, sehingga buktinya tidak didengar dan ia diputus tanpa kehadirannya, kecuali karena ia bersembunyi atau membangkang. Menurut pendapat yang paling kuat, boleh memutus atas pihak yang tidak hadir dalam perkara qisas dan had qadzaf, dan tidak boleh dalam hudud Allah Ta'ala. Jika hakim telah mendengar bukti atas pihak yang tidak hadir lalu ia datang sebelum putusan, hakim tidak mengulang pendengaran bukti, tetapi memberitahunya dan memberinya kesempatan untuk menjarh. Jika hakim dicopot setelah mendengar bukti lalu diangkat kembali, wajib mengulang pendengaran bukti. Apabila diajukan permohonan pemanggilan atas orang yang berada di negeri itu, hakim menghadirkannya dengan menyerahkan cap dari tanah liat basah atau lainnya, atau dengan petugas yang ditunjuk untuk itu. Jika ia menolak tanpa uzur, hakim menghadirkannya dengan aparat penguasa dan

menjatuhkan ta'zir kepadanya. Jika orang yang diminta berada di luar wilayah hakim, hakim tidak berhak menghadirkannya. Jika ia berada di dalam wilayah hakim dan hakim punya wakil di sana, hakim tidak menghadirkannya, melainkan mendengar bukti dan menulis surat kepada wakil itu. Jika tidak ada wakil, menurut pendapat yang paling sahih hakim menghadirkannya hanya dari jarak 'adwa, yaitu jarak yang tidak memungkinkan seseorang kembali pagi-pagi pada malam harinya. Menurut pendapat yang paling sahih pula, wanita mukhaddarah tidak dihadirkan, yaitu wanita yang tidak sering keluar untuk berbagai keperluan.

Bab Pembagian

Para sekutu boleh membagi sendiri, atau melalui orang yang mereka tunjuk, atau orang yang ditunjuk imam. Syarat orang yang ditunjuk imam adalah laki-laki, merdeka, adil, dan mengetahui ilmu ukur serta ilmu hitung. Jika dalam pembagian itu ada penaksiran nilai, wajib ada dua orang pembagi. Jika tidak ada penaksiran, cukup satu pembagi, dan menurut satu pendapat harus dua orang. Imam boleh menjadikan pembagi sebagai hakim dalam penaksiran nilai, sehingga ia bekerja dengan dua orang adil dalam hal itu lalu membagi. Imam memberi gaji orang yang ditunjuknya dari baitul mal. Jika tidak ada, upahnya dibebankan kepada para sekutu. Jika para sekutu menyewanya dan masing-masing

menyebut jumlah tertentu, jumlah itu mengikat mereka. Jika tidak, upah dibagi menurut besar bagian, dan menurut satu pendapat menurut jumlah kepala.

Selanjutnya, barang yang besar kerugiannya bila dibagi, seperti permata, pakaian mewah, dan sepasang sepatu khuf, tidak dikabulkan oleh hakim jika seluruh sekutu meminta dibagi. Namun hakim tidak melarang mereka jika mereka membaginya sendiri, selama manfaatnya tidak hilang seperti pedang yang dipatahkan. Adapun barang yang hilang manfaat pokoknya bila dibagi, seperti pemandian dan penggilingan yang kecil, pembagiannya dikabulkan atas permintaan orang yang menuntutnya, menurut pendapat yang paling sahih. Jika mungkin dijadikan dua pemandian, permintaan itu dikabulkan. Jika seseorang memiliki sepersepuluh rumah yang tidak layak dihuni, sedangkan sisanya milik orang lain, menurut pendapat yang paling sahih pemilik sepersepuluh itu dipaksa membagi atas permintaan rekannya, bukan sebaliknya.

Barang yang tidak besar kerugiannya bila dibagi, pembagiannya ada beberapa jenis.

Pertama, pembagian dengan bagian-bagian (qismah al-ajza'). Contohnya benda yang sejenis (mitsli), rumah yang bangunannya seragam, dan tanah yang bagian-bagiannya serupa. Pihak yang enggan dipaksa. Bagian-bagian disamakan dengan takaran, timbangan, atau hasta, sesuai

jumlah bagian bila bagian-bagian itu sama. Pada setiap kertas ditulis nama seorang sekutu, atau satu bagian yang dibedakan dengan batas atau arah. Kertas-kertas itu dimasukkan ke dalam bola-bola (tanah liat) yang sama. Kemudian orang yang tidak hadir saat penulisan mengeluarkan satu kertas. Jika yang ditulis nama-nama, kertas itu dikeluarkan untuk bagian pertama, lalu bagian itu diberikan kepada orang yang namanya keluar. Jika yang ditulis bagian-bagian, kertas itu dikeluarkan atas nama Zaid. Jika bagian-bagian itu berbeda, misalnya setengah, sepertiga, dan seperenam, tanah dibagi atas dasar bagian yang terkecil, lalu dibagi seperti cara di atas. Dijaga agar bagian satu orang tidak terpisah-pisah.

Kedua, pembagian dengan penyetaraan nilai (ta'dil). Contohnya tanah yang nilai bagian-bagiannya berbeda karena kekuatan tumbuh dan dekatnya air. Dalam hal ini pihak yang enggan dipaksa, menurut pendapat yang lebih zahir. Jika nilai dua rumah atau dua toko sama, lalu salah seorang meminta agar masing-masing diberikan kepada satu orang, tidak ada paksaan. Untuk budak atau pakaian yang sejenis, pihak yang enggan dipaksa. Untuk dua jenis yang berbeda, tidak dipaksa.

Ketiga, pembagian dengan pengembalian (radd). Contohnya di salah satu sisi ada sumur atau pohon yang tidak mungkin dibagi, sehingga orang yang mengambilnya

mengembalikan bagian dari nilainya. Tidak ada paksaan dalam hal ini, dan ini merupakan jual beli. Demikian pula ta'dil, menurut mazhab. Adapun pembagian dengan bagian-bagian (qismah al-ajza') adalah pemisahan hak (ifraz), menurut pendapat yang lebih zahir.

Dalam pembagian dengan pengembalian disyaratkan adanya kerelaan setelah keluarnya undian. Jika dua pihak sepakat membagi sesuatu yang tidak ada paksaan di dalamnya, menurut pendapat yang paling sahih juga disyaratkan kerelaan setelah undian. Misalnya keduanya berkata, "Kami rela dengan pembagian ini," atau "dengan apa yang dikeluarkan undian." Jika terbukti dengan bukti adanya kekeliruan atau kecurangan dalam pembagian yang bersifat paksaan, pembagian itu dibatalkan. Jika tidak ada bukti dan seseorang mengakui adanya kekeliruan itu, ia boleh menyumpah sekutunya. Jika ia menyatakan hal itu dalam pembagian atas dasar suka sama suka dan kita katakan pembagian itu jual beli, menurut pendapat yang paling sahih kekeliruan itu tidak berpengaruh, sehingga gugatan ini tidak ada gunanya.

Aku berkata: Jika kita katakan pembagian itu pemisahan hak (ifraz), pembagian dibatalkan jika kekeliruan itu terbukti. Jika tidak terbukti, sekutunya bersumpah. Dan Allah lebih mengetahui. Jika sebagian dari barang yang dibagi menjadi hak orang lain secara tidak terbagi, batallah

pembagian itu. Dalam sisanya ada perbedaan pendapat seperti pada pemisahan akad. Atau jika yang menjadi hak orang lain itu bagian tertentu dari salah satu dari dua bagian, atau dari kedua bagian, maka sama saja: jika pembagian tetap berlaku (dibiarkan), tetap, dan jika tidak, batal. Dan Allah lebih mengetahui.

Kitab Kesaksian

Syarat saksi adalah muslim, merdeka, mukalaf, adil, memiliki muru'ah (kehormatan diri), dan tidak tertuduh. Syarat adil adalah menjauhi dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Bermain dadu haram menurut pendapat yang sahih, dan bermain catur makruh. Jika disyaratkan harta dari kedua pihak, maka itu judi. Dibolehkan hida' (nyanyian penggiring unta) dan mendengarkannya. Makruh bernyanyi tanpa alat dan mendengarkannya. Haram menggunakan alat musik yang menjadi ciri para peminum arak, seperti tunbur, oud, shanj, dan mizmar Irak, serta memperdengarkannya. Yara' (seruling buluh) tidak termasuk, menurut pendapat yang paling sahih.

Aku berkata: Yang paling sahih adalah mengharamkannya. Dan Allah lebih mengetahui. Rebana boleh dipakai untuk pesta pernikahan dan khitan, dan juga untuk selain itu menurut pendapat yang paling sahih, meskipun ada kerincingnya. Haram memukul kubah, yaitu gendang panjang yang tengahnya sempit. Menari tidak haram, kecuali jika di dalamnya ada gerak melenggok seperti perbuatan banci. Dibolehkan menggubah syair dan melantunkannya, kecuali jika berisi hinaan, kekejian, atau sindiran kepada perempuan tertentu.

Muru'ah adalah berperilaku dengan akhlak orang-orang sepertinya pada zamannya dan di tempatnya. Maka

hal-hal berikut menggugurkan muru'ah: makan di pasar, berjalan dengan kepala terbuka, mencium istri dan budak perempuan di hadapan orang banyak, memperbanyak cerita lucu, seorang ahli fiqih mengenakan jubah dan peci di tempat yang tidak lazim, terus-menerus bermain catur atau bernyanyi atau mendengarkannya, dan terus-menerus menari. Perkara ini berbeda-beda menurut orang, keadaan, dan tempat. Pekerjaan hina seperti berbekam, menyapu, dan menyamak kulit juga menggugurkan muru'ah bagi orang yang tidak pantas melakukannya. Jika itu sudah menjadi kebiasaannya dan merupakan pekerjaan ayahnya, maka tidak menggugurkan, menurut pendapat yang paling sahih.

Tuhmah (tuduhan) adalah menarik manfaat untuk dirinya atau menolak mudarat darinya. Maka ditolak kesaksiannya untuk budaknya, untuk mukatabnya, dan untuk pihak yang berutang kepadanya yang telah meninggal atau yang berada di bawah pengampuan karena pailit. Ditolak pula kesaksiannya dalam perkara yang ia menjadi wakil di dalamnya, tentang pembebasan orang yang ia jamin, dan tentang luka yang menimpa pewarisnya. Jika ia bersaksi untuk pewarisnya yang sakit atau terluka tentang harta sebelum luka itu sembuh, kesaksian diterima menurut pendapat yang paling sahih. Ditolak pula kesaksian 'aqilah (kerabat penanggung diyat) tentang kefasikan para saksi pembunuhan, dan kesaksian para kreditur orang pailit tentang kefasikan saksi-saksi utang lain.

Jika dua orang bersaksi untuk dua orang tentang suatu wasiat, lalu kedua penerima itu bersaksi untuk kedua saksi tadi tentang wasiat dari harta peninggalan yang sama, kedua kesaksian itu diterima menurut pendapat yang paling sahih. Kesaksian tidak diterima untuk orang tua (ushul) maupun anak keturunan (furu'), tetapi diterima atas keduanya. Demikian pula diterima atas ayah mereka tentang talak terhadap madu ibu mereka atau tuduhan zina terhadap ibu mereka, menurut pendapat yang lebih zahir. Jika seseorang bersaksi untuk anak keturunannya dan untuk orang lain, kesaksian itu diterima untuk orang lain, menurut pendapat yang lebih zahir.

Aku berkata: Diterima pula kesaksian untuk masing-masing suami istri, untuk saudara, dan untuk teman. Dan Allah lebih mengetahui. Tidak diterima kesaksian dari musuh, yaitu orang yang membencinya sampai berharap hilangnya nikmat orang itu, bersedih atas kegembiraannya, dan bergembira atas musibahnya. Kesaksian orang yang memusuhi karena agama, seperti orang kafir dan ahli bid'ah, diterima untuknya dan juga atasnya. Diterima kesaksian ahli bid'ah yang tidak kita kafirkan. Tidak diterima kesaksian orang lengah yang tidak teliti, dan orang yang tergesa-gesa. Diterima kesaksian hisbah dalam hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam hal-hal yang ia memiliki hak yang kuat di dalamnya, seperti talak, pembebasan budak, pemaafan dari qisas, tetapnya masa idah dan berakhirnya, serta

hukuman had miliknya. Demikian pula nasab, menurut pendapat yang sahih.

Kapan pun diputuskan perkara dengan dua saksi lalu ternyata keduanya kafir, budak, atau anak kecil, hakim itu dan hakim lainnya membatalkan putusan tersebut. Demikian pula jika ternyata keduanya fasik, menurut pendapat yang lebih zahir. Jika orang kafir, atau budak, atau anak kecil bersaksi lalu mengulangi kesaksiannya setelah sempurna keadaannya, kesaksian itu diterima. Adapun orang fasik yang bertobat, kesaksian ulangannya tidak diterima. Kesaksian selain kesaksian itu diterima dengan syarat ia diuji setelah tobat selama masa yang menimbulkan dugaan bahwa tobatnya jujur. Kebanyakan ulama menetapkan masa itu setahun. Dalam tobat dari maksiat yang berupa ucapan, disyaratkan adanya ucapan. Maka orang yang menuduh zina berkata, "Tuduhanku batil, aku menyesalinya, dan tidak akan mengulanginya." Demikian pula saksi palsu.

Aku berkata: Dalam maksiat yang bukan berupa ucapan, disyaratkan berhenti, menyesal, bertekad tidak mengulangi, dan mengembalikan hak orang yang dizalimi jika berkaitan dengan hak manusia. Dan Allah lebih mengetahui.

Pasal

Perkara tidak diputuskan dengan satu orang saksi, kecuali dalam penetapan hilal Ramadan, menurut pendapat yang lebih zahir. Untuk zina disyaratkan empat saksi laki-laki. Untuk pengakuan atas zina cukup dua saksi, dan menurut satu pendapat empat. Untuk harta dan akad harta, seperti jual beli, iqalah, hiwalah, dan penjaminan, serta hak yang berkaitan dengan harta seperti khiyar dan tempo, cukup dua laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan. Untuk selain itu, yaitu hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hak manusia, serta hal yang biasanya diketahui kaum laki-laki seperti nikah, talak, rujuk, Islam, murtad, jarh (celaan terhadap saksi), ta'dil (pujian terhadap saksi), kematian, kemiskinan, perwakilan, wasiat, dan kesaksian atas kesaksian, diperlukan dua laki-laki.

Adapun hal yang khusus diketahui kaum perempuan atau biasanya tidak dilihat laki-laki, seperti keperawanan, kelahiran, haid, penyusuan, dan cacat di bawah pakaian, dapat ditetapkan dengan saksi-saksi yang telah disebut tadi dan dengan empat perempuan. Perkara yang tidak dapat ditetapkan dengan seorang laki-laki dan dua perempuan tidak dapat ditetapkan dengan seorang laki-laki dan sumpah. Perkara yang dapat ditetapkan dengan mereka dapat ditetapkan dengan seorang laki-laki dan sumpah, kecuali cacat-cacat perempuan dan semacamnya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat ditetapkan dengan dua perempuan dan sumpah.

Penggugat bersumpah hanya setelah saksinya memberikan kesaksian dan saksi itu ditazkiyah (dinyatakan adil). Dalam sumpahnya ia menyebut kejujuran saksi itu. Jika ia meninggalkan sumpah dan meminta lawannya bersumpah, ia berhak. Jika lawannya menolak, penggugat boleh bersumpah dengan sumpah pengembalian (yamin ar-radd), menurut pendapat yang lebih zahir. Jika di tangan seseorang ada budak perempuan dengan anaknya, lalu seorang laki-laki berkata, "Ini ibu dari anakku (mustauladahku); ia mengandung anak ini dalam kepemilikanku," dan ia bersumpah bersama seorang saksi, maka tetaplah status istilad itu. Namun nasab anak dan kemerdekaannya tidak tetap, menurut pendapat yang lebih zahir.

Jika di tangan seseorang ada seorang budak laki-laki, lalu seorang laki-laki berkata, "Dahulu ia milikku dan aku telah memerdekakannya," dan ia bersumpah bersama seorang saksi, maka menurut mazhab budak itu dicabut dari tangan pemegangnya dan menjadi merdeka. Jika para ahli waris menggugat harta milik pewaris mereka dan mengajukan seorang saksi, lalu sebagian dari mereka bersumpah bersama saksi itu, orang yang bersumpah mengambil bagiannya dan tidak berbagi dengan yang lain dalam bagian itu. Hak orang yang tidak bersumpah gugur karena penolakannya, jika ia hadir dan sudah dewasa. Jika ia sedang tidak di tempat, atau masih kecil, atau gila, maka

menurut mazhab ia tidak mengambil bagiannya sekarang. Apabila uzurnya hilang, ia bersumpah dan mengambil bagiannya tanpa mengulang kesaksian.

Tidak boleh bersaksi atas suatu perbuatan, seperti riba, perampasan, perusakan, dan kelahiran, kecuali dengan melihat langsung. Kesaksian orang tuli diterima. Untuk ucapan seperti akad, disyaratkan mendengarnya dan melihat orang yang mengucapkannya. Kesaksian orang buta tidak diterima, kecuali jika suatu pengakuan diucapkan di telinganya lalu ia berpegang padanya sampai bersaksi dengannya di hadapan hakim, menurut pendapat yang sahih. Jika kesaksian itu dipikul oleh orang yang melihat lalu ia menjadi buta, ia tetap bersaksi, asalkan pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan dikenal nama dan nasabnya.

Siapa yang mendengar ucapan seseorang atau melihat perbuatannya, jika ia mengenal orangnya, namanya, dan nasabnya, ia bersaksi atasnya saat orang itu hadir dengan menunjuk, dan saat orang itu tidak hadir atau sudah meninggal dengan menyebut namanya. Jika ia tidak mengenal nama dan nasabnya, ia tidak bersaksi saat orang itu meninggal atau tidak hadir. Tidak sah menanggung kesaksian atas perempuan bercadar dengan mengandalkan suaranya. Jika ia mengenalnya secara langsung, atau mengenal nama dan nasabnya, boleh. Saat menunaikan

kesaksian ia bersaksi dengan apa yang ia ketahui. Tidak boleh menanggung kesaksian atas perempuan itu berdasarkan pengenalan oleh seorang adil atau dua orang adil, menurut pendapat yang termasyhur, tetapi praktik yang berlaku menyelisihinya.

Jika bukti telah tegak atas diri seseorang dalam suatu hak, lalu penggugat meminta pencatatan, hakim mencatat dengan ciri-ciri fisiknya, bukan dengan nama dan nasab selama keduanya belum tetap. Seseorang boleh bersaksi dengan tasamu' (kabar yang tersiar luas) tentang nasab dari pihak ayah dan kabilah, demikian pula dari pihak ibu menurut pendapat yang paling sahih, dan tentang kematian menurut mazhab. Tasamu' tidak berlaku untuk pembebasan budak, wala', wakaf, nikah, dan kepemilikan, menurut pendapat yang paling sahih.

Aku berkata: Yang paling sahih menurut para ulama peneliti dan kebanyakan ulama dalam semuanya itu adalah boleh. Dan Allah lebih mengetahui. Syarat tasamu' adalah mendengarnya dari sekelompok orang yang mustahil bersepakat berdusta. Dikatakan pula: cukup dari dua orang adil. Tidak boleh bersaksi atas kepemilikan hanya karena penguasaan, atau penguasaan disertai pengelolaan dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang lama boleh, menurut pendapat yang paling sahih. Syaratnya adalah pengelolaan sebagaimana layaknya para pemilik, seperti mendiami,

merobohkan, membangun, menjual, dan menggadaikan. Kesaksian tentang kemiskinan dibangun atas indikasi dan tanda-tanda kesulitan serta kesempitan hidup.

Pasal

Menanggung kesaksian hukumnya fardu kifayah dalam nikah. Demikian pula dalam pengakuan, tindakan keuangan, dan penulisan surat, menurut pendapat yang paling sahih. Jika dalam perkara itu hanya ada dua orang, keduanya wajib menunaikan kesaksian. Jika yang seorang menunaikan dan yang lain menolak sambil berkata, "Bersumpahlah bersamanya," maka ia berdosa. Jika saksinya banyak, menunaikan kesaksian itu fardu kifayah. Jika dua orang dari mereka dipanggil, wajib atas keduanya menurut pendapat yang paling sahih. Jika hanya ada satu saksi, wajib baginya jika perkaranya dapat ditetapkan dengan seorang saksi dan sumpah. Jika tidak, tidak wajib. Dikatakan pula: menunaikan kesaksian tidak wajib kecuali bagi orang yang menanggungnya dengan sengaja, bukan kebetulan.

Wajibnya menunaikan kesaksian memiliki beberapa syarat. Pertama, ia dipanggil dari jarak 'adwa (jarak yang memungkinkan pergi dan kembali pada hari itu). Dikatakan pula: cukup kurang dari jarak qashar. Kedua, ia seorang yang adil. Jika yang memanggil adalah orang fasik yang kefasikannya disepakati, tidak wajib. Dikatakan pula: atau

yang kefasikannya diperselisihkan. Ketiga, ia tidak berhalangan karena sakit dan semacamnya. Jika berhalangan, ia mempersaksikan orang lain atas kesaksiannya, atau hakim mengutus orang untuk mendengarnya.

Pasal

Kesaksian atas kesaksian diterima dalam selain perkara hukuman, dan dalam hukuman yang menjadi hak manusia, menurut mazhab. Cara menanggungnya adalah asal meminta pihak lain untuk menjadi penanggung (furu'), misalnya ia berkata, "Aku saksi atas perkara ini dan aku mempersaksikan engkau," atau "Bersaksilah atas kesaksianku." Atau furu' mendengar asal bersaksi di hadapan hakim. Atau asal berkata, "Aku bersaksi bahwa si fulan berutang seribu kepada si fulan dari harga barang yang dijual atau lainnya." Dalam hal yang terakhir ini ada pendapat lain. Tidak cukup mendengar ucapan, "Si fulan berutang kepada si fulan sekian," atau "Aku bersaksi atas ini," atau "Aku memiliki kesaksian atas ini."

Hendaklah furu' menjelaskan sumber penanggungan saat menunaikan kesaksian. Jika ia tidak menjelaskan, sedangkan hakim percaya pada pengetahuannya, maka tidak mengapa. Tidak sah menanggung kesaksian orang yang kesaksiannya ditolak, dan tidak sah pula penanggungan oleh perempuan. Jika asal meninggal, atau

tidak ada di tempat, atau sakit, hal itu tidak menghalangi kesaksian furu'. Jika terjadi murtad, kefasikan, atau permusuhan pada asal, hal itu menghalangi. Gilanya asal seperti matinya, menurut pendapat yang sahih. Jika furu' yang fasik atau budak menanggung kesaksian lalu menunaikannya setelah menjadi sempurna keadaannya, kesaksiannya diterima. Cukup dua orang bersaksi atas dua orang saksi asal. Dalam satu pendapat disyaratkan dua orang bagi setiap laki-laki atau perempuan asal.

Syarat diterimanya kesaksian furu' adalah sulit atau tidak mungkinnya asal hadir, karena meninggal, buta, sakit yang memberatkan kehadirannya, atau tidak berada di tempat pada jarak 'adwa. Dikatakan pula: jarak qashar. Syarat lainnya adalah furu' menyebutkan nama-nama asal. Furu' tidak disyaratkan mentazkiyah mereka, tetapi jika mereka mentazkiyahnya, boleh. Jika mereka bersaksi atas kesaksian dua orang adil atau beberapa orang adil dan tidak menyebut nama mereka, tidak boleh.

Pasal

Jika para saksi menarik kesaksian sebelum putusan, hakim tidak memutuskan. Jika mereka menarik setelah putusan dan sebelum harta diambil, harta tidak diambil. Jika menyangkut hukuman yang belum dilaksanakan, hukuman tidak dilaksanakan. Jika penarikan terjadi setelah harta diambil atau hukuman dilaksanakan, putusan tidak

dibatalkan. Jika yang telah dilaksanakan adalah qisas, atau hukuman mati karena murtad, atau rajam karena zina, atau cambuk lalu pelakunya mati, dan para saksi berkata, "Kami sengaja," maka atas mereka qisas atau diyat berat. Atas hakim ada qisas jika ia berkata, "Aku sengaja." Jika hakim dan para saksi sama-sama menarik, atas semuanya qisas jika mereka berkata, "Kami sengaja." Jika mereka berkata, "Kami keliru," hakim menanggung setengah diyat dan para saksi menanggung setengah.

Jika pihak yang menyatakan para saksi adil (muzakki) menarik, menurut pendapat yang paling sahih ia menanggung. Jika wali (yang menuntut) menarik sendirian, atasnya qisas atau diyat. Jika ia menarik bersama para saksi, hukumnya sama. Dikatakan pula: ia dan para saksi bersekutu. Jika dua saksi bersaksi atas talak bain, atau penyusuan, atau li'an, lalu hakim memisahkan suami istri, kemudian keduanya menarik kesaksian, perpisahan tetap berlaku dan atas mereka mahar mitsl. Dalam satu pendapat, setengahnya jika sebelum jima'. Jika keduanya bersaksi atas talak dan hakim memisahkan, lalu keduanya menarik, kemudian bukti menunjukkan bahwa di antara suami istri itu ada hubungan sepersusuan, maka tidak ada ganti rugi. Jika para saksi harta menarik kesaksian, mereka mengganti, menurut pendapat yang lebih zahir.

Bila semua saksi menarik, ganti rugi dibagi atas mereka. Jika sebagian saja yang menarik dan masih tersisa saksi sejumlah nisab, tidak ada ganti rugi. Dikatakan pula: ia mengganti sesuai bagiannya. Jika nisab berkurang dan para saksi tidak melebihi nisab, ganti rugi dibagi sesuai bagian. Jika mereka melebihi nisab, bagian dihitung dari nisab. Dikatakan pula: dari jumlah saksi. Jika seorang laki-laki dan dua perempuan bersaksi, atas laki-laki setengah dan atas dua perempuan setengah. Jika empat perempuan bersaksi dalam perkara penyusuan, atas laki-laki sepertiga dan atas para perempuan dua pertiga. Jika laki-laki itu menarik, atau dua perempuan menarik, tidak ada ganti rugi, menurut pendapat yang paling sahih. Jika laki-laki dan empat perempuan bersaksi tentang harta, dikatakan seperti penyusuan. Yang paling sahih, laki-laki itu menanggung setengah dan para perempuan setengah, baik para perempuan menarik bersamanya maupun sendirian. Jika dua perempuan menarik, menurut pendapat yang paling sahih tidak ada ganti rugi. Para saksi ihsan (status muhshan) atau sifat, bersama para saksi ta'liq talak dan pembebasan budak, tidak menanggung ganti rugi.

Kitab Dakwaan dan Bukti

Dakwaan di hadapan hakim disyaratkan dalam perkara hukuman seperti qisas dan qadzaf (tuduhan zina). Jika seseorang berhak atas suatu barang tertentu, ia boleh mengambilnya sendiri jika tidak khawatir terjadi fitnah. Jika khawatir, wajib mengadu kepada hakim. Jika ia berhak atas utang yang ditanggung orang yang tidak enggan membayar, ia menagihnya, dan tidak halal baginya mengambil sesuatu dari harta orang itu. Jika utang itu atas orang yang mengingkari dan tidak ada bukti, ia boleh mengambil dari hartanya yang sejenis dengan haknya. Demikian pula yang tidak sejenis, jika yang sejenis tidak ada, menurut mazhab. Jika utang itu atas orang yang mengakui tetapi enggan membayar, atau atas orang yang mengingkari sedangkan ia memiliki bukti, hukumnya juga demikian. Dikatakan pula: wajib mengadu kepada hakim.

Jika boleh mengambil, ia boleh mendobrak pintu dan melubangi dinding jika harta itu tidak bisa dicapai kecuali dengan cara itu. Kemudian, harta yang diambilnya jika sejenis dengan haknya ia miliki, dan jika tidak sejenis ia jual. Dikatakan pula: wajib diajukan kepada hakim agar hakim yang menjualnya. Menurut pendapat yang paling sahih, harta yang diambil itu menjadi tanggungannya, sehingga ia menanggung bila rusak sebelum ia miliki atau ia jual. Ia tidak boleh mengambil melebihi haknya bila mungkin membatasi

diri. Ia juga boleh mengambil harta pihak yang berutang kepada orang yang berutang kepadanya.

Menurut pendapat yang lebih zahir, penggugat adalah orang yang ucapannya menyelisihi keadaan lahir, dan tergugat adalah orang yang ucapannya sesuai dengan keadaan lahir. Maka jika sepasang suami istri masuk Islam sebelum terjadi jima', lalu suami berkata, "Kami masuk Islam bersamaan, maka nikah tetap," sedangkan istri berkata, "Secara berurutan," maka istrilah penggugat. Apabila seseorang mendakwa uang, disyaratkan menjelaskan jenis, macam, kadar, kesahihan, dan keretakan (takassur) jika nilainya berbeda karenanya. Jika ia mendakwa barang tertentu yang dapat dibatasi sifatnya seperti hewan, ia menyifatinya dengan sifat dalam akad salam. Dikatakan pula: wajib disertai penyebutan nilainya. Jika barang itu rusak dan ia termasuk barang yang bernilai, wajib menyebut nilainya.

Jika ia mendakwa nikah, tidak cukup dengan ucapan mutlak, menurut pendapat yang paling sahih. Ia harus berkata, "Aku menikahinya dengan wali yang rasyid dan dua saksi yang adil, dan dengan kerelaannya jika kerelaan itu disyaratkan." Jika perempuan itu budak, menurut pendapat yang paling sahih wajib menyebut ketidakmampuannya atas mahar perempuan merdeka dan kekhawatiran terjerumus ke dalam zina. Jika ia mendakwa akad harta seperti jual beli dan

hibah, cukup dengan ucapan mutlak, menurut pendapat yang paling sahih.

Orang yang bukti telah tegak atasnya tidak berhak menyumpah penggugat. Namun jika ia mengaku telah membayar, membebaskan, membeli suatu barang, atau menghibahkannya dan menyerahkannya, ia boleh menyumpah penggugat atas penafian hal itu. Demikian pula jika ia mengaku mengetahui kefasikan saksi penggugat atau mengaku saksi itu berdusta, menurut pendapat yang paling sahih. Jika ia meminta tenggang waktu untuk mendatangkan penangkis bukti, ia ditenggang tiga hari. Jika seseorang mendakwa kebudakan orang dewasa lalu orang itu berkata, "Aku merdeka," ucapannya yang dibenarkan. Jika ia mendakwa kebudakan anak kecil yang tidak berada di tangannya, dakwaannya tidak diterima kecuali dengan bukti. Jika anak itu berada di tangannya, diputuskan untuknya, jika tidak diketahui bahwa penguasaannya itu bersandar pada pemungutan anak temuan. Jika anak kecil itu mumayiz lalu mengingkari, pengingkarannya sia-sia. Dikatakan pula: seperti orang dewasa. Dakwaan utang berjangka tidak didengar, menurut pendapat yang paling sahih.

Pasal

Jika tergugat bersikeras diam dari menjawab dakwaan, ia dijadikan seperti orang yang mengingkari lalu menolak bersumpah (nakil). Jika penggugat mendakwa sepuluh lalu

tergugat berkata, "Sepuluh itu tidak wajib atasku," itu belum cukup sampai ia berkata, "dan tidak pula sebagiannya." Demikian pula ia bersumpah. Jika ia bersumpah atas penafian sepuluh dan hanya sampai di situ lalu menolak, maka penggugat bersumpah atas hak yang kurang dari sepuluh dengan satu bagian, dan mengambilnya.

Jika penggugat mendakwa harta yang disandarkan pada suatu sebab, misalnya, "Aku telah memberimu pinjaman sekian," cukup dalam jawaban tergugat berkata, "Engkau tidak berhak atas sesuatu pun dariku." Atau jika yang didakwa hak syuf'ah, cukup ia berkata, "Engkau tidak berhak atas sesuatu pun dariku," atau "Engkau tidak berhak menerima penyerahan bagian itu." Ia bersumpah sesuai jawabannya ini. Jika ia menjawab dengan menafikan sebab yang disebutkan, ia bersumpah atas penafian sebab itu. Dikatakan pula: ia boleh bersumpah dengan penafian yang mutlak.

Jika di tangan seseorang ada barang gadai atau barang sewaan, lalu pemiliknya mendakwa, cukup baginya berkata, "Aku tidak wajib menyerahkannya." Jika ia mengakui kepemilikan pemilik lalu mengaku adanya gadai atau sewa, menurut pendapat yang sahih pengakuannya tidak diterima kecuali dengan bukti. Jika ia tidak mampu mendatangkan bukti dan khawatir bahwa bila ia mengakui kepemilikan, pemilik akan mengingkari adanya gadai (jika tidak demikian

maka boleh), maka siasatnya adalah ia berkata, "Jika engkau mendakwa kepemilikan secara mutlak, aku tidak wajib menyerahkannya. Jika engkau mendakwa barang yang tergadai, sebutkanlah agar aku menjawab."

Jika seseorang mendakwa suatu barang atas orang lain, lalu tergugat berkata, "Barang itu bukan milikku," atau "Milik seseorang yang tidak kukenal," atau "Milik anakku yang masih kecil," atau "Wakaf untuk fakir miskin," atau "Untuk masjid ini," maka menurut pendapat yang paling sahih perselisihan tidak dialihkan darinya dan barang itu tidak dicabut darinya. Penggugat menyumpahnya bahwa ia tidak wajib menyerahkannya, jika tidak ada bukti. Jika tergugat mengakui barang itu milik orang tertentu yang hadir, yang mungkin diperkarakan dan disumpah, orang itu ditanya. Jika ia membenarkan, perselisihan beralih kepadanya. Jika ia mendustakan, barang dibiarkan di tangan orang yang mengakui. Dikatakan pula: diserahkan kepada penggugat. Dikatakan pula: hakim menjaganya sampai pemiliknya muncul. Jika tergugat mengakui barang itu milik orang yang tidak ada di tempat, menurut pendapat yang paling sahih perselisihan dialihkan darinya dan perkara ditangguhkan sampai orang itu datang. Jika penggugat memiliki bukti, diputuskan dengan bukti itu. Ini merupakan putusan atas orang yang tidak hadir, sehingga penggugat bersumpah bersama bukti. Dikatakan pula: ini putusan atas orang yang hadir.

Dalam perkara yang pengakuan budak diterima atasnya, seperti hukuman, dakwaan ditujukan kepadanya dan ia wajib menjawab. Dalam perkara harta seperti ganti rugi luka, dakwaan ditujukan kepada tuannya.

Pasal

Sumpah penggugat dan tergugat diperberat dalam perkara yang bukan harta dan tidak dimaksudkan untuk harta, dan dalam harta yang mencapai nisab zakat. Penjelasan tentang pemberatan telah dibahas dalam bab li'an. Ia bersumpah dengan kepastian (batt) untuk perbuatannya sendiri. Demikian pula untuk perbuatan orang lain jika berupa penetapan. Jika berupa penafian, ia bersumpah atas penafian pengetahuan. Jika seseorang mendakwa utang milik pewarisnya lalu tergugat berkata, "Ia telah membebaskanku," tergugat bersumpah atas penafian pengetahuan tentang pembebasan itu. Jika penggugat berkata, "Budakmu melukaiku dengan luka yang mewajibkan sekian," menurut pendapat yang paling sahih tergugat bersumpah dengan kepastian.

Aku berkata: Jika penggugat berkata, "Hewan ternakmu melukai," tergugat bersumpah dengan kepastian secara pasti. Dan Allah lebih mengetahui. Boleh bersumpah dengan kepastian berdasarkan dugaan kuat yang bersandar pada tulisannya atau tulisan ayahnya. Yang diperhitungkan adalah niat hakim yang menyumpah. Maka jika orang yang

bersumpah melakukan tauriyah, atau menakwil yang menyelisihi niat hakim, atau mengecualikan sehingga tidak terdengar oleh hakim, hal itu tidak menghapus dosa sumpah palsu.

Siapa yang sumpah tertuju kepadanya, yang seandainya ia mengakui apa yang dituntut ia wajib memenuhinya, lalu ia mengingkari, maka ia bersumpah. Hakim tidak disumpah bahwa ia tidak berbuat zalim dalam putusannya, dan saksi tidak disumpah bahwa ia tidak berdusta. Jika tergugat berkata, "Aku masih anak kecil," ia tidak disumpah dan perkara ditangguhkan sampai ia baligh. Sumpah berfaedah memutus perselisihan seketika itu, bukan menetapkan pembebasan. Maka jika penggugat menyumpahnya lalu kemudian mendatangkan bukti, diputuskan dengan bukti itu. Jika tergugat berkata, "Ia telah menyumpahku satu kali, maka hendaklah ia bersumpah bahwa ia belum menyumpahku," ia diberi kesempatan, menurut pendapat yang paling sahih.

Jika tergugat menolak bersumpah, penggugat bersumpah dan diputuskan untuknya. Perkara tidak diputuskan dengan sekadar penolakan itu. Penolakan (nukul) adalah ia berkata, "Aku menolak," atau hakim berkata kepadanya, "Bersumpahlah," lalu ia menjawab, "Aku tidak bersumpah." Jika ia diam, hakim memutuskan bahwa ia menolak. Ucapan hakim kepada penggugat,

"Bersumpahlah," merupakan putusan atas penolakan tergugat. Sumpah yang dikembalikan, menurut satu pendapat, kedudukannya seperti bukti, dan menurut pendapat yang lebih zahir seperti pengakuan tergugat. Maka jika setelah itu tergugat mendatangkan bukti pembayaran atau pembebasan, bukti itu tidak didengar.

Jika penggugat tidak bersumpah dan tidak mengajukan alasan apa pun, gugurlah haknya dari sumpah itu dan ia tidak berhak menuntut lawannya. Jika ia beralasan hendak mendatangkan bukti atau memeriksa hitungan, ia ditenggang tiga hari. Dikatakan pula: selamanya. Jika tergugat saat hendak disumpah meminta tenggang untuk memeriksa hitungannya, ia tidak ditenggang. Dikatakan pula: tiga hari. Jika ia meminta tenggang di awal jawaban, ia ditenggang sampai akhir majelis.

Siapa yang ditagih zakat lalu mengaku telah membayarnya kepada petugas zakat lain, atau mengaku bahwa penaksir (kharish) keliru, dan kita mewajibkannya bersumpah lalu ia menolak, sedangkan sumpah tidak mungkin dikembalikan, maka menurut pendapat yang paling sahih zakat itu diambil darinya. Jika wali seorang anak kecil mendakwa utang milik anak itu, lalu tergugat mengingkari dan menolak bersumpah, wali tidak bersumpah. Dikatakan pula: wali bersumpah. Dikatakan pula: jika wali mengaku langsung terlibat dalam sebab utang itu, ia bersumpah.

Pasal

Jika dua orang mendakwa suatu barang yang berada di tangan pihak ketiga, dan masing-masing mendatangkan bukti, kedua bukti itu gugur. Menurut satu pendapat, keduanya dipakai. Maka menurut satu pendapat barang itu dibagi, menurut pendapat lain diundi, dan menurut pendapat lain perkara ditangguhkan sampai jelas atau mereka berdamai. Jika barang itu berada di tangan keduanya dan keduanya mendatangkan bukti, barang tetap seperti semula. Jika barang itu berada di tangan seseorang, lalu orang lain mendatangkan bukti atas barang itu dan pemegang tangan juga mendatangkan bukti, pemegang tangan didahulukan. Bukti pemegang tangan tidak didengar kecuali setelah bukti penggugat.

Jika tangannya telah dicabut dengan bukti, lalu ia mendatangkan bukti kepemilikan yang disandarkan pada masa sebelum tangannya dicabut, dan ia beralasan saksinya sebelumnya tidak ada di tempat, bukti itu didengar dan didahulukan. Dikatakan pula: tidak. Jika pihak luar berkata, "Barang itu milikmu, aku membelinya darimu," lalu pemegang berkata, "Bahkan milikku," dan keduanya mendatangkan bukti, pihak luar didahulukan. Siapa yang mengakui sesuatu sebagai milik orang lain lalu mendakwanya, dakwaannya tidak didengar kecuali jika ia menyebut adanya perpindahan kepemilikan. Siapa yang

hartanya diambil darinya berdasarkan bukti, lalu ia mendakwa harta itu, tidak disyaratkan menyebut perpindahan, menurut pendapat yang paling sahih.

Menurut mazhab, banyaknya jumlah saksi salah satu pihak tidak menguatkan. Demikian pula jika satu pihak memiliki dua laki-laki dan pihak lain memiliki seorang laki-laki dan dua perempuan. Jika pihak lain memiliki seorang saksi dan sumpah, dua saksi dikuatkan, menurut pendapat yang lebih zahir. Jika bukti bersaksi bagi salah satunya atas kepemilikan sejak setahun dan bagi yang lain sejak waktu yang lebih lama, menurut pendapat yang lebih zahir yang lebih lama dikuatkan. Pemilik bukti yang lebih lama itu berhak atas upah dan atas tambahan yang terjadi sejak waktu itu. Jika satu bukti bersifat mutlak dan bukti lain menyebut tanggal, menurut mazhab keduanya sama. Jika pemilik bukti yang tanggalnya lebih akhir memiliki penguasaan, ia didahulukan. Jika bukti bersaksi atas kepemilikannya kemarin tanpa menyinggung keadaan sekarang, kesaksian itu tidak didengar sampai para saksi berkata, "Kepemilikannya belum hilang," atau "Kami tidak mengetahui sesuatu yang menghilangkannya."

Boleh bersaksi atas kepemilikan pada saat ini dengan mengandalkan keadaan sebelumnya, baik dari warisan, pembelian, maupun lainnya. Jika bukti bersaksi atas pengakuannya kemarin bahwa barang itu miliknya,

pengakuan itu dianggap berlanjut. Jika seseorang mendatangkan bukti atas kepemilikan hewan atau pohon, ia tidak berhak atas buah yang sudah ada dan anak yang sudah lahir terpisah, tetapi ia berhak atas janin, menurut pendapat yang paling sahih. Jika seseorang membeli sesuatu lalu barang itu diambil darinya berdasarkan hujah yang mutlak, ia menuntut kembali harga kepada penjualnya. Dikatakan pula: tidak, kecuali jika ia mendakwa kepemilikan yang mendahului pembelian. Jika seseorang mendakwa kepemilikan secara mutlak lalu para saksi bersaksi untuknya beserta sebabnya, hal itu tidak merugikan. Jika ia menyebut satu sebab dan para saksi menyebut sebab lain, hal itu merugikan.

Pasal

Seseorang berkata, "Aku menyewakan rumah ini kepadamu dengan sepuluh," lalu lawannya berkata, "Bahkan seluruh bangunan dengan sepuluh," dan keduanya mendatangkan bukti. Kedua bukti itu bertentangan. Dalam satu pendapat, penyewa didahulukan. Jika dua orang mendakwa sesuatu yang berada di tangan pihak ketiga, dan masing-masing mendatangkan bukti bahwa ia membelinya dan membayar harganya, maka jika tanggal berbeda, diputuskan untuk yang terdahulu. Jika tidak, kedua bukti bertentangan. Jika masing-masing berkata, "Aku menjualnya kepadamu dengan sekian," atau masing-masing

mendatangkan bukti, maka jika tanggalnya sama kedua bukti bertentangan. Jika tanggal berbeda, pembeli wajib membayar kedua harga. Demikian pula jika bukti-buktinya mutlak atau salah satunya mutlak, menurut pendapat yang paling sahih.

Jika seseorang meninggal dengan meninggalkan dua anak, seorang muslim dan seorang Nasrani, lalu masing-masing berkata, "Ia meninggal dalam agamaku," maka jika diketahui bahwa ia dahulu seorang Nasrani, dibenarkan yang Nasrani. Jika keduanya mendatangkan dua bukti mutlak, yang muslim didahulukan. Jika bukti dibatasi bahwa ucapan terakhirnya adalah Islam, dan bukti yang lain menyatakan sebaliknya, kedua bukti bertentangan. Jika agamanya tidak diketahui dan masing-masing mendatangkan bukti bahwa ia meninggal dalam agamanya, kedua bukti bertentangan.

Jika seorang Nasrani meninggal dengan meninggalkan dua anak, seorang muslim dan seorang Nasrani, lalu yang muslim berkata, "Aku masuk Islam setelah ia meninggal, maka warisan dibagi di antara kita," dan yang Nasrani berkata, "Bahkan sebelumnya," dibenarkan yang muslim dengan sumpahnya. Jika keduanya mendatangkan bukti, yang Nasrani didahulukan. Jika keduanya sepakat bahwa anak itu masuk Islam pada bulan Ramadan, lalu yang muslim berkata, "Ayah meninggal pada bulan Syakban," dan

yang Nasrani berkata, "Pada bulan Syawal," dibenarkan yang Nasrani, dan bukti yang muslim didahulukan atas buktinya. Jika seseorang meninggal dengan meninggalkan dua orang tua yang kafir dan dua anak yang muslim, lalu masing-masing berkata, "Ia meninggal dalam agama kami," dibenarkan kedua orang tua dengan sumpah. Dalam satu pendapat, perkara ditangguhkan sampai jelas atau mereka berdamai.

Jika suatu bukti bersaksi bahwa seseorang memerdekakan Salim pada saat sakit menjelang wafatnya, dan bukti lain bersaksi bahwa ia memerdekakan Ghanim, sedangkan nilai masing-masing sepertiga hartanya, maka jika tanggal berbeda, yang terdahulu didahulukan. Jika tanggal sama, diundi. Jika bukti-buktinya mutlak, dikatakan: diundi. Dikatakan pula, dalam satu pendapat: masing-masing merdeka separuhnya.

Aku berkata: Menurut mazhab, masing-masing merdeka separuhnya. Dan Allah lebih mengetahui. Jika dua orang asing bersaksi bahwa seseorang berwasiat memerdekakan Salim, yang nilainya sepertiga hartanya, sedangkan dua ahli waris yang menerima seluruh warisan bersaksi bahwa ia menarik wasiat itu dan berwasiat memerdekakan Ghanim, yang nilainya juga sepertiga, maka yang tetap adalah untuk Ghanim. Jika dua ahli waris itu

fasik, penarikan itu tidak tetap, sehingga Salim merdeka dan Ghanim merdeka dari sepertiga hartanya setelah Salim.

Pasal

Syarat bagi qa'if (ahli pelacak nasab) adalah muslim, adil, dan berpengalaman. Menurut pendapat yang paling sahih, disyaratkan pula merdeka dan laki-laki, tetapi tidak disyaratkan berjumlah banyak dan tidak disyaratkan berasal dari Bani Mudlij. Jika dua orang memperebutkan seorang anak yang tidak diketahui ayahnya, anak itu diperlihatkan kepadanya. Demikian pula jika dua laki-laki bersekutu dalam menjima' seorang perempuan lalu ia melahirkan anak yang mungkin dari keduanya, dan keduanya memperebutkannya. Contohnya keduanya menjima'nya karena syubhat, atau budak perempuan milik bersama mereka.

Demikian pula jika seseorang menjima' istrinya lalu menalaknya, kemudian laki-laki lain menjima'nya karena syubhat atau dalam nikah fasid. Atau seseorang menjima' budak perempuannya lalu menjualnya, kemudian pembeli menjima'nya dan tidak ada istibra' dari salah satunya. Demikian pula jika seseorang menjima' perempuan yang bersuami, menurut pendapat yang paling sahih. Jika perempuan itu melahirkan dalam rentang antara enam bulan dan empat tahun dari jima' keduanya, dan keduanya mengakui anak itu, anak itu diperlihatkan kepada qa'if. Jika di antara dua jima' itu telah berselang satu kali haid, maka

anak itu bagi yang kedua, kecuali jika yang pertama berada dalam pernikahan yang sah. Sama saja dalam hal ini apakah keduanya sepakat dalam keislaman dan kemerdekaan ataupun tidak.

Kitab Pembebasan Budak

Pembebasan budak hanya sah dari orang yang bebas bertasarruf. Boleh dita'liqkan dan boleh disandarkan pada sebagian tubuh, sehingga seluruh tubuhnya merdeka. Lafaz sharihnya adalah tahrir dan i'taq, demikian pula fakku raqabah menurut pendapat yang paling sahih, dan tidak memerlukan niat. Lafaz kinayahnya memerlukan niat, yaitu: "Tidak ada kepemilikan bagiku atasmu," "tidak ada kekuasaan," "tidak ada jalan," "tidak ada pelayanan," "engkau sa'ibah," "engkau maulaku." Demikian pula setiap lafaz sharih atau kinayah dalam talak. Ucapan kepada budak laki-laki, "Engkau (perempuan) merdeka," dan kepada budak perempuan, "Engkau (laki-laki) merdeka," adalah sharih.

Jika tuan berkata, "Pemerdekaanmu ada padamu," atau "Aku memberimu pilihan," dan ia berniat menyerahkan pemerdekaan kepada budak itu, lalu budak memerdekakan dirinya di majelis itu, ia merdeka. Atau tuan berkata, "Aku memerdekakanmu dengan seribu," atau "Engkau merdeka dengan seribu," lalu budak menerima. Atau budak berkata, "Merdekakan aku dengan seribu," lalu tuan menjawabnya. Dalam semua itu budak merdeka seketika dan wajib atasnya seribu. Jika tuan berkata, "Aku menjual dirimu kepadamu dengan seribu," lalu budak berkata, "Aku beli," menurut

mazhab jual beli itu sah, budak merdeka seketika, dan atasnya seribu, sedangkan wala' bagi tuannya.

Jika seseorang berkata kepada perempuan yang hamil, "Aku memerdekakanmu," atau "Aku memerdekakanmu tanpa janinmu," maka keduanya merdeka (ibu dan janin). Jika ia memerdekakan janin, janin saja yang merdeka tanpa ibunya. Jika ibu milik seseorang dan janin milik orang lain, janin tidak merdeka karena pemerdekaan pemilik ibu. Jika seorang budak dimiliki bersama, lalu salah satu pemilik memerdekakan bagiannya, merdekalah bagiannya. Jika pemilik itu tidak mampu, sisanya tetap menjadi milik sekutunya. Jika ia mampu, pemerdekaan menjalar (sirayah) kepada sisa itu atau sebatas kemampuannya, dan atasnya nilai sisa itu pada hari pemerdekaan. Sirayah terjadi dengan pemerdekaan itu sendiri. Dalam satu pendapat, terjadi dengan pembayaran nilai. Dalam satu pendapat lagi, jika ia membayarnya, menjadi jelas bahwa sirayah terjadi sejak pemerdekaan.

Istilad (menghamili budak) oleh salah satu sekutu yang mampu juga menjalar, dan atasnya nilai bagian sekutunya serta bagian sekutunya dari mahar mitsl. Pendapat-pendapat itu berlaku pula dalam penentuan waktu terjadinya sirayah. Menurut pendapat pertama dan ketiga, tidak wajib atasnya nilai bagian sekutunya dari anak. Tadbir tidak menjalar.

Utang yang menghabiskan harta tidak mencegah sirayah, menurut pendapat yang lebih zahir.

Jika seseorang berkata kepada sekutunya yang mampu, "Engkau telah memerdekakan bagianmu, maka atasmu nilai bagianku," lalu sekutu itu mengingkari, ia dibenarkan dengan sumpahnya. Maka bagian sekutu itu tidak merdeka, sedangkan bagian penggugat merdeka karena pengakuannya sendiri, jika kita katakan sirayah terjadi dengan pemerdekaan. Pemerdekaan itu tidak menjalar kepada bagian sekutu yang mengingkari. Jika ia berkata kepada sekutunya, "Jika engkau memerdekakan bagianmu, maka bagianku merdeka setelah bagianmu," lalu sekutu memerdekakan bagiannya dan ia mampu, pemerdekaan menjalar kepada bagian orang pertama itu, jika kita katakan sirayah terjadi dengan pemerdekaan, dan atasnya nilai bagian itu.

Jika ia berkata, "Maka bagianku merdeka, seluruhnya," lalu sekutu memerdekakan bagiannya, maka jika pihak yang menta'liq itu tidak mampu, bagian masing-masing merdeka dari pemiliknya sendiri, dan wala' bagi keduanya. Demikian pula jika ia mampu dan kita membatalkan teori dawr. Jika tidak, tidak ada bagian yang merdeka. Jika seorang budak dimiliki oleh seseorang setengahnya, oleh orang lain sepertiganya, dan oleh orang lain lagi seperenamnya, lalu dua pemilik terakhir memerdekakan bagian mereka secara

bersamaan, maka nilai ditanggung keduanya, masing-masing separuh, menurut mazhab.

Syarat sirayah adalah pemerdekaan itu dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Maka jika ia mewarisi sebagian dari anaknya (yang berstatus budak), pemerdekaan tidak menjalar. Bagi orang sakit yang tidak mampu, sirayah hanya berlaku dalam batas sepertiga hartanya, dan mayit dianggap tidak mampu. Maka jika ia berwasiat memerdekakan bagiannya, pemerdekaan tidak menjalar.

Pasal

Jika orang yang layak bertabarru' memiliki orang tuanya atau anak keturunannya, mereka merdeka. Tidak boleh dibelikan kerabat bagi anak kecil, dan juga tidak boleh menerima hibah atau wasiat untuknya dalam hal itu. Jika kerabat itu berpenghasilan, wajib atas wali menerimanya, kerabat itu merdeka, dan dinafkahi dari penghasilannya sendiri. Jika tidak berpenghasilan, maka jika anak kecil itu miskin, wajib menerimanya dan nafkahnya dari baitul mal. Jika anak itu kaya, haram menerimanya.

Jika seseorang memiliki kerabatnya saat sakit menjelang wafat tanpa imbalan, kerabat itu merdeka dari sepertiga hartanya. Dikatakan pula: dari pokok harta. Jika ia memilikinya dengan imbalan tanpa muhabah (harga di bawah nilai), kerabat itu merdeka dari sepertiga dan ia tidak

mewarisi. Jika ia memiliki utang, dikatakan pembelian itu tidak sah. Yang paling sahih, pembelian itu sah dan kerabat itu tidak merdeka, tetapi dijual untuk membayar utang. Jika dengan muhabah, kadar muhabahnya diperlakukan seperti hibah, dan sisanya dari sepertiga.

Jika seorang budak dihibahi sebagian kerabat tuannya, lalu ia menerimanya, dan kita katakan hal itu berlaku sah baginya, kerabat itu merdeka dan pemerdekaan menjalar, dan atas tuannya nilai sisanya.

Pasal

Orang yang memerdekakan seorang budak pada saat sakit menjelang wafatnya, sedangkan ia tidak memiliki selainnya, maka merdeka sepertiga budak itu. Jika ia memiliki utang yang menghabiskan, tidak ada bagian yang merdeka. Jika ia memerdekakan tiga budak yang tidak ia miliki selain mereka dan nilai mereka sama, merdeka salah satunya melalui undian. Demikian pula jika ia berkata, "Aku telah memerdekakan sepertiga kalian," atau "Sepertiga kalian merdeka." Jika ia berkata, "Aku memerdekakan sepertiga setiap budak," diundi. Dikatakan pula: merdeka sepertiga dari masing-masing.

Undian dilakukan dengan mengambil tiga kertas yang sama. Pada dua kertas ditulis "budak" dan pada satu kertas ditulis "merdeka". Kertas-kertas itu dimasukkan ke dalam

bola-bola seperti telah dijelaskan. Lalu dikeluarkan satu kertas atas nama salah satu budak. Jika yang keluar adalah "merdeka", budak itu merdeka dan dua lainnya tetap budak. Jika yang keluar adalah "budak", ia tetap budak, lalu dikeluarkan kertas lain atas nama budak yang lain. Boleh pula ditulis nama-nama mereka, lalu dikeluarkan satu kertas untuk kemerdekaan. Budak yang namanya keluar merdeka, dan dua lainnya tetap budak.

Jika ketiganya berbeda nilai, satu bernilai seratus, satu dua ratus, dan satu tiga ratus, diundi dengan dua bagian untuk perbudakan dan satu bagian untuk kemerdekaan. Jika kemerdekaan keluar untuk yang bernilai dua ratus, ia merdeka dan dua lainnya tetap budak. Jika keluar untuk yang ketiga, merdeka dua pertiganya. Jika keluar untuk yang pertama, ia merdeka, kemudian diundi antara dua budak lainnya dengan satu bagian perbudakan dan satu bagian kemerdekaan, dan budak yang keluar kemerdekaannya disempurnakan darinya hingga genap sepertiga.

Jika jumlah budak lebih dari tiga dan mungkin dibagi dengan memperhatikan jumlah dan nilai, seperti enam budak yang nilainya sama, mereka dijadikan dua-dua. Atau mungkin dibagi dengan memperhatikan nilai tanpa jumlah, seperti enam budak yang nilai salah satunya seratus, nilai dua orang seratus, dan nilai tiga orang seratus. Maka yang pertama dijadikan satu bagian, dua orang satu bagian, dan

tiga orang satu bagian. Jika tidak mungkin dibagi dengan nilai, seperti empat budak yang nilainya sama, maka dalam satu pendapat mereka dibagi menjadi tiga bagian: satu, satu, dan dua. Jika kemerdekaan keluar untuk yang satu, ia merdeka, lalu diundi lagi untuk menyempurnakan sepertiga. Jika keluar untuk yang dua, dua budak lainnya tetap budak, lalu diundi di antara dua budak itu, maka yang keluar kemerdekaannya merdeka dan sepertiga dari yang lain. Dalam pendapat lain, nama setiap budak ditulis pada selembar kertas, maka budak yang namanya keluar pertama merdeka dan sepertiga dari yang kedua.

Aku berkata: Yang lebih zahir dari kedua pendapat itu adalah yang pertama. Dan Allah lebih mengetahui. Kedua pendapat itu mengenai hukum undian ini, apakah sunnah. Dikatakan pula: wajib.

Jika kita telah memerdekakan sebagian mereka dengan undian lalu muncul harta dan seluruh budak ternyata keluar dari sepertiga, maka mereka semua merdeka dan hasil kerja mereka menjadi milik mereka sejak hari pemerdekaan. Ahli waris tidak menuntut kembali apa yang telah dinafkahkan kepada mereka. Jika dengan harta yang muncul itu ternyata ada budak lain yang termasuk, diundi kembali. Orang yang merdeka dengan undian dihukumi merdeka sejak hari pemerdekaan, dan nilainya dihitung pada saat itu. Baginya hasil kerjanya sejak saat itu, dan hasil itu tidak dihitung dari

sepertiga. Budak yang tetap berstatus budak dinilai pada hari kematian, dan dihitung dari dua pertiga, ia bersama hasil kerjanya yang masih ada sebelum kematian, bukan yang muncul setelahnya.

Jika ia memerdekakan tiga budak yang tidak ia miliki selain mereka, nilai masing-masing seratus, dan salah satunya memiliki penghasilan seratus, diundi. Jika kemerdekaan keluar untuk budak yang berpenghasilan, ia merdeka dan baginya seratus itu. Jika kemerdekaan keluar untuk budak lain, ia merdeka, lalu diundi lagi. Jika kali ini keluar untuk budak lain lagi, merdeka sepertiganya. Jika keluar untuk budak yang berpenghasilan, merdeka seperempatnya dan seperempat penghasilannya mengikutinya.

Pasal

Siapa yang budaknya merdeka karenanya, baik dengan pemerdekaan, kitabah, tadbir, istilad, kekerabatan, maupun sirayah, maka wala' budak itu menjadi miliknya, kemudian milik ashabahnya. Perempuan tidak mewarisi dengan wala' kecuali dari mantan budaknya sendiri, anak-anak mantan budaknya, dan orang-orang yang dimerdekakan oleh mantan budaknya. Jika ayahnya merdeka atasnya (karena ia memilikinya), kemudian (sang ayah) memerdekakan seorang budak, lalu budak itu meninggal setelah wafatnya sang ayah tanpa ahli waris,

maka hartanya untuk si anak perempuan, sedangkan wala' untuk ashabah yang tertinggi.

Siapa yang pernah tersentuh perbudakan, tidak ada wala' atasnya kecuali bagi orang yang memerdekakannya dan ashabahnya. Jika seorang budak laki-laki menikahi perempuan mantan budak lalu perempuan itu melahirkan anak, wala' anak itu bagi tuan ibunya. Jika sang ayah dimerdekakan, wala' anak itu beralih kepada para tuan ayah. Jika sang ayah meninggal sebagai budak lalu sang kakek dimerdekakan, wala' beralih kepada para tuan kakek. Jika sang kakek dimerdekakan sedangkan sang ayah masih budak, wala' juga beralih. Jika sang ayah dimerdekakan sesudahnya, wala' beralih kepada para tuan ayah. Dikatakan pula: wala' tetap pada tuan ibu sampai ayah meninggal, lalu beralih kepada para tuan kakek. Jika anak ini memiliki ayahnya, ia menarik wala' saudara-saudaranya kepada dirinya, dan demikian pula wala' dirinya sendiri menurut pendapat yang paling sahih.

Aku berkata: Yang paling sahih menurut nash adalah bahwa ia tidak menarik wala' dirinya. Dan Allah lebih mengetahui.

Lafaz sharihnya adalah: "Engkau merdeka setelah matiku," atau "Jika aku mati," atau "Kapan pun aku mati maka engkau merdeka," atau "Aku memerdekakanmu setelah matiku." Demikian pula "Aku mentadbirmu" atau "Engkau mudabbar," menurut mazhab. Tadbir juga sah dengan lafaz kinayah pemerdekaan disertai niat, seperti "Aku lepaskan jalanmu setelah matiku."

Tadbir boleh dibatasi, seperti "Jika aku mati dalam bulan ini atau dalam sakit ini maka engkau merdeka." Boleh pula dita'liqkan, seperti "Jika engkau masuk (rumah itu) maka engkau merdeka setelah matiku." Jika syarat itu terpenuhi dan tuan mati, budak merdeka. Jika tidak, tidak merdeka. Disyaratkan masuknya terjadi sebelum tuan meninggal. Jika tuan berkata, "Jika aku mati kemudian engkau masuk maka engkau merdeka," disyaratkan masuknya setelah kematian, dan itu bersifat longgar waktunya. Ahli waris tidak boleh menjualnya sebelum ia masuk. Jika tuan berkata, "Jika aku mati dan berlalu satu bulan maka engkau merdeka," ahli waris boleh memperkerjakannya selama sebulan itu, tetapi tidak boleh menjualnya.

Jika tuan berkata, "Jika engkau mau maka engkau mudabbar," atau "Engkau merdeka setelah matiku jika engkau mau," disyaratkan kehendak itu terucap langsung

bersambung. Jika ia berkata, "Kapan pun engkau mau," maka waktunya longgar. Jika dua orang berkata kepada budak mereka, "Jika kami mati maka engkau merdeka," budak itu tidak merdeka sampai keduanya mati. Jika salah satunya mati, ahli warisnya tidak boleh menjual bagiannya.

Tidak sah tadbir orang gila dan anak kecil yang belum mumayiz. Demikian pula anak mumayiz, menurut pendapat yang lebih zahir. Tadbir sah dari orang safih dan dari orang kafir asli. Tadbir orang murtad dibangun atas pendapat-pendapat tentang kepemilikannya. Jika seseorang mentadbir budaknya lalu ia murtad, tadbir tidak batal menurut mazhab. Jika budak mudabbar murtad, tadbir tidak batal. Orang kafir harbi boleh membawa mudabbarnya ke negeri mereka. Jika seorang kafir memiliki budak muslim lalu mentadbirnya, tadbir itu dibatalkan dan budak itu dijual atasnya. Jika seorang kafir mentadbir budak kafir lalu budak itu masuk Islam dan tuannya tidak menarik tadbirnya, budak itu dicabut dari tangan tuannya dan penghasilannya dibelanjakan untuknya. Dalam satu pendapat, budak itu dijual.

Tuan boleh menjual mudabbar. Tadbir adalah ta'liq pemerdekaan dengan suatu sifat, dan dalam satu pendapat merupakan wasiat. Maka jika ia menjualnya lalu memilikinya kembali, tadbir tidak kembali, menurut mazhab. Jika ia menarik tadbir dengan ucapan, seperti "Aku batalkan," "Aku

fasakh," "Aku bantalkan (naqadhtu)," atau "Aku menarik kembali," maka sah jika kita katakan tadbir itu wasiat, dan jika tidak maka tidak sah. Jika ia menta'liq mudabbar dengan suatu sifat, sah, dan budak itu merdeka dengan mana yang lebih dahulu terjadi antara kematian dan sifat itu. Tuan boleh menjima' mudabbarah dan hal itu bukan penarikan tadbir. Jika ia menghamilinya, batal tadbirnya. Tidak sah mentadbir ummu walad. Sah mentadbir mukatab, dan sah mengadakan kitabah dengan mudabbar.

Pasal

Jika mudabbarah melahirkan dari pernikahan atau zina, anak itu tidak tetap padanya hukum tadbir, menurut pendapat yang lebih zahir. Jika ia sedang hamil saat ditadbir, tetap bagi anak itu hukum tadbir, menurut mazhab. Jika ibu meninggal atau tadbirnya ditarik, tadbir anak tetap berlaku. Dikatakan pula: jika tadbir ditarik saat anak masih bersambung dengan ibu, tidak tetap. Jika tuan mentadbir janin, sah. Jika ia mati, janin merdeka tanpa ibunya. Jika ia menjual ibunya, sah, dan itu merupakan penarikan tadbir janin.

Jika budak perempuan yang kemerdekaannya dita'liqkan melahirkan, anaknya tidak merdeka. Dalam satu pendapat, jika ibu merdeka karena sifat itu terpenuhi, anaknya merdeka. Mudabbar tidak diikuti oleh anaknya. Jinayahnya seperti jinayah budak biasa. Ia merdeka dengan

kematian tuan dari sepertiga harta, seluruhnya atau sebagian, setelah pelunasan utang. Jika tuan menta'liq pemerdekaan pada sifat yang khusus terjadi dalam sakit, seperti, "Jika engkau masuk pada sakit wafatku maka engkau merdeka," budak merdeka dari sepertiga. Jika sifat itu mungkin terjadi pada saat sehat lalu ternyata terjadi pada saat sakit, ia merdeka dari pokok harta, menurut pendapat yang lebih zahir.

Jika budak mengaku bahwa ia telah ditadbir lalu tuan mengingkarinya, pengingkaran itu bukan penarikan tadbir, tetapi tuan bersumpah. Jika didapati pada mudabbar sejumlah harta, lalu ia berkata, "Aku mendapatkannya setelah tuan meninggal," dan ahli waris berkata, "Sebelumnya," maka dibenarkan dengan sumpahnya. Jika keduanya mendatangkan dua bukti, didahulukan buktinya.

Kitab Kitabah (Perjanjian Pembebasan Diri)

Kitabah hukumnya sunnah jika diminta oleh budak yang amanah dan kuat bekerja. Dikatakan pula: atau yang tidak kuat. Kitabah tidak makruh dalam keadaan apa pun. Shighatnya: "Aku mengadakan kitabah denganmu atas sekian, secara berangsur-angsur; jika engkau menunaikannya maka engkau merdeka." Ia menjelaskan jumlah angsuran dan besar setiap angsuran. Jika ia meninggalkan lafaz ta'liq tetapi meniatkannya, boleh. Tidak cukup lafaz kitabah tanpa ta'liq dan tanpa niat, menurut mazhab. Mukatab berkata, "Aku terima." Syarat kedua pihak adalah mukalaf dan bebas bertasarruf.

Kitabah orang yang sakit diperhitungkan dari sepertiga hartanya. Jika ia memiliki harta dua kali lipat dari nilai budak itu, sah kitabah seluruhnya. Jika ia tidak memiliki selain budak itu, lalu budak itu menunaikan dua ratus semasa hidup tuannya, sedangkan nilainya seratus, ia merdeka. Jika ia menunaikan seratus, merdeka dua pertiganya. Jika orang murtad mengadakan kitabah, dibangun atas pendapat-pendapat tentang kepemilikannya. Jika kita menangguhkan statusnya, maka kitabah batal menurut qaul jadid. Tidak sah kitabah budak yang sedang digadaikan dan yang sedang disewakan.

Syarat imbalan adalah berupa utang yang berjangka, meskipun berupa manfaat, dan dibayar berangsur dengan dua angsuran atau lebih. Dikatakan pula: jika tuan memiliki sebagian budak dan sisanya sudah merdeka, tidak disyaratkan tempo dan angsuran. Jika ia mengadakan kitabah atas pelayanan selama sebulan dan satu dinar pada akhir bulan itu, sah. Jika kitabah dengan syarat tuan menjual kepadanya sesuatu, maka rusak (fasid). Jika tuan berkata, "Aku mengadakan kitabah denganmu dan menjual pakaian ini kepadamu dengan seribu," lalu ia menjadikan seribu itu berangsur dan menta'liq kemerdekaan dengan pembayarannya, maka menurut mazhab kitabahnya sah, tanpa jual belinya.

Jika tuan mengadakan kitabah beberapa budak sekaligus atas imbalan berangsur dan menta'liq kemerdekaan mereka dengan pembayarannya, nashnya sah, dan imbalan dibagi menurut nilai mereka pada hari kitabah. Siapa yang menunaikan bagiannya merdeka, dan yang tidak mampu tetap budak. Sah mengadakan kitabah sebagian dari seorang budak yang sebagian lainnya sudah merdeka. Jika ia mengadakan kitabah atas seluruhnya, sah pada bagian yang masih budak, menurut pendapat yang lebih zahir. Jika ia mengadakan kitabah hanya sebagian dari seorang budak, rusak jika sisanya milik orang lain dan orang itu tidak mengizinkan. Demikian pula jika diizinkan, atau jika sisanya miliknya sendiri, menurut mazhab.

Jika dua pemilik bersama-sama mengadakan kitabah, atau mewakilkan, sah jika angsuran-angsurannya sama dan harta dibagi menurut perbandingan kepemilikan keduanya. Jika budak itu tidak mampu, lalu salah satu pemilik menyatakan ketidakmampuannya sedangkan yang lain ingin mempertahankannya, maka hal itu seperti permulaan akad baru. Dikatakan pula: boleh. Jika salah satu membebaskan bagiannya atau memerdekakannya, merdeka bagiannya, dan sisanya dinilai jika ia mampu.

Pasal

Wajib bagi tuan membebaskan sebagian dari harta kitabah atau memberikan sebagian harta kepada mukatab. Pembebasan lebih utama, dan lebih layak pada angsuran terakhir. Menurut pendapat yang paling sahih, cukup jumlah yang sudah disebut dengan nama harta, dan tidak berbeda menurut besar harta kitabah, meskipun ditentukan waktu wajibnya sebelum kemerdekaan. Disunnahkan seperempat, dan jika tidak, sepertujuh.

Haram bagi tuan menjima' mukatabahnya. Tidak ada had atasnya, tetapi wajib mahar, dan anaknya merdeka. Menurut mazhab tidak wajib membayar nilai anak itu. Mukatabah menjadi ummu walad yang berstatus mukatabah. Jika ia tidak mampu membayar, ia merdeka dengan wafatnya tuan. Anaknya, baik dari pernikahan maupun zina, adalah mukatab menurut pendapat yang lebih

zahir, mengikuti ibunya dalam perbudakan dan kemerdekaan, dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Hak atas anak itu milik tuan, dan dalam satu pendapat milik ibunya. Jika anak itu dibunuh, nilainya bagi pemilik hak. Menurut mazhab, ganti rugi jinayah atasnya, hasil kerjanya, dan maharnya digunakan untuk menafkahinya, dan sisanya ditahan: jika ia merdeka maka menjadi miliknya, dan jika tidak maka menjadi milik tuan.

Tidak ada bagian dari mukatab yang merdeka sampai ia menunaikan seluruhnya. Jika ia datang membawa harta lalu tuan berkata, "Ini haram," dan tidak ada bukti, mukatab bersumpah bahwa harta itu halal. Kemudian dikatakan kepada tuan: "Ambillah, atau bebaskan dia darinya." Jika tuan menolak, hakim yang menerimanya. Jika mukatab menolak bersumpah, tuan yang bersumpah. Jika harta yang ditunaikan ternyata hak orang lain, tuan menuntut penggantinya. Jika itu pada angsuran terakhir, menjadi jelas bahwa kemerdekaan belum terjadi. Dan jika saat mengambilnya tuan telah berkata, "Engkau merdeka" (maka demikian hukumnya menurut ucapannya). Jika harta yang diserahkan ternyata cacat, tuan boleh mengembalikannya dan mengambil gantinya.

Mukatab tidak boleh menikah kecuali dengan izin tuannya, dan tidak boleh mengambil budak perempuan sebagai selir, meskipun dengan izin tuannya, menurut

mazhab. Ia boleh membeli budak perempuan untuk perdagangan. Jika ia menjima'nya, tidak ada had dan anaknya bernasab. Jika budak perempuan itu melahirkan anak dalam masa kitabah, atau setelah ia merdeka dalam waktu kurang dari enam bulan, anak itu mengikutinya dalam perbudakan dan kemerdekaan, dan ibunya tidak menjadi ummu walad, menurut pendapat yang lebih zahir. Jika ia melahirkannya setelah mukatab merdeka dalam waktu lebih dari enam bulan, dan mukatab menjima'nya, anak itu merdeka dan ibunya ummu walad.

Jika mukatab menyegerakan pembayaran angsuran, tuan tidak dipaksa menerima jika ia punya tujuan dalam penolakannya, seperti biaya penjagaan harta atau kekhawatiran atasnya. Jika tidak, ia dipaksa menerima. Jika ia menolak, hakim yang menerimanya. Jika mukatab menyegerakan sebagian pembayaran dengan syarat tuan membebaskan sisanya, lalu tuan membebaskan, maka pembayaran dan pembebasan itu tidak sah. Tidak sah menjual angsuran-angsuran, dan tidak sah mengambil pengganti atasnya. Jika tuan menjual angsuran itu dan mukatab menunaikan kepada pembeli, mukatab tidak merdeka menurut pendapat yang lebih zahir. Tuan menagih mukatab, dan mukatab menagih pembeli atas apa yang diambil darinya.

Tidak sah menjual rakabah (diri) mukatab, menurut qaul jadid. Jika tuan menjualnya lalu mukatab menunaikan kepada pembeli, maka dalam kemerdekaannya ada dua pendapat. Hibahnya seperti jual belinya. Tuan tidak boleh menjual harta yang ada di tangan mukatab, memerdekakan budak mukatab, dan mengawinkan budak perempuan mukatab. Jika seseorang berkata kepada tuan, "Merdekakan mukatabahmu dengan imbalan sekian," lalu tuan melakukannya, mukatabah itu merdeka dan orang itu wajib memenuhi apa yang ia tanggung.

Pasal

Kitabah bersifat mengikat dari pihak tuan. Ia tidak boleh memfasakhnya kecuali jika mukatab tidak mampu menunaikan. Dari pihak mukatab, kitabah bersifat boleh dibatalkan (jaiz), sehingga ia boleh meninggalkan penunaian, meskipun ia memiliki harta yang mencukupi. Jika mukatab menyatakan ketidakmampuan dirinya, tuan boleh bersabar atau memfasakh sendiri, dan jika mau melalui hakim. Mukatab juga boleh memfasakh, menurut pendapat yang paling sahih.

Jika mukatab meminta tenggang waktu ketika angsuran jatuh tempo, disunnahkan menenggangnya. Jika sudah ditenggang lalu ia ingin memfasakh, boleh. Jika mukatab memiliki barang dagangan, tuan menenggangnya agar ia dapat menjualnya. Jika terjadi kelesuan pasar, tuan boleh

tidak menambah tenggang lebih dari tiga hari. Jika hartanya berada di tempat lain, tuan menenggangnya hingga harta itu dihadirkan, jika jaraknya kurang dari dua marhalah. Jika tidak (lebih jauh), maka jika angsuran telah jatuh tempo dan mukatab tidak ada di tempat, tuan boleh memfasakh. Jika mukatab memiliki harta yang hadir, hakim tidak boleh menunaikan angsuran dari harta itu.

Kitabah tidak batal karena gilanya mukatab, dan hakim yang menunaikan jika menemukan hartanya. Kitabah juga tidak batal karena gilanya tuan, dan pembayaran diserahkan kepada walinya, tetapi mukatab tidak merdeka dengan penyerahan kepada wali itu.

Jika mukatab membunuh tuannya, ahli waris tuan berhak qisas. Jika mereka memaafkan dengan menerima diyat, atau pembunuhan itu karena keliru, diyat diambil dari apa yang ada pada mukatab. Jika tidak ada, ahli waris berhak menyatakan ketidakmampuannya, menurut pendapat yang paling sahih. Jika mukatab memotong anggota badan tuannya, maka ahli waris memiliki hak qisas, dan diyatnya seperti yang telah dijelaskan. Jika mukatab membunuh orang asing atau melukainya, lalu dimaafkan dengan menerima harta atau karena kekeliruan, diyat diambil dari apa yang ada padanya dan dari apa yang akan ia cari, yaitu yang terkecil antara nilai mukatab dan ganti rugi luka. Jika tidak ada sesuatu pun padanya dan pemilik hak

meminta agar ia dinyatakan tidak mampu, hakim menyatakan ketidakmampuannya dan ia dijual sebatas ganti rugi luka. Jika masih tersisa bagian darinya, kitabah tetap berlaku pada bagian itu. Tuan boleh menebusnya dan mempertahankannya sebagai mukatab. Jika tuan memerdekakannya setelah jinayah, atau membebaskannya, mukatab merdeka dan tuan wajib menanggung tebusan.

Jika mukatab dibunuh, kitabah batal dan ia mati dalam keadaan budak. Tuan berhak qisas atas pembunuhnya yang sepadan. Jika tidak sepadan, tuan menerima nilainya. Mukatab berhak bertindak sendiri dalam setiap tasarruf yang tidak mengandung tabarru' dan tidak mengandung bahaya. Jika mengandung salah satunya, tidak boleh, tetapi sah dengan izin tuannya, menurut pendapat yang lebih zahir.

Jika mukatab membeli orang yang akan merdeka atas tuannya, sah. Jika ia tidak mampu membayar dan orang itu menjadi milik tuannya, orang itu merdeka. Atau jika yang dibeli adalah orang yang akan merdeka atas mukatab sendiri, tidak sah tanpa izin, dan dengan izin ada dua pendapat di dalamnya. Jika sah, orang itu ikut menjadi mukatab bersamanya. Tidak sah mukatab memerdekakan orang itu dan mengadakan kitabah dengannya, meskipun dengan izin, menurut mazhab.

Pasal

Kitabah yang fasid, karena syarat yang fasid atau imbalan yang fasid atau tempo yang fasid, seperti kitabah yang sahih dalam beberapa hal. Mukatab berhak mandiri dalam mencari penghasilan, berhak mengambil ganti rugi jinayah atas dirinya dan mahar syubhat, dan ia merdeka dengan penunaian, serta penghasilannya mengikutinya. Ia juga seperti ta'liq dalam hal tidak merdeka dengan pembebasan. Kitabah fasid batal dengan wafatnya tuan, dan sah wasiat atas rakabah (diri) mukatab itu, tetapi ia tidak diberi bagian dari bagian zakat untuk para mukatab.

Kitabah fasid berbeda dari kitabah sahih dalam hal tuan boleh memfasakhnya, dan tuan tidak memiliki apa yang diambilnya. Mukatab menuntut kembali apa yang telah ia serahkan jika bernilai, dan ia sendiri wajib dengan nilai dirinya pada hari kemerdekaan. Jika keduanya sejenis, berlaku pendapat-pendapat tentang taqashsh (saling memperhitungkan utang), dan pihak yang memiliki kelebihan menuntutnya.

Aku berkata: Pendapat yang paling sahih tentang taqashsh adalah gugurnya salah satu dari dua utang dengan yang lain tanpa kerelaan. Pendapat kedua: dengan kerelaan keduanya. Pendapat ketiga: dengan kerelaan salah satunya. Pendapat keempat: tidak gugur. Dan Allah lebih mengetahui. Jika tuan memfasakh kitabah itu, hendaklah ia mempersaksikannya. Jika mukatab telah menunaikan harta

lalu tuan berkata, "Aku telah memfasakh," dan budak mengingkarinya, dibenarkan budak dengan sumpahnya.

Menurut pendapat yang paling sahih, kitabah fasid batal karena gilanya tuan, pingsannya, dan pengampuan atasnya, bukan karena gilanya budak. Jika budak mengaku telah mengadakan kitabah lalu tuan atau ahli warisnya mengingkarinya, keduanya dibenarkan, dan ahli waris bersumpah atas penafian pengetahuan. Jika keduanya berselisih tentang kadar angsuran atau sifatnya, keduanya saling bersumpah. Kemudian, jika tuan belum menerima apa yang ia dakwakan, kitabah tidak batal menurut pendapat yang paling sahih. Namun jika keduanya tidak mencapai kesepakatan, hakim memfasakhnya. Jika tuan sudah menerimanya, dan mukatab berkata, "Sebagian yang diterima itu titipan," maka mukatab merdeka, ia menuntut kembali apa yang ia tunaikan, dan tuan menuntut nilai dirinya, dan keduanya mungkin saling memperhitungkan.

Jika tuan berkata, "Aku mengadakan kitabah denganmu saat aku gila," atau "saat aku berada di bawah pengampuan," lalu budak mengingkarinya, dibenarkan tuan jika diketahui bahwa keadaan yang ia dakwakan itu pernah terjadi sebelumnya. Jika tidak, dibenarkan budak. Jika tuan berkata, "Aku menggugurkan angsuran pertama darimu," atau "sebagiannya," lalu budak berkata, "Bahkan angsuran terakhir," atau "seluruhnya," dibenarkan tuan.

Jika seseorang meninggal dengan meninggalkan dua anak dan seorang budak, lalu budak itu berkata, "Ayah kalian telah mengadakan kitabah denganku," maka jika kedua anak itu mengingkari, keduanya dibenarkan. Jika keduanya membenarkan, budak itu mukatab. Jika salah satu dari keduanya memerdekakan bagiannya, menurut pendapat yang paling sahih budak itu tidak merdeka, tetapi statusnya ditangguhkan. Jika budak menunaikan bagian ahli waris yang lain, ia merdeka seluruhnya dan wala'nya untuk sang ayah. Jika ia tidak mampu, bagian yang lain dinilai atas ahli waris yang memerdekakan jika ia mampu. Jika tidak mampu, bagiannya merdeka dan sisanya tetap budak milik ahli waris yang lain.

Aku berkata: Bahkan yang lebih zahir adalah merdeka. Dan Allah lebih mengetahui. Jika hanya salah satu dari keduanya yang membenarkan budak, bagian yang membenarkan itu menjadi mukatab dan bagian yang mendustakan tetap budak. Jika ahli waris yang membenarkan memerdekakannya, menurut mazhab sisanya dinilai atasnya jika ia mampu.

Kitab Ummahat al-Awlad (Ibu dari Anak-anak Tuan)

Jika seseorang menghamili budak perempuannya lalu ia melahirkan anak, hidup atau mati, atau janin yang pada keguguran itu wajib diyat ghurrah, maka budak perempuan itu merdeka dengan wafatnya tuan. Jika yang dihamili adalah budak perempuan milik orang lain dalam pernikahan, anaknya berstatus budak dan ibunya tidak menjadi ummu walad jika kelak ia memilikinya. Jika ia menghamilinya karena syubhat, anaknya merdeka dan ibunya tidak menjadi ummu walad jika ia memilikinya, menurut pendapat yang lebih zahir.

Tuan boleh menjima' ummu walad, memperkerjakannya, menyewakannya, dan mengambil ganti rugi atas jinayah terhadapnya. Demikian pula mengawinkannya tanpa izinnya, menurut pendapat yang paling sahih. Haram menjualnya, menggadaikannya, dan menghibahkannya. Jika ia melahirkan dari suami atau dari zina, anak itu milik tuan dan merdeka dengan wafat tuan seperti ibunya. Adapun anak-anaknya sebelum istilad, dari zina atau dari suami, mereka tidak merdeka dengan wafatnya tuan, dan tuan boleh menjual mereka. Pemerdekaan ummu walad diambil dari pokok harta. Dan Allah lebih mengetahui.

Penutup

Setelah memuji Yang Memiliki Keagungan, Pencurah kebaikan dan Pemberi anugerah, serta bersyukur kepada-Nya, meskipun kami tidak dapat menunaikan apa yang menjadi tuntutan nikmat-Nya dan tidak sampai kepada hakikat hak-Nya dalam setitik pun dari apa yang dilimpahkan kemuliaan-Nya. Dan shalawat serta salam atas permata tengah kalung para nabi, junjungan kami Muhammad, yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan atas keluarganya yang menjadi bahtera keselamatan, serta para sahabatnya yang berjiwa suci.

Transliterasi: Ash-shalatu was-salamu 'ala wasithati 'aqdin-nabiyyin sayyidina Muhammadinil-mab'utsi rahmatan lil-'alamin, wa 'ala alihi safinatin-najah, wa ashabihi dzawin-nufusiz-zakiyyah.

Maka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah selesai dicetak matan Al-Minhaj dalam fiqih Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Semoga Allah merahmatinya dan menganugerahinya keridaan-Nya. (Transliterasi: Rahimahullahu wa atsabahu ridhahu.) Kitab ini adalah kitab yang menjadi sandaran para ulama muta'akhirin. Ia memiliki kemudahan ungkapan dan kelengkapan hukum yang menjadikannya pegangan para mufti. Kitab ini terlalu masyhur untuk disebut, dan orang yang menisbatkan diri pada ilmu pasti mengetahui

kedudukannya. Bagaimana tidak, sedangkan penulisnya adalah imam para ulama muta'akhirin dan rujukan para ulama peneliti, penyaring mazhab Syafi'iyah tanpa mengada-ada, dan salah satu dari dua syaikh yang tarjihnya menjadi rujukan tanpa mengada-ada, yaitu Imam Muhyiddin Yahya an-Nawawi. Semoga Allah menyucikan rahasianya dan melimpahkan cahaya-cahaya dari karunia-Nya yang banyak kepadanya.